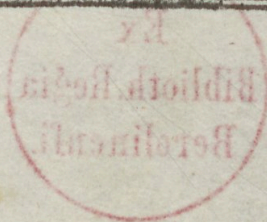


Summula Caietani

Thomas de Vio Caietanus

**Summa caietana de pctis
Et noui testamēti iētacula.**

**Reuerendissimi dñi thome de
vio caietani cardinalis. S. sixti
perq̃z docta/resoluta ac cōpen-
diosa de peccatis summula.**



Summula Caietani

Tommaso de Vio

Rome 1525

(Marcellus Silber Jacques Giunta)

The School of Salamanca

A Digital Collection of Sources and a
Dictionary of its Juridical-Political Language

<https://www.salamanca.school>

Volume unpublished

Directors:

Duve, Thomas

Lutz-Bachmann, Matthias

Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz
Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie
Goethe-Universität Frankfurt/Main

Electronic publication,
Online:

Editors:

Rico Carmona, Cindy
Glück, David
Birr, Christiane
Caesar, Ingo
Thönes, Martin
Wagner, Andreas

PDF Production:

Kupreyev, Maxim N.

Digitized original(s):

Staatsbibliothek zu Berlin
<http://stabikat.de/DB=1/XMLPRS=N/PPN?PPN=77622347X>

Proposed citation:

_X_X_, in: The School of Salamanca. A Digital Collection of Sources

**[[i]r] Summa caietana de pctis
Et noui testam#ti i#tacula.**

**Reuerendissimi dñi thome
de vio caietani cardinalis.**

**S. sexti per# docra/
resoluta acc#pendiosa
depeccatis summula.**

[[i]v] Clemens Papa. vij. Dilecto filio Jacobo Eiunta. in almavrbe nostra Bibliopole.

Dilecte fili salutem et apostolicam benedictionem. Honestis votis libenter annuimus. ea fauoribus sequimur oportunis. Cum ita sicut nobis exponi secisti. tu summum quod peccator quod Caietana de dilecto filio nostro Thomae tituli sancti Sixti. S. R. E. Prelbyterum Cardinalis condit non absque maximis expensis imprimi facias: nos damnis et iacturis si huiusmodi summa alios medio tempore imprimeret affici posses occurrere volentes. Motu proprio et ex certa scientia nostra volumus et tibi cedimus: ut huiusmodi summa tam in roma et venetijs et in alijs ciuitatibus terris ac locis versus ad decem a data presentium computandum imprimere et imprimi facere libere et licite valeas tam tu sanguinei tui et te agites. necnon alijs mercatoribus librorum impressoribus et alijs personis / tui cuiusmodi dignitatis status gradus ordinis et conditionis existentibus. sub excusatione late sententiae pena et conditionis dictorum librorum contra presentium tunc impressor: ac mille ducatorum vna fabrice principis apostolorum de urbe et alia tibi applicandis penis. necnon damnis et interesse quod propterea patereris: ne dum huiusmodi decem dictum summum tui in qua forma et in alijs characteribus / absque speciali licentia apostolice sedis aut tua imprimere seu imprimi facere aut vendere / vel alias de illis disponere quoquoque presumptum inhiibemus. Hortantes nihilominus dilectum filium nobilem virum modernum et tempore existentem Ducem venetiarum. Auditori vero camere et dicte urbis gubernatori senatori barisello. ac omnibus et singulis alijs gubernatoribus potestatibus officialibus et exequutoribus tui venetijs et in alijs partibus italie germanie et francie tui existentibus presentibus et futuris quos duxeris tu ac agites tui duxerint te vel illos vel alios eligendos sub excusatione pena ipso facto ipsos incurrendam damus quatenus tibi ac ipsis in premissis et circa premissa assistentes nostri mittimus vos aut alii quod vestrum suum premissis aut aliquo premissorum impediri aut quouis modo turbari et dinificari: inuocato tui ad hoc si opus fuerit auxilio brachij secularis: et alia faciendum et exequendum in premissis et circa ea necessaria et oportuna. volentes tui presentium tractamentis manu notarij publici subscriptis et sigillo alicuius prelati seu personae in dignitate ecclesiastica constitute munitis plenius ubique fidei inde ac his nostris originalibus adhiberi tui in iudicio extra Non obstantibus constitutionibus et ordinamentis apostolicis: ceterisque contrariis quibuscumque. Datum rome apud sanctum petrum sub annulo piscato: is die xvij. Decembris. M. D. xxiiij. Ponti. nostri Anno secundo.

Be. El. Rauenñ.

[[ii]r] Index eorum que in hac summa tractantur.

ABORSUS quando sit peccatum: & quando inducat irregularitatem.

Absolutio a peccatis ex parte forme.

Absolutio ex parte absoluentis.

Absolutionis impedimenta.

Absolutio ab excommunicatione.

Absolutio ab excommunicatione ex parte potestatis absolutorie.

Absolutio ab excommunicatione minore.

Acceptio personarum.

Accidia.

Adulatio.

Adulterium.

Aduocati & procuratoris octo iniquitates.

Alchimia quando sit peccatum.

Ambitio.

Apostasia.

Arrogantia.

Assassinus.

Astrorum obseruatio.

Astutia.

Auaricia.

Audacia.

Aruspicium. Augurium. Auspicium.

Bellum.

Beneficium ecclesiasticum.

Bestialitas.

Blasphemia.

[[ii]v] *Calumnia.*

Cambiorum.

Casus reseruati.

Chorearum peccatum.

Clericorum peccata.

Cogitationis peccata.

Collusio.

Columbarium habere quomodo & qñ liceat.

Communio sacramentalis.

Concubinatus.

Concussionis crimen.

Confessionis sacramentalis. xvi. conditiones.

Confessio quando sit iteranda.
Confessoris quin# conditiones.
Confirmationis sacrament#/quod chris ma dicitur.
Coniuratio.
Conscientia.
Contemptus peccatum.
Contemptus causa peccati.
Contritionis quin# consideranda.
Contumacia.
Contumelia.
Conuitium.
Correctionis q# subditi a superioribus corrigi deb#t/ omissio.
Correctionis fraterne omissio.
Crudelitas.
Curiositas.
Decimarum Solutionis omissio.
Defensio manualis dupliciter redditur illicita.
Delectatio morosa.
Derisio seu irrisio.
Desperatio.
[[iii]r] *Detractio.*
Detrahere sibijpsi.
Disputationis de fide dubitando de veritate fidei pctm#.
Discordia.
Dispensationis in lege siue voto & similibus pctm#.
Diuinatio.
Doctorem fieri aut facere notabiliter insufficientem.
Dolus.
Duellum.
Ebrietas.
Electio ecclesiastici pastoris.
Electio secularis officialis.
Elemo synam non facere in duobus casibus est peccatum.

Emere rem minoris iusto precio.

Emere iura aliena bonorum temporalium.

Emptio quot modis sit illicita.

Emulatio.

Episcopi peccata pecuniaria.

Erubescencia.

Euagatio mentis.

Excusatio notitia in quibus sit confessori necessaria.

Excusatio.

Casus Et primo contra hereticos.

In hereticos & fautores eorum &c. ca. i.

In dños temporales circa negocium inquisitionis contra hereticos deficientes. ca. ij.

In inquisitores contra hereticos, non procedentes vel falso heresim imponentes. ca. iij.

In inquisitores & vicarios ipso vel episcopo seu capitulo, sede vacante pecuniam illicite extorquentes &c. ca. iiij.

In fraticellos seu bisochos siue beghinos. ca. v.

In mulieres statim biginatus assumptum sectantes &c. ca. vi.

¶ Contra scismaticos.

In pertinaciter se ab obedientia romano pontifici subtrahentes. ca. vij.

In presumptuose tenentes ordinationes ab octauiano & guidone facte sint rate &c. ca. viij.

In eum qui de tertie partis cardinalis nominatione confisus pape sibi nomen usurpat &c. ca. ix.

¶ Contra manum violentam.

In eos in clericum vel monachum manus violentas iniicientes. ca. x.

In eum qui cardinales hostiliter fuerit insecutus vel percusserit aut ceperit &c. ca. xi.

In iniuriose pontificem percutientes &c. ca. xij.

In offendentes romipetas. ca. xij.

In eos qui ad apostolicam sedem venientes vel recedentes ab eadem capiunt/spoliant & detinent &c. ca. xiiij.

In eos qui ad romano pontificem suis causis recurrunt &c. offendunt. xv.

In eum qui aliquem christianum per assassinos interfecerit vel interfici mandauerit &c. ca. vxi.

In eos qui terras ro. ec. offendunt. ca. xvij.

In latrones maritimos. ca. xvij.

In eos qui sed# apostolic# in suis victualibus offendunt. ca. xix.

In eos qui contra christianum principatum/opem ferunt inimicis crucis christi. ca. xx.

In effractores & spoliatores locorum sacrorum. ca. xxi.

In incendiarios. ca. xxij.

In eos qui nau fragor# christianor# bona rapiunt. ca. xxij.

¶ Contra offendentes apostolicam sedem.

In cardinales in electione pape simoniam c#mittentes. ca. xxiiij.

In appellantes ad futurum concili#. ca. xxv.

In literarum apostolicarum falsarios &c. ca. xxvi.

In offend#tes apostolic# sed# tam in suis suor## lr#is #cessibus & executionibus ## in iurisdictionum fructuum reddituum & prouentuum vacantium vsurpatione. ca. xxvij.

[[iv]r] *In impugnantes literas electi in pap# ante## coronet#. ca. xxvij.*

In inhibentes ne sine ipsorum aut principum beneplacito man dentur executioni litere apostolice. ca. xxix.

In offendentes apostolic# sedem in cognitione causar#. ca. xxx.

¶ Contra offendentes ecclesiasticam libertatem.

In eos qui ecclesiasticam libertat# # statuta seu consuetudines offendunt. cap. xxxi.

In eos # rep#salias aduersus #sonas ecc#iasticas c#ced#t. ca. xxxij.

In eos qui compellunt personas ecclesiasticas ad submittendum ecclesias/bona immobilia seu iura ipsa# laicis &c. ca. xxxij.

In offendentes personas ecclesiasticas pro eo # e# pro quo rogabantur eligere noluerunt. ca. xxxiiij.

In eos qui litigantes in foro ecclesiastico impediunt. ca. xxxv.

In grauantes illos qui in ipsos aut alios sententi# exc#is/suspensionis vel interdicti protulerunt. ca. xxxvi.

In dominos temporales suis subditis inhib#tes ne personis ecclesiasticis vendant emant/coquant/molant/&c. ca. xxxvij.

In offendentes ecclesiastic# libertat# in ecclesiarum vacantium bonis. ca. xxxvij.

In offendentes eandem quantum ad exemptionem a pedagijs & guidagijs. ca. xxxix.

In offendentes eandem quantum ad immunitat# a collectis ac exactionibus & usurpantes iurisdiction# p#lato#. ca. xl.

In offendentes eand# quant# ad act# absoluendi seu reuocandi penas exc#is/suspensionis vel interdicti. ca. xli.

In offend#tes eandem in clauium officio claudentium diuin# cultum excommunicatis & interdictis. ca. xliij.

In offendentes eandem in certo casu sequestri. ca. xliij.

In eos # moniali# &c. visitatores insuo off# impedi#t. ca. xliiij.

In sepelientes in loco sacro hereticos &c. ca. xlv.

In eos qui in cimiterijs t#e interdicti quoscun# in casibus non c#cessis aut exc#icatos publice &c. sepelire p#sum#t. ca. xlvi.

[[iv]v] *In eos qui in gradibus #hibitis aut c# monialibus aut in religio ne vel sacris c#stituti matrimoni# c#trah#t &c. ca. xlvij.*

In simplices religiosos qui decimas ecclesiis debitas vsurpare p#sumunt &c. ca. xlvij.

In religiosos & clericos seculares sepulture libertatem tollere conantes. ca. xlix.

In religiosos & presbyteros ac alios clericos #sonatus hñtes # leges & medicin# m# prohibito audiunt. ca. l.

In communitatum officiales quibusdam suis statutis vsuram fouentes. ca. li.

In clericos minores episcopis vsurariam prauitat# in terris suis fouentes. ca. lij.

In eos qui vrbis rome dignitates seu officia vsurpant. ca. liij

In dominum alios# rectores & officiales ciuitatis in qua ro. pont. electio celebranda est/sibi iniuncta diligenter n# adimplentes &c. ca. liiij.

In mittentes scriptur# vel nunci# cardinalibus in c#clauis exñti bus vel alicui ipso# secrete loqu#tes. ca. lv.

In religiosos mendicantes / immoderate habitacula acquirentes vel dimittentes. ca. lvi.

In scienter c#icantes in crimine criminoso c# noi#atim exc#icato ei c#sili# impendendo auxili# vel fauor#. ca. lvij.

In clericos # exc#municatos a papa recipiunt ad diuina. c. lvij.

In eos qui ad hoc vt iudex #sonaliter vadat ad mulier# # testimonio/fiction# seu fraud# c#mittunt. ca. lix.

In eos qui per c#seruatores iudicalem vexation# #cur#t. ca. lx.

In religiosos temere habitum suum dimittentes/vel ad queuis studia sine debita licentia accedentes: & in doctores qui reli giosos habitu suo dimisso leges vel medicin# audi#tes sci#ter docere aut in scholis suis retinere presumunt. ca. lxi.

*In simplices monachos & canonicos regulares ad curias principum vt damnum aliquod inferant suis prelati aut mona-**[[v]r]**sterio se conferentes. ca. lxij.*

In monachos in fra septa monasterij sine licentia abbatum suo rum arma tenentes. ca. lxij.

In religiosos parochiale officium circa extremam vnctionem &c. vsurpantes. ca. lxiiij.

In religiosos # ad retrahendum debitores a solutione decimar# aliqua proferre presumunt. ca. lxv.

In religiosos negligentes primo circa debitas ecclesiis decimas/ & presumptuose postea predicantes. ca. lxvi.

In religiosos interdictum quod seruat matrix ecclesia non seruantes. ca. lxvij.

In eum qui in ciuitate seu diocesi vbi sunt populi diuersarum linguarum habentes sub vna fide varios ritus/vsurpat presulatum. ca. lxviij.

In c#t#ntem se pñtare ## prim# c#mode pñt ei a quo cessante periculo vel impedimento absolui debebat &c. ca. lxix.

In eos qui corpora defuncto# ad alia loca transferenda exenterare/incidere &c. presumunt. ca. lxx.

In eos qui in terris suis noua pedagia imponunt vel prohibita exigunt. ca. lxxi.

In dñtes et recipiñtes in simonia ordinis vel bñficij &c. c. lxxij.

In singulares personas aliquid ex pacto dantes aut recipientes # ingressu religionis. ca. lxxij.

In religiosos mñdicñtes ad aliqu# monastic# ordin# (carthusieñ excepto) abs# sedis apñice licñtia spñli cñuolñtes. ca. lxxiiij.

In eos qui bona ecclesiastica alienant/& illos qui ipsa alienata recipiunt. ca. lxxv.

In sacerdotem officium vicecomitis aut prepositi secularis habentem &c. ca. lxxvi.

In confessores qui in duodecim casibus a sexto. ijii. reseruatis & generaliter incasibus cene dñi aliqu# absoluerent aut quatuor excepta vota cñmutare attentant. ca. lxxvij.

[[v]] *In eos qui asserunt tenñtes beat# virgin# ab originali pct# fuisse pñseruat# heresim aut peccatum mortale incurrere & econuerso &c. ca. lxxviij.*

In impediētes legatos vel nuncios apostolicos ne recipiant# & faciant ea ad que missi sunt. ca. lxxix.

In vocatos ad dirigendum moniales nñ abstinñtes ab his vnde oriri vel nutriri possit discordia in electiñibus facieñ. ca. lxxx.

In eos qui ordini predicatorum aut minorum iniuriam in. vij. casibus faciunt. ca. lxxxi.

In cardinales reuelantes aliquid in cñsistorio gestum aut dict# a papa vetitum reuelari. ca. lxxxiij.

In impressores libro# sine debita licentia imprimñtes. c. lxxxiiij.

In eos qui falsa miracula aut incerta vel #phetias incertas pñdi cñt: seu epñis aut suis suñioribus detrudere pñsumñt. c. lxxxiiij.

Que sint verita excñicato.

De peccatis participantium cum excommunicatis.

Excommunicatio minor.

Falsarius *Tam monete/mensurarum & ponderum ## scripturarum &c.*

Famam propriam falso ereptam negligere.

Festos dies violare.

Filij peccata.

Fornicatio.

Fraus.

Furtum.

Glorie Humane appetitus.

Gula.

Habitus Debiti omissio vel occultatio.

Hastiludium.

Heresis.

[[vi]r] *Histrionatus.*

Homicidium.

Horarum canonicarum omissio.

Hypocrisis.

Jactantia

Idolatria.

Ieiunij ecclesiastici omissio.

Ignorantie peccatum.

Imaginum pure astronomicarum vsus.

Immundicia.

Immunitas ecclesiastica.

Impedimenta matrimonij.

Impietas.

Impudicitia.

Incantatio.

Incendiarius.

Incestus.

Inconsideratio agibilium humanorum.

Inconstantia.

Incontinentia.

Indignatio.

Infidelitas christiane fidei opposita.

Infidelium conuersationem habere.

Infidelitas vt est violatio promissionis.

Ingratitudo.

Inhumanitas.

Iniustitia.

Inobedientia.

Inquietudo mentis.

Insensibilitas.

Insipientia.

[[vi]v] *Interdicti ecclesiastici violatio.*

Interrogationes penitentium a confessoribus secundum ordin# decem preceptorum.

Intimiditas qua homo non timet pericula vite &c. quando vbi cur & sicut oportet.

Intrusio.

Inuidia.

Ira.

Ironia.

Irregularitas.

Irrisio.

Iudaizare.

Iudeorum conuersatio.

Iudicis peccata.

Iudicium temerarium de animo seu intentione proximi.

Iurare.

Laruarum Vsus.

Latrocinium.

Lenocinium.

Lex iniusta.

Libellus famosus.

Literarum alienarum sigillatarum apertio inuito domino.

Litigium.

Litigare in iudicio pro temporalibus rebus sibi iuste debitis/peccatum est quadrupliciter.

Ludere ex duplici capite est peccatum.

Luxuria.

Magistrorum Peccata.

Maledictio qua quis imprecatur alicui malum.

Maleficium.

Maleficium alio maleficio soluere.

[[vii]r] *Malicia.*

Matrimonium quantum ad peccata que in illius contractu & usu occurrunt.

Medici peccata.

Mendacium.

Mercatura.

Meretricium.

Militum peccata.

Minari.

Misse celebratio.

Mollicies.

Monachorum & monialium peccata.

Mulieris peccata.

Murmuratio.

Mutilatio.

Necromantia.

Negligentia.

Nemesis.

Notariorum peccata.

Nuptiarum peccata.

Obstinatio.

Ocium seu ociosum.

Odium boni.

Odij effectus seu signa prohibita.

Officiorum secularium venalitas.

Opinio tripliciter inuenitur illicita.

Opinione vti vt regula operum interio# & exteriorum.

Oratio ex intentione sine attentione.

Ordinantium & ordinandorum peccata.

Organorum vsus.

Ornatus exterioris peccatum.

Osculum beneuolentie & libidinis.

[[vii]v] *Peccatum Mortale & veniale.*

Pedagium illicitum.

Penam subire statutam qñ quis teneatur abs# alia declaratione iudicis.

Percussio qua proximus verberatur.

Perfidia.

Periculo peccandi se exponere qñ sit peccatum.

Periurium triplex.

Permissio.

Permutatio.

Pertinacia.

Pignus accipere tripliciter redditur illicitum.

Pigricia.

Pirata.

Placere hominibus.

Pollutio qua semen human# funditur qñ sit peccatum.

Precepti transgressio quale & quant# peccatum sit.

Precipitatio.

Predicatorum peccata.

Prelatorum peccata.

Prescriptio.

Presumptio.

Preuaricatio.

Procuratorum crimina.

Prodigalitas.

Promissionis violatio.

Proxoneta.

Pusillanimitas.

Rapina.

Raptus.

[[viii]r] *Religiosorum peccata.*

Represaliarum iniquitas.

Restitutionis octo capitum consideratio: scilicet quis/quid/quantum/cui/vbi/qñ/quomodo/& quo ordine.

Rixa.

Sacrilegium.

Sagittarij ars seu officium.

Satisfactio sacramentalis.

Scandalum.

Scisma.

Scrupulosorum medicines

Scurrilitas.

Seditio.

Simonia.

Simulatio.

Societas mercature seu artificij dupliciter redditur illicita.

Sodomia.

Somniorum obseruatio.

Sors triplex.

Sortilegium.

Spectacula impudica/crudelia aut irreligiosa.

Sponsorum per verba de futuro triplicia peccata.

Stuprum.

Superbia.

Superstitio qua circa diuinum cultum erratur.

Superstitio obseruationum quadruplex Superstitio qua homo excluditur ab executione ordinis vel officij ecclesiastici.

Suspensio

Suspicio qua ex leuibus indicijs malum de proximo opinamur.

Susurratio.

[[viii]v] Temeritas.

Tentatio dei.

Testimonium falsum.

Timor peccatum.

Torneamentum.

Tyrannis.

Vectigalia Quot modis sint iniqua.

Venatio quando sit peccatum.

Venditio quibus modis sit peccatum.

Vindicatio.

Virginum consecratio quomodo reddatur illicita.

Visitatio qua ep#i seu prelati visitant gregem suum.

Vnctionis extreme contemptus.

Voti violatio. Et agitur primo de voto ex parte materie. sec#do ex parte vouentis. tertio ex parte impedimentorum occurren tium. quarto ex parte irritati#is/dispensationis & c#mutati#is

Vsura: hoc est lucrum ex mutuo. Et agitur de duplici vsura: scilicet exteriori & mentali. Ad vsuram accipere. De mediatoribus in peccato vsure. De participantibus c# vsurarijs in vsu rerum vsurarij. De dominis temporalibus componentibus c# vsurarijs vt vsuras impune facere possint. De monte genuensi.

Explicit tabula.

[2r] ¶ *Peccatorum summula thomæ de vio caietani Cardinalis sancti Xisti.*

Indulto corporis imbecillitati Clemens septi/ me p#tifex maxime post tot c#mentationum laborem, anni vnus ocio: adieci animum vt humilibus iuxta apostolic# preceptum consentiendo, opem minus doctis confessoribus ferrem. Egre ferunt siquidem nonnulli editas summast# dum externa innumera immiscent, opiniones mul tiplicant, disputationes producunt, propria tuentur, alios oppugnant: vexatvs tot doctoribus lector, confusus, #plexus, aut cer/ te inanis relinquitur. Quocirca rogatus a multis, summul# colli gere decreui de peccatis, alphabetico ordine: posthabitis non so/ lum disputationibus ac opinionibus proprijs & alienis, sed eti# doctoribus oi#bus tacitis: vt nullus emulatione aliqua a veritatis sequela retrahat#. Et ##uis hic sicut & vbi# null# mihi authori/ tat# tribui velim, sed r#ni uel authoritati q# affertur (et propterea nihil abs# apposita ratione nisi forte omnino manifestum alias esset affer#: vt docti librare possint q# dicuntur, minus a#t capa/ ces a doctioribus discendi occasion# habeant, & vel sic ration# vires percipiant) beatitudinis tñ tuæ iudicio vt par est omnia subijcio. Suscipe ita# humanissime pater exiguum serui tui opu sculum: vt qui vnica inter christianos principes pacis & reformationis ecclesiæ es spes, laborantibus quo# inter obscura pec/ atorum, splendor censura fias. Felix vale.

ABORSVS

Vol#tarius, est peccatum homicidij: perfecti quidem, si f#/ tus erat animatus anima rationali. Et incurritur #pterea irregularitas: quia occiditur tunc qui vere est homo. Im perfecti vero, si fetus adhuc n# erat animatus anima rationali: quia tunc occiditur homo: non qui est, sed qui [[2]v] generabatur, qui non adhuc est actualiter homo.. Et est peccatum mortale: quia ##tum in se est, ad hoc tendit vt tollat vitam hominis iam inchoatam. Non tñ incurritur irregularitas homicidij: quia n# est adhuc actualiter homo qui occiditur.

ABsolutio

a peccatis qu# in sacr#o pni## fit, est forma sacramenti penitentiae. Et consistit (vt in concilio floreñ. sub eugenio quarto legitur) in his verbis, ego te absoluo. Ait enim. forma hu ius sacramenti sunt verba absolutionis quæ sacerdos profert quum dicit, ego te absoluo.

¶ Vbi circa necessitat# scito, non esse de necessitate formæ illud pronomen ego, sicut eti# n# est de necessitate in forma baptismi: quoniam subintelligitur in li absoluo. # Et licet ad form# abso lutionis sufficiat dicere absoluo te: decet tñ quædam añtia & c# sequ#tia apponere: dic#do. Dñs noster iesus christus te absoluat: & ego autoritate ipsius te absoluo a peccatis tuis, in nomine pa/ tris & filij & spiritussancti, amen. Passio dñi nostri iesu christi & merita beatæ mariæ semper virginis & omni# sanctor#, & quicquid boni feceris, & mali sustinueris: sint tibi in remissionem peccatorum tuorum, in augmentum gratiæ, & præ/ mium vitæ æternæ, amen.

¶ Circa mutationem scito, si mutatio fieret ita loco pronomen minis te poneretur pronomen vos causa honoris (puta si audis confessionem episcopi vel regis dicat, ego absoluo vos: & similiter si episcopus assuetus loqui in numero plurali in prima persona, audiens confessionem alicuius diceret: nos absoluimus te) in utroque casu & similibus non fit sine peccato huiusmodi mutatio: quia receditur a verbis per ecclesiam determinatis in forma huius sacramenti. Absolutio tamen facta tenet: quoniam ex accommodatione versus id significatur huiusmodi verba quod significatur per formam sacramenti, absoluo te.

¶ Circa appositionem conditionalem, aduerte tripliciter posse conditionaliter proferri formam absoluti, Primo respectu conditionis **[3r]** præterite: ut si confessor dubitat se protulisse verba absolutionis, & dicat. si non es absolutus, ego absoluo te. Et huiusmodi conditionalis absolutio in casu dubij ex suo genere non est illicita: sicut nec baptismus in dubio sic datus illicitus est. Secundo referendo ad conditionem futuram: puta si diceret confessor. si restitueris, aut si feceris taleniam, aut aliquid huiusmodi, absoluo te. Et huiusmodi conditionalis absolutio conditione precisa nil aliud faciendi nisi quod dicit, nil valet: quia non est in presentie confessoris ministrantis sacramentum, conferre nunc sacramentum & suspendere illud effectum in aliud tempus implendæ conditionis. Sacrilegus ergo est abusus istæ formæ sacramentalis: fit. n. iniuria sacramenti, dum perficitur minister excludente fructum sacramenti ex indebita intentione ministrantis. Et eadem ratio non potest sacramentalis absolutio impendi sub ratihabitione: quoniam quod sub ratihabitionis spe fit, huius voce tunc fiat, re tamen ut pendens fit: ita ut possit & ratificari & irritari: constat autem non esse in presentie absolventis, conferre nunc sacramentum & suspendere effectum illius in tempore futuræ ratificationis, & exponere discrimini ut nullum sit si irritetur. Tertio si referatur ad conditionem presentem: puta si vere promittis restituere, aut penitere te superiori, absoluo te. Et huiusmodi conditionalis absolutio cum precisa similiter in intentione si fiat, facta tenet, stante tunc conditione. Errat tamen sacerdos sic faciens: quia presumit sub forma dubia tradere quod Christus mandavit sub forma certa ministrari. De nullo. n. magis debet curare absolvens de contritione & satisfactione penitentis: & tamen ecclesia absque conditione aliqua credit penitenti dicenti se contritum & habere propositum satisfaciendi, & absolutionis beneficium impertitur absque conditionali nota. Unde exterminanda est huiusmodi superstitio ab ecclesia dei: intantum si alicui commissa sit a superiori potestas absoluendi a casibus reservatis sub aliqua conditione (puta concedo tibi facultatem absoluendi ab homicidio si absoluendus fecerit talem penitentiam, puta peregrinationis aut tantæ elemosinæ &c.) debet confessor non **[[3]v]** conditionaliter sed simpliciter & absolute absoluere penitentem preacceptantem talem penitentiam: quia nulla commissio potest alterare formam sacramenti.

¶ Circa reiterationem absolutionis, nota potest iterari super omni eadem presentie, sed non potest iterari super omnino eandem confessionem: quia super eandem materiam proximam nullius sacramenti forma iterabilis est sine iniuria sacramenti: quia ipsa iteratio attestat in sufficientiæ prioris formæ: si. n. prima ut sufficiens habetur, non iteraretur. Ac per hoc quod confessio teneat locum proximæ materie in sacramento presentie (ut in eodem concilio florentino habetur) nisi multiplicetur confessio, non potest multiplicari absolutio. Et quia potest homo pluries confiteri eadem peccata, potest quoque pluries ab eisdem absolui.

Absolutio a peccatis ex parte absolu#tis

, exigit vt ab soluens minister sit sacr#i penitentie: ac # hoc sit sacerdos hab#s auctoritatem absoluendi, vel ordinariam vel ex c#missione superioris: vt in eodem floreñ. conci. sub eugenio quarto habetur.

¶ Vbi circa necessitat# aduerte, non sufficere ad ministrand# sacramentum penitentiae esse sacerdotem, sed vltra sacerdotal# potestatem requiri auctoritatem aliam. Et hoc est quod c#iter di ci solet, # scilicet requiritur duplex potestas: videlicet & ordi/ nis & iurisdictionis. Potestas enim ordinis habetur ex sacerdotio: potestas autem iurisdictionis habetur vel ex officio pastoralis/ vel ex commissione eius qui est pastor penitentis. Intantum au tem vtra# ista potestas requiritur, vt si altera desit/ absolutio sacramentalis sit nulla propter defectum ministri: ita # si n# sacerdos absoluit a peccatis/nihil fit: & similiter si sacerdos absoluit eum qui sibi subditus nullo modo est/nihil fit.

¶ Circa modos quibus sacerdos habet potestat# iurisdictionis in foro penitentiali/aduerte # vltra duos manifestos modos ex parte auctoritatis prelocate in ipso absolvente (scilicet vel ex officio [4r] ordinario: vt est ep#atus & parochia. vel ex c#missione: vt alij a papa vel ep#is vel curatis vel eo# officialibus aut vicarijs solitis c#mittere audienti# confession#/ habentes auctoritatem audiendi confessiones) inueniuntur quin# alij modi seu casus quibus sacerdos sortitur subditum, ita # potest penitentem sacramenta liter absoluere a peccatis: & sunt/necessitas / libertas/ facultas/ licentia & consuetudo. Declaro singula.

Necessitas duplex est: scilicet vel ratione mortis / vel ratione c#munionis. Quando in articulo mortis deficit confessor/potest quilibet sacerdos illum absoluere ab omnibus suis peccatis sibi confessis: vt habetur in ca. pastoralis / de officio ordi. Quando vero imminet alicui necessitas communicandi / & deficit ei confessor, non potest propterea absolui a quolibet sacerdote: quia necessitas celebrandi missam / que maius quid importat ## necessitas c#municandi, n# habet hoc priuilegium/ sed dimittit constitutum in tali necessitate in fra terminos non habentium copiam confessoris.

Libertas in proposito significat non subiection# alicui particulari vt proprio sacerdoti. Et tripliciter inuenitur. Vel quia #sona nulli subditur: vt persona pape. & propterea cui se subijcit/illem p#t ipsum absoluere a peccatis. Vel r#e status: quia scilicet nun## in eodem loco permanent, ac per hoc nulli particulari ministro sacr#i penitentiae subduntur: qu# non sit maior r# # subijciant# vni magis ## alteri: vt sunt vagabundi: qui scilicet vel nullibi habitant/sed vagantur, vel licet alicubi domicili# c# vxore & filijs habeant/ c#muniter tamen sunt in c#tinuo motu: ita # eti# in pascate extra inueniri c#sueuerunt. hi. n. #inde ac vagabundi quo ad sacr#a penitentiae & eucharistiae censentur: & absolui a quolibet confessore possunt. Vel r#e materie: quia scilicet in tali materia nulli est subiectus confessori. vt contingit in peccatis venialibus: quia nullus tenetur illa confiteri, ac per hoc nulli propter illa confessori subditur a iure: & ideo quilibet potest a [[4]v] quolibet sacerdote de peccatis venialibus sacramentaliter absolui.

Facultas eligendi confessorem a iure concessa est ep#is/& tam inferioribus ## superioribus prelati exemptis: vt in ca. ne pro dilatione. de pe. & re & conceditur multis exsp#li gr#a a summo pont. in confessionalibus. propterea non est dubium hos posse absolui a quo maluerint sacerdote.

Licentia dupliciter dat#. Vel explicite, qu# curatus in c#i dicit populo/quilibet vadat ad confitend# cui vult: aut sp#liter alicui dicit/confitearis cui vis. & hoc nihil aliud est

dare licenti# eligendi sibi confessorem. Vel implicite. Et hoc contingit primo licentiando subditos ad peregrinand#. in hac. n. peregrinationis licentia implicite claudi creditur licentia confitendi: quia c#fessio comes esse debet viatorum. Et hoc intelligo c# duabus limitatio nibus. altera est quo ad confessiones & c#iones necessarias: vt pascales, aut solitas/quo ad eos qui sepe consueuerunt confiteri & c#icare aut celebrare. Et hec limitatio intelligat# amplect#do tutior# partem: quia. n. ista licentia a doctoribus potius ## a iure proficisci videtur, timeo illam extendere vltra solita tan## p#cogitata. Altera quo ad c#fessores: qui. s. in locis illis c#fessores sunt alio#. hm#i. n. implicita licentia non vr# amplianda / vt faciat viatores melioris conditionis ## incolas, vt scilicet possint sibi eligere in confessorem quem volunt: sed sufficit # prouideat viatoribus qu# extra sunt/vt possint tan## incole c#fiteri & c#i#care. vnde & in iure prouidetur de ministro eucharistie pro peregrinis proculdubio licentiat a suis curatis: vt patet in ca. presbiter. de cele. mis. # Secundo sciendo & tacendo: vt qu# ep#s scit con suetum esse vt canonici seu curati sui inuicem se absoluunt & tacet. Qu#uis. n. nulla c#suetudine introduci possit vt quis possit sibi eligere confessorem (vt dicitur in ca. si ep#s de peni. & re. in. vi.) ex hoc tñ # ep#s scit & tacet & tenetur prouidere illis de confessore, tacita ep#i licentia robur dat absolutionibus/& con suetudo non c#currit nisi vt testis licentie implicite. Et ob hm#i [5r] implicitam licentiam viatores sine licentia curati possunt in pascate confiteri & c#municare vbi se inuenerint sicut licentiati, si & vbi curatus consuevit scrutari quis parochianus defuerit penitentiae & c#ioni/& viatorum dicentium se vbi se inuenerunt confessos fuisse & c#icasse factum probare: attestatur siqui dem huiusmodi consuetudo implicite licentie/& pie menti curati qua voluit implicite suos confiteri & communicare extra in casu quo festa paschalia contingeret extra peragere. Memini alias me legisse eugenium quartum concessisse seu declarasse viue vocis oraculo/viatores vbise inuenerint in pasca te/censendos tan## adeptos incolat# quo ad sacr#a penitentiae & eucharistiae. & #m hoc n# est opus in pascate hm#i interp#tatiua licentia: sed pñt t#c ab illis c#fessoribus a #bus incole absoluunt# absolui #t a casibus ep#alibus, prout ep#s loci disponit. # In reli#s a#t omnibus supradictis lñijs explicite vel implicite ab ep#is seu curatis/n# approbo posse licentiatos absolui a casibus reseruatis ep#o: quia hoc est c#tra iuris disp#n# in. vi. de pe. & re. ca. si ep#s. vbi dr# # ep#o dante licenti# alicui # confiteatur, non ##ea con cedit casus reseruatos. Si ergo licentia explicita n# c#prehendit casus reseruatos, multo minus lñia implicita ad illos se extendit. # Consuetudo/non eligendi confessorem/sed habendi cur# animarum prescripta, operatur vt tam cardinales curam habeant familie sue/ & de eorum licentia sui familiares c#fiteri possint cui volunt, ## quic## alij hm#i curam habentes possint similiter absolutionis benefici# per se vel ali# suis impertiri: p#t. n. hm#i iurisdictio non minus ## alie haberi ex prescripta c#suetudine.

¶ Absolutionis impedimenta

multa sunt. Et ideo aduertend# est posse illam impediri vel ex parte absoluentis vel ex #te absoluendi. Impedit a#t ex parte absoluentis ecclesiastica censura, n# quec##/ sed irrit#s iudicis sni#am: ita vt ##diu reliqua gesta per c#fessorem tenent/absolutio valeat. # Et #pterea licet exc#icatio aut suspensio si c#fessor sit exc#icatus aut suspensus / annullet [[5]v] absolutionem absolute loquendo: quia tamen aliqui sunt casus in quibus gesta per c#fessorem sic innodatum tenent, ideo scito # ex iure c#muni secundum c#munem sententiam (ex. l. bar barius. de offi. pretoris) tenent gesta per huiusmodi iudic#

vbi duo simul concurrunt: scilicet c#is error facti & titulus. verbi gratia si sacerdos exc#icatus datus est ab episcopo in curat#/& c#iter non habetur ille pro exc#icato ## hoc quia nescitur ill# esse exc#icatum, gesta omnia per ipsum tenent, Concurrunt. n. ibi ambo simul: scilicet titulus publici officij, quia institutus est ab episcopo. & c#is error facti: quia nescitur ipsum esse exc#ica tum. Et hinc habes # absolutus a legitimo alias confessore hñte impedimentum occultum/quod sisciretur impediret absolutionem, est vere absolutus & coram deo & coram ecclesia. # Ex extrauaganti vero concilij const#tieñ. consensu vtentium comprobata/in foro penitentiali tenent gesta per confessores irre titos quibuscun# ecclesiasticis censuris etiam non occultis, nisi in duobus casibus: scilicet propter notoriam percussion# clericij/ vel propter publicam nominatim denunciationem. Nam ibi conceditur receptio sacramentorum ab exc#icatis ministris/nisi altero dictorum modo# fuerint exc#icati. Et hoc in fauorem anima# & innocentum / non in releuamen ipsorum exc#municatorum. licet. n. ipsi ministri exc#icati absoluentes damnatio nem incurrant/penitentes tamen absolutionis beneficium conse quantur. Et hoc quant# ad fruct# absolutionis spectat intellige/ si & qñ penitens excusat# a peccato induc#di c#fessor# exc#icat# adsacr#i ministration#: n# n# licet sibi inducere ill# ad pecc#d#. # Impeditur a#t ex parte absoluendi absolutio ex duplici capite: scilicet ab intrinseco ex sacrilegio simulate vel dimidiate vel impenitentis confessionis. hoc est si quis simulat se confiteri: quia tunc deest confessio: simulata. n. c#fessio non est confessio. Et simi liter si quis ex verecundia aut alias irrationabili causa aduerten ter dimidiat confessionem: quia tunc non proponitur peccatum **[6r]** vt remissibile: nam impium est a deo & eius sacramento dimidiam sperare veniam. Et eadem ratione si quis impenitent# ex i#ntentione proponit seipsum: quia vt non absolubilem ministro christi se pñtat: absolui. n. nequit quem non penitet. Et propterea irrita est in his casibus absolutio ex parte penitentis. # Ab extrinseco vero impeditur absolutio ex parte absoluendi/si penitens sit exc#icatus maiori vel minori exc#icatione: n# c#e est vtri# exc#icationi / excludere a passiuā participatione sacramentorum. Nec hoc est vertendum in dubium. Vnde grauiter errant con fessores absoluentes prius a peccatis/& remittentes absoluendos postea ab exc#icatione: est. n. hoc contra disp#nem iuris c#is, ex presse dicente textu de sen. exco. ca. a nobis el secundo. # licet re putetur aliquis per signa penitentie absolutus a deo, quia tamen apud ecclesiam adhuc absolutus non est/ c#municandum ei n# est in diuinis: & multo minus impendendasunt ei sacramenta a quibus principaliter est exclusus. Nec excusari pñt hoc fact# propter dictam extrauagantem concilij c#stantieñ. quoniam ibi expresse dr# exc#municatos in nullo subleuari ob dict# gratiam: multum autem subleuarentur si participes esse possent sacr#o# ante absolutionem. Non ergo potest absolui aliquis a peccatis ante## absoluator ab exc#icatione tam maiori ## minori.

¶ Vtrum a#t si de facto fiat contrari# / absolutio facta teneat, alia q# est: multa. n. fieri prohibentur / que tamen facta tenent. # Et dicenda sunt ad hanc q#n# tria. Prim#. # absolutio a pec catis / de facto ab exc#icato suscepta/ n# tenet quant# ad pñtem fruct#: quia ipso actu suscipiendi absolution#/ obic# absolutioni ponit exc#icatus. n# per act# ist# ingerit se passiue sacr#o / a quo exclusus perseuerat ##diu est exc#icatus: & sacrilegi# c#mittit/ c#taminando quant# in se est sacr#m penitentie. Licet. n. exc#icatus possit initiare sacr#m penitentie / exercendo actus qui sunt sacr#i materia, conterendo/ confitendo & satisfaciendo: non pñt tamen #fectioni sacr#i (que in forma absolutionis consistit) **[[6]v]** se immiscere: qm# a sacr#o est exclusus, non a#t a sacr#i materia. Quia

ignominiosus/impudicus actu suscipiendi absolutionem contra absolutionem pugnat, consequens est ut non absoluat a peccatis suis. Secundum est. per accidens in aliquo casu/hominis absolutio facta tenet quod ad penitentem fructus: quod. scilicet. excruciatum vere penitens/ob ignorantiam iuris vel facti, non qualiter/sed excusante eam/absolutionem a peccatis suscipit: quia sacramentum gratiam confert omni adulto offerentem non ponendo obicem: constat autem homini penitentem non ponere obicem/ex hoc non ponit ipsum laborare ignorantia excusante a sacrilegio quod excruciatum sacramentum suscipiens incurrit. Et ideo teneat iste querere & obtinere absolutionem ab excruciatione/nec possit interim immiscere se diuinis, non tenet tamen ad hoc ut ita absolatur a peccatis. & hoc effectus suscepti sacramenti, ut dictum est: iteratio. n. sacramentum non nisi effectus sacramenti fieri debet. Et hinc habet multo timoratas conscientias consolari possis in multis singularibus casibus, qui prudentie confessoris relinquunt examinationi & iudicium per dicta duo. scilicet. fuerit vere penitens/& laboris ignorantia aut obliuione excusante ipsum. Tertium est. absolute loquendo/absolutio sacramentalis impensa excruciato valet: quia licet hominis absolutio sit iure prohibita & illicita, nullo tamen iure sancit inueniri sit nulla: excruciatum. n. est exclusus a sacramentis quod ad hoc non potest licite suscipere sacramentum: non autem quod ad hoc si suscipit/susceptum sit nullum. Si. n. excruciatum suscipiet sacramentum ordinis/confirmationis/matrimonij aut extreme unctionis, non propterea irritum esset sacramentum susceptum. pari ergo ratione non est irritum sacramentum penitentiae ab excruciato susceptum. Et similiter quia excruciatum participatio in diuinis/dicendo horas canonicas in choro cum alijs/non est irrita (satisfecit. n. precepto de persoluendo horas) consequens est ut sacramenti participatio non sit irrita. Et licet hominis absolutio in aliquo non habeat effectum tunc/propter indispositionem recipientis perseuerantis in peccato mortali, habebit tamen effectus recedente peccato: & hoc vim sacramenti iuxta doctrinam augustini.

[7r] Absolutio

ab excruciatione, quantum ad confessores spectat ex parte formae, tria habet consideranda. primo substantiam. secundo annexa. tertio modum connectionis. Et quo ad primum scito, nulla habet determinata verba: potest enim dicere absoluens, & absoluo te, & benedicite, & similia. debet tamen secundum ecclesiae consuetudinem dicere absoluo te &c.

¶ Quo ad secundum scito: solennis absolutionis forma multa requirit. quorum aliqua requiruntur semper: ut aliquis psalmus penitentialis cum precibus & versiculis & oratione. Aliqua vero requiruntur quando & quando non: ut verberatio dum haec dñr: omittitur. n. in mulieribus & in locis publicis. Nihil. n. decet mulieres verberari quum confitentur: similiter nec quoscunque alios in publico secrete confitentes. Similiter iuramentum de parendo mandatis ecclesiae vel absolutentis: in quibusdam casibus requiritur. Et simile est de emenda iudicium: iuramentum. n. illud in magis criminibus locum habet. emendam autem (hoc sufficiens satisfactionem) quando pro notoria offensa in aliquo excruciatum quis est, prestare añ absolutionem tenetur: & similiter ubi expensarum aut damni ratio habetur. Et si satisfacere nequit, tenetur dare idoneam cautionem: hoc est pignoratitiam vel fideiussoriam. At si nec hoc aliquid potest, det cautionem iuratori satisfactionis quum poterit. Et hoc oportet confessorem scire, non solum propter causas qui penitentem accidere casus, sed et emendandas causas xisti quarti, quum contingit in mortis articulo absolueret a casibus reseruatis in cena dñi &c. ut intelligat terminos, & sciat secundum hoc se regulare. Igitur solenniter absoluturus excruciatum, praemisso aliquo horum si opus est, aut permissis omnibus si omnia requiri contingit, dicat confessor vnum psalmum penitentialem

cum gloria patri, & kirie ter, & pater noster, & . iiij. versiculis: scilicet saluum fac, nihil proficiat, esto ei, & dñe exaudi: et orationem deus cui propri#, mutando li delicto# in li exc#is. **[[7]v]** & postea absoluat dicens. Ego absoluo te a vinculo exc#is, & re stituo c#ioni fidelium. & postea mandet ei quod m#daturus #. ¶ Quo ad tertium distinguendum est de annexis. Nam anne/ xorum quædam sunt ceremonialia: vt or#ones. quædam iudicia lia: vt cautiones. Et de ceremonialibus quidem constat # sunt annexa vt debita seruari, n# tñ vt subst#tialia. Et propterea si is cui commissum est vt absoluat in forma ecclesiæ, aliqu# exc#i/ catum sine ceremonialibus absoluat, peccat quidem absoluens si ne rationabili c# ceremonialia omittens, absolutio tñ valet: quia ceremonialia intelligunt# tñ institui ## committi vt ceremonialia hoc est vt debita seruari, n# aut# vt necessaria ad substantiam absolutionis.

De iudicialibus vero tria dicimus. Prim# # regulariter sunt annexa vt necessaria necessitate iustitiæ: ita # n# possunt omitti sine iniuria: quia in preiudicium ecclesiæ seu partis hm#i omis/ sio vergit. # Secund#. # iudicialia dupliciter inueniuntur anne xa absolutioni. Primo ex solo debito iuris c#is: vt quia agitur de interesse tertij cui est satisfaciendum: vel aliquid simile. Et sic si per abusum suæ pt#tis ordinarius pot#s absoluere absoluat, tenet absolutio facta, ##uis male & iniuste facta: quia absolutio tunc fit contra ius tertij, & non contra ius c#stitutionis: vt h#s in ca. venerabilibus. de sen. exco. in. vi. Secundo ex debito illius cano nis: vt quia canon ille dat certum modum seu excipit, ita # nisi concurrente tali c#ditione seu obseruatione impendat# absolutio. # Et hoc multipliciter contingit. vel per verba negatiua pot#tiæ actiue: vt si dicatur # non possit absoluere ante satisfactionem. vel per verba negatiua potentiæ impersonaliter: vt si dicatur # non potest imp#di absolutio ante satisfactionem. Et in his duo/ bus modis etiam verba ipsa canonis testantur limitatam esse potentiam ordinarij, ac per hoc irritam esse absolutionem si aliter fiat. # Vel per verba negatiua potentiæ passiue tm#: vt si dicatur # qui inciderit in tale quid/n# possit absolui nisi satisfaciat. Vel **[8r]** per verba negatiua non potentiæ, sed actionis: vt si dicatur, nul latenus absoluator ante satisfactionem seu nisi satisfecerit. Et in his duobus & similibus modis ambigua videtur q#. Ex verbis quidem: quia non limitatur per illa potestas ordinaria: ac # hoc vr# relinqui locus abusui potestatis ad illicitam absolution#. Ex r#ne vero: quia potestas ordinaria vr# potius regulari, statuendo sibi regulam #m quam absoluere debeat, ## limitari: ne facile or dinari# potestati derogetur. Oppositum a#t suadet textus allega tus ex. vi. dicens. absolutio tenet, licet forsitan sit iniusta: qm# etsi contra ius litigatoris, non tñ contra ius constitutionis absoluit. Vnde vr# vniuersalis regula haberi duplex. Prima est. # absolutio contra ius tertij & non constitutionis, tenet. secunda est. # absolutio contra ius constitutionis, non tenet. Et quia h#c est tu/ tior & textui conformior via, ideo hanc sequendam puto. Et propterea in singulis canonibus exc#icationum consideret abso/ lutor conditionem ibi statutam vt seruetur circa iudicialia, & seruet illam: ne erret, aut discrimini se committat. # Tertium. # in duobus casibus obseruatio iudicialium est adeo manifeste annexa absolutioni, vt absolutio sine illis irrita sit & inanis. Primus est qñ ius seu decretum explicate irritat absolutionem sine his: vt fecit xistus. iiij. in extraua. etsi dñici gregis, dicens. & ali ter impensa absolutio non ualeat. Sec#dus est qñ ab homine ali cui committitur potestas absoluendi cum verbis c#ditionalibus vel equipollentibus de hm#i cautionibus hñdis: talis. n. c#mis sarius si exeundo fines mandati absoluat, nihil facit.

Absolutio

ab excommunicatione ad confessores spectat ex parte potestatis absolutorie, distincte eget. Discernendum est enim in primis an illa excommunicatio sit lata a iure vel ab homine. Vocatur autem a iure quaecumque a perpetuo statuto lata est: a quocumque statutum illud sit: & siue contineatur in iure communi, siue in extrauaganti, siue in legibus synodalibus vel specialibus. Quæ vero ab homine est, **[[8]v]** non est perpetua, sed spirat cum authore. Et si est a iure, discernendum est an sit reseruata eius absolutio, & cui: & tunc non potest confessor ab illa absoluere, nisi de gratia speciali fuerit concessum. Si vero non est reseruata, certum est posse confessorem autoritate episcopi ab illa absoluere, si episcopus concesserit omnes casus sibi reseruatos. Si autem est ab homine (siue sit generalis: ut quum excommunicatur quicumque sciuerit vel fecerit tale quid. siue singularis: ut quum excommunicatur sortis) reseruata regulariter est illius absolutio latori, durante illius iurisdictione. Unde sine eius vel ipsius superioris gratia non potest absolui. Et scito hic, religiosum presumptum de facto absoluere ab excommunicatione lata a iure, incurrere excommunicationem: ut habetur in fra in censuris.

¶ Ab excommunicatione vero minore

quilibet confessor, non autem qui libet sacerdos potest absoluere. Primum hoc patet ex canonibus. nuper de sen. exco. Secundum vero manifestatur: quia excommunicatio minor est vinculum ecclesiasticum, & propterea exigit in absolute facultatem ecclesiastice iurisdictionis: purus autem sacerdos habet solam potestatem ordinis: & ideo non potest absoluere a vinculo ecclesiasticæ excommunicationis minoris. Unde licet quilibet possit se subdere cuicumque sacerdoti pro absolutione venialium, non tamen potest subdere se cuius sacerdoti pro absolutione ab excommunicatione minore: quia ad venialia remittenda sufficit ex parte absoluentis potestas ordinis, quæ est in quolibet sacerdote: & ipsa subiectio operatur iurisdictionem talium quantum ad potestatem ordinis. Ad solvendum autem excommunicatis vinculum requiritur potestas iurisdictionis ecclesiastice: quæ non convenit sacerdoti ex hoc & vnus subdit se illi, sed ab ecclesiastica pendet autoritate.

¶ Absoluere demum a vinculo suspensionis vel interdicti, si quando confessori committitur, potest uti huiusmodi uerbis. Ego absoluo te a vinculo suspensionis &c. Nulla enim sunt determinata verba pro huiusmodi forma.

[9r] Acceptio personarum

est peccatum: quia tollit equalitatem iustitie. Est autem peccatum mortale / quod est perniciosum. frequenter vero est perniciosum in tribus: hoc est in distributione communium bonorum / & beneficio ecclesiastico / & in iudicijs. Quod. n. causa regni vel ciuitatis officia / dignitates seu honores distribuuntur ita & amicitie vel consanguinitatis vel factionis aut alterius impertinentis reus preferat minus dignos, ruit commune bonum. Nec minus ruina ecclesie manifesta est / quum in beneficijs ac dignitatibus ecclesiasticis minus digni preferuntur quia amici seu familiares vel coniuncti aut seruitores &c. sunt. Vniuersum quoque humanum genus grauissime offenditur / ex eo & actor aut reus in iudicijs in iure perferatur quia potest aut diues aut amicus aut &c. Peccatum hoc non solum anime mors est, sed ad restitutionem obligat iuxta restitutionem

regulas: pro quanto iniuste impedit dign# seu digniorem. & preter hoc tenetur acceptor persone de d#nis consequentibus huiusmodi promotiones seu iniurias.

ACcidia

dupliciter sumit#. vel c#iter/vt est nom# c#e ad multas pct## species. vel proprie/vt est sp#le pctm#. Et c#iter quidem sumpta significat tristiti# de sp#ali bono. #prie a#t sumpta significat tristiti# de sp#ali bono diuino: hoc est ad charitat# pertinente. ¶ Ad quo# clarification# distingue bona sp#alia. Et vide primo sp#ale bon# diuin# c#sistere in amicitia inter de# & hoi#em: ac # hoc in idem velle & idem nolle cum deo/in c#uersari c# deo/in conuiuere & colloqui cum deo/& hm#i. Et ##ea qu# quis est intant# elongatus ab amore celestis patris & patrie, vt qu# audit aut cogitat statut# sibi esse vt sit ciuis sancto# & domesticus dei &c. de hoc tristatur, tunc peccat proprie pct# accidie. Et si c# c#sensu r#nis est hm#i tristitia, pctm# est mortale grauissim# #pinqu# odio dei. Si vero de hoc non tristat# #m affect#/sed #m effectum quia parum de hm#i [[9]v] amicitie bono curat negligens adipisci ill#/ quia vacat delectabilibus humanis, pctm# accidie n# incurrit: sicut nec plus amans carnalia ## de#/incurrit pctm# odij dei. # Vide deinde bon# sp#ale cuius# virtutis consistere in actibus & exercitatione illius. verbigr#a/bon# sp#ale iustitie in vol#tate redd#te ius vniciui#: tem#antie i# vol#tate moderate vt#te delectabilibus #m sensum: & sic de alijs. Et ##ea qu# #s cogitat redd#d# esse ius/aut abstinend# ab imoderatis delectabilibus/aut aliquo hm#i, & de hoc tristat#, peccat #d#: #a tristat# de bono virtutis. & est pctm# hoc accidie c#iter dicte: #a hm#i tristitia spectat ad viti# contra ri# illi virtuti de cuius bono tristitia #: puta ad iniustiti#/vel ad i#ntem#anti#, & sic de alijs. Et est hm#i tristitia pctm# mortale/si est de bono virtutis necessario ad salut#/ & c# c#sensu r#nis. Si a#t sine c#sensu r#nis est/de quoc## bono sit, pctm# veniale con stat esse. & si#r si est de bono n# necessario ad salut#: puta de li beralitate ad qu# n# tenet# / de veritate iocosa vel officiosa tm#. quia sicut deliberate refutare hec/ n# est pctm# mortale, ita nec de liberate tristari de his: n# delectationes & tristitie sunt bone vel male moraliter sicut electiones. & ##ea si deliberate refutationes non sunt pct# mortalia/ nec tristitie sunt mortalia peccata. # Ex his habes/# qu# #s tristat# de ieiunio/ or#one/ festo# obseruatione/& hm#i, & ## hm#i tristiti# negligit ieiunare/ orare/ aut festa seruare, peccat peccato accidie / non vt estsp#le pctm#/ sed accidie c#muniter dicte: que non trahit pctm# in ali# speci#.

ADulatio

est pctm#: quia est excessiua laus seu c# placentia verbis vel factis in c#i c#uersatione. # Et tripliciter p#t esse pctm# mortale. primo r#ne materie laudate: vt siquis laudet aliqu# de actu qui est pctm# mortale. Vel r#ne finis: vt siquis laudet aliqu# ad hoc vt noceat illi corpora#r vel sp#aliter. Vel r#ne occasionis: vt qu# quis laudando fit alteri preter int#tion# su# occasio peccandi mortaliter. # Et primi duo modi quia sunt [10r] manifeste contra charitat#/ sunt inexcusabiles. Tertius a#t cum grano salis intellig#dus est, mensurando occasio# peccandi an sit data vel accepta: & an sit cognit# & cogitat# a laudante, # i#s qui laudat# / ex hm#i laude ruere solitus sit in mortale pctm#: & rursus an ex debito an sponte laudans laudet. In his. n. que suntex suo g#ne recta/ & p#ter intention# o#antis alius ruit, non modic# hec faciunt dr#iam: vt in materia de scandalo declarabitur.

Qu#. n. aliquis debet ex officio aliqu# de bono aliquo ope re laudare/eti# si sciat laudat# in su#bi# mortal# se elatu#, n# tenet# ##ea desistere a debito officio. p#t tñ & debet deponere hm#i scienti# de futura ruina illius: quia. xij. hore sunt diei, & p#t in instanti h#illuminari & mutari a diuina misericordia. ¶ Est a#t adulatio pctm# valde graue / & ## nocum#ta maxima que affert humano gñi (hinc. n. facile/vt hiero. ait / m#tehoi#um corr#punct#: & ad ea que laudant# ##uis criminosa accen duntur & assuescunt, intant# vt mala non sol# desinant hr#i vt turpia/ sed hñtur vt bona & laude honore ac premio digna. quo quid peius:) & ## excessum diuine offense: iuxta illud. qm# laudatur pct#r in desiderijs anime sue/ & iniquus bñdicit#, exacerbauit dñm pct#r. # Est a#t pctm# veniale qñ vel laudatur aliquis de malis venialibus/ vel de bonis sola complacendi inten tione/ abs# ruina, vel etiam ob aliquam vtilitatem consequend# vel non impediendam: vt de se patet.

ADulteri#

qu#t# ad crimen/ est maniseste pctm# mortale. Qu#t# vero ad damnification#/ consideratione eget. Duplex. n. habet ##uis n# sem# annex# damn# alien#: vel successoris vel hospi talis. N# si proles ex adulterio suscepta marito mr#is succedit/ vel ab eo dotatur, d#nificantur hr#des legitimi. Et ##ea vter# adulter #a d#ni huius c# existit, tenet# #m vires ad satisfaction#: aut manifeste/ si negoci# id patitur: aut sub aliquo velamine/ donando lesis # interposit# person# aut # se quod p#t. **[[10]v]** ¶ Verum circa hm#i manifestationis negocium duo pensanda sunt: scilicet periculum & spes. Si. n. pericul# ex manifestando adulterio i#minet, occulte satisfiat vt melius p#t/ & reliqu# diui ne misericordie reseruet#: iuxta ca. officijs. de pe. & re. quia sicut cessante iudiciaria coactione n# tenet# h# perdere vit# aut liber tat# vt satisfiat debito pecuniario, ita nec tenet# perdere fam# aut vitam in #posito: vbi de sola pecuniaria re agitur. Cessante autem periculo & vite & fame & hm#i, si non p#t aliter satis fieri/spes fructus futuri ex manifestatione adulterij pensanda est: puta si speratur, # maritus post## sciet prolem n# esse suam/ dotabit illam aut heredem instituet: aut si speratur, #proles audiens/propterea ingredietur monasterium: aut aliquod aliud re medium proueniet. N# si fructus nullus speratur/quia de iure nec maritus nec proles tenetur matri adultere credere in hm#i, vana esset manifestatio adulterij.

¶ Quo ad hospitali# vero damnificationem/ duo c#sideranda sunt. prim#. # null# pctm# est, prolem exponere vt in hospitali alatur/ ad occultand# hm#i adulteria. hec. n. est vna ex r#nibus/ quare loca hec pia institu#tur. # Secund#. # si pr# aut mr# prolis non est indig#s, debet & satisfacere hospitali (quia bona hm#i hospitali# non in diuit# sed pauper# adminicul# sunt: & ##t# confumitur a non pauperibus/tant# indigentibus adimit#) & prouidere proli vt bñ instituat#: tenent#. n. parentes n# sol# alere & vestire/ sed instruere # se vel alios prolem propriam.

ADuocati & #curatoris iniquitates

sunt octo. Prima est/assumere c#m iniust# defendend#, ita # nouit esse iniust#. Nec excusatur si n# ad vincendum, sed autad differend#/ aut ad c#cor dand#/ seu pacta aliqua ineunda/hoc facit: qm# hec oi#a c#stat esse iniqua. Et similiter n# excusat#, si iniqu# c#m in principali hñs vexat aduersarium assumendo aliquod caput iust#/vt

sub hac iustitia gradi#do principale iust# impediatur aut [11r] differat/aut eti# #uertat: oportet. n. n# solum medi# sed finem esse n# iniquum. Sed heu apud m#danos/bonus aduocatus est qui de mala c# facit bon#. # Sc#a est/ nolle aut negligere scrutari merita c#e assumende, sed qualisc# sit assumere ill# tuen d#: quia hoc est n# curare an id q# facit/sit iust# vel iniust#: q# est manifeste c#tra charitatem. # Tertia est/ #sequi c#m in i#ust# qu# a principio putauit iust#: quia hm#i #sequutio iniqua est, vtpote iniuri# inferens aduersario: debet. n. deserere c#m/ & monere #tem vt cedat seu #uideat sibi. # Quarta est/ negligere re studere siue scrutari merita c#e/ & adhibere debita remedia. i#gnor#tia. n. t#c tm# ip#m excusat/qñ & q# potuit & q# debuit n# omisit. # Quinta est/tacere ini#tat# #posite c#e suo clientulo # putat se r#em fouere. Sem# #t credend# est putare clientul# se fouere iust# c#m nisi c#stet opposit#: #a #libet p#sumit# bonus &c. Hm#i. n. taciturnitas/dolosa est/ & iniuriosa clientulo & aduersario. # Sexta est/ docere clientem #ponere aut dicere fal sum/aut dolose/ & hm#i. # Septi#a est/exigere a clientulo plus ## debet. Et in his oi#bus casibus i#teruenit pctm# mortale maniseste: quia c#tra iustiti# charitatem# fit, nisi im#fectio actus seu no cumentu excuset a mortali: sicut in mortalibus ceteris im#fectio excusare a mortali n# dubitat#. # Octaua est/nolle aut negligere re aduocare in c# iusta pau#is, qu# ip#e aduocatus possit/nec ap pareat alius qui aduocet/ & sine ip#ius adiutorio pauper opprimi credit#. In hm#i. n. casu tenetur ipse aduocare seu #curare: sicut medicus medicare/si in simili periculo esset pauperis sanitas.

ALchimistar#

ars / non est illicita sine fraude: quia nihil repu gn#s recte r#i h# #m se. licet multi abut#tur ea / aut imprudenter nouis c#p#nibus se occupent / aut fatue facultates in fum# c#uert#t. Nec pctm# est/ vendere iam fact# pro re q# est: sicut ceteras res quoc## artificio factas / lici t# est vendere # his q# in veritatesunt. Iniqu# a#t esset vendere ill# pro re que appet & n# est: qm# hoc est decipere proxim#.

[[11]v] AMbitio

(hoc est inordinatus appetitus honoris) est manifeste pctm#. N# est a#t mortale pctm#, nisi vel ex #te rei in qua appetit# honor: puta si#s vult honorari ob crim# aliq#. Vel ex #te finis: vt si c#stituat# in honore vltimus finis: puta si ob c#sequend# honor# n# curat #s offendere de# mortaliter: puta quia vult hr#i vt deus, vel p#ferri alijs quibus non est preferendus in distributione c#ium dignita tum. vel vult ob honorem quodc## aliud mortale. vel econtra honor desiderat# ad scelus aliquod #petr#d#: puta ad tyr#nid#.

APostasia

Est triplex. a fide/ a religi#e/ ab ordine. Et prima #d# manifeste peior est heresi: vtpote exced#s ip#am/tota#r toll#do fid#. Et i# subdunt# #cul dubio apostate a fide / exc#icationi & reli#s penis hr#tico#. Apostate a#t a religione/ & exc#icati sunt ob habitus dimission#, & in d#nationis statu #seuer#t/ eti# si ab exc#icatione absoluant#, donec ad religion# regrediant#: qm# talis status directe c#trariat# religionis statui: ad qu# c#stat de necessitate salutis teneri religiosum ex suo sol#ni voto. # Tertia vero apostasia tunc proprie ineurrit# / qu# ab ordine sacro quis retrocedit/ad secular# rediens stat#. quod c#stat

sine mortali pct# n# fieri/ob c#tempt# iuris. canonici & voti, & ipsius ordinis sacri/ ex suo noi#e manifeste mancipantis hominem ad sacri ministerij stat#. Quum a#t ali#s n# ex c#temptu/ a minoribus ordinibus seu prima tonsura recedit/abijciens vit# & habit# clericalem, non proprie apostata dr#: #a n# est apostata: quia n# retrocedit a statu firmiter m#cip#te diuinis, sed quasi ambulatorio / ex indul g#tia canon#. Et si ex r#nabili c# id facit (puta quia cogit# du cere vidu# in vxor#/vel aliquid repugnans clericatui #ficere) n# peccat: quia nullus errat d# rect# r#nem sequitur. Si vero ex humana fragilitate id facit, veniale pctm# incurrit ## su# inconstanti#. Nec hm#i pctm# efficitur mortale / ex eo # deseritur ecclesiasticum bñficio simul cum minoribus ordinibus: quia [12r] nec ex canonici iuris/nec ex voti alicuius vinculo nec ex natura operis h#t hm#i retrocessio vñ sit #nicio#sa. Iura siquid# hoc per mitt#t #m indulg#ti#/vot# null# est. Et si ex natura o#is actus esset c#tra charitatem/nun## posset quis licite a clericatu & bñficio recedere: sicut nun## licet mentiri. i#mo plus sequitur / # non posset hoc abs# offensa dei mortali fieri: vt de se pater.

ARrogantia

/qua sibi quis quod supra se est tribuit (siue illud #tineat ad scienti# siue ad potenti#/ siue ad bon# voluntatem siue ad auctoritatem) pctm# est: quia c#tra rect# r#em #. Sed mortale n# est, nisi vel id q# sibi vsurpat, sit contra diuin# reuerenti#: vt rex tyri, deus ego sum. aut contra #ximum: vt tyr#nis. vel finis vltimus in hm#i elatione ponatur: quod ex eo apparet, # paratus est ob ill# n# curare de diuinis aut ecclesie preceptis. Vel in despecti#e c#sistat alio#: sicut phariseus/non sum sicut ceteri hoi#m velut # hic publicanus. Licet hoc ad sc#m mod# possit reduci: quia ex affectu arrog#tis ##uis n# ex #te rei/vsurpatur superioritas despe ctiua #ximi. Est ergo arrog#tia mortalis, vel ex #te arrogate rei c#tra deum aut #ximum, vel ex parte finis in hm#i elatione c# stituti, vel ex #te affectus intorquentis arroganti# contra alios. Est autem frequenter venialis arrogantia, dum abs# p#iudicio proximi estimat quis se plus scientie aut bonitatis aut auctoritatis hr#e ## habeat &c. Nec inter leuia pct# c#putandum est, qu# quis se estimat meliorem ## sit: qm# & species est superbie (de qua scriptum est. emundabor a delicto maximo) & obicem ponit studio ad gradiendum iuxta mensuram suam in via dei: sicut quum quis estimat se doctum/non curat discere.

ASsassinus

nom# est e#uoc#: #. n. nom# propri# quor#d# infideli# # facile inducebant# ad occid#dos xp#ianos. Et c#tra n# ip#os vtpote infideles/sed c#tra m#d#tes # ip#os aliqu# xp#ian# occidi, i#no. iiij. in #ci. lugdu. exc#em #mulgaut: [[12]v] vt h#s in. vi. de homicidio. pro h#ani. # Est #t nomen vitij: pro qu#to apud quosd# iuristas seu vulgariter dñr assassini qui pro pecunia occid#t hoi#em ad alicuius instanti#. Et hi n# c#prehen duntur sub censura dicta, ##uis digni sint morte & t#porali & eterna: quia conditor canonis de primis tant# loquitur. vt facile deduci p#t/& ex eo # sine additione aliqua illos noi#at (vtpote tunc temporis notos) & meminit eor# dñi, & ex eo # meminit opprobrij xp#iane dignitatis/& nullius p#cij seu mercedis.

Astrorum obseruatio

ad natiuitates hoi#um & occurr#tia h#ana/trip#r pct# subijci p#. primo si ea que fidei xp#iane mysteria sunt/tan## subsint celestibus c#is habeant#. Sc#o si futura c#tingentia querantur seu habeant# vt certa ex celestibus c#is. Tertio si electiones suas #s subijciat celestibus c#is vt legi illa#: ita # vit# su# actiones# suas regulet #m celos. Et q#libet ho# tri# est ex suo gñe pctm# mortale: quia prim# est c#tra sp#alitat# xp#iane religio nis. que su# celos est/i#mutare potens #t ipsos celo# cursus: iuxta id quod script# est. c#fessio eius su# cel# & terr#. & experientia testata est. Sc#m vero est c#tra veritatem doctrine xp#iane & liberi arbitrij/quo dñi sumus nr#o# oper#. Terti# est c#tra dignitat# gr#e diuine legis ac h#ane mentis, qua su# oi#a corporalia sumus c#stituti. Et sicut erraremus subijciendo nos passioni bus ire/odij/spei/timoris/ita # hr#emus impetus passionum pro lege, ita vilificamus nos si inclinationes celo# h#mus pro lege: corpora. n. sunt/& # mod# passion# inclinant nos. Siquis a#t celesti# influxu# c#s vt inclinatuas ad ea q# ex corporibus pendent h#ana/suscipiat, nec errat nec peccat. ita # ex c#siderati#e astro# timere/cauere/audere &c. ali#d quatenus ex corporibus pendet, null# pctm# est, seruato moderamine c#iecture: vt. s. h# non pro certo sed c#iectura h#at quic#d ex celo dr# circa h#anas acti#es: n# ea r#e #a caremus sci#a astro#, sed quia n#subijciunt# acti#es h#ane celo/nisi # indirect# inclination#: hoc est nisi pro [13r] ##to pendent a corporibus. Sc#m hecigr# iudicare potes eos qui astrologo# iudicia sequ#tur circa humana.

¶ De astrorum autem iudicijs circa corporales effectus (puta sanitatis vel infirmitatis/ fertilitatis vel sterilitatis/pluuie vel sic citatis) nulla est questio: quia hec abs# peccato fiunt: quoniam effectus queruntur & reducuntur in suas causas naturales.

Astutia

(hoc est #gressus # simulatas/ dolosas ac fraudulentas vias ad effect# seu finem aliqu#) est manifeste pctm#. Et iuxta subiect# materi# inuenit# vel mortale vel veniale pctm#. si. n. nociua est #ximo/inter mortalia c#putat#, sicut et mendaci# #niciosum. si #t c#tra charitat# n# militat/sed officiosa tm# est, inter venalia computatur.

Avaricia

dup#r sumit#. Vel vt opponit# iustitie. Et sic significat iniust# vol#tatem accipiendi seu retinendi alien#. Et est manifeste pctm# mortale. Et iuxta hunc sensu#/vsurarios/fures/ latrones/negociatores frau dulentos &c. auaros dicimus. # Vel vt contrariatur liberalitati. Et sic significat inordinat# appetitum pecunie. Et sic c#iter est pctm# veniale. Iuxta hunc siquidem sensum auari voc#tur tenaces & parci in dando: de quibus dr# / # auaro deest tam quod habet ## quod n# habet. Et si#r qui tota die ac nocte in angustijs aut laboribus sunt/vt acquirant quibus non egent. Dico a#t c#i ter: quia t#tus posset esse affectus ad acquirend# aut retinend# # esset pctm# mortale: puta si actualiter preponeret acquisitionem aut retentionem saluti ai#e sue/n# curando ##ea transgredi dei aut ecclesie p#cepta. Simp#r a#t & absolute n# est pctm# mortale ex suo gñe: quia n# est contra sed preter charitatem.

AVdacia

nomen est passionis aī#alis/sicut & ira & timor. Et iuxta hunc sensum dr# # fortitudo est circa timores & au dacias. Sed tr#slat# est audacie nomen ad viti# [[13]v] opposit# fortitudinis virtuti per excessum. Iuxta quem sensum audaces rep#hendimus, qui. s. immoderate audent. Et si pura est/ c#iter est pctm# veniale, sicut i#moderata irac#dia & i#moderatus timor: #a n# c#trari#t# charitati, sed a recta exorbit#t r#is reg#a.

ARuspicium Augurium/ Auspicium.

Tria hec # diuinationibus su# stitiosis sumpta/ chr#iane religioni aduersant#: vtpote ad sacrilegas artes diuinato rias #bus idolatre vtebant# spectantia: & ##ea constat esse non sol# c#tra charitat#/sed quod#m# c#tra fidem. # Dr#ia tñ inter hec est/# aruspici# iniquitatem su# sonat: pro qu#to a sacrificio seu ara n# recedit. Auguri# a#t & auspici# si sine d#natis arti bus fiant/capiendo c#iectur# futuri euentus ab audito garritu/ aut inspecto motu aui# &c. qñ# tolerari pñt, vel vt non mala/ si debite adsint circumstantie: puta # ex his n# sumat# nisi suspicio seu coniectura, & de his tm# ad que celestia corpora pñt se extendere, & # sicut in ceteris suspicionibus prud#ter se habet homo ita & in istis. Vel vt venialia/si aliqua circ#stantia desit: puta quia nimis credit aut timet propter huiusmodi signa. Qui autem his signis adeo deditus est/vt pro lege suorum operum habeat hm#i signa, sine causa christianus est.

Bellum

Iniustum/ex propria r#ne c#stat esse pctm# mortale.

Circa quod pri mo vidende sunt cond#nes ex quibus bell# est iniust#. Et quia ad iustum bell# tria exiguntur (scilicet primo iusta c# bellandi: sec#do autoritas indicendi bell#: tertio recta intentio) ideo bell# tripliciter contingit inueniri iniustum. Vel ex defectu iustitie in c#, vel ex defectu autoritatis in capite, vel ex defectu rectitudinis in intentione: quic## si#d# ho# defectu# acciderit/bell# reddit# iniqu#. # Et quidem de iusta c# aug. dicit. xxij. q. ij. dñs nr#. Iusta bella [14r] solent diffiniri/quibus vlciscunt# iniurias, si gens vel ciuitas ple ctenda est/q# vel vindicare neglexerit quod a suis improbe fact# est/vel reddere quod # iniuri# ablat# est. De autoritate vero pri#cip#. xxij. q. i. quid culpat#. id# dicit. Ordo naturalis mortali# paci acc#modatus/hoc poscit vt suscipiendi belli autoritas at# c#sili# penes principes sit. De rectitudine a#t intentionis id# dicit ibid#. Nocendi cupiditas/vlciscendi crudelitas/implacabilis animus/feritas bell#di/libido dñandi/& siqua sunt similia, hec sunt que in bellis iure culpantur. # Tu a#t c#fessor/qui iustam c#m belli certa r#ne inuenire nequis, fide dignis credere potes. # Principis a#t noi#e in #posito intellige rempublic# #fect#: hoc est pap#/im#atorem/reg#/ dñium libe#: hoc est q# su#ior# non h#t/sed est velut princeps. # Intentionem quo# mal#/vitiosum reddere bellum #m alias cond#nes iust# intellige, sicut latronis quo# iusta punitio vitiosa reddit#/ si ex odio iustitia exerceat#: peccat#. n. ex praua intentione in opere iusto. Et i# sola pñia abo letur/nec est opus rest#ne: qm# lesum latro vel debellatus/est iuste lesum,

in nullo# iniuste damnificatus: ##uis ex parte animi iustitiam exercentis malicia affuerit/
in sue ai#e damnation# nolens iustum iuste efficere. # Causa vero iusta aut autoritas si
defuerit in bello, n# bellum sed inuasio de facto/cedes rapina# est.

Secundo De milit#tibus in bello dubio c#sider#d# est, dic#do # bello iusto opem
ferre/null# pctm# esse c#stat si cert# est esse iust#. Si vero cert# non est, sub diti
principis indicentis bellum excusantur/obedientes dño suo. dicente aug. xxij. q. i. quid
culpatur. Vir iustus si forte etiam sub rege & hoi#e sacrilego militet, recte p#t illo iubente
bellare: si quod sibi iubetur, vel non esse contra dei p#cept# cert# est/vel vtr# sit cert#
non est: ita vt fortasse re# faciat regem iniquitas imperandi, innocentem a#t militem
ostendat ordo seruiendi. Excusatur ergo subditus in bello de quo nescit an sit iust#/
r#ne obedientie: sicut #t excusatur minister iudicis occidens d#nat# per sententiam/si
non continet errorem manifestum. Et v#is r# **[[14]v]** quare obedientia in dubijs excusat/
est quia non est subditor# discutere consilia definitiones# dominorum suorum: sed presi
menda sunt iusta, nisi manifestam contineant iniquitatem.

N# subditi# a#t n# excusantur. Nec excludo a subditis/milites i#llos mercenarios, # sub
c#tinuis stipendijs regis alicuius deg#t/ t# pacis ## belli t#e: hi si#dem tan## subditi hñdi
sunt. Sicut mi nistri c#ducti ad exequutionem iustitie, n# op# esse subditos/sic # sint
inde oriundi: sed sat est # inueniant# c#ducti ad officii# iustitie/ad hoc vt excusent#, si
c#tingatignor#ter exequi iniust# sni#am. # Fac ergo c#fessor dr#iam inter extraneos qui
t#e dubij belli inueniunt# prius stipendiati ad bellica exercitia talis regis absolute/ & illos
qui tunc c#ducunt#. N# primi reputant# tan## c#ducti ad iusti belli ministeri#: & ordo
seruiendi quo subesse regi noscunt#/facit vt n# sit eo# discutere adamussim iustitiam
belli. Sc#i a#t similes sunt illis qui sub dubio iudice conduci vellent: quos constat n#
tute exponere se periculo iniustitie exer cende. Qui a#t siue subditi siue n# subditi/audito
belli noi#e/non curantes de belli iustitia/ad pecunie sonitum currunt, extra con scientie
scrupulos sunt: manifeste. n. sunt in statu damnationis eterne donec resipiscant: sicut
qui currunt ad clades & predas/ non solliciti de iusto vel iniusto.

Tertio De reuocatione belli solu#da est q# illa: an post inchoat# bell#/hoste iniquo
offerente satis sacere, teneatur hñs iust# bell# desistere a bello. Dicimus siquidem di
stinguendo tres status belli (.s. principi#/medi#/& quasi fin#) # in principio belli (hoc est
post## bell# est indict#/c#gregat# &c. ante iñ c#flict#) ex quo vindicte negoci# adhuc
est inte gr#, tenet# princeps admitteresatisfactionem & reuocare bell#. Et r# est: quia
bellare non est voluntatis/sed necessitatis: vt aug. dicit. xxij. q. i. noli. In proposito a#t
cessat necessitas belli: ex eo # offertur satisfactio/re adhuc exñte integra. Sed esto sanus
lector, & intellige hec de satisfactione plena: hoc est n# solum iniurie seu rerum/sed
sumptuum & damnorum &c.

[15r] # Post## a#t semiprelatum est/& mortes hominum hinc inde intercesserunt,
non tenetur habens iustum bellum reuocare bel lum/propterea quia hostis nunc offert
satisfacere. Et r# est: quia habens iustum bell#/gerit person# iudicis crimina#r #ced#tis.
Et # gerat personam iudicis/patet ex eo # prelium iustum est actus vindicative iustitie,
que proprie est virtus principis seu iudicis. non. n. est priuate persone opus vindicare:
scriptum est. n. mihi vindicta. Quod vero criminaliter procedentis / patet ex eo # procedit
ad cedem ad seruitutem# personarum & d#n# rerum: hec. n. omnia iust# bell# infert:
##uis hodie a seruitute in ter christianos abstinence. Manifestatur quo# idem/ # habens
iustum bell#/non est pars/sed ex ipsa r#ne necessitante ad bell# efficitur iudex hostium

suorum, ex eo # eadem ratione potest princeps in perturbatores sue reipublice intraneos & extraneos vti gladio propria autoritate: scilicet ex ratione perfecte reipublice. n#. n. est perfecta respublicas cui deest potestas vindicatiua iustitia mediante/siue contra perturbatores reipublice intrinsecos siue contra perturbatores extrinsecos. Et nisi sic sit/qu# par in parem non habeat imperium, bella omnia iniusta essent nisi defensiua. Quia igitur habens iustum bellum gerit personam iudicis procedentis secund# vindicatiu# iustiti# aduersus extra neos perturbatores reipu. & in medio belli iam effectus est dñs cause/n# exñte amplius integro negocio vindicte, p#t (nisi misericordia vti velit) prosegui bell# & vindicatiu# exercere iusti tiam gladio bellico. Sibi a#t hostis imputet/ # reduxit se ad e# stat# in quo iustitia vindicatiua p#t ab alienis c#tra se exerceri: fuit. n. in pt#te sua offerre prius satis faction#. # Et si c#tra hoc instetur / # continuatio belli in hoc casu non esset necessitatis sed voluntatis: quoni# interrupta est necessitas bellandi ex noua oblatione satisfactionis. respondetur # huiusmodi noua oblatio satisfactionis n# habet vim interrompendi necessitat# belli iam semiacti: quia n# amplius spectat ad habentes iniust# bellum/ **[[15]v]** satisfacere, sed spectat ad eos satisfati #m iudici# hñtis iustum c#tra eos bell#. Ex eo n## # ipsimet hñtes iniusti belli c#m/noluer#t qu# possent & deberent satis facere sed bell# c#mittere, translati sunt a iure r#nis recte de ordine satis faciendi in ordin# satisfatiendi a iusto bello. & ##ea ex recte r#nis dictamine/ n# ex parte reo#/ sed ex parte iustitiam vindicatiuam exercentium pendet an vindicta continuanda sit gladio bellico / subiijciendo sibi hostes & terram eorum (quod est facere hostes satisfati) an via restitutionis seu satisfactionis. Ead# ergo necessitate qua ceptum est bellum continuari potest/si principi videtur expedire: quia necessitas illa non est interrupta respectu cepti belli contra nolentes satisfacere in statu satisfactorio. Licet. n. mutata sit voluntas reorum / & velint postea satisfacere, quia tamen non sunt amplius in statu satisfactorio / sed voluntarie subiecerunt se statui satisfactorio (vt sic loqui liceat) ideo #seuerat prima necessitas & autoritas debellandi: sicut apud dominum perse/ uerat post habitum seruorum pro debita pecunia autoritas retinendi seruorum/quantumcun# ille vellet soluere quod debebat. # Et hinc patet/# multo magis ex arbitrio principis iuste bellantis pendet continuatio belli quum bellum est quasi in fine, licet offerant hostes satisfacere.

Quarto De d#nis ex bello illatis scito quattuor. Primo # d#na omnia ex iusto bello illata non solum pugnantibus sed cuilibet m#bro reipublice c#tra qu# est iust# bell#/ abs# pct# sunt: nec ad rest#nem tenentur qui intulerunt: eti# si innocentes c#tingat # accñs d#nificari. verbigr#a si ciuitas aliqua ex iusto bello in predam daret#, liceret cuius# ciuis bona diripere/licet aliquis eo# forte esset innocens: quia sent#tia iusli tie bellice n# tenetur discutere an aliqua pars reipublice sibi iniuste hostis/sit innocens: quia p#sumitur tota hostis / & tot# h#t pro hoste: & ##ea tot# d#nat ac diripit. Et per se loquendo/illem iuste accipit, ##uis aliquis innocens # accñs iniuste patiat#: que. n. **[16r]** sunt per accñs/extra regulas sunt. secus a#t esset si ex intentione ageretur c#tra innocent#. Notanter a#t noi#aui m#bra illius reipublice: qm# #sone ecclesiastice/ que n# sunt #tes populi, n# iuste diriperentur. # Vbi secund# p#tereund# n# est/quas d# personas esse a iure canonico exemptas a d#nis bellicis: quas h#s extra de pace & treuga ca. innouamus. vbi dr#. Innouamus vt pbr#i/mo nachi/c#uersi/peregrini/mercatores/rustici euntes vel rede#tes & ai#alia quibus arant & semina port#t ad agr#, securitate c#grua letentur. Et. xxiiij. q. iij. ca. paternar#/explicantur eti# oratores. Quos canones

r#nabiles ac sanctos/ ##t# ad id q# positiui i#uris continent/an abusus deleuerit nescio. Verum per mercato res intelligo non negociatores qui ibi resident, sed illos qui hospi tantur aut transeunt: quoniam mercatores incolas non video melioris esse conditionis ## artifices. # Tertium est. # bello exñte iniusto tenentur o#s de d#nis illatis, nisi ex ignorantia legitima excusentur: que tñ n# excusat a rest#ne ablatarum rerum apud se manentium / post## compertum est fuisse bellum iniustum. # Quartum est. # siue iustum siue iniustum sit bellum, debent seruare bellatores regul# ioannis baptiste illis dat#. s. neminem c#cutiatis/ ne# cal#ni# faciatis/ & estote c#tenti stip#dijs vr#is. pecc#t siquid# mortaliter/ opprimendo rusticos / & hospitantes ad discretion# i#mo ad destruction#/ & alia hm#i latrocinia c#mittendo. Nec excusant# quia n# datur eis stipendi#: qm# ex hoc rustico# & ciui# res n# obligantur illis. Nec dissimulatio aut autoritas capitanei aut principis excusat, nisi in pen# rusticis aut ciuibus iuste inflict# hoc fieret: qm# princeps debet ex #uen tibus quos totus status proportionaliter tribuit/militibus stipendia sufficienter tribuere, & non debent isti #ticulares vexari. lex. n. iniusta est ex forma / que non #m proportionem grauat popul#. Si tñ probata c#suetudo obtinuit/ vt ligna & paleas mi litibus hospites gratis tribu#t, n# damno: quasi. n. sorte quadam c#tingit ob hoc quasdam terras seu villas pre alijs grauari.

[[16]v] **Bellum** exercere in diebus festis abs# necessitate/ pctm# est/propter inquietudinem diuertentem a sancti ficatione festorum. Non tamen est mortale peccatum/ si diuina non omittantur, puta missa: quia non est opus seruile. Et simile est iudicium de alijs diebus quibus prohibitum est asacris canonibus preliari: scilicet in adu#tu & quadragesima &c. vt in ca. treugas. extra. de treuga & pace. Si tamen iura hec subsister#: nam abrogata per non vsum dicuntur.

B Beneficium ecclesiasticum

considerandum est primo quo ad ingressum/tam de appetitu ## de procuratione. Appetere siquidem ecclesiastic# beneficium/siue curat# siue abs# cura, null# ex suo genere peccatum est: quoni# huius smodi obiectum est in fra ordinem appetibilium recta ratione. & pro pterea apostolus absolute dixit. qui episcopatum desiderat/bon# opus desiderat. Peccatum autem contingit ex defectu alicuius circumstantie requisite: puta quis/cur/ quomodo &c. Et quoni# frequentissime secundum primam circumstantiam in hm#i ap petitu peccatur, ideo apostolus statim subdit de circumstantia quis/apponendo condiciones requisitas ex parte persone ad rect# appetitum episcopatus/dic#s. oportet autem episcopum esse irreprehensibilem &c. Et quoniam peccata ex parte circ#stantiar# facile patere possunt applicanti ad subiectam materiam, nos ad specialia descendendo dicimus # beneficium plene curatum (quale est episcopatus) tunc tantum ex parte persone licite ap petitur/quando appetens nouit se habere condiciones requisitas ad episcopum. & similiter beneficium non plene curat# (quale parochia est) qu# quis habet condiciones requisitas ad pbr#m parochialem. & sic de alijs. Et hoc concurrentibus etiam ex #te persone alijs circumstantijs comparatiuis debitis. Vbi scito/# per sona appetens debet seipsam mensurare per respectum ad tria: scilicet ad regimen animarum/ ne presumptuose ad art# artium [17r] relatum se inueniat: & ad oues quibus pascendis vacaturus est, vt tant# distet vita sua ab illis ##tum vita pastoris a grege: et ad alios quibus tribui potest aut debet tale bñficium, ne se digniori bus aut eque dignis anteponat.

Et hic tertius respectus habet lo cum #t in appetitu bñficio# fine cura: debet. n. #m rect# ration# appetit# sic moderari/vt abs# vitio acceptionis persona# appetat sibi prouideri de bñficio in c#i vel hoc. # De circumst#tia quo# finis/ aduertend# est ne bñficio appetatur propter finem mal#: puta delicat#/opul#tam aut splendid# vitam ex christi patrimonio &c. & sic de alijs circumstantijs. # Discernere autem inter pctm# mortale & veniale in deordinato appetitu bñficij/non est difficile, presertim si bñficio est curatum/ & maxime si est perfecte curatum: nam si appetens paruifacit c#mensurare seip#m ad artem artium (hoc est curam anima#) & alias c#mensura tiones postponit ob appetit# beneficij, proculdubio mortale pec/ catum incurritur: quia contra charitatem oui# christi appetit# si bñficio est curat#, & contra iustiti# distributiu# salt# appe titur si bñficio n# est curatum. Intellige lector que dico: nam si quis appetit simplici intentione bñficio c#iter aut sine cura/ non cogitans de dignioribus se, non peccat: quia subintelligitur # appetat hr#e licite: in hoc autem quod est habere licite/ inclu/ ditur # detur sibi sine dei offensa. Et similiter si quis cogitat de dignioribus se/ & non intendit illos impedire/ sed pro seipso #/ curare vt habeat licite, n# peccat eadem ratione: potest enim c# tingere vt superior sancte det illi qui minus dignus videtur & est absolute/ propter aliquas circumstantias singulares tunc oc/ currentes efficientes vt dignior pro nunc postponendus sit.

¶ Beneficium autem quodcun# pro se petere aut procurare / eiusdem moris est cuius est appetere illud: & propterea quan/ do appetere est damnabile / petere quo# damnabile est. Eget tamen aliqua circumstantia petere qua non eget appetere: quia est actus exterior / qui potest scandalizare, & propterea eget [[17]v] maiori rectitudine. # Et scias / # a doctoribus petere regimen animarum ideo damnatur / quia vix possibile est vt homo integri sensus & recte mentis reputet seipsum habere supradictos tres respectus personales: sine quibus petere simpliciter & absolute est presumptuosum, ac per hoc indignum reddit petentem. Dico autem simpliciter & absolute: quia tam appetere ## petere secundum quid (hoc est si superiori videtur expediens/ cognoscendo se indignum/ cum tremore c#mittendo negocium deo/ pro honore dei & salute ecclesie) non est perniciosum: qu#uis sit veniale, nisi charitas moueat: quoniam hoc non est petere/ sed offerre se si opus est. Et si charitas vere mouet/ meritorium est: sicut esaias. Ecce ego mitte me. & martinus. domine si adhuc populo tuo sum necessarius/non recuso laborem. # Memento quo# non versari in magno periculo/ qui indigens & idoneus cum tremore &c. se offert/ petendo secundum quid beneficium vacans cum cura animarum imperfecte, puta paro chiam: quia cura animarum proprie & plene / solius episcopi est. In cuius signum & solus sponsus est ecclesie, & n# potest ecclesiam deserere eundo ad religionem: reliqui. n. sunt adiutores episcopi ad curam animarum. Contingit autem (& vtin# non sepe) appetentibus & pet#tibus beneficia/ procuratio simoniaca per munus a lingua vel ab obsequio: de quibus inferius pa tebit/quum de simonia dicetur.

Beneficium Ecclesiasticum secundo considerand# quo ad progressum est/ & qu#tum ad seruitium personale/ & quantum ad prouentus. In beneficio siquidem de iure requirente residentiam/ peccat# est sine r#nabili causa non residere. Et si beneficium est curatum, non residere abs# r#nabili causa/peccatum c#iter mortale est pro qu#to damnum infert animarum / nisi propter imperfectionem actus excusetur a mortali: infert enim c#trarium naturali iustitie/qua tenetur ipsemet ex suscepto officio gerere ouium christi curam: [18r] que regulariter sine residentia non p#t hr#i vt debet, quum etiam

pñtes & solícite studentes circa animas/ vix regant vt tenentur. iniustitia. n. ex suo genere mortale pctm# est: ##uis propter imper/ fection# actus sit qñ# venialis. Est eti# c#tra debi# charitatem christo: nam amor eius non est apud eum/ qui paruipendit que maxima sunt chr#i: salutem scilicet ai#a# sibi c#missa#. Etenim experientia testatur/ ## male se h#ant in sp#alibus & in t#alibus ecclesie christiane propter absentiam pasto#. antiqu# prouerbi# est t# # oculus domini impinguat equum / ## # optimum fim# vestigia domini. Excusare tñ potest absentiam sine rationabili causa a mortali imperfectio actus / vel propter paruitatem temporis / vel propter paruitatem damni / & siquid est eiusmodi. # Peccatum quo# est beneficij ecclesiastici prouentus male ex pendere: vt patet. Mortale aut# est/ si eo quod superfluit necessitati nature & persone/ mala disp#satoris fide abutitur: vt si inde ditat #pinquos/ aut in pompis & luxibus exponit/ & alia hm#i exorbitantia & enormia facit: quia non dominus sed dispensator est ecclesiasticorum prouentu#. & debet primo sui/ deinde ecclefie/ & propinquorum & aliorum indigentium curam ge rere, non vt diuites alij fiant/ sed ne indigeant.

Beneficium Ecclesiasticum tertio quo ad multiplicationem c#siderand# est qñ est pctm# & quantum. Ad quod discernendum nosse oportet/ # multipli care in vno beneficia/ non est ex suo gñe pctm#: quia si esset ex se pctm#/nulla vn## ratione liceret habere plura bñficia. Ne# est ex suo genere bonum aut indiffer#s moraliter: quia sonat quan dam dissonantiam, scilicet plura stipendia dari vni: regulare quippe est vt vnum vni detur. Sed est de genere nociuorum que ex adiuncta ratione possunt honestari: sicut percutere homi nem/quod nec ex se peccatum nec bonum nec indifferens moraliter est, sed sonat malum hominis quod potest ex adiuncta iustitia propter bonum publicum &c. honestari. Acci#e si#d# **[[18]v]** plura beneficia / sonat quid nociuum ecclesie / & diminuendo ministros cultus diuini/ & occupando quod multorum deberet esse/ & animarum quando# curam debitam impedi#do: hec. n. nocumenta constat ex pluralitate beneficiorum inferri sancte ecclesie. Posset tamen talis necessitas aut ratio superuenire/que aut tolleret huiusmodi nocumenta/ aut efficeret non esse inconuenientia: & sic redderet pluralitatem beneficiorum licitam. Et hec ratio maxime ex parte ecclesiarum pensanda est: non. n. pro pter bonum persone/ sed propter bonum ecclesiarum tolluntur huiusmodi inconuenientia. # Mortale autem peccatum in hm#i pluralitate interuenit / qñ non propter rationabilem c#m obtinet quis multa bñficia incompatibilia: & vnus quid# occupat loca multo# / alij a#t esuriunt &c. quia hm#i pluralitas est iniusta contra equalitatem iustitie distributue. Nec excusatur petm# mortale ## dispensationem pape sine r#nabili causa: qm# dispensatio pape cadit super ius positiu#/ & n# super ius diuinum aut morale: pluralitas a#t bñficio# sine r#nabili c#/est c#tra ius diuin# & morale, quo c#ia ecclesie bona distribui iuste deb#t partibus ecclesie. Nec obstat/ # beneficiola plura dicuntur licite dari vni: qm# in omni gñe, propter imperfectionem actus minima excusantur. Beneficium siquidem adeo tenue # n# sufficit ad sustentandum ministr# / non est beneficium nisi imperfecte: quoniam non potest sana ra tione institui vt vn# sit in vnus stip#dium. Et propterea de his minimis fit vt melius fieri p#t quous# minister h#atsufficienter vnde viuat: qm# ## ministros sunt bñficia/ & non econtra.

¶ Siste tñ hic c#fessor pedem / circa iudici# illius qui iam cum dispensatione sine r#nabili tamen c# habuit & possedit plura incompatibilia, ne preceps neges absolution#: oportet enim discernere an iste teneatur de necessitate salutis renunciare reliqua reseruato sibi vno: quod non facile est/ quando beneficijs bene prouidetur per vicarios. # Vbi

scito/duo esse in hoc potissimum [19r] pensanda. Primum est d#num ecclesia#. Sc#m est inequalitas distributorum beneficio#. Et quidem d#num ecclesia# ##t# ad t#poralia/ & reparationem oportunam siue templi siue paramentorum &c. & numerum ministro# diuini cultus/ & ip#m diuinum cult# & ministrationem sacr#o#, facile cognosci p#: qm# hec subiacent sensibus. Sed ##tum ad cur# anima#/ si benefi cia sunt curata oportet hoi#em non seipsum fallere: quia quum iste det operam rei illicite (scilicet conseruationi plurium inc#patibilium abs# r#nabili c#) n# excusatur ex illa causa illicita a residendo/ ad vacand# cure ai#a#: ac # hoc sibi imputatur cor# deo eti# leuis culpa in d#no anima#. Et propterea etsi possibile est/difficile tñ ac ra# vr# # abs# notabili d#no ecclesia# hm#i pluralitas continuetur. Et qñ sic accidit / neganda esset absolutio: quoniam notabilis damni ecclesiæ conseruatio voluntaria abs# rationabili causa/n# est abs# peccato mortali. # Ex parte autem inique distributionis aduertendum est/ # non est idem iudicium de distributione quando fit/ & post factum. nam quando fit, clarum est iniuriam fieri dignioribus qui postponuntur/ & peccatum iniustitie distributue c#mitti. postquam autem distributio licet mala facta est/ & episcopatus datus est minus digno, non periclitatur amplius distributio, sed res distributa/ puta episcopatus. In cuius signum/constat non teneri ist# minus dignum ad renunciandum episcopatum, sed ad bene re gendum &c. # Ex hoc autem # non ad distributionem sed ad beneficia distributa spectandum est post factum/ pensanda veniunt tria. Primo damnum ecclesiarum quas habet: de quo damno iam diximus. Secundo damnum clericorum benemeritorum in illis partibus vbi sunt hec beneficia: qui deberent ex his beneficijs & honorari & pasci. Tertio sc#dalum bonorum virorum/qui vident huiusmodi exorbitantes distributiones conseruari ab his qui in form# gregis christiani dati sunt: inde. n. alij similia audent: & sic in p#ceps ruit ecclesia chr#i. Et #pterea [[19]v] qui hec paruipendit/ quia sic communiter a tot fit/ & quia forte papa dissipando dispensauit, non esset absoluendus: vt abs# alia probatione clare patet. Qui vero hec estimat, provideat opere & veritate vt hec mala non sint: alioquin tepidus est & euomendus.

Beneficium Demum ecclesiastic# non sol# idoneo & digno/ sed etiam ita vt dignior non postponatur conferri debet secundum de# & consci#am, qu#uis secundum iura sufficiat eligere dignum. Et r# est: quia vitium acceptionis est personarum postponere digniorem/nunc/ hic & secundum ceteras circ#stantias. Et hoc intellige qu#do collator libere habet in sua potestate prouisionem. nam vbi sola confirmatio electi aut presentati a patrono/spectat ad eum, sufficit # detur digno: quoniam ex hoc ipso # electus aut presentatus est/ tanquam dignior habetur. Et similiter quum renunciatur beneficium in fauorem alicuius / sufficit collatori # ille sit dignus: quoniam equitas prefert alijs illum tunc pro sic vacante bñficio. In cuius signum nullus conqueritur/quando per viam renunciationis digno confertur beneficium, quant#cun# digniori con ferendum fuisset/si alia via vacasset. # Et hec omnia intellige de beneficio formaliter: hoc est quatenus est beneficium honoris & prouentus bonorum temporalium. nam sic ad regulas distributionis communium bonorum reducitur. Dico autem hoc: quia si ad principale secundum veritatem in beneficio inuent# (hoc est offici# pascendi/ministrandi diuina/ persolu#di &c.) spectetur, non esset distributio bonorum sed malorum/ hoc est onerum. Et sufficeret eligere dignum: quoniam cessat ibi ratio acceptionis personarum, qua in bonis dignior postponitur.

¶ Conferre autem pueris ecclesiastica beneficia / existentibus alijs adultis idoneis, non solum inexcusabile sed intolerabile vi/ detur. tum quia pueri sunt solum idonei in spe, adulti autem in re. tum quia officium diuinum deuote & studiose persolvere [20r] nequeunt: quum nec humana officia valeant exercere nisi vt pueri: & tamen beneficiatorum nullus excusatur ab officio diuino. Nec est verum/ secundum iura canonica concedantur beneficia pueris: immo expresse hoc reprehenditur extra de prebenda. super inordinata. Et si alicubi sunt ordinate aliquae preben de pro pueris, vide illorum statuta: & vt puto inuenies non sunt beneficia ecclesiastica, sed quedam prouisiones ad sustentandos & alendos pueros in seruitio ecclesiastico. Vñ non tenentur tales ad officium diuinum, sed ad id ad quod sunt quasi conducti.

Bestialitas

In moralibus / est genus vitij plusquam humani. Et multis materijs communis est/in quibus efficitur homo sicut bestia, vel in conuersando / vel in comedendo/vel in coitu/ vel in persequendo seu occidendo. Et constat propterea semper esse peccatum, si tam minus compos sit. Et communiter est mortalissimum, nisi propter imperfectionem actus: vt si quis ambulet manibus & pedibus. bestialitas. n. hec venialis est, turpissima tamen/nisi ioci gratia fiat.

Blasphemia

Peccatum mortale grauissimum est: quia est contra deum. Et consistit in dicendo aliquid quod deo non conuenit: puta deum esse iniustum. Vel negando aliquid quod deo conuenit: puta deum non curare de nostris. Vel attribuendo quod deo soli conuenit/ creature: puta diabolus est omnipotens/aut fatum regit omnia. vel deo aut sanctis iniuriam irrogando: puta maledictus sit &c. Et ad hunc modum reducitur blasphemia irroganti in iniuriam deo aut sanctis, dum indignati resonant membra eorum/ pudenda/siue que habent siue que non habent.

¶ Et scias / licet blasphemia multos habeat gradus (dum grauior est contra deum contra beatam virginem, & hec grauior contra sanctos. & rursus grauior est que ex affectu [20v] detestatio dei aut sanctorum/ que ex passione extranea aut mala consuetudine: quasi non sit virilis animi qui loquitur sine blasphemia: vt videtur apud multos inoleuisse) omnes tamen sunt eiusdem speciei. Nec vnus excusatur quis a mortali/ si sit mentis compos/nisi inaduertentia esset in causa: hoc est si ex lapsu lingue protulit verbum blasphemum/non aduertendo sensum verborum, ita si aduertisset/ certus est non dixisset: tunc. n. fuit blasphemia non formaliter/sed materialiter tantum. Scito quomodo dicere ad sanguinem dei vel ad corpus dei / siue inuocando per modum iurantis/siue resonando in rixa aut turbatione contra aliquem, non est blasphemia: quoniam post verbum caro facta est/deus habet & corpus & sanguinem: & non dicitur per modum iniuriantis/ vnus irreuerenter/quum secundo modo dicitur. Et propterea peccatum est graue, non tamen mortale: quia non contra sed preter deum est, & tanto grauius quanto frequentius.

CAlumnia

(hoc est falsa & maliciosa impositio criminis) peccatum est in proximum: quod non sola penitentia abluatur, sed oportet satisfacere offenso #ximo. Si a#t ex errore imponit quis falso alicui crimen calumnie quidem vitium formaliter non incurrit/sed materialiter. & tenetur tam ad penitentiam peccati / ## ad satis faciend# offenso & leso: quoniam in culpa fuit errando. Non. n. debebat assertiue proferre id in quo errasse se postea comperit: & incau tus preceps# fuit, asserendo illud quod non constat esse verum in preiudicium presertim proximi.

CAmbiorum

genera sunt quattuor. Qued# vera & realia, quibus moneta in vno loco ac tempore recipitur/ & alio loco ac tempore redditur/prout in loco redditionis tempore restitutionis marca auri valet. Et in his nullum est peccatum/cessante omni dolo & [21r] fraude. Veruntamen quum hec ad prolixius tempus fiunt aut protrahuntur/vt ex distantiori tempore plus lucri habeatur, ad vsuram declinant: quia dum temporis quo pecunia occupata tenetur ratio habetur, ad eum vsure modum digreditur quo tempus vendi dicitur. # Quedam vero sunt non vera/ sed palliata/ & solo nomine cambia: quibus indigens rome pecunia/accipit pecuniam restituendam non lugduni/ sed rome iuxta valorem cambiorum lugduni in sequenti feria: seu quouis alio m# fictio cambij fiat. Et hec sunt manifeste iniqua: quum vere sit ibi contractus mutui cum tali interesse. # Quedam vero sunt quibus pecunia rome data/ per lr#as cambij soluitur alibi. Et hec sunt licita/ si seruato solito moderato tñ lucro numulariorum fiunt. # Qued# dem# sunt cambia ad minut#: puta qu# pro ducato dantur decem argentei aut econtra. Et in his moderatum quo# lucrum non damnatur/iuxta diuersa# patriar# c#suetudinem.

CAsus reseruati

sedi apostolice/ clari sunt. nam sunt soli illi quos ecclesiastica censura (hoc est exc#icatio) reseruatur apostolice sedi. quos in fra habes in verbo exc#municatio. ¶ Casus vero reseruati ep#o / ambigui sunt. Et propterea sequendo regulam / dimitte incertum & tene cert#. Et nisi priuilegiatus in hoc sis / conforma te in qualibet diocesi consuetudini seu statuto illius ecclesie: quoniam consuetudo dat & tollit iurisdictionem in hm#i. # Et scito # si exc#municatus ob simoniam verbi gratia obtinuit a papa absolutionem ab exc#municatione, poterit confessor simplex ipsum absolvere a peccato simonie: quia ex quo ratio reseruationis cessat, c#sequens est vt ipsa reseruatio annexi peccati cesset. Et similiter si quis semel absolutus est a reseruatis / ##uis inefficaciter quo ad salut# anime sue (puta quia incontrite) potest postea iterum confitendo a simplici confessore absolui etiam ab illis reseruatis: quia ex quo semel beneficium absolutionis concessum & executioni manda [[21]v] tum est leg time in foro ecclesie, rationabile est vt n# habeat# amplius pro reseruato: vtpote semel cognitum & iudicat# ante tribunal cui erat reseruatum.

CHorearum Pctm# caute

c#siderandum est: qm# choreas ducere/ex suo gñe n# est pctm#. Nam si ex suo gñe esset pctm#, semper formaliter loqu#do esset pctm#: quod constat esse falsum: n# in nuptijs & publicis letitijs licite sunt choree. # Quia igr# choreis pctm# non inest per se/ sed # accñs, n# sunt d#nande choree / sed accñtia mala que a malis abutentibus bono immiscent#. Et qm# infinita possunt vni accidere, extra rationem scientificę doctrine est de accñtibus docere. ¶ Propter instruction# tñ pusillorum scito/# ex t#e (puta die festo) chorea non fit mortalis: #a n# est opus seruile. Immo imprud#ter arcent# a choreis rustici festis diebus chorizare assueti: qui nisi occuparent# choreis/ vacarent ocio & malis machinati#ibus #turbatiuis reipublice. Et si#e est de si#ibus iudici#. # Ex frequ#tia quo# chorea n# fit mortalis, vt p#: sicut nec frequ#ntia c#uiuij facit illud mortale. # Ex #iculo vero #uocati#is ad libidin#, vnus#s# seip#m m#suret/ & videat si ex ponit se #iculo. Ego ex gñe actus #icul# n# cognosco: qm# actus choree n# est libidinis. sed letitie. Et ##ea si ex qualitate #sone #icul# alicui imminet/prouideat sibi: sicut debet cauere sibi ab aspectu mulieris/ si ex aspectu sibi cognoscit imminere #icul#. # Ex actibus deinde leuitatis qui qñ# ibi immiscent# (d# ali#s intorquet digitos mulieris c# qua chore# ducit) n# plus ## veniale pctm# incurrit#. Et simile est iudici# de multis vane letitie actibus & verbis si c#tingit choreis immisceri. # Ex praua a#t intentione (puta ad incest# aut adulteri# prouoc#di) & si#r ex impudicijs/n# sol# choreas sed elemosinas & ecclesiastica officia constat esse pct# mortalia. Conclude ergo choreas n# esse ex se malas: licet sepe affer#t pct# venialia vanitatis.

[22r] CLericorum Pct#

sp#lia ex tr#sgressionem iuris positiui / sunt tot vt vix numerari que#. Ten#tur siquid# quo ad habit#/ deferre rasur#, hoc est cleric#: & tonsuram, hoc est non nutrire com#/ & n# nutrire barb#: & deferre habit# clericalem/ clausum desuper/n# nimia breuitate aut longitudine notabilem/abs# pallio diffibulato: abstinere a viridis & rubri coloris vestibus & caligis. Calige quo# scaccate & vestis virgata seu partita/ manice sotularia# consuticia/ epithogium/infula linea/fibule corrigie aure# vel argente#/ anuli nisi quibus ex dignitate c#uenit, frena/ selle/pecto ralia/calcariaue aurata eis inhiibentur.

Quo ad artes/artes macellariorum seu carnificum / tabernariorum / ioculatorum seu histrion#/goliardo# & bufson#/ & chirurgico#/ ab eis tolluntur.

Quo ad officia/officia secularia/& sp#liter iudicis in c# sanguinis/prepositi balistarijs / prepositi officialis seu ministri sub dño temporali/tabellionis seu notarij/ & aduocati seu procuratoris in placitis secularibus nisi in quibusdam casibus.

Quo ad acti#es/arma portare/ad tabernam ire nisi in itinere, aues canes# sequi ad venandum / accipitres canes# pro venatione habere, conducere a secularibus agros/ ad aleas vel taxillos ludere/ludis huiusmodi interesse/ negociationes hoc est mercantias c#mertia# secularia exercere, habitare demum c# mulieri bus (nisi matre / sorore & amita) clericis est prohibitum. Mandatur quo# eisdem / vt benedictionem mense preponant/ & gratiarum deo actionibus termin#t lectione sem# interiecta conuiuio, & vt vinum sibi temperent.

Verum Horum & hm#i transgressio/si temeritas si c# tumacia si contemptus desit, n# est pctm# mortale iudicio meo / quantum ex precepto positiui iuris pendet. Quod

ideo adiunxi: #a non loquor de pct# quo res ecclesiastice [[22]v] male consumuntur, nec de peccato scandali & mali exempli, nec de auaricia/inani gloria aut luxuria & similibus i#mixtis, nec de peccatis quibus se irregulares reddunt constituti in sacris ex actu prohibito/aut exc#municationem quicun# clerici incur rerent. # Reddo rationem eor# que dixi, & primo de spectantibus ad habitum clericalem. nam clerici non plus arcentur a iure ad habitum clericalem/## religiosi ad habitum sue religionis: sed religiosus n# arcetur nisi temere dimittat suum habit#, vt patet: ergo clericus nisi temere ea que sunt sui habitus transgrediatur, non est pene mortis ai#e subiectus. Etscito # in habitu clericali tan## substantiale est clerica: reliqua sunt c#comitantia. # Nec obstat dictis, # exc#municandus sit si#s ex clericis com# relaxauerit: quoniam non incurrit penam exc#municationis/n# dico late sed ferende sententie / nisi monitus contumax fuerit: quoniam quicquid sit de rigore iuris/equitatis tam# ratio habet vt non sit exc#municandus nisi premonitus a iudice suo. Tum ne quasi ex improviso tanta talis# pena inferatur pro his que n# sunt ex suo genere criminosa. tum propter tantam multitudin# impune solitam hec transgredi: ita vt non pro magno peccato transgressio reputetur / que ex suo genere mala non est / sed ex positio iure: exc#municatio. n. non nisi pro magno crimine inferenda est. Et propterea non incurrit iudicio meo mortale pec catum ante contemptum seu contumaciam. Et propter hanc ra¹tionem (quia scilicet pene graues / grauiores ac grauissime in iure apposite/aut sunt tales vt sine peccato mortali incurri non possint/aut si sine peccato mortali incurri possunt, exigunt mo nitionem/vt non nisi in contumacem ferantur) extendi iudicium me# ad oi#a clericis prohibita, & dixi # si desit temeritas/ contemptus & c#tumacia/n# video ex vi p#cepti pctm# mortale. Non dubito tamen multa interuenire grauia peccata venialia in hm#i transgressionibus ex leuibus causis aut passionibus h#a nis, non curantibus prelatis obuiare & opponere se mur# pro [23r] iure seruando. Non putes tamen inter grauia computandum, si clericus beneficiatus aut in sacris/comam paululum in fra aures attingentem portat/quia aliter quasi derideretur/aut quia sic con suetum estibi/aut quia habet collum longum & minus ## decet appareret/aut propter aliquam aliam a ratione non alienam ##uis insufficientem causam: nullum. n. aut leue in huiusmodi peccatum est/vbi monstrat ille facto etsi non ad vnguem reue reri tamen ac seruare iura. # Qui autem putat omnia precepta obligare ad mortale, eget lumine / quo videat nec naturalis nec diuini nec humani iuris precepta omnia ad mortale obligare: sed ea sola quorum transgressio contra charitat# est. Et hec sint pro timoratis conscientijs dicta.

COgitationis peccata

quin# modis inueniuntur.

Primo dum mens vana aliqua cogitatione occupatur. Et est peccatum veniale: vt patet. # Secundo quum consentitur absolute in pctm# aliquod perpetrandum aut placet perpetratum. Et tunc constat esse mortale/si peccatum patratum aut patrandum est mortale: & similiter esse veniale/si peccatum faciendum aut factum est veniale. # Tertio/quando conditionaliter consentitur in peccatum: puta si abs# infamia/periculo &c. possem, furarer aut raper# mille aureos. aut si possem volare/occiderem talem &c. & sic de alijs conditionalibus. Et interuenit peccatum in istis consensibus con ditionatis

tam mortale ## veniale sicut in consensu absolute: hoc est # si operatio in consequente significata in qu# conditionaliter consentitur est peccatum mortale, consensus ille c#ditionalis est quo# peccatum mortale, & si est peccatum veniale / consensus quo# erit venialis. Et ratio est: quia licet conditionalis nihil ponat in esse, ponit tamen in appetitu r#nali (qualis est voluntas) affectum volendi peccatum illud. Nec impedimentum peccato [[23]v] affert voluntas non peccandi, sed conditio non existens. Nec re fert an conditio interposita sit possibilis vel impossibilis: non minus. n. peccat mortaliter qui vellet destruere paradisum si posset/ ## qui absolute cupit paradisi destructionem. Excusarentur aut# a mortali hm#i conditionales consensus / si conditio interposita tolleretur ab actione volita rationem peccati: puta siquis diceret. ego si non esset peccatum/ occiderem/raper# &c. vel si deus preciperet/occider# &c. quia tunc voluntatis consensus freno r#nis a peccato retrahitur.

Quarto/quando consentitur conditionaliter in opus n# mal#/ sed sibi illicitum propter suum statum aut votum: puta si religiosus appetat ducere vxorem si esset liber: & similiter quum quis post votum ieiunij vellet non ieiunare si esset liber: & sic de alijs. In huiusmodi. n. peccatum veniale c#muniter interuenit propter remissam voluntatem ab inchoato bono. Et ad hunc peccandi modum spectat, quum quis consentit # si ingressurus esset religionem non ingrederetur / ex quo tamen professus est intendit seruare eam: manifeste siquidem apparet remissio voluntatis a feruore prius habito, quia tamen consensus in fra limi tes liberi temporis consistit / mortale peccatum non interuenit. # Et scito omnes conditionales secundum hunc modum / & multo magis secundum precedentem modum/esse opera & tentationes fatuas & diaboli: nam diabolicum est/ quen## in tentationem se aut alium precipitare, si esset si fuisset/facer# dicerem &c. ad nihil. n. hec ducunt nisi ad peccatum.

Quinto/quando in cogitando interuenit delectatio morosa. De qua vide in fra in verbo delectatio.

COllusio

(hoc est inter actorem & re# latens & fraudulenta conuentio) est manifeste pctm# in vtro#: quia vter# colludens fraudi consentit. Et est pctm# mortale, pro quanto inique contra debit# tendit iustiti#.

[24r] COlumbarium

Habere/vel c#tra municipalia statu ta disponentia certam terre mensuram oportere ibi habere eum qui columbari# tenet / vel vbi statutum nullum est contra eo# qui damnificantur querelas, pctm# est/nisiex c#suetudine aut p#scripti#e legi tima ius hoc h#at. Et a mortali pct# n# excusat# / si notabile infert damn# alteri. quod prud#tie que circa singularia versatur/ relinquatur iudicand#, attento loco/pastu/multitudine &c.

COmmunio

Qua sacr#m eucharistie sumit#, ex #te sumentis exigit quattuor/sine quibus peccat c#munic#s.

Primum est vt sit mundus a pct# mortali: hoc est vt secundum suam conscienti# p#missa diligenti contritione & confessione / credat se mundum a peccato mortali. Et sine c#tritione quid# mortalis peccati cogniti c#icans/ peccat mortaliter: quia indigne sumit, ac per hoc reus est corporis dñi. inquit. n. apostolus. probet seip#m homo, & sic de pane illo edat: qui. n. manducat indigne/reus erit corporis dñi. # Sine confessione autem/si r#nabilis subest c# non confitendi, excusat# c#municans: quia precept# de confessione p#mittenda c#ioni/non est de iure diuino nec de iure positiuo: quum nullibi inueniatur/ nisi semel in anno. Si autem c#moditas adest c#fitendi/ & hñs c#scienti# peccati mortalis differre vult c#fession# & nihilominus c#icare/quia oportet ip#m cum alijs c#icare aut oportet ip#m celebrare, peccare videtur valde grauiter: quia minus digne voluntarius accedit: vtpote ad ecclesiastice vnionis sacramentum sine ecclesiastica reconciliatione abs# rationabili excusatione ac cedens. Non damno tñ ip#m peccati mortalis / ## r#nem dict#.

Secund# est/vt sit ieiunus ieiunio nature: hoc est # a media nocte nihil sumpserit per mod# cibi vel potus. ita # n# sol# de bet e# ieiunus a cibo & potu c#i, sed ab oi#bus # medicinalibus [[24]v] que per os sumuntur. ¶ Si autem sciens & aduertens aliquis non ieiunus c#municauerit/mortis articulo dumtaxat excepto, mortaliter peccat: vt c#muniter tenetur. Dixi autem sciens, non propter ignorantiam iuris de ieiunio c#municandi / quum hoc ab omnibus sciatur: sed propter ignor#tiam qua fallitur aliquis putans se esse ieiunum quum vere non sit ieiunus. Contingit. n. aliquos bonos viros credere # sumpta aliqua re aromatica (puta cinamomo vel nucemuscata/vel aliquo eiusmodi) non sit fractum ieiunium, propterea forte quia non frangitur ex his ieiunium ecclesie. Immo a fidedignis accepi quendam bonum sacerdotem multo tempore pro reuerentia sacramenti preaccepisse nuc# muscatam / vt bonum odorem stomachi eucharistie prepararet. Sciebat ille # oportebat ieiunum c#municare, sed nesciebat se non esse ieiunum post sumptam nucemuscata pro reuerentia sacramenti/nesciens distinguere inter ieiunium ecclesie & ieiunium nature. Excusatur ille a pct# mortali c#tra ius posituum: quia plus nesciebat in sua simplicitate gradiens/ & arbitrans se scire quod omnes sciunt, scilicet # ieiuni tant# debent c#municare: & propterea non erat sollicitus de fuganda ignorantia illa. # Dixi aduertens: quia si contingat aliqu# scien tem omnia/post sirupum sumptum c#municare/ n# recolendo de sumpta potione, excusat# a mortali violatione iuris positui: non. n. voluntarie c#municauit non ieiunus / qui ex obliuione huiusmodi c#municauit. Nec sunt tam arcte positui iuris vincula interpretanda, vt inuoluntarias & quas nullo pacto sciens & prudens vir bone c#scientie ageret operationes / imputemus ad mortem eternam ex obliuione aut simplicitate transgredienti materialiter tantum ius posituum: vt in vtro# casu & similibus contingit. # Dixi quo# per modum cibi aut potus/ad differentiam eorum que trah#tur seu descendunt ad stomach# per modum saluie: vt sunt reliquie cibi inter dentes reman#tes / & alia hm#i. Hec. n. n# violant ieiuni# nature/sicut nec saliuia.

[25r] # Tertium est tempus. De quo tria dicenda occurrunt: scilicet quantum ad etatem/ quantum ad pascha/ quantum ad mortis articulum. Etas peccantis si non communicet/ est quum ad annos discretionis peruenerit: vt patet in ca. omnis vtrius# sexus de pe. & re. Et habetur c#muniter pro peccato mortali hm#i omissio. # Aduerte tamen hic / # consuetudo optima legum interpre# distinguit inter annum discretionis ad confitendum & annum discretionis ad c#icandum: quasi ad c#fitendum quelibet discretio sufficiat, ad c#munic#dum autem exigatur discretio deuota & reuerentialis. Nam parentes curam

puerorum & puella# gerentes/ad confitendum paruulos decem annorum cog#, ad c#munionem autem c#iter non mittunt nisi post plures annos. Et licet preceptum ecclesie ad ipsos pueros dirigatur: quia tamen etas illa medijs parentibus iuris precepta suscipit, ideo pueri qui ex parentum iudicio annum discretionis determinandum expectant, quo ad communionem/ non sunt rei precepti violati si non communicant etiam in quartodecimo aut quintodecimo anno: inferiora. n. per media / diuina prouidentia gubernat & gubernanda disposuit. Deberet tamen puer si tante prudentie est / deberent & parentes eius quum dubitant / confessorem pueri consulere si videtur ei # ad communionem sit discretus. Excusantur quo# parentes a violatione ecclesiastici precepti/ si ob reuerentiam sacramenti seruant consuetudinem patrie vbi consueuerunt tardius pueri ad communionem admitti quia vi dentur non debitam reuer#tiam deuotionem# habere. Et ratio excusans est: quia lex ista quo ad hoc / non est ibi consensu vtentium comprobata, & prelati sciunt & non reprehendunt. # Tenetur igitur omnis vtrius# sexus quum ad annos discretionis peruenerit/communicare semel in anno, hoc est in pasca. Et quantum ad hoc preceptum spectat/intelligitur pasca durare duabus hebdomadis: vt eugenius quartus declarauit. ita # c#municans in hebdomadasct#vel in hebdomada pasce aut in [[25]v] dñica immediate sequente/satisfacit precepto ecclesie. P#t tñ de consilio proprij sacerdotis/ex r#nabili c# differre ad tp#s aliquod hm#i c#ion#: vt in decretali patet. Omissio a#t c#ionis pascalis/ pctm# mortale est ## ecclesie p#cept# contempt#. # Vtr# a#t in mortis articulo teneatur fidelis quis# c#icare, in dubium n# est vertend#: qm# consuetudo ecclesie hoc mandat. & proculdubio peccat qui sine r#nabili c# abs# viatico recedit. Si tñ c#temptus desit, n# video r#n# peccati mortalis in hm#i omissione/ ex quo pascalem c#ionem impleuit. Nec video #t r#nem dubitandi de pct# mortali: qm# viatic# vt sic n# est necessitatis sacr#m ex ecc#ie precepto/quia non inuenitur, aut ex natura viatici/ qu# sine illo pñia sufficiat/sicut sine extrema vnctione: est. n. necessari# viatic# sicut equus ad iter/& non sicut naui ad transeund# mare.

Quartum est reuerentia & deuotio. Et reuerentia quid# con sideranda ac seruanda est/vt nec post pollution# nocturn# nec post coitum coniugalem c#icet quis illo die. N# nisi ex r#nabili c# eodem die aliquis c#icaret, peccaret/venialiter tñ: quia n# debit# exhiberet sacr#o reuerenti#. Et multo magis pecc#t/qui post continuata pct# mortalia hodie conteruntur & confitentur/& cras c#icant. Pa# siquidem curare se monstrant de disponenda mente ad tantum sacr#m, qui quasi repente de assueta cibatione animi ex mundo & carne in vnionem chr#i per mod# cibi pre sumunt accedere, quasi sp#alis gustus statim sit ae#situs ab eis: n# tñ pecc#t mortaliter. Simili quo# pct# inuolu#tur/# omitt#t contrition# veniali#, ex quibus actualis feruor seu deuotio impeditur: quia non se parant vt debent ad hoc sacr#m. Reuer#tia quo# corporalis adesse debet: vt scilicet genuflexus c#icet qui n# celebrat: & postea non statim expuat/nec statim comedat. Deuotio vero actualis exigitur quo ad aliquid de necessitate, scilicet quo ad appetitum hm#i sacram#ti: oportet. n. vel tunc appetere vel prius appetisse suscipientem hoc sacr#m. Dico a#t prius ap petisse/propter superuenientem egritudinem: puta dementia/ [26r] aut phrenesim/ aut insensibilitatem cum periculo mortis: nam mentis compotes deb#t actualiter appetere. Et hec dicimus quo ad ecclesi#. Cor# deo a#t tenentur mentis c#potes ad deuotion# actual#/n# # solam voluntatem c#icandi, sed # meditationem & voluntat# pascendi anim# su# de christo: hoc est de morte christi/de vita chr#i/de imitatione chr#i/de humilitate/ patientia/ constantia/charitate &c. chr#i: quia si deuotio actualis n# procu ratur, non se

parat homo quantum in se est ad hoc sacrament# vt debet: quia n# se parat ad actualiter masticandum spiritali masticatione cibum anime qui corpus christi est.

C#munio

Ex parte ministri multis potest peccatis in uolui. Et primo si ipse qui dat sacrament# non sit sacerdos curatus/aut ab eo vel superiore licentiam hñs. Oportet. n. nisi necessitatis articulo vrgente (in quo diaconus & de lñia ep#i vel pbr#i supplere p#: vt hr# di. xciii. in ca. pñte. & sine lñia/illis absentibus: vt in ca. diacones/ead#. xciii. di.) ministrantem esse sacerdotem: vt in ca. peruenit de conse. di. ii. & curam illius habentem vel de illius licentia: vt in clemen. religiosi de priuile. C#municans autem alienum parochianum/ peccat/ius violans, nisi sub ratihabitionis spe hoc faciat. Et si re ligiosus est/exc#icatus esset: de quo tñ vt in fra inter exc#es h#s/ sentias. An a#t a seip#o extra sacrificium misse liceat sacerdoti sumere eucharisti#, licet sancit# legisse n# meminerim/ puto in necessitatis articulo licere: vt sisacerdos sit peste laborans vbi alij timent ei appropinquare, qui tamen ei deferrent corpus christi ad locum propinqu#. # Secundo. si vbi n# est consuet#/p#sumit dare eucharisti# sub vtra# sp#: peccaret siquid# & mortaliter/ r#ne contemptiue presumptionis. # Tertio si pueris añ discretio nis annos/ aut a natiuitate am#tibus/aut indignis, vt sunt exc#i cati/interdicti/in publico pct# exñtes (quales sunt meretrices/ lenones/in c#cubinatu mor#tes/publici vsurarij/pugn#tes i# duelo: & alij hm#i) eucharisti# tribuat sciens. Infantes. n. & nati [[26]v] amentes non sunt digni: quia nun## fuit in eis deuotio: & propterea peccatum interueniret. Et nisi sic fieret # a contemptu t# explicite ## implicite excusaretur, mortale esset. In reliquis vero dictis peccatum mortale manifeste interuenit / consentiendo & cooperando vt eucharistia ab indignis sumatur, immo sanct# dando canibus. # Quarto si eucharisti# det in loco interdicto: quia contra prohibitionem ecclesie. Aduerte tamen/ # qñcun# & vbicun# & quibusc## potest dari sacr#m penitentie, potest eti# dari si in articulo mortis est/viaticum: quia pro eod# computari decernit ius. de pe. & re. ca. quod in te. Debet tam# prius prouideri scandalo: vt scilicet publicetur c# opere dimissum c#cubinatum/aut vsur#/&c. alioquin scandali pct# offendit popu lum sacerdos dans eucharisti#. # Quinto si det/ irreuerentiam exhibentibus sacr#o: vt sunt phrenetici/ expuentes &c. esset. n. sa crilegij peccat#, & sibi/n# illi extra se constituto imputandum. # Sexto si infirmis viatic#, & his quibus debet/sacr#m hoc mini strare omisit: raro. n. hec abs# peccato eueniunt negligentie.

COncubinatus

N#sol# includit pctm# mortale fornicationis, sed addit stat# pcti# mortalis. Et ##ea ad sui veram pñiam exigit n# sol# omissionem actus carnalis/sed recessum a tali statu.

COncussionis

Crim# (quo quis hñs pt#t# vel offici#/pecuni# accipit ad iudicand# aut decernend# quo magis vel minus faciat quod debet, vel # minas cogit aliqu# ad faciend# vel n# faci#dum) est manifeste mortale pctm# / contra iustitiam.

COnfessio Sacra#alis

*/ ex parte confitentis multis potest defectibus
subiacere: qm# multas exigit cond#nes/que
his versibus continentur. Sit simplex/ humilis
confessio/ pura/fidelis, at# frequens/nuda/
discreta/libens/ [27r] verecunda. integra/secreta/
lachrymabilis/ accelerata. fortis & accusans/
& sit parere parata. Quas quoniam libellus iste
propter confessionem fit/ declarare intendimus.*

¶ Prima ergo cond# est: vt c#fessio sit simplex: hoc est n# c#posita. Esset #t c#posita/qñ
artificiose narrant# c#missa: ita vt vera #d# dicant# / sed ea arte vt vel n# ponderent# a
c#fessore/vel delectent suauitate vane eloqu#tie. hoc. n. manifest# pctm# c#tineret.

¶ Secunda/humilis: quantum ad intellectum / recognoscendo se miserum peccatorem &
indignum venia: qu#t# ad affect# / affectando per subiectionem qua confitendo se subijcit
c#fessori subijcere seip#m intus diuino iudicio/n# in furore sed in iustitia iesu chr#i
crucifixi propter nos: quant# ad linguam in m# etiam loquendi, vt exponat sua peccata
vt reus cum reuerentia & tre more quasi coram christo: qu#tum ad actus exteriores, vt
genuflexus omnis vtrius# sexus/& capite si sanitas patitur discoper to vir confiteatur ob
reuerentiam christi & sacram#ti. Omissio siquidem cuiuscun# horum sine peccato non
est, nisi causa rationabilis ab exterioribus excuset reuerentijs.

¶ Tertia/pura: hoc est n# mixta impertin#tibus ad pct# #pria. peccat. n. saltem pct#
vaniloquij qui alia immiscet, vltra irreuerentiam quam ex hm#i admixtione exhibet tanto
mysterio. Et magis debet esse pura ab admixtione alienorum peccatorum/si propria
possunt sine alienis suffici#ter exprimi. Q# si aliter fieri nequit/ & confessor vir est
bonus (ita # nulla sit suspicio future infamie aut cuiuscun# periculi) explicari potest.
Vbi a#t periculum fame aliene vel alterius mali timeretur, c#fessor alter adeundus
est qui confitentem non noscat. aut ipse confitens obuolutus seu transformatus vadat ad
confessorem qui ex voce eum non discernat: & tacito suo nomine dicat / ego peccator
potens confiteri tibi dico meam culpam &c. Non. n. tenetur penitens manifestare seip#m
quis est/nisi ##t# ad ea que sunt ne cessaria ad sacr#m hoc: ad quod n# oportet scire
quo noi#e vocat#/ [[27]v] nec vbi habitat / nec si est coniugatus si contra matrimonium
non offendit/nec de qua patria aut parochia est, nisi vt sciatur si potest hic confessor
illum audire & absolvere. Et ad hoc sufficit vt penitens dicat / vel #ipse potest sibi
eligere confessorem/ vel # habet licentiam a suo superiore/vel # scit # potest ipsum
absolvere sicut illos de illa diocesi seu parochia si curatus est c# fessor. Quod si nihil
horum fieri posset, vtendum esset regula de non habente copiam c#fessoris quo ad illam
circumstantiam: quia confessio cum aliena iactura non debet esse: & potest confitendo
omnia peccata & illud abs# illa circumstantia absolui. Et hoc dico si differri non potest

confessio: puta quia oportet communicare aut celebrare. iuxta dicenda inferius in decima conditione.

¶ Quarta/fidelis: hoc est verax. Mentiri siquidem in confessione per se (hoc est de pertinentibus ad confessionem) est peccatum mortale: quia est mendacium perniciosum: quia est mendacium in iudicio/non qualicunq; sed sacramentali. Et licet peius sit mentiri de aliquo mortali, tamen mentiri quod de veniali/ perniciosum est. Et hoc intellige cum grano salis: scilicet supposito # penitens subiiciat se confessioni quo ad illa venialia: qm# ex hoc ipso # penitens assumit veniale illud ut materiam confessionis/ facit illius confessionem materiam sacr#i & iudicij, ac per hoc tenetur facere ill# confitendi actum veracem: alioquin iniuriam infert sacr#o & iudicio, tollens quantum in se est/vtrius# veracitatem: quod constat esse mortale. Sicut si predicator assu/ mat ut materiam predicationis aliquod miraculum vel aliquod gestum alicuius viri sancti, mortaliter peccat si mentiatur: #uis gestum illud seu mirum non spectet secundum se ad predicationis necessitatem. ex hoc. n. ipso # assumitur ut materia predicationis, nascitur ut mendacium de illo in actu predicandi/sit perniciosum: quia quantum in se est eneruat veracitatem predicationis. Vnde si penitens confitendo mentitur se commisisse [28r] aliquod veniale, peccat mortaliter: quia mentitur in iudicio. & propterea iniuriam facit iudici, & in proposito/christi vices gerenti. Si autem penitens non intendat confiteri nisi de peccatis mortalibus, & interrogatus a confessore de aliquo veniali/negando mentitur ea ratione quia non vult de illo peccato confiteri, peccat quidem/ sed non mortaliter: quia non mentitur de pertinentibus ad iudicium, ac per hoc non mentitur in iudicio. Et similiter si intenderet confiteri de illo / & pre verecundia negaret mutans voluntatem confitendi de illo / vtpote quia n# tenet# de illo confiteri, non mentiretur in iudicio. Memento tamen confessionis iudicio non subdi quecunq; impertinentia sunt ad peccata: & propterea de impertinentibus mentiri in confessione/ non est perniciosum. # Ad veracitatem quo# confessionis spectat/ ut peccata quorum quis plenam memoriam non habet sed pro dubijs habet, ut dubia confiteatur/& non ut certa asserat / nec quasi nulla omittat: sed talem se narret ore qualis est in corde: puta videtur mihi # in tale quid c#senserim, non tñsum certus. # Aduerte hic/# qu# mentiri requirat non sol# falsam vocis significationem/sed etiam intentionem fallendi, si persona confitens putans se bene facere/ falso accuset se commisisse aliquod veniale/vel affirmet aliquam circumstantiam vel aliquod pñtum dubi# pro certo/non ea r#ne ut mentiatur aut ut fallat confesso rem/sed tan# putans se eligere tutiorem #tem volendo se facere reum etiam si non esset reus, errat quidem & peccat/ quia a recta discedit ratione: quia tamen non dicit mendacium sed falsum / non peccat mortaliter, sed venialiter/ vtpote indiscrete se accusans.

¶ Quinta/frequens: hoc est ut qui frequenter cadit/ frequenter confiteatur. Et est medicina hec valde conseruatiua hominis in timore dei. Non inuenio tñ preceptum de maiore frequentia ## semel in anno: si tñ pñt dici frequentia. Et licet preceptum per se non inueniatur: interroget tamen seipsum quilibet christianus ##t# [[28]v] detrimenti in anima patitur ex tam rara confessione/quod euitaret si frequenter confiteretur: & inde percipiet si per accidens (hoc est propter tollendas occasiones obliuionum pñt# & firmitat# seu c#suetudin# in pecc#do) debeat frequentius c#fiteri. # Confiteri a#t frequenter eadem peccata/ & laudabile & vituperabile qu#do# est. Nam ex scrupulosa & inquieta phantasia cadere in conscientiam iterande & reiterande pluries confessionis/ vituperabile est: qm# procuranda est pax anime & c#sci#tie, que cum huiusmodi iterationibus non stat. Et

quando hoc accidit in veritate, deberet talis postqu# semel ita confessus est & ab solutus/ vt tam ipse ## confessor doctus sufficientem iudicet confessionem/quiescere: & si postea scrupulus aliquis occurrit de aliquo tan## non confesso/si sibi videtur # fuerit confessus/ quie scat & non amplius confiteatur. Nec propterea exponit se iste periculo/quia non est certus se esse c#fessum: quoniam hoc repu tand# est huic bono viro infirmo vt cert# quod apud ali# esset opinio. Est enim passio hec/infirmas corporalis tollens seu impediens pro tunc firmitatem iudicij: & timor & motus phantasie intantum operantur, vt nisi quie scat/consurgat tot ambigua vt nunquam videatur confessus. Cuius signum est/& # idem centies confitentur / & # isti semper in dubium redeunt confessionis: quum forte diligentius ceteris confessi fuerint. Nec est in potestate talis / retinere motum phantasie/nisi in principio comprimatur: vnde sequuntur pericula corporis & anime ad tollend# vel impediendum vtrius# bona. Dixi a#t in veritate/ propter personas iterantes c#fessiones n# # in veritatescrupulose sint, sed quia nun## in veritate confitentur. ita # semper c#fitentur & nun## sunt confesse, tan## demones sem# penitentes & nun## se corrigentes. # Confiteri aut# ex deuotione pluries ead# peccata cum conscientia quieta/ sine molestia confessorum/non conterendo in hoc tempus in alijs magis pijs aut vtilibus expen dend#/& breuiter seruatis prud#tie cond#nibus, laudabile est.

[29r] ¶ Sexta/nuda: hoc # n# vestita coloribus aut locis coo#ientibus grauitat# pcti#: & multo minus obscurantibus pctm#/vt vel non #cipiat# (hoc. n. esset n# c#fiteri) vel minus c#sideret# grauitas aut turpitudine pcti#. ad cuius opposit# recta t#dit c#fessio/expectan do iust# iudici# a chr#i vices ger#te. Propterea m#ifeste peccat#.

¶ Septima/ discreta: hoc est prudens. Et quantum ad verba/vt honestis vocabulis explicet sua peccata. Et quantum ad circumstantias, vt non nisi necessarias in peccatis carnis explicet/ si scit discernere necessarias a non necessarijs. Et qu#t# ad mod# narrandi: vt que simul exprimi pñt n# diuisim dicant# / aut econtra. verbi gratia p#t dici/ c#misi furt# decies. n# dicat# / semel furatus sum/& deinde iter# furatus sum/ & post c#misi vnum aliud furt# &c. Hoc est. n. indiscrete c#fiteri/ & tedio afficere c#fessor#. & ##ea vt discreta sit confessio/ debet confessurus p#meditari & preordinare q#o dicet / & que simul & que diuisim &c. Et quant# ad querend# idone# confessor#: non. n. tute quis# se p#t credere cuilibet c#fessori occurrenti: qm# multa apparet multitudo confessorum ignorantium &c. Sed debet querere idone# scientia & autoritate, & bonum: hoc est qui credatur esse in dei gratia. De quibus confessoris c#ditionibus in fra erit sermo. Nisi. n. discreta fuerit confessio/constat peccatum saltem imprudentie incurri.

¶ Octaua/libens: hoc est n# ex metu pene/ sed ex amore sanitatis ai#e. sic. n. proprie vol#taria est c#fessio. Et #a timor introducit charitat# sicut seta fil#, ad minor# spectat deuotion#/p#paration# seu disp#n# / # aliquis male libenter confitetur: ex quo tñ vincit seip#m & confitetur/ sufficit ad salutem imperfectorum.

¶ Nona/verecunda: hoc est erubescens apud semetip#m penitent#/d# non sol# ad memori# sed verba reuocat# turpitudine feditas# #prie ai#e. Erubescens quo# apud c#fessor#: hoc est n# quasi i#actando/non quasi narrando histori#, sed estimando turpitudin# pct## suo# c#fiteat# # mod# erubesc#tis #pri# turpitudin#. **[[29v]** Verecundia aut# proprie dicta (hoc est timor opprobrij, id est defectuosum inde haberi a confessore) passio concomitans est: que ex dei gratia imputatur ad partem satisfactionis si pro dei amore amplectendo superatur.

¶ Decima/ integra. quantum ad peccata mortalia alias non c#fessa tam certa ## dubia / & eorum circumstantias necessarias. Confessio. n. non integra non est confessio que est materia sacr#i penitentie, sed confessionis simulatio: quia ex propria r#ne repugnat sacramenti forme, hoc est absolutioni: impium est. n. a deo dimidiam sperare veniam. Dupliciter autem contingit c#fessionem non esse integram. vel per se vel per accidens. Tunc est confessio per se non integra/quando ex intentione seu voluntarie dimidiatur. & sic truncata confessio non valet: immo est nouum peccatum mortale sacrilegij contra sacramentum penitentie. Tunc aut# confessio est non integra per accidens/quando non voluntarie dimidiatur: puta quia per obliuionem relinquit# aliquid quod necessario fuisset confitendum. & confessio sic non integra valet: quoniam est per se & formaliter integra, & per accidens ac materialiter dimidiata: actus autem iudicandi sunt formaliter & per se/ & non per accñs & materialiter. # Opus est autem hic non paruo sensu / ad discernendum in singularibus si per se aut per accidens confessio ab integritate recedit: quia multipliciter vtrun# euenire potest. Dimidiatur siquidem confessio per se & formaliter, vel directe: vt quum intendit confitens tacere aliquod necessarium: siue hoc occasionem ha/ beat ex verecundia / siue ex pusillanimitate / siue ex quacun# alia illicita causa. Vel indirecte: vt quum confitens negligit discutere conscientiam suam, paruifaciens in suo affectu aut valde notabiliter in effectu / si aliquid necessarium confessioni omit tatur. Tunc enim redit actus in naturam sue forme, & perinde est ac si formaliter fuisset intentus: quia sicut actus virtuo sus est non solum qui centrum attingit / sed etiam qui prope [30r] centrum. ita non sol# vitiosus est qui directe intendit formam vitij/ sed qui prope ill# ex obliquo tendit. Clare siquid# liquet/# qui t# parum curat de integritate c#fessionis vt vel in affectu paruifaciat si non sit integra/vel in effectu hoc est in actu discuti# di ita se habeat acsi paruifaceret integritatem (hoc enim est valde notabiliter in effectu) tendit ad dimidiand# confessionem/ tan## per se & formaliter dimidians. & propterea vtro# modo di midiatio est perniciosa, & facit confessionem non valere.

Dimidiatur quo# per accidens & materialiter tm# c#fessio, vel ex obliuione/vel ex insufficiente discussione ##uis diligente (siue hoc c#tingat ex ignorantia iuris siue facti: & breuiter q#ocun# contingat preter intentionem c#fitentis, facta iuxta condition# suam diligentia/ita vt vere credat se diligenter confiteri. N# t#c constat confession# non esse per se dimidiatam/nec ex propinquo affectu ad formam dimidiate reduci) vel quia ordinarius c#fessor superior non audit nisi c#fessionem casu# reseruato#. c#fessio siquidem illa qua quis hñs multa mortalia/c#fitetur ep#o vel eius vicario vn# mortale reseruatum, est confessio n# integra per accidens & materialiter: quia non ex voluntate penitentis prouenit non integritas, sed ex parte talis confessoris reseruantis &c. Et propterea huiusmodi confessio quamuis non integra/sancta est: sic nan# sancte matris ecclesie vsus habet: nec oportet sapere plus## oportet/ sed sapere ad sobrietatem. Caue autem ne er res/dicendo absolutionem illam quam impendit episcopus huiusmodi peccatis non esse sacramentalem. Ex hoc nan# # confessio illa partialis est sacramentalis (quod patet & ex eo # sigil lum confessionis illius est sacramentale: potest. n. ep#s sicut quilibet confessor iurare se nihil scire. & ex eo # aliter penitentes essent delusi: quia n# intendunt nisi c#fiteri/nec ten#tur nisi c#fessione sacr#ali ire ad ep#m) consequens necessario est/ vt absolutio quo# sit sacr#alis: nec est hoc vertend# in dubium. # Nota dilig#ter hic ex hoc vsu ecc#ie hr#i mir#da: scilicet # aliqua c#fessio [[30]v] non integra aduertenter/ est salutaris. & # aliquod peccat# est quando# bis confitend#: quia penitens debet

proprio sacerdoti/ non sacerdotibus/ omnia sua peccata integre confiteri. de pe. & re. omnis vtrius# sexus. & nihilominus tenetur confiteri reseruat# tum pctm# ep#o/si non c#fert autoritat# proprio sacerdoti. Vtr## a#t ho# desinit esse mirabile/ c#siderantibus vtr## euenire per accidens. Confessio nan# suapte natura debet esse integra, ac per hoc vni sacerdoti: alioquin non esset confessio / sed confessiones. sed quoniam per accidens est / # sacerdos iste cui hic c#fitetur/ non habet potestat# absoluendi ipsum ab omnibus que c#misit, i#deo per accidens & peccatum reseruat#/huic confessum/reconfitendum est episcopo: & confessio partialis euenit salutifera. # Vltra predictos autem tres modos quibus confessio per accñs non integra inuenitur, quartus quo# est/quo etiam per accidens non integra admittitur confessio: quum quis non potest explicite confiteri peccatum suum abs# reuelatione c#fessionis/ vel abs# periculo fame vel vite aliene. Tunc. n. aut differat confession#/ vsquequo confessor habeatur abs# hm#i sequelis (qm# perinde se habet ac si non haberet copi# c#fessoris: quia n# reputatur c#fessor qui non p#t omnia audire) aut si opus fuerit / c#fiteatur c# reliquis explicite/illud seu illius circumstantiam implicite/c# animo confitendi explicite de hoc quum copia c#fessoris ad hoc idonei erit. Et tunc confessio ista esset non integra per accidens: quia non ex intentione penitentis/ sed ex carentia confessoris integri. Hanc doctrinam ego non approbarem, nisi viderem in supradicto ecclesie vsu confessionem non integram per accidens quando# admitti, & rationem suffragari: quia est per accidens non integra. melius# videtur prouideri conscientijs c#icantium si sic confiteantur/## si c#icent dilata tota c#fessione. # Memento hic ponere in practic# ea que diximus in tertia c#ditione c#fessio nis de occultato habitu/ si fieri potest, ante## precipites sent#tiam # deficit confessor integre potens omnia audire.

[31r] ¶ Vndeci#a. secreta/exclusi#e intern#cij/ep#e & testis. Ex eo. n. # confessio fit sacerdoti in persona dei/excluduntur testes. ex eo vero # sacramentalis tam actio ## passio personalis est/excluduntur tam epistole## internuncij. Monstrat autem hoc veritas for me sacramentalis quum dicitur absoluo te: nam li te dem#strat presentem personam: sicut in consecratione eucharistie li hoc de monstrat contentum sub presenti hostia. Et propterea non p#t quis sacramentum penitentiae per procurator# suscipere nec per scripturam: sicut non potest baptizari quis per procurator# nec per scripturam. # Verum aduerte hic perspicaciter duo. Primo quo ad confessionem per interpretem / # licet in casu quo non propria lingua intelligitur/possit fieri confessio per interpretem, non tamen tenetur aliquis ad hunc modum confitendi: quia n# tenetur nisi sacerdoti confiteri per seip#m. & tanto minus/qu#to interpret quum non se teneat ex parte sacerdotis cui vt deo pct# reuelantur/ sed ex parte penitentis ex cuius ore loquitur, non tenetur sigillo c#fessionis proprie dicto/ sed sigillo fidelitatis tenere secreta confitentis peccata. Secundo quo ad scripturam: # licet mutus non valens signis c#fiteri/ possit per scripturam pñtialiter manifestare sua pct#, non tñ tenetur ad h#c mod# c#fitendi: #a scriptura ex sui natura est publica: c#fessio autem ex sui natura est secreta. Et si fiat pñtialiter, debet penitens tenere scripturam in manibus suis/& non tradere in libertatem confessoris, vt sic minus habeat de publico. # Habere aut# pct# scripta ad succurrend# memorie confitentis / & ex scripture lectione confiteri, laudabile est adminiculum humane memorie ad integre confitendum. Absolutio autem nullo pacto potest fieri in scriptis tm#. & si fiat siue in p#sentia siue in absentia / nulla est: sicut si verba forme eucharistie aut baptismi in scriptis proposita sint/nihil operantur ad sacramentum. # Expedit aut# aduertere/# mutus a natiuitate/confiteri tenetur # nutus & signa vt melius potest. Is a#t qui postea

factus est mutus, si scit legere, tenetur c#fiteri **[[31]v]** modo quo potest. Potest autem sine periculo vllo publici signi confiteri hoc modo: vt habeat vnum folium in quo sint a quocun# scripta noi#a oi#um sp## pct## mortali#/& circ#stantia# necessaria#, & vn# aliud in quo sint numeri: & rursus habeat aliquas scedulas. in vna contineatur c#misi / in alia estimo seu credo/in alia dubito/in alia non recordor. Et sic posset complete c#fiteri/ monstrando digito in folio pctm# de quo remordet ip#m conscientia/& similiter eius circumstanti# / & si#r nume#. & si est numerus n# certus sed estimatus, potest simul m#strando numerum monstrare scedulam estimo. Et iuxta hunc modum etiam si inter loquendum subito moreretur / nulla potest sequi manifestatio cuius# peccati: vt clare patet. Et propterea non excusaretur a p#cepto c#fitendi mutus negligens sic vel alio modo confiteri/si per nutus impotens est c#fession# #ficere integram.

¶ Duodecima/lachrymabilis: hoc est contrita: hoc est c# displicentia omni# pct## mortali# c#misso# supra omne odibile/& c# proposito vitandi omne pctm# mortale supra omne vitabile. Has. n. duas cond#nes exigit contritio humana: alio#n contritio non est. # Ve# quia de c#tritione in ordine ad c#fession# pñs est doctrina, scito multipliciter admitti c#fession# pro lachrymabili. In primo gradu lachrymarum sunt confitentes cum vera con tritione: hoc est humana/ formata charitate: imitantes illum qui ait. dixi confitebor aduersum me iniustitiam meam dño/ & tu remisisti impietatem peccati mei. & illam de qua dictum est. dimissasunt ei pct# multa qm# dilexit multum. In sec#do gradu sunt confitentes vere contriti c#tritione humana: qui sicut nihil sibi conscijsunt, ita nec olei in proprijs vasis sunt conscij/exeun tes obuiam sponso & sponse. Et hos credimus fieri de attritis con tritos contritione formata virtute clauium: ita # si contingit hos c#fiteri informes/ absoluti tñ formati regulariter sunt. In tertio gradu sunt c#fit#tes c# attritione quid# laudabili / c#tritione a#t ambigua. Et hisunt t# illi # dic#t displicer# sibi offensas patratas **[32r]** in de#/& intendere in futu# cauere a pcti#s mortalibus sec#d# posse su#, ## illi qui ita se hñt ad de# c#fitendo/ sicut se hab#t ad hoi#es maiores offensos qu# pet#t veni#/ dicentes. displicet mihi # te offendi, amplius te n# offendam/parce mihi. Vtri#. n. dol#t de p#terito/ & intend#t vitare in futur#. Sed qm# p#t animus eo# dupliciter esse affectus (vel ita vt virtualiter intendant pct# vi tare supra omne vitabile/ & similiter # virtualiter displiceat eis mortale c#missum supra o# odibile: vel ita vt virtualiter non se extendat ad hec: quia nec dilectio dei acquisita seu humana tm# dominatur in corde/vt preponat vere dei amorem & obedientiam omnibus delectabilibus/ honorabilibus & vtilibus) ideo dubia est horum contritio. Nam si primo modo sunt affecti/ essent contriti contritione saltem humana: si vero secundo m#/ non essent etiam humana contritione contriti. Vtror## tamen confessio ab ecclesia vt lachrymabilis admittitur: non audeo tamen dicere # vltimo modo dispositi regulariter fiant virtute clauium de attritis contriti. # Non sunt autem penitentes in tentationem precipitandi a confessore nimis zelante / & imprudenter inuestigante an displiceant sibi c#missa supra omne odibile in particulari, puta mortem / paupertatem &c. aut si intendit vitare mortalia supra omne vitabile: puta direptionem / occisionem &c. multos enim huiusmodi interrogatio induceret in tentationem. Sed si dubitat rationabiliter de tenui displicentia vel proposito vitandi, declaret sibi quid importat peccatum mortale: scilicet refutare deum pro vltimo fine: quod quantum ad factum/licet non quantum ad affect#, perinde est vt refutare deum pro deo. ac proinde videat # si dixisset regi / nolo te in regem, quantum esset dolendum & cauendum si semel impetraret veniam, & ## fortiter & firmiter proponeret se omnem suam

diligentiam adhibiturum vt in futurum non incideret in tantum excessum. ita in proposito compareat coram deo/petendo veniam, dolendo # totiens de# **[[32]v]** refutauit pro vltimo fine / ac pro deo (quia ex sua deitate est vltimus finis omnium & ciuium celestium) & proponat n# se facturum similem iniuriam deo. Et hortetur eum ad amor# dei super omnia: & # ex amore hm#i debeat dolere de p#terito, & proponere vitationem de futuro. scriptum est. n. # charitas operit multitudinem peccatorum. Et sic accendit cor penitentis, & non ponet in periculum tentationis. # In quarto gradu sunt confitentes cum attritione sola, quia eorum incontritio certa est: quibus scilicet displicent peccata preterita/ & vellent vitare futura peccata, sed in veritate hoc non volunt. habent siquidem velleitatem vitandi futura, sed non habent voluntatem delibe ratam ad vitand# futura peccata. Tales sunt vsurarij/aut alias tenentes alienum qui nolunt restituere: & similiter omnes in concubinato existentes: & pirate qui nolunt statum illum deserere: & vniuersaliter qui non sunt parati intentione & proposi to vere deliberato deserere peccare mortaliter. Horum confessio admittitur ab ecclesia, sed non ad absolutionem: tales. n. n# sunt absoluendi: vt patet extra de pe. & re. ca. quod quidam. sed sunt crebris & salubribus monitis ad penitentiam veram induc#di.

¶ Tertiadecima / accelerata: hoc est post c#missum mortale n# dilata si c#moditas confitendi adest. Et sic intellecta hec conditio, quantum ad exequutionem confessionis/ consilij est/non pre cepti: quantum autem ad propositum confitendi, periculi est/ne subito preoccupatus morte non habeat spatium penitendi. Et quantum ad vitationem huius periculi, seu qu#t# ad recessum a statu peccati mortalis, tenetur homo statim habere proposit# confitendi. non autem quantum ad vitandum nouum peccat# mortale: hoc est si homo vult assequi recessum a peccato mortali & a periculo moriendi sine penitentia, tenetur necessario ad statim habendum propositum confitendi &c. si tamen post c# missum mortale hoc n# proponit/non propterea peccat de nouo mortaliter. Et r# dictor# est: quia precept# tam de c#fessione ## **[33r]** de illius proposito/est preceptum affirmatiuum: precepta autem affirmatiua obligant quidem semper sed non ad semper/sed pro loco & tempore: hoc est tempore necessitatis. Et propterea si articulus necessitatis non occurrit, sufficit ad salutem semel in anno confiteri/iuxta ecclesie determinationem: ita # nunquam contemnat confiteri, proponat autem quando necessitas exigit / hoc est quando tenetur/conteri. De quo vide in fra de contritionis tempore. # Tempus autem necessitatis respectu actualis c#fessionis nescio aliud ## tempus periculi mortis ex diuino iure/ & se/ mel in anno ex determinatione ecclesie. Ad ministrandum aut# sacramenta sine nouo peccato mortali/ eadem# suscipienda/& alia eiusmodi que mundam exigunt conscientiam, contrition# sufficere constat: dicente apostolo de supremo sacramento. #bet autem seipsum homo/& sic de pane illo edat. & nullo diuini aut humani iuris vinculo ad confessionem cogente sub p#cepto peccati mortalis apparente.

¶ Quartadecima/fortis: hoc est superans timorem retrahentem a confitendo & explicando peccata. Et licet timor debeatita su perari/vt penitens audeat per semetipsum peccata sua dicere: si tamen fortitudo tanta est/vt vel per semetipsum dicendo vel in terroganti confessori respondendo / omnia confiteri deliberet & opere compleat, sufficiens fortitudo est: quia timor non domina tur in animo ad dimidiandam confessionem. Et licet persona ali qua nunquam auderet dicere aliqua peccata nisi interrogata: ex quo tamen intendit non complere confessionem nisi explicatis omnibus/ & tantum facere vt interrogetur ita & taliter # dicet omnia, sufficienter fortis est vt mulier. Si autem potius sacrilegium dimidie

confessionis mauult incurrere ## explicare peccata / quia confessor abs# interrogatione de illis concludit c#fessio nem & absolutionem impendit, eterne damnationis mortem in currit ex sua timiditate.

¶ Quintadecima/ accusans: hoc est sibijpsi imputans peccata, [[33]v] n# celo/non diabolo/ non mundo/n# carni/n# socijs/n# c#plexio ni &c. Si#r accusans se /non excusans: n# circumstantias aggrauantes debet explicare, excusantes a#t debet tacere. imperfectionis siquidem est has afferre: criminis autem non parui est/reijce re iniquitatem suam in alias causas.

¶ Sextadecima ac vltima est/parere parata: hoc est # penitens sit paratus ad satisfactionem pro peccatis suis debitam iuxta arbitrium c#fessoris: alioquin sacr#m penitentiae imperfectum esset/ carens tertia sui parte que est satisfactio. Intellige a#t hanc conditionem appositam secund# c#em penitentium cursum. c#iter enim c#fit#tes de mortalibus/veniunt n# vt qui satisfecerint/sed satisfacturi de suis peccatis. Si constaret enim aliquem satisfecis se, sufficeret ei # secundum preparationem animi esset sic dispositus / # est parere paratus si debet satisfacere. & hoc includitur in hoc # dicitur parere paratus ad satisfaction# debitam. Siquis autem tam parum dispositus est ad penit#tiam/vt nullam velit acceptare a se ag#dam in hac vita satisfactionem/ sed absolui pe tit remittendus ad penam purgatorij, absolui p#t/tan## parere pa ratus per satisfactionem purgatorij: ne desperatus in infernum se precipitet, a quo n# multum distare videtur qui in hm#i #tinacia persistit. Et tunc confessor absolueret a peccatis/ & non ligaret ad penam, sed ligatum ad penam relinqueret foro acerrimo diuinæ iustitiæ puniendum temporaliter. Nec sacramentum penitentiæ esset omnino perfectum secundum suæ materiæ par tes integrales: quia sacram#ta omnia ad present# vitam spectant, in qua satisfactio valde manca esset. Hic tamen defectus non annullaret sacramentum: quia essentialia saluarentur.

Confessio Iteranda

/considerari debet vel ex parte penitentis vel ex parte c#fessoris. Et quia in c#/ fitente quattuor inueniuntur (scilicet contritio/confessio/ satisfactio/& habilitas ad sacrament#) ideo sigillatim pertransire hec oportet / vt clarior sit doctrina.

[34r] ¶ Contritio igitur ex duobus integratur: scilicet ex displicentia preterito#/ & proposito vit#di futura. Si totaliter deficeret c#tritio/esset sine dubio iteranda confessio: quia nec c#fessio esset sed c# fessionis simulatio vbi totaliter contritio deficeret. Impossibile si# dem est/vt confiteat# quis sine aliqua displicentia pcti#: n# qui c# fitetur/ proponit su# pctm# vt mal# proprium quo desiderat carere: & ##tum appetit exonerari/ tm#sibi displicet peccati onus. Qui a#t solum narrandi gr#a c#fiteretur, non nisi equiuoce confitere tur: confessio. n. sacr#alis/detestatiua est pct## confitentis. Quod si attritio pro parte inuenit# (puta quia displicet offendisse de#, sed non habet #posit# vitandi futura/##uis h#at velleitatem: pu ta non habet ai#um restituendi aliena/n# habet anim# relinquen di c#cubinam/##uis vellet non offendere de#) ex tali defectu c# tritionis pni#a redditur n# vera: vt patet de pe. & re. ca. quod qui dam. & absolutio neganda est. Et proculdubio sacrilegium c#mittit t# confessor tal# absoluens/## penit#s absolution# suscipi#s: quia iniuriam inferunt sacr#o penitentie. Et qm# talis sic c#fitens/ sicut in sue attriti#is defectu #ponit se deo vt impenit#t# (quia vt perseuerantem in peccati mortalis statu scienter & aduerten ter) ita ecc#ie clauibus proponit se similiter vt impenit#tem/

explicando suum anim# non deserendi statum peccati mortalis, ideo confessio huiusmodi est iudicio meo iteranda de necessitate qu#tumcun# integra fuerit: non quia fuit informis, sed quia per se fuit contra formam sacramenti: nam sciens & prudens proposuit se vt inabsolubil#. # Si demum contritio ambas par tes habet / scilicet displicentiam preteritorum & propositum vitandi futura, sed imperfecte (puta sic se habet acsi hominem offensum placaret: puta parce preteritis / decetero non te offendam) ex huiusmodi imperfectionibus contritionis non est iteranda confessio: quia perfecta contritio etsi exigitur ad deletionem peccati apud deum, non tamen exigitur ad deletionem peccati apud forum penitentialem ecclesie: p#t. n. **[[34]v]** nostra vera confessio esse informis. Et nisi posset esse informis/ nullus esset certus se esse vere confessum / & oporteret homin# semper de iteranda confessione sollicitari/& nunqu# confessioni finem imponere: quod ecclesie aures pias offendit. Rursus nisi confessio posset esse informis, oporteret probare hanc exception# sacramenti penitentiae/ # solum inter sacramenta n# potest esse informe. nam reliqua omnia sacramenta possunt esse vera & in formia simul: vt patet discurrendo per singula. Potest igitur sacramentum penitentiae verum esse & informe simul.

¶ Ex confessionis autem vnico tantum defectu redditur c#fessio necessario iteranda: scilicet si non est integra. Et hoc etiam intelligitur si per se & formaliter (hoc est si voluntarie) non est in tegra ex parte confitentis: vt superius declaratum est. Contingit autem hoc (vt etiam predictum est) dupliciter. vel quum con fitens/ex verecundia &c. tacet aliquid necessario dicendum. vel quum tam crasse cogitat de confitendis/ vt omittat ea que communiter omnes confitentur: puta si non habet animum absti nendi a mortalibus: quod etiam minime muliercule explicare solent. Hec. n. & similia reducunt confessionem dimidiam ma terialiter/ad dimidiam formaliter/ propter propinquitat# animi ad incuriam de integritate confessionis.

¶ Ex satisfactionis autem defectu/nullum scio casum quo rite confessus & absolutus teneatur necessario confessionem iterare. Nam si satisfactionem a confessore impositam/ in peccato mortali perfecit, non propterea iterare tenetur confessionem: quoni# sine penitentia sunt dona dei: vt dicitur ad ro. xi. Et si satisfactio informis non valet vt satisfaciatur deo, sufficit tamen ecclesie/non minus ## confessio informis. Si quo# satisfactionis iniuncte peni tens est oblitus, non propterea tenetur iterare confessionem: tum quia sine penitentia sunt dona dei. Tum quia potest commutari/ estimando # satisfactio oblita non excedebat tria psalteria / aut ann# ieiunij/aut elemo syn# cent# ducato#/& hm#i. Tum #a **[35r]** penitens non tenetur ad peragendam iniunctam satisfactionem/ nisi vt satisfaciatur soluendo temporalem penam a se debit#/iam taxatam & acceptatam. & propterea si omittat illam abs# con temptu, nihil aliud nisi peccat# omissionis incurrit/ & in reatu temporalis pene non solute perseuerat. Ex nullo autem horum constat sequi # debeat iterare confessionem: sed # debeat penitentiam delicti agere/ & satisfacere illam vel equiualem soluendo penam.

¶ Ex inhabilitate demum confitentis ad susceptionem sacr#i/ propter ecclesiasticas censuras (quia scilicet est exc#icatus siue maiore siue minore exc#icatione: vtra# siquid# excludit a passiuia participatione sacr#o#) impediri sacr#m/p#t dup#r intelligi. Primo vt sacr#m nullum sit. Et iuxta hunc sensum non verificatur: qm# sicut cetera sacram#ta ab exc#icatis sumpta/sunt vera sacramenta, ita & sacramentum penitentiae. Secundo vt sacr#m in iudici# sibi sumatur. Et hic est sensus verus: quia exc#icatus/ ab omnibus excluditur sacramentis, & nullum sacramentum ab exc#municato suscipitur

abs# sacrilegij crimine. # Et quoni# alia est questio an exc#municatus /illicite & indigne immisceat se sacramentis, & alia questio an exc#municatus suscipiat ve# sacramentum quodc## sit illud: & veritas nostri propositi ex fecunda pendet questione. ideo si ve#sacr#m penitentiae suscipitur ab exc#icato, n# habet exc#icatio vnde cogat ad sacr#i pñie iteration#: si autem sacr#m ab excommunicatione annullaretur/ oporteret sacramentum iterari. Ex iure autem exc#munication# annullare suscepta sacramenta non habetur: quum tñ multa ex c#icatis sint sic inhibita/# facta sunt irrita: vt acquirere beneficia/eligi &c. Vnde consequens est vt excommunicati confessio i#ntegra si subsequuta est de facto absolutio sacramentalis / non sit necessario iteranda: sicut non est iteranda persolutio borarum canonicarum quas excommunicatus exoluit cum alijs solenniter in ecclesia, & tamen a participatione aliorum qui medie-**[[35]v]**tatem dixerunt/erat per exc#municationem exclusus. Et sicut non est iterandum sacramentum matrimonij quod excommunicatus contraxit: & sicut non est iterandum sacramentum extreme vnctionis quod excommunicatus sumpsit.

Ex parte Autem confessoris/ iteranda confessio propter defectum potestatis vel scientie vel voluntatis est: quoniam hec omnia ad perfectionem sacramenti exig#tur. ¶ Et de potestate quidem constat secundum iura / # si deficit confessori potestas ordinis / quia non est sacerdos, aut potestas iurisdictionis/quia nec ordinariam nec delegatam iurisdiction# quouis modo habet, aut vsus potestatis/quia est exc#municatus maiore exc#icatione/aut suspensus ab hm#i vsu, confessio iteranda est: quia absolutio nulla fuit. Et ideo sacr#m nullum fuit: quia defuit ipsius forma que est absolutio. # Memento tamen hic supradictorum de absolutione: scilicet quando gesta tenent ratione publici officij propter c#munem errorem facti c# titulo: quia tunc tenet etiam absolutio sacramentalis/ nisi deficeret pt#s ordinis: quia potestas ista non potest suppleri a iure positiuo. Hodie quo# propter constitutionem concilij constantieñ. sub martino. v. non est iteranda confessio absolutorum ab exc#icato &c. nisi fuisset denunciatus/ aut ## notoriam #cussion# clerici exc#icatus: quia canon ille concedit reception# sacramentorum ab excommunicato/n# releuando exc#municatum: constat a#t # absolutio non est in fauorem absolu#tis sed absoluti. Si vero confessori potestas defuit absoluendi a solis casibus aliquibus reseruatis / de quibus penitens ei est confessus & de facto absolu tus ab eodem, quando sibi constabit hic confessoris error/non te netur iterare confessionem totam/ sed confiteri de illis reseruatis tantum/sicut si tunc fuisset missus ad episcopum pro absolutione illorum.

¶ Ex defectu vero scientie quando confessio est iteranda vel n# iteranda/relinquo prud#tis arbitrio: vt singularibus cond#nibus **[36r]** penitentis & confessoris pensatis/iudicet si confessio sit iteranda. Hoc a#t dico: quia ad sacr#m hoc sufficit / vt sacerdos intelligat que c#fitetur penit#s esse pct# & mortalia/quo ad c#ia, & iudi cet ist# esse absoluendum/ & sciat absoluere &c. Sed respectu istius vel illius penitentis/p#t tanta esse ignor#tia vt ip#emet peni tens cognoscat se n# c#fessum. Et p#t esse sine scientia/t#ta practi ca, vt fuerit sufficientior multis doctis confessoribus.

¶ Ex parte dem# voluntatis/si finxit absoluere & n# absoluit/ aut si non erat tunc mentis compos (quia defici#te ei vsu liberi arbitrij) aut quia noluit absoluere, c#fessionem iterare oportet: quia sine vera absolutione sacram#tum nullum est. # Mem#to inter omnia hec/# quando oportet iterare c#fessionem, si eidem confessori persona confitetur/non oportet iterare particulariter re plicando, sed sufficit dicere. dico meam culp# de illis omnibus

que alias dixi pa. v. & penitentiam taxatam ab eodem in memoriam reuocare saltem modo superius explicato. Vt sic confessio olim facta perficiatur & continuetur c# noua contritione/ satisfactione & forma sacramenti.

Confessor Debet habere quin# conditiones

: pt#tem/ scientiam/prudentiam/bonitatem / sigill#. # Et de potestate quidem tam ordinis ## iurisdictionis dict# est & paulo ante/ & in verbo absolutio.

¶ De sci#tia autem in ca. omnis vtrius# sexus. de pe. & re. dr#. Sit discretus & cautus, vt more periti medici superinfundat vinum & oleum vulneribus sauciati: diligenter inquirens & peccatoris & peccati circunstantias, quibus prudenter intelligat quale debeat ei prebere consilium & cuiusmodi remedium ad hibere / diuersis experimentis vtendo ad saluandum egrotum. # Vnde euidenter apparet/confessorem oportere habere scienti# inquisitiuam de circunstantijs peccatoris & peccati/& scienti# medicatiu# anime egrote. Et prima quid# sci#tia necessaria est simpliciter c#fessori ad cognoscend# & iudic#d#. q# c#stat esse **[[36]v]** officium confessoris: quum vere & proprie sit iudex in foro penitentiali. Secunda autem scientia requiritur ad confessor# quatenus se habet vt medicus anime. Et quia hoc non conuenit con fessori nisi metaphorice/nec totaliter nisi sit pastor, ideo ista secunda scientia minus requiritur ## prima. Oportet ergo secund# sacros canones confessorem habere tantam sci#tiam vt sciat circunstantias pct#ris & pcti#: siue hec sciat latine siue vulgariter. Et quoni# inter circunstantias peccatoris & peccati constat com putari/si exc#municatus est peccator / & si tenetur ad rest#n#/ & si est in statu perseuerandi in pct# mortali / & siquid aliud est simile/& si pctm# est reseruatum superiori / & si confitens est sibi subditus quo ad hoc, ideo scire prima tria horum tenetur quilibet confessor: quartum vero (scilicet casus reseruatos) qui libet impotens absoluere a reseruatis: quintum aut# quilibet qui non vniuersalis totius mundi confessor est. Et si confessor hec nescit/& alias est idoneus, ante## audiat penitentem/predicat ei vt liquidet se cum doctis si incidit in aliquam excommunicatio nem, & # det sibi notitiam casuum ibi reseruatorum &c. Sine autem hac prima scientia nescio excusare a peccato mortali audientem c#fessiones/nisi per accidens: puta quia penitens supplet scientia aut practica, aut conscientia/ quia scitur esse personam sine huiusmodi laqueis. Hanc autem scientiam non ita intelligo exigi vt omnia peccata & exc#municationes & circunstantias in promptu habeat: sed # sciat sic/vt audiendo confession# sciat dubitare de excommunicatione/de reseruatione/ de statu/de restitutione &c. vt habito consilio vel recursu ad librum sciat iudicare. Ratio autem necessitatis huius scientie est: quia sine illa officium iudicis exercet / cecus ceco ducatum prebens, & non nisi a casu recte iudicabit. # Secunda autem scientia debet se ex tendere ad minus ad hoc / vt sciat oleo diuine misericordie vel vino diuine iustitie impenitentem emollire / desperat# erigere/ pusillanim# c#fortare/au tremitter ead melior# confessorem: & **[37r]** breuiter in remedijs necessarijs ad salutem/aut per seipsumsciat prouidere/aut remittere ad alium meliorem seu doctiorem: vel saltem sciat seipsum exonerare/dicens. fili quere alium confesso rem pro salute tua, quia ego non possum mee conscientie satisfacere de casibus tuis &c.

¶ Tertium necessarium confessori est prudentia: qua post admissum penit#tem pro subdito/ hortetur vt dicat vt scit peccata de quibus ipsum conscientia remordet / & precipue grauiora/ permittat# dicere etiam crassissimo modo: vt vel sic ipse confessor sciat quibus est inuolutus peccatis ille penitens/& de qui bus interrogaturus est. Deinde

interroget prudenter circa proposita, & si que alia verisimiliter putat aut dubitat omitta: de re reliquis non interroget. Interrogando autem non sit molestus/ nimis exacte querens numerum estimatum: non sit scandalosus sibi aut penitenti/nimis querens circumstantias venereorum. Hoc namque ultra peccatum superfluitatis / est precipitare se aut penitentem in tentationem. Nimis autem queritur / quando habita peccati specie adhuc queritur. verbi gratia si mulier confitetur se cognitam extra vas naturale, sufficit/ & non queratur in qua parte corporis. Immo instruatur ut omnes vices quibus extra naturale vas est cognita/fimul adunet, & non aliter explicando dicat/peccaui extra totiens: nec ad plus tenetur. Et si peccatum est molliciei voluntarie/non queratur quomodo. & sic de alijs. Nec excusent se confessores super ignorantia aut desolatione penitentis: quoniam si declaretur penitenti sufficit dicere speciem / & non expedit dicere nec ad memoriam reuocare huiusmodi obscenos modos/sed doleat de offensa dei, fugatur ignorantia/& aduenit consolatio. Et quod de his dixi / intellige de reliquis superfluis. # Debet quod esse prudens in vocabulis, ut non nomet turpiter que turpe est audire: ut si de modo naturalis vsus coniugij instruendus est penitens, potest dicere # est ut mulier faciem babeat versus celum / & vir versus [[37]v] terram: & sic intelliget si opposito modo fuerit / aut si spatulas habuit mulier ad virum. Et sic honestis vocabulis/quando oportet instruat penitentem confiteri & seipsum interrogare. Et hec sint dicta causa exempli. # Multa opus est confessori prudentia circa media quibus penitentem inducere debet ad duo potissime: scilicet ad displicentiam maximam offensarum dei / & ad propositum firmum mutandi vitam ita # amplius non offendant deum mortaliter. Et ad primum quidem ex parte ipsius dei summi/optimi/creatoris/redemptoris/benefactoris/ gubernatoris &c. expedit procedere. Ad secundum vero/ excidendo causas quare cecidit: puta malam societatem / frequentationem talis loci &c. proponendo quod periculum mortis repentine / grauitatem ingratitudinis in reciduo / exempla de terra sepe compluta & in fructuosa ad hebr. vi. & similia. His enim duobus debet precipue confessor studere: quoniam omnis fructus est ut auferat perceptum: & melius est audire duos bene quam viginti functorie. # Sit demum prudens circa satisfactionem imponendam, ut commensurata sit penitenti magis quam peccatis. Declaret quidem quanta peccatis suis debetur/imponatur fructuosa: exhortetur ad reliquam per seipsum exoluendam. Nec laudo imponentes breuissimam satisfactionem tunc explendam/ quasi solam sacramentalem. testis siquidem est huiusmodi actio/animum penitentis/minime reuersionis ad deum: cuius oppositum supponere debet confessor. immo talibus est differenda communitio / & interim in operibus misericordie exerceantur. Non cognosco hanc prudentiam esse/sed cautelam non secundum virtutem. Non est forus penitentie foro mercium similandus: non sunt confessores ut mercatores / ut dispendium patiantur si ad forum non concurratur. non eget christus nostris imprudentijs. ¶ Quartum ad confessorem requisitum est bonitas / ut scilicet sit sine peccato mortali: hoc est ut nullum habeat mortale peccatum de quo non sit contritus formaliter vel virtualiter. Nam [38r] si quis in peccato mortali existens ministraret sacramentum penitentie, incurreret crimen sacrilegij: quoniam indigne tractat sacramentum, & quantum in se est / polluit sacramentum sua iniquitate. Et ideo qui accedit ad audiendas confessiones, debet prius probare seipsum saltem in generali / dicendo vere suam culpam de omnibus commissis / cum vero proposito amplius non peccandi mortaliter/& satisfaciendi deo &c. Et sic contritus ministret sacramentum.

¶ Quintum c#fessori necessarium est sigill# confessionis: hoc est debit# efficax secretam tenendi c#fession# audit#. Reuelans. n. confession#/mortaliter peccat: quia sacrilegij iniuri# infertsacr#o: ex cuius natura est vt confessor nihil sciat vt homo. # Vbi scito figillum confessionis/obligare ita ad secretum, vt nullo p#cepto/ nullo metu/nulla vi excusari possit. Immo potest iurare se nihil scire/si de alicuius peccato quod in confessione tantum scit interrogatur. & si interrogatus fuerit an in confessione sciat talem furtum fecisse, potest libere iurare ego nihil scio: sed non addat in confessione. nec tenetur respondendo addere / nec respondere secundum mentem interrogantis. # Et nota # si ego sciam cum toto populo magdalen# c#cubinam/ & magdalena mihi confessa sit de peccatis suis & specialiter de concubinato suo, si ego postea dixero/ magdalena confessa est mihi pct# sua/non reuelo confession#: quia c#fessio non fit nisi de peccatis. Sed si dixero/magdalen# confessa est mihi de concubinato suo/ iam reuelo confessionem: quia concubinatus vt cognitus per confessionem / manifestatur. Et simile est de vsuarijs & de alijs peccatis. Et propterea confessor quum audire eum contingit confessiones publicorum peccatorum, licentiam petat a penitente loquendi de istis publicis, ad dicendum # iste c#fessus est de tali peccato/& reliquit illud/ & petit veni# de scandalo/& m#dat restitui &c. P#t tñ sine omni licentia dicere. ego audiui c#fession# istius/rite c#fessus est/absolutionis bñficiu impendi: **[[38]v]** hec enim bona generalia potest dicere. Sed si non absoluit/& oporteat respondere interrogantibus, debet dicere/ ego feci offi cium meum/vel aliquid hm#i. Si tam# diceret/ego ill# non absolui, non esset de iuris rigore reuelator confessionis: quia ista ne gatio nullum manifestat pctm# confit#tis: quia potest ex pluribus causis #uenire. Ex parte quidem c#fessionis: puta quia confessio non est completa: vt contingit in producentibus vn# confessionem per multos dies: & ex alijs causis. Ex parte vero confessoris quia noluit absolvere: vt contingit his qui proprij capitis sunt. Ex parte quo# penitentis/quia penitenti non satisfacit confessor: & ex pluribus alijs causis. Quia tamen suspicio non irrationa bilis/impenitentie confitentis ex his verbis quando# generatur, non est dicendum / ego illum non absolui: sed ego feci officii# meum. Nullo autem modo excusari posset/si diceret causam: puta non absolui quia non vult restituere / quia est impenitens seu obstinatus / quia non vult relinquere concubinam. Hoc enim manifeste confessionem reuelat. # Curatus autem quum ad communicandum concubenarios / vsuarios & huiusmodi vocatur, non petat a confessore si est absolutus: sed etiam si ipsemet illius confessionem audisset / & non absoluisset, habeat se tanquam si nihil in confessione sciret / & dicat. quia iste hactenus fuit & est quantum apparet in tali peccato publico/ & peccatum publicum debet publica penitentia apud homines purgari propter scandalum, ideo nisi publice constet te vel illum reliquisse peccatum / nolo communionem dare / nec ad ecclesiasticam sepulturam admittere. Et sic abs# hoc # ipse reuelet c# fessionem / negabit communionem &c. iuste & sancte. Si quo# diceret. ego non possum aut potui ipsum absolvere, quia non video penitentiam publicam de peccato publici concubinatoris/apostasie/vsure &c. non reuelat confession#: quia nihil dicit quod sciat per confessionem, sed quod tam ipse ## alij vident, scilicet non penitere publice de peccato publico. Quum debeat **[39r]** publica penitentia precedere absolutionem si peccatum est publicum: ita # saltem debet penitens publice satisfacere publico ecclesie scandalo, docendo publice # reliquit concubin#/ # restituit/# &c. Aliud quippe est dicere/iste n# facit aut fecit pñiam publice: & aliud est dicere/iste n# vult penitere/iste est obdurus in pct# suo. Hoc. n. c#fessor per confession# scit: quia ille

dixit c#fitendo/ego nolo relinquere stat# meum malum. Illud vero confessor videt sicut ceteri: & i# hoc tac#d# & illud dic#d# est. # Extendit# a#t confessionis sigill# n# sol# ad occult#d# pct# in confessione audita quatenus sunt pct# illius qui c#fessus est: sed etiam ad occultand# omnia in confessione audita/ quatenus per illo# aliquid posset #cipi vel in suspicionem duci pctm# aliquod illius qui confessus est. # Et obligatur confessor sigillo c#fessionis siue absoluerit siue n#: qm# pct# sunt ei dicta n# vt homini/sed vt deo, siue subsequuta fuerit absolutio siue n#. # Sed si n# in sa cramentali confessione sed secretum c#mittendo dicatur alicui/ hoc tibi dico in penitentia seu sub sigillo confessionis, non ##ea obligat ibi sigillum c#fessionis: qm# sigill# c#fessionis n# p#t inueniri sine sacr#ali confessione: qm# n# est humane autoritatis sed solius diuine inst#nis vinculo# sacr#ale. Et scito # hm#i secreta extra sacr#alem c#fessionem dicta sub sigillo &c. si audiens non acceptat se reci#e sub sigillo/n# tenet#: si vero acceptat, tenet# ex promissione sua iuxta alio# iura secretorum/minus ## si iurasset tenere secretum: quia iuramentum est maius vinculum ## promissio assimilandi sigillum confessionis.

COnfirmationis Sacr#m

(quod chrisma vocatur) neglig#s acci#e / peccat: #a debet esse sibi sollicitus de sacr#o c#muni omnibus chr#ianis ad robur fidei a chr#o instituto. Non peccat tñ mor taliter si desit contemptus: quia sacramentum hoc nec est necessi tatis absolute nec ex exactione ecclesie.

[[39]v] COniuratio

Que & conspiratio dici tur (qua plures fide sibi inuicem prestita c#ueniunt ad malum aliquod patrandum/vel ad se tuendum contra public# potestatem/vel ad n# parend# in aliquo) c#iter est peccat# mortale & scandalosum: quia c#iter est contra bon# publicum vel alicuius priuati, licet rarius hoc videat# accidere.

COnscientia

Etiam erronea obligat, intantum # si conscientia alicuius haberet # spueret in ecclesia esset peccatum mortale/ & tñ contra perseuerantem talem conscientiam spueret in ecclesia, peccaret mortaliter: quia quantum in se est/consentiret in peccatum mor tale formaliter. Et similiter si conscientia dictat # est veniale/ & tamen facit, peccat venialiter: quia quantum est ex parte sui/ consentit in peccatum veniale formaliter. Deponat autem hm#i erroneam conscientiam/ex se vel aliorum c#silio: & sic libere operetur vt alij operantur.

COntemptus

Dupliciter in morali bus sumitur. Primo vt est peccatum: quo scilicet aliquis spernit proximum. Et vt est causa peccati: prout dicitur vnus peccare ex c#temptu/ alius ex infirmitate/ alius ex ignorantia. Et primo quidem modo si proprie & formaliter intelligatur/ est peccatum mortale ex suo genere: quia est actus iniuriosus proximo/ ledens quantum in se est notabiliter proximum. Contemnere. n. proximum / importat

affectum deprimentem proximum a sua estimabilitate: opponitur siquid# contemptus proximi/estimationi illius. Et quantum bonum est homini estimari/tantum malum ei infert contemni. constat a#t homin# a multo# c#sequutione bono# impediri ex hoc # despicitur, & multum se sentire offensum quicun# sentit se despici: **[40r]** testantur hoc ire/rixe/pugne/scismata/bella/& innumera mala que homo committit ex hoc # despici non suffert. Quia igitur notabilis proximo irrogatur iniuria ex hoc # despicitur, patet # contemptus proximi est peccatum mortale/ formaliter loquendo, hoc est ex intentione contemnendi: nullus enim formaliter contemnit proximum / nisi qui spernit proximum vt spernat proximum: sicut nullus detrahit formaliter/nisi qui detrahit vt detrahat: & nullus contumeliam formaliter dicit/ nisi qui dicit vt contumelietur: & sic de alijs. Qui vero despicit proximum non vt spernat, materialiter tantum contemnit. Nec peccat mortaliter, nisi notabiliter offendatur proximus: tunc enim redit actus in naturam sue forme: sicut in detractone & similibus accidit. Est quo# proximi contemptus peccatum veniale propter imperfectionem actus / vel ex parte imperfecti actus spernendi: vt contingit in primis motibus. vel ex parte rei in qua spernitur / quia minima est: quia parum pro nihilo reputatur. Et si paululum subsistes, videbis peccatum hoc materialiter sumptum / valde commune esse humano generi: vtpote a superbia procedens, a qua nisi speciali priuilegio nullus expers videtur. # Contemptus autem secundo modo (hoc est vt connumerat# specialis causa peccati/ distincta contra infirmitatem &c.) est nolle subijci cui oportet subijci. Et hoc quo# formaliter intellectum / ex suo genere peccatum mortale est. peccatum quidem / quia contra rectam rationem est. mortale vero: quia contra dilectionem dei vel proximi est/ nolle subijci cui oportet subijci. Nam contra dilectionem dei est / nolle subijci deo/ seu preceptis & mandatis & consilijs eius quibus oportet subijci: & contra dilectionem proximi est, si oportet illi subijci / nolle ei hoc debitum exhibere quod est subijci illi. Et propterea ex contemptu peccare / formaliter loquendo est peccare mortaliter. Vnde dicere verbum ociosum **[[40]v]** ex c#ntemptu/est mortale peccatum. Immo nolle sequi consilia christi (puta nolle ingredi religionem ex contemptu consilij chr#i) est peccat# mortale: hoc. n. nihil aliud est ## nolle subijci christi consilijs vt c#silijs: quod tamen est de necessitate salutis. qu#uis adimplere consilia christi/sit non necessitatis sed #fectio nis. Et dicere verbum ociosum ex contemptu /est dicere verb# ociosum vt faciat contra legem dei que inhibet verbum ociosum. Hec autem maxima peccata raro accidunt nisi pessime di spositis seu habituatibus, intantum vt ex odio legum & legislato# operentur: contemptus. n. formaliter contra superioritatem legis vel legislatoris directe tendit.

¶ Aduerte hic duas distinctiones. Prima est inter consolation# & subiectionem. Propter quam puella indignata parata se vestire puer#, que dicente matre/indue puer#/non vult vestire illum ne mater habeat consolationem de bene induto puero, n# peccat ex contemptu/sed ex indignatione. nec indignatio ducit illam ad contemptum: quia illa non eligit non subijci, sed non consolari. Nec preterit mandatum vt non obediat/sed vt n# con soletur. Et simile est de similibus iudicium. # Secunda est inter contemptum simpliciter vel secundum quid. Propter qu# sub/ ditus qui dicente prelato claude hostium/ vt non faciat verbum prelati in hoc tamen minimo / paratus absolute obedire omittit claudere ostium, non peccat mortaliter: quia non contemnit simpliciter sed secundum quid mandatum prelati: hoc est quia non preterit illius mandatum vt faciat contra illius mandatum absolute, sed cum hac additione in minimo. Ita # li minimum minuit rationem mandati, ac per hoc minuit rationem contemptus: vt tanquam imperfectus actus non sit

contemptus simpliciter, ac per hoc nec peccatum mortale. Et ex hoc capite verificatur/# peccare venialiter ex contemptu in fra limites venialis/n# est peccatum mortale: hoc. n. est ex contemptu secundum quid peccare venialiter. Quum enim simpliciter & absolute quis [41r] contemnit mandatum / non modificat illud ex minimo opere. Et econtra qu# quis ex hoc # de minimo agitur in contempt# tendit, non ruit in contempt#/sed sustentatur affectus a minimo tan## non contemnat: sicut in minimo furto sustentatur accipi#s occulte minimum tan## non furetur.

CContentio

Vt est nomen peccati, significat pugn# loquutionis n# secundum rationem/vel quantum ad modum vel quantum ad rem de qua est c#tentio. Vnde quando# est peccat# mortale & qñ# veniale. Nam si contentio pugnat contra veritatem cognitam, erit iuxta veritatis naturam iudicanda: hoc est si veritas impugnata est veritas fidei aut necessaria ad salutem alicuius / siue quantum ad animam siue quantum ad corpus / siue quantum ad res seu famam/& breuiter si veritas est talis # eius mendacium esset perniciosum, contentio pugnans contra talem veritatem est per nicio#a/ac per hoc mortale peccatum. Si vero huiusmodi veritas non est talis vt oppositum mendacium sit perniciosum, contentio contra illam peccatum veniale est. Et hec intellige forma liter, scilicet in pugnante contra veritatem ex intentione contra veritatem. Nam si ex alia intentione fit (puta propter exerciti# aut disputationem) contentio non nisi materialiter est: que p#t esse & est sepe laudabilis. Si vero contentio a ratione discedat/ quia immoderata est (puta clamando &c.) sic communiter videtur peccat# veniale: nisi forte scandalum haberet annex# trahens ad mortale. De quo dic vt in fra de scandalo.

CContritionis

Quin# sunt considerata: scilicet differentia ab attritione / maneria/ modus/necessitas & tempus. # Contritio tria exigit: displicentiam de commissis peccatis supra omne odibile/ propositum vitandi peccata supra omne vitabile/ & proposit# [[41]v] confitendi seu satisfaciendi. Hoc tertium requiritur si homo n# est confessus: duo autem prima simpliciter & absolute exigunt#. ¶ Ita # hinc habes differentiam ab attritione. Nam si alicui displicet peccatum quod fecit/sed non supra omne displicibile, non est contritio sed attritio. Et similiter si intendit vitare peccatum/sed non supra omne vitabile, non est contritio sed attritio. # Et scito # huiusmodi vera c#tritio dupliciter inueniri potest: scilicet formata vel informis: hoc est cum gratia & charitate iesu christi/& sine illa. Et homo quidem potest esse certus se habere contritionem veram/dubitando an sit formata vel informis: quoniam potest esse certus de affectu sue voluntatis # plus displicet sibi offendisse deum mortaliter / ## quodcun# aliud malum, & similiter # plus intendit vitare mortalem offensam dei ## quodcun# aliud: non tamen est certus propter hoc se esse in charitate & gratia dei. Vnde debet quilibet esse certus de contritione humana, hoc est quantum ex nobis pendet: non autem de contritione formata diuina gratia. Hec de primo. ¶ Materia vero contritionis (hoc est de quo debet homo conteri) constat principaliter esse peccatum mortale/& secundario veniale. Et quia impium est dimidiam a deo sperare veniam, oportet conteri non de vno peccato sic & de alio non / sed de omni peccato mortali proprio.

¶ *Modus autem contritionis sufficiens ad salutem/ est vt homo qui multa habet mortalia in generali detestetur omnem suam mortalem in deum offensam / cum animo vitandi decetero vt dictum est: hoc est vt displicentia hec odio habeat commissa supra omne odibile / & propositum vitandi intendat supra omne vitabile. Sic nan# contritio generalis est contritio virtualiter attingens omnia & singula commissa etiam oblita. Nec exigitur ad salutem habere singulas contritiones iuxta singula peccata / nec secundum numerum nec secundum sp#s peccatorum. testante hoc domino dicente de magdalena. dimissa [42r] sunt ei peccata multa quoniam dilexit multum: & non dixit quoniam dilexit multotiens.*

¶ *Necessaria autem est contritio peccatori ad salutem: quoniam sine penitentia peccatum non remittitur. penitentia aut# principaliter consistit in contritione: que necessaria fuit añ leg#/ sub lege & tempore gratie.*

¶ *Tempus a#t quo tenetur post c#missum mortale quis c#teri, quant# ad surgend# a morte pcti#/& vitand# pericul# rep#tine mortis ac damnationis/determinat# est ad statim: quia nec per momentum/tutum est licit## stare in statu offense & ire dei. Quant# a#t ad vitand# nou# pctm# transgressionis precepti de contritione/tempus est determinatum ad articul# necessitatis: ficut in alijs affirmatiuis preceptis contingit. # Duplex autem necessitas ex se cogit ad contrition#. Prima est pericul# mortis: quia tenetur homo in hac vita conteri. Sec#da est susceptio vel administratio sacram#ti, & vniuersaliter exercitatio cuiusc## actus exigentis necessario hominem sine peccato mortali: quia nisi conteratur tunc homo/mortale peccatum incurreret. Tertia vero necessitas scilicet ex precepto ecclesie semel in anno/scilicet t#e c#fessionis, non tute affirmat#: #a si attritus (vt p#dict# est) suscipit sacr#m p#ne & eucharistie, satisfacit precepto ecclesie.*

Ex hoc autem # peccata memorie occurrunt/sicut non tenet# ad tunc confitendum ita nec ad tunc conterendum. Vtrun#. n. est preceptum affirmatiuum/oblig#s tempore necessitatis, quod non constituit memoria. Sed tenetur semper ad non approbandum/ad non complacendum: quia ista sunt precepta negatiua, que obligant semper & ad sem#. Dies quo# festos sanctificare noua contritione peccatorum/sanctum consilium ac omni obseruatione dignum est, non tamen preceptum: quia nec ex parte contritionis preceptum de c#tritione determinatur ad di# fest#, nec ex parte diei festi preceptum de sanctificatione festorum/ determinat sibi contritionem peccatorum.

[[42]v] COn tumacia

pro quanto c#tra obedi# tiam iudici debit# t#dit/ peccatum est mortale. In cuius signum potest c# tumax excommunicari.

COn tumelia

(qua quis malum culpe iniuriose in proxim# coram profert: puta tu es fur) peccatum mortale est formaliter sumpta: quia quantum in se est/ ledit proxim# in bono honoris. Dixi formaliter, hoc est ex intentione dehonorandi: quia materialiter (hoc est n# ex intentione dehonorandi) possunt verba contumeliosa eti# abs# vllo peccato dici reprehensionis gratia, vel cum peccato veniali ex leuitate.

Memento quo# hic & vbi# # huiusmodi peccata mortalia ex suo genere/sunt venialia propter imperfectionem actus. vel quia primi motus/vel quia contumelia in minimo/vel quia materialiter tantum contumelia est: nisi forte notabilis lesio proximi inde sit.

CONUITIUM

duplicis iniurie nomen est. Quando enim generalem sonat iniuriam in proximum/coram illatam verbis: siue significetur malum culpe, vt esse sacrilegum/sicarium &c. siue malum pene: vt e# cec# vel claudum. ita # contumelia est species conuitij. Quando autem sonat iniuriam plurium simul vociferanti# iniuriose contra proximum: vt dicatur conuicium quasi conuocium a multitudine vocum. vt contingit sepe transeunti pauperi a leuibus personis iocose tamen fieri. Et vtro# modo ex suo genere/ formaliter (hoc est ex intentione dehonorandi fact#) constat esse pctm# mortale: quia ##t# est ex intentione actus & loquentis/leditur #ximus in honore. Ver#tamen propter imperfection# actus (puta [43r] quia materialiter tantum conuitium dicitur sine notabili detrimento honoris, aut quia non vere consensit vt dehonorandi gratia conuitiaretur/sed quasi primus motus fuit quo ad hoc, aut quia in minimo non curauit dehonorare) veniale tantum peccatum incurritur. De exemplo autem dicto conuitiantium iocose/diximus, vt intelligatur conuitij significatio / non # iocose factum sit mortale: communiter enim veniale est conuitium iocosum. sed quod serio & formaliter fit / mortale est ratione dicta.

CORRECTIONIS

Qua subditi a superioribus corrigi debent (siue puniendo factis siue increpando verbis: siue superiores sint prelati ecclesiastici siue domini seculares) omissio quando/sicut/vbi &c. oportet, proculdubio peccatum est mortale / nisi propter imperfectionem actus sit veniale: quia preceptum de huiusmodi correctione/est preceptum de actu iustitie necessarie ad publicum precipue bon#. # Sed perspicere in singularibus casibus occurrentibus / si nunc huius hec correctio est de necessitate iustitie, non est facile. ita # in generali constat correctionem de qua loquimur non posse sine peccato mortali omitti quando est necessaria ad rempu. si correctio incumbit propter bonum publicum, vel ad personam priuatam/si correctio exigitur propter bonum alicuius priuati: tenetur. n. superior ad exerc#dam iustitiam propter vtrun# bonum. Sed quoniam contingit quando# punitionem que propter bonum publicum esset absolute necessaria/propter incidentia non expedire tunc, sed e# differend# (vt dauid distulit punitionem ioab/qui occiderat duos principes) aut remittend# (vt dauid pepercit absalon qui interfecerat fratrem/ & pepercit nabal) aut aliter c#mutand# &c. ideo prudentia que circa singularia versatur/maximum locum habet circa huiusmodi correctionis preceptum exequend#. Nec facile damnandi [[43]v] sunt quinon omnia corrigunt / rationabiliter aliquas correctiones omittentes (isboseth quia minus caute increpauit abner # ad concubinam patris introisset / regnum perdidit. Dauid quia nun## increpauit amon suum primogenitum de stupro sororis/ reprehenditur a scriptura) nec facile excusandi sunt omittentes corrigere. Ex parte siquidem correctoris/ si conatur secundum prudentiam implere correctionis preceptum, in tuto a mortali peccato conscientia est/ etiam si quando# erraret: esset enim tunc materialiter tantum transgressor, scilicet non ex intentione omittendi correctionem. & venialiter peccaret sicut & leuium correctionem omittendo/ propter imperfectionem actus ex parte materie.

COrrrectionis Fraterne

(qua quis# tenetur proxim# su# corrigere verbo quando oportet &c.) omissio potest esse peccatum mortale & veniale. Est enim preceptum huius correctionis de p#ceptis charitatis & elemosyne spiritualis. & ideo non quilibet venit corrigendus/sed indigens correctione: elemosyna enim non nisi indigenti danda est. Et quia est preceptum affirmatiuum/ obligat pro loco & tempore necessitatis: quando scilicet aliquis mor te peccati detentus probabiliter creditur mea correctione liberandus. ita # si credo # sine mea correctione resurget (puta quia est homo sue conscientie scrutator) aut nullam habeo probabi litatem # ex mea correctione resurget (puta quia nullam h#o illius notitiam) aut dubito # egre feret correctionem & blasphemabit/vel nihil prodero, non teneor ad correctionem frater nam: quoniam tunc non sumus in casu necessitatis, quando scilicet aliquis morte peccati detentus / probabiliter creditur mea correctione liberandus: quia deest vel probabilis credulitas libe rationis/vel deest necessitas mee correctionis. Immo stante isto casu necessitatis/ si non ex intentione / sed ex quadam tepiditate [44r] omitteretur correctio, non esset peccatum mortale / sed veniale: quia in affectu non preponitur bono fratris omissio correctionis, ex quo non intendit omittere illam: sed materialiter tantum omitteret. nisi tanta esset necessitas peccatoris ob ignor#ti# forte/ # r#ne notabilis damni imputanda esset omissio ista/& rediret in naturam sue forme ac si fuisset ex intentione: vt in alijs pec catis contingit.

¶ Est ergo omissio fraterne correctionis circa peccata mortalia tunc tantum mortale peccatum/quando ex int#tione fit, in casu quo creditur opus esse illius correctione ad liberandum a pecca to mortali/& probabiliter creditur liberatio inde futura: quia tunc tantum fit formaliter contra preceptum correctionis fra terne. Veniale aut# quum vel materialiter omittitur, nisi emergens damnum in mortalis naturam reduceret / vt dictum est (materialiter autem omittit quicun# in animo fraterne chari tatis bonum preponens quibuscun# bonis & malis mundi/ omittit: quoniam talis non intendit subtrahere bonum necessarium ad salutem proximi) vel in alijs n# mortalibus omittit#. # Nec mireris # in hoc precepto diximus requiri probabilem opinionem de fructu correctionis: quoniam corrector tenet locum agentis/& corrigendus patientis: actus autem actiuorum fiunt in patiente disposito. Et propterea sicut oportet corrector# non ex voluntate sed ratione accipere tempus & loc# & alias occupationes & dispositiones corrigendi, ita non ex voluntate sed ratione debet habere si est fructuose susceptuius sue correctionis: quod est habere probabilem opinionem de futuro fructu.

CRudelitas

(hoc est atrocitas animi in penis exigendis) pec catum est mortale, pro quanto excessum in puniendo ponit: crudelis enim c#m puniendi habet/sed mod# non habet. Peccat# manifeste [[44]v] contra proxim#/plus puniendo ## mereatur: vltra mal# disp#n# proprij animi/qua seipsum fedat cruditate.

CVriositas

Quum immoderat# ponat appetitum cognosc#di siue per intellectum siue per sensum, peccatum est: quia plus ## recta ratio dictat/ appetitum cognoscendi protrahit. Non

est autem mortale peccatum si nuda sit, hoc est nisi ex adiuncto fiat mortalis: vt si curiositas intantum exorbitet vt demonibus vti velit magr#is, vel ad periurium seu perfidiam inducere velit habent# aliquid in secreto. & sic de alijs que possunt adiungi criminibus/trahen tibus curiositatem ad peccatum mortale.

DEcimas

Soluere omittens vbi consuet# est solui / peccat mortaliter peccato sacrilegij: quia non reddit debitas res ecclesie cui tenetur reddere de necessitate salutis. constat enim hoc ex suo genere esse peccatum mortale/& sacrilegum, nisi propter imperfectionem actus / vt in alijs contingit. Vbi autem non est consuetum solui decimas, non peccat omittens soluere / salua tamen cura pastoris sui vt habeat vnde viuatur honeste / si non habet redditus vnde viuere secundum # sibi congruit possit: quia ad hoc pro sua rata quilibet ei subditus tenetur / nulla ipsi consuetudine suffragante.

DEfensio

Manualis/illicita dupliciter reddit#. Primo ex intentione: si scilicet animo ledendi offensorem fit. Nam defensio debet esse suo fine contenta, scilicet vt defendat: & preter intentionem defendentis/si aliter non potest defensio fieri nisi ledatur inuasor/debet illum ledere, ita # lesio sequatur ex [45r] necessaria defensione. Et hinc peccant mortaliter/ qui non cur#t seruare illesos inuasores quum possunt aliter defensionem exercere. # Secundo ex immoderamine tutelae. vim enim vi repellere licet / sed cum moderamine inculpatae tutelae. Et intelligitur de immoderamine ex proposito. qui enim putat moderate defendere/& preter propositum non aduertendo aliquantulum excedit, aut non peccat aut leuiter: quum humana actio in exercitatione exteriori accensa/non omnimode subdatur mensurae.

DElectatio

Morosa (hoc est voluntaria delectatio de actu malo cogitato sine voluntate exequendi cogitatum actum illum malum) exigit ex duplici capite discretionem: scilicet ex parte consensus / & ex parte actus de quo est delectatio, qui actus dicitur & est obiectum delectationis. # Ex parte siquidem actus obiecti / iuxta naturam actus de quo est delectatio iudicanda est. ita # si actus de quo quis cogitando delectatur est peccatum mortale (puta adulterium / furtum/homicidium &c.) ipsa quoque morosa delectatio est peccatum mortale: & si actus de quo quis cogitando delectatur est peccatum veniale (puta iocari verbis letis / comedere laute &c.) ipsa quoque morosa delectatio est peccatum veniale. # Ex parte vero persone / iuxta veritatem deliberati consensus iudicanda est. Nam si persona cogitando de actu quantumcunque malo delectetur/ non aduertendo ad id de quo delectatur (ita # si aduerteret non approbaret) non est ibi peccatum mortale/ etiam si per vnum diem sic inaduertenter cogitaret & delectaretur: quia non potest esse mortale peccatum sine rationali consensu, qui in proposito deesset. Si vero advertere incepit / & preualente impetu concitate passionis non plene aduertit / sed antequam plene aduertat delectatio facit cursum suum, peccatum non mortale [[45]v] sed veniale interuenit: quia sicut inaduertentia excusat a mortali quia excusat a deliberatione, ita

non plena aduertentia excu sat a mortali propter eandem rationem / scilicet quia excusat a deliberatione: sine plena enim aduertentia non habet humana mens vt deliberet. In cuius testimonium excusantur a somno pollutionis surgentes siquid mali eis complacet/donec plene ad uertant #d eis incumbit: quod enim illi patiuntur propter somnum/isti patiuntur propter passionem inuoluntariam. Si autem plene aduertit / & positue consentit in illam, peccatum iam patet. & similiter si positue dissentit / virtus iam patet. Sed si positue nec consentit nec dissentit / & tamen in illa cogitatione delectabili perseuerat, conuincitur consentire ex ipsa continuatione delectationis / non prohibite a voluntatis imperio quando potuit & debuit: quia tunc mens hominis operam dabat actui peccati mortalis quantum est ex parte actus, sed excusabatur a mortali ex eo # non erat voluntarius. accedente autem tempore quo voluntas potest prohibere mentem a continuatione huius mali actus / tenetur voluntas prohibere: sicut teneretur manum cohibere a prosecutione alicuius actus mali inchoati in somno, alioquin sibi imputaretur/tan## voluntarius. Et vere esset voluntarius negatiue & ex negligentia: quia potuit & de buit prohibere & non prohibuit.

Magna tamen hic opus est discretione / quum de timoratis con scientijs agitur. Discernere siquidem oportet causam quare continuatur illa cogitatio delectabilis. Nam si ex complacentia delectationis illius prouenit # negligit prohibere continuationem illam, voluntaria fit delectatio & vere morosa/ vt dictum est. Si autem non ex complacentia / sed ex non estimatione commote cogitationis & delectationis negligentia prouenit (puta quia scit voluntatem suam constantem / & considit # propter huiusmodi commotiones phantasie & con cupiscentie non ruet in consensum malum) peccat quidem: [46r] quia potest & debet conari ad repellendum huiusmodi intima bella & pericula maxima, et quantum in se est implere illud. persequar inimicos meos & non conuertar donec deficiant. Non peccat tamen mortaliter: quia in veritate iste dissentit / vir tualiter saltem. immo putat se non actiue continuare cogitatio/ nem illam delectabilem, sed se pati illam. & tan## tentation# non tan## propriam operationem apprehendit illam, ac per hoc confidens de non consensu suo / paruifacit illam cogitationem delectabilem tan## debilem hostem ad sui impugnationem. Vnde negligentia ista non cadit super actu intrinseco vol#tatis, scilicet consensu vel dissensu ad velle continuationem talis delectationis: sed cadit super conatu ad repellendum illam tan## hostem. Et propterea iste non perseuerat in cogitando delectabiliter de illo actu: sed phantasia delectabilis molestando ip#m perseuerat in illo / formaliter loquendo. Et hec ex parte consen sus sufficient.

Rursus Ex parte rei de qua est delectatio / discernere oportet quattuor. Primum an delectatio sit de opere cogitato / vel de ipsa cogitatione. Verbi gratia si cogi tatur bellum aliquod cum delectatione, vtro# modo contingit delectari. aliqui. n. delectant# de operibus cogitatis: puta de homi cidijs/vulneribus/predis/incendijs &c. Et hi sunt # sunt affecti ad hm#i facinora. Aliqui aut# delectantur de ipsa cogitatione: delectatur. n. naturaliter anima nostra in c#ferendo/& precipue noua aut mira: vt testantur comedie. Testantur & multorum ocia/dum ingrediuntur hortos stultorum. Et sicut diximus de bello cogitato/ita contingit in materia venerea & alijs. quidam enim cogitantes de turpibus/ non delectantur de actu cogitato, sed de cogitatione / d# occurrit aliquis subtilis modus male operandi: ita # cogitatio illa tan## subtilis aut mira seu noua inhe rens anime parit delectationem. Et hoc videtur accidere p#cipue curiosis & affectis ad subtiles inuentiones. Aliqui autem de-[[46]v]lectantur de vtro#: scilicet de cogitatione & actu cogitato. Et licet

difficile alicui videbitur discernere unde delectatio insurgat: non debet tamen difficile videri / vt discernat quid mouet ipsum ad complacentiam illius delectationis. Nam si sentit se moueri ab opere cogitato/iam habet morose delectationis naturam: si vero a cogitatione noua aut mira aut subtili &c. iam habet # non est delectatio morosa: quoniam morosa delectatio est de opere malo cogitato.

Secundum. an delectatio sit de ipso opere malo cogitato/an de modo operandi concogitato. Verbi gratia occurrit cogitatio de furto vel rapina/& c#currunt cogitati multi miri modi rapiendi vel furandi. Nam si delectatio sit de furto vel rapina / est morosa. Si vero de miris & similibus modis/non est delectatio morosa: quum modi isti sint admirabiles/& naturaliter delectabiles cogitanti anime.

Tertium est inter cogitatum malum opus simpliciter & ab solute/vel relatum ad cogitantem. Stat enim # opus esset peccatum alicui & alteri non. Et hinc discernet tria. Primo # vidua que delectatur de preteritis actibus coniugij/non peccat mortaliter: quia delectatur de operibus sibi licitis pro tempore quo fuerunt licita. Plus est enim explicite approbare ## delectari: sed constat # vidua licite approbat preteritas delectationes: ergo. Peccat tamen venialiter in huiusmodi memoria: quia caret tam necessitate ## pietate huiusmodi delectatio. # Secundo/# qu#uis licite cupiat quis delectari cum aliqua muliere conditionaliter/scilicet si esset vxor sua (quia tale opus tali conditione relatum ad sic cupientem/est licitum) delectatio tamen voluntaria quam iste in presenti acciperet de tali opere cogitato cum illa, esset delectatio morosa: quia presens delectatio non fertur cum conditione, sed de facto hr# sine conditione. desiderii# autem est quod cum condicionali fertur super opus. Vnde religiosus etsi non peccat mortaliter/cupi#do delectari c#muliere si esset sua vxor: peccat [47r] tamen mortaliter voluntarie se delectando in actu carnali cogitato cum illa si esset vxor sua / propter dictam rationem: quia conditio excusat desiderium futuri/sed non delectationem presentem. # Tertio/# vir cogitans de vxore absente & actu coniugij/& voluntarie delectatur de illo, non incidit in morose delectationis crimen: quia de actu sibi licito tunc/ delectatur absolute. ##uis peccet venialiter: quia nec necessitas nec pietas suadet sibi talem mentis occupationem. # Quartum est (quod a principio diximus) inter obiectum & obiectum. Nam si opus cogitatum delectans est veniale/delectatio erit venialis: & si mortale mortalis. Et hinc fit/vt voluntaria delectatio de muliere pulchra visa vel videnda / non nisi veniale peccatum sit: quia videre mulierem pulchram / n# plus ## veniale peccatum est quando peccatum est. Voluntaria aut# delectatio de muliere pulchra libidinose amplexataseu osculata/ vel amplexanda seu oscul#da, peccatum mortale est: quia hm#i amplexus & oscula/peccata mortalia constat esse.

Aduerte demum diligenter pie lector/vt hec que diximus formaliter intelligas: non decet. n. loqui docendo nisi formaliter. Excusamus siquidem multa stando in fra terminos de quibus est sermo, que tam# aliunde possent damnari. Verbi gratia dicimus # memoria delectabilis in vidua excusatur, verum est si nihil aliud adiungatur. sed si adiunxeris # hinc in vidua insurgunt in c#cupiscibili appetitus aut in carne commotiones, oportet ad regulas de annexis malis aut periculis recurrere. Et simile est de alijs iudiciis.

Circa Morosas delectationes notato adhuc tria: scilicet occasiorem/libertatem/& intentionem. Potest siquidem occasio delectationis esse voluntaria & licita: vt quum quis gratia componendi / predicandi / disputandi/consulendi/vel ex audientia confessionum cogitat aliqua unde delectatio surgit. Vel voluntaria & n# licita: vt qu# quis ex vanis

& sensualibus **[[47]v]** verbis/dictis aut auditis / vel ex vano visu aut tactu incidit in huiusmodi delectationes. Vel inuoluntaria: vt quum sese offerat preter intentionem hominis phantasie delectabiles. Hinc. n. fit, vt quum homo aduertit se homini delectabilibus inuolui / & negligens est, magis imputetur negligentia illi qui ex occasione voluntaria & illicita illi qui ex inuoluntaria / & minime imputetur illi qui ex occasione necessaria aut pia in delectationes homini incidit. ¶ Inter subiectionem quoque corporis vel partis sensualis ad rationem/differentia est: quod corporis partes (puta manus & pedes) obediunt seruiliter: hoc est absque libertate. moueo. n. manum quando volo / & versus partem qua volo, nulla existeret in manu libera resistencia. Appetitus autem sensualis obedit quidem rationi / sed politice, hoc est cum libertate resistendi: habet. n. proprium motum ac impetum quo concupiscit aduersus spiritum. Et hinc fit vt non ita imputetur motus delectationis homini sicut imputatur motus manus. & non sit signum sufficiens ad probandum consensum tacitum sola perseuerantia delectationis post aduertentiam/sicut perseuerantia motus manus sufficit ad conuincendum consensum aduertentis: nam pars sensualis potest perseuerare ex proprio impetu, quod non habet locum in manu. Vnde similitudo que data est superius inter continuationem motus manus / & continuationem motus delectabilis postquam homo plene aduertit, intelligitur quatenus iste motus pendet ex ratione. Ita postquam homo plene aduertit / & adhuc perseuerat in cogitatione delectabili de opere malo vt sic, conuincitur consentire in delectationem / pro quanto delectationis motus pendet ex ratione / & non absolute.

¶ Intentio denique hominis contuenda est quo tendit. Nam postquam plene aduertit, si negligit vt delectetur de illo malo opere/committit formaliter peccatum delectationis morose. Si autem negligit quidem/sed non vt delectetur de illo malo opere cogitato / sed ex quadam tepiditate seu aliquo homini, non incurrit formaliter **[48r]** delectationem morosam. ac per hoc non peccat mortaliter, nisi exorbitatio fuerit tanta / vt quasi ideo neglexerit vt delectetur. Nam sicut detrahens non intentione detrahendi / non peccat mortaliter / nisi lesio fame fuerit tanta vt quasi intenderit ille detrahere dum non curauit tantam lesionem fame inferre, ita qui negligenter ac per hoc materialiter delectatur de malo opere cogitato non vt delectetur de illo / non peccat mortali / ter nisi inuolutio fuerit tanta vt redeat in naturam sue forme: vt quasi ideo neglexerit vt delectetur, dum non estimauit tam notabiliter se tali delectabili inuolui. Et hinc habes vnde post plenam aduertentiam multas negligentias excuses a peccato mortali, quia parue sunt: in his precipue qui habitualiter in animo gerunt se potius velle mori quam peccare mortaliter. Si enim contingit hos esse negligentes in huiusmodi cogitationibus delectabilibus, non est eorum negligentia ex affectu ad delectationem de illo malo opere quod cogitatur. Nec detinentur a tali delectabili vt sic, sed magis ab aliqua passione concupiscentie / que sine tali delectabili detineret. Et vt puto nunquam aut rarissime sic habituati / in antedictam negligentiam mortalem incidunt. Et hec ita accipiantur ad excusandum / vt non foueant ad negligendum.

Derisio

Seu irrisio quod verbis aut cachinnis / sub sannatio que naso rugato/illusio que factis fit, pro quanto quando despectio nem proximi importat / peccatum est: quia rationi recte aduersatur / vt ad hoc paruipendatur proximus vt erubescat. Est autem quando veniale peccatum: vt quum iocose se parum aut de paruo deridet: parua. n. erubescencia quasi pro nulla reputatur. Et quod mortale: vt quum in iocum deducit se, quasi non sit tanti vt debeat estimari. Interuenit

si#d# t#c maxi mus illius c#temptus, & maior ## in contumelia & detractio: [[48]v] quia licet contumeliosus deprimat honor# & detractor famam, neuter tamen ad tantum persone contempt# peruenit ad qu#t# venit irrisor/pro fatuo aut nihilo habens & haberi volens eum quem irridet/vt erubescat comparere inter homines. Et hoc eti# peccatum graue valde/intellige etiam formaliter: hoc est qu#do fit ex intentione irridendi. quod est tanto grauius/quanto de virtute maiore aut persona maior deridetur: vt quum deridet# iusti simplicitas/aut persona in exemplum ecclesie posita/&c. Quod si in deum & sanctos fiat, non est simplex irrisio/sed blasphemia: vt patet ex supradictis.

DEsperatio

Qua quis desperatseu n# sperat consequi futur# bea titudinem, peccat# mortale est: quia est omissio actus necessarij ad salutem eternam: impossibile est. n. sine spe operari ad tam excelsum premi# consequendum/sicut sine fide.

DEtractio

Qua quis famam absentis denigrat / peccatum mortale est: quia contra magnum proximi bon# fam# scilicet tendit formaliter sumpta: hoc est ex intentione ledendi famam. siue fiat dicendo ver# siue falsum/siue asserendo siue referendo/siue addendo siue mi nuendo/ siue interpretando siue tacendo/ & quouis alio modo. Si vero non formaliter quis detrahat (hoc est non ex intentio ne ledendi famam proximi / sed ex loquacitate aut &c.) non est peccatum mortale, quia non nisi materialiter detrahit. nisi adeo notabiliter inde ledatur fama proximi vt actus redeat in naturam sue forme, dum non curauit cauere a tanta proximi lesione. Similiter peccatum veniale est si detractio sit formalis sed in minimo: quia minim# quasi pro nihilo accipitur a r#ne. # Simile autem est iudicium de auditione detractoris: scilicet # si ex complacentia infamie proximi audit, pctm# est mortale. [49r] Et si non malo animo audit, vel peccatum non est: vt si necessi tate aut pietate audit. vel est peccatum veniale: vt si ex leuitate audit. Nisi ipsius auditio famam proximi notabiliter lederet: quod tunc posset contingere/quando auditio eius causa esset au ditionis aliorum vnde notabiliter lederetur fama proximi. In hoc autem & similibus casibus valde per accidens (quoniam & ipse materialiter tantum audit/ & materialiter tant# causat auditionem aliorum) siste pedem, & noli precipitare sententi# etiam si proximi fama notabiliter fuerit lesa: quoniam si ipsius audientis animus purus fuit/non apparet hm#i negligentia mor talis, cuius malum si aduertisset effugasset.

¶ Ponitur quo# triplex casus in quo materialiter (hoc est non malo animo) audire detractionem/potest per accidens esse pec catum mortale. Primus est si audiens potest & debet ex officio vel corrigere detractorem vel obuiare detractio. Sec#dus est/ si audiens p#t & debet obuiare sed ex timore humano omittit. Tertius est si articulus necessitatis alicuius magni mali ex hu/ iusmodi detractioe subsequendi/obligat ad obuiandum: quicquid sit illud magnum malum/siue infamie / siue damni in re bus temporalibus/siue vulnere &c. Tunc. n. audiens tenetur obuiare si potest: ex communi ratione qua quis tenetur pascere fame morientem/& eos qui actualiter opprimuntur subleuare, precipue quum solo verbo resistatur detractiois gladio. Et in his casibus recte rationis iudicio relinquitur determinandum quando/vbi/cui & quomodo resistendum est: quoniam de pre cepti affirmatiui exequutione agitur. & prelati prudentia opus est in primo casu. In

secundo vero timor humanus oportet # sit mortalis si mortale peccatum erit tacere. In tertio quo# & necessitas pensanda est qualis sit & resistendi facultas & fructus / & si constat detractionem esse falsam: ne si vera sit dum arguitur in peius emergat / dum vel non falsa vel vera comprobabitur.

[[49]v] Detrahere

Sibiipsi (hoc est infamare seipsum) peccatum est mortale ex suo genere: grauius ## detrahere proximo/quanto magis tenetur diligere fam# suam propter deum & commune bonum ## proximi. Nec excusatur a peccato mortali propter metum aut tormenta: quoniam sicut nullus metus null## tormentum excusat a vulnera tione aut occisione sui, ita nec ab infamatione sui. Qu#uis. n. pati detrimentum fame proprie sit in proprio arbitrio constitutum si in aliorum malum non redundat/ sicut pati vulnera & mortem, inferre tam# sibiipsi damnum fame criminis est/ sicut vulnerare aut occidere se. Et si in iudicio propter tormenta hoc fit/duplicatur iniquitas: quia adiungitur mendacium in iudicio perniciosum.

DJsputare

De fide dubitando de veritate fidei/peccatum est mor tale: quia dubius in fide infidelis est. Ad confu tandos vero errores/nisi rationabilis causa sub sit/vel gratia exercitij, coram simplicibus pecca tum est imprudentie: quia periculosum est ne in vacillationem inducantur ex hocipso # audiunt aliquid apparens contra ea que sunt fidei. Et laicis nihilominus pctm# est disputare de fide publice vel occulte: ca. quic##. de here. li. vi. Et quia c#trafaci#s exc#icari mandatur, pctm# mortale esset/ si laicus sciens sibi sub tali tanta# censura illicitam redditam disputationem hm#i/ nihilominus presumeret de fide disputare.

DJscordia

Qua quis voluntati alterius de bono diuino aut h#ano cui debet consentire / scienter & ex intentione contrariatur, pctm# est mortale ex suo gñe: quia contra charitatis concordii# directe est. Not#ter autem dicitur cui debet consentire: quia discordie completum peccatum/tollit concordii# non qu#cun# sed debit#, que scilicet [50r] ex debito est aut esse debet inter proxim# & se aut ali#. Si. n. nolit concordare c# proximo ad bon# supererogationis (puta ad ingrediend# simul religion#) n# #tinet ad discordie viti#: quia n# tenet# c#sentire ad tale bon#. Inuenit# tamen discordie pctm# veniale propter im#fection# actus. vel ex #te volentis: vt in primo motu discordie. Vel ex #te materie: vt si tollat concordii# in minimis. Minima a#t in proposito sunt/ quec## n# sunt necessaria ad salutem: vt si discordet aliquis a vol#tate dicendi veritat# pure officiosam, hoc est cuius mendaci# esset peccat# veniale. & sic de alijs. # Inuenitur rursus discordia per accñs, hoc est non ex intentione: hoc est quum quis discordat quidem ab altero / sed non vt discordet, sed vt non minus recte aut vt rectius velit seu operetur. Interuenit siquid# tunc solummodo discordia materialiter: quia formaliter vter# tendit ad bonum. Et tunc aut non est peccatum / si vter# prudenter se habet. Aut contingit pctm#: vel ex parte volentis quant# ad modum, si nimis inheret proprie sententie. Vel ex parte materie/ si erraret#

in his que sunt de necessitate salutis. Et in vtroque casu tantum culpe vel excusationis iudica / quantum culpe vel excusationis habet induratio in primo/aut error in secundo. si enim pertinacia illa est venialis, non nisi peccatum incurritur veniale. Et similiter si error ille excusabilis est propter ignorantiam excusata tam (puta quia non tenebatur illud scire) excusata erit discordia huiusmodi. Considerandum demum est in his que sunt per accidens / damnum seu nocumentum consequens (sicut de detractone materialiter dictum est) ante iudicium feratur de mortali peccato.

Dispensare

In lege siue voto & similibus abs rationabili causa peccatum est: quia actus est voluntarius dissonus rationi recte. Est autem veniale homicidium peccatum in parvis. In his autem que notabilia sunt / [50] considerandum est si aliquid interuenit contra diuina precepta seu bonos mores vel non: & sic iudicandum est de mortali vel non mortali. Verbi gratia si abs rationabili causa dispensetur quis ut habeat multas ecclesias / & patet aut creditur vel probabiliter dubitatur inde provenire ecclesie priuantur debitis curis animarum, peccatum mortale proculdubio incurritur: quia contra diuinum ius est ut priuetur ecclesia debita cura animarum. Et similiter si abs rationabili causa dispensaretur ut multa ecclesiastica beneficia cum excessiuis prouentibus vnus haberet, peccatum mortale est: quia contra naturale ius est ut communia bona (qualia sunt beneficia ecclesiastica) ita inique distribuantur ut vnus ebrius sit & infiniti esuriant. Idem autem est iudicium de dispensatione in voto seu iuramento: quia ex diuino iure obligant. Nec est tutus in conscientia quo ad deum / qui dispensatur in istis sine rationabili causa etiam a papa motu proprio & certa scientia & de plenitudine potestatis: quia papa non habet potestatem in destructionem / sed edificationem corporis christi.

Inuocatio

Pro quanto significat indebitam usurpationem cognitionis futurorum euentuum / vel preteritorum aut presentium occultorum, peccatum est: quia contra rectam rationem est. Et est ex suo genere mortale/pro quanto demoniaco innititur auxilio. Contingit tamen frequenter esse veniale propter imperfectionem actus. Vel quia actus demoniacus non est secundum se / nec ex intentione tacita vel expressa exercentis illum: ut contingit in multis vanis, puta libro fortune/ ominibus &c. Vel quia non putatur actus demoniacus. ut contingit multis in quibus sola vanitatis deformitas apparet: puta in apertione librorum / & similibus que ex fortuna seu casu creduntur. Pro generali siquidem regula habendum est / vbi nulla interuenit demonis inuocatio [51] nec explicita nec tacita / & non est mala intentio, non incurritur mortale peccatum. Excluditur autem tacita demonis inuocatio, quando nulla re aut verbo quis utitur ut instituta ab aliqua secreta causa. quod tunc fieret quando quis vteretur aliqua re aut verbo / quasi habente virtutem ad effectum aliquem ad quem constat nec naturalem nec diuinam habere virtutem. Tamen enim tacite conuenit in demoniacum auxilium: quia ad virtutem illius tacite recurrit / dum sic utitur re aut verbo illo. Vbi quoque tacita interuenit demonis inuocatio, si cognita aut credita aut dubia est / peccatum est mortale: ut patet. Si vero ignota est / & cum hoc si crederetur esse non fieret, non est mortale peccatum: quia proprie loquendo non inuocat iste demon tacite /

nisi materialiter & inuoluntarie: quod non facit homin# soci# demoniorum. Et iuxta has regulas iudica etiam sortes.

DOctorem

Fieri aut facere insufficien tem notabiliter/peccat# est: quia actus voluntarius caret debita sibi materia: & quia iniuria per hoc fit omnibus quibus ille propter doctoratum preponitur/& quo ad honorem & quo ad locum. Ex his tamen quia non notabiliter alij inde leduntur (non multum enim videntur homi nes estimare hoc) non video pctm# mortale. Sed gratia materie videtur peccatum mortale/si de medicine vel theologie doctoratu sit sermo: quia est factum perniciosum quantum est ex se: quoniam eoipso # aliquis constituit aliquem doctorem in me dicina, approbat & proponit illum vniuerso mundo in medicum: doctorare enim est approbare publice scientiam in illa facultate. Et propterea quantum est in se, publicat / te/ statur & approbat coram omnibus # ad illum vt medicum omnes pro sanitate c#fugere pñt: ac # hoc mendaci# #niciosum facto c#mittit, exponendo periculo vite corporalis &c. omnes [[51]v] recurrentes ad illum ignorantem. Et simile est de doctore in theologia/qui est velut medicus animarum: approbatur nan# # omnes ad illum vt ad doctorem theologie recurrere possunt. Et sic non solum populares/sed pbr#i habentes curam animar# confidunt de sci#tia illius magistri (& inde deciduntur erronee casus con scientie/inde docentur falsa/&c.) et dicunt pro autoritate/magister in theologia dixit: &c. # Quia ergo qu#tum in se est/in periculum corporum vel animarum agitur/ & datur opera rei illicite constituendo insufficientem doctorem, ideo per niciosum factum hic inuenitur: sicut esset perniciosum mendacium/testificari populo # hic est sufficiens ad medendum / & ille ad instruendum animam.

De doctoratu vero in alijs materijs non apparet simile pericu lum. Nam de doctoratu in artibus/nulli videtur imminere periculum. De doctoratu vero in iure/raro videt# periculum: quia nisi aliter scia tur esse doctus / n# facile credit quis illi su# c#m, medicum autem quum infirmus audit/ propter ingentem sanitatis spem & miseriam infirmitatis / statim rogat. Et rursus in causis ciuilibus potest adhiberi remedium si aduocatus errauit: sed in causa egritudinis agitur de vita aut sanitate irreparabili &c. Graue tamen peccatum incurritur in iuris doctoratu huiusmodi. Et qu#uis mortale non defini#, non tamen omnino excuso a mortali: quia quantum in se est/periculo exponit clien tulos.

DOlus

(Hoc est astutie exequutio / siue per verba siue per facta / ad deci/ piendum ordinata (peccatum est / vere prudentie contrarium. Et iuxta subiectam materiam potest esse mortale vel veniale, sicut de/ ceptio ad quam astutia machinatur. Si enim int#ditur deceptio perniciosa/ est peccatum mortale: si vero officiosa aut iocosa/ est peccatum veniale.

[52r] **D**Vellum

(Hoc est singulare bellum ex conducto) indicare / peccatum mortale est: quia eligitur percussio proximi / & expositio proprie & aliene vite periculo mortis/ abs# sufficiente talis belli causa.

¶ Suscipere autem seu acceptare duellum, vel pro manifestatio ne veritatis/peccatum mortale est: quia contra rationem rect# eligitur percussio proximi/periculum vite/& diuini fit vsurpatio iudicij cum tentati#e dei/& inducitur in testimonium quod non est testimonium/& diabolica adinuentio impletur. Vel ad ostentationem virium, peccatum quo# mortale est: quia c#tra rectam rationem eligitur percussio proximi cum periculo vite: vt patet. Et per eandem rationem peccant mortaliter bellantes decem hinc & decem inde: vt quando# spectaculi gratia t#pore belli fit. Non enim excusantur propter tempus belli, quasi sit partialis conflictus cum hostibus: quia non habet locum finis belli in huiusmodi partiali certamine. Non. n. ordinatur conflictus iste ad debellandum vel minuendum hostis virtutem, sed ad ostentationem homin#. Vel ad euitation# ignominie (quasi vilis & degeneris animi reputetur nisi acceptet duellum) pctm# quo# mortale est eadem ratione: quia contra rectam rationem non vulgarium sed sapientum/eligitur percussio/pericul# &c. Vel ad terminandam litem ciuilem vel criminalem/ peccatum quo# mortale est: quia non est proportionatum medium ad terminandum litem armata pugna percussiu# &c. Licitum tamen est suscipere duellum auctoritate principis / quando accusator materiali gladio iudicis iniuste me petit / mutilando vel occidendo: quoniam inuasus gladio possum me gladio tueri. Et similiter licitum est resolvere bellum iust# in duellum / qu#do pars habens iustum bellum videt se aliter succumbere: vt it# n. viribus suis vt melius potest. Et si hec sic breuiter dicta non pe netras, vide diffuse a nobis scripta in c#m#tarijs secundesec#de [[52]v] diui thome in fine. xcv. questionis. Vnde principes concedentes duellum (vt communiter accidere videt#) patet peccare mortaliter. Secus autem esset si ex r#nabili causa permetterent/sicut permittunt meretrices: quoniam non peccarent.

EBrietas

Precognita & volita propter delectation# in potu vini immoderato/peccatum mortale videtur: quia contra rectam r#nem viol#te imponit quis sibi ipsi necessitat# vinculi tollentis vsum r#nis. Ebrius enim non solum est abs# actuali vsu r#nis/vt ociosus, & abs# soluta r#ne vt dormiens: sed necessitatem habet permanendi in vinculo r#nis, ## qu# differt a dormiente. a quo eti# differt/#a somnus est priuatio naturalis: ebrietas vero violenta, vtpote egri tudinalis #turbatio exñs. # Not#ter a#t dr# p#cognita & volita: #a ebrietas nisi int#ta sit/n# est ebrietas forma#r/ sed materia#r tm#. Dicit# quo# ## delectabil# pot# vini: quia si quis ex intentione inebriaretur ex disp#ne artis medicine ## sanitatem, non esset ebrietas pctm#/eti# veniale: quia n# esset ebrietas formaliter. nec esset ibi immoderatus potus: quia h#i sic disposito potus ine brians esset moderatus. Et rursus recta r# habet / vt h# imponat sibi necessitatem #manendi ad breue tp#us (puta diem &c.) sub vinculo violento r#nis vsus, vt postea possit r#ne in corporesano diutius vti ## habet corpus infirmum: sicut liceret vti oppio/& alijs stupefacientibus impredientibus rationis vsum.

Ebrietas Inculpabilis excusat a peccatis ex ebrietate c#missis: quia tunc inuoluntaria sunt. Si a#t est culpabilis, alleuiat quidem peccata ex ipsa sequentia / quia sunt minus voluntaria: sed diuersimode. nam peccata preuisa/ quia solitus est ebrius talia pct# c#mittere, excusant# a tanto/sed non a suis speciebus: quia vol#taria sunt in sua c#

scilicet ebrietate. Non preuisa autem/excusantur a suis speciebus, sed aggrauant ebrietatis peccatum: vtpote illius mali effectus.

[53r] Ebrietas Non plena (quando aliquis potu vini redditur nimis letus, aut turbatur in phantasia/ dum vr# ei # domus giretur aut hm#i aliquid incurrit / non tñ perdit vsum r#nis) pctm# proculdubio graue est, nisi c# medicine fiat: quia immoderatus est potus secund# quantitatem vel qualitatem. & hoc si aduertenter aut negligenter accidit. Peius tamen si ex intentione: est. n. tunc prope mortale/ non tamen est mortale: quia nec attingit ad complet# ebrietatis rationem / nec notabile damnum r#nis eligitur.

ELectio Ecclesiastici pastoris

debet in foro conscientie fieri de homine hñte duas conditiones. Prima est # sit bonus: hoc est sine pct# mortali. #pter hoc. n. dñs ter petr# interrogauit si hr#et charitatem. Secunda est # sit melior ceteris cognitis qui possent eligi & haberi. Melior autem non quantum ad bonitatem vite, sed quantum ad regi/ men illud/nunc & hic respectu talium ouium/ & reliquis particularibus occurrentijs pensatis. # Exiguntur autem intantum ambe conditiones, vt neutra ear# possit scienter omitti sine pct# mortali. Scienter autem dico / hoc est secundum conscientiam eligentis: tenetur enim eligens si abs# peccati mortalis incurris vult eligere/tenere secundum suam conscientiam # ille quem eligit sit in gratia dei, & # sit ad tale officium in hoc loco/hoc tempore &c. melior omnibus quos nouit posse haberi pro tali cura. Et ratio primi est: quia exñs in pct# mortali est indignus prelatione ecclesiastica, vtpote non diligens chr#m super omnia: ac per hoc impotens pascere christi oues ex sua vita, quod precipue exigitur in pastore. Ratio secundi est: quia postponere meliorem minus bono in hm#i / non est sine crimine acceptionis personarum, d# persona preponitur cause.

¶ Et scito hic idem esse iudicium de prouisore: hoc est de illo qui per viam prouisionis abs# electione facit pastorem. **[[53]v]** Secus autem est de confirmatore: quoniam confirmator n# eligit pastorem/sed electionem supponit. Et si dignus electus est/ sufficit ei. Et melior ceteris ille haberi potest/ex hoc ipso # electo ribus solus iste pre ceteris gratus nunc est: est siquidem c#ditio ista multum faciens ad causam. Prelatus. n. minus idoneus gratus tamen ouibus/melior est illis prelato magis idoneo & minus illis accepto: quoniam ibi charitas coalescit / hic periculum operandi ex metu &c. Si vero plures sunt nominati/ & liber# est confirmatori eligere inter illos in quem consentiat, tenetur inter illos meliorem ad hoc preferre: vt de electore dictum est eadem ratione.

¶ Et hec quo ad secundam conditionem intellige considerato affectu & respectu ad bona temporalia (grad#. s. celsitudin#/ honorem/diuitias &c.) quatenus sunt c#ia ecclesie bona distri bu#da inter ecclesie membra: sic. n. habet in hm#i electionibus locum acceptio persona#, qua iniuria irrogatur digniori si post habetur. Et hec dico propterea: quia si in electionibus spectaret# ad spirituale tantum officium ad quod eligitur, quum eligatur ad onus/cessat ratio iniurie respectu dignioris. & sufficeret eligere dign#: sicut in ceteris onerosis officijs credimus sufficiter prouidisse si eligimus dign#. Et r# quare postponeret dignior# esset/quia n# tenetur eligere dignior#: ##uis melius faceret si dignior# ad hoc eligeret. Vñ paulus apostolus quales debe#t pastores eligi describ#s ad tit# & thimo. nun## meminit conditionis comparatiue/scilicet # sit ceteris magis dignus: sed tm# cond#n# positiua# que requirunt# de hoc # sit idoneus ep#us: #a tunc ep#i n# bñfici#

sed offm# habebant: & #a ad id quod est # se respiciebat apostolus. Ex #bus patet n# esse exsuo gñe pctm# mortale/ postposito digniore eligere vere dign# in ecclesiastic# pastor#: #a ex his que sunt # se iudicando/ sufficit eligere sufficient# ad onus tale sp#ale & ad dispensandum temporalia: qm# #m veritatem #t ad onerosum offici# respectu t#ali# eligit# c#sequ#ter.

[54r] Electio Secularis officialis

(vt pretoris &c.) debet de persona ad officium illud idonea fieri. ita # oppositum scienter aut negligerter faciens/peccat mortaliter, ## nocumentum reipub. quod ex inepto rectore incurrere oportet. # Ad eligendum autem meliorem ad hoc / ##uis forte teneatur qui potest, non tamen video vinculum peccati mortalis si placet sibi sufficere idoneum: quoniam non video hic acception# personarum: quia nec video habere hic locum iustitiam distributiuam, quum officium hoc non detur ciui vt parti c#munitatis. Et similiter non exigitur # credatur abs# peccato mortali: qu# n# fiat pastor ouium chr#i, sed custos pacis h#ane in republica.

Electiones *Que in c#munitatibus secularibus fiunt de suis officijs distribuendis suis ciuibus (siue sit pretura/siue quodc## aliud notabile) regulari deb#t sec#dum regulas iustitie distributiue. # Et si n# vult errare qui nescit hm#i regulas, det vot# su# illi qui magis idoneus est ad hoc inter eos qui digni sunt & pñt preponi. Quod ideo dico: quia si is qui vere est dignior non potest preponi quia alijs non placet, eligendus est dignior inter illos dignos qui possunt hr#i. Qui autem contra iustitiam distributiuam votum dat / pecca mortaliter, nisi propter imperfectionem actus excusetur: sicut in alijs vitijs contingit.*

ELemosinam

Non facere/ est peccat# mortale in duo bus tm#modo casibus. Primus est siquis habet de superfluo nature & persone. Et tunc #a pre cept# hoc (scilicet q# su#est elemosin# date) est affirmatiu#/& obligat pro loco & t#e &c. ##ea fidei ac prud#tie illius qui su#flu# h#t/ c#missum intelligr# qñ & quibus actualiter disp#set illud su#flu#/simul vel successiue, vt melius sibi videbit#. # Secundus est quum apparet pauper in extrema necessitate constitutus: iuxta illud ambrosij. pasce fame mori#t#, [[54]v] si non pauisti occidisti.

¶ *Et in primo casu intellige duo. Primo su# flu# n# c#sistere in puncto: qm# sicut multis ablatis ab aliquo/ n# censet# #s indig#s, ita multis adiunctis n# ##ea su#fluit. Sc#o # su#flu# in tali latitudine c#sistens, iudicand# est c#sideratis sumptibus honorabilibus #t filio#/ familie/status, munific#tia/magnific#tia/c#ibus eu#tibus/heredibus / & alijs eiusmodi: ita vt raro videatur contingere, vt homo #m stat# gloriose viuens/ su#flu# habeat. # In secundo quo# casu intellige extrem# necessitatem/non qñ emissurus est spm#: sed qñ ob defect# necessario# apparet # ille moritur/nisi ei succurratur de necessarijs modo quando pñt ipsi prodesse subuentiones ante## desperetur de vita illius.*

EMere Rem minoris iusto p#cio

ex intentione emendiseusoluendi minus iusto p#cio t#c hic &c. pctm# mortale est: #a c#tra iustiti# leditur #ximus / minus hñdo ## hr#e debeat. # Circa iust# a#t p#cium quid

sit/oportet n# falli: qm# iust# p#ci# non sol# est illud quod c#iter in illa patria currit, sed illud quod nunc/hic/ sub hoc vendendi seu emendi m# p#t c#iter inueniri. Ita # licet res aliqua rome a mercatoribus vendatur cent#, si eadem res rome vltro exposita venditioni / siue subhastando siue per proxonetas / non inuenit emptorem nisi pro septuaginta (tum quia vltronee merces vilescent: t# #a emptores pauci inueniunt# pro tunc, aut quia non indig#t re illa/aut #a n# hñt pecuni# prompt# pro re illa/aut #a n# curant hr#e ill#) iust# t#c ibi huius rei p#ci# c#stituit# septuaginta: ita # n# pecc#t illi # ex eo # vid#t # res illa venalitati ex posita p#t hr#i tali p#cio / puta septuaginta/inducunt# ad em#d#. Nec reddit# iniust# p#ci# ex c#, puta #a necessitate ductus ac per hoc n# vol#tarie v#dit: #a inopia qua cogit# #s ad vend#d#/ n# redditv#dition# i#uol#tari#. alio#n #t si rigido p#ciov#deret/i#uol# taria redderet# v#ditio: q# c#stat e# falsu#. Ead# si#d# r#e iust# p#ci# #, q# n#c/hic/sub hoc m# v#d#di vel em#di i#uenit# c#iter. Qua r#e iust# quo# est p#ci# qu# post bella aut pestes/domus/ [55r] agri/horti &c. emuntur vilissime, quia non inueniuntur empto res. Et eadem ratione gemme que empte fuerant mille modo emuntur centum, quia non inueniuntur emptores. Et similiter transeunte naui aliqua videmus emi res vilius ## ibi valeant, quia non inueniuntur emptores tunc pro alio precio. Et sic de similibus. # Et si hec latius discussa cupis videre cum suis fundam#tis, vide c#m#taria nr#a in pri#o articulo. q. lxxvii. sc#esc#e. ¶ Et pro nunc vide differentiam precij inter rem expectantem emptorem & seipsam non expectantem emptorem: & clarificabitur intellectus tuus. Domus enim expectans emptorem venditur quantum valet absolute: domus autem non expectans/ venditur quantum inuenitur. Et tunc vere venditur quantum valet nunc hic exposita, ##uis non vendatur quantum valeret expectans emptorem. Iustum autem precium est non quantum valeret si expectaretur, sed qu#tum valet nunc/hic/& reliquis singularibus que tunc occurr#t pensatis: vt patet in pignoribus que autoritate curie a pauperibus propter debita ablata/ exponuntur sub hasta plus offerenti. # Et scito # emens minoris iusto precio/citra tamen medietat#, licet excusetur a iure ciuili/non tamen excusatur a iure diuino. Permissiue siquidem iure humano dicitur licit# decipere citra dimidium iusti precij: sed lex domini immaculata est, secundum quam peccatum mortale est ledere proximum in quac## re notabili.

Emere Iura aliena

temporali# bonorum licet in se nullum peccatum sit, si tamen litigiosa sint aut futura credantur/turpe vr#: quum non deceat homin# lites querere. Et si minoris iusto precio emat/peccat: & non tenetur ei secun dum ciuilia iura debitor plus dare ## emerit. Et sicut alia iura ita iura quo# creditorum (quibus scilicet debentur pecunie mutuate aut censuales/& breuiter ex quoc## contractu licito, siue debeantur in pñti siue in futuro certo tempore) pñt licite [[55]v] emi/dummodo iusto precio emantur. Iustum autem talium iurium precium est quod communiter inuenitur abs# dolo/ fraude &c. sicut in ceteris venalibus tantum valet res quanti vendi potest. Contingit autem huiusmodi iura paruo vendi/ & tñ iusto precio/quia paucos inueniunt emptores: vilescent. n. res que a paucis emuntur. & propter penuriam pecunie: sicut cetere res vilescent quando & vbi rara currit pecunia.

Emptio

Est illicita multipliciter. Primo ex fraude iusti precij: vt siquis cognosc#s preciosam gemm#/ de manu rustici n# cognoscentis quid habet/emat vno carlino. nam voluntaria commutatio ex notitia prouenit: simile est. n. acsi aurum pro auricalco ab ignoranter vendente #s emeret. Et tenetur huiusmodi emptor ad restitutionem damni vltra peccatum. Secus autem esset / si tam emente ## vendente ignorantibus/committunt se fortune valeat quantum valeat. tunc enim bona fides vtrius#/& voluntas c#mutandi cum incuria discussionis, transfert dominium licite. # Siquis quo# emptor cognoscit precium gemme/ & monet rusticum # ipse vult c# bona conscientia habere abs# scrupulo etiam si valeret mille aureos / & clare explicat # pro donato habeatur quicquid amplius est, non videtur iniuste emere: ex quo dominus rei monitus cum protestatione/non curat discutere rem suam, propterea quia non emit sed inuenit eam. Et emptor non tenetur ei ex plicite affirmare quantum valet: quum habeat alios vnde possit hoc inquirere & scire.

Secundo ex fraude in substantia/quantitate aut qualitate: vt siquis ab ignorante emeret quasi auricalcum aurum / aut in magno pondere pro paruo / aut quasi vitiosam rem quum esset abs# vitio.

Tertio ex anticipata solutione: vt siquis minoris emit #a prius soluit. vt faciunt hi qui emendo fruges assignandas primo t#e/ presoluunt minus. Aduerte tamen # in huiusmodi emptione [56r] spectatur ad estimatum precium t#pore assignationis frumenñ. Et propterea si verisimiliter creditur frumentum valiturum mense iunij decem vel circa/ licet nunc valeat quindecim, licite ego ex nunc emo pro mense iunij decem: vt patet ex ca. nauiganti. de vsu. Nec obstat # in augusto creditur valiturum duo decim aut quindecim: quoniam emptor non emit pro augusto/ sed pro iunio. Sed si emeret pro augusto decem/& creditur valiturum quindecim, iniqua est emptio ex anticipata solutione iustitiam violans. # Nota tñ # quia precia re# non c#sistunt in puncto/sed distinguuntur in pium/moderat# & rigorosum, si ex hoc # homo prius aut tunc soluit/ad precium pium deducit emptionem/ nullum peccatum est. Et hinc fit vt abs# peccato eandem rem vnus emat decem modo soluens / & alius postea soluturus emat duodecim: quia ille p#cio miti/iste rigoroso emit. # Quarto ex pacto de retrouendendo/ & quando# etiam cum pacto de loc#do venditori sub annuo censu moderato, si p#cium quo emitur minus est ## res valeat. Habet. n. t#c speciem mutui palliati sub nomine emptionis / & vsure palliate sub nomine census. Vnde si precium est iustum / contractus licitus reputatur, & frequ#ter fit.

EMulatio

(hoc est tristitia de alieno bono/non quia ille alius bñ habet/sed quia ipse non habet) peccatum qñ# est. Vel ex modo: quando scilicet immoderatus est dolor ex nimio amore sui temporalis boni. & communiter est veniale. Vel ex bono affectato: quando scilicet improporcionatum sibi bonum concupiscit: vt si plebeius altero facto principe tristatur quia ipse non est princeps. Et com muniter aut stulti sunt tales aut ambitiosi. & tunc iuxta qualitatem ambitionis iudicabis hanc emulationem. Et si in ecclesia sticis dignitatibus aut beneficijs emulatio inueniatur, iudica ill# secundum appetitum emulantis. ita # si appetitus illius ad [[56]v] beneficium aut dignitatem est bonus/emulatio est bona: & si appetitus est malus venialiter/emulatio est venialis: & si appetitus est malus mortaliter/

emulatio est mortalis. Ceterum in spiritualibus emulatio tanto est laudabilior quanto appetitus est melioris boni: iuxta illud. emulamini charismata meliora.

EPiscopi

Peccata peculiaria sunt/conferre ordines indignis / con secrare non virgines vt virgines/ conferre bene ficia ecclesiastica indignis/non residere in ecclesia & cathedra sua abs# rationabili causa/non interesse diuinis officijs diebus dominicis saltem / non visitare singulis annis suam diocesim / & in visitatione non seruare iura tam de inquirendis & prouidendis ## de predicando ## de procurationibus &c. non instituere predicatorum seu potentes in opere & sermone in ecclesia cathedrali & conuentualibus/n# celebrare synodum singulis annis, non prouidere de idoneis ministris/vicario/assessore/notario / economo non propinquo nec fauore coniuncto sed clerico de gremio ecclesie idoneo &c. negligere exequutionem legatorum propter neglig#tiam aliorum ad se deuolutorum quo ad exequutionem/ non corrigere verbo & facto vt opus est subditos/non conficere chrisma annis singulis / non dispensare redditus suos pauperibus & ecclesie vt debet/negligere vt magistri instituantur ad docendum oportuna & artes liberales subditos/& vniuersaliter negligere ea que ad pascendum christi oues sibi creditas oportuna sunt.

¶ Inter hec autem & similia differentia consideranda est duplex. Prima est # quedam sunt secundum se mala: vt consecra re non virgines vt virgines/conferre ordines seu beneficia indignis: quia actus cadit super materia repugnante. negligere cur# animarum: quia perniciose infidelitatis est maniseste. ecclesiasticos prouentus dissipare: quia eiusdem est vitij. non curare de idoneis ministris: quia ad hoc tenetur omni iure / & tenetur [57r] de damnis omnibus. & similia. Quedam vero sunt mala propter aliud: hoc est propter mala que inde nata sunt sequi. vt n# residere/non visitare / non celebrare synodos / & huiusmodi: hec enim omnia mala pro tanto sunt/ pro quanto ex eis ouium pastus aut tollitur aut minuitur aut impeditur &c.

Secunda est/# quedam statuta sunt perpetue durationis: vt de residendo/visitando/ predicando &c. Quedam vero cum preterito tempore fluxa videntur: vt de instituendo economo/ de predicando in visitatione: & multa forte sunt alia que aut per non vsum aut alias abolita videntur in locis multis. Sicut etiam institutio hominum potentum in opere & sermone pro predicationis officio/aut neglecta aut n# recepta in multis locis videtur, vbi nulla inuenitur prebenda pro huiusmodi viris instituta. & forte hoc accidit in ecclesijs vbi tenues sunt p#bende. Et propterea errantes in primis (que scilicet sunt ex se mala) peccant mortaliter: nisi propter imperfectionem actus (puta #a paruulus error circa fidelitatem aut diligentiam interuenit) excusentur. Errantes autem in sc#is/quantum peccent, ex causa & ex malo quod sequitur/& ex bono quo priuantur oues/pensandum est. Circa illa vero que non est in memoria homin# # seruata fuerint in aliqua ecclesia (vt de economis & similibus) n# video peccatum aliquod/ modo ad finem aut fruct# propter quem statuta illa erant / studeat episcopus quantum in se est dirigere: puta # redditus ecclesie bñ ac fideliter tractent#/ # promoueantur in canonicos meliores seu magis digni &c. hoc. n. est ad idem tendere/sed alia via hodie conueniente.

ERubescencia

Pro quo verecundi de bono importat/peccatum est: quia actus timoris cadit super materia repugnante: non. n. timend est bon#. # Et est quando veniale: vt quum quis erubescit voluntarie orationi vacare propter societatem. Quando [[57]v] autem mortale: vt quum erubescit confiteri peccatum su# mor tale/aut confiteri christ# &c. iuxta illud. qui me erubuerit cor# hominibus/h#c & filius hominis erubescet coram angelis dei. Discerne ergo erubescenciam mortalem a veniali ex materia. nam si quis erubescit de necessarijs ad salut#/peccat mortaliter: si autem de alijs/venialis communiter est.

EVagatio Mentis

ex suo noi#e a recta rone declinat, & #ea pctm# est. Sed si nuda est/ venialis est. Si aut# ad illicitas materias exeat, iuxta illarum naturas iudicanda est: ita # si ad venereas delectatio/ nes declinat/ex venereorum regulis iudicatur. & sic de alijs. Et hec intellige de mentis euagatione secund# se: nam de ipsamet vt coniuncta misse / orationi/et alijs que attenta mente tenetur homo persolvere/aliud est iudicium propter iniuriam annex#: vt in fra patebit.

EXc#is

Tam maioris ## minoris notitia necessaria ac sufficiens confessori/in quattuor consistit. Primo in casibus quibus est quis excommunicatus: vt sciat discernere an penitens sit exc#icatus. Secundo in casibus quibus exc#municatus peccat propterea quia exc#municatus dicit/ facit aut suscipit aliquid: vt sciat peccata quibus inuoluitur quis post## est exc#municatus. Tertio in casibus quibus alios peccare contingit occasionaliter ex altero exc#municato: hec. n. peccata confessor discernere non potest/nisi nouerit exc#is efficaciam in eos qui exc#municati non sunt. Quarto in qualitate vinculi an fit affectum reseruatione: vt hinc discernatur qui ab hoc & qui ab illo sint absolu#di. # Et propterea de vtra# exc#municatione [58r] hec quattuor dicuntur, prius de maiore/deinde de minore: ita tñ vt primum & quartum simul locentur / & in singulis verba in sententia posita referantur, apposita vbi opus videbitur declarare ratione. Hec. n. cum supradictis de absolutione/ & in fra dic#dis de precepto, sufficere credimus confessori.

Ante omnia *Autem circa intellectum excommunicationum / siue a iure siue a iudice sint/prenotanda sunt duo. Primum/in excommunicatione qua libet duo inueniri: scilicet personam que excommunicatur/& actionem pro qua excommunicatur. # Et personas quidem ad quas se extendit excommunicatio / facile est discernere, perspicuendo an comprehendat omnes / an aliquos vel aliquem.*

Discernere autem actiones non tam facile est. Oportet siquidem actionem considerare & ex parte termini & ex parte agentis: & scire # ex parte termini actio excommunicationi subiecta/intelligitur consummata. ita # regulariter loquendo nisi actio illa sit consummata / n# est locus excommunicationi. Verbi gratia si excommunicatur quicun# occiderit christian#, quantuncun# aliquis animo occidendi mille vulnera letalia christiano inflixerit/nisi mors sequatur non erit excommunicatus: quia non est christiani occisio consummata. Vnde quantuncun# conetur aliquis percutere clericum lancea / sagittis / lapidibus, nisi lancee aut sagitte aut lapidis ictus pertingat ad clerici personam /

non incurrit excommunicationem latam contra percutientes clericos: quia manus violente iniectio non est consummata: consummatur enim tactione ipsius clerici / & non aliter. Et sic de alijs. Ex parte autem agentis a quo egreditur actio / exigitur # sit agens eliciens seu exercens illam actionem. ita # si excommunicatur occidens christianum, excommunicatus est qui occidit/non autem ille qui mandauit occidere. Et ratio est: quia in iure non dicuntur vere agere nisi illi qui faciunt (hoc est exercent seu exequentur) **[[58]v]** actionem illam que exc#icationi subiicitur: consulens aut# aut mandans/solum dicitur interpretatiue facere. In cuius signum quando canonum conditor vult comprehendere non solum facientes sed cooperantes/extendit apponendo quando# / & qui/ cun# dederit consilium auxilium vel fauorem. quando# & quicun# mandauerit. quando# & qui fuerit mediator. Ex his enim & similibus appositionibus significatur # nisi appositiones huiusmodi fierent/soli facientes essent excommunicati. & propterea oportet lectorem & confessorem esse cautum, ne sit preceptum ad iudicandum cooperatores excommunicatos. Legat di ligenter igitur verba textus seu sententie, & videat quas actiones excommunicat: & solos facientes illas actiones iudicet exc#municatos, nisi sint etiam excommunicati dantes consilium/ auxilium/ fauor# &c. # Nec obstat dictis exc#municatio iuris c#munis contra participantes in crimine criminoso cum excom municatis: quia illa loquitur de participio cum iam excommu/ nicato, ita # presupponit iam excommunicatum: vt in fra in loco suo declarabitur.

Secundum / # actiones cooperatorie dupliciter exc#municationi subiiciuntur. Primo per modum extensionis seu coopera tionis: vt quum excommunicantur iniicientes manus violentas in clericum, & omnes qui ad hoc dederint mandatum/ consilium/auxilium/ fauorem &c. Et sic quant#cun# aliquis man det/consulat/auxilietur/ faueat, si non sequitur effectus (scilicet violente manus in clericum) non incurritur exc#municatio: quia actiones iste sic non exc#municantur/nisi quatenus cooperatorie sunt: non sunt autem quatenus cooperatorie c#summate nisi terminentur ad opus principale excommunicatum, scilicet iniectioem manus in clericum. Et sic de similibus intellige. Alio modo per modum proprie actionis: vt quum excommunicatur religiosus dicens aliquid vt retrahat audientes a solutione debitarum ecclesijs decimarum: non. n. exigitur vt illud dicere **[59r]** consummetur ad effectum retractionis a solutione decimarum, vt scilicet ex illo dicere audiens retrahatur a solutione. Sed consummatum est in hoc ipso # dicere illud fit cum tali intentione: quia tale dicere exc#municationi subiicitur per modum cuiusdam actionis secundum se, & non # modum extensionis seu cooperationis. Fuisset autem per modum extensionis / si canon exc#municaret principaliter non solucentes decimas/& accessorie dicentes ad retrahendum. Et sic de similibus intellige.

¶ His igitur p#missis seruanda sunt quattuor promissa, incipi#do ab exc#icationibus latis contra repugnantia fidei christi.

Exc#municatio

Contra hereticos.

¶ In hereticos, & fautores/receptatores ac defensores eo#. ca. i.

EXc#icamus O#s hereticosv trius# sexus/quocun# nomi ne censeantur, & fautores & receptatores & defensores eorum. Hono. iij. de sen. excom. nouerit.

Canonis Istius materia est heresis. Et est quo ad per sonas vniuersalis. Quo ad actiones vero c#prehendit quattuor. vnam principalem & tres accessorias. vna principalis est ipsa heresis: hoc est pertinax adhesio ad aliquid contrarium fidei. secunda est fauor: tertia receptio: quarta defensio. ita # omnes sunt ipso facto exc#municati. # Vbi aduerte # ad istum canonem cuius absolutio n# reseruatur pape, superuenit iugis canon in cena domini/excommunicans omnes here ticos & fautores & receptatores & defensores eorundem. & reseruatur absolutio pape. Et propterea hodie solus papa pre/ dictos absolvere potest. Sunt a#t verba canonis in cena domini/ hec. Excommunicamus & anathematizamus omnes hr#ticos/ gazaros/patarenos/pau#es de lugduno/arnaldistas/speronistas/ passagerios/vvicleffistas seu vssitas/ fraticellos de opinione nun-[[59]v]cupatos: necnon martini luteri heresim sequentes/ipsi# martino quo minus puniri possit quom#libet fauentes: & quoslibet alios hereticos quoc## nomine censeantur, ac omnes fautores / receptatores/& defensores eor#dem. # Aduerte quo# inueniri ali# antiqu# canonem gelasij pape contra hereticos/dicent#. Quic## in heresim semel damnat# labit#, eius damnatione seipsum inuoluit. xxiiij. q. i. achatius el primo. Et est canon iste c# duobus capitulis sequentibus/directe significans firmitatem & authoritatem sententie semel promulgate de aliqua heresi: est. n. tante efficacie / vt inuoluat omnes imitatores in secula seculorum. Siue igitur antiqua siue noua sit heresis, siquis vere hereticus est/excommunicatus est cum fautoribus &c.

¶ Et scito/# proprie loqu#do/ fautor hr#tici solus est, qui fauet heretico vt heretico. Et similiter defensor heretici solus est / qui defendit hereticum quatenus hereticum. Et similiter receptator heretici solus est/qui recipit hereticum quatenus hereticum: qm# ex intentione & proposito maleficia distinguuntur apud iura, & formaliter sunt termini intelligendi apud sapientes in quali bet facultate.

¶ In dños seu rectores t#ales & eo# oficiales circa negocium inquisitionis c#tra hereticos deficientes: & o#s qui in hoc dederint consilium/auxilium vel fauorem. Ca. ij.

vT inquisitionis Negoci# c#tra heretic# prauitem ad dei gloriam & augmentum fidei / nr#is temporibus prosperetur &c.

¶ In qua const#ne octo ferunt# exc#icationes. # Primo. n. omnes potestates / domini temporales & rectores (quibusc## dignitatibus vel officijs & nominibus censeant#) & eorum oficiales & balliui qui diocesanis vel ep#is vel inquisitoribus heretice prauitatis non obediunt in hereticorum / vel [60r] ipsorum credentium/vel defensorum/

receptatorum / fautorum inuestigatione/captione & custodia diligenti quum ab eis fuerint requisiti, excommunicantur. # Secundo. Omnes predicti rectores / si predictas personas pestiferas non duxerint vel duci fecerint sine mora post## fuerint requisiti/ in potestatem seu carcerem ep#orum seu inquisitorum/vel ad aliquem alium locum de quo ipsi vel aliqui ex ipsis mandauerint in fra eo# dñorum vel recto# district#, vbi # viros catholicos a prefatis ep#is vel in quisitoribus vel eorund# aliquo deputatos/sub arcta & diligenti custodia teneantur donec eorum negotium per iudici# ecclesie terminetur: sunt excommunicati. # Tertio. Omnes supradicti rectores & eorum officiales & nuncij, si de heresi ab episcopis vel inquisitoribus condemnatos & eorum brachio derelictos/ non statim ceperint indilate animaduersione debita puniendos/ non obstantibus appellationibus predictorum, sunt excommunicati. # Quarto. Omnes supradicti rectores & officiales si ca pto#s pro crimine heresis/ abs# dictorum ep#orum seu in#sitor# aut saltem alterius eorum licentia vel mandato / a captione vel carcere liberauerint: sunt excommunicati. # Quinto. Omnes predicti rectores ipsorum# officiales/si de crimine heresis (qu# mere sit ecclesiasticum) cognouerint quoquo modo vel iudica uerint: sunt excommunicati. # Sexto. Omnes supradicti si exequutionem pro huiusmodi crimine a diocesanis vel inquisitore iniunctam/prompte (prout ad suum spectat officium) facere detractent, vel diocesani seu inquisitoris iudicium / sententiam seu processum directe vel indirecte impedire presumant: sunt excommunicati. # Septimo. Omnes supradicti qui prefato fidei negotio / episcopo vel inquisitori incumbenti se opponere presumpserint vel ipsum aliququaliter impedire: sunt excommunicati. # Octauo. Omnes qui scienter in predictis vel aliquo predictorum dederint auxilium/ consilium vel fauorem: sunt excommunicati. extra de here. vt inquisitionis.

[[60]v] Canones Isti vs# ad octauum n# contra omnes sed officiales in materia heresis/ vt clari iudiciis relinquitur. Octauus a#t contra o#s est. # Et est absolutio omnium horum episcopalis quantum est ex isto canone. Quod ideo appono: quia pro quanto isti in numerum fautorum aut defensorum hereticorum transirent / faciendo aliquid hor# vt fauerent aut defenderent hereticos, incurrerent sententi# latam in cena domini, & absoluendi essent a solo papa.

¶ In inquisitores & alios officij inquisitionis exequutores, c#tra hereticos contra conscientiam suam procedere omittentes / vel falso heresim imponentes. Ca. iij.

INquisitores Et alij ad inquisitionis officij exequution#sub stituti ab episcopo vel inquisitore, si odij/gratie vel amoris/ lucris aut commodi temporalis ob/ tentu/ contra iustitiam & conscientiam suam omiserint c#tra quen## procedere vbi fuerit super prauitate heretice procedendum, aut obtentu eodem prauitatem ipsam aut impedimentum officij sui alicui imponendo/eum super hoc pre sumpserint quoquo modo vexare: preter alias penas/excommunicationis sententiam eoipso incurrant. A qua nisi per ro. pont. nequeant (preter## in mortis articulo/& tunc satisfactione pre missa) absolui: nullo in hac parte priuilegio suffragante. Cle. de here. ca. multorum. in cle.

Canonis Istius materia est iniustitia cum mala conscientia inquisitor# heretice prauitatis. Quo ad personas ligantur duo genera personarum: scilicet inquisitores/&

alij ad dicti officij exequution# deputati. Quo ad actiones/ponuntur due: scilicet omissio procedendi vbi fuerit procedendum, & vexatio innocentis/imponendo illi vel heresim vel # impediret inquisitionis officium. Et debet vtra# actio vestiri obtentu odij/gratie vel amoris / lucri autcommodi. Et preter [61r] hoc prima actio debet esse contra iustitiam & conscientiam. Ita # huiusmodi omissio ad hoc vt huic pene subiaceat, requirit vt sit non solum contra iustitiam/sed etiam contra conscientiam. Noluit. n. conditor canonis ligare omittentem contra iusti tiam ignoranter, sed voluit vt esset omissio contra conscientiam suam: hoc est contra scientiam suam applicat# ad tal# omissionem, ita # etiam conscientia sua dictet non esse omittendum/ qu#uis amor vel odium &c. trahat ad omittendum. # Ceter# in loco isto videre facile potes / sub ecclesiastico iudicio cadere actus interiores odij vel amoris non absolute vt occulti sunt, sed vt ad extra procedunt: vt scilicet sunt rationes exterioris commissionis vel omissionis. Excommunicantur siquidem hic inquisitores qui ex odio vel amore omittunt procedere &c. Et est papalis absolutio, nisi cum satisfactione premissa in mortis articulo.

¶ In inquisitores & ipsorum vel ep#orum seu capitulor# sede vacante commissarios/pecuniam illicite extorquentes, aut scienter ecclesiarum bona ob clericorum delictum fisco eti# ecclesie applicare attentantes. Ca. iiij.

INquisitoribus Et tam ipsorum ## ep#o# ## capitulo# sede vacante super hoc deputatis commissarijs districtius iniungimus/ne pretextu officij inquisitionis quibusuis modis illicitis ab aliquibus pe cuni# extorq#ant, nec sci#ter att#tent ecclesia# bona ob clericor# delict#/p#dicti occasione officij/fisco eti# ecclesie applicare. Q# si secus in his vel eorum altero fecerint, exc#is sententie eos sub iacere decernimus ipso facto. A qua non possint absolui (p#ter## in mortis articulo) donec illis a quibus extorserint / plene satisfecerint de pecunia sic extorta: nullis priuilegijs / pactis aut remissionibus super hoc valituris. Clemens de here. ca. nolentes. in cle.

[[61]v] Canonis Istius materia partim quasi rapina & #tim sacrilegium est. Et quo ad personas duo gña personarum ligantur. Primum est inquisitorum. Secund# commissariorum quor#cun#: siue sint commissarij inquisitoris/siue episcopi/siue capituli sede vacante. Quo ad actiones explicant# due. Prima est extorsio pecunie a quoc## modis illicitis p#textu officij inquisitionis. Secunda est applicatio scienter bonorum ecclesie ad fiscum etiam ecclesie ob delictum clerici / pretextu similiter dicti officij. # Vbi discernere potes / # prima actio tribus contenta est conditionibus. Secunda autem exigit quin# conditiones: vt patet computando illas. # Nota hic # appellati#e commissariorum in proposito veniunt etiam vicarij: quoniam vicarij commissarios agunt. Appellatione quo# pecunie venit omne quod pecunie vicem supplet: vt frumentum / vinum/ & huiusmodi que pecunia mesurantur. Et est exc#municatio ista episcopalis post plenam satisfactionem, & non aliter nisi in mortis articulo.

¶ In suspectos de heresi fraticellos / bisochos siue beghinos &c. Ca. v.

FRaticellis Seu fratribus de paupere vita/aut bisochis siue beghinis & alijs quibuscun# sub pena excommunicationis (qu# eos si secus fecerint/incur/ rere volumus ipso facto) iniungimus exp#sse, ne statum siue sectam huiusmodi ab ipsis assumptum sectentur vltorius/vel ipsum de nouo assumere quoquo modo p#sumant. # Episcopos quo# & eorum superiores & etiam alios prelatos quo scun# qui predictis personis vel alijs ritum viuendi & habitum supradictos preter specialem apostolice sedis authorita tem deinceps concesserint, predictae exc#is pene ipso iure decernimus subiaccere. Io. xxij. in extra. ca. sancta romana.

[62r] Canonis Istius materia est suspecta de heresi secta fraticellorum &c. Quo ad personas est vni uersalis. Quo ad actiones tres explicantur. prima est perseuerare in illa secta: secunda est assumere dicte secte ritum: tertia est concedere ritum & habit# huiusmodi. Et hec tertia actio limitatur ad episcopos & eo# superiores & alios prelatos quosc##. Ita # tam perseuerantes / ## de nouo assumentes / ## prelati concedentes, sunt ipso facto excommunicati. Et est episcopalis absolutio. # Et nota # ex hac extrauaganti non habetur que dicitur excommunicatio contra inuenientes nouum ordinem/ habitum &c. quoniam (vt patet intuenti) ista excommunicatio non excedit sectam/ritum habitum# particularem: scilicet fraticellorum.

¶ In mulieres statum beghinatus assumpt# sectantes vel ip#m de nouo assumentes: ac religiosos quoquo m# eas admittentes/ dantes in hoc auxilium consilium vel fauorem. Ca. vi.

SACRO Approbante c#cilio stat# beghinar# #petuo #hibend# ducimus et a dei ecc#ia penitus abolend#, eisd# & alijs mulieribus quibusc## sub pena exc#is (qu# c#trari# facientes incurrere volumus ip#o facto) iniung#tes ex presse/ne stat# hm#i dud# forte ab ipsis assumpt# sectent# vltorius/vel ip#m aliquatenus de nouo assum#t. Religiosis vero per quos eedem mulieres in hm#i statu beghinali foueri & ad ip#m suscipi#d# duci dñr, sub simili exc#is pena (qu# eoip#o si secus egerint/se nouerint incursuros) districtius inhibemus / ne mulieres aliquas p#dict# stat# assumpt# sectantes vel de nouo assumentes/ quoquo modo admittant/p#bentes su# hoc auxili#/con silium vel fauorem. De relig. do. ca. primo.

Canonis Istius materia est suspectus status beghina/ rum. Quant# ad personas/ duo genera comprehenduntur: scilicet mulieres & religiosi. Qu#tum ad actio-**[62v]**nes vero tria genera. Primum est sectari vltorius hm#i statum assumptum: Secundum est de nouo dictum statum assumere. Et hec duo respiciunt mulieres. Tertium autem quod respicit re ligiosos/est prebere vllo modo auxilium/ consilium vel fauor# super dicto statu sectando vel assumendo. # Aduerte deinde appellatione beghinarum non venire mulieres deuotas que alicubi bisoche vocantur: que in domibus paternis demisse a nuptijs abstinere/nullam# regul# profitentur/ nulli# m# viuendi se astringunt, sed deo famulari in sua puritate malunt prout spiritus sanctus illas inspirauerit. Sed beghine que hic

excommunicantur, sunt aut infideles de quibus loquitur cle. ad nostr# de here. aut sunt suspecte de fide: vt in hac decretali insinuatur. Et est episcopalis.

Contra scismaticos.

¶ In pertinaciter se ab obedientia ro. pont. subtrahentes/seu quo modolibet recedere presumentes &c. Ca. vij.

EXC#icamus *Et anathematizamus omnes illos qui in animarum suarum periculum se a nostra & ro. pontificis pro tempore obedientia pertinaciter sub trahere seu q#olibet recedere presumunt: & qui per se vel alium seu alios directe vel indirecte predicta exequi vel procurare/aut in eisdem consilium / auxilium vel fauorem prestare non verentur. In processu cene domini.*

Canonis *Istius materia est scisma. Quo ad personas est vniuersalis. Quo ad actiones explicantur duo gña actionum. s. principali# & accessoriar#. Et principales #d# sunt due. prima est subtrahere se #tinaciter ab obedi#tia ro. pont. sec#da est q#olibet p#sumere recedere ab ead# obedientia. Accessorie a#t valde disperguntur & dilatantur: dum multipli cantur per tot modos/per se vel alium/directe vel indirecte &c. [63r] # Vbi nota/ # aliud est recedere ab obedi#tia ro. pont. & aliud est transgredi precepta eiusdem etiam ex contemptu: nam recedere ab obedientia est nolle recognoscere ipsum vt superiorem/ vt patrem spirituaalem/vt christi vicarium &c. transgredi a#t precepta ipsius etiam in despectum eius/ stat cum recognitione ipsius vt pontificis/ superioris &c. Et propterea in hunc canon# non incidunt contemptores preceptorum, nisi ro. pont. nolint recognoscere vt caput totius ecclesie vice christi. Et est canon iste reseruatus pape.*

¶ In presumptuose volentes # ordinationes ab octauiano & guidone facte vel ab ordinatis ab eis sint rate &c. Ca. viii.

oRdinationes *Ab octauiano & guidone heresiarchis factas & ab ordinatis ab eis irritas esse cen semus. Adjicientes vt qui dignitates ecclesiasticas seu beneficia per dictos scismaticos acceperint/careant impetratis. Alienationes quo# que per eosdem scis/ maticos seu per laicos facte sunt de rebus ecclesiasticis omni careant firmitate/ & ad ecclesias sine omni onere reuertantur. Siquis autem contraire presumpserit, excommunicationi se nouerit subiacere. extra. de scis. ca. primo.*

Canonis *Istius materia partim est scisma/partim sacrilegium circa alienationem rerum ecclesie. Et quo ad personas vniuersalis est. Quo ad actiones / ponitur vna: que tamen multiplicatur iuxta materias. Actio est presumere contraire contra hoc. s. # ordinationes sint irritae / & # beneficia accepta non retineantur/ & # alienatio facta a scismatico vel laico careat firmitate/& # sine onere reuertat# ad ecclesiam: qui. n. voluerit # ordinationes sint rate/aut # beneficia retineantur/aut # alienatio sit firma / aut # redeat ad ecclesiam cum onere, excommunicationem incurrit. Episcopalis tam# est secluso scismate. # Nota tamen hic # alienatio de qua hic est [[63]v] sermo/iuxta littere sonum intelligenda est vt exposuimus, hoc est de sacrilega alienatione: quoniam alienatio facta*

a laico/sacrilega est, & litera distinguit a scismaticis laicos. N# damno tamen exponentes laicos non qualitercun#/sed fultos authoritate scismaticorum. Rationabilis videt# hec expositio: quia de scismaticis est canon iste: vt per ipsos scismaticos/ecclesiasticos, per laicos vero innixos illorum authoritati laicos significet.

¶ In e# qui de tertie partis cardinali# nominatione c#fusus pape sibi nom# vsurpat/et eos qui ip#m recipi#: item in e# qui a paucioribus ## duabus partibus cardinalium electus nisi maior concordia intercesserit/gerit se pro papa. Ca. ix.

sTatuimus / Vt si forte inimico hoi#e superseminante zizani# inter cardinales de substituendo summo pont. non poterit esse plena concordia/& duabus #tibus concordantibus tertia pars concordare non luerit aut sibi ali# p#sumpserit noi#are, ille abs# vlla excepti#e ab v#i ecclesia ro. pont. habeat# qui a duabus #tibus fuerit electus et receptus. Si#s a#t de tertie partis noi#atione c#fusus/ sibi nom# ep#i vsurpauerit, t# ip#e ## qui e# rece#int exc#icationi subiace#t. Et in fra. Si a paucioribus ## a duabus partibus aliquis fuerit electus ad ap#atus officium, nisi maior concordia intercesserit/ nullatenus assumatur: & predictae pene subiaceat si humiliter noluerit abstinere. extra de elec. ca. licet.

Canonum Istorum materia est scisma aut scismatis initi#. Quo ad #sonas/sunt v#es. Quo ad actiones nota duos casus. Pri#us est si#s de tertie #tis cardinali# noi#atione c#fusus/pape sibi nom# vsurpauerit: & tunc tam ip#e ## hi #e# receperint/sunt exc#icati. Secundus est v#ior casus: hoc est si a paucioribus ## a duabus #tibus cardinalium electus/ nisi maior c#cordia intercesserit, gerat se pro papa: tunc. n. predictae pene subiacet. Et est absolutio secluso scismate ep#alis.

[64r] **Contra manus violentas.**

¶ In eos qui suadente diabolo in clericum vel monach# manus violentas iniiciunt. Ca. io.

sJquis Suad#te diabolo/huius sacrilegij vitium vel crimen incurrerit/ # in clericum vel monachum manus violentas iniecerit, anathematis vinculo subijciatur. Et nullus ep#o# p#sumat ill# absoluere (nisi mortis vrgente periculo) donec apostolico conspectui pñtetur/& eius mandat# suscipiat. In decre. xvij. q. iiij. ca. si#s. & est inno. ij.

Canonis Istius materia est sacrilegi# quo manus violenta in cleric# iniicit#. Et quo ad #sonas est vniuersalis. Quo ad actiones vero vna est principalis: scilicet manus violentas in clericum suadente diabolo iniicere. Et est papalis. Actiones vero accessorie (scilicet mandare/dare consilium/auxilium vel fauorem ad hm#i manum violentam) ex alijs canonibus habentur: quos breuitatis causa omitto.

Circa Hanc exc#munication# punient# sacrilegi# manus violente in clericum vel monachum / nota septem. ¶ Primo/# quia manus est organ# organo#, appellatione

manus violente venit non sol# quec## #cussio/sed #t pulueris aut aque iniectio: immo & consputio/ ac viol#ta acceptio cuiusc## rei de manuseu persona clerici: insu# captio/ detentio & carcer. Non autem precipere exilium aut confinia in fra que se contineat: quia in illis violenta manus (hoc est exterior violentia) in istis sola precepti vis interuenit. # Per inferentem quo# violentiam clerico/ intellige non solum exequutorem, sed man dantem & dantem ad hoc consilium/auxilium / fauorem/con sensum: immo #t rat# habent# post fact# si noi#e suo fact# est. # Appellatur etiam a iure in proposito consentiens ac faci#s, qui qu# d#at & manifeste possit/desinit obuiare. Et ##ea pari pena **[[64]v]** punitur: quia (iuxta apostoli sententiam) digni sunt morte non solum qui faciunt/sed & qui consentiunt facientibus. Et quia duplex est genus debentium: scilicet vel ex officio, vt officiales. Et isti proculdubio ligantur/ si manifeste possunt obuiare & non curant. Vel ex casu necessitatis: quo tenemur succumbentem oneri subleuare/quum non sit alter subleuans. Et isti si manifeste possunt / ex interpretatione iuris ligantur: vt patet in ca. quante. de sen. excom. Crediderim ego istos tunc tantum ligari/quum ex intentione nolunt obuiare, cognoscentes se abs# periculo ac damno posse obstare: tales. n. inexcusabiles sunt a consensu, ex quo necessitatis articulus obligat eos ad obstand#/ sicut officiales obligat debitum sui officij.

¶ Nota secundo/# quia violentia distinguitur ab actibus subdolis/ fraudulentis & huiusmodi/& rapina distinguit# a furto, ideo licet manus violenta esset siquis vi acciperet aliquid quod tenet clericus in manu seu in persona, non tamen esset manus violenta siquis furto tolleret numos ex loculo gestato a clerico. Et similiter siquis cingulum quo actualiter cingeretur / furtiue tolleret, etiam si precisio interueniat: quoniam precisio illa non violenta sed furtiua est.

¶ Nota tertio/# violentia hoc in loco plus denotat ## significet. nam licet significet quod fit in inuitum (quia hoc proprie est violentum) intelligimus tam# per hoc eti# iniuriosam man#. ita # licet clericus consentiat vt verberetur, si iniuriosa est verberatio/ excommunicatus est verberans. Et hac eadem ratio ne clericus percutiens seu verber#s seipsum iniuriose/per se vel alium, excommunicatus esset / non minus ## si alium clericum sic percussisset aut percuti procurasset. # Et hinc respondetur quesito, an monialis procurans aborsum potionem vel phlebotomia/incidat in hunc canonem. Dicitur. n. # non incidit: quia manus hec licet sit violenta nature, non tamen est violenta per sone consentienti/nec est iniurio sa statui ecclesiastico.

[65r] # Nota quarto / # manus violenta potest esse sacrilega duplici ratione. vel absolute/ vel ex iuris positione. Appellatur autem et est sacrilegium absolute/iniqua percussio clerici. Vocatur vero & est sacrilegium ex iuris positione / clerici merentis mille mortes occisio persententiam iudicis laici: hoc. n. & similia que secundum se sunt iusta/& sunt solum mala quia prohibita ex iure positiuo, sacrilega quidem sunt / sed ex positiuo iure originem trah#tia. Et hoc modo sacrilegium est si monachus causa correctionis verberatur per laicum aut necessitate non vrgente per alium clericum vel monachum ab abbate: vt in ca. vniuer sitatis. de sen. excom. # In presenti igitur censura sacrilegium sumitur vtro# modo. ita # excommunicationi subiacet manus violenta sacrilega, siue absolute siue ex iuris positione. Et propterea quicun# zelo iustitie laicus homo vel dominus moueatur contra clericum pessime meritum, non excusatur a sacrilegio manus violente: nisi in casu sibi a iure permissio. Permitti aut# creditur a iure officialibus laicis capere ac detinere clericum (presentandum ## citius suo prelato) inuentum in crimine pa trato

vel patrando. Et nihilominus cuilibet cuius interest / permittitur recuperare violenter a clerico res furto sublatas vel raptas ante## fur vel latro ad alia diuertat, hoc est ante## adipiscatur possessionem quasi quietam rerum ablatarum: sicut eti# licitum creditur debitorem clericum fugientem vel fugam parantem detinere/presentandum suo prelato. In his. n. & similibus quum constet sacrilegium non interuenire ex natura facti (quia non ad iniuriam clerici sed ad iustitiam tenditur) & ex positio iure non sit prohibitio, non est locus sacrilegio.

¶ Nota quinto casum in quo manus violenta in clericum vere sacrilega non punitur hac exc#icatione. Et est si clericus turpi ter operans c# vxore/matre/filia vel sorore/ inuentus percutit#: vt patet in ca. si vero. de sen. exco. percutiens. n. ex vindicta/licet peccet mortaliter / & sacrilegus sit, iure tamen humano [[65]v] compatiens iusto dolori impunis euadit. Si tñ dolus interueniat (puta quia vir consentit vt vxor clericum admittat ad hoc vt percutere eum possit) excommunicatus est percutiendo: quia dolus interueniens/ compassionem legis tollit.

¶ Nota sexto/manum violentam in clericum non sacrilegam quin# modis inueniri. Primus est quum est sacra: vtputa qu# correctionis c# ab habente legitimam potestatem legitime exercetur. Sic enim episcopus per clericum/ inferiores vero prelati per seipsos clericum verberant detinent autem & capiunt per quoscun#. Et ad hunc modum spectat verberatio qua naturalis pater corripit filios clericos/& magister discipulos/ & maio res seu seniores ecclesie pueros/& clerici officiantes eos qui per turbant diuini officij cultum. Et sicut sacra est horum cor/ rectio, ita sacrilega efficeretur eorundem actio si ex odio & iniquitate clericos eosdem verberar#: ac per hoc essent excommunicati. # Secundus est quum est licita: vt quum quis defendendo se aut sua aut alios / vim vi repellit cum moderamine inculpate tutele. Nec arctatur licita hec defensio ad casum quo inuasus non potest aliter se aut sua aut alios saluare, sed rationabiliter extenditur etiam ad casum in quo tamen vituperabiliter fugiendo posset se saluare: quia non tenetur ignominiosam fugam pati laicus a clerico inuasore, sed potest suum saluando honorem sicut & ceteras res/vim vi repellere. Non intelligas tamen licere ei propter hoc acceptare duellum a clerico diffidante illum: quia aliud est velle pugnare, & aliud se & sua tuendo / contra clericum non minis sed facto inuadentem pugnare. Et ad hanc licitam defensionem reducuntur superius dicta in tertio notabili de captionem licita: quoniam in defensionem iustitie fiunt. Et quum non minus castitatem ## reliqua bona tueri debeamus, si mulier aut puer impetatur de turpitudine a clerico/& pro euadendo molestiam non verbo sed facto [66r] inuadentis / percutit aut mordet (quia nec fugere licet, nec clamare potest / aut infamiam putat) nullam incurrit censuram: quia defensio cum moderamine inculpate tutele / tali sexui seu etati videtur. Et si excessus interueniret / exemptus esta canone, qui excusat patrem/maritum / fratrem & filium: vt predictum est. Et multo magis excusat agentem pro persona propria in materia turpitudinis iuiuriose. si. n. licet mihi impune percutere iniuriantem mihi in turpitudine meorum, multo magis impunis sum percutiens iniuriantem mihi in turpitudine proprie persone. Et sicut sufficit ibi inchoatio actus, ita hic: qui enim attentat violare / iam turpem actum inchoat. # Tertius est / quum manus violenta est imperfecta ex defectu deliberationis: vt contingit in primis motibus. Siquis enim abs# deliberatione ex subita passione manum in clericum inijcit / ita # aduertens quid facit retrahit manum, non est excommunicatus: quia manus violenta non est perfecte actus humanus. ac per hoc non est sacrilega nisi imperfecte, sicut primus motus adulterij

est adulterium: excommunicatio autem hec presupponit sacrilegium simpliciter / & non secundum quid tantum, quale est hoc. Et ad hunc modum reducuntur percussiones tam defensiuæ ## correctiuæ quando modicum excessiuæ sunt: quia non ex deliberatione fit excessus ille/ sed quasi ex impercepta passione impellente. # Quartus est/qu# viol#ta manus est imperfecta ex defectu exterioris actus: puta quia tam leuis ac leuiter iniecta est vt pro nulla habenda sit. & vt vnico verbo dicatur/quando manus violenta est ita leuis vt si esset in laic# non constitueret peccatum mortale, propter hoc # est in clericum/non subiaceret huic excommunicationi. Et ratio est / quia non est sacrilegium: canon autem iste expresse supponit sacrilegium secundum completam sacrilegij rationem, & non secundum quid: quale est veniale sacrilegium, vt sic liceat loqui. **[[66]v]** # Quintus est/quum manus violenta est imperfecta ex defectu forme, hoc est intentionis. quia scilicet non per se intenditur, siue quia violentia non intenditur: vt quum quis castigando clericum/modum excedit ex imprudentia/putans se n# excedere. siue quia non intenditur # sit in clericum: vt quum ex ignorantia clericus percutitur aut capitur: quoniam per se loquendo non incurritur sacrilegium/nisi sub intentione cadat. Et hoc in/ tellige nisi ignorantia culpabilis reducat actum in naturam sue forme: vt quia debuit & potuit scire / nec curauit scire. Et ad hunc modum reducuntur casus omnes/in quibus non formaliter sed materialiter tantum/manus violenta in cleric# iniicit#: vt contingit officiali principis / arcenti turbam in qua sunt clerici. Ad hunc etiam modum reducuntur casus / quibus abs# animo iniuriandi / violentia rationabiliter infertur clerico: vt siquis fugiens persequentes / clericum ex caballo necessario fugienti tollat vt velociter se saluet. sicut enim non est reus rapine equi / ita nec violentie sacrilege: quia non animo iniuriandi sed necessitate seipsum saluandi totum fit in casu in quo si lex viua adesset/ cessare se diceret. Et simile est si in casu defensionis / occurrentem gladium de latere clerici tolleret vt posset se tueri. Et sic de similibus.

¶ Nota septimo / appellatione clerici seu monachi venire non solum omnes habentes primam tonsuram / & omnes vtrius# sexus professos aliquam approbatam religionem, sed eti# earundem religionum nouicios & conuersos: hoc est qui se & sua/ mutato habitu alicui religioni dedicauerunt perpetuo. Et hoc intellige nisi sint priuilegio clericali priuati: vt sunt degradati/ & secundum quosdam heretici & bigami / & coniugati sine habitu & tonsura/ & apostate seu enormitatibus seuis vacantes &c. Tertianorum autem genus (qui scilicet vocantur de tertio habitu alicuius religionis) ex hoc solo # sunt tertiani/ non gaudent hoc priuilegio: quia nec sunt religiosi (quum non **[67r]** habeant solennem professionem, qua religiosi a non religiosis distinguuntur) nec conuersi religionis / nec nouicij religion#/ nec clerici. in iure autem quattuor hec genera t#tum ponuntur: vt patet intuitu.

¶ Demum circa calcem huius canonis/vbi reseruatur pape ab solutio ab hac c#sura/ scito tria exceptionum genera habere hic locum. Primum ex qualitate facti: secundum ex qualitate personarum: terti# ex accidente impedimento. # Ex qualitate quid# facti: n# tripliciter inuenitur manus hec violenta. quando#. n. est iniuria leuis/qñ# grauis/qñ# enormis. Et si est leuis/p#t ep#s absolvere. Si grauis vel enormis, pape vel legato de latere/reseruatur regulariter absolutio. Discernere autem & iudicare leu# vel grauem aut enormem, ad iudicem (hoc est ep#m) pertinet. Et de enormi iniuria/ex iure canonico manifestum est multipliciter inueniri. Primo ex magnitudine facti: vt si peruentum est ad mutilationem membri/aut sanguinis effusionem (que abundantiam significare videtur)

aut graue vulnus. Secundo ex persona lesa: vt si in episcopum aut abbatem. Tertio ex persona ledente: vt si laicus officialis authoritative percutiat clericum. Quarto ex scandalo: vt si monachus percutiat clericum secularem. quod ponderabis. Ex iure vero ciuili & doctoribus superadditis, ex persona lesa / si sacerdos indutus sacris vestibus percutiatur. Et ex irreuerentia: vt si in conspectu prelati percussio fiat. Ex loco: vt si in ecclesia vel in platea. Ex loco vulneris: puta si vulneratus in oculo. Et ex notorio / & specialiter temporis: puta magne festiuitatis. # Ex qualitate vero personarum. nam puerorum in fra pubertatis annos excessus quicumque commissus / & mulierum, potest ab episcopo semper absolui / etiam si pueri post pubertatem absolutionem petant. Similiter religiosi in clauastro seinuicem percutientes / & ad religionem transeuntes, nisi difficilis & enormis fuerit excessus: vt mutilatio aut effusio sanguinis. aut in episcopum vel abbatem fuerit / **[[67]v]** ca. quum illorum. de sen. excom. Qui etiam sui iuris non sunt (quales sunt serui / & filij familias / & huiusmodi) absolui possunt ab episcopis in duobus casibus. Primus est si deliquerint in fraudem: hoc est vt subtrahant se ab obsequio debito dominis / veniendo ad sedem apostolicam. Secundus est si ipsi domini sine culpa sua graue damnum propter hoc incurrant: nisi excessus sit tam grauis & enormis / vt propter vitandum scandalum & tollendum exemplum aliorum / debeant ad sedem apostolicam destinari. # Ex interueniente demum impedimento absolui in primis possunt a quocumque excessu omnes in mortis articulo constituti. Infirmi quoque seu valetudinarii quacumque corporis impotentia impediti / & senes impotentes accedere: & simili ter qui ob inimicitias quas habent / aut ob inopiam quam patiuntur / non possunt accedere: et demum quocumque canonico impedimento retrahantur / vt nec ad sedem apostolicam nec eius legatum ire possint, absolui possunt ab episcopis seruata duplici moderatione. Prima est vt satisfiat clericis iniuriis passis. Secunda est / vt iurent # cessante temporali impedimento / presentabunt se apostolice sedi parituri illius mandato. De nobilitatis autem magna potentia / disponit ius # talium dominorum ac delicato rum excessus / significandus est ante ## absoluatur / sedi apostolice: & secundum illius consilium postea fiat absolutio. nisi periculum sit in mora: tunc. n. iuxta impedimentorum canonicorum rationem agendum esset.

¶ In insequentes cardinales vel manus violentas in eos iniicientes. Item in dominos temporales constitutionem ca. felicis. li. vi. contra presumptores prefatos seruari non facientes. Ca. xi.

Siquis In hoc sacrilegij genus irrepperit / # sancte ro. ecclesie cardinales hostiliter fuerit insequutus / vel percusserit aut **[68r]** ceperit vel socius fuerit facientis / aut fieri mandauerit / aut factum habuerit ratum aut consilium dederit vel fauorem / aut postea receptauerit vel defensauerit scienter eundem, sicut criminis lese maiestatis reus / perpetuo sit infamis. Et in fra. Ex insequutione predicta sicut ex iniiectione manuum violenta, ipso facto sententiam excommunicationis quis incurrat / tam ipse in sequutor ## alij supradicti tanti mali participes. Nec ab alio ## a ro. pont. possit beneficium absolutionis obtinere / nisi in articulo mortis. # Et in fra. Si princeps / senator / consul / potestas vel alius dominus siue rector contra presumptores predictos presentis constitutionis tenorem non fecerit obseruari, tam ipse ## officialis eius in fra mensem post ## res ad eorum notitiam venerit / coipso sententiam excommunicationis incurrant. Bonifa. extra. de pe. ca. felicis. li. vi.

Materia Istius canonis est sacrilegium insequutionis & manus violente in cardinales sancte ro. ecclesie. Quo ad personas canon est vniuersalis. Quo ad actiones/ comprehendit decem actiones: scilicet insequi / percutere/ capere/sociare facientem / mandare/ratum habere / consulere/ fauere / receptare / defensare scienter: ita # quicquid horum aliquis commiserit/est excommunicatus. Et reseruatur absolutio pape. # In secundo autem canone si princeps &c. materia est omissio seruandi dictam constitutionem, tan## quasi probans sacrilegium factum. Persone vero excommunicate sunt septem: scilicet princeps/senator/c#sul/potestas/alius dñs/rector/ & eius officiales. Actio que excommunicationi subiicitur est vna: scilicet non facere seruari dictam constitutionem in fra mensem a die notitie computandum. Et est exc#municationis buius absolutio ep#alis.

[[68]v] In iniuriöse p#tific# #cuti#tes/capi#tes vel b#ni#tes &c. Ca. xij.

SJquis Suadente diabolo in hoc sacrilegij genus proruperit, # ##uis in iuriöse vel temere pontificem percusserit / acce/ perit seu banniuert / vel hoc fieri mandauerit/ aut facta ab alijs rata habuerit/vel socius in his fuerit facientis / aut consilium in his dederit vel fauorem/seu scienter defensauerit eundem, in illis casibus de predictis in quibus excommunicationem per iam editos canones non subiret/sit huius nostre constitutionis autoritate anathematis mucrone percussus. ac non queat nisi per summum pont. (p#ter## in mortis articulo) absolui &c. # Potestas vero/consiliarij/balliui/ scabini/ aduocati/rectores/consules & officiales ciuitatis que in episcopum suum commiserit aliquid predictorum/in p#missis culpabiles existentes, similiter exc#is sni#e (a qua nisi vt premit titur/valeant beneficium absolutionis obtinere) sint subiecti. Cle. extra de pe. ca. siquis. in cle.

Canones Duo simul hic ponunt#: & vtrius# materia est sacrilegi# in ep#m. Et primus quid# quo ad personas v#is est. Quo ad actiones vero comprehendit duo gña actionum. s. principali# & accessoria#. Et principales quidem sunt tres. s. #cutere/ capere vel bannire ep#m qu#cun#. Actiones vero accessorie sunt sex: scilicet mandare/ratificare/ sociare/c#sulere/fauere/vel scienter defendere. # Secundus a#t canon specialiter loquens de hoc sacrilegio perpetrato a ciuitate (que non excommunicatur: quia vniuersitas n# exc#icatur) #ticularis est quo ad #sonas: pro quanto septem gña officiali#/ & octauo generali nomine omnes illius officiales exc#icat. Sed quo ad actiones extensissimus est: pro qu#to culpam o#m circa hoc sacrilegi# comprehendit. Et est vtrius# absolutio papalis. # Aduerte hic/# appellatione pontificis seu episcopi non venit nisi consecratus episcopus: quia electus & non consecratus non [69r] est episcopus, licet sit administrator & episcopus electus.

¶ Et scito # p#ter hos canones / ad idem extat alius in cena dñi/ dicens. Exc#icamus & anathematizamus o#s temere mutilantes/ vulner#tes/interficientes/ capientes/incarcer#tes/ & detinen tes patriarchas/ archiepiscopos & episcopos eor## mandatores. # Vbi videre potes canonem vniuersalem quo ad personas: & comprehendentem actiones sex principales, & vnam accessoriam/scilicet mandare. Et est papalis/sicut cetere in cena dñi.

¶ In sacrilegos ad urbem romam pergentes inuadentes. Ca. xiiij.

Excusamus Et anathematizamus omnes mutilantes/vulnerantes & interficiunt/seu capientes & detinent/seu depredantes romipetas & peregrinos ad urbem causam deuotionis seu peregrinationis accedentes/& in ea morantes / vel recedentes ab ipsa: & in his dantes auxiliis/casilis vel fauoribus. In proces. cene domini.

Canonis Istius materia est sacrilegii quo inuadunt ad sanctam urbem gentes. Et quo ad sonas est vna. Quo ad actus comprehendit sex principales/& tres accessorias. Et principales sunt mutilare/vulnerare/interficere/capere/ detinere/depredari. Accessorie autem sunt consulere/auxiliari/ fauere. Et nota oportet personas ad quas principales actiones terminantur habere multas condiciones. Prima est in qualitate/ sint romipete seu peregrini. Secunda est in causa/ causa deuotionis vel peregrinationis. Tertia est in positione ad urbem accedant vel in ea morentur vel inde recedant. Et ex defectu tertie conditionis si quis tales percusserit antequam sint in accessu aut postquam redierint, non incurrit hunc canonem. Ex defectu vero secunde conditionis/si quis habitatorem rome euntem ex hispania romam vel in domum suam vadat/percusserit, non incurrit hunc canonem: quia nec causam deuotionis nec causa peregrinationis ad urbem accedit. Ex defectu autem prime conditionis si quis percusserit habitantem rome causa deuotionis, non incidit in hunc canonem: quia habitator non est romipeta aut peregrinus morans in vrbe. Inter causam deuotionis & peregrinationis nihil interesse video in proposito/nisi ad exteriorem manifestationem. deuotio. n. interior est: peregrinatio vero exteriora solita est habere signa. & vulgariter vocantur peregrini causam deuotionis comprehendit etiam romanum ciuem ad urbem causam deuotionis accedentem. Et nota canon iste respicit papam/ non curiam, sed urbem romam. Ita si papa cum curia alibi esset, nihilominus canon iste ligaret offendentes euntes ad urbem causam deuotionis. Aduerte quod iste canon mutatus est: quia in processu cene domini tunc martini comprehendebantur etiam peregrini ad hierusalem. Et est papalis.

¶ In eos ad sedem apostolicam venientes & recedentes ab eadem/temeritate propria capiunt/spoliant & detinent &c. Ca. xiiij.

Excusamus Et anathematizamus omnes illos qui ad sedem apostolicam venientes & recedentes ab eadem, necnon omnes illos qui iurisdictionem ordinariam vel delegatam aliquam non habentes / in eadem curia morantes temeritate propria capiunt / spoliant & detinent, aut ex proposito deliberato verberare/mutilare vel interficere presumunt: & qui talia fieri faciunt seu mandant. In proces. cene domini.

Canonis Istius materia est sacrilegii quo offendit sedes apostolica in his qui sub protectione sua sunt. Et quo ad sonas est vna. Quo ad actiones vero comprehendit actus principales sex/ & duas accessorias. Et quoniam in canone isto aliter modificantur prime tres actiones principales quam terminantur ad venientes vel recedentes/ & aliter quam terminantur ad morantes in curia romana, ideo aduerte ex littera derivamus. Et multiplicando primas tres actiones/dicito, causam/spoliare vel detinere tunc venientes ad [70r] apostolicam sedem recedentes ab ea/primo excusantur. deinde causam/ spoliare vel detinere propria temeritate (hoc

est authoritatie) mor#tes in curia ap#ica/exc#icantur. Tertio # verberare/mutilare vel interficere ex proposito deliberato tam venientes ## rece dentes ## morantes/exc#icantur. Et est papalis.

¶ Sed sunt hic aduert#da multa. Prim# # n# est hic sermo de roma/sed de sede & curia ap#ica: ac per hoc oportet #sonas sic offensas ad sed# apostolicam venire/ aut ab illa recedere/aut in illius curia morari. ita # n# sufficit morari rome vbi est curia/ sed oportet in curia morari. # Secund# est / # si morantem in curia quis spoliatur aut detinet aut capit furtive & # mod# raptoris & n# authoritatie, n# incurrit h#c canonem: factus est. n. hic canon c#tra eos qui in curia auctoritatem sibi de facto vsurpant. propterea. n. dr#/qui iurisdiction# ordinari# vel delegatam non habentes propria temeritate &c. # Tertium est, # siquis ex exorta tunc ira/rixa / controuersia / & breuiter non animo quieto premeditatus prorumpit in verberandum aut occidend# curialem in curia, non incurrit h#c canon#: quia non vocat# in proposito ex proposito deliberato facere/ qui ex non premeditatione quieti animi facit: alioquin superflue apponeretur ex proposito deliberato/si deliberatio sufficiens ad peccatum mortale sufficeret ad hunc canonem incurrend#: c#mune siquidem est omni exc#icationi subesse peccat# mortale. Et semper hoc subintelligitur: nisi quis adeo desipiat vt putet aliquem ex actu non deliberato exc#icat# / aut in hoc solo canone explicat# quod in ceteris subintelligitur: quod irrationabile est. # Quartum est/# vltimus casus (scilicet de #cutientibus mor#tes in curia) scri ptus #d# est/& iam # cent# annos quotannis #mulgat#, & tñ a nullo aduertere aut practicari vr#/t# in foro iudiciali ## pni#: nullus siquid# (ni fallor) ex hoc se aut ali# reputat exc#icatum. Actiones a#t accessorie due sunt: m#dare. s. & facere fieri ali#d dicto#. ita # n# sol# qui mandato / sed qui alia via ## mandato facit ali#d horum fieri, exc#icatus est. Et est papalis.

[[70]v] ¶ In sacrilegos/litigantes in ro. curia q#olibet offendentes.

Ca. xv.

EXc#municamus Et anathematizamus o#s illos qui # se vel ali# seu alios / quasc## #sonas ecclesiasticas vel seculares ad ro. curi# su# suis causis & negocijs recurr#tes / illa# in ead# curia #seq#ntes aut #cur#tes, negocior## gestores/aduocatos vel #cu ratores ip#o#/vel #t auditores seu iudices super dictis causis seu negocijs deputatos, occasione c## vel negocio# hm#i/verber#t/ mutil#t vel occid#t seu bonis spoliatur. Vel qui # se vel ali#seu alios directe vel indirecte p#dicta exe# vel #curare, aut in eisd# c#sili#/auxili# vel fauor# p#stare n# verent#: cuiusc## p#eminentie/dignitatis &c. fuerint. In proces. cene dñi.

Canonis Istius materia est sacrilegium quo ex certa sp#li c# (scilicet litis vel negocij) offendunt# qui sub #tectione ap#icesedis sunt. Et quo ad #sonas offend#tes est v#is. Quo ad personas vero offensas/ c#tinet octo gña perso/ na#: scilicet ad ro. cu. su# suis c#is recurr#tes/prosequ#tes/ #cu r#tes/negocio# gestores/aduocatos/ #curatores/auditores/ iudices. Quo ad actiones #t pri#cipales explicat quattuor: verberare/ mutilare/occidere/ bonis spoliare. Oportet tñ actiones istas n# ex quac## c#/sed occasione c## vel negocio# hm#i fieri, si incur renda est canonis huius censura. Quo ad actiones vero accessorias/ multiplicatur valde: vt patet intuenti. Et est papalis.

¶ In eum qui quempiam christianorum per assassinos interfecerit/vel interfici m#dauerit, aut eos receptauerit/defenderit/vel occultauerit. Ca. xvi.

sTatuimus Vt #cun# princeps/ p#latus/seu q#uis alia ecc#iastica secularisue #sona qu#pi# chr#iano# # assassinos interfecerit vel in terfici m#dauerit (##uis mors forsitan ex hoc n# sequat#) aut eos [71r] receptauerit/defenderit vel occultauerit, excommunicationis sen tentiam & depositionis a dignitate/ordine / honore / officio & beneficio / incurrat ipso facto. Inno. iiij. de homicidio. ca. pro humani. li. vi.

Canonis Istius materia est homicidi#/# qualec##/ sed sacrileg#: c#ditus est. n. c#tra qu#d# sacri leg# vi# occidendi chr#ianos. Et quo ad #sonas est vniuersalis. Quo ad actiones vero c#prehendit #n# actiones. prima est chri stianum per assassinos interficere: secunda est mandare etiam si non sequatur effectus: tertia est eos assassinos receptare: quarta est eos defendere: quinta est eos occultare. # Vbi primo nota/# assassini non dicuntur hic qui vulgariter vocantur assassini: sed quedam specialis gens infidelis (vt litera innuit) habens su# dominum: que hodie ignota videtur. # Deinde aduerte/# in hoc canone mandati actio non punitur vt accessoria/sed vt principalis: & propterea punitur etiam si effectus non sequatur. & simile est de alijs tribus actionibus sequentibus. Ita # receptatores/defensores/occultatores assassinatorum etiam si non occiderint aut occisuri sint christianum, sunt excommunicati: quia sic ius disponit. Et est ep#alis.

¶ In sacrilegos ecclesie romane terras offendentes. Ca. xvij.

EXc#municamus Et anathematizamus omnes illos qui per se vel ali# seu alios directe vel indirecte/ sub quocun# titulo vel colore occupant/detinent/vel hostiliter destruunt seu inuadunt, aut occupare/detinere vel discurrere aut inuadere hosti liter presumunt in totum vel in partem / aliam urbem/regna sicilie seu trinacrie / insulas sardinie & corsice / terram citra pharum/patrimonium beati petri in tuscia / ducatum spoletanum/comitatum venaysin#/sabin#sem/marchie anchonitane/ masse/trebarie/ romandiole/campanie & maritime prouincias, [[71v] ac terras specialis commissionis arnulforum, ciuitates# nostras/ bononiam/ ferrariam/beneuentum/perusiam/ auinionem/ ciuitatem castelli/tudertum, & alias ciuitates / terras & loca vel iura ad ipsam ro. ecclesiam spectantia & adherentia: ac fautores & defensores eorum: seu in his dantes auxilium/ consilium vel fauorem. In pro. cene domini.

Canonis Istius materia est sacrilegium quo offend#tur terre ecclesie romane. Et quo ad perso nas est vniuersalis. Quo ad actiones vero principales/ numerat quattuor: scilicet occupare/detinere / hostiliter destruere seu inuadere/tam in presenti ## in futuro. Et modificantur dicte actio nes multipliciter: scilicet perse vel ali#/& directe vel indirecte. & excludunt# colores etc. Accessorie a#tsunt/ fauere/defendere/ c#sulere. Que a#t sint terre & loca ecc#ie ro. in lr#a explicatur. Et est papalis. # Aduerte hic/# qu# in terris ecclesie c#tingit/# pars exñs extra armata manu volens intrare/ inuadit ciuitatem non vt subtrahat eam ecclesie/ sed vt ipsa pars ibi regnet eo m# quo partes iste regnare consueuerunt, canonem istum incurrit: quia terram ecclesie in parte saltem hostiliter inuadit sub colore manendi in domo sua. Immo (vt a communiter accid#tibus patet) hm#i inuasio tendit

ad subtrahendum ecclesie ro. terr# quo ad liberum regim#. Romana siquid# ecclesia in terris vbi factio regnat, titolare dñiūm potius habet ## cum effectū.

¶ In latrones maritimos. Ca. xvij.

EXc#icamus *Et anathematizamus o#s piratas/ cursarios/ latr#culos maritimos: & illos p#cipue # mare nr#m a m#te arg#tario vs# ad tarracin# discurre, & nauigantes in illo depredari/ mutilare/ interficere/ac rebus & bonis suis spoliare presumpserunt hactenus & p#sumunt. ac omnes receptatores eorundem: & eis auxilium dantes/consilium vel fauorem. In pro. cene domini.*

[72r] Canonis *Istius materia est latrocinium maritimum. Et quo ad personas/ vnum genus #sonarum nominat# diuersis nominibus. n# pirate ijdem sunt # vulgariter corsarij appellant#: latrunculi quo# marini / parui pirate sunt. Tot# ergo genus pirata# exc#icatur: & p#cipue in fra mare ecclesie ro. discurrenti#. Actiones principales sunt quin#: depre dari/mutilare/interficere/bonissuis spoliare/& receptare eosd#. Accessorie a#tsunt tres: c#sulere/auxiliari/ fauere. Et est papalis.*

¶ In sacrilegos sed# ap#ic# i# suis victualibus offend#tes. ca. xix.

EXc#icamus *Et anathematizamus o#s impedi#tes seu inuadentes victualia seu alia ad vsum ro. curie necessaria adducentes: vel qui ne ad ro. curiam ipsa adducantur vel deferantur impediunt seu perturbant: & qui talia fieri faciunt vel defendunt: cuiuscun# fuerint ordinis/preeminentie &c. In pro. cene do.*

Canonis *Istius materia est sacrilegi# quo offenditur sedes ap#ica in suis victualibus. Et quo ad #sonas est v#is. Quo ad actiones principales/ sunt quattuor: sed distincte in duas combinationes ## diuersitat# termino#. Nam prima c#binatio est impedire vel inuadere homines adducentes victualia vel alia necessaria ad vsum romane curie. Secunda vero c#binatio est impedire vel perturbare ne p#dicta adducant# ad curi#. Ita # pri#o prouidet# hominibus adducentibus: sec#do rebus adducendis. Quo ad actiones vero accessorias/ ponuntur due actiones: scilicet defendere/vel facere fieri talia. ##uis errore scriptor# li fieri omisum sit in textu #t pl#bato. Et est papalis. # Aduerte hic/# qu# ex vol#tate & #posito maleficia distinguant#, si#s n# gr#a impedi#di vel #turbandi ea q#sunt ad curi#/ sed c#sulendi #prie pr#ie c#moditati/ inhibeat ne#s extrahat de pr#ia fruges &c. ##uis inde sequat# # n# pñ idferri ad curi# ro. **[[72]v]** non propterea incidit in hunc canonem. Similiter siquis tempore pestis in curia/inhibet suis nequis vadat romam/ reuersurus &c. non incidit in hunc canonem: & sic de similibus. quia non per se agitur contra curiam, sed pro necessitate/pro sanitate patrie & huiusmodi/per se agitur: licet per accidens redundet in damnum curie. sed pene ac censure intelligende sunt penes id quod est per se, & non penes id quod est per accidens.*

¶ In sacrilegos christianum principatum offendentes / opem ferendo inimicis crucis christi. Ca. xx.

EXc#municamus Et anathematizamus illos qui contra christum & populum christia num/sarracenis arma / ferrum & lignamina deferunt galearum: eos etiam qui galeas eis vendunt vel naues: qui# in piraticis sarracenorum nauibus curam vel gubernationem exercent, aut machinis aut quibuslibet alijs aliquod eis impendunt consilium vel auxilium in dispendium terre sancte. Ipsos# rerum suar# priuatione mulctari/& capien tium seruos fore censemus: precipientes vt per omnes vrbes ma ritimas in diebus dominicis & festiuis huiusmodi sententia pu blice innouetur. Et talibus gremium non aperiatur ecclesie, nisi totum quod ex commercio tam damnato perceperint & tantum de suo/in subsidium terre sancte transmiserint. Et in fra. Quod si forte soluendo non fuerint, sic alias reatus tali# casti getur/# in pena ipsorum alijs interdicatur audacia similia presumendi. Inno. in conci. gñali. extra de iudeis. ca. ad liberand#.

Canonis Istius materia est sacrilegium contra chri stianum principatum commissum / opem fe rendo inimicis crucis christi. Et multis in locis repetitus diuersi mode inuenitur: & in iure/& in extrauag#tibus/ & in #cessu qui fit in cena domini.

[73r] ¶ Vt aut# clare percipiatur quid/quando & vbi prohibet# sit, distingue tempora & loca. Et scito # secundum omne tempus & secundum o#m locum infidelium, exc#icati sunt deferentes equos/arma/ferrum/lignamina/& alia prohibita quibus christianos impugnant: vt patet in cena do. vbi sic dicitur. Exc#icamus & anathematizamus omnes illos, qui equos/arma/ferrum/lignamina/ & alia prohibita deferunt sarracenis/turcis/et alijs christi nominis inimicis, quibus christianos impugnant.

Tempore vero guerre exc#icati sunt deferentes eti# quodc## mercimonium: vt patet in ca. quod olim. de iudeis & sarra. Et omni rursus tempore / deferentes etiam victualia & quecun# mercimonia in alexandriam vel alia loca sarracenorum terre egipti, exc#icati sunt: vt patet in extrauagan. cle. v. multa mentis. posita inter c#es extrauagantes in ti. de iude. & sarra. Et t# hec tertia ## prima exc#icatio reseruatur pape. secunda autem quatenus ab vtra# harum separatur, ab ep#o absolui potest.

¶ Aduerte deinde/# appellatione armorum veniunt n# solum offensiuu/sed defensiuu, ex quacun# materia sint. Per ferrum autem & lignamina/precipuam materiam intellige armorum & galearum ac nauium. Et per alia prohibita/accipe non sol# naues & galeas ipsas, sed quascun# secundarias proprias materias armorum, galearum/nauium: vt sunt sartie/vela galearum, & breuiter quecun# ad hoc sunt vt ex eis christiani impugnentur: sic enim processus cene domini explicat. Victualia autem & c#is vsus merces (vt panni linei vel lanei, & alia hu iusmodi) non veniunt appellati#e prohibitorum: vt patet ex eo # in dicta extrauagante post## dictum est. ferrum/equos/ arma & alia vetita, subiungitur. necnon victualia & mercimonia. Vnde sequitur # exc#icatio cene domini/non extenditur ad de ferentes victualia et c#es merces ad infideles. Et hoc bene nota. Vnde has omnes merces deferentes non sunt exc#icati, nisi tem pore guerre / aut nisi in alexandriam vel partes egipti defer#: **[[73]v]** quum exc#icatio contra illos non inueniatur/ nisi vt dict# est. # Et quilibet canon est vniuersalis quo ad personas. Sed quo ad actiones distant: quia in hoc canone explicantur quin# actiones. prima est deferre: secunda vendere: tertia curam exercere: quarta consulere: quinta auxiliari: vt patet in textu. In canone vero

cene domini sola vna actio ponitur: scilicet deferre. Et est non solum papalis / sed penalis absolutio: vt in iure recitato vides.

¶ **In effractores locorum sacrorum. Ca. xxi.**

Memoratos *Sacrilegos (qui scilicet con fregerant violenter quasdam ecclesias/& expoliauerant) excommunicatos nuncietis: & faciatis sicut exc#municatos arctius euitari, donec passis iniuri# con grue satisfaciant/& damna data resartiant, & cum lr#is vestris rei veritatem continentibus apostolico se conspectui represent#t. extra de sen. excom. conquesti.*

Canonis *Istius materia est sacrilegium quo frangit# ecclesia & spoliatur. Et quo ad personas vni uersalis est. Quo ad actiones vero comprehendit duas simul: scilicet frangere & expoliare. # Vbi nota primo / duo requiri simul vt sit locus canonis: scilicet effractionem & spoliationem. Et effractio quidem ad templum (siue frangatur paries / siue ianua/siue sera/siue tectum &c.) spoliatio autem ad res que tolluntur/refertur. Et propterea siquis aperiret ecclesiam & spoliaret/aut fr#geret sed non spoliaret, n# subijceret# huic canonis. # Nota secundo/# hic canon nullam inferr exc#munication#: sed latam supponit/& denunciationem mandat/ ac denunciati absolutionem apostolice sedi reseruat. Sed vbi lata sit ista senten tia que hic supponitur/non facile patet. nisi dicendo # canon iste per hec sua verba interpretatur / quo ad hunc casum fuisse anathema late sent#tie canon# lucij pape in decretis. xvij. q. iiij. [74r] ca. omnes ecclesie. Indubie siquidem tenetur huiusmodi ecclesiarum effractores cumspolio/esse ipso iure excommunicatos ex hoc textu: quia mandantur denunciari excommunicati: non p#t enim denunciari excommunicatus nisi qui iam est exc#icatus. Et est papalis post denunciationem.*

¶ **In incendiarios. Ca. xxij.**

Inciendiarii *Ex quo sunt per ecclesie sententiam publicati, pro absolutionis beneficio ad sedem apostolic# sunt mittendi. Cle. iiij. extra de sen. ex. ca. tua.*

Canonis *Istius materia est iniuriosum incendium. Et quo ad personas est vniuersalis. Quo ad actiones vnam solam punit actionem: scilicet iniuriose incende re/non qualitercun#/sed post sententiam. # Vbi nota nullam in hoc canone excommunicationis sententi# ferri: sed si per eccle sie (hoc est prelatorum) sententiam sunt non solum excom municati/sed publicati, tunc absolutio reseruat# sedi apostolice. Et quia non arctat se canon ad incendiarios ecclesiarum, ideo de quibusc## incendiarijs intelligo. Et intelligitur in proposito incendiarius non ab actu incendendi / sed a vitio: qui. n. malo studio incendit domum/segetem/oliuet# &c. inc#diarij crim# incurrit. # Et scito exc#ication# c#tra incendiarios ecclesiarum lat#/nullibi inuentam a me esse, ##uis quesierim que allegantur loca. & propterea non habeo eos pro excommunicatis. Et siqui forte fundent exc#icationem hancsuper canone qui hr#. xi. q. iiij. ca. canonica. aduertant primo canon# illum c#em esse omnibus violatoribus ecclesiar#. deinde # n# vr# ligare omnes chr#ifideles: quia vr# canon nec concilij vniuersalis nec pape/sed particularis*

synodi: scilicet aurisiacen. constat autem huiusmodi canones presertim penales/nec ex se nec ex gratiani compilatoris auctoritate vim suam extendere ad vniuersas christi ecclesias.

[[74]v] ¶ In eos christianos naufragos rebus suis spoliatos. Ca. xxiiij.

¶ Qui christianos naufragos patientes spoliatis rebus suis, nisi ablata reddiderint/excommunicatione nouerint subiaceret. Ex concilio lateranensi. de raptoribus. causa excommunicationi.

Canonis Istius materia est furtum seu rapina bonorum naufragorum. Et quo ad personas vnde est. Quo ad actiones vnde punitur: scilicet spoliare bonis patientes naufragos. Vbi aduerte canon hunc contra iniquam detentionem reus christianorum naufragorum considerasse duo concurrere in hac iniquitate. Primo acceptionem reus ex naufragio: deinde usurpationem earumdem reus ut prius. Et a primus actus (hoc est accipere huiusmodi res) potest bene et male fieri, & habet spem boni (quoniam est saluatio reus iustitiantium) & potest fieri ex pia charitate/ad opus. scilicet ferendum dominis reus illa, & potest fieri ex auara iniquitate ad appropriandum sibi res illas: ideo non est punitus actus iste acceptionis ab hoc canone. Secundus actus (qui est detentio rei aliene inuito domino) quoniam manifestus & inexcusabilis continet iniquitatem, punitus est ab hoc canone excusis nisi a. Et quia actus iste (scilicet detinere res naufragorum ipsis inuitis) comprehenditur in omissione restitutions, ideo canon iste non percutit huiusmodi quasi raptores seu fures/nisi quod venerint ad omissionem restitutionis debite. Et a tempus restituendi determinatum est ad statim (quia obligat semper & ad semper) ideo statim incurritur hec excommunicatio quod quis est in mora: hoc est quod quis potest restituere & non restituit. Nec est opus monitione. tamen quia tempus restitutionis determinatum est ipso iure: ut dictum est. tum quia falsum est censuras contra omittentes/exigere monitionem: ut patet ex eo quod inquisitores odio vel amore &c. omittentes/absque alia monitione sunt excommunicati: iuxta causa multorum. de here. in cle. Et est episcopalis. Aduerte confessor leges aut consuetudines alicubi de confiscatione bonorum naufragorum/esse corruptiones legum & bonorum morum, addentes afflictionem afflictio.

[75r] Contra offendentes apostolicam sedem.

¶ In cardinales sede vacante constitutioni de romani pont. preter simoniam faciendam electione/quouis modo contravenientes. Ca. xxiiij.

¶ Inhibemus Omnibus & singulis sancte romanę ecclesie cardinalibus qui pro tempore erunt/& eorum sacro collegio, ne apostolica sede vacante predictis (scilicet de romani pont. preter simoniam faciendam electione) contravenire vel contra premissa vel aliquod premissorum statuere/disponere/ordinare/vel aliquo modo facere seu attentare presumant quocumque exquisito colore vel causa sub excusis late sententie pena: quod ipso facto incurrant. Et a qua non nisi per romanum pont. canonice electum absolui possint, nisi in mortis articulo. Iulius. ij. in extrauaganti/quum tam diuino. & fuit per lateranense concilium approbata.

Canonis Istius materia est simonia n# quecun# sed circa electionem pape. Et quo ad personas est particularis: vtpote solos cardinales comprehendens. Quo ad actiones vero numerat sex actiones. prima est contrauenire: secunda statuere: tertia disponere: quarta ordinare: quinta aliquo modo facere: sexta aliquo modo attentare. Et hec omnia intelliguntur sede vacante. Ita # si cardinales c#tra ordinata de pape preter simoniam electione contraueniant aut statuant &c. sunt exc#icati. Et est papalis. # Vbi nota # licet secundum antiqua iura non potuisset excipi contra papam simoniace elect# (quia quant#cun# simoniacus erat verus papa) post hanc tamen constitutionem papa simoniace electus n# est papa in veri tate. Et cardinales sede vacante iurant se seruatueros hanc constitutionem.

[[75]v] ¶ In eos qui ab ordinationibus/sententijs seu mandatis ro. pon. ad futurum concilium appellant, aut fauor#/c#silium/auxiliumue ad hoc prestant &c. Ca. xxv.

SAne Olim fe. re. pius papa. ij. predecessor noster de fratrum suorum sancte ro. ecc. cardinalium cunctorum# prelatorum / ac diuini & humani iuris interpretum curi# ro. sequentium in dieta seu congregatione mantuana existentium approbatione/matura prius & graui p#missa discussione, & de eorundem congregatorum vnanimi consilio & assensu ac ex certa scientia prouocationes ad futurum concilium efficacissimis & palpabilibus rationibus tan## erroneas & detestabiles damnauit: ac sub excommunicationis late sententie & interdicti penis precepit, nequa persona cuiusuis dignitatis siue etiam vniuersitas aut collegium quouis quesito colore ab ordinationibus sententijs seu mandatis quibuscun# suis & successorum suorum / appellationem huiusmodi interponere audeant. & contrafacientes vna cum fautoribus suis/ & consili# auxiliumue prestantibus (siue tabelliones sint siue testes/siue aduocati siue alij quicun#) non solum penis & censuris predictis/sed etiam his que lese maiestatis & heretice prauitatis reis imponuntur obnoxios esse statuit. ¶ Et in fra. Dictas# penas & earum qu#libet o#s illos ipso facto incurrere volumus (cuiuscun# conditionis existant & gradus prerogatiua prefulgeant) qui in senatu/concilijs/parlamentis/c#gregationibus etiam synodalibus & prouincialibus vel alias quomodolibet tacite vel expresse/voce vel scripto/per se vel alium/ cuiuscun# timoris vel reuerentie velamine vel pretensa excusatione & superioris mandato non obsta. decreuerint/ consuluerint seu deliberauerint/vel aliorum dicta approbauerint/ consilium aut vocem dederint vt ad futurum vniuersale concilium a nobis vel successoribus nostris romanis pont. contra predictam constitutionem **[76r]** appellare liceat possit vel debeat, dictas penas ad ipsos & eorum quemlibet contrauenientem in premissis / tenore presentium ex/ tendentes & loc# habere declar#tes omni ambiguitate cessante. Iulius. ij. in extraua. suscepti regiminis.

Canonis Istius materia est sacrilegium contra sedis apostolice primatum. Et quo ad personas est vniuersalis. Quo ad actiones vero principales constitutio pij ponit vnam tantum: scilicet appellationem ad futurum concili# ab ordinationibus/sententijs seu mandatis ro. pont. sed accessorias ponit tres: fauere/consulere/auxiliari. Extensio autem iulij addit sex actiones principales: scilicet decernere/consulere/deliberare / approbare aliorum dicta/ consilium dare/vocem dare/ vt ad suturum concilium contra

dictam constitutionem per ap/ pellari liceat possit vel debeat. Et quilibet actio multiplicat# per modos/tacite vel expresse/voce vel scripto/per se vel per alium. # Vbi nota primo # licet omnes iste actiones tan## accessorie fuerint excommunicationi subiecte per constitutionem per, n# er#t tamen per constitutionem illam ex#municationi subiecte tan## principales actiones. & propterea non erant isti dantes consili# aut vocem verbo vel scripto / excommunicati nisi subsecuto effectu (hoc est nisi subsecuta principali actione que est appel lare ad futurum concilium) sed per adiunctam extensionem iulij quilibet horum est excommunicatus statim vt dat vocem seu consilium vt possit liceat seu debeat appellari/eti# si effectus non subsequatur: quia sic disponit decretalis ista. alioquin frustra esset extensio ista ad easdem actiones vt accessorias & concomitantes: quoniam iam per pium comprehense sic erant sub nomine dantium consilium/auxilium vel fauorem. # Nota secundo differentiam inter consulentes # fiat hec appellatio/& consulentes # fieri possit aut liceat aut debeat hec appellatio. nam primi non sunt excommunicati nisi sequatur appellatio, quia per per constitutionem excommunicantur vt cooperatores. Secundi [[76]v] autem sunt excommunicati ipso facto: vt patet per extensionem iulij. Nec istius differentie querenda est alia causa / nisi quia decretalis sic disponit: & pene non sunt extendende vltra proprios casus.

¶ In literarum apostolicarum falsarios/ & ipsorum fautores. Ca. xxvi.

NOS Omnes falsarios literarum apostolicarum/qui per se vel alios vitium falsitatis exercent / cum defensoribus & fautoribus suis anathematis vinculo decernimus innodatos &c. Inno. iij. extra de cri. fal. ad falsario#.

Canonis Istius materia est sacrilegium quo offendit# apostolica sedes in falsitate suarum litterarum. Et quo ad personas est vniuersalis. Quo ad actiones principales continet duas. prima est exercere vitium falsitatis in apostolicis literis per seipsos: secunda est exercere hoc idem per alios. Et duas accessorias: scilicet fauere & defendere. # Aduerte primo # canon excommunicationis n# extendit se ad omnes quolibet falsarios: hoc est qui quouis modo possunt dici falsarii apostolicarum literarum. Vnde non comprehendit subrepticias seu obrepticias literas apostolicas impetrantes & edentes: quoniam tales non sunt false, sed vere apostolice. Nec comprehendit vtentes scienter litteris apostolicis falsis: quia canon ipse distinguit vtentes contra exercentes per se vitium falsitatis huiusmodi, ac hoc aperit vtentes non venire appellatione exercenti# per se vitium falsitatis huiusmodi. Et quod constet # non oportet vtentes comprehendi sub appellatione exercentium per alium (quod seipsos vtantur litteris falsis) c#sequens est vt non comprehendantur vtentes sub hac c#sura. # Nota secundo in eodem capitulo subiungi ex#munication# contra laicos vtentes litteris apostolicis falsis. Ita # prima ex#icatio [77r] est communis laicis & clericis. Secunda autem est propria laicis: quia textus disponit aliam penam clericis. Prima quod ex#municatio comprehendit apostolicarum litterarum falsarios omnes qui vitium falsitatis exercent # se vel alios. Secunda autem solos vtentes. # Aduerte tertio/# licet neutra harum ex#icatio sit pape reseruata ex hoc textu, ex processu tamen cene domini reseruatur prima: & extenditur ex#icatio prima absque limitatione aliqua ad omnes falsarios litterarum apostolicarum/& supplicationum gratiam vel iustitiam concernenti#. Et dicitur sic. Ex#icamus & anathematizamus omnes falsarios bullarum seu litterarum apostolicarum, & supplicationum gratiam

vel iustiti# c#cernenti#/per ro. pon. vel vicecancellarium seu gerentes vices eo# aut officium vicecancellarij sancte ro. ecclesie de mandato eiusd# ro. pontificis signata#: aut sub nomine eiusd# ro. pont. vicecancellarij aut gerenti# vic# predicto# / signantes supplicationes easd#. Vbi videre potes # canonis istius materia est latior quo ad actiones & quo ad action# materias. Quo ad actiones quid#: #a ibi sola falsatio, hic falsatio & signatio. Quo ad materias vero: quia ibi sol# de lr#is ap#icis/hic de lr#is & supplicationibus agitur. # Aduerte quarto/# in ca. dura. de cri. fal. reseruatur pape absolutio tenentis literas apostolicas falsas post viginti dies, si ep#s tulit contra tales in c#muni exc#icationem. # Recolito quo#/# tam vtens falsis ## ten#s falsa, # se loqu#do n# est nisi qui ex intentione vtit# falsis aut tenet falsa: hi. n. soli directe crimen hoc incurr#. Vñ vtentes aut tenentes ignor#ter/ n# ligant#: nisi forte ignorantia tam culpabilis fuerit vt redeat actus in natur# sui vitij. quod regulariter non est qñ si sciuisset/ nullo pacto vsus fuisset aut tenuisset. & hoc in foro con sci#tie. # Aduerte #nto/# (vt refert sanctus anthoninus archi. flo. in tertia #te ex hostien.) lr#is dñi pape nec in magno nec in modico quis man# apponere p#v/etiam lr#am vel punct# corrig#do: ita # ip#o facto exc#is sententiam incurrit/reseruatur# sedi ap#ice: exceptis officialibus quibus hoc competit.

[[77]v] ¶ In offendentes apostolice sedis auctoritatem tam in suis suorum# literis/ processibus & exequutionibus, ## in iuris dictionum / fructuum / reddituum & prouentuum non vacantium vsurpatione &c. Ca. xxvij.

EXc#municamus Et anathematizamus illos qui ne literis & mandatis apostolice sedis & legatorum ac nunciorum & iudicum dele gatorum eiusdem gratiam vel iustitiam concernentibus, decretis# super illis & ceteris iudicatis/ processibus & exequutorialibus non habito primum eor# beneplacito & assensu pareatur: neue tabelliones & notarij super huiusmodi literarum & processuum exequutione instrumenta vel acta conficere, aut confecta parti cuius interest tradere sub grauissimis penis prohibere/statuere seu mandare presumunt. Quiue iurisdictiones seu fructus/redditus & prouentus ad ecclesiasticas personas ratione ecclesiarum / monasteriorum & aliorum beneficiorum ecclesiasticorum per eas obtentorum pertinentes vsurpant vel arripiunt, seu quauis occasione vel causa sine romani pont. expressa licentia sequestrant. Vel qui per se vel ali# seu alios directe vel indirecte predicta exequi vel procurare/aut in eisdem consilium/auxilium vel fauor# prestare non verent#: cuiusc## p#einentie/dignitatis &c. fuerint. In pro. cene dñi.

Canonis Istius materia est sacrilegium quo offenditur auctoritas apostolice sedis tam in suis suorum# literis/processibus & exequutionibus, ## in iurisdictionum/ fructuum / reddituum & prouentuum non vacantium vsurpatione. Et quo ad personas est vniuersalis. Quo ad actiones vero principales/secundum diuersitatem materia# diuersi ficatur. nam respectu prime materie tres actiones principales ponuntur: scilicet sub grauissimis penis prohibere/statuere/mandare. Ita # primo exc#icantur omnes prohibentes vel statuentes [78r] vel mandantes ne obediat# literis & mandatis &c. non habito primo ipsorum mandantium beneplacito & assensu. Et est hec excommunicatio contra illos qui statuunt aut mandant subditis suis ne obediant curie romane mandatis sine consensu

ipso mandantium. Et in eodem contextu circa eandem materiam simul excommunicantur omnes qui prohibent vel statuunt aut mandant, ne tabelliones & notarii instrumenta seu acta conficiant/vel confecta tradant parti. Deinde circa secundam materiam tres actiones ponunt. prima est usurpare: secunda arripere: tertia sequestrare. Vbi quinque conditiones apponunt. prima ex parte rei accepte, scilicet sit res ecclesie: puta sit iurisdictio/ fructus/prouentus/redditus ecclesie. Et per hanc conditionem excluduntur prouentus prophani quos aliunde ecclesiastice haberent persone. Secunda res ecclesie vsurpentur/arripiantur aut sequestrantur non qualitercunque, sed ut prouentus/ut redditus/ut fructus ecclesie: quoniam formaliter verba intelligenda sunt. Et per hanc conditionem excluduntur fures seu latrones qui res ecclesie furantur aut rapiunt ut quasdam res, & non ea ratione quia sunt fructus aut redditus ecclesie: factus est. n. canon iste/ non contra fures & latrones, sed contra dominos qui beneficiorum ecclesiasticorum prouentus vsurpant aut sequestrant. Et quia non limitatur ad dominos/ligat omnes qui ea ratione arripiunt quia sunt prouentus talis ecclesie. Tertia pertineat ad personam ecclesiasticam obtinentem illud beneficium. Et per hanc conditionem excluduntur res eedem si sint ecclesiarum vacantium. Quarta est ista fiant sine expressa licentia pape. Ex qua forte sequitur quinta/ scilicet ista fiant quasi authoritatie: ut nobiles domini & ministri qui vsurpant aut arripiunt aut sequestrant quasi potestatem habentes incurrunt hunc canonem: qui directe factus est ad protegendum beneficiatos ab huiusmodi vsurpatoribus. Sed parum prodesse videtur: quia domini faciunt quod volunt. Et si sunt magni domini, [[78]v] oportet habere patientiam/& canones silere. Quo ad actiones vero accessorias/ multiplicatio magna est propter tot modos. & extenditur ad omnia & singula premissa. Et est papalis.

¶ In impugnantes literas electi in papam antequam coronetur. Ca. xxviij.

ADuerte Hoc in loco / impugnantes literas electi in papam antequam coronetur / sunt ipso facto excommunicati per quandam extrauagantem benedicti. xi. ut refert sanctus anthoninus archi. flo. in tertia parte. ti. xxiiij. ca. lxviij.

¶ In eos qui sub quibusuis penis/ne sine ipsorum inhibitione aut principum beneplacito mandentur executioni litere apostolice inhibent &c. Ca. xxix.

EXcommunicamus Et anathematizamus omnes illos qui sub quibusuis penis/quibuscunque personis in genere & inspecie, ne aliquas literas apostolicas etiam in forma brevis tam gratiam quam iustitiam concernentes/& citationes & exequutoriales que a sede predicta emanarunt & pro tempore emanabunt/sine eorum vel principum beneplacito & examine executioni mandent/ inhibitione: ac notarios/ exequutores vel subexequutores literarum/ monitoriorum/citationum & inhibitionum huiusmodi capi/ incarcerant & detinent/vel capi & incarcerari & detineri faciunt. Et qui ex eorum officio vel ad instantiam quoruncunque personas ecclesiasticas/& capitula/conuentus & collegia ecclesiarum quoruncunque, coram se ad suum tribunal/ audientiam/ cancellariam/

consilium vel parlamentum trahunt: ac preter iuris communis dispositionem trahi faciunt vprocurant/directe vel indirecte/quouis quocumque ingenio vel colore. In pro. cene dñi.

[79r] Canonis *Istius materia est sacrilegium quo offenditur autoritas sedis apostolice, primo in suis literis/citationibus & executionibus: secundo in suis notariis/ executoribus & subexecutoribus: tertio in ecclesiasticis per sonis/ capitulis/conuentibus & collegiis. Et quo ad personas est vniuersalis. Quo ad actiones diuersificatur secundum materias. nam in prima materia ponit vnam actionem, scilicet sub quibusuis penis inhibere ne sine ipsorum inhibentium aut principum beneplacito executioni mandentur littere apostolice/ & alia premissa. In secunda vero materia ponit tres actiones duplicatas. prima est capere: secunda incarcerare: tertia detinere. Et duplicantur per facere capi / incarcerari vel detineri. In tertia demum materia ponit actiones tres. prima est trahere ad suum tribunal/audientiam &c. preter iuris communis dispositionem: secunda est trahi facere: tertia est trahi procurare.*

Vbi nota in tertia materia / # licet appareat # iste canon sit editus contra dominos seculares/ qui seipsos constituunt iudices ecclesiasticarum personarum &c. secundum tamen veritatem ligat etiam ecclesiasticos/ qui preter iuris communis dispositionem neminem hec eadem presumunt autoritate alia ## ecclesiastica: quia in hoc canone non fit discretio inter laicos & clericos quum excommunicantur: non. n. dicitur. excommunicamus illos laicos/ sed absolute illos. Et forte fuit ratio / quia in multis locis prelati ecclesiastici instituuntur a principibus ad causas huiusmodi: & propterea omnes ceteri sunt hic excepti. Et est papalis.

¶ In offendentem sedis apostolice auctoritatem in cognitione causarum. Ca. xxx.

EXcommunicamus *Et anathematizamus omnes & singulos vicecancellarios & consiliarios ordinarios & extra ordinarios quocumque regum & principum ac cancellariorum/ consiliorum & parlamento: [[79]v] necnon procuratores generales eorundem vel aliorum principum secularium etiam si imperiali/regali/ ducali vel alia quacumque prefulgeant dignitate: necnon archiepiscopos & episcopos/ abbates & commendatarios eorum vicarios & officiales. qui per se vel alium seu alios/ quocumque exemptionum vel aliarum gratiarum & litterarum apostolicarum/necnon decimarum, & beneficiales ac alias spirituales & spiritualibus annexas causas ab auditoribus & commissariis nostris aduocant: ac executiones monitoriorum/citationum/inhibitionum/ sequestrorum/ executorialium & aliarum litterarum apostolicarum tam gratiam ## iustitiam concernentium, a nobis necnon camerario & presidentibus camere apostolice/ac auditoribus & commissariis apostolicis/in eisdem causis pro tempore emanatarum, illarum cursum & audientiam/ac personas/capitula/ conuentus & collegia causas ipsas prosecqui volent. autoritate laicali impediunt/ & se de illarum cognitione tantum iudices intromittere: ac partes actrices que illas committi fecerunt & faciunt / ad reuocandum seu reuocari faciendum citationes vel inhibitiones aut alias litteras in eis decretas, & ad faciendum eos contra quos tales inhibitiones emanarunt/a censuris & penis in illis contentis absolui ordinant vel compellunt. In pro. cene do.*

Canonis Istius materia est sacrilegium quo offendit# autoritas sedis apostolice in causarum cognitione. Et quo ad personas comprehendit nouem genera personarum. primo vicecancellarios: secundo consiliarios quor#cun# regum vel principum/ cancellariorum/ consiliorum/parlamentorum: tertio generales procuratores eorund# &c. quarto archiepiscopos: quinto episcopos: sexto abbates: septimo c#mendatarios: octauo eorum vicarios: nono eor# officiales. Quo ad actiones autem ponit quin# actiones. ita tamen vt quelibet intel ligatur/tam si per se ## si per alium #s ill# exerceat. Et referunt# **[80r]** ad diuersa iste diuerse actiones: nisi due vltime / que referuntur ad idem. Prima actio est aduocare causas ab auditoribus vel commissarijs apostolicis: secunda est autoritate laicali impedi re exequutiones aut causarum cursum seu audientiam, aut per sonas/capitula/conuentus seu collegia causas ipsas prosequi vo/ lentes: tertia est se de illarum cognitione tan## iudices intromittere: quarta simul cum quinta est ordinare vel compellere par tes actrices ad reuocandum &c. vel ad faciendum absolui a cen suris & penis eos contra quos tales inhibitiones emanarunt. Ita # quicun# ex supradictis nouem generibus personarum aliquam harum quin# actionum perse vel alium fecerit, exc#i catus est. Et est papalis.

¶ Et aduerte diligentissime docte confessor / # in processu sepe dicto cene domini sub adriano. vi. excluduntur excusationes principum vel consiliariorum & huiusmodi / excusantium se super tolerantia romani pont. & huiusmodi. n# ibi post omnes censuras habentur hec verba. Declarantes nihilominus ac protestantes (prout tenore presentium declaramus ac expresse pro testamur) absolutionem hodie vel alias etiam solenniter # nos faciendam/prefatos vicecancellarios/consiliarios & procuratores ac alios excommunicatos predictos/nisi prius a p#missis cum vero proposito vlterius similia non committendi destiterint/n# comprehendere, nec illis aliter suffragaturam esse. Ac insuper in premissis omnibus & singulis ac alijs quibuscun# iuribus sedi apostolice ac sancte ro. ec. vndecun# & quomodolibet que sitis seu querendis, per quosc## actus contrarios aut quomodo libet preiudicantes/tacitos vel expressos/a nobis vel sede apostolica quomodolibet factos aut faciendos, aut qu#cun# temporis fluxum seu patientiam vel tolerantiam nostram / nullatenus quomodolibet preiudicari debere aut quomodolibet posse: & sic nostre inc#mutabilis intentionis semper fuisse/ fore & esse.

[[80]v] C#tra offend#tes ecc. libertat#.

¶ In eos qui ecclesiasticam libertatem per statuta seu consuetudines offendunt. Ca. xxxi.

EXc#municamus Omnes qui decetero seruari fecerint statuta edita/& consuetudines vel potius abusiones introductas contra ecclesiasticam libertatem, nisi ea de capitularibus suis in fra duos menses post huiusmodi publicationem sententie fecerint amoueri. # Excommunicamus quo# statuarios & scripto res statutorum ipsorum, necnon & potestates & c#sules/recto res & consiliarios locorum vbi decetero huiusmodi statuta & consuetudines edita fuerint vel obseruata: necnon & illos qui secundum ea presumpserint iudicare/vel in publica forma scribere iudicata. Hono. iij. de sen. excom. nouerit.

Canonum *Istorum materia est sacrilegi# quo ecclesiastica libertas per statuta seu consuetudines offendit#. Et quo ad personas/primus canon vniuersalis est. Quo ad actiones vero duas punit actiones. prima est facereseruari statuta & consuetudines contra ecclesiasticam libertatem: secunda est non facere amoueri huiusmodi statuta de capitularibus suis. # Secundus autem canon specificat sex genera personarum: scilicet statuarios/scriptores statutorum/potestates/consules/rectores & consiliarios locorum vbi fuerint edita vel seruata. Deinde vniuersaliter extendit se ad omnes quantum ad duas actiones. prima est iudicare secundum huiusmodi statuta: secunda est scribere in publica forma/huiusmodi iudicata.*

¶ Vbi sunt multa notanda. Primo notanda est differentia inter absolute violantes ecclesie libertatem / & inter illam violantes respectiue ad statuta vel consuetudines: quoniam neuter istorum **[81r]** canonum excommunicat primos: sed solos secundos, qui cum relationibus seu dependentijs ad statuta seu consuetudines/violatores reputantur: vt patet discurrenti per omnes casus in his canonibus comprehensos. # Secundo notanda est constructio primi canonis: quia aliud significat & aliud intelligitur. Nam significat requiri ad incurrendum illum canonem duo simul. primum est facere seruari huiusmodi statuta vel consuetudines: secundum est non facere amoueri illa in fra duos menses de capitularibus. quia manifeste excommunicat facientes primum cum coniunctis exceptiua/nisi fecerint amoueri &c. Intelligitur autem diuisim. ita # sint duo casus: & tam facientes seruari ## non facientes amoueri/sunt excommunicati. Mihi videtur non esse recedendum a plano sensu litere: adiungendo # canon iste specialis est. & respicit statuta & consuetudines tunc temporis edita & introductas: & propterea dedit illis tempus duorum mensium a publicatione istius sententie. Ita # disposuit hono. iij. quo ad tunc edita statuta # vtrum requireretur ad incurrendum illam sententiam: & # si non fecissent illa seruari/ sufficiebat, nec ligabantur quia non debebant. Propterea quod subiunxit alium canonem ad futura statuta & consuetudines. Et siquis affirmandum omnino censet primum canonem respicere statuta cuius temporis (quia non dicit hactenus edita) amplectatur quod literam cum sensu suo: vt scilicet vtrum requiratur simul: & non sensum appositum. Ita # non sufficit non facere amoueri statuta de capitularibus / ad incurrendum hunc canonem: sed simul oportet # sit de numero facientium illa seruari: quia sic clare dicit textus. Faciens ergo seruari si non facit deleri/est excommunicatus: & si non facit deleri / & tñ non facit seruari, non est excommunicatus ex hoc solo # non facit deleri. # Tertio nota in secundo canone / # illa sex personarum genera que excommunicantur abs actionum propriarum explicatione (quoniam non dicitur. qui consenserint aut fecerint: **[[81]v]** sed impersonaliter dicitur/vbi consuetudines vel statuta fuerint edita vel seruata) non sunt sic dure interpretanda. quia excommunicatio est maxima pena ecclesie, que non nisi pro mortali peccato infertur. Sed quoniam due actiones in textu explicatur (scilicet edi & seruari) hinc intelligendum est # sex illa genera personarum pro quanto concurrunt ad alteram harum actionum (hoc est vel ad edendum vel ad seruandum) sunt ipso facto excommunicata. Et propterea statuarij (qui scilicet faciunt statuta hec) & similiter scriptores illorum/vt cancellarij & similes/sunt ipso facto excommunicati: vtpote concurrentes ad editionem statutorum. Potestates vero/consules/rectores & consiliarij si nihil operantur ad editionem aut obseruationem, non sunt excommunicati. # Quarto nota / # tam statuarij ## alij excusantur ab excommunicationis censura / si pura mente & recto animo/nolentes aliquid contra ecclesie libertatem

statuere aut sustinere, consulunt doctores reputatos &c. seu committunt examen eorum doctoribus huiusmodi, & certificati ab illis # nihil est contra ecclesie libertatem/statu#/ scribunt &c. aliquid quod in veritate esset contra libertatem ecclesie: quia agunt ex ignorantia plus ## probabili. Et nec apud deum nec apud ecclesiam agunt contra ecclesie libertatem: quia fecerunt quantum in se est quod viros probos de cet. Et excusantur non solum a tanto / sed a toto. # Quinto nota quid importat libertas ecclesiastica. Et scito # comprehendere videtur omne id in quo ecclesia non subijcitur aut arctatur: siue illud spectet ad esse naturale vel spirituale/siue ad operari aut recipere / siue ad quodc## aliud. & rursus siue illud conueniat ecclesie ex dono naturali siue gratuito, siue ex iure communi siue ex priuilegio: ita # vnde habeat non est cure. Et hoc ex libertatis nomine haberes nisi libertas limitaret# per ecclesie nomen formaliter sumpt#: hoc est quatenus ecclesie r#nem habet. Ex hoc. n. h#s/# proprie loquendo libertas ecclesie **[82r]** non comprehendit nisi illa in quibus ecclesia quatenus ecclesia est libera: vndecun# illa habeat, siue a deo/siue a papa/siue ab imperatore &c. Et # ita canones intelligant ecclesie libertatem, patet ex eo # in sexto de immu. ecc. ca. libertatis. dicitur # inhibere ne clericis molant/coquant/vendant &c. presumitur contra libertatem ecclesie. Presumi dixit/non esse: quia secun dum veritatem sunt hec contra libertatem politici conuictus/ & non contra ecclesiam quatenus ecclesia. Ex ecclesie rursus nomine accipe # est sermo de libertate communi vniuerse ecclesie, & non de libertate propria tali ecclesie vel tali religioni. Ita # si quis statuit contra priuilegium proprium alicuius collegij (puta prothonotariorum) aut alicuius religionis (puta monachorum) aut alicuius ecclesie (puta mediolanensis) n# incurrit hunc canonem: sed oportet # statuat contra illud quod c#e est omnibus ecclesiis. Et bene intellige nouicie: quia n# dici mus # oportet statui contra o#s ecclesias mundi: sed dicimus # oportet statui c#tra illud quod est libertatis c#is oi#bus ecclesiis mundi. Vñ si quis statuat # non possit quis donare tali ecclesie (puta sancti donati) ##uis contra vn# tendat ecclesi# particula rem, incurrit tñ exc#icationem hanc: quia statuit c#tra libertat# communem omnibus ecclesiis. commune siquidem est omni ecclesie christi/ # potest cuilibet donari: libertas. n. communis offenditur in illa vna. & sic de alijs.

Sexto nota/# statuere c#tra ecclesie libertatem/est # se (hoc est ex intentione) tendere c#tra ecclesiasticam libertatem: qm# quod est # accidens/alien# est ab arte & iure. Et hoc t# secun dum doctrin# demonstratiu# ## secund# iura: qm#ipsa quo# sup pon#t & assum#t # vol#tate & #posito maleficia distinguuntur. Per se autem seu ex intentione contra ecclesiastic# libertatem intellige penes intentionem operis statuti. Ita # si opus qd' statuit# / per se (hoc est suapte natura) tendit contra ecclesiastic# libertat#, statutum est c#tra ill#. Si a#t # se n# tendit c#tra **[[82]v]** illam, statutum ex se non est contra illam. ##uis c#tingere possit # ex intentione statuentis fuerit contra illam/ex odio & malignitate in ecclesie libertatem factum. Discernere autem actum ex sua natura tendentem contra ecclesie libertatem/non est difficile scientibus # idem est per se seu ex propria natura & intentione. Et sicut detractio contra famam/contumelia contra honorem/adulterium contra alienum thorum / homicidium contra humanam vitam: ita statuere # clericis non dentur decime/ elemosyne/# non possint iudicare in causis ecclesiasticis / # teneantur soluere vectigalia de rebus suis non negociandi gratia/ & similia, contra ecclesiasticam tendit per se libertatem. # Et iuxta hanc rationabilem theoricam dicendum est/ # statutum ciuitatis disponens de honore mortuorum/modum imponendo ne

excessus fiat/ & pauperes ambitio in fletibus non grauēt, si non disponit nisi de illis que per se ordinantur ad honorem/licitum & sanctum est, etiam si inde non perse sed per accidens proueniat effectus aliquis qui videtur contra ecclesie libertatem: quoniam secundum id quod est per se iudicandum est etiam in moralibus, & non secundum id quod est per accidens. Et propterea quum constet sumptuosa sepulcra/ multitudinem luminarium / indumenta equorum ac pedissequorum/ multitudinem crucum/varietatem religionum/ & similia / ad temporalem honorem defuncti aut viuorum per se ordinari n# solum ex intentione facientium hec/sed ex natura ipsorum operum, consequens est vt moderari hec ad potestatem politicam spectet/ad quam spectat cura ciuium circa honores t#porales. Nec obstat # tanguntur clerici: quia non tanguntur nisi vt materia temporalis honoris/ non ipsorum clericorum sed ciuium. Regulare autem est/# cognoscens/iudicans/ curam# habens de forma, cognoscit / iudicat ac disponit de materia quatenus respicit illam formam: vt patet in omnibus artibus. Nec rur/ sus obstat # ista moderatio sit nociua clericis / & subtractiua [83r] elemosinarum / & diminutiua cultus diuini / & ademptiua suffragiorum que obuenerent ex reliquijs horum remanenti# apud ecclesias vel ecclesiasticas personas: quoniam hec omnia & similia per accidens eueniunt: per se autem de honore t#ali agitur. Nec obstat/# extra de re. ec. n# alie. ca. fi. decernitur esse c#tra libertatem ecclesie statuere de mortuarijs/tan## de annexis ecclesiastice iurisdictioni: quoniam hoc intelligendum est de mortuarijs ordinatis per se ad ecclesiam / salutem defuncti seu cultum diuinum: secus autem de per se ordinatis ad temporalem honorem.

¶ In eos qui represalias aduersus personas ecclesiasticas seu bona ipsarum concedunt vel extendunt. Ca. xxxij.

ILli Qui represalias aduersus #sonas ecclesiasticas seu bona ipsarum concedunt vel extendunt ad eas, nisi presumptionem hm#i reuocauerint a concessionis vel extensionis t#e in fra mensem, si persona singularis fuerit/ sententiam exc#icationis incurrat: si vniuersitas/ ecclesiastico subiaceat interdicto. Gre. x. de iniurijs. ca. etsi pignorationes. li. vi.

Canonis Istius materia est sacrilegi# quo offenditur libertas ecclesiastica ##t# ad ex#ption# a rep#sa lijs. Quo ad #sonas est vniuersalis. Quo ad actiones c#preh#dit duas acti#es. Prima est concedere: sc#a estextendere. # Vbi nota tria. Primo # h#t loc# siue represalie sint iniust# siue alias iuste contra ciues &c. quoniam clerici exempti debent esse ab hm#i represalijs. Secundo # requiritur mensis post concession# vel ext#sion#: quia lex sic disponit. Et propterea si in fra mensem exequutio aliqua contra clericorum bona interueniret, n# incur reretur hec exc#is sententia. debent tñ reuocando in fra mensem restitui in integrum bona clericorum. Tertio # si represalie con ceduntur solum contra bona clerici debitoris/p#missis ac seruatis his que de iure premittenda ac seruanda sunt, n# est locus huic [[83]v] canonis: quia non proprie sunt represalie ille in quibus vnus pro alio grauari non potest: vt ex hoc textu habere potes. pene aut# non sunt extendende/ sed restringende. Et est ep#alis.

¶ In offendentes libertatem ecclesiasticam compulsione ad submittendum bona laicis &c. Ca. xxxiiij.

ILli Qui prelatos vel #sonas ecclesiasticas ad submittendum ecclesias / bona immobilia seu iura ipsarum laicis/non c#cedendo bona ip#a vel iura in emphiteosim seu alias alie nando in forma & casibus a iure permissis, sed constituendo vel recognoscendo seu profitendo a laicis ea tan## a superioribus se tenere / seu ab ipsis eadem aduohando / vel ipsos patronos vel aduocatos ecclesiarum seu bonorum ipsarum perpetuo aut ad tempus non modicum statuendo compulerint: cuiuscun# sint conditionis aut status/excommunicationis sententia sint innodati. Et in fra. Laici ex c#tractibus super p#missis/consensu capituli & licentia apostolica interuenientibus initis seu occasione illorum vltra id quod ex natura contractuum ipsorum vel adhibita in illis lege permittitur/aliquid vsurp#tes, nisi legitime moniti ab huiusmodi usurpatione destiterint resti tuendo etiam que taliter usurparunt, eoipso sententiam excommunicationis incurrant. Gre. x. de re. ecc. non alie. ca. hoc consultissimo. in. vi.

Canonis Istius materia est sacrilegi# quo offenditur libertas ecclesiastica compulsione ad submit tend# bona laicis &c. Et quo ad #sonas est v#is. Quo ad actio nes duas punit actiones. Prima est c#pellere: secunda est usurpare. Sed prima actio (scilicet c#pellere) ad multa extendit#. compellit siquid# vel p#latos vel #sonas ecclesiasticas ad submit tend# aliquod tri#/vel ecclesias/vel bona immobilia / vel iura laicis in casu non #misso a iure. Et ista submissio fit aliquo tri# modor#. Primo #fitendo se tenere predicta a laicis tan## a supe-[84r]rioribus. Secundo ead# a laicis aduohando. & est hoc vocabul# ultramontanum quo solent vti in istis. Tertio laicos statuendo patronos vel aduocatos. Compellentes igr# ad ali#d hor# sunt exc#icati. Sc#a vero actio (que est usurpatio) refert# ad plus ## illis c#ueniat ex talibus c#tractibus licite factis. sed ista secunda censura n# incurrit# ip#o facto, sed si post legitim# monitionem recusauerint desistere & restituere. Et vtra# est ep#alis.

¶ In grau#tes quaslibet #sonas ecclesiasticas/pro eo # roga te/e# pro quo rogabant# eligere noluerunt. Ca. xxxiiij.

sCiant Cuncti qui clericos vel quaslibet personas ecclesiasticas ad quos in aliquibus monasterijs aut alijs pijs locis spectat electio/pro eo # rogati seu alias inducti e# pro quo rogabant# seu inducebantur eligere noluer#t, vel c#sanguineos eo# aut ip#as ecclesias/monasteria seu loca cetera bñficijs seu alijs bonis suis # se vel # alios spoliando/seu alias iniuste #sequendo grauare p#sumpserint: se ipso facto exc#is sententia innodatos. Gre. de elec. ca. sciant cuncti. li. vi.

Canonis Istius materia est sacrilegium quo offendit# libertas ecclesiastica quantum ad liberum electionis opus. Et quo ad personas est vniuersalis. Quo ad actiones/punit vnam quidem actionem c#munissimam. s. grauare/explicando duas vias grauandi: vel spoliando/vel alias in iuste persecu#do. Sed actionem ipsam subijcit exc#municationi non vndecun#/sed ex certa c#procedent#: scilicet si fiat pro co # electores seu electrices rogati seu alias inducti eligere noluerunt illum vel illam pro quo vel qua rogabantur.

Vbi aduerte # ad incurrend# hunc canon# requirit# primo # fiat actus grauaminis # spoli# vel #sequution# iniust#. Sec#do # istud grauamen inferatur ex dicta causa/partim affirmatiua (scilicet # fuerint rogati seu impuls) & partim negatiua: sci licet # non elegerunt illum. Tertio # inferatur contra aliquem **[[84]v]** ex quin#: scilicet vel personas electricas ecclesiasticas/ vel c#sanguineos eorum/vel ipsas ecclesias/vel monasteria/vel cetera pia loca. Et est semper sermo de electione que fit a personis ecclesia sticis: quoniam ad electionem que fit a laicis in suis fraternitati bus/& similiter a mulieribus que non sunt ecclesiastice #sone (vt tertiane & hm#i) non extenditur iste canon: qui ad cleri cos vel ecclesiasticas personas dicit spectare electionem. Et est episcopalis.

¶ In impedi#tes litigantes in foro ecclesiastico in causis que de iure vel consuetudine ad dict# for# #tinent. Ca. xxxv.

sTatuimus Nequis impetratores litera# nr#a# / ad nos vel ad fo# ecclesiastic# recurrentes super c#is que ad idem fo# de iure vel de antiqua consuetudi ne #tinere noscunt# / # se vel # ali# ad desisten dum vel in foro seculari de questionibus hm#i litigandum, per eorundem iudic# ecclesiasticor# vel impetranti# aut litiganti# seu volenti# litigare/aut propinquo# ipso# seu re# illorum seu ecclesia# sua# eti# captionem/ modisue alijs quibuscun# c#pel lat seu c#pelli faciat vel procuret: nec per se aliosue impediat, quo minus coram iudicibus ecclesiasticisdelegatis seu ordinarijs querelantes de causis que (vt premissum est) ad cognitionem pertinent eorundem/possint libere iustitiam obtinere: nec ad pre missa facienda det auxili#/consili# vel fauorem. # Siquis vero contra presumpserit, se ip#o facto exc#icationi nouerit subiacere. A qua nisi tam iudici cuius cognitio fuerit impedita vel iurisdictio vsurpata/## #ti que in prosecutione sui iuris turbata fue rit, de iniuria/damnis/expensis & interesse / prius per eundem fuerit integre satisfactum/nullatenus absoluator. Bonifa. extra de immu. ecc. quoniam. li. vi.

Canonis Istius materia est sacrilegium quo offendit# libertas ecclesiastica quo ad opus iudiciale. **[85r]** Et quo ad personas vniuersalis est. Quo ad actiones vero continet actiones principales quattuor. Prima est c#pellere: secunda compelli facere: tertia compelli procurare: quarta # se vel alios impedire. Accessorias vero tres: scilicet ad predicta facienda con sulere/auxiliari/fauere. # Et bene nota # canon iste n# arctatur ad curiam romanam, sed fouet libertatem ecclesiastici fori in quac## diocesi. Et est ep#alis premissa satisfactione. pro quanto tamen quis apostolicas literas impediret contra processum cene domini, esset papalis: vt patet superius in censuris contra sacrile gia in sedem apostolicam.

¶ In grauantes illos qui in ipsos aut alios sententiam exc#i cationis/suspensionis vel interdicti #tuler#t etc. Ca. xxxvi.

QVicunq# Pro eo # in reges/ princi pes & barones/ nobiles et balliuos vel quoslibet ministros eor# aut quosc## alios, exc#is/ suspensionis siue interdictisen tentia fuerit promulgata, licenti# alicui dederint occidendi/capiendi seu alias in personis aut in bonis suis velsuo rum grauandi eos qui tales sententias protulerunt/siue quorum sunt occasione prolate / vel easdem sententias obseruantes/seu taliter exc#icatis c#icare nolentes: nisi

licentiam ipsam re integra reuocauerint, vel si ad bono# captionem occasione ipsius licentie sit processum/nisi bona ipsa fuerint in fra septem die# spati# restituta/aut satisfactio pro ipsis impensa: eoipso sni#am exc#municationis incurr#t. Eadem quo# sint sni#a innodati omnes qui ausi fuerint p#dicta lni#a data vti, vel aliquid p#missorum ad que committenda dari licentiam prohibuimus / alias c#mittere suo motu. Qui autem in eadem sententia permanserint duorum mensium spatio, ex tunc ab ea non possint/nisi per sed# apostolicam absolutionis bñficiu# obtinere. Gre. x. de sen. excom. qui cun#. li. vi.

[185]v] Canonis Istius materia est sacrilegi# quo offenditur ecclesiastica libertas quant# ad opus promul gandi & exequ#di censuras ecclesiasticas. Et quo ad #sonas est v#is. Quo ad acti#es/punit tres actiones gñales. Prima est dare licenti# trium action#: scilicet occidendi/capiendi seu alias grauandi t# in #sonis ## in bonis suis vel suo#. Sec#da est vti dicta lñia data ad aliquid dictor#. Tertia est committere aliquid tri# dicto#: scilicet occidere/capere vel alias grauare &c. motu suo, hoc est non propter licentiam datam ab alio.

¶ Vbi pro clariori perceptione nota primo, # canon iste primo punit dantes alicui lñiam occidendi/vel capiendi/ vel grauandi quattuor gña #sona# (.s. vel iudices/vel #t#/ vel obseq#ntes/vel vitantes) nisi alte# duo# faci#: hoc est vel # re integra lñiam reuocent, vel si res non est integra quo ad caption# bonor# / # rest# aut satisfactio bono# in fra sept# die# spati# subsequatur. Vnde se#tur # ##diu res est integra, nun## qui lñiam hanc dedit est exc#icatus: quia adhuc pendet t#pus reuocandi, & p#t reuocando re integra/ p#seruare se ab exc#icatione immun#. Oportet ergo licentiam hr#e effect#/vt sit locus canonis. & quo ad vn# effect# (.s. caption# bono#) benignitas huius canonis #rogat adhuc tempus sept# dierum post dictum effectum, in quo possit restituendo vel satisfaciendo preseruare se ab exc#icatione. In ceteris vero effectibus ipso facto est exc#icatus qui dedit lñiam qñ effectus est subsequutus: puta qñ capta vel occisa est #sona propter licenti# dat#. # Nota sec#do # nullus proprie in #sona vel bonis suis vel suo# grauatur qui iuste patit#: ac # hoc grauamen iniust# oportet esse si grauamen est. # Nota tertio / # quia canon iste fauorabilis est, ideo appellatione suorum omnes qui quom#libet vt sui grauati sunt veniunt, quac## relatione remo tissima sint sui. Ne#. n. debet minor esse protectio huius canonis ## extendatur impietas offendentium. Et est in fra duos menses ep#alis, postea papalis: vt in litera dicitur.

[186r] ¶ In dominos temporales/suis subditis ne personis ecclesia sticis vendant/emant/coquant/molant/aut alia obsequia ex hibeant interdicentes. Ca. xxxvij.

EOS Qui temporale dominium obtinentes, suis subditis ne prelati aut clericis seu personis ecclesiasticis quic## vendant aut emant aliquid ab eisd#/ne ipsis blad# molant/coquant panem/aut alia obsequia exhibere presum#t ali qua ndo interdicunt, cum talia in derogationem ecclesiastice li/ bertatis presumantur/eoipso excommunicationis sententie decernimus subiaccere. Bonifa. viij. de immu. ec. ca. libertatis. li. vi.

Canonis Istius materia est sacrilegium quo ecclesiastica libertas offenditur in libera venditione/ emptione/ obsequijs &c. Et quo ad #sonas particularis est: nam ligat solos illos # t#ale dñium obtinent. Quo ad actiones vero vn# punit: scilicet interdiceresubditis

suis ne ecclesiasticis#sonis vendant/emant/molant/coquant/obsequia exhibeant. # Et nota # n# requirit# # de hoc faciant statut# aut sub penis inhi#t: sed sufficit # inhi#beant subditis suis. # Et nota/# ista non sunt proprie contra libertatem ecclesiasticam, sed contra humanam societatem: verum quia in odi# ecclesie fi#t, presum#tur (vt in litera dicitur) fieri contra libertatem ecclesiasticam.

¶ In offendentes libertatem ecclesiasticam in ecclefiarum vacantium bonis. Ca. xxxviiij.

VNniuersos Et singulos, qui regalia/custodiam siue guardi#/ aduocati#is seu defensionis titul# in ecclesiis/monasterijs siue qui buslibet alijs pijs locis vacantibus / de nouo vsurpare conantes, bona ecclesiar#/monasterio# aut loco# ipso# vac#ti# occupare p#sum#t: clericos# ecclesia#/monachos monasterio#/& #sonas ceteras loco# eor#dem que hoc fieri #curant, eoipso exc#is sen tentie decernimus subiacere. Bonifa. de elec. gñali. li. vi.

[[86]v] Canonis Istius materia est sacrilegium quo offendit# libertas ecclesiastica in ecclesiar# vacanti# bonis. Et quo ad personas est in parte vniuersalis: quia ligat vni uersos & singulos. In sec#da autem parte est particularis: quia ligat solas personas illorum locorum vacantium. Quo ad actio nes vero in prima parte punit duas actiones simul. Prima est de nouo conari vsurpare aliquod horum quin#: vel regalia/ vel custodiam/vel guardiam/vel titulum aduocationis/vel titulum defensionis in vac#tibus ecclesiis/monasterijs aut alijs pijs locis. Secunda est occupare bona dictorum locorum. Ita # ad incur rendum huius canonis censur# / nec sufficit vsurpare aliquem dictorum titulorum sine occupatione bonor#/nec sufficit occupare bona sine conatu ad vsurpandum aliquem dictorum titulor#: sed oportet vtrun# concurrere ad hoc vt incurratur huius canonis sententia. In secunda autem parte vna actio punitur: scilicet procurare hoc fieri. Et intellige cum effectu subsequuto: quoniam vt accessoria actio ad tale fieri punitur. Et est ep#alis. # Et aduerte/# glo. exponit de nouo. i. a quadraginta #nis citra: quia in hoc eodem canone quasi distinguendo contra nouos/ subditur. qui autem ex fundatione vel ex antiqua c#suetudine iura sibi huiusmodi vendicant.

¶ In offendentes ecclesiasticam libertatem quantum ad exemptionem a pedagijs & guidagijs. Ca. xxxix.

cOnstitutionem Fe. re. alexandri pape. iiij. predecessoris nostri/qui statuit ecclesias & personas ecclesiasticas ad pedagiam & guidagiam penitus non teneri/nec ad exhibendum vel soluendum talia pro rebus suis proprijs quas n# c# negociandi deferunt vel deferri faci#t seu transmittunt: volentes propter multor# insol# ti# & abusum pene adminiculo adiuuare, adijcimus districtius **[87r]** inhibendo (contraria consuetudine quor#cun# non obst#te) vt nec collegium nec vniuersitas nec aliqua etiam singularis persona a prefatis personis seu ecclesijs pro personis ipsis aut rebus predictis talia exigat vel extorqueat / per se vel per alium/ suo nomine vel etiam alieno / aut eas ad huiusmodi persoluen da compellat. Qui vero contrafecerint, si persone fuerint singulares/ excommunicationis: si autem collegium vel vniuersitas ciuitatis/castris/seu loci alterius

cuiuscun#, ipsa ciuitas/castrum vel locus/interdicti sententiam ipso facto incurrant. Nec ab ex communicatione huiusmodi absolutionem vel interdicti relaxationem obtine#, donec exacta plenarie restituerint/& de trans/ gressione satisfecerint competenter. extra de cen. ca. #####. li. vi.

Canonis Istius materia est sacrilegium quo offendit# ecclesiastica libertas quantum ad exemptionem a pedagijs & guidagijs. Et quo ad personas est vniuersa lis. Quo ad actiones / vnam videtur comprehendere tripliciter nominatam: scilicet exigere / extorquere / compellere per se vel alium / proprio vel alieno nomine / siue ecclesias siue personas ecclesiasticas / ad soluendum vel pro personis suis aut rebus suis quas non causa negociationis deferunt vel deferri faciunt vel transmittunt. # Vbi nota # pedagia proprie vocantur vectigalia pro transitu seu passu. Guidagia vero pro guida, non que a volente conducitur, sed quam velis nolis oportet te soluere/siue velis habere ducentem te siue non. Et quia exigere importat coactionem, ideo si nullo modo cogit / non incurrit: sed satis cogit/qui clericum requirit non rogando / sed vt a debitore petendo vt soluat, iubendo vt sistantur res &c. sicut petit a laicis. rarus est enim aut nullus qui sponte soluat. Et est ep#alis/p#missa rest#ne ac satisfactione: vt in litera dicitur.

[[87]v] ¶ In offendentes ecclesiastic# libertat# quantum ad immunitat# a collectis ac exactionibus: & vsurpantes iurisdictionem prelatorum. Ca. xl.

IN Diuersis mundi partibus c#sules ciuitat# & rectores/necnon & alij qui pt#tem hr#e vident#, tot onera frequenter impon#t ecclesijs/ vt deterioris conditionis fact# sub eis sacerdotium videatur ## sub pharaone fuerit/qui legis diuine notitiam non habebat. Ille quid# omnibus alijs seruituti subactis/sacerdotes & possessiones eo# in pristina libertate dimisit/& eis alimoni# de publico administrauit. Isti vero onera sua fere vniuersa impon#t ecclesijs: & tot angarijs eas afflig#t/ vt eis quod hier. deplorat c#petere videat#. Princeps prouinciarum facta est sub tributo. Siue quid# fossata siue expeditiones seu alia quelibet sibi arbitrentur agenda, de bonis ecclesiar# & clerico# & pauperum chr#i vsibus deputatis/vol#t fere cuncta compleri. Iurisdiction# #t & autoritat# p#lato# ita euacuant/ vt nihil pt#tis eis in suis videat# rem#sisse hominibus. # Si autem c#sules aut alij decetero ista c#miserint/ & commoniti desistere noluerint, tam ipsi ## fautores eo# exc#icationi se nouerint subiacere: nec c#ioni reddant#/donec satisfaction# fecerint competentem. extra de immu. ecc. ca. non minus.

¶ Cete# #a fraus & dolus alicui patrocinari n# deb#t/nullus vano decipiat# errore, vt in fra tp#s regiminis sustineat anath#a/ quatenus post illud n# sit ad satisfactionis debit# compell#dus. N# & ip#m # satis facere recusauerit / & successor# ipsius nisi satisfecerit in fra mensem/ remanere decernimus ecclesiastica censura conclusum/donec satis fecerit competenter: qu# succedat in onere # in honore substituit#. extra de immu. ec. ca. aduersus.

Canonum Hor# materia est sacrilegi# quo offendit# ecc#iastica libertas qu#t# ad immunitat# a collectis/exactionibus & vsurpationibus iurisdictionis p#lato#. **[88r]** Et quo ad #sonas sunt particulares: arctant#. n. ad c#sules/recto res/& alios qui pt#t# hr#e vident#/c# fautoribus suis / & eor# successores in officijs. Quo ad actiones vero puniunt#

in primo canone in gñali quid# tres actiones. Prima est onera imponere: secunda est angarijs affligere: tertia est euacuare iurisdictionem & autoritat# p#lato#/itavt nihil pt#tis videat# rem#sisse in suos. In sec#do vero canone ponit# vna actio: scilicet n# satisfacere. ¶ Vbi nota primo # sec#dus canon presupponit prim#/immo recitat ipsum: & presupponit officialem cui succeditur esse exc#icatum ob primi transgression# canonis. Ad incurrend# a#t primum canon# requirit# monitio: ita # non ipso facto sed nisi moniti desistant/incurrunt exc#icationem, n# ab ipso monitore sed a iure hoc latam. Ad incurrendum autem secundum / re/ quiritur lapsus mensis: ita # nisi in fra mensem a successione computandum satisfecerit/exc#icatus est. # Nota sec#do canon# primum protegere bona n# sol# ecclesiarum & clerico#, sed etiam deputata vsibus pauperum chr#i. # Et aduerte conferendo hunc canonem c# superius immediate premissis de pedagijs & guidagijs/dr#iam inter onera sub forma pedagio# seu gabella#/ & onera que sub forma tallia# seu taxa# imponunt# seu exigunt# a clericis: qm# in primo casu est exc#icatio ip#o facto: vt h#s in precedenti capitulo. In sec#do a#t casu non incurrit# exc#icatio nisi precedat legitima monitio: vt hic h#s. Et est ep#alis premissa satisfactio: vt hic dicitur. # Aduerte quo# constitution# bonifa. in. vi. ca. clericis. de immu. ecc. cum tot censuris in hac materia esse totaliter reuocatam in cle. ca. quoniam. de immu. ecc. & propterea redditur ad ius antiquum/quod n#c tractatum est. # Scito demum/# appellatione iurisdictionis que euacuari dicitur/venit iurdictio temporalis prelatorum, quam scilicet ecclesia stici prelati habent in temporalibus: quam domini pure temporales frequenter euacuare vid#tur adeo vt prelati restent temporales domini fere solo titulo.

[[88]v] ¶ In offendentes ecclesiasticam libertatem quantum ad opus absoluendi seu reuocandi penas excommunicationis/suspensionis vel interdicti. Ca. xli.

Abolutionis Benefici# ab excom municationis sententia/vel qu#c## reuocationem ipsius aut suspensionis seu etiam interdicti/ per vim vel metum extortam, presentis constitutionis autoritate omnino viribus euacuamus. Ne autem sine vindicta/ violentie crescat audacia, eos qui reuocationem seu abolutionem huiusmodi/vi vel metu extorquent/excommunicationis sententie de cernimus subiacere. Gre. x. extra. de his que vi me. ca. vnico. lib. vi.

Canonis Istius materia est sacrilegium quo offendit# ecclesiastica libertas quantum ad opus absoluendi seu reuocandi penas excommunicationis/ susp#sionis vel interdicti. Et quo ad personas est vniuersalis. Quo ad actiones vero duas punit. Prima est extorquere vi. Secunda extorquere metu abolutionem seu reuocation# excommunicationis/suspensionis vel interdicti.

¶ Vbi nota primo/# vis seu metus illatus non distinguitur in ter magnum & paruum. qual#cun#. n. vim aut qualem#cun# metum intulerit / sufficit si inde subsequutus est effectus abso lutionis seu reuocationis: quia canon n# distinguit (vt dict# est) inter magnum & paruum. Quod si ex timore innato & non illato prelatus absoluit aut reuocat, non est locus huic pene: quia in casu tali nullus extorquet vi aut metu: sed ipsemet iudex seu prelatus meticulous seipsum torquet. # Nota secundo # non refert ad presentem canonem / an sententia excommunicationis &c. fuerit iusta vel iniusta: qualiscun#. n.

fuerit / prohibet lex modum talem reuocandi, scilicet per vim & metum. # Nota tertio/# quia verba cum effectu intelliguntur, ideo licet vis aut [89r] metus ingeratur/nisi absolutio aut reuocatio ex vi aut metu ex torta sit/non incurritur excommunicatio ista. # Nota quarto/# quia canon non restringit se ad extorquentes absolutionem vel reuocationem censure contra seipsos/& similiter non restringit se ad sententiam latam ab homine vel a iure, ideo ligat extorquentes vi vel metu absolutionem vel reuocationem/tam si contra alium ## si contra se/& tam si ab homine ## quolibet aliter censure sententia lata sit. Et est ep#alis.

¶ In offendentes ecclesiasticam libertatem in clauium officio/ claudentium diuinum cultum excommunicatis & interdictis. Ca. xliij.

pResumptores Prefatos qui in locis interdicto sup positos quen## de cetero diuina celebrare officia quomodolibet cogere, aut qui modo predicto ad officia eadem audienda aliquos excommunicationis presertim vel interdicti ligatos sententia/ euocare, seu qui ne excommunicati publice aut interdicti / de ecclesiis dum in ipsis missarum aguntur solennia a celebrantibus moniti vt exeant/prohibere, nec non excommunicatos publice & interdictos qui in ipsis ecclesiis nominatim a celebrantibus vt exeant moniti/remanere presumpserint / excommunicationis sententia (a qua per sedem duntaxat apostolicam possint absolui) sacro approbante concilio innodamus. de sen. excom. grauis in cle.

Canonis Istius materia est sacrilegium quo offendit# ecclesiastica libertas in clauio# officio/ claudentium diuinum cultum excommunicatis & interdictis. Et quo ad personas/partim est particularis/ligans solos nobiles & dominos temporales: & partim est vniuersalis. Quo ad actiones punit quattuor actiones: cogere/euocare/prohibere/ & remanere. Ita # excommunicantur primo cogentes celebrare in locis [[89]v] interdictis: secundo euocantes ad eadem officia aliquos p#fertim excommunicatos vel interdictos: tertio prohibentes ne exeant inde excommunicati aut interdicti moniti: quarto remanentes in ipsis ecclesiis/si publice sint exc#icati aut interdicti, & nominatim moniti a celebrantibus vt exeant.

¶ Vbi nota primo dr#iam inter tres primos casus & quartum/in hoc # tres primi restringuntur ad nobiles & dños t#ales: quia pronomen relatiuum qui refert p#sumptores p#fatos, quos dixerat esse nobiles & dños t#ales. Quartus aut c#is est oib#bus vtrius# sexus exc#icatis publice &c. quia ad hoc distinguend# c#tinuat# Ir#a/copulando ad p#sumptores p#fatos/ o#s exc#icatos publice etc. dum dicit. necn# exc#icatos publice &c. # Nota sec#do dr#iam inter terti# casum & reliquos/ in hoc # tertius restringitur ad missar# sol#nia: alij aut c#es sunt misse & alijs diuinis officijs. # Nota tertio/# licet decretalis narrando restringat se ad terras que sunt nobili# seu dño#, puniendo tñ latius iudicat / & ligat nobiles ac dños qui in locis interdictis/siue sint illorum loca siue non/presumunt &c. si secundum verba exponenda sit. Secus aut# si punitionis sententia iuxta narrata intelligenda sit. Quod ita verius videtur vt sic tenendum putem: quia c#clusio p#missis consonare debet. # Nota quarto/# quia decretalis quadruplicem modum euocandi narrauerat/& statuendo dicit p#dicto modo, omnem predictum modum quadruplic# comprehendit: scilicet nunc hos nunc illos vocando/nunc compellendo/nunc campanis/nunc voce preconia. Et est papalis.

**¶ In impedi#tes sequestrationem beneficij/vna diffinitiu#
sententia contra possessorem promulgata/per loci ordinari#
factam, vel fructus sequestratos quoquo modo occupare
presumentes. Ca. xliij.**

DJffinimus Vt vna c#tra possessor# diffinitiu# sni#a su# bñficio apud sed# ap#icam
d#taxat in petitorio vel possessorio #mulgata [90r] beneficium ipsum a possessore hm#i
(dum tamen triennio paci fice antea possum ab eo non fuerit) per loci ordinari# apud
aliquam idoneam personam sequestretur &c. Siquis a#t seque stration# hm#i impedire/
vel fructus sequestratos quoquo modo p#sumpserit occupare, exc#is senti# incurrat
ipso facto. A qua nisi impedimento prius amoto & occupatis per eum fructibus restitutis/
nullatenus absoluitur. extra de sequestra. ca. i. in cle.

Canonis Istius materia est sacrilegium quo ecclesiastica libertas in sedis apostolice
authoritate offenditur in certo casu sequestri. Et quo ad personas est vniuer salis. Quo ad
actiones/punit duas actiones. Prima est impedire huiusmodi sequestrationem: secunda
est occupare sequestratos fructus. Et quia hic casus videtur de raro contingentibus, vide
in litera conditiones requisitas ad hoc # sit iste casus in quo h#t locum ista exc#icatio.
Et est ep#alis/amoto impedim#to & resti tutis occupatis.

**¶ In impedi#entes monialium aut mulier# canonicarum
secularium visitatores in suo officio. Ca. xliiij.**

SJquis Visitatores moniali# aut mulierum que vulgo dicunt# canonice seculares/
in premissis seu aliquo premissorum impedire presumpserit, nisi monitus resipiscat/
ipso facto exc#is senti# se nouerit incursum#: priuilegijs/statutis & consuetudinibus
quibusc## in contrari# non valituris. extra de sta. mona. attendentes. in cle.

Canonis Istius materia est sacrilegium quo offendit# libertas ecclesiastica in officio
ecclesiastice visitationis. Et quo ad #sonas est vniuersalis. Quo ad actiones/ punitur
vna generalis actio: scilicet presumere impedire visitatores monialium &c. in aliquo
premissorum. que videre potes in fonte: quia non incurritur ipso facto, sed nisi monitus
resipiscat. Et est episcopalis.

**[[90]v] ¶ In sepelientes in loco sacro hereticos, credentes/recepta
tores vel fautores eorum. Ca. xlv.**

QVicun# Hereticos, credentes/receptatores vel fautores eor# scienter presumpserint
ecclesiastice traderesepul ture, vs# ad satisfactionem idoneam excommunicationis
sententie se nouerint subiungere. Nec absolutionis beneficium mereantur, nisi proprijs
manibus extumulent publice & proijciant hm#i corpora damnatorum: & locus ille
perpetuo careat sepultura. de here. li. vi.

Canonis Istius materia est sacrilegi# quo sacris locis iniuria fit/sepeliendo ibi
hereticos. Et quo ad personas est vniuersalis. Quo ad actiones/punit vnam: scilicet

scienter tradere ecclesiastice sepulture quattuor homin# gña. s. vel hereticos/vel eo# credentes/vel receptatores/ vel fautores. ¶ Circa hunc canonem aduerte/# credentes hereticorum vocantur/qui illis hereticis ita adherent, vt ##uis nesciant quid illi heretici credant/deliberato tamen consensu credunt quod illi he retici credunt seu docent / quant#cun# contrarium teneat & doceat ecclesia. Ita # non inherent illis salua ecclesie doctrina: sed plus credunt illis ## apostolice sedis diffinitioni circa ea que sunt fidei. Et est episcopalis: saluis tamen conditionibus in litera expressis.

¶ In eos qui in cimiterijs tempore interdicti/ quoscun# in casibus non concessis, aut excommunicatos publice / vel nominatim interdictos/vel manifestos vsurarios / scienter sepelire presumunt. Ca. xlvi.

EOS Qui proprie temeritatis audacia/defunctorum corpora non sine cont#ptu clauium ecclesie/in cimiterijs tempore interdicti/ in casibus non concessis a iure, vel exc#icatos publice/vel noi#atim interdictos/ vel manifestos [91r] vsurarios scienter sepelire presumunt, ipso facto excommunica tionis sententie decernimus subiacer. A qua nullatenus absoluant#, nisi prius ad arbitrium diocesani epis copi/ eis quibus per premissa fuerit iniuria irrogata/ satisfactionem exhibuerint com petentem. Extra de sepul. ca. i. in cle.

Canonis Istius materia est sacrilegium locale. Et est quo ad personas vniuersalis. Et vn# tantum punit action# (scilicet scienter sepelire) ad quattuor tñ terminat#. Ita # punitur hoc canone sacrilegi# quadruplex: scilicet sepelienti# quosc## t#e interdicti/nisi quatenus est a iure concessum, sepelienti# publice exc#icatos, sepelientium nominatim interdictos, & sepelientium manifestos vsurarios. si tñ in loco sacro sepeliantur: alioquin sacrilegium non esset.

¶ Nota hic primo / # per publice exc#icatos / intelligimus eos quos n# fictione iuris aut iudicis, sed sec#d# rei manifestation# & notiti# public# patet esse exc#icatos: siue a iure siue a iudice. Et n# sufficit # aliqui sciant pro certo ill# esse exc#icatum: sed oportet manifestation# illius exc#icati esse publicam/ vt locus sit huic pene. # Nota secundo, manifestos vsurarios eos appellari/ qui n# occulte vsuras exerc#t/nec de #bus vertit# in dubi# ## palliatos contractus: sed eos qui sic manifeste exercent vsuras/ vt sint & habeantur manifeste pro vsurarijs.

Nota tertio/# appellatione presum#tium sepelire, soli sepelientes de quibus vere dr#/ isti sepeliunt/comprehenduntur. Et licet c#iter illi qui sepeliunt (hoc est humo vel tumulo immittunt cadauer) sint persone minores in ecclesia, non tamen #pterea canon iste ludibrio exponit#: qm# c#ditor canonis noluit ext#dere ipsum ad facientes aut mandantes sepeliri/nec ad dantes ad hoc consili# seu fauorem: sicut in multis canonibus fit. Quia igitur pene non sunt extendende, sta in fra proprietatem significationis canonis huius sicut in ceteris: & solos sepelientes ligari dici to. Immo nec sepelientes ligantur, nisi scienter & presumptuose [[91v] sepeliant: quia sic disponit canon. Vnde si manifestum vsurari# parochianus vt penitent# ad sepultur# ecclesiastic# portandum leuari iubet verbo vel facto / & ##ea ecclesiastice #sone apud quas sepeli#dus est sepeliunt/ put#tes ip#m penitent#, iuxta ca. ##### de vsuris in. vi. non incidunt in canon#: quia n# p#sumunt

scien/ ter sepelire. Et est ep#alis/p#missa satis factione ad arbitrium diocesani: vt in litera dicitur.

¶ In eos qui scienter in gradibus prohibitis/aut cum monialibus/ vel in religione aut sacris c#stituti matrimonium contrahunt: aut inter ipsos scienter huiusmodi matrimonia celebrant. Ca. xlvij.

EOS Qui diuino timore postposito/ scienter in gradu consanguinitatis vel affinitatis const#ne canonica interdictis/ aut cum monialibus c#trahere matrimonialiter n# verent#, necn# religiosos / moniales ac clericos in sacris ordinibus c#stitutos mr#imonium c#trahentes, & inter eos scien ter eadem celebr#tes: ipsos exc#is sententie ip#o facto decernimus subiacere. Clemens. v. de consan. & affi. ca. i. in cle.

Canonis Istius materia est sacrilegi# pro maiori #te/ & incestus pro aliqua #te: vtr## a#t in con tractu mr#imonij. Et quo ad #sonas pro quanto punit incestuosum contract#/ est v#is: quia ad omnes se extendit. Pro quanto vero sacrileg# punit mr#imoni#/#est particularis: quattuor gña personarum comprehendens. Primo viros: secundo religiosos: tertio moniales: quarto clericos in sacris constitutos ordinibus. Et demum iterum est vniuersalis / quatenus punit sacrilegam celebration#. # Quo ad actiones/punit duas principales acti#es. Prima est c#trahere mr#imonialiter. Sed ## diuersas cond#nes appositae & diuersos terminos / multiplicatur hec actio in sex. Prima est scienter contrahere in gradu prohibito. i. quarto et in fra c#sanguinitatis: sec#da est sci#ter c#trahere in simili gradu [92r] affinitatis: tertia contrahere scienter cum moniali: quarta est re ligiosum contrahere: quinta est monialem contrahere: sexta est constitutum in sacris contrahere. Secunda vero principalis actio est celebrare prohibita hec matrimonia inter dictos contrahentes.

¶ Vbisex occurrunt declaranda. Prim# est, # qu# dr#/scienter/ intelligit# de scientia facti. ita # sola ignor#tia facti intelligitur excusare: puta quia nesciebat illam esse consanguineam seu mo nialem. # Secundum est/# punitur contractus matrimonij. ita # si sponsalia solum interuenirent aut coitus tantum, non est locus huic pene: sed oportet interuenire contractum per verba de presenti implicite vel explicite. Interuenit autem implicite duobus modis. Primo si post sponsalia sequitur coitus affectu coniugali. Secundo si aliqui ignorantes se esse consanguineos contrahant matrimonium & consumment, & postea scientes impedimentum nihilominus affectu coniugali concumbunt. In vtro#. n. casu interuenit matrimonij contractus non solum presumptus/ sed verus, explicatus non per verba de presenti/sed per corporum commixtionem: commixtio. n. corporum affectu c#iugali facta post sp#salia seu c#tract# de facto/ explicatiua est sufficienter mutui c#sensus in c#iugi#. Vñ n# minus sunt exc#i cati qui licet ignor#ter c#traxerint/scienter #seuer#t, non in solo c#cubitu/sed in c#iugio (hoc est in c#cubitu affectu c#ingali) ## si a principio c#traxissent scienter: c#cubitus. n. affectu c#iugali/ claudit in se c#tractum mr#imonij plus## c#tractus claudat in se sp#salia. Et i# qu# exc#icant# c#trah#tes/multo magis exc#icant# c#summ#tes scienter. # Terti# est / # dantes auxili#/#sili# vel fauorem ad huiusmodi sacrilega seu incestuosa matrimonia, licet peccent mortaliter/non tamen sunt exc#municati: quia non veniunt appellatione contrahenti#: quia n# vere enunciatur de aliquo eorum # contrahit: soli

autem contrahentes sunt excommunicati. # Quartum est notare de iure in lege positum / in hoc # [92v] & monialis contrahens est excommunicatus, & c# moniali c#trahens est excommunicatus. Aliter autem est de religiosis & c#stitutis insacris: n# licet isti religiosi & c#stituti in sacris/c#trah#tes incurr#t excommunicationem, mulieres tñ c# quibus c#trah#t/n# incurr#t excommunicationem: vt lege insinuat ex hoc ipso # excommunicat seorsum contrah#tes c# monialibus/& seorsum ipsas moniales. Religiosos autem & clericos in sacris ordinibus c#stitutos ita excommunicat/ vt n# excommunicet mulieres c#trahentes cum ipsis. # Quintum est/ # ultra sex casus numeratos in lege/quibus c#trahendo c#iugi# incurrit# excommunicatio, apponit# in lege septimus/quo celebrans scienter eadem d#nata c#iugia inter eosdem/incurrit excommunicationem. Et intelligo per celebrantem/ecclesiasticam celebritatem adhibentem huiusmodi d#natis c#tracti bus. Nec huiusmodi celebritas exigit solennitatem aliquam: sed ad eam sufficit sacerdos celebrare m#imoni# dicendo verba solita: puta placet tibi iste c#iux? placet tibi ista vxor? Ita # celebritas ista constat/aut si celebritas ecclesiastica fiat/ aut si sacerdos ex sacerdotali officio celebret c#tract# dic#do verba/ vel quasi authorizand# intersit c#tracta. fi. de spon. clandest. ad quod se refert canon iste in calce. # Sextum est/ # multis ex#tibus impedimentis m#imoni# impedimentibus contrahend# & dirimentibus contract#, solis impedimentis hic enumeratis excommunicatio hec adhibita est: scilicet carnalis cognationis (hoc est consanguinitatis & affinitatis) & voti solennis, siue per professionem siue per sacrum ordinem. Reliqua ergo impedimenta ab excommunicati#e rest#t exempta.

¶ In simplices religiosos qui decimas ecclesiis debitas usurpare presumunt &c. nisi post requisitionem desistant a premissis in fra mensem/& d#nificatis ecclesiis emendam in fra duos menses faciant. Ca. xlvij.

Religiosi Quicunq# qui noualim# aut alias decimas ecclesiis debitas ad se n# spectantes appropriare sibi p#sumpserint/aut ex#sitis fraudibus [93r] siue coloribus usurpare: seu qui de animalibus familiarium & pastorum suorum vel aliorum etiam animalia ipsa eorum gregibus immiscentim#, seu qui de animalibus que in fraudem ecclesiarum in pluribus locis emittunt/emptam# tradunt venditoribus vel alijs ab ipsis tenenda, seu qui de terris quas tradunt alijs excolendas/decimas solui ecclesiis non permiserint aut prohibuerint: nisi post requisitionem eorum per eos quorum intererit super hoc eis factam a premissis destiterint in fra mensem: aut si de his que contra premissa usurpare vel retinere p#sumpserint / in fra duos menses d#nificatis ecclesiis emendam n# fecerint c#petentem, sint & tandiu maneant ab officijs / administrationibus & bñficijs suis/ spensi/donec destiterint & satisfecerint vt superius est expressum. # Quod si religiosi huiusmodi administrationes vel beneficia n# habeant, eo casu quo alij supradicti suspensionis / ipsi sententiam excommunicationis incurrant, ante satisfactionem condignam nullatenus absoluendi: priuilegijs non obstantibus quibuscunq#. # Ceterum premissa extendi nolumus ad animalia que per religiosorum ipsorum donatos seu oblatos tenentur: dum tamen illi religiosos eisdem cum effectu donauerint aut obtulerint se & sua. De deci. ca. religiosi. in cle.

Canonis Istius materia est sacrilegium circa ecclesias decimas. Et quo ad personas est #ticularis: quia #sone que excommunicationi subiiciunt#/sunt religiosi non hñtes administrationes vel bñficia. Quo ad actiones vero aduerte/ ante monitionem sunt

quattuor: scilicet appropriare / vsurpare/ n# permittere & prohibere. Post requisitionem vero sunt due. Prima est non desistere a premissis in fra mensem. Secunda est non facere emendam damnificatis ecclesiis in fra duos menses. Ita # religiosus carens beneficio &c. si aliquam dictar# actio/ num circa ecclesiarum decimas fecerit / & requisitus aliquam duarum incurrerit, excommunicatus est: & non aliter. Et est episcopalis/satisfactione premissa.

[[93]v] ¶ In religiosos & clericos seculares/alios vtsepulturas apud suas ecclesias eligant vel iam elect# vlterius non immut#t/ ad vouend#/ iurand#/vel promittend# induc#tes. Ca. xlix.

SAne Temerariosviolatores const#nis illius que religiosis & clericis secularibus prohibet, ne aliquos ad vouend#/iurand#/ vel fide interposita seu alias promittend# induc#t/ vt sepulturas apud eorum ecclesias eligant/vel iam electam vlterius non immutent / similem sni#am (pena in dicta const#ne c#tenta insuo #durante robore) incurrere volumus ipso facto. ab alio ## a sede apostolica (preter## in mortis ar ticulo) nullatenus absoluendos: nullis priuilegijs aut statutis cuiuscun# tenoris existant / in contrarium super his valituris. extra de pe. cupientes. in cle.

Canonis Istius materia est auaricia tollens libertat# sepulture. Et quo ad #sonas/est #ticularis: vt pote ligans solos religiosos et clericos seculares. Quo ad acti#es/ punit vn# action# hñtem tres terminos. s. inducere ad vou#d#/ iurandum vel promittend#. # Vbi colligendo aduerte tres casus in quibus ligat hic canon. Primus est si inducant ad vouend#: secundus si ad iurandum: tertius si ad promittend#. Et hoc siue #missio sit nuda siue fide interposita. Duo a#tsunt que voueri/ iurari vel promitti prohibent#. s. vel electio sepulture/ vel electe non mutatio apud inducenti# religioso# seu clericor# ecclesias. Ita # ad incurrend# h#c canon# requiritur primo # agatur de sepultura apud inducentis ecclesi#. Sec#do re#rit# inductio ad ho# alte# promittend#/vouend# vel iurand#. Tertio re#ritur # ista inductio sit cum opere subsequuto (hoc est # inductus hoc voueat / iuret vel promittat) quia hm#i pena stricti iuris est/& effect# requirit. Quarto # inducens sit religiosus vel clericus. Quinto # interueniat temeritas/ propter verbum sane temerarios violatores. Propter quod si ex ignorantia putans se [94r] bene facere religiosus seu clericus transgrederetur dictam constitutionem, non esset excommunicatus. Et similiter si exhortatur ad eligendam sepulturam in sua ecclesia/non tamen inducit ad vouendum nec ad iurandum nec ad promittendum, non est excommunicatus. Et est papalis.

¶ In religiosos de claustris ad audiend# leges vel physic# exe#tes/ & in fra duos m#ses ad claustr# n# redeuntes: & in pbr#os ac alios clericos #sonatus hñtes in frap#dict#spati# ab hm#i audi#tia leg# vel medicine n# desist#tes. Ca. l.

EOntra Religiosas personas de claustris exeuntes ad audiendum legesvel physicam/ alexander predecessor nr# olim statuit in concilio turonen. vt nisi in fra duor# mensi# spati# redierint ad claustr#/sint exc#icati/& ab omnibus euitentur/& in nulla causa

(si patrociniū prestare voluerint) audiantur: reuersi autem, in choro / mensa/capitulo & ceteris locis vltimi fratres existant, & (nisi forte ex misericordia sedis apostolice) totius spem promotionis amittat. Verum quia nulli ex talibus quorundam opiniones diuersas/ excusationis aliquid assumebat: nos volentes vt decetero/ excusationem ipso facto incurrat, districte precipiendo mandamus/quatenus tamen a diocesanis & capitulis ipsorum a ceteris episcopis in quod diocesibus huius student/tales excommunicati & predictis penis obnoxij publicè nuncientur. Quia vero theologie studiū cupimus ampliari &c. ad archidiaconos/plebanos/decanos/prepositos/cantores/et alios clericos personatus habentes/necnon presbiteros, nisi ab his in fra spatium prescriptum destuerint/hoc extendi volumus/& appellatione postposita firmiter obseruari. Hono. iij. extra. ne cle. vel mo. super specula.

Canonis Istius maius est curiositas legum ciuiliū & medicinarum. Et quo ad personas est particularis: vtpote ligat solos religiosos & quosdam clericos seculares. Quo ad actus [[94]v] vero/respectu religiosorum punit duas subordinatas: scilicet exire claustrum / & audire perseueranter. respectu vero clericorum secundam tantum. Vbi pro clariori intelliguntia aduerte in hoc canone curiositatem ecclesiasticorum circa leges ciuiles et medicinam puniente/tria genera personarum comprehendit. Primo religiosos. Secundo clericos personatus habentes: quorum quinque species in littera explicantur. Tertio presbiteros. Actio autem quod isti incurrunt excusationem/est exire de claustro ad audiendum leges vel physicarum. i. medicinarum, & hoc per duos menses. ita si aliud horum trium in actione defuerit / non sunt religiosi excommunicati. Oportet siquidem exitum ex claustro/ad hoc ordinari/vel saltem durare (hoc est habitare) extra claustrum/& auditionem in tempore teruenire/ & perseuerare sic vt in fra duos menses non redeatur ad claustrum. Ex quibus aperte patet nullum esse quod de religiosis euntibus ad honorandum medicum vel legistam principium facientur. Et similiter de audientibus hec in claustro. immo de auditibus hec extra claustrum, sic lectio quidem auditur extra claustrum/ipsi tamen habitant in suo claustro: quoniam isti quotidie redeunt ad claustrum a lectione, & nunquam exeunt claustrum vt habitent extra claustrum. in qua significatione textus accipit exire de claustro: vt patet ex hoc duorum mensium dat spatium redeundi ad claustrum. Hec de religiosis.

¶ Quo ad presbiteros vero & alios clericos personatus habentes/omnes supra dicta locum habent nisi exitus de claustro: loco cuius non ponitur in littera exitus de domo, sicut loco reditus ad claustrum/ponitur desistere ab his. i. auditione legum vel physice in fra predictum spatium. Et propterea ad hoc vt clerici huius & presbiteri incurrant/ non reuerit exitus de domo (vt scilicet ex proprijs domibus vadant ad habitandum alibi hoc studium) sicut in religiosis requirebat dimissio claustri: sed sufficit audiant leges vel physicarum/ ita in fra duos menses non desistant ab huius audientia. Aduerte quoque appellatione plebano non comprehendit hoc in loco curatos [95r] parochiales obtinent ecclesias, nisi ecclesie ille fuerint plebanie habentes sub se capellas in quibus instituantur clerici perpetui: vt declarauit bonifacius viij. in. vi. ca. statutum. ne cle. vel mo. Et scito per alios clericos personatus habentes intelligimus etiam illos qui ex quadam prerogatiua in ecclesia honorificum stallum habent etiam sine iurisdictione. In cuius signum specificati sunt cantores. Et est episcopalis.

¶ In quoseun# communitatum potestates aut officiales/ vsuras quibusdam statutis fouentes. Ca. li.

QVicunq# Communitatum potestates/ capitanei/rectores/ consules/ iudices/ consiliarij aut alij quicun# officiales, statuta huiusmodi decetero facere/scribere vel dictare, aut # soluantur vsure/vel # quum solute repetuntur non restituantur plene ac libere/ scienter iudicare presumpserint: sententiam excommunicationis incurrant. Eandem etiam sententiam incursuri, nisi statuta huiusmodi hactenus edita/de libris communitatum ipsarum (si super hoc potestatem habuerint) in fra tres menses deleuerint. aut si ipsa statuta vel c#suetudines officium eor# habentes quoquo modo presumpserint obseruare. Cle. v. de vsu. in cle. i.

Canonis Istius materia est vsurarum conseruatio. Et quo ad personas est particularis, ligans solos communitatum officiales: quorum sex species exprimit. Quo ad actiones vero punit sex actiones. Prime tres sunt facere/scribere vel dictare statuta huiusmodi: hoc est que vsuras exigi & solui non solum concedunt/sed ad soluendum eas debitores scienter compellunt, ac repetitionem vsurarum impediunt vtendo varijs coloribus & fraudibus &c. Quarta est iudicare scienter alterum duorum/vel # soluantur vsure / aut # repetite non restituantur. Quinta est non delere hactenus **[[95]v]** (hoc est tunc temporis) edita statuta si possunt &c. Sexta est obseruare quoquo modo statuta ipsa vel consuetudines vim statuti habentes. Et est ep#alis.

¶ In clericos minores ep#is vsurariam prauitatem in terris suis fouentes. Ca. liij.

HAC Perpetua constitutione sancimus, vt nec collegium nec alia vniuersitas vel singularis persona (cuiusc# sit dignitatis/conditionis aut status) alienigenas & alios n# oriundos de terris ipsorum publice fenebr# pecuni# exercentes aut exercere volentes/ad hoc domos in terris suis conducere vel conductas habere aut alias habitare permittant: sed huiusmodi vsurarios manifestos / omnes in fra tres menses de terris suis expell#, nun# aliquos tales decetero admissuri. nemo illis ad fenus exercendum domos locet vel sub alio titulo quocun# concedat. Qui vero c#trafecerint, si persone fuerint ecclesiastice/ patriarche/archiepiscopi/ep#i/suspensionis, minores vero persone singulares exc#is, si autem collegi#seu alia vniuersitas interdicti sententiam ipso facto se nouerint incursuros. Quam si per mensem animo sustinuerint indurato, terre ipsorum ##diu in eis ijdem vsurarij commorantur/ex tunc ecclesiastico subiaceant interdicto. Ceterum si laici fuerint, per suos ordinarios omni cessante priuilegio / per censuram ecclesiasticam compellantur. de vsuris. ca. vsurarum. li. vi.

Canonis Istius materia est vsurarie prauitatis fomentum. Et quo ad #sonas est #particularis, ligans solos clericos minores ep#is. Quo ad actiones vero punit acti#es quattuor. Prima est #mittere: sec#da est non expellere: tertia est locare domos: quarta est quoc## alio titulo c#cedere domos ad exercend# fenus. ¶ Vbi pro clariori intelligentia nota quattuor casus quibus incurrit# hec exc#municatio a clericis minoribus (vt dict# est) ep#is. Primus est / si alienigenas & alios non **[96r]** oriundos de terris ipso# publice fenebr# pecuni# exercentes aut exercere volentes/#mitt#t in terris suis vel domos

c#ducere, vel c#ductas hr#e/aut alias habitare ad hoc. i. ad vsur# exercend#. Secundus est/si hm#i vsurarios manifestos in fra tres menses de terris suis non expellant/decetero non admissuri. Tertius est/ # non locent eisdem ad fenus exercendum domos. Quartus est/# non concedant quocun# alio titulo eisdem domum ad exercendum fenus.

¶ *Vbi nota/# ad saluandam proprietatem vocabulor# & lr#e/ per alienigenas intelligimus alibi genitos: & # alios n# oriundos de terris ipso#/illos qui nec ipsi nec patres eo# orti sunt ibi. Et si hec clausula n# est su#flua repetitio, vr# litera corrupta: & vbi dicitur alios/legendum est alias. Et sic est clausula restrictiua alienigenarum. ita # non comprehend#tur omnes alibi geniti: sed illi tantum alibi geniti qui non sunt oriundi ex terra illa. Ita # ioannes natus rome filius petri florentini, quia est oriundus ex florentia/ non comprehenditur inter alienigenas respectu fio rentie. Et hic sensus consonat menti constitutionis / non ligantis indigenas: quoniam isti oriundi/ sunt sicut indigene: & eadem est ratio de vtris#.*

Nota tertio/# tam primus ## secundus casus habet locum in clericis duntaxat qui sunt dñi terre: vnde in vtro# casu explica/ tur in lr#a expresse li in terris suis. In tertio vero & quarto quilibet clericus minor episcopo incurrit exc#ication#. Et hec distinctio rationabilis monstratur ex eo/# tam #mittere ## expellere/ eius est qui potestatem habet, & non singularis persone: locare autem vel alio titulo concedere / singularts potest esse persone. # Aduerte quarto/# appellatione alterius tituli a titulo locationis, venit manifeste pignoratio / commodatio / depositum / & huiusmodi in quibus non transfertur dominium. Et rationabili ter etiam venit donatio seu venditio/ si fiat ad hoc: hoc est ad exercendum fenus. Et est episcopal.

[[96]v] ¶ In eos qui vrbis rome dignitates seu officia vsurpant. Ca. liij.

N*Vllus Imperator seu rex romanorum/ vel alius imperator/rex/princeps marcbio/dux/ comes aut baro, vel quicun# alterius notabilis potentie/preeminentie/pt#tis & excellentie seu dignitatis existat, frater/filiusvel nepos eorum ad tempus vel in perpetu# / seu quiuus alius vltra annale spatium quouis modo colore vel causa / per se vel per aliam personam quomodolibet submittendam: in senatorem/ capitaneum/patricium aut rectorem/vel ad vrbis rome regim# seu officium nominetur/eligatur seu alias eti# assumatur abs# licentia sedis apostolice speciali/per ipsius sedis literas concessio nem licentie huiusmodi specialiter exprimentes. Quod si secus factum fuerit, nominationem / electionem & assumptionem huiusmodi decernimus esse nullas. Et non solum nominatores/ electores & assumptores/ver#eti# nominati/ electi & assumpti, si huiusmodi nominationi/electioni & assumptioni c#senserint, aut se de ipsis quomodolibet intromiserint/ intendentes & obedientes eisdem, & in hoc dantes ipsis nominatoribus / electoribus & assumptoribus/ aut nominatis electis vel assumptis auxilium consilium vel fauorem / publice vel occulte / cuiuscun# conditionis extiterint: ipso facto sententiam excommunicationis incurrant. Et in fra. Contemptores quo# seu violatores alicuius premissorum/ab huiusmodi exc#icationis sententia (preter## in mortis articulo) absolui n# possint nisi per ro. pont. vel de ipsius petita licentia & obtenta sp#li. non obstantibus priuilegijs &c. De elec. ca. fundamenta. li. vi.*

Canonis Istius materia est vsurpation dignitatum seu officiorum vrbis rome. Et quo ad #sonas est vniuersalis. Quo ad actiones principales / punit sex actiones. Prima est nominare: secunda eligere: tertia assumere: quarta [97r] consentire nominationi / electioni seu assumptioni de se facte: quinta se de ipsis quomodolibet intromittere: sexta est intendere & obedire eisdem. Quo ad actiones vero accessorias / punit tres: auxiliari/consulere/ fauere siue nominatis siue nominatoribus &c. Et omnes iste actiones intelliguntur sine licentia pape in scriptis.

¶ Vbi pro clariori notitia aduerte quattuor genera personarum excommunicari. Primo nominatores/ electores seu assumptores: secundonominatos/electos seu assumptos: tertio intendentes & obedientes eis: quarto dantes consilium/auxilium vel fauorem. Et considera nominatos/electos seu assumptos distingui/ & diuersimode coerceri. nam reges/ principes/barones/comites/eorum fratres & nepotes &c. exclud#tur totaliter (quia tam ad tempus ## in perpetuum nominari non possunt) alij vero quicun# excluduntur ab huiusmodi officijs non totaliter, sed vltra spatium vnus anni. Ita # illi (hoc est principes/ comites/& fratres ac nepotes eorum &c.) sunt excommunicati si huiusmodi officijs se intromittunt: isti vero (hoc est quicun# alij) non sunt excommunicati/nisi vltra annum se intromittant ad huiusmodi officia. # Verum romani duo priuilegia ex fine eiusdem decretalis habent. Vnum est/# excipiuntur a numero fratrum nepotum# principum. ita # romani etiam si nepotes seu fratres vel filij principum fuerint / possunt huiusmodi officia habere sicut alij quicun#: hoc est non vltra vnum annum. Secundum est / # excipiuntur a numero comitum seu baronum, si tamen comitatus seu baronia non fuerit excellens/ vt timeatur libertati. ita # romani etiam si fuerint comites #uo comitatu/possunt huiusmodi officia habere sicut quicun# alij: scilicet non vltra annum. Et est papalis.

[[97]v] ¶ In dominum alios# rectores & officiales ciuitatis in qua ro. pont. electio celebranda est/sibi iniuncta diligenter non adimplentes/aut fraudem in eis c#mittentes. Ca. liiij.

sAncimus Vt dominus alij# rectores & officiales ciuitatis illius in qua romani pont. electio fuerit celebranda, auctoritate nostra & eiusdem approbatione concilij (scilicet lugdu.) potestate sibi tradita/ p#dicta omnia & singula plene ac inuiolabiliter & sine fraude & dolo aliquo faciant obseruari: nec cardinales vltra ## p#mittit# arctare presumant. Super his autem taliter obseruandis/statim audito summi pont. obitu/coram clero & populo vniuerse ciui tatis ipsius ad hoc specialiter conuocandis/ prestant corporaliter iuramentum. Quod si premissa diligenter non obseruauerint/ aut fraudem in eis vel circa ea commiserint/cuiusc## sint pre/ eminentie conditionis aut status, omni cessante priuilegio/eoip#o sententiam excommunicationis incurrant/ & perpetuo sint in/ sames &c. de elec. ca. vbi periculum. li. vi.

Canonis Istius materia est negligentia ac fraus circa seruanda in negocio electionis pape. Et quo ad personas est particularis, ligans tria genera personarum: sc# dominum/ rectores & officiales ciuitatis illius in qua romani pont. electio est celebranda. Quo ad actiones vero/punit duas. Prima est non seruare premissa diligenter: secunda est c#mitte re fraudem in eis aut circa ea. # Aduerte hic # clemens sextus modificauit aliter tria premissorum in constitutione hac: scilicet de velis intermedijs inter cubicula

cardinalium / de cibo post octo dies / & de numero seruitorum. Concessit siquidem simplex velamen intermedium / & vnum ferculum semper / & duos seruitores: vt in bulla recitata in cerimoniali habet#. # Sed cum his omnibus considerandum esse puto an omnia premissa in [98r] constitutione hac gre. x. sic moderata/veniant tam arcte seruanda / vt cuiuscun# omissio excommunicatos reddat dominum seu officiales. Quod ideo dixerim: quia de facto non sic seruat# quando# quo ad velaminis vnitatem propter frigus: ne# quo ad numerum seruitorum, quia cardinales volunt tres. Et forte excusantur ex vsu/si coeuus est memorie hominum/ & a pluribus pontificibus sic electis non reprehensus. Et de seruando quidem ea que ad clausuram pertinent/& ea que post clausuram conclauis seruanda sunt nescio nisi ex altero dictorum capitulum excusare si non plene seruant. De pluralitate autem seruitorum/& de tempore quo post elapsos dies decem conuenire debent, excusandos eos crediderim: quia totum collegium cardinalium decernit ex vsu vel abusu quot conclauistas quilibet habebiturus sit. Et similiter tempus quando# procrastinat tali modo/ vt difficile aut impossibile foret hodierno tempore eos compellere ad statim post dies decem ingrediendum conclauem. ad quod tamen canon non ligat dominos & officiales, sed ad diligenti# suam adhibendam. Excusari preterea videtur minor cura officialium in terris ecclesie subiectis antequam prestant iuramentum in manibus cardinalium de seruandis premissis, si ad hoc prestandum non nisi immediate ante conclauem vocantur. Et est ratio excusationis / quia sunt subditi collegio cardinalium. Et est episcopalis.

¶ In mittentes scripturam vel nuncium cardinalibus in conclauibus/vel alicui ipsorum secreta loquentes. Ca. lv.

NVlli Fas sit ipsis cardinalibus vel ipsorum alicui (scilicet dum sunt in conclauibus) nuncium mittere vel scripturam. Qui vero conclauem traferet scripturam mittendo vel nuncium/ aut cum aliquo ipsorum secreta loquendo, ipso facto excommunicatus sententiam incurrat. extra de elec. ca. vbi dicitur. li. vi.

[[98]v] Canonis Istius materia est occasio differendi vel turbandi electionem romani pontificis. Et quo ad personas est vniuersalis. Quo ad actiones vero punit tres actiones. Prima est mittere scripturam: secunda est mittere nuncium: tertia est secreta loqui. # Vbi duo nota. Primo/ canon iste est vniuersalis ad omnes existentes extra conclauem dicitur: qui. n. sunt in conclauibus/loquuntur secreta vt volunt. Secundo / intelligendo ipsum vt sonat/ non requiritur ad missionem scripture vel nuncij sed sit secreta, sed ad loquutionem tantum. Multi tamen doctores intelligunt oportere missionem etiam esse secretam ad hoc vt sit locus huic pene. Et est episcopalis.

¶ In religiosos mendicantes/immoderate habitacula acquirere vel dimittentes. Ca. lvi.

TRansgressores Constitutionis quod religiosi mendicantibus prohibet ad habitandum domos vel loca quecun# de nouo recipere / seu hactenus recepta mutare / vel ea transferre in alios vsus cuiusuis alienationis titulo quocun#, excommunicationis sententie decernimus subiacere. Bonifacii. de excus. prelati. ca. i. li. vi.

Canonis Istius materia est immoderata habitaculi ac quisitio vel dimissio. Et quo ad personas ligat solos religiosos mendicantes. Quo ad actiones vero punit tres. Prima est de nouo recipere: secunda/ recepta mutare: tertia/illa transferre in alios vsus alienando. Et referuntur omnes he actiones ad domos seu loca ad inhabitandum per ipsos religiosos mendicantes. # Vbi nota excommunicationem hanc in cle. posi tam cadere super transgressores constans in sexto posite ca. quod ex eo. de exces prela. Vbi tres supradicte actiones/ non nude sed affecte presumptione inhihentur: ac per hoc transgressor constitutionis non est/nisi psumma taliquid horum facere, & consequenter [99r] non est excommunicatus. # Aduerte quod excipi in eodem. vi. eos qui de licentia superiorum suorum habitacula in heremo acquirunt aut mutant. # Notandum etiam est verbum ad inhabitandum: quoniam ponitur ad differentiam domorum que acquiruntur ad alios vsus: vtputa ad locandum / ad hospitandum &c. # Per nouas quoque domos seu loca/intellige domos seu loca in sua integritate. Et hoc ad differentiam domorum que acquiruntur de nouo ad augmentanda prehabita loca: hoc. n. non prohibetur. Ita # etiam si vnum palatium magnum acquireretur de nouo ad augendum conuentum, non est locus huic pene: quia non dicuntur acquirere ad inhabitandum noua loca integra seu tota, sed augere antiqua loca. Et quia nihil superfluum lex continet, ideo quo ad mutanda loca/ comprehenduntur tantum loca olim accepta ante factam constitutionem/ propter verbum hactenus seu hucus#. ita # si mutarentur loca post legem factam accepta, non esset locus pene irrogate contra actum mutandi. Et est epistolaris.

¶ In scienter communicantes in crimine criminoso cum nominatim excommunicato, ei consilium impendendo/ auxilium vel fauorem. Ca. lviij.

Siquis Nominatim excommunicato scienter communicat in crimine criminoso/ ei consilium impendendo/auxilium vel fauorem, quum ratione damnati criminis videatur in eum delinquere qui dicitur ab eo vel eius superiore merito delicti erit absolutio requirenda. Et in fra. Verum si difficile sit ex aliqua iusta causa ad ipsum excommunicatum absolute accedat, concedimus indulgentiam vt prestita iuxta formam ecclesie cautione excommunicatoris mandato parebit/ a suo absoluator episcopo vel proprio sacerdote. Inno. iij. de sen. excom. nuper.

[99v] Canonis Istius materia est sacrilegium quo ecclesie clauis in excommunicato offenduntur. Et quo ad personas est vniuersalis. Quo ad actiones/punit vnam: scilicet scienter communicare in crimine criminoso aliquo trimodorum (consiliando / vel auxiliando vel fauendo) cum excommunicato.

¶ Circa materiam huius canonis aduerte dupliciter contingere participare in crimine excommunicationi subiecto. Primo cooperando ad illum criminis actum per quem incurrit primo alter excommunicatus sententiam: vt si aliquis cooperetur ad hoc # religiosus temere habitum dimittat/aut # contrahat matrimonium / aut aliquid aliud ## quod religiosus ille incurreret excommunicationem. Et hoc modo non incurritur excommunicatio maior communicando in crimine/ regulum loquendo/ r#e #ticipij seu #ionis: #a n# #ticipat# excommunicato: quoniam n# est adhuc excommunicatus quoniam interuenit huiusmodi cooperatio. Dixi autem regulariter/ propter tres casus exceptos. Primus est si excommunicatio esset lata in aliquem # #ticipibus suis vinculo excommunicatus subijceretur. tunc.

n. participantes/sententiam maioris exc#is incurrerent: vt patet in ca. # indubij. de sen. exco. Sec#dus est qñ exc#icatio fertur/non solum in facientem, sed & in eos qui dant auxilium / consili# vel fauorem: vt in multis casibus inuenitur expressum. Tertius est in casu manus violente in clericum: qm# casus ille extendit# ad omnes cooperantes: vt supra patet. # Alio modo participatur in cri#e exc#icationi subiecto / post## alter incurrit i# ## crimen illud exc#ication#, impendendo ei ad illud/auxili#/c#silium vel fauor#. Et sic c#icando in crimine criminoso/exc#municato, incurritur excommunicatio maior. Et hoc tam si ille cui sic c#ica tur est ab homine noi#atim exc#icatus (vt in hoc canone h#s) ## si a iure vel a iudice est gñaliter excommunicatus: vt habes in ca. si concubine. de sen. excom. # Aduerte quo# # iste canon recitatus supponit participantem exc#municatum/ & circa absolutorem principaliter versatur: volens # ad iudic# exc#icator# [100r] recurrat participans quant#cun# non subditus. Et hoc ratione delicti: vt in litera dicitur. Et dixit hoc: quia regulariter ab excommunicatione iuris (qualis supponitur exc#municatio contra participantem) potest ep#s absoluere/si conditor canonis non reseruauit absolutionem.

¶ In clericos qui scienter & sponte participant cum nominatim exc#icatis a papa/& ipsos in officio recipi#t. Ca. lvij.

CLericos Qui scienter & sponte parti cipauerunt cum exc#icatis a nobis/ & ipsos in officio receperunt, ead# exc#is sententia c# ipsis non dubitamus inuolui: quos etiam pro absolutionis bñficio habendo ad nos volumus remitti. Cle. iij. de sen. exco. ca. significauit. **Canonis** Istius materia est sacrilegi# quo exc#icatus a papa/recipit# ad diuina. Et quo ad #sonas est particularis: quia ligat solos clericos. Quo ad actiones vero punit vnica actionem: scilicet recipere ad diuina. # Vbi aduer te sex conditiones requiri: quar# quin# habentur ex textu: sext# autem vsus apponit. Prima est # respicit solos clericos. Sec#da # sit participatio in diuinis: quia copulatiue ponitur in lr#a/parti cipauerunt & in officio receperunt. Immo si verba proprie in/ terpretanda sunt, non sufficit qualisc## in diuinis participatio/ sed re#rit# #ticipatio receptiua. Ita # soli clerici qui recipi#t ad diuina/ non #t clericus ille # interesset ibi tan## vnus de populo, exc#icant#. Tertia & quarta/# sci#ter & sp#te: hoc est # sciatse #ticipare in diuinis c# exc#icatis a papa/et nec vi nec metu hoc faciat: alio#n non sponte fieret. Nec exigit# metus cadens in con stant# vir#, sed #c## metus c#trariat# adsp#te/sufficit: vt verba operent# quod significant. Quinta c#ditio est/# sit exc#icatio a papa. Et he omnes patent in litera. Sexta a#t ex rationabili vsu accepta/est # sit excommunicatus nominatim/ vel equiual#ter [[100]v] ad nominatim: alioquin quum omnes excommunicationes in iure posite sint a papa / & similiter omnes excommunicationes que in cena domini generaliter promulgantur sint a papa, seque retur # clerici recipientes ad diuina scienter & sponte tam a iure communi ## in cena domini generaliter excommunicatos/ incurrerent excommunicationem maiorem / pape reseruata: quod a nullo admittitur. Et est papalis.

¶ In fictionem seu fraudem c#mittentes/ad hoc vt iudex personaliter vadat ad mulierem pro testimonio. Ca. lix.

CAsus Huiusmodi (videlicet vt iudex vadat personaliter ad mulier# pro testimonio) n# fingatur, nec fraus interueniat in hac parte: alioquin fictor huiusmodi vel frau dator ipso facto sententiam excommunicationis incurrat. De iudi. ca. mulieres. in. vi.

Canonis Istius materia est insidiari pudicitie mulierum. Et quo ad #sonas est vniuersalis. Quo ad actiones vero punit duas actiones. Prima est fingere casum: secunda est fraudem committere. # Vbi nota/# duo ad hanc censuram incurrendam requiruntur. Primo # fictio seu fraus fiat ad hoc vt iudex personaliter vadat ad mulierem pro testimonio. Secundo # sequatur effectus: vt talis pena referatur ad opus subsequutum quod canon vitare int#dit. Et quia opus sub sequutum ponitur duplex (primum/quod subsequitur si null# ad sit impedimentum: & hoc est iudicem ire personaliter ad mulierem pro testimonio. alterum quod interueniente impedimento sequitur/& est mittere ad eas pro testimonio) quantum ex litera apparet/nisi sequatur effectus primus / scilicet # iudex vadat personaliter, non videtur habere locum excommunicatio ista: quia mittere ad mulieres pro testimonio/ superius in hoc eo dem canone concessum est: & ire personaliter/repetitur quum fertur sententia hec. Et est ep#alis.

[101r] ¶ In partem procurantem vel # de alijs ## de manifestis iniurijs seu violentijs conseruatores se intromittant, vel # ad ea que iudicalem indaginem exigunt/ suam extendant potestatem. Ca. lx.

DEcernimus Vt si conseruatores de alijs ## de manifestis iniurijs & violentijs scienter se intromiserint/seu ad alia que iudicalem indaginem exigunt/su# extenderint potestatem, eoipso per vn# annum ab officio sint suspensi. Pars vero que hoc fieri procurabit/sententiam excommunicationis incurrat. A qua non possit absolui, nisi ei quem sic fatigauit indebite / primo satisfaciat integraliter de expensis. extra de offi. dele. hac constitutione. li. vi.

Canonis Istius materia est vsurpata iudicialis vexatio per conseruatores. Et quo ad personas est particularis. nam ligat solum partem: hoc est illum qui est pars in huiusmodi vexatione. Quo ad actiones/punit vn# action#. s. procurare alte# duo#. vel # de alijs ## de manifestis iniurijs seu violentijs se c#seruatores intromitt#: vel # ad ea que iudicial# indaginem exig#t/su# extend#t pt#tem. # Vbi nota/# hec pena habet locum duntaxat in pure conseruatoribus / qui a sede apostolica c#ceduntur vt a manifestis iniurijs & violentijs tueant#: vt in principio huius canonis textus dicit. Vnde si dentur conseruatores ad tutelam ab omnibus siue manifestis siue immani/ festis iniurijs/non habet locum hec pena. Et quia sola pars ligatur, si alij qui non sunt partes hec procurarent / non inciderent. Et quia procuratio ista debet esse consummata ad effectum sub sequutum (vt patet ex eo # absolui prohibetur/ nisi satisfecerit lese parti in expensis) ideo siquis procuraret / & conseruator non exaudiret procurantem vexando alteram partem/ n# incur reretur excommunicatio. Et est episcopalis satisfactione premissa.

[[101]v] ¶ In religiosos temere habitum suum dimittentes / vel ad queuis studia sine debita licentia accedentes: & in docto/ res qui religiosos habitu suo dimisso leges vel physicam au dientes / scienter docere aut in scolis suis retinere presumunt. Ca. lxi.

VT Periculosa religiosis euagandi materia sub trahat#/districtius inhibemus, ne decetero aliquis qu#cun# religion# tacite vel exp#sse pro fessus/in scolis vel alibi temere habit# sue reli gi#is dimittat: nec accedat ad q#uis studia lr#a#/ nisi a suo p#lato c# c#silio sui conuentus vel maioris #tis eiusd#/ sibi eundi ad studi# lña primitus sit c#cessa. Si#s a#t ho# teme rarius violator extiterit, exc#is sni#am incurrat ip#o facto. # Docto res quo# siue magr#i qui religiosos habitu fuo dimisso leges vel physic# audientes / sci#ter docere aut in scolis suis p#sumpserint retinere, simili eoipso sint sententia innodati. ne cle. vel mo. vt periculosa. li. vi.

Canonis Huius materia est multiplex. Primo i#mode ratio habitus: sec#do curiositas gymnasior#: tertio foment# vtrius#. Et quo ad #sonas est #ticularis, ligans solos religiosos & doctores. Quo ad actiones vero punit actiones tres. in pri#a materia dimission# habitus: in secunda accedere ad q#uis studia: in tertia retinere in scolis suis. ¶ Et pro pri#o #d# casu nota pri#o/# dimittere habit# sue religionis c#tingit dup#r. Primo totaliter. Et sic nun## vol#tarie dimittit# nisi vel apostatando. Et sic manifeste incurrit h#c canon#: #a temere dimittit. Vel transeundo ad ali# religion#. & sic eti# si irr#nabi#r tr#seat, n# temere tñ dimittit sue religionis habit#: quia n# est amplius habitus sue religionis. # Sec#do ad tempus. Et sic ad incurr#d# hunc canon# due c#ditiones requirunt#. Primo # dimittat# habit# sue religionis: sec#do # dimissio fiat temere. Et vr# posse addi tertium/# dimissio sit m# vagandi: quia hoc pro r#ne canonis **[102r]** in textu assignat#. Et dimissio #d# dup#r inueniri p#t. vel totaliter n# hñdo habit#. vel n# hñdo in su#ioribus. Et si totaliter n# habet#, nulla est ambiguitas. Si vero absconditus portet# habitus/varia est docto# opinio. # Mihi a#t vr# c#sideranda qualitas occultationis, & distinguend# inter habit# sic occultat# vt reputet# c#iter a c#uersantibus c# eo # e# aliter non nouer#t/n# religiosus. Et sic incurret h#c canon#: #a licet n# dimittat materialiter vest# que est habitus, dimittit tñ forma#r habit# sue reli gionis: #a dimittit ip#m vt habit# quo discerni p#t & cognosci vt religiosus talis religionis. Et c#firmat# hoc ex textu. tum quia occultatus oi#no habitus n# subtrahit materi# vag#di, ex quo sic incedit su#ius vt non religiosus. tum quia nullus doctor videns religiosum sine habitu in superioribus / esset certus # religiosus dimisisset habitum: quoniam relinqueretur ambigu# an dimifisset subitus: quum tamen textus excommunicet doctorem admittentem religiosum sine habitu &c. Vel habitum sic occulta tum, vt tamen a conuersantibus / ##uis non ab omnibus pretere untibus/ videatur # religiosus est talis religionis. Et sic non in curret hunc canonem: quia nec materialiter nec formaliter sue religionis habitum dimittit ex toto, ##uis secundum quid aliququaliter dimittere dici possit. # Et ex his sequitur primo/# dimittens temere sue religionis habit# ad tempus / excommunicatus est: quia vere ac temere dimittit. Et hoc significat litera per illud verbum/in scolis vel alibi: ex hoc. n. significatur # non re#ritur apostatica dimissio. n# scole n# sunt #petue/sed ad tp#s. Sequitur sec#do # si religiosus n# transeundo ad ali# religion# habitum alterius religionis assumat/su# temere dimitt#do, exc#icatus est: alioquin frustra poneretur illud

pronomen sue. Sequitur tertio/ # dimittens habitum ad horam ex leuitate / vel etiam per tot# diem domesticè manendo, non est exc#icatus: tum quia proprie loquendo non est temeraria dimissio: tum quia cessat legis ratio expressa de materia euagationis.

[[102]v] ¶ Pro sec#do #t casu nota duo. Prim# est plus exigi ad lñiam eundi ad studi# ## eundi ad alia ##uis diuturniora negocia: qm# sic iure dispon#te/n# sufficit lñia p#lati, sed requirit# c#sili# cap#i ad lñiam eundi ad studium quodc## eti# theologie: ad alia a#t p#lati lñia sufficere vr#. & saltem hoc est verum/# #t si sine lñia fiant/u# h#t loc# huius canonis sni#a. Et mouit forte conditorem canonis/ frequens ac pronus religiosor# animus ex hac honesta occ#ne exeundi ad manend# extra claustr#. # Secund# est/# canon iste n# h#t loc# in religiosis accedentibus ad alia loca reli gionis sue vbi est studi#: quia n# acced#t proprie ad studia ip#a (hoc est ad manend# in studijs que extra claustra esse suppon#tur) sed de claustro migr#t ad claustr# vbi c#moditat# hñt studendi. Simi#r n# h#t loc# in religiosis quo# lñia morandi ex tra claustr# n# pendet a p#lato sui c#uentus, sed a su#iori p#lato: vt in religionibus mendicanti# contingere videtur. in quibus si sola licentia supremi prelati aut prouincialis consuevit sufficere ad manendum extra claustrum tam in studijs ## alibi, loc# non habet sententia ista. Et potest hoc accipi ex textu / dum loquitur de religiosis quorum introitus & exitus solitus est endere a prelato sui conuentus: per hoc. n. discernuntur ab his religiosis quorum introitus & exitus a superioribus c#suevit disponi, ita # nulla videtur in prelato sui conuentus & illius capitulo au thoritas remansisse circa religiosum illum / nisi quum est in conuentu illo. # At si contendat quis circa rigorem iuris, aduer tat saltem ex consuetudine tales excusari: quum simplici corde iuxta morem sue religionis actus suos disponant.

¶ Quo ad tertium demum casum / hoc solum aduertendum censeo, # quattuor requiruntur conditiones ad hoc # incurrat#. Due ex parte religiosor# (scilicet # audi#t leges vel physic#. i. medicinam / & # dimisso habitu) & due ex parte doctoris: scilicet # scienter & presumptuose doceat seu retineat tales reli giosos. Et est episcopalis.

[103r] ¶ In simplices monachos & canonicos regulares ad curias principum se conferentes, vt damnum aliquod infer#t suis prelati aut monasterio. Ca. lxii.

HOC Edicto perpetuo prohibemus ne mona chi aut regulares canonici administrationem aliquam non habentes/ad curias principum abs# speciali prelatorum suorum licentia se conferant. Quod si vt damnum aliquod inferant suis prelati aut monasterio/se confere presumpserint. excommunicationis sententiam eos incurrere volumus ipso facto. Prelatis eorum districte nihilominus iniungentes, vt ipsos a curiarum predictarum accessu / & alijs quibuslibet vagationibus & discursu/diligenter compescere, ac super hoc non parentes eisdem/seuere corrigere non omittant. extra de sta. mo. ca. ne in agro. in cle.

Canonis Istius materia est sacrilegium contra mona sterium aut prelatum. Et quo ad personas est #ticularis: ligans solos monachos & canonicos regulares/n# o#s sed administration# n# hñtes. Quo ad actiones vero punit vn# act# exterior# affect# vnica intentione interiori. Actus exterior est c#ferre se ad curias principum. intentio interior est animus damnificandi monasteri# vel p#lat#. An a#t actus ille exterior re#rat ali#

condition#. s. # fuerit abs# sp#li licentia sui prelati, glosa putat # n#/quia non repetit#. # Et certe si textus bñ distinguat#/due sunt inhibitiones. Vna in qua prohibet# ire ad curias princip# sine sp#li de hoc licentia abs# exc#icatione. Secunda vero est ipsa exc#is sni#a abs# repetitione lñie habite vel n# habi te. Et ##a vr# sol# substantiu# qualificatum subintelligi repetitum: scilicet monachi aut regulares canonici non habentes administrationem. Et si pro quia hoc est verum, non requirit# ad incurrendum hanc excommunicationem # sine lic#tia speciali prelatorum ad principum curias se conferant. Et est ep#alis.

[[103]v] ¶ In monachos in fra septa monasterij sine licentia abbatum suorum arma tenentes. Ca. lxiiij.

PRefate Quo# sententie monachos infra septa monasterij sine licentia abbatum suorum arma tenentes / decernimus subiacere. extra de sta. mo. ca. ne in agro. in cle.

Canonis Istius materia est habere instrum#ta rixa#. Et quo ad personas est particularis: ligans so los monachos. Quo ad actiones vero/vnicam punit: scilicet tenere arma duabus adiunctis circ#stantijs. Altera loci: scilicet in fra septa monasterij. Altera licentie: scilicet sine licentia abbatis. Et intelligitur t# de armis defensiuis ## offensiuis. # Nec vocat# tenere arma sine licentia abbatis / qui ex obliuione aut ex ignorantia iuris nullo malo animo arma aliqua etiam in cella haberet: quia formaliter loquendo/talis non tenet sine licentia: quia non ex intentione tenet sine licentia id ad quod si sciret requiri licentiam/nullo pacto teneret: sed tantum materialiter tenet sine licentia. pene autem huiusmodi non sunt extendende/sed restringende. Et est ep#alis.

¶ In religiosos parochiale offici# circa extremam vnctionem/ eucharistiam/matrimonium/& absolutionem vsurpantes. Ca. lxiiiij.

RELigiosi Qui clericis aut laicis sacram#tum vnctionis extreme vel eucharistie ministrare vel matrimonium solen nizare / non habita super his parochialis pbr#i licentia, aut quen## excommunicatum a canone (preter## in casibus a iure expressis/ vel per priuilegia sedis apo stolice concessis eisdem) vel a sententijs per statuta prouincia/ lia aut synodalia promulgatis, seu si a culpa & pena absoluere **[104r]** quen## presumpserint: excommunicationis sententiam incurrant ipso facto/a sede apostolica d#taxat absoluendi. extra de priui. ca. religiosi. in cle.

Canonis Huius materia est vsurpatio parochialis officij. Et quo ad personas est particularis: ligat. n. solos religiosos. Quo ad actiones vero punit sex acti#es. tres circa sacr#a tria: scilicet extrem# vnction#/ eucharistiam/& matrimonium. Et tres circa absolution#: scilicet exc#municato# a canone/exc#municatorum a statutis prouincialibus vel synodalibus/& absoluere a pena & a culpa.

¶ Nota primo/# hi actus excommunicationi subijciuntur qua tenus affecti sunt presumptione: alioquin frustra appositum esset verbum presumpserint. Et hinc habes # siquis religiosus ex ignorantia vel sub ratihabitionis spe aliquid horum faceret,

non incurreret excommunicationem: quia in veritate non presumeret. # Nota secundo / # si quis religiosus communicet alium religiosum exemptum/non est locus huic pene. Quod ex duobus patet: tum quia hec constitutio directe in fauorem parochialium presbyterorum facta est, quibus nihil in hoc casu derogatur. tum quia etiam in verbis stando / nullus est parochialis presbyter a quo licentia sit petenda: quoniam religiosi exempti n#subsunt parochialibus presbyteris, sed suis prioribus / abbatibus &c. quos constat non venire appellatione parochialium presbyterorum. # Nota rursus / # licet appellatione parochialis presbyteri non veniat communiter ep#s: c#suetudo tamen (que est optima legum interpretis) in hoc casu admittit tam ep#m ## etiam vicarium eius/ & vicarium parochialis presbyteri / posse dare licentiam hanc: sicut etiam admittit parochialem qui non esset presbyter/posse dare hanc licentiam. Nec est opus # lic#tia hec ita sit specialis vt oporteat scrupulum habere ex omitta aliqua dearticulatione: sed sufficit # ita sit specialis # equiualeat speciali. Et hoc semper est qñcun# ex verbis licentie c#muniter [[104]v] intelligitur concedentem dare hanc licentiam, etiam si non nominarentur hec sacramenta in specie. # Nota demum/# absolvere a pena & a culpa hic excommunicatum/ nihil est aliud ## id quod vulgo dicitur. Quod in veritate importat plus ## indulgentiam plenariam: importat. n. # reddat hominem mundum ab omni culpa & sine debito alicuius pene: quod est longe plus ## indulgentia plenaria. Et propterea merito tales presumptuosi excommunicantur/si aliquem qu#cun# sic absoluerint. Cum his tamen stat, # ex simplici absolutione confessoris/excellenter contritus ac confessus c#sequatur a deo absolutionem a pena & a culpa. Et est papalis.

¶ In religiosos qui in suis sermonibus vel alibi aliqua proferunt vt audientes a solutione decimarum ecclesiis debita rum retrahant. Ca. lxx.

RELIGIOSOS / Qui aliqua vt audientes a decimarum ecclesiis de/ bitarum solutione retrahant / in suis sermonibus vel alibi proferre presumunt, excommunicationis sni#e subiaccere decernimus ip#o facto. extra de penis. cupientes. li. vi.

Canonis Huius materia est nequicia sacrilega retrahens debitores a solutione decima#. Et quo ad personas est particularis: vtpote lig#s solos religiosos. Quo ad actiones punit vnam action#: scilicet proferre aliqua vt audientes retrahant a solutione decimarum ecclesiis debitarum. # Vbi aduerte tres conditiones oportere concurrere ad hoc vt quis per sua verba incurrat hanc sententi#. Prima ex parte rei: vt scilicet agatur de decimis ecclesiis debitis. Sec#da ex parte intentionis: vt scilicet intentio dicentis sit ad hoc vt retrahat audientes ab huiusmodi solutione. Tertia vt sit religiosus. Et est ep#alis.

[105r] **¶ In religiosos qui ab officio predicationis quia confitentibus de soluendis decimis scienter conscientiam facere**

neglexerunt suspensi, dicta negligentia n# purgata predicare presumunt. Ca. lxvi.

RELIGIOSI Qui sci#ter postposuerint con fitentibus conscientiam facere de soluendis decimis ecclesijs debitis, ab officio p#dicationis tandiu maneant ipso facto suspensi/ donec confitentibus ipsis (si hoc ipsum eis di/ cendi commode facultatem habuerint) conscientiam fecerint: excommunicationis incursum sententiam ipso facto/si predicare presumpserint predicta negligentia vt premittitur non purgata. # Ad religiosos tamen monasteriorum vel ecclesiar# decimas percipientes nolumus hoc extendi. Extra de pe. cupientes. in cle.

Canonis Istius materia est sacrilegium negligentie primo circa debitas ecclesiis decimas/ & pre sumpte postea predicationis. Et quo ad personas est particularis, ligans solos religiosos. Quo ad actiones/ punit simul tres succedentes actiones.

¶ Vbi pro clariori intelligentia nota diligenter verba totius decretalis cuius hec excommunicatio pars est: & perspice oportere ad hoc # excommunicatio hec incuratur vltra hoc # persona sit religiosa/concurrere tres actus. Primus est negligere facere conscientiam confitentibus sibi de soluendis ecclesiis decimis. Et hec incuria modificatur in lr#a/# oportet # interueniat scien ter. Secundus est negligere post predictam negligentiam eisd# facere conscientiam de dicto debito. Et iste modificatur in lr#a/ si hoc ipsum scilicet eis dicendi commode facultatem habue/ rint. Tertius est si durante hac secunda negligentia (quam comitatur ex litera suspensio ab officio predicationis) presumeret predicare. Et hec manifeste ex plano sensu litere habent#. De quarto aut# actu (# scilicet oporteat huiusmodi religiosos [[105]v] esse prerequisites) fateor me non videre quo ad hanc negligen tiam de qua loquimur circa audientiam confessionum: quoni# actus requisitionis in litera circa actum predicationis in certis festiuitatibus apponitur, secundum planum litere contextum. Et propterea si religiosus confessor non predicet/ nun## incurret istam sententiam: quia pene non sunt extendende vltra casus suos. # Memento demum exceptionis in calce decre. posite: scilicet # excipiuntur religiosi monasteriorum & rectores ecclesiarum quibus debentur decime. Et est ep#alis.

¶ In religiosos interdictum quodseruat matrix ecclesia non seruantes. Ca. lxvij.

CJrca Interdictorum obseruantiam generalium auctoritate sedis apostolice vel a locorum ordinarijs positorum: de fratr# nostrorum consilio districte precipiendo mandamus, quatenus religiosi quicun# t# exempti ## non exempti/cuiuscun# ordinis & conditionis existant, qu# cathedralem vel matricem seu parochialem loci ecclesiam illa viderint aut sciuerint obseruare (non obstantibus quibuscun# appellationibus antea etiam ad eandem sedem vel ali# seu alios interiectis / & alijs obiectionibus quibuscun#) abs# dolo & fraude/cum moderatione tamen decretalis alma/inuiolabiliter ea obseruent. Alioquin non seruantes/excommunicationis sententie hocipso volumus subiacere. # Quod etiam in interdictis & in cessationibus a diuinis indictis per prouincialium concilio rum statuta vel ipsorum auctoritate/volumus obseruari. # In cessationibus vero generalibus a diuinis ciuitatum/terrarum et aliorum locorum quas aliquando ex consuetudine vel

alias capitula collegia vel conuentus secularium aut regularium ecclesia# sibi vendicant, idem intelligimus obseru#dum, Ipsi vero [106r] sint attenti/vt statuta romanorum pont. predecessorum nostro# super his edita diligenter obseruent. Porro sanctionem hanc ad pendentia trahimus: n# obstantibus priuilegijs &c. de sen. exco. ca. ex frequentibus. in cle.

Canonis *Huius materia est sacrilegium in non seruando interdictum. Et quo ad personas est particularis, ligans solos religiosos. Quo ad actiones vero punit vnam: scilicet non seruare interdictum seu cessationem a diuinis quod seruat matrix ecclesia &c. # Vbi nota conditiones in litera positas. Et primo ex parte interdicti seu cessationis a diuinis/# sit localis ac generalis: hoc est # tota illa ciuitas seu terra aut villa sit interdicta/ seu cessare debeat a diuinis. Secundo ex parte auctoritatis. Et ponitur quadruplex. Primo si auctoritate sedis apostolice. Vbi nota # n# dicit si a papa, sed si auctoritate sedis apostolice. comprehendit. n. interdictum impositum a iudi cibus delegatis apostolicis: quia auctoritate apostolica imponunt interdicta tales iudices. Secundo si ab ordinarijs locor#. Tertio si per prouincialium conciliorum statuta vel ipsor# auctoritate. Quarto si per conuentus/capitula vel collegia regularia vel secularia / ex consuetudine vel alias habentia hanc potestatem. # Tertio ex parte effectus/ # huiusmodi interdict# seu cessatio a diuinis/seruet# a cathedrali seu matrice seu parochiali ecc#ia. Quam disiunctiuam intellige respectiue: hoc est a cathedrali vbi est cathedralis, vt in ciuitatibus. a matrice vbi deest cathedralis/sed est matrix ecclesia, vt in castellis. a parochiali/ vbi nec cathedralis nec matrix ecclesia est / sed parochialis, vt in villis. Quarto ex parte modi seruandi, scilicet sine dolo & frau de: hoc est # religiosi non latenter perforent ianuas vel fenestras vnde laici possint videre aut audire diuina. & breuiter syncere seruent. Et est ep#alis.*

[[106v] ¶ In eum qui in ciuitate seu diocesi vbi sunt populi diuersarum linguarum habentes sub vna fide varios ritus/vsurpat presulatum. Ca. lxviij.

QVoniam *In pleris# #tibus in fra ean dem ciuitatem at# diocesim permixti sunt populi diuersarum linguarum/ habentes sub vna fide varios ritus & mores, districte precipimus / vt pontifices huiusmodi ciuitat# siue diocesum prouide#t viros idoneos/# sec#d# diuer sitates ritu# & linguar# diuina illis officia celebrent/ecclesiasti ca sacr#a ministrent / instruendo eos verbo pariter & exemplo. Prohibemus a#t omnino, ne vna eadem# ciuitas siue diocesis diuersos pontifices habeat / tan## vnum corpus diuersa capita/ quasi monstr#. Sed si ## predictas c#s vrgens necessitas postulauerit, p#tifex loci catholic# presul# nationibus illis c#formem prouida deliberatione c#stituat sibi vicari# in p#dictis/ qui ei per omnia sit obediens & subiectus. Vnde siquis aliter se ingesserit, exc#is mucrone se nouerit percussum, & si nec sic resipuerit/ ab omni ministerio ecclesiastico deponend#. adhibito si necesse fuerit brachio seculari ad tantam insolentiam repellend#. Extra de offi. ordi. ca. quoniam in pleris#.*

Canonis *Istius materia est vsurpatio p#sulatus. Et quo ad #sonas est v#is. Quo ad actiones vero pu nit vn#. s. aliter se ingerere ## ex ordinatione ep#i. # Vbi aduerte/ # canon iste directe exc#icat illos # vbi sunt verbi gr#a latini & greci & ep#s est latinus, vsurp#t sibi p#sulat# super grecos. & sic de similibus. Horret. n. canon iste duo capita in*

ead# ciuitate seu diocesi: & ##ea vult si necessitas vrgens postulauerit/# ep#s substituat sibi ep#m super illos alterius ritus vt suum vicarium. Hodie tamen canon iste parum aut nihil videtur seruari: qm# apostolica sedes prouidet qñ# in eadem etiam ciuitate habente latinos & grecos/de duobus ep#is seu archiep#is. Et est ep#alis.

[107r] ¶ In eos qui propter legitimum impedimentum/ a senten tia canonis vel hominis ab eo qui regulariter absoluere n# poterat absoluti / contemn#t ##primum commode possunt ei a quo regulariter erant absoluendi se pñtare etc. Ca. Ixix.

EOS qui a sent#tia canonis vel hoi#s quum ad illum a quo alias de iure fuer#t ab/ solu#di/nequeunt propter imminem mortis articulum aut aliud impedim#tum legitimum pro absolutionis beneficio habere recursum/ab alio absoluuntur: si cessante postea periculo vel impedimento huiusmodi/se illi a quo his cessantibus absolui debebant/ ## cito commode poter#t contempserint presentare, mandatum ipsius super illis pro quibus exc#municati erant humiliter recepturi/ prout iustitia suadebit, decernimus in eandem sententiam reci dere ipso iure. # Idem statuimus de his quibus qu# a sede apo stolica vel legatis ipsius / absolutionis beneficium a quibusuis sententijs consequuntur / iniungitur vt ordinariorum suorum vel aliorum quor#libet suscepturi penit#tiam ab eisdem/ se con spectibus representent, et passis iniuriam seu his quibus propter hoc ligati existunt/satis factionem exhibeant compet#tem: si hec quumprimum poterunt / non curauerint adimplere. De sen. exco. ca. eos. li. vi.

Canonis istius materia est impenitentia absolutorum a censuris in certis casibus. Et quo ad personas licet sit absolute vniuersalis, restringitur tamen ad eas que in talibus casibus tenent# se presentare p#latis seu ordinarijs etc. Quo ad actiones vero/duas punit. prima est contemnere se pre sentare ## primum c#mode quis poterit/ illi a quo cessante periculo vel impedimento absolui debebat. se#a est non curare ad implere iniunctionem de presentando et satis faciendo quum primum commode potest.

[[107v] ¶ Vbi nota tres casus. Primus est eorum qui absoluti ex periculo mortis vel legitimo impedimento ab exc#icatione lata a iure vel ab homine/ab eo qui non potest regulariter absoluere, si post hec non se pñtant illi a quo regulariter fuerant absoluendi &c. Secundus est eor# qui absoluti a papa vel ipsius legato/si missi ad ordinarios vel aliqu# alium pro penitentia, non implent iussionem. Tertius est si istismet iniunctum fuerit vt satisfaciant iniuriam passis seu illis quibus propter hoc ligati existunt, & si militer non curauerint adimplere. # Et pro secundo quidem & tertio casu stabis c# verbis canonis: vt scilicet locum habeat d# taxat qñ absolutio & iniunctio sunt ab apostolica sede seu lega to ipsius. ita # si sunt a iudice delegato aut ab ep#o/non ligat iste canon. # Pro omni a#t casu aduertendum est/# tp#s quamprimum c#mode poterunt/in foro iudiciali arbitrio iudicis decernitur: in foro a#t conscientie/absolutus ipse testis est sue consci#tie fi fuerit negligens aut contemptor. Et quia lex ista non arctat ad presentand# se personaliter, idcirco siquis per procurator# ad hoc institutum cum veritate satisfactionis compareret cor# istis ##primum posset/satisfacere videtur canon: quum nihil horum que agenda sunt exigit presentiam personal#: vt patet discurren do per singula. Et ista exc#icatio est

ep#alis / si illa a qua fuerat absolutus erat episcopalis. & similiter est papalis/si prima erat papalis: reincident enim in eandem sententi# qua prius ligabatur.

¶ In eos qui in locis christiano# corpora defunctorum ad alia loca transferenda/exenterare/ in frusta incidere/ elixare/excutere carnes ab ossibus &c. p#sumunt. Cap. lxx.

sJdefuncti exequutor vel exequutores aut familiares eiusseu quibus alij cuiuscun# gradus fuerint / aliquid contra nostri statuti & ordinationis tenorem presumpserint attentare / defunctorum corpora sic inhumaniter & crudeliter pertractando vel faciendo per-[108r]tractari, exc#icationis sententiam (quam ex nunc in ipsos proferimus) ipso facto se nouerint incururos. A qua n# nisi per apo stolicam sedem (preter## in mortis articulo) possint absolutionis bñficiu obtinere. Et nihilominus ille cuius corpus sic inhuma ne tractat# fuerit/ecclesiastica careat sepultura. Bonifacius. viij. in extra. detestande. de sepul.

Canonis istius materia est crudelis immanitas in cadauera humana. Et quo ad personas est vni uersalis. Quo ad acti#es vero c#prehendit actiones duas. prima est sic inhumaniter & crudeliter pertractare. Secunda est facere sic pertractari. # Apponuntur tñ quasi quattuor limitationes. Vna est circa loca defunctorum: quia n# ligat nisi mortuus sit in loco vbi fidei cultus viget. Alia est declaratio ipsar# actio num: scilicet exenterare/ incidere in frusta / elixare/excutere car nes ab ossibus / & similes crudelitates. Alia est circa qualitatem animi: sci#licet # presumpserint contra hm#i statutum & ordinationem. Quarta demum est circa finem: # scilicet hm#i immanitas fiat vt transferantur corpora defunctorum ad alia lo ca. Et hec quarta conditio elicitiue ex textu a doctoribus sumit#: ex hoc # casus quem tollere intendit lex/est hm#i abusus #pter transferenda corpora ad alia loca: pene autem non sunt extend# de extra casus suos.

¶ Et scito # huiusmodi concisiones & exenterationes cadauerum humanorum multipliciter considerari possunt. Primo absolute. & sic hñt quandam speciem mali: scilicet crudelitatis & feritatis. & propterea bonifa. hoc considerans/fecit hanc legem contra quorundam consuetudines. # Secundo pñt considerari in ordine ad aliquem sinem. & sic iuxta qualitatem illius finis iudicande sunt. Nam si fiant ad iniuriam irrogandam/sub cri mine bestialitatis comprehenduntur. Si vero fiant ad scientiam acquirendam, sub medicinalibus actionibus comprehendunt#: vt in anathomijs patet. Vnde qui vs# hodie corpora regalia [[108v] exenter#t & excerebrant/vt multis diebus venerari sine fetore a populo possint, nec feritatis rei sunt/nec contra canonem ist# agunt: quia non exenterant vt trans ferant ad alia loca, sed ne feteant. Et sic de similibus. Et est papalis.

¶ In omnes qui in terris suis noua pedagia imponunt vel prohibita exigunt. Cap. lxxi.

EXc#municamus & anathematizamus omnes qui in terris suis noua pedagia impon#t vel prohibita exigunt. In pro. cene do.

Canonis istius materia est libertas humana ab oppressione illicitarum gabellarum. Et quo ad personas est vniuersalis. Quo ad actiones/duas actiones ligat. prima est imponere noua pedagia: secunda est exigere prohibita. # Vbi aduerte canonem istum non facere mentionem de clericis plus## laicis, & loqui solum de pedagogis: quoniam nullum aliud substantiu# in hac loquutione reperitur. Et vbi tempore martini. v. exc#icab#tur duntaxat qui imponunt noua pedagia/ postea adiunctum est vel exigunt prohibita proculdubio pedagia, de quibus erat sermo inchoatus: alioquin exigentes quec## prohibita essent ab hoc canone exc#icati: quod est ridiculum. # Ex quibus sequuntur duo. Primum est/# imponentes nouas collectas seu taxas n# incurrunt hunc canonem, punient# imponentem nouas gabellas. Sc#m est # exigentes prohibita pedagia/a quibusc## exigant (siue laicis siue clericis) incurrunt hunc canonem/dummodo exigant, quod importat coactionem qu#dam: siue coactio ista fiat imperio / siue arrestatione rerum vel persone/siue minis / et breuiter quomodolibet fiat # inuitus soluat. # Et quia verba proprie intellig#da sunt/ nec sunt tin ma-[109r]teria penali extendenda, aduerte differentiam inter exigere pedagia prohibita/et exigere pedagia non prohibita sed a personis prohibitis. qui. n. exigit pedagia licita/sed a personis prohibitis (puta priuilegiatis, siue illi priuilegiati sint laici/puta milites, siue clerici) non incurrunt hunc canonem: quia non exigit pedagia prohibita/ sed licita, ##uis ab his qui non tenentur. alioquin exigentes licita in se pedagia a quibusc## priuilegiatis/siue laicis siue clericis, incurrerent hanc censuram: quod non esse verum videtur mani festissimum. Sed ad hoc vt exigentes incurrant hunc canonem/requiritur # exigant pedagia in seipsis pro hibita: qualia sunt omnia noua sine debita licentia imposita. & similiter ea que sunt imposita pro his que de feruntur pro vsu proprio/vel ad fiscum / vel exercendi rursus gratia: quum hec sint ex iure ciuili prohibita sub pena capitis. # Cum his tamen memento/# exigentes a clericis etiam licita pedagia/incurrunt excommunicationem ex alio canone: vt supra patet. Et quia canon presens est in cena domini/est papalis.

¶ In dantes & recipientes in simonia ordinis vel beneficij. item in eos qui # illa fiat mediatores extiterint seu procurauerint. Cap. lxxij.

MVlte contra simoniacam prauitatem iam olim facte sunt constitutiones / quibus morbus ille non potuit extirpari. volentes igitur de cetero vt possumus attentius prouidere/ sacro approbante concilio declaramus, # ordinati simoniace / ab exequutione suorum ordinum sint eoipso suspensi. Electiones autem postulationes/c#firmationes / et que uis #uisiones simoniace ecclesia#/monasterio#/dignitat#/#sonatu#/officior#/ et beneficiorum quorumcun# deinceps facte [[109]v] nulle sint ipso iure/nullum# per illas ius cui## acquiratur: nec promoti/confirmati ac prouisi faciant fructus suos, sed ad illorum restitutionem tan## inique ablato# teneantur percipientes. Statuentes insuper # dantes & recipientes/ipso facto sententi# exc#icationis incurrant, etiam si pontificali aut cardinalatus p#fulgeant dignitate. Martinus. v. in conci. constantien.

Canonis istius materia est simonia. Et est quo ad personas vniuersalis. Quantum ad actiones ve ro/duas exc#icat: scilicet dare & recipere. ita # tam dantes ## re cipientes in simonia ordinis vel beneficij/sunt exc#icati. Et tertiam addidit paulus secundus in

extrauaganti quum detestabile: scilicet contra illos qui vt hm#i simonia fiat mediatores extiterint vel #curauerint. Vbi nota # licet huiusmodi extrauag#tes videantur prima facie ad omnes simoniacos se extendere #pter quedam verba lata ibi contenta: quia tamen materia de qua agi tur est sola simonia in ordine aut beneficio (vt patet in tractatu & contextu earundem) ideo communiter dicitur et rationabili ter # soli & omnes simoniaci in ordine aut beneficio/ sunt exc#municati. Exc#icati a#t simoniaci # ingressu monasterij, sub his non comprehendunt# / sed suo loco relinquuntur. Appella tione autem beneficij intellige non solum illud quo aliquis dicitur habere beneficium, sed #t priorat#/guardianatum/& simi lia quouis nomine vocentur/que sunt prelationes & officia pastoralia apud mendicantes: quoniam monasteriorum seu conuentuum sunt electiones/ confirmationes seu prouisiones hm#i, ##uis n# computentur inter ecclesiastica beneficia. Et est papalis.

¶ In singulares #sonas aliquid ex pacto d#tes aut recipientes pro ingressu religionis. Cap. lxxiii.

vNiuersis & singulis abbatibus/ prioribus/decanis/prepositis & ma gistris, necnon abbatissis & priorissis/alijs# p#latis quouis nomine nuncupatis & eo#officialibus (quaruncun# #t [110r] ecclesiarum/monasteriorum/prioratuum/domorum & locor# quarumlibet religionum/ordinum #t militarium tam exempto/ rum ## n# exemptorum/ quoc## nomine censeantur) ac capitulis & conuentibus & singularibus personis eorum tenore presentium autoritate apostolica / ##uis sit eis a iure inhibitum/districtius inhibemus: ne tam a maribus ## a mulieribus religion# eorum ingredi vol#tibus/ecclesias/ monasteria/prioratus/domos seu loca, in earundem personarum receptione aut ante vel post illam, quoscun# pastus/prandia seu cenas/pecunias/iocalia/aut res alias/etiam ad ecclesiasticum seu quemuis pium vsum ali# deputata vel deputanda, de cetero directe vel indirecte petere v# exigere quouis modo presumant. sed eas potius cum omnimoda pietate recipi#t, ac in victu & vestitu sicut alias personas ec clesiarum suarum/monasteriorum/ prioratuum/domorum alio rum# locorum syncera charitate pertractent: illa duntaxat que ipse persone ingredientibus pure acsponte & plena liberalitate om ni# pactione cessante dare vel offerre ecclesiis/monasterijs/ prio ratibus /domibus & locis hm#i voluerint, cum gratiar#acti#e licite recepturi. Nos enim qui secus egerint si singulares persone sint / tam dantes ## recipientes hm#i exc#is, si vero capitulum seu conuentus fuerit/susp#sionis sententijs eo facto decernimus subiungere. A quibus (p#ter## in mortis articulo) absolui neque#t abs# sedis apostolice licentiaspeciali. Vrbanus. v. in extraua. sane ne in vinea.

Canonis istius materia est simonia pro ingressu mona steriorum. Et quo ad personas / compreh#dit o#s. Quo ad actiones vero/duas: scilicet dare vel accipere.

¶ Vbi nota/# sicut in ceteris simonijs ab ecclesia punitis requiritur pactio, ita & in ista. Ita # ex pacto dantes vel accipientes sunt exc#icati. Si autem sine pacto darent vel acciperent/ non essent exc#icati, quantumcun# intentio d#tium & accipienti# esset peruersa: sicut in ceteris simonijs c#tingit. # Aduerte quo# [[110]v] decretalem hanc pluries repetere edita iura c#tra huiusmodi pe titiones/c#suetudines & exactiones: quoniam hinc elici potest/ # si aliqua petuntur vel exiguntur n# contra alia iura edita/ ex empta sunt ab hac exc#icatione, que adiuncta est prioribus iuri bus: vt ipse c#ditor canonis testatur. # Et ex hoc capite excusant# omnes putantes se pie agere pro consuetudinibus antiquis seru#

dis/non vendentes ingressum religionis/sed exig#tes seruari laudabiles consuetudines. excusantur autem t#tum ab ista c#sura/ quantum excusantur a transgressione c#is iuris. Qu#uis ex alio capite videantur excusari. s. ex c#muni vt videtur c#suetudine: ex qua decretalis hec aut nun## videtur recepta/ aut sic interpret#da. Non desunt quo# verba decretalis huius ex alio capite ex cusantia. s. ex presumptione: quoni# presumptione affectas supponit huiusmodi petitiones. Et propterea qui n# presumunt / sed imitantur predecessorum vestigia/bona intentione, n# incurr#t huiusmodi censuras. Quocirca moniales petentes solitas ibid# dari dotes/& lectisternia/vestes et huiusmodi, & instantes ad hoc vt parentes puellae faci#t sicut alij (siue monasterium egeat siue non) non sunt exc#icate: quum nulla hic interueniat pactio sed instantia vt faci#t sicut alij. Si vero monasterium egeat/ ita vt non possit sustentare recipiendam abs# penuria, possunt licite pacisci/vt portet secum quod necesse est ad sui sustentationem: quoniam hoc nature ius exigit. Et est papalis.

¶ In religiosos qui ex ordinibus mendicantium quorumcun# ad aliquem monasticum ordinem / carthusiensium excepto/ abs# sedis apostolice licentia speciali conuolant: & eos qui ipsos recipiunt. Cap. lxxiiij.

IN Futurum nullus ex professoribus alicuius ex ordinibus mendicantium quor#cun# i# aliqu# monastic# ordin# (tam sancti bñdicti ## cisterciens. camaldulens, vallis umbrose/can#icorum regularium sancti aug. vel aliorum mo [111r] nasticorum ordinum) carthusiensium duntaxat excepto/ possit aut debeat per qu#cun# recipi vel admitti virtute alicuius licentie vel indulti abs# sedis apostolice licentia speciali sub dictis penis (scilicet excommunicationis late sent#tie reseruate pape) quas tam recipientes ## recepti ipso facto incurrant. Et nihilominus secus facta non teneant ipso iure. Martinus. v. in extraua. viam ambiciose.

Canonis Istius materia est ambitiosus seu mollis transitus de religione ad religionem. Et quo ad personas est particularis: quia ligat solos mendicantes & monachos, exceptis carthusiensibus. Quo ad actus ligat duas, recipi & recipere: hoc est transitum mendicantium ad religionem monachalem/excepta carthusiensi, & receptionem eorundem. Ita # recipientes & recepti sunt exc#icati. Et est papalis.

¶ In eos qui bona ecclesiastica alienant / & illos qui ipsa alienata recipiunt. Ca. lxxv.

OMnium Rerum & bonorum ecclesiasticorum alienation#/omne# pactum per quod ipsorum domini# transferitur/ concessionem/hypothecam/locationem & conductionem ultra triennium/ necnon infeudationem vel contractum emphiteoticum (preter## in casibus a iure permissis, aut de rebus & bonis in emphiteosim ab antiquo concedi solitis/& tunc ecclesiarum euidente utilitate, ac de fructibus & bonis que seruando seruari non possunt pro instantis temporis exigentia) hac perpetuo valitura c#stitutione presenti fieri prohibemus. Siquis autem contra huius nostre prohibitionis seriem de bonis

eisdem quicquid alienare presumpserit, alienatio/ hypotheca/cessio/locatio/ductio & infeudatio huiusmodi/ nullius sint momenti: & tam qui alienat / is qui alienatas res & bona predicta receperit, sententiam excommunicationis incurrat. **[[111]v]** Paulus. ij. in extraua. ambitiose.

Canonis Istius materia est sacrilegium circa alienationem rerum ecclesie. Et quo ad personas excommunicatio est vniuersalis. Quo ad actiones/ due in genere ponuntur. Prima est alienare. Secunda est alienata recipere contra constitutionem hanc.

¶ Vbi nota duo. Primo tres casus explicite in hac constitutione concedi/ seu non prohiberi. Primus est locationis & conductio nis in fra triennium. Secundus est emphiteosis habens tres conditiones: scilicet in casibus a iure permissis/ & de bonis solitis ab antiquo dari in emphiteosim/ & cum euidenti ecclesie vtilitate. Tertius est alienationis fructuum qui seruando seruari non possunt: vt frumentum/vinum & huiusmodi. In his. n. tribus casibus nulla incurritur excommunicatio secundum tutiorem sensum huius decretalis. # Nota secundo/ quia hec decretalis non est recepta vbi/ & alicubi videtur recepta n# totaliter sed quo ad aliquid, ideo vbi non est recepta/ & similiter quantum ad illud in quo alicubi non est recepta/neminem damnes: eo # nisi consensu vtentium lex fuerit firmata/ pro non lege habet#. Esto ergo cautus confessor / vt scias consuetudinem patrie quo ad hoc. scies autem illam a curia episcopali. # Nota quoque in rebus immobilibus minimis non reputatur paulinam hanc habere locum. Et est ep#alis.

¶ In sacerdotem offici# vicecomitis aut prepositi secularis habentem/ & post monitionem emendare nolent#. Ca. lxxvi.

Inhibemus Sub interminatione anathematis nequis sacerdos officium habeat vicecomitis aut prepositi secularis. Siquis autem contra hec venire presumpserit/ & commonitus emendare noluerit, excommunicationi subiaceat. extra. ne cle. vel mo. ca. clericis.

Canonis Istius materia est quoddam sacrilegi#, que per indecens officium/ sacerdotio iniuriam **[[112r]** facit ipse sacerdos. Et quo ad personas/soli sacerdotes excommunicantur. Quantum ad actiones/due simul iuncte excommunicationi subiiciuntur. Prima est hr#e offici# vicecomitis aut prepositi secularis. Secunda est post monitionem nolle emendare. He. n. due actiones si simul currant in sacerdote / excommunicationi ipse subiiciunt. # Aduert#t hic p#lati qui sunt regno# gubernatores seu vicereges: qm# appellatione prepositi secularis / omnis hm#i presidentia iurisdictionem habens seculari venire videtur. Et hoc intellige qñ hm#i prepositura est aduenticia #sone. nam si est annexa vel eti# de nouo annecteretur ecclesiastice dignitati (vt c#tingit in ep#is hñtibus vtran# iurisdictionem) n# habet locum hic canon. Et similiter siquis dominus temporalis efficeretur sacerdos/non propterea perdit dominium suumulare: sed potest illud exercere / quemadmodum ep#s habens vtran# iurisdictionem. Secus autem esset/ siquis habens officium vicecomitis aut secularis prepositi (puta potestatis aut hm#i) fieret pbr#: quia non potest retinere officium illud: quoniam inhibetur sacerdoti habere hm#i officium. Et est ep#alis.

¶ In confessores qui in. xij. casibus hic enumeratis & generaliter in casibus bulle cene domini quoniam absoluerent aut quattuor excepta vota commutare attentant. Ca lxxvij.

Authoritate Apostolica tenore prenti statuimus & ordinamus decetero pre textu facultatis quarum cessant a nobis vel auctoritate nostra & quas cedere quomodolibet continget in futuro etiam cum clausula sola signatura sufficiat etiam in fauorem fidei & cruciate: nullus confessor quous qui offense ecclesiastice libertatis/violationis interdicti a sede apostolica impositi/ seu heresis postquam quis fuerit de ea sententialiter condemnatus delatus seu publice diffamatus / conspiracy in personam aut statum ro. pont. seu cuiusvis offense inobedientie aut rebellionis eiusdem pont. vel dicte sedis / mutilationis membrorum vel occisionis cuius in sacris ordinibus constituti/offense **[[112]v]** personalis in episcopum seu alium prelatum/inuasionis depredationis occupationis aut deuastationis terrarum romane ecclesie mediate vel immediate subiectarum/ac etiam inuasionis romipetarum seu quoruncunq aliorum ad romanam curiam venientium/ prohibitionis deuolutionis causarum ad dictam curiam/ delationis armorum & aliorum prohibitorum ad partes infidelium/impositionis nouorum onerum realium vel personalium ecclesiarum vel ecclesiasticis personis / simonie super ordinibus vel beneficijs consequendis in dicta curia vel extra eam contracte quomodolibet reus foret / & generaliter in casibus contentis in literis que consueuerunt in die cene domini publicari / pretextu huiusmodi facultatum absoluerent, & per quosuis emissa peregrinationis vltamarine / visitationis liminum apostolorum petri & pauli/in compostella/& castitatis ac religionis vota / nisi ex speciali licentia & certa scientia nostra (de qua demum constare censeatur, quum in signatura nostra desuper manu nostra scriptum aut in literis nostris expressum fuerit/nos ex certa scientia & de speciali gratia id concedere cum derogatione presentis constitutionis/illius de verbo ad verbum inserto tenore / nunc autem per clausulas id importantes) vel in articulo mortis constituti (& tunc in casibus vbi satisfactio fuerit impendenda / facta satisfactione/ vel idonea prestita cautione) commutare presumant. Et si aliqui confessorum contra presentem constitutionem quoniam absoluerent aut excepta vota predicta commutare attemptauerint, absolutio & commutatio huiusmodi nullius sint roboris vel momenti, & contrafacientes eo ipso excommunicationis sententiam incurrant. A qua (nisi in mortis articulo constituti) ab alio quoniam absolui non possint. Sixtus. iiij. in extraua. Et si dominici.

Canonis Istius materia est sacrilegium circa usurpationem spirituales iuris dictionem in absolutio a casibus reseruatis &c. Et quantum ad personas / confessores **[[113r]** comprehenduntur. Quantum ad actiones vero / due sunt in genere: scilicet absoluerent a reseruatis que hic enumerantur/& commutare vota hic reseruata. Et declaratur quomodo in articulo mortis agendum sit. Vbi nota casus huiusmodi dupliciter inueniri. Primo vt non remanserit penitens obligatus ad satisfaciendum. Et tunc potest in articulo mortis quilibet absolui cum promissione vel iuramento presentabit se si euaserit / potenti legitime absoluerent: non pro absolutione, sed ad standum mandatis ecclesie. Si autem penitens remanserit obligatus ad satisfaciendum, si potest/premitti debet satisfactio. si non potest / tunc prestare debet idoneam cautionem ante quam absoluator. Et vocatur idonea cautio/pignoratitia. si hanc non potest/det fideiussori. & si hanc etiam non potest/det iuratoriam. Et in hoc aduertit bene confessores/ne illaqueentur. Et est papalis/non solus

hinc/ sed etiam ex processu in cena domini/ quantum ad absoluentes a contentis in bulla cene domini.

¶ In eos qui asserunt tenentes beatam vir. ab originali peccato fuisse preseruatum heresim aut peccatum mortale incurrere &c. Et eos qui affirmant contrariam opi. tenentes in heresim vel peccatum mortale incidere. Ca. lxxviiij.

MOtu Proprio assertiones quor#libet predi/ catorum qui affirmare presumerent eos qui crederent aut tenerent dei genitricem ab originalis peccati macula in sua conceptione preseruatum fuisse / propterea alicuius heresis labe pollutos fore vel mortaliter peccare, aut conceptionis officium celebrantes/seu sermones illor# qui eam sine huiusmodi macula concept# esse affirmant audientes alicuius peccati reat# incurrere: vtpote falsas & erroneas / editos# desuper libros id continentes quo ad hoc autoritate apostolica tenore presentium reprobamus et damnamus. # Ac motu/scientia & autoritate **[[113]v]** predictis statuimus & ordinamus/# predicatorum verbi dei & quicun# alij qui decetero ausu temerario presumpserint in suis sermonibus ad populum seu alias quomodolibet affirmare huiusmodi sic per nos improbatas & damnatas assertiones veras esse / aut dictos libros pro veris legere tenere vel habere post## de presentibus scientiam habuerint, excommunicationis sententiam eoipso incurrant. A qua ab alio ## a to. pont. nisi in mortis articulo/nequeant absolutionis beneficium obtinere. Item motu sci#tia & autoritate similibus/simili pene ac censure subiicien tes eos qui ausi fuerint asserere contrariam opinionem tenentes (videlicet gloriosam virginem mariam cum originali peccato fuisse conceptam) heresis crimen vel peccatum incurrere mortale. quum hoc nond# sit a romana ecclesia & apostolica sede decisum. Sixtus. iiij. in extraua. ca. graue nimis.

Canonis Istius materia est sacrilega seu preceps assertio seu affirmatio cuiusdam ambigui in doctrina christiana circa conceptionem beate virginis. Et quo ad personas in vtro# casu excommunicatio est vniuersalis. Quo ad actiones vero in vtro# casu actio est audere asserere seu affirmare hec vel illa: prout in litera. Et adiungitur in primo casu habere quosdam libros pro veris quo ad hoc. # Nota confessor/ # vbi simplici corde aliquis errasset, non incurrit hunc canon#/ pro quanto defuit ibi audacia seu presumptio: que non frustra in litera apposita est. Et est papalis.

¶ In impediennes legatos vel nuncios apostolicos/ne recipiantur & faciant ea ad que missi sunt. Ca. lxxix.

ALiqui Officium & potestatem romani pont. quam non ab homine sed a deo recepit / sub suo arbitrio redire molientes, legatos ipsius nisi ab eis petiti fuerint / vel de beneplacito eorum transmissi / sibi terras sub-**[114r]**iectas (dicentes hoc sibi de consuetudine competere) ingredi non permittunt. Nos huiusmodi consuetudinem autoritate apostolica penitus reprobantes, legatos ipsos ab omnibus cuiuscun# preeminentie conditionis aut status fuerint / debere admitti decernimus: nec eos pretextu cuiusuis consuetudinis impediri posse a quo## christiano nominegloriantes, quo minus

regna/ prouincias/terras quaslibet ad que ipsos destinari contigerit / ingrediantur libere/ ac commisse sibi legationis officium exerce#t in eisdem. # Qui vero decetero super p#dictis dictos legatos aut etiam nuncios quos ad quascun# partes pro causis quibuslibet sedes ipsa transmiserit / presumpserint impedire, eoipso sententiam excommunicationis incurrant. Io. xxij. in extra. ca. super gentes.

Canonis *Istius materia est sacrilegium in apostolic# auctoritatem. Quo ad personas est vniuersalis. Quo ad actiones, vna prohibetur: scilicet impedire legatos seu nuncios apostolicos, ne recipiantur & faci#t ea ad que missi sunt. Et est ep#alis/quantum est ex hoc canone.*

¶ In vocatos ad dirigendum moniales in electionibus, non abstinentes ab his vnde oriri vel nutriri possit discordia in ipsis electionibus faciendis. Ca. lxxx.

HJ *Quos ad dirigendas in electionibus moniales deinceps contigerit euocari: ab his prorsus abstineant per queinter eas super faciendis ipsis electionibus oriri possit discordia/ vel exorta nutriri: alias eoipso excommunicationis sni#e se nouerint subiacere. De elec. ca. ind#nitatibus. li. vi.*

Canonis *Istius materia est discordie occasio in electio ne. Et quantum ad personas/ c#prehendit o#s & solos vocatos ad dirig#d# moniales in electionibus faci#dis. Qu#t# ad acti#es/duas c#preh#dit. Prima # n# abstinere ab his [[114]v] vnde possit oriri discordia in faciendis dictis electionibus. Sc#a est non abstinere ab his vnde possit nutriri discordia exorta su# dictis electionibus faciendis. # Ex quibus bene c#sideratis/clare liquet # non vocati ad dirigendas &c. quant#cun# seminent discordias & diabolice agant, exempti sunt ab hoc canone. Et similiter illi qui discordias seminant super electionibus factis/ etiam si sunt de numero vocatorum: quoniam pene non extenduntur vltra casus suos. Et est ep#alis.*

¶ In eos qui ordini predicatorum aut minorum contumeliam seu iniuriam in septem casibus inferunt. Ca. lxxxi.

IN**trantes** *Monasteria moniali# predicatorum (siue seculares siue ecclesiastice persone sint) in casu non con cesso a constitutionibus earum/ vel sine licentia magistri ordinis / aut alterius ab ipso magistro habentis super hoc potestatem, sunt ipso facto excommunicati. A qua exc#municatione non possunt absolui (preter## in mortis articulo) nisi a papa vel a magistro ordinis / vel ab alio habente super hoc specialem auctoritatem ab aliquo predictor#. Et ista sententia est lata etiam per papam in bulla ordinis. # Intrantes monasteria sancte clare seu monialium ordinis mi norum/in casibus non concessis in regula ipsar#vel sine licentia eorum qui dare possunt, sunt ipso facto excommunicati. Et pape reseruatur absolutio/vel generali ipsius ordinis.*

¶ *Quicun# libellos famosos in vulgari vel literali sermone/ necnon cantilenas vel rithmos edere vel detinere vel publicare presumunt/in infamtam status ordinis predicatorum vel mino rum, sunt excommunicati. A qua excommunicatione non pñt absolui/nisi*

personaliter sedi apostolice se presentent. Alexander in priuilegio ex alto. & in alio/non sine multa.

¶ Quicun# predicare / docere vel defensare presumunt # [115r] predicatorum vel minores non sint in statu perfectionis / & # non liceat eis de elemosinis viuere/& # non liceat eis predicare vel confessiones audire de licentia summi pont. aliorum prelatorum inferiorum & rectorum ecclesiarum aut sacerdotum parochialium consensu minime requisito, sunt excommunicati. A qua sententia non possunt absolui / nisi personaliter sedi apostolice se presentent. Alexander vbi supra. # Idem bonifa. ix. in priuilegio/sacre religionis. Vbi etiam exc#municantur omnes qui impediunt eosdem fratres ne possint in suis ecclesiis celebra re/recipere elemosinas/vel predicare.

¶ Quicun# presumunt in loca fratrum predicatorum violen tiam damnabilem exercere, eoipso sententiam exc#is incurrunt. A qua absolui nequeunt, nisi per sedem apostolicam / vel per conseruatores ordini predicatorum deputatos. Clemens in quibusdam locis/& in alto.

¶ Quicun# in monasterio vel ecclesiis suis detinent apostatas or. predicatorum/nisi eos eiecerint post## eis per fratres dicti ordi nis ne eos detineant fuerit denunciatum, sunt excommunicati. Bonifa. in priuilegio/virtute.

Item fratres minores qui presumunt recipere fratres or. p#dica to# #fessos sine lic#tia summi pont. faci#te exp#ssam de indulto hm#i mention#/vel nisi prius suo# prior# licentia fuerit petita & obtenta, sunt exc#municati. Clemens ad minores. quos nos. # Idem de heremitanis. alexander ad heremitas. vestram.

¶ Magistri/rectores artista# & scolares studij parisieñ. qui pu blice vel occulte fratres p#dicatores vel minores/ a consortio vni uersitatis parisieñ. excludere molunt#, sunt ipso facto exc#icati. A qua exc#municatione absolui nequeunt/nisi personaliter sedi apostolice se presentent. Alexander/ex alto.

Circa Hos septem canones relatos a sancto anthonino in tertia parte sue summe/ aduerte # primus (scilicet de ingressu monasteriorum) dolum seu presumption# re#rit. [[115]v] Ita # n# sol# excusantur ingredientes ex ignor#tia quasi inuini bili (puta #a c#sueuerunt monasteria alicubi liberum habere ingressum/& nihil scitur de exc#municatione) sed etiam scien tes excommunicationem & existentes in locis vbi seruatur / si ingredi#tur in aliquo casu putantes sibi licere, excusantur: quia non presumunt. & in decretali prohibente ingressum in monasteria or. predicatorum/ponitur verbum presumat.

In Sec#do quo# canone nota/# n# sunt exc#icati detrah#tes hm#i religionis/sed detrahentes statui: vt lr#a clare dicit.

PReter Has a#t exc#icationes inueniuntur multe alie/in tria distincte genera. Ear# n## alique ##uis sint note, non tñ sunt consensu vtenti# c#probate: quales sunt o#s c#tra n# reuelantes simoni#/& contra dantes pro habenda gratia vel iustitia in curia romana. # Alie sunt c#iter ignote: qua les sunt multe que dñr. Io. xxij. Que non pñt esse vtentium con sensu firmate, ex quo vt ignote aut incerte fuerunt & sunt. Vidit forte quispi# vnam copiam & scripsit: quod ea facilitate reijcitur qua proponitur. Has ego non retuli: #a nolo esse doctor similium. Et hec duo genera non ligant: quia leges infirme seu abrogate sunt. ¶ Alie sunt note quidem/sed quia noue & nescio an sint rece pte, ideo ambiguus sum: vt sunt ille que in concilio lateraneñ. vltimo sub iulio secundo & leone decimo continentur. quas glosare presumere excommunicatum ibi est. Et vna est contra cardinales ro.

ecclesie/reuelantes aliquid in consistorio vetitum a papa: alia est contra impressores librorum: alia contra predicatorum miraculorum. Quarum tenor est.

sTratuimus *Nequis cardinalium vota in consistorio data/ & quecun# ibi gesta aut dicta/que in odium aut preiudicium aut [116r] scandalum alicuius redundare possent, verbo vel scripto vel quouis alio modo reuelet sub pena periurij & inobedientie. # Et quotien scun# a nobis & ro. pont. pro tempore existente/ specialiter & expresse vltra premissa indictum fuerit super aliqua re silentium/siquis contrafecerit, vltra dictas penas excommunicationem late sententie incurrat. A qua non possit absolui nisi a nobis vel prefato ro. pont. & cum expressione cause, p#ter## in mortis articulo. Leo. x. in. ix. sessione concilij lateraneñ.*

sTratuimus *Et ordinamus # decetero perpetuis futuris temporibus nullus librum aliquem seu aliam qu#cun# scripturam tam in vrbe nostra ## alijs quibusuis ciuitatibus & diocesibus / imprimere seu imprimi facere presumat: nisi prius in vrbe per vicarium nostrum & sacri palatij magistrum, in alijs vero ciuitatibus & diocesibus per episcopum vel alium habentem peritiam scientie libri seu scripture huiusmodi imprimende ab eodem episcopo ad id deputandum/ ac inquisitorem heretice prauitatis ciuitatis siue diocesis in quibus librorum impressio huiusmodi fieret/diligenter examinentur & per eorum manu propria sub scriptionem sub excommunicationis sententia gratis & sine dilatione apponendam approbentur. Qui autem secus presumpserint, vltra librorum impressorum amissionem & illorum pu blicam combustionem / ac centum ducatorum fabrice basilice principis apostolorum de vrbe sine spe remissionis solutionem/ ac anni continui exercitij impressionis suspensionem, exc#is sen tentia innodatus existat. idem ibidem in. x. sessione.*

sJqui *In suis predicationibus ad populum/miracula falsa aut incerta vel prophetias que ex sacra scriptura non constant / predicare, seu ep#is [[116]v] aut suis superioribus (scilicet ecclesie prelatibus) detrahare ausi fuerint: vltra penas contra tales a iure statutas / excommunicationis etiam sententiam (a qua non nisi a ro. pont. preter## in mortis articulo c#stituti absolui possint) eos incurrere volumus. Idem ibidem in. xi. ses.*

EXpeditis *Duobus (primo scilicet & quarto promissis superius de excommunicatione tractandis: scilicet in quibus casibus incurritur exc#municatio / & ad qu# spectat absolutio cuius#) occurrit tractandum secundum inter promissa: scilicet que sunt vetita exc#municato, que si faciat peccat.*

Vbi *Scito # hec sunt multa tam diuina ## humana. Exc# municatus siquidem exclusus est a participatione sacramentorum & diuinorum officiorum communione. Ita # peccat mortaliter / sacramentis participando actiue vel passiue. Et si clericus est / & actum alicuius ordinis sacri exercet/aut ordinem suscipit, efficitur irregularis. Et similiter peccat mortali/ liter orando cum alijs, siue dicendo / siue audiendo / siue interessendo ad hoc vt diuinis intersit: & hoc tam in ecclesia ## extra. Et ratio peccati mortalis in his casibus est preceptum ecclesie sic communiter intellectum: quia excommunicatio directe excludit a diuinorum communione. Est quo# suspensus ab ecclesiastico officio & beneficio. Et hinc est # non potest conferre beneficia nec iudicare / nec alia que iurisdictionis sunt: immo nec facere fructus suos ex beneficio quod habet quandiu est in mora petendi absolutionem. Nullum preterea potest acquirere beneficium/*

nec potest eligi aut eligere. nec valent litere per eum impetrare a papa. Est & nihilominus exclusus a legitimis acti-[117r]bus: scilicet accusare/testificari/constitui in procuratorem, constituere procuratorem/nisi sit reus. Et gesta per eum ratione publici officij etiam ciuilibus non valent. Et demum a conuersatione humana excluditur: scilicet colloquutione/ conuiuio / & huiusmodi. Ita excommunicatus contraria faciens peccat: quia contra rectam rationem legis ecclesiastice facit. Non tamen peccat in quolibet predictorum mortaliter, sed quando.

¶ Discerni autem hoc potest/distinguendo actus vetitos excommunicato in tria genera. duo extrema/ & vnum medium. Excommunicatio siquidem separando a communione fidelium/ separat primo a sacramentorum & diuini cultus communione: quod est primum commune fidelibus. Separat deinde ab ecclesiasticorum actuum communione: quod secundum est in quo communicant christiani. Separat demum ab humanorum opere communione: que communio sunt christianis & non christianis. Et quantum ad duo extrema spectat/clara est differentia, in hoc contra primum genus agere / est peccatum mortale: ut praedictum est. Contra tertium autem non est peccatum mortale: quia excommunicatio directe excludit a communione hominum quatenus christiani sunt, & per quandam extensionem a communione hominum. Et ideo illud contra/hoc praeter inhibitionem ecclesie agitur: illud mortale/hoc veniale. Sed de medio genere/et de actibus legitimis ciuilibus/ non vsquequa clarum est. Rationabile tamen videtur / si in huiusmodi actibus non se immiscet aliqua iniustitia aut aliquid aliud ex suo genere mortale/non peccetur mortaliter. Verbi gratia si excommunicatus iudicat / est peccatum mortale ex suo genere: quia incidit in iudicium usurpatum: quia potestas eius ligata / est sicut non potestas durante suspensione seu quasi suspensione. usurpatum autem iudicium est mortale ex suo genere: quia iniuriam facit per illum actum & illis quos iudicat/tantum potens actu super illos, & communitati cuius actum usurpat. Similiter si excommunicatus electus acceptat: iniustitiam enim manifeste incurrit. Et similiter si eligit, iniuriatur & electoribus/quorum numerum iniuste auget, & ecclesie/cuius se quasi prouisorum agit. Et multo magis conferendo beneficia & faciendo fructus suos in casu non concesso: & sic de similibus ubi iniustitia immiscetur. Vbi autem nec iniustitia nec aliud ex se mortale immiscetur (ut si excommunicatus pro veritate testimonium ferat in ecclesiastico etiam iudicio, vel aliquid eiusmodi faciat) non video unde peccetur mortaliter: quum ab his non primo sed secundario sit exclusus. Petere autem etiam exigendo debitum in matrimonio/ non est magis peccatum quam petere pecuniam a debitore: vtrum enim potest excommunicatus, licet possit debitor excipere allegando excommunicationem.

Circa Tertium promissum (scilicet de peccatis participantium cum excommunicatis) pro constanti habetur/ participantes in diuinis cum excommunicato in casu non licito, peccant mortaliter: & participantes in alijs in casu non licito / peccant venialiter. Casus autem liciti extra diuina tamen/ continentur hoc versu. Vtile/lex/humile/ res ignorata/necesse: hec quin facit anathema ne possit obesse. Et exponuntur sic. Vtile hoc est propter vtilitatem propriam. quia licitum est / ab excommunicato & exigere & recipere quod mihi debet. Rursus propter vtilitatem anime ipsius excommunicati: quia licitum est prouocare / mouere &c. ad salutem anime sue / etiam si alia interponantur ut facilius aut fructuose agatur. Lex matrimonij: quia vxor licite communicat marito excommunicato, ut canon dicit. Et eadem ratione vir communicat uxori excommunicate/

saltem in his que **[118r]** debet illi. Humile/ propter subiection#. & canon explicat filios/ seruos/ancillas seu mancipia/rusticos seruientes: necnon omnes alios qui non adeo curiales sunt/vt eorum consilio scelera perpetrentur. & intellige de his qui erant ante## excommunicatus esset in huiusmodi eius seruitijs. & econtrario superior communicat licite subdito in his ad que ei tenetur. Res ignorata ignorantia facti vel iuris quando excusat. & hec eti# excusat a participatione in diuinis. Necesse. in articulo enim necessitatis cessat peccati ratio. # Sed quia multipliciter dicitur necessitas, scito necessitatem clare excusare primo violentie: vt siquis violente tenetur etiam in diuinis cum excommunicatis. & talis deberet animo intendere non interesse diuinis: vt sic nullo modo agat ad communionem, sed patiaturo quo ad corporalem presentiam: cui & non consensui potest inferri violentia. Secundo corporalis indigentie mee: vt si non possum necessaria aliunde emere vel habere ## ab excommunicatis: vt patet in ca. quoniam multos. xi. q. iij. Tertio ratione necessitatis corporalis sustentationis ipsius excommunicati. licet enim dare excommunicatis elemosinam ad eorum sustentationem: vt ibidem dicitur. & eadem ratione licitum est medicare in infirmitate. & huiusmodi. Quarto ratione necessitatis damni vitandi ex contractu inito. licitum est enim continuare cum excommunicato exequution# contractus qu# exc#icatus n# vult rescindere, ne damnum inde ego innocens incurr#: vt patet in ca. si vere. de sen. excom. Quinto ratione necessitatis spiritualis consilij pro me vel alio: vt quia non habeo alium sufficientem ad quem in hac indigentia consilij spiritualis recurram: si. n. mihi licet pro salute sue anime excommunicato communicare/consequens est vt etiam idem liceat pro indigentia anime mee. Sextus vero ca sus scilicet ratione metus, quantum ad participationem in diuinis / reprobatur a canone ca. sacris/ de his que vi metusue **[[118]v]** causa siunt: quia participatio in diuinis est peccatum mortale, & pro nullo metu etiam cadente in constantem virum debet quis peccare mortaliter. Quantum vero ad communionem extra diuina / indubitatus est (loquendo de metu cadente in constantem virum) ex ratione iuris: quia si secundum iura licitum est c#municare extra diuina ratione necessitatis damni vitandi ex contractu inito, multo magis ratione damni vitandi ex metu cadente in constantem virum: quum longe maius sit hoc damnum ## illud ex contractu inito.

Illicita Autem cum excommunicatis continentur hoc versu. Os/orare/vale/communio / mensa negatur: si pro delictis anathema quis efficiatur. Et exponuntur sic. Os: hoc est loquutio/siue coram/siue per literas/siue per nuncium. Orare: hoc est communicare in oratione & diuinis. quod fit simul cum eo orando/vel audiendo missam vel officium diuinum quodcun#. Nec predicatio tamen nec lectio quant#cun# theologalis / computatur inter officia diuina in proposito. Vale: hoc est salutare. & loco salutationis dicitur ei/ deus te illuminet/aut aliquid huiusmodi. Communio in quibuscun# actibus specialiter legitimis. Mensa/ simul comedere &c. Ita # in huiusmodi non attenditur propinquitas aut etiam identitas loci in quo vter# orat aut comedit: quoniam in eadem camera possunt ambo seorsum comedere & orare abs# eo # communicent in comedendo aut in orando. vt contingit quando pulsatur ad aue maria / & singuli seorsum dicunt: quoniam non pulsatur ad orationem c#em sed priuatam. Et similiter in eadem ecclesia si vnus audit missam in vna capella/& exc#icatus audit in alia capella, non communicant. Communicarent autem si ambo interessent vespere aut vni misse aut vni processioni eti# si vnus esset in capite & **[119r]** alter in cauda processione extense per duo miliaria. Et hinc fit/ vt si excommunicatus transit per ecclesiam / aut est ibi non vt intersit vespere sed propter

negocium aliquod/licet transeundo genuflectat & oret priuata oratione, non propterea communicant dicentes vespere cum illo / sicut nec ipse c#icat cum illis. & ideo nullus in hoc peccat.

EXc#municatio Minor

(hoc # ecclesiastica censura qua homo excluditur a passiuā tantum participatione sacramentorum, & ex consequenti a passiuā electione canonica: quia ius sic disponit extra. de cle. excom.) ante concilium constantiense frequenter poterat incurri: sed post illud c#cilium in duobus tantum casibus participando cum excommunicatis &c. incurritur. Primus / si participatio interuenit cum nominatim exc#municatis publice. Secundus est si cum excommunicatis propter manum violentam in clericum notoriam. Et intellige in vtro# casu tunc incurri minorem excommunicationem/ quando participatio interuenit extra casus a iure permissos. in casibus. n. a iure permissis etiam cum istis participatio non inducit excommunicationem minorem.

¶ *Tenor autem decreti constantiensis relati a sancto anthonio archi. flo. est iste. Insuper ad euitandum scandala & multa pericula que conscientijs timoratis c#tingere possunt, christifidelibus tenore presentium misericorditer indulgemus # nemo deinceps a communione alicuius in sacramentorum administratione vel receptione/aut alijs quibuscun# diuinis vel extra pre/ textu cuiusc## sententie aut censure ecclesiastice a iure vel ab homine generaliter promulgate teneatur abstinere vel aliquem [[119]v] vitare aut interdictum ecclesiasticum obseruare: nisi sententia vel censura huiusmodi fuerit in vel contra personam/collegi#/ vniuersitatem/ecclesiam/ vel locum certum vel certam terram a iudice publicata vel denunciata specialiter & expresse: constitutionibus apostolicis & alijs non obstantibus quibuscun#. Saluo siquem pro sacrilega manuum iniunctione in clericum sententiam latam a canone adeo notorie constiterit incurrisse/# fact# non possit aliqua tergiuersatione celari/nec aliquo suffragio excusari: nam a communione illius licet denunciatus non fuerit volumus abstinere iuxta canonicas sanctiones.*

Peccat *Igitur mortaliter peccato sacrilegij exc#icatus minore excommunicatione si se ingerit passiuę participationi cuiuscun# sacramenti: quia exclusus ab ecclesia/ indignus accedit: sicut excommunicatus maiore ingerens se diuinis. Participantes autem cum excommunicato minore/ null# ex participio incurrunt censur#: quia exc#icatio minor n# tr#sit in tertiam personam. Et reseruatur absolutio ab excommunicatione minore/sacerdoti proprio, hoc est sacerdoti qui potest absolvere a peccato mortali: non quia excommunicatio minor habet annexum peccatum mortale, sed quia est vinculum ecclesiasticum, ac per hoc soluendum a ministro iurisdictionis ecclesiastice: quam non habet quilibet sacerdos qui potest absolvere solum a venialibus ea ratione quia penitens se illi submittit in materia non necessaria in sacramento penitentię. qualis materia est peccatum veniale/quod homo non tenetur confiteri. Ex hoc. n. # penitens sola peccata venialia c#fitenda habet, obtinet vt possit se confitendo subijcere cui maluerit sacerdoti: quia nulli tenetur de illis confiteri. Sed ex hoc non est priuilegiatus/ vt possit a quo sacerdote voluerit absolui a vinculo ecclesiastice censure: quia totum oppositum concurrit hic: quoniam tenetur de hac censura querere absolutionem & obtinere eam ante absolution# a quibuscun# peccatis / & cuius# sacramenti susceptionem: et [120r] propterea oportet recurrere ad ministrum ecclesie habent# alias potestatem*

iurisdictionis. Et posset diaconus immo simplex clericus habens iurisdictionem absolvere a minore excommunicatione multo magis potest absolvere a maiore: quoniam vtriusque absolutio non spectat ad potestatem ordinis / sed iurisdictionis.

Falsarius

Tam monete / mensurarum & ponderum / scripturarum seu literarum aut sigillorum, peccat proculdubio mortaliter: quia interuenit ibi factum perniciosum ex suo genere. Posset tamen propter imperfectionem actus veniale tantum interuenire peccatum, vel ratione minimi nocimenti / vel quum ioci gratia alieno nomine quis fingit literas. Contingit quoque sine omni forte peccato fingere alieno nomine literas officiose: dum vtiliter agitur alterius negotium, nec dubitatur gratum erit illi cuius nomine scribitur. Et in huiusmodi priuatis literis alieno nomine fictis/rati habitio a falsitate excusat.

Fama Propria

falso ereptum negligere, tunc est peccatum quod alijs hoc nocet seu nocere timetur: nam fama alios nobis necessaria est. Et in tali casu dicit augustinus qui confidens conscientie negligit famam/crudelis est: quia aliorum animas occidit/vel blasphemantium viam dei audita bonorum infamia/vel imitantium malum quod factum putant excusando se super reputatos bonos. Verum iuxta occurrentis necessitatis casus & facultatem prouidendi/iudicandum est in singularibus de peccato hoc: nam quando melius prouideretur proximis cum hilari patientia tolerando infamias nostras obsistendo. Nec tunc negligit quis famam propriam, sed optimam curam habet eius / offerendo illam deo. Vnde nisi charitas proximi impellat, melius toleratur infamia pro fama laboretur.

[120] Festos

Dies in honorem dei sanctificatos violare/peccatum est sacrilegium: a iniuriis fit tamen sacro quod ad illud ad quod sancti ficatum est. Et quia sanctificatum tempus festiuum est ad exteriorem cultum exhibendum deo / & positue vacando diuinis / & negatiue abstinendo ab omni opere seruili / & quibusdam alijs per ecclesiam adiunctis extra de ferijs, idcirco peccatum violationis festorum trifariam committitur. vel omittendo diuina pro tunc precepta/vel faciendo opus seruile/ vel committendo aliquod prohibitorum fieri in festo.

¶ *Et quantum ad primum/quia sola missa communiter est in precepto, ideo sine rationabili causa omittere missam in festo/ peccatum mortale reputatur. Et hic esto prudens / admittendo pro rationabili causa omne motuum rationi humane consentaneum/etiam si non fuerit vrgens: quoniam deficiente contentu/ & subsistente ratione que illius conditionis personas libenter ad missam euntes inducere videtur ad omissionem misse in tali casu, non incurritur peccatum mortale. cuius si minus sufficiens est ratio/peccetur venialiter. Et vniuersaliter sic est / quando quis bona fide putat se excusari ab auditione misse / & ideo omittit illam. Et simile est si preter intentionem ex aliqua negligentia missa omittitur. Et omnium ratio est: quia non formaliter agit contra preceptum: nec vnde adeo materialiter interuenit transgressio ut redeat peccatum in naturam sue forme. Verbigratia. rationabilis causa omittendi missam/est occupari in seruitio in firmorum/ custodire ea que custodia indigent/ quando oportet alterum omittere: potius. non. omittenda*

est missa ## seruitium infirmorum / ## custodia rerum. Hinc. n. excusantur puellae non euntes ad missam/quia sic est consuetum & sic iubent matres. & mulieres per mensem luctus / & per purificationem post partum abstinentes iuxta consuetudinem patrie a missa: & sic de similibus. Ex hoc autem # solus exterior cultus cadit sub **[121r]** hoc precepto, non continetur sub hoc precepto contritio peccatorum/nec vitatio aliorum peccatorum. Et propterea circumstantia festi diei non est circumstantia necessaria aliorum peccatorum commissorum in festo, nisi fiant in contemptum festi. Minus autem sufficiens sed rationem sapiens ratio est/matutinum iter in festo abs# urgente necessitate aggredi vt c#socijs #s eat tunc euntibus: putans enim propterea se excusari / contra preceptum non agit, ##uis male faciat.

intelligitur autem missa in festo precepta christifidelibus vt intersint sacrificio misse. intersint autem corpore & mente: hoc est animo vacandi deo durante missa. Et propterea si quis cor/ poraliter presens sit misse/sed mentem aduertenter a missa diuertat ad alia, non satisfacit precepto misse: quoniam ita ibi est ac si voluntarie ibi dormiret: paria nan# sunt longe a missa fieri per voluntarium somnum/& per voluntariam diuersionem mentis ad alia. Vnde sicut obligatus ad horas canonicas / non satisfacit si ex proposito mentem ad alia diuertat ab officio, ita obligatus ad missam/non satisfacit si a missa mentem ad alia aduertenter distrahit notabiliter: modicum enim pro nihilo reputat#. Vtrum autem audiatur vel non / vtrum sit missa propria vel non, sub precepto non cadit. # Et ##uis dum sacerdos non auditur/aut non intelligitur / vel secreta dicit, liceat aliquam spontaneam orationem dicere ad habendam mentem deo vacantem tempore sacrificij durante: non tamen videtur vs#qua# tutum prima facie, in missa de precepto/dicere preceptas horas canonicas/ aut iniunctam penitentiam/seu orationem ex voto debiti#: quia duo diuini cultus debiti/debent vt duo exolui/& non confundi sub vno tempore & vna actione. Si tamen de facto oppositum quis fecerit, non damno illum: quia licet forte malefecerit, satisfecit tamen precepto vtri# quantum ad vitandum peccatum mortale omissionis vtrius#/ex eo # idem t#pus c#patitur vtrun# simul persolui: dum solo interiore actu/misse possumus **[[121v]** attendere, aut quia secreta dicuntur, aut quia non auditur seu non intelligitur sacerdos. Dixi autem forte malefecerit: quia non oportet persoluentem in fra tempus misse precepte alias de precepto quo# orationes peccare: sed tunc tantum quum impedimentum prestatur debite attentioni ad missam. Videmus. n. abs# vllo scrupulo sacerdotem ipsum qui celebrat, dum chorus cantat/dicere cum ministris horam aliquam canonicam/ex eo # dixit totum quod chorus cantat: quasi tempus illud ei vacet, licet in veritate sit tempus misse. Et similiter dum sonant organa/potest ab omnibus fieri eadem ratione semper militante: #a scilicet non impeditur debita misse attentio, sed vnus diuinus cultus alterum compatitur.

¶ Quo ad secundum vero/quia solum opus seruile seruitute non mystica sed corporali (quod solum comprehendit exteriora opera seruis propria, ad que scilicet seruos deputatos habemus) intelligitur ad literam, ideo exercere in festo opera seruilia/ peccatum mortale est. # Quod vt clarius percipias/ scito exteriora opera trifariam distingui. Qued#. n. sunt ex suo genere seruilia. & hec sunt propria seruis: vt opera mechanica/arare/ fodere/suere/&c. Quedam vero sunt ex suo genere libera: vt artium liberalium exercitia: vt pulsare instrumenta musica/ disserere/scribere/&c. Quedam vero sunt c#munia liberis & seruis: vt itinerari/curam sui agere / &c. # Sola prima sunt in festo prohibita. Reliqua sunt licita: & intantum licita / vt etiam ipsa opera seruilia quoniam

transeunt in c#ia fiant licita. Transe#t a#t in c#ia dup#r. Vel r#ne necessitatis: #a. s. occurrit necessitas eor# ad salut# corporis mei vel proximi: vt sunt opera preparantium medicinalia/& seruitia infirmorum/& hm#i. Vel r#ne damni vitandi: vt quia segetes sunt in periculo / aut hostes timentur, oportet laborare: & similia. quilibet. n. siue seruus siue liber tene tur sue & proximi saluti consulere / & damnum vitare.

¶ Quo ad tertium/quum ab ecclesia quattuor inueniantur in [122r] festo prohibita que opera seruilia non sunt (scilicet fieri primo mercatum/ secundo placitum / tertio iudicium ad mortem vel penam/quarto iurament# nisi pro pace vel alia necessitate: vt pa tet in ca. o#s/extra de ferijs) sec#d# ac terti# int#tum in#ibent#, vt n# sol# iudicialis strepitus c#quiescat / nisi necessitas vrgeat aut pietas suadeat, sed tam processus habitus ## sni#a promulgata annulletur in ca. conquestus. # Vt autem singula clarificentur confessoribus/ aduertendum est mercati nomine duo posse intelligi. Primo n#dinas que semel aut bis in anno alicubi iuxta diuersarum patriarum mores fiunt, seu quasi nundinas q# vulgariter dñr mercato: q# semel aut bis aut eti# ter in hebdomada alicubi fiunt, d# rustici etc. ad fo# defer#t oua/pullos/fructus/ vin# etc. ad v#d#d#. Sc#o act# merc#di: hoc est em#di et v#d# di. # Et si #d# nundine intelligant#, ius hoc c#traria c#suetudine preualente / nullibi forte locum habet. Et quia prelati iamdiu videntur & vident nec reprehendunt, pro abrogato haberi p#t vbi sic fit. Si vero quod vocatur mercatus intelligatur iuxta vulgare expressum, a consuetudine approbatur: & vbi# quantum memini vidisse/ mercatus # die festo occurrit / in alterum trans fertur diem. Si autem actus mercandi intelligatur, & sub actu mercandi / omnis actus vendendi / locandi / conducendi etc. tunc grano salis eget: quoniam consuetudo populi christiani in multis oppositum habet. Panis. n. vinum/ herbe / fructus / carnes & reliqua huiusmodi ad minutum (hoc est pro vsu illius diei) passim em#tur & venduntur vbi inueniuntur. Nec est dubium licite fieri quodlibet horum & similium, nisi episcopus aliquid horum prohibeat aut reprehendat / vel per totum diem festum / vel vs# ad certam horam puta vesperarum: quod laudabile est fieri vbi obedi#tia speratur. Et hinc habes quid de tabernarijs/ hospitibus / lanijs/ piczicarolis/& similibus iudicare debes: scilicet iuxta consuetudinem non reprehensam a prelati.

[[122]v] # Placiti nomine iudiciales lites intellig#tur. Que duobus sunt tantum casibus concesse in festo. vel vrgente necessitate/vel sua dente pietate. Et hinc excusantur iudices rurales ius dicentes rusticis iuxta patriarum aliquarum consuetudines: pietatis enim causa hoc fit/ne pauperes perdant diurnum laborem necessarium eis ad victum. & eadem ratione causis miserabilium per sonarum intendere licet. Vrget quando# ad hoc necessitas: vt quia haberi postea non potest testis aut iudex &c.

Iudicium ad mortem vel ad penam, nisi in fragranti crimine repertus statim puniendus ob necessitatem sit: quia timet# ne impediatur iustitia si detinetur. vel quia latronum augmentum hoc exigit. vel quia temporis/puta belli / conditio hoc requirit. Hoc enim quod pro reuerentia festi institutum est, non debet contra recte rationis iudicium dilationem vetantis milita re: quoniam spiritussanctus est spiritus sapientie / intellectus/ scientie & consilij.

Iuramentum demum in festo prohibitum intelligo iudiciale: nisi pro pace aut necessitate: que recte rationi relinquitur iudicunda.

Sunt autem Quin# circa hoc preceptum diligenter consideranda, ne preceps detur sententia de peccato mortali. # Primum est c#mune huic & alijs preceptis, vt perspiciatur si formaliter (hoc est ex intentione) commisit vel omisit #s vt fest# violaret/seu non

curans # violet festum: nam hoc est peccatum mortale ex suo genere, fiue id quod committitur sit opus seruile/siue ab ecclesia prohibet#. Si vero nec intentio fuit violandi festum/nec tam affectus fuit commissioni aut omissioni vt non curauerit implicite de violatione festi (rediret enim tunc actus in naturam sue speciei) non incurritur peccatum mortale: quia non proprie fit contra preceptum. Potest tamen grauius & minus graue & leuius in huiusmodi interuenire veniale peccat# iuxta excessus mod#/ [123r] consideratis/ persona/notitia/ratione/ & reli#s singularibus circumstantijs. Et hinc excusantur a peccato mortali infinite commissiones & omissiones / quasi bona fide non credendo agere contra preceptum patrate.

¶ Secundum quo# c#e / est modicum pro nihilo reputari. ita # propter imperfectionem actus (hoc est violationis festi) non reputatur violatio: sicut propter imperfection# nocuenti/ ledere proxim# in minimo/veniale est: vt patet in furto/detractione/& c#tumelia. Et hinc excusant# a mortali/ pa# laborantes, vel suendo/tondendo/vel reparando aliquid &c. et similiter em#tes aut vendentes rem vnam minimum tempus in hoc occupando. & similiter qui modicum quid misse omittunt. Qui vero c#icato sacerdote/a missa reced#t n# expectata benedictione, peccant abs# dubio. n# tñ mortaliter: quia n# omittitur pars notabilis: doctrina si#d# & sacrifici# misse iam c#plet# est. ¶ Tertium est/ # ex causis sex excusantur o#a in festo illicita. Primo ex diuino cultu. Hinc. n. licita fiunt opera per se ordinata ad cultum diuinum, que scilicet sunt partes diuini cultus: vt gestare cruces/statuas sanctorum in processionibus. & quesunt preparatoria quasi simultanea cum diuino cultu: vt pulsare campanas. Et que debuerunt prius preparari, si tamen tunc supersunt agenda: vt mundare & ornare templum / conficere hostias pro missis. Hec enim debent ante festum fieri, sed si ex rationabili causa non potuerint fieri/possunt in festo fieri. Dixi autem per se ordinata: quia opera seruilia que accidentaliter or dinari possunt ad cultum diuinum (vt fodere terram / colere agros/edificare domos/& huiusmodi) non fiunt licita ex hoc # fiunt propter ecclesiam: vt consuetudo christiani populi testatur/& ratio exigit: quoniam hec quia impediunt diuinum cul tum prohibita sunt. Quod si alicubi necessitas paupercule eccle sie hoc facit licitum de consensu episcopi/non damno. non tamen extendendum consulas: quum ipsi ecclesie seruitores & [[123]v] rustici teneantur n# minus ## alij ab operibus seruilibus in festo abstinere: & si ipsi ten#tur seruare/ quomodo alijs licet propter i#psas ecclesias non seruare:

Secundo ex pietate. Et hinc licita sunt in festo iudicialia: vt decre. dicit: pro miserabilibus enim personis noluit ecclesia hec prohibere. Vnde & tolerantur iudices in villis ius rusticis dicentes causa pietatis/quia alijs diebus non possunt sine damno conueniri. & similia. # De pietatis vero operibus/c# supradicta distinctione dicito opera per se pietatis semper esse licita: vt sepe lire mortuum/seruire infirmo/& huiusmodi. Seruilia autem opera que accidentaliter possunt ad pietatem ordinari / nequa## ex pietatis ratione fiunt in festo licita, nisi necessitas exposcat. tum quia in iure non conceditur: sicut opus iudiciale, quod esset in festo licitum nisi ecclesia prohibuisset / quia non est seruile. tum quia opus religionis (quale est obseruare festum) non est pretermittendum occupando se in seruilibus propter pieta/ tem cessante necessitate. Et ideo ex hoc capite non dicas # refice re pontes & vias &c. licitum sit in festo propter pietatem. Et confirmatur / quia hec non sunt licita propter consanguineos: ad quos vna eadem# pietas est. Noli tamen damnare hec facientes simplici corde / arbitantes

obsequium se prestare deo: quia aliunde illis subueniri potest, scilicet ex consuetudine/ vel auctoritate maiorum/vel ex necessitate.

Tertio ex necessitate. Et hec habet multos ramos: scilicet necessitatem proprii corporis/necessitatem corporis proximi/necessitatem vitandi imminentis damni tam in rebus proprijs ## proximorum/& demum necessitat# publice vtilitatis. Ex his enim excusantur in primis non solum iudicialia (vt decre. expresse docet dicens / nisi necessitas vrgeat) sed etiam opera quecun# ad subueni#dum infirmo oportuna/ minutorum/aromatarior#/ tonsorum/& breuiter omnium. Hinc quando# & lanij tepore estiuo vel continuorum festorum / & similiter multores & [124r] pistorum superueniente multitudine egentium pane / & similes excusantur. Hinc sub hasta vendere in castellis auctoritate publica/ne damnum incurrant domini rerum, excusat# / quia alijs diebus n# c#par#t emptores occupati agriculture. Hinc bellare, fossas/aggeres/propugnacula facere qu#do#/ succurrere ruine, tollere fruges ab alluuione/ab igne/ab incursionibus/ & similia operari, ferrare equos in itinere/continuar muliones iter, excusant#. Et similiter artifices eorum que continuat# exigunt oper# (vt decoctio laterum/saponum/calcis/ & similia) pñt operas suas in festis continuare. Et similiter qui sunt adeo indigentes/ vt nisi laborent in festis non possunt se suos# filios sustentare, magna vrgent# necessitate ad labor#d# in festo. & i# excusant#/ audita tñ missa/secreto laborando ob vitand# scandal#. Prece pta si#d# ecclesie/secundum id quod in pluribus inuenit# intelligenda sunt ligare: c#muniter a#t homines c#ibus ecclesie festis seruatis/ #uidere sibi suis# pñt. sed vbi aut tot sunt multiplicata festa/aut tanta vrget necessitas / vt non possit quis illa seruando sibi suis# prouidere, cessat legis vinculum. nisi quis dicat # tenetur ille mendicare: quod est stultum. # De violentia autem coactis ad laborandum in festo / distinguendum est: quoniam si violentia infertur ideo vt iniuria fiat festis, non est parendum / sed potius est moriendum. nam sicut tenetur quis mori potius ## loco sacro iniuriam facere, ita tenetur quo# mori potius ## tempore sacro iniuriam in ferre: vtrun# enim sacrilegij crimen est. Vñ machabei potius mori e/eger#t ## carnes porcinas comedere/quia ad hoc cogebantur vt c#tra leg# facer#t: t#c. n. vrget chr#i c#minatio/# meos sermones erubuerit coram hominibus &c. Si vero infertur violentia non ## festi iniuriam/sed propter exaction# o#is, & nisi serui/ famuli/sub diti aut quicun# sic compulsi pareant / imminet eis damnum magnum in persona vel rebus, tunc ex necessitate imminentis [[124v] d#ni vitandi/possunt audita si possunt missa laborare. # Necessitas demum publice vtilitatis rationabiliter excusat labores illos qui nisi abs# discretionem dierum fierent, magnum respublica sentiret incommodum. In quo genere sunt cursores / qui non ob priuatum damnum sibi aut alteri imminens vitandum/sed quia ars sua est omni tempore illam exercent semper parati. Hos. n. aut oportet damnare/aut ex hoc # publica vtilitas hm#i exigit artem excusare non solum a labore/ sed etiam ab omissione misse, in quam frequ#ter incurrere hos oportet. Et quoniam non damnantur alie licite artes que festorum violationem inducunt (vt nauigatiua/& quecun# continuum exercitium plus## sex dierum inducunt) rationi consentaneum est vt ars cursorum/siue peditum siue equitum/ valde vtilis reipub. excuset dantes illi operam/& inde viuentes: precipue quia non spectat ad eos querere quanta & qualis est necessitas eundi, nec hoc est consuetum querere. Vnde hos & similes ex necessitate publicae excusa: ita # ex consuetudine scita & non reprehensa a prelati# excusatio compleatur.

Quarto ex occurfu lucri transitorij. Indulsit enim ecclesia (vt patet in ca. licet. de ferijs) vt allecia que quodam tempore transeunt/capere liceat in festo. Et pari ratione non solum alios pisces transitorios, sed quomodolibet repente occurrat transitorium aliquod lucrum / aggredi licitum est: tan## huiusmodi lucrum cessans damnum reputetur. Sed memento moderami nis subiuncti: vt scilicet circ#positis ecclesiis & christi pauperi bus honesta lucri portio detur.

Quinto ex hoc # corporale opus est spiritualis actus exerci tium. Et hinc scribere ad docendum / vel discendum/vel ad significandum alteri (vt fit per literas) consilium dare verbo vel scripto, & legere in scolis non solum theologiam / sed philo sophiam/& qu#cun# aliam licitam scientiam, & concilia ac electiones facere/studere, & reliqua que mentis opera ita sunt/ **[125r]** vt non ad exteriorem perficiendam materiam sint (vt artium mechanicarum exercitia materiam perfici#t/ formando lign#/ ferrum/lanam/ linum &c.) proculdubio licita sunt in festo: quoniam nihil horum est seruile opus, nec inter prohibita ab ecclesia computatur. Immo ex hoc capite excusari videntur hi qui diebus festis picturis inspiciendis vacant discendo & retrahendo/non vt pingant sed vt discant: & archimagistri qui desi gnant in charta quomodo aliquid sit fabricandum ad instruendum aliquem de futuro opere. Hec. n. spiritualis potius est exer citatio, non operis mechanici/sed doctrine & discipline.

Sexto ex consuetudine christiani populi generali aut speciali in aliqua patria/scita, & non solum tolerata/sed n# reprehensa ab episcopis seu prelatiis. Hinc enim coquorum/ tabernariorum/ hospitum/nautarum in fluminibus / vendentium & ementi# ad minutum comestibilia / conducentium equos aut operarios pro die crastina/nundinarum/itiner## exercitia/& similia con sueta excusantur. Et merito: quia sicut consuetudo potest facere de licito opere illicitum quantum ad tempus, ita econtrario p#t de alias illicito in festo efficere licitum.

¶ Quartum est: ne fallaris / iudicare volens opus licitum vel illicitum in die festo ex hoc # fit vel non fit mercenarie: quoniam omne opus quod licitum aut ex se aut ex necessitatis articulo aut consuetudine & hm#i in festo est, si venale est p#t mercenarie in festo fieri. nec per hoc redditur seruile: vt in com mentarijs super secundasecunde. q. exxij. diffuse declarauimus, vbi latius de festorum obseruatione disseruimus.

¶ Quintum est: # licet cum abstinencia a seruilibus / solius misse cultus sufficiat in festo ad euitandum mortale peccatum, tenentur tamen fideles diem expendere in diuinis laudibus/ sal tem eundo ad predicationem & ad vespas. Vnde qui festos dies post missam vane consumunt ludendo / iocando / ociose# vagando aut venando/ spectaculis intendendo / & hm#i, licet **[125v]** ex ipsis operibus / vtpote non seruilibus/mortale non incurrant, ex omissione tamen diuini cultus ad quem festa instituta sunt/ grauiter peccant: quia non reddunt que sunt dei deo. & quia quantum in se est / ridiculo exponunt christiana festa: iuxta illud. viderunt eam hostes/& deriserunt sabbata eius. Et hoc pre cipue tangit viros graues & maiores & dominos: ceteri nan# eos imitantur.

Que sint Festa ab omni christiano populo seruanda/ ex consuetudine discerne. Nam certa quidem sunt omnium dierum dominicorum/natalis/ circuncisionis/epiphanie / resurrectionis cum duobus diebus sequentibus / ascen sionis# domini/ac penthecostes c# duobus sequentibus diebus/ & corporis christi: quattuor solennitatum beate marie semper virginis/purificationis/annunciationis/assumptionis & natiuitatis: natiuitatis ioannis baptiste/duodecim apostolorum quo ad festa principalia (quod dicimus propter

festa eor#secundaria: vt cathedra petri/& similia) martyrum duorum stephani & laurentij / & festiuitatis omnium sanctorum / & inuentionis sancte crucis. De festis vero sanctor# angelor#/& precipue in septembris fine, de sancto martino/siluestro ac innocentibus/& similiter de dedicatione ecclesie/& quibuscun# alijs/p#t confor mare se quis# consuetudini patrie. Quod ideo dixerim: quia n# videntur predicta vbi# seruari, ##uis precepta dicantur.

Circa Principium & finem festorum/ patrie consuetudo seruetur. Ita vt licet c#iter fest# celebret# de vespera in vesperam: si tñ ars aliqua (puta sutoria aut tonsoria) consueuit a media nocte in medi# noct# celebrare, seruari p#t hm#i c#suetudo: hr#. n. pro approbata pr#ie c#suetudine quant# ad illas artes q# sic c#sueuer#t abs# p#lato# rep#hensione celebrare festa.

FJlii Peccata

peculiarioria sunt tria. Primum est irreuerentia parentum: que si notabilis esset iniuriando/ irridendo aut operando, peccatum pro-[126r]culdubio mortale impietatis est. # Secundum est inobedientia quo ad illa in quibus filius subijcitur patri. Subijcitur autem & quo ad domesticam gubernationem & morum instructionem: est. n. pater ex nature iure gubernator & instructor filiorum & domus. & ideo inobedientie crimen filius incurreret / paterna precepta contemnens. # Tertium est omissio subuentionis, & hoc in casu necessitatis: quoniam pater tenetur sust#tare filium/ & non econtrario, nisi in casu necessitatis. in quo filius peccat plus## mortaliter non subueniendo patri indigenti / iuxta vires prouidendi illi de necessarijs. Impietatis enim hec omnia crimina sunt: quia pietas parentibus cultum obsequium# prebet. & sunt contra primum preceptum secunde tabule.

FOrnicatio

(hoc est concubitus naturalis soluti cum soluta) peccatum mortale est: dicente apostolo # excludit a regno dei/ad gal. v.

FRaus

Peccatum sonat/sicut & mendaci#: sed mortale vel veniale iuxta materiam. Nam fraus ad damnum proximi tendens / perniciosa est, nisi circa minimum versetur. Si vero iocosa aut officiosa est/venia lis est: quia non contra dilectionem dei aut proximi militat. Excusatur quo# fraus nociua a mortali si preter intentionem accidit: sed quum illam percipit/tenetur damnum resarcire/& fame sue consulere ne scandalum sit de eo tan## doloso.

FVrtum

(hoc est occulta acceptio aliene rei inuito domino) peccatum est mortale ex suo genere: quia iustitiam violat contra charitat# proximi.

Potest tñ esse veniale ## im#fection# actus/ vel ex #te primi motus vel ex #te paruitatis rei: quia modic# pro nihilo reputat#. n#. n. [[126]v] reputatur quis lefus in rebus ex parua re ablata. Sunt Autem quattuor circa furti peccatum aduertenda.

Primum est de animo furandi, ne erres intelligendo # siquis surripit pomum / peccet mortaliter quia habet animum illud pomum furandi. Error est iste: quoniam animus furandi importat animum inferendi nocumentum proximo. non vocatur autem nocumentum si est nocumentum secundum quid: quale est nocumentum in re minima. Et pro pte rea per animum furandi intellige solummodo animum surripiendi aliquid notabile. Et ideo siquis surripit aliquid mini mum habens animum non surripiendi aliquid notabile, excusatur a furto mortali. Si autem paruum surripit/ita # si posset notabile etiam aliquid acciperet, proculdubio animo furandi accipit/& peccat ex furtiuo animo mortaliter. # Et hinc habes vnde furta famulorum famularum# excuses quum comestibilia domi surripiunt vt comedant: sunt enim communiter pec cata venialia. Et signum animi non furtiui est / quando non estimat #s accipere quia modicum est/ aut pro modico estimat quod accipit. ¶ Secundum est de inuito domino: quoniam intelligitur respectu rei ad hoc # sit furtum. Potest siquidem dominus rei esse inuitus dupliciter. Vel quantum ad rem que surripitur. vel quantum ad solum modum accipiendi: puta quia displicet ei # occulte accipitur, & non # res tollatur: vt sepe contingit in furtis domesticis inter patrem & filium. Non enim com mittit furtum filius occulte surripiens res patris volentis filium res illas habere, sed nolentis # occulte acciperet: quoniam tunc proprie loquendo non inuito sed non vidente domino accipit. # Et hinc multas occultas acceptiones domesticas excusare potes: dum pre verecundia aut respectu tolluntur res occulte non inuitis dominis quo ad rem. venialia siquidem sunt omnia hec.

[127r] ¶ Tertium est de re aliena. Intelligitur nan# in proposito res aliena non solum quantum ad dominium / quia scilicet res est alterius, sed etiam si tantummodo sit alterius qu#tum ad custodiam seu detentionem. Ita # siquis rem propriam quam alius tenet vel in pignus vel in depositum vel etiam quia furto illam subtrahit/ furtiue accipit, furti crimen incurrit: quia rem alien# quantum ad custodiam occulte accipit custode inuito. debet. n. iuris ordine seruato rem su# repetere, & non sibi ipsi ius dicere. # Est autem aduertendum / # licet ita sit regulariter: in casu tamen quo quis non potest iuris via rem suam recuperare/aut propter paupertatem / aut propter excellentiam detinentis / aut propter defectum iudicis vel probationum/ aut propter scandalum &c. et abs# scandalo potest quis secrete rem suam recuperare, non creditur reus furti: quia tunc non proprius sibi ipsi dicit, sed exequitur naturaleius circa rem su#/ ex quo ius ciuile impeditum est ei. Tenetur tamen efficere vt qui detinebat/sciat se non teneri ad restitutionem illius rei: ne si ad penitentiam conuersus fuerit / damnum incurrat ipse aut eius heres iterum restituendo. ¶ Quartum est/# inter aliena computantur inuenta. tenetur enim inuentor non sibi sed domino reddendam accipere rem inuentam/si bona conscientia accipere vult illam: alioquin furtum committit. Et si quidem dominus scitur/aut diligentia pre missa inuenitur, reddatur illi. Si autem dominus non inuenitur (quia forte viatori cecidit) debet illi reddi

in bonis spiritualibus/ex quo non potest in temporalibus reddi. # At si inuenta/ domino carent, sunt inuentoris: sicut quecun# in nullius bonis sunt/occupantis sunt. De thesauris tamen vbi ius ciuile disponens in obseruantia est/ seruandum est. Nau fragorum vero bona iuxta leges quorundam littorum confiscata ex bocipso # ex nau fragio sunt, nescio qua iustitia occupentur / nisi illa qua afflictio additur afflicto. Vnde n# leges sed legum corruptiones [[127]v] ac tyrannides sunt. Nec excusantur seruantes illas: immo vt patet extra de rpto. ca. excommunicationi/nisi ablata restituant excommunicationi se nouerint subiaccere / qui christianos naufragium patientes spoliant.

GLorie Humane appetitus

licet malus non sit (nam ita licitum est cupere & querere human# glori#, sicut licit# est cu#e & querere alia bona humana. s. pecunias/agros/& hm#i. est. n. gloria vn# inter bona humana non paru#) inanis tñ glorie appetitus pctm# est: quia a recta dissonat r#ne o# van#. # Est a#t g#ia vana n# sol# qñ de falsis est, sed #t qñ de transitorijs aut a transitorijs expetitur: quia non solum de falsis vana est gloriatio (vtpote de his que non sunt) sed #t qu# tr#sitoria tantifiunt / vt de illis aut ab illis querat# gloria, vanitas est. Sufficere debet homini a transitorijs gloria transito ria vt sic, & non quasi gloria absolute. illa. n. paruifit si cognoscitur: dum autem magnifit/quia vt gloria absolute estimatur, vane appetitur: quia reuera magnum quid non est.

¶ Non est autem semper mortale peccatum: sed solum qu#do amor glorie repugnat charitati, vel qu#tum ad illud de quo est gloria/vel quantum ad intentionem appetentis glori#. Et primo modo solum peccat mortaliter/qui gloriatur de aliquo quod est peccatum mortale, quicquid sit illud. Secundo vero modo/qui ponit suum finem vltimum in gloria humana, hoc est qui tantum afficitur glorie vt illam preferat obseruationi preceptorum: vt est ille qui ob amorem glorie consequende vel timorem glorie perdende incurrit aliquod peccatum mortale: vt lucretia elegit adulterium ne infamaretur, cuius oppositum elegit susanna/ preferens diuina precepta glorie humane & vite.

GVle

Peccatum consistit non in hoc / # cibus delectabilis delectabiliter sumitur. quoni# hoc nullum peccatum est: nisi quis sit adeo insipiens vt [128r] putet omnem voluntariam delectationem sensibilem esse peccatum. Sed consistit in hoc # inordinate delectatio cibi appetitur aut habetur: puta quia plus aut prius &c. ## deceat/delectatione cibi afficitur homo.

¶ Et tunc solum est mortale quando delectationem cibi habet quis pro vltimo fine: iuxta illud. quorum deus venter est. Hoc autem cognoscitur ex hoc # homo ob delectationem in comedendo non curat transgredi preceptum dei aut ecclesie: vt si propter hoc furetur aut contemnat ieiunare &c. # Frequenter autem est veniale/& quando# valde graue: vt quum delectatio cibi allicit ad comedendum vs# ad vomitum / aut alia in/ conuenientia. Et similiter quum inducit ad alia peccata: puta ad nimium sumptum / vel ad nocendum proprie sanitati / & ad quecun# alia peccata: que secundum se sunt iudicanda quanta sint.

HAbitus

Debiti omissio vel occultatio/ nisi rationabilis causa excuset, peccatum est: quia contra aut preter rectam est rationem.

¶ *Quin# autem habitus differentias debitas in communi conuersatione humana inuenimus. # Prima est circa dr#iam maris & femine. Et constat pctm# esse mar# in habitu femineo aut ec#trario c#uersari. & in deuter. ca. xxij. prohibetur vt abhominabile domino. & in decretis di. xxx. anathema sit mulier induens vestem virilem. Ver# hec intelliguntur quando pro superstitione aut luxuria fiunt. vnde si in laruis aut comedijs hec fiant/transire pñt. Sed in continua c#uersatione n# est #mittend#: quia c#tra bonos mores & custo diam castitatis c#is est. Et nisi ab ep#o moniti sub pena exc#is de sistant, exc#icandi sunt/& eijciendi de conuersatione humana.*

Secunda est circa differentiam clericorum & laicorum. De qua vide supra in verbo clericus.

[[128]v] *# Tertia est circa differentiam religiosorum & aliorum. Et quantum ad religiosorum dimittentium habitum / peccatum, vide in fra in verbo religiosus. Quantum ad aliorum peccat# qui religioso habitu in laruis vtuntur, distinguendum est an fiat laudabilis representationis gratia: quia tunc non est peccat#. aut in religionis vel religiosi ludibrium: & tunc ratione iniurie notabilis est peccatum mortale. aut sola vanitate: & tunc inter vana transire potest/si secundum veritatem non irrogatur iniuria alicui notabilis.*

Quarta est circa differentiam christiane fidei ab alijs sectis: puta iudeis/mauris &c. Nam si differentia certa distinctiua christianorum & aliorum est/ita vt quilibet vtens tali habitu fateatur suam fidem, mortale esset peccatum christiano/deferre habitum iudei aut mauri. Nec sic erat tempore quo beatus seba stianus sub militari habitu debebat: ita # ex eius exemplo non licet ex causa quacun# in casu posito contrauenire. puta chri/ stianum deferre super vestes characterem O ex aliquo timore/ vbi hoc est proprium signum iudeorum: quoniam hoc nihil aliud est ## ex timore fateri se iude#. Nec est simile de clerico qui ob timorem iter agit in habitu laicali: quoniam etiam explicite tunc negare se clericum/non nisi officiosum m#daci# est.

Quinta est circa differentias statuum personarum/nobilium vel ignobilium &c. Et huius violatio ad immodestiam #tinet. De qua in fra in verbo/ornatus.

HAstiludium

(quo pro exercitatione bellica aut pro solenni tate festiue alicuius iucunditatis regie / armati equites duo contra seinuicem currunt cum lanceis) ex suo genere peccatum mortale non est: quia in eo non interuenit vt in pluribus mors aut mutilatio/ aut quodc## notabile persone nocumentum: huiusmodi enim [129r] ludi ex hac sola causa perniciosi sunt, scilicet ex nocumento per sonali. Et propterea si verum est quod supponimus (scilicet # vt in pluribus non accidat huiusmodi nocumenti periculum) hastiludium & quicun# alius ludus militaris hab#s talem con ditionem/damnandus non est: quoniam actus humani ex eo quod vt in pluribus inuenitur/iudicantur. In cuius signum torneamentum damnatur / quia sepe inde mortes proueniunt: vt patet extra de torneamentis. ca. felicitis.

HEresis

Crimen est infidelitatis/ ex tribus constans: scilicet errore in his que sunt christiane fidei pertinaciter.

¶ *Et aduerte primo diligenter / # tertia conditio requisita ad heresim (scilicet obstinatio) non sic requiritur / tan## non sit hereticus nisi qui sit inflexibilis & immutabilis: sed sic exigitur # homo vult in his que sunt fidei sic credere/non obstante # ecclesia oppositum decreuerit quantum ad manifesta/aut decerneret quantum ad ambigua. Verbi gratia quantum ad manifesta / siquis vult deliberate credere # spiritussanctus non procedit a patre & filio / aut # non erit resurrectio mortuorum#/aut # mortuo corpore moritur etiam anima, non eget alia obstinatione: quia iam est hereticus ex hoc # non dubitat hec esse contra fidem sancte matris ecclesie / & tamen ipse voluntate deliberata credit hec: est. n. satis pertinax qui eligit non captiuare intellectum suum sacre scripture / sancte# matri ecclesie. Quantum vero ad ambigua / siquis igni# inferni aut aquas que super celos sunt / credat esse vel non esse similes istis igni & aque existentibus apud nos, non propterea est hereticus: quia neutra pars clarificata est scriptura vel ecclesia. Sed si sic adhereat vni parti / vt etiam si sancta mater ecclesia decerneret alteram esse necessario affirm#dam ipse nihilominus vellet deliberate credere suam partem, hereticus esset propter hanc pertinacem animi preparationem adiunctam.*

[[129]v] ¶ *Aduerte secundo/# licet hereticus pure mentalis sit vere & perfecte hereticus, non est tamen excommunicatus: sed ad hoc # sit excommunicatus/exigitur aliquis actus exterior: quia ecclesia non iudicat actum interiorem nudum secundum seipsum. Vnde talis posset absolui a peccato libere. Sed si etiam sibiipsi dixit exteriori loquela, iam est excommunicatus in cena domini &c.*

HJstrionum

Peccatum non consistit in exercitio histrionatus. nam licite potest officium suum exercere: hoc est vacare, vt gestibus/verbis/nouis adin#tionibus delectationem alijs prebeat/ seruatis debitis circ#stantijs. Sed p#cipue consistit in materia. vel inhonesta, vtendo scilicet actibus aut verbis inhonestis. Vel diuina/ ponendo res fidei aut ecclesie in iocum. Vel iniuriosa/ despiciendo alios. aut adulatoria &c. Peccant quo# secundum locum/tempus/negocia & personas: dum horum aliquid non considerant aut parui faciunt. Pecc#t & tertio ex fine, nimis placere cupientes hoi#bus. ¶ Quando a#t in hm#i pctm# mortale interueniat / non facile dixerim: quia iocose hec dicuntur & fiunt. Ver#tamen in his que ex suo gñe sunt mortalia (vt iniurie diuinorum# & hoi#um/ & similia) nisi #uitas offense excuset/ quia modic# pro nihilo reputatur, pctm# mortale incurrit#: quia licet iocositas excuset a tanto/n# tñ a toto. Propter hm#i autem annexa histrionatui/ab aug. tantopere damnantur histriones & dantes eis: vt habes in decretis di. lxxxvi. ca. donare/ & qui venatoribus. el primo.

HOmicidium

(hoc est illicita hominis occisio) pctm# mortale est/contra iustitiam & charitatem. Et quia occidere hominem dupliciter c#tingit (vel # se, hoc est ex int#tione occidendi: vel per accñs, hoc est p#ter intentionem) si est ex [130r] int#tione/est illicita ex triplici capite.

Vel ex #te hoi#s occid#di/ quia n# meret# mort#. Et hinc semper occidere innocentem est illicitum. nisi # accñs iudex excuset# in casu in quo oportet ip#m secund# allegata & probata damnare innocent# ad mort#. Et similiter per accñs excusatur carnisex exequ#s sni#am iniustam/ n# c#tinent# error# manifest#. Et similiter excusant# milites sub diti in bello occid#tes, ex obedi#tia ad bell# reputat# iust#/ ##uis secund# secret# veritat# sit iniust#/accidentes: iuxta illud aug. c#tra manicheos. Vir iustus si forte eti# sub rege & homine sa crilego militet, recte p#t illo iubente bellare, si quod sibi iubet#/ vel n# esse c#tra dei precept# cert# est vel vtr# sit cert# n# est: ita vt fortasse re# saciat reg# iniquitas imperandi, innocentem autem militem ostendat ordo seruiendi. xxij. q. i. quid culpatur. # Vel ex #te occid#tis: quia. s. publicam auctoritatem non habet supra illius occidendi vitam. Et hinc semper est mortale occidere ex intentione hominem abs# publica auctoritate. Nec vll# noui exceptionem. Hinc. n. homicidij rei sunt non solum ex vindicta/ rixa &c. occidentes, sed etiam qui seipsos defendendo/ alios occidunt: hoc est ideo se defendunt vt occidant, vel non sunt defensione contenti nisi occidant: quum sol#modo in foro con scientie liceat eis occidere per accidens, hoc est ideo occidere quia se defendunt: quia non possunt aliter se defendere nisi occidant. Iuxta hoc caput (scilicet ex parte occidentis) p#tm# accidentaliter interuenit/si mala sit occidentis intentio: vt ##uis iusta sit occisio, occisor tñ ex odio/vindict# liuore mandat aut exequit#. Hoc. n. accid#tale omnino est: quia ex mala intentione #t opera misericordie polluuntur, & non sol# hec iustitie opera. # Vel ex #te modi occid#di: #a. s. n# seruato iuris ordine. script# est. n. iuste quod iust# # exequeris. deute. xvi. Et hinc homicidij sunt rei occidentes veneno vel alias secreto de mandato dñor# n# citatos/ñ auditos/n# d#natos/#t si lese maiestatis dicerent# rei. Nec excusat autoritas principis/#t si c#staret principi vt #sone **[[130]v]** priuate # meretur quis mille mortes: quoniam scientia & p#t#s curr#t pari passu: hoc est # oportet p#t#t# public# moueri a scien tia publica & #m ill# regulari. Nec hoc est de iure positiuo/vt possit princeps legibus solutus n# seruare, sed est iuris naturalis. exigit nan# natura actus publici (qualis est iusta occisio hoi#s ex publica potestate) vt sit ex publica voluntate & publica scientia: alioquin nec cause sunt sibijnuic# c#mensurate (dum p#t#s est publica & sci#a est priuata) nec adhibent# c#e c#mensurate effectui, dum actio p#t#tis publice ponitur exire a scientia priuata. Sunt igitur homicide & princeps & consulentes & exequ#tes occisiones homin# indemnato# ex publica scientia. # Nec excusat qu# allegaret princeps r# scandali vitandi. aiunt enim persuadere necem conantes # ill# mort# mereri constat clarissime, sed vt honor illius & familie & dignitatis seruetur/ & vt scandalum vitet# / oportet ip#m sine iudicio occidere cum dexteritate: sunt. n. diabolice artes ad excusandas excusationes in p#ti#s. Nec ##ea damnamus iudices qui re#tos in fragranti cri#e notorio (vt latrones in vijs & hm#i) statim suspendi iubent. interuenit siquid# ibi notorium facti loco accusatoris & testi#/ faciens public# sci#am/ & excitans public# vol#tatem & p#t#tem ad public# iustitie act#. # Et hinc videre potes n# excusari oficiales & subdños quibus a regibus iubet# vt aliqu# inaudit# sine vllo crimine notorio capi#t ac decapitent/si iussa per ficiunt. Debent siquid# obedire quant# ad captur# & custodi# (quia hoc ex rationabili p#t rex c# iubere) sed n# quo ad occidend#, quia hoc n# potest rex abs# scientia publica iubere: scien tia a#t publica non est nisi tripliciter, scilicet vel ex propria con fessione iudiciali/vel ex #batione iudiciali/vel ex notorio facto. Vnde vbi nullus interuenit actus iudicialis/ null## extat notorium crimen, non est exequendum principis mandatum ad necem proximi. Nec excusat obedientia tan## in dubijs/ quia n#

est subditi discernere superioris iudicium: quoniam hoc habet locum in his **[131r]** in quibus princeps potest bene & male iubere: non autem in his in quibus certum est eos esse homicidas, quale est mandatum propositum. Hinc quoque mortaliter peccant iudices qui non seruato iuris ordine damnant ad mortem aliquos etiam si morte sunt digni / si tamen aliquid de substantialibus omittitur, puta sufficientia testium: est. n. tunc iudex ipse homicidij reus: quoniam occidit hominem non ut ius seruans & dicens. Ex his demum clare habes / occidere scipsum / semper est illicitum: quoniam occiditur homo contra naturalem charitatem suipsius & contra iustitiam: quum nullus sit suipsius iudex/nec prius vite dominus, & quilibet sit pars ciuitatis, & solus deus sit qui occidit & viuere facit.

Occisio A hominis accensio (hoc est propter intentionem) illicita ex duplici capite inuenitur. vel ex immoderata actione/vel ex negligentia. Et ex primo de capite infiniti sunt modi iuxta plurima immoderata opera ex quibus propter occisio hominis preter intentionem operantis euenire. Nam & immoderata sui aut proximorum aut rerum defensio/ illicitam reddit inuasoris occisionem: que si moderata esset, non ei ad peccatum imputaretur mors inuasoris. nam non solum seipsum sed proximum (ut ambrosius in primo de officiis testatur: & hieronymus. xxij. q. iij. in ca. fortitudo. & ca. non inferenda) tuendo licet occidere iniuriam irrogantem. & pari ratione tuendo libertatem membrorum suorum, ne scilicet turpiter patiatur. & similiter integritatem ne mutiletur aut vulneretur. & similiter necessaria ad vitam & virtutem, ne perdatres suas aut suorum. Que si vis / vide diffuse in commentariis nostris super secunda sententie. q. lxxij. ar. vij ad secundum. Et notabis verba ambrosii/quod versus de iniuria loquitur. Immoderata quoque venatio seu sagitte emissio/emissio seu relaxatio equorum calcitrantium aut aliam malignam & quorundam ledere valentium/ culpabilis reddit mortem inde sequentem. Immoderata demum medicina tanto magis homicidii medicis reddit/quanto minus est propter **[131v]** intentionem: quia non debet tentare medicinarum vim cum periculo vite aliene. nec ubi certa notitia morbi deest/ potest exhibere periculosam de vita medicinam: de cuius medicine viribus non potest se excusare qui professionem facit medicine. Comprehenditur sub hoc quoque genere oppressio tenellorum paruulorum in lecto ex hoc tenentur simul ad dormiendum: quum hinc facile possit talis oppressio sequi. Hoc autem intellige communiter: posset. n. in particulari casu hoc licere, in quo scilicet secundum sensatorum iudicium non exponitur infans oppressionis periculo. Propter frigus autem non video licere: quia non sunt facienda mala ut euitetur aliud malum. sed potest aliter prouideri: puta ponendo tabulam aliquam intermediam ne possit infans opprimi & huiusmodi: & tanto plus quanto etas illa patiens est frigoris.

¶ Ex secundo vero capite (scilicet ex negligentia) infiniti sunt modi/iuxta infinitos casus in quibus huiusmodi negligentia interuenire potest. Colligendo tamen ad genera / distinguitur negligentia eorum qui possunt & debent ex officio prouidere/a negligentia eorum qui possunt & debent ex articulo occurrentis necessitatis prouidere. nullus. n. negligit/qui licet possit non tamen debet. Exigit. n. negligentia tria: scilicet posse debere/ & non facere. Imputatur igitur homicidii peccatum dominis & officialibus si ex eorum negligentia occiditur homo. Et hoc siue in casu inuasionis particularis occurrat. siue in casu quo publicis vijs non prouidetur. siue in casu quo ciuitas sine iustitia aut quasi sine iustitia regitur: & quasi cuilibet licet impune occidere/mutilare/ob fauores aut pecuniam aut ignauiam &c. omnium. n. malorum huiusmodi rei sunt: quia tenentur custodire iustum publicum. Sub hoc quoque genere comprehenditur negligentia medicorum/qui curam

egri alicuius suscepunt, quum ob eorum negligentiam in studendo/visitando &c. perit: quoniam ex suscepta cura tenentur.

[132r] ¶ *Imputatur denique homicidij crimen his/qui possunt & ex articulo necessitatis occurrente tenentur occurrere, si non occurrunt. Primo si non pascit quis fame morientem: iuxta illud ambro. si non pauisti occidisti. Secundo si non occurrit ad tuendum proximum inuasum/si potest cum moderamine inculpate tutele: iuxta illud ambro. qui non repellit a proximo iniuriam si potest, tunc est in vitio quod ille qui facit. Vterque. n. casus est extreme necessitatis. Tertio si non reuelando aut retrahendo aut &c. prouident/ne aliquis ex sibi noto tractatu aut proposito &c. interficiatur: quia tenentur adiuuare & eruere quantum in se est a morte proximos. Ad hec. n. tria videntur omnes negligentie casuum necessitantium ad occurrendum nequis pereat reduci. in primo. n. mors naturalis/in secundo mors violenta manifeste/ in tertio mors violenta occulte imminens cogit proximum vt occurrat si potest.*

Horarum

Canonicarum omissio exigit ad sui discretionem peccati/vt tractentur quinque: scilicet qui/ quid / qualiter/ quando/vbi.

¶ *Et quantum ad primum (qui scilicet teneantur ad horas canonicas) quous ex precepto in iure contento soli presbyteri expressi inueniantur, communiter tamen tenentur quicumque in sacro ordine constitutus absque rationabili causa (que semper sub intelligitur) omittit/ peccat mortaliter. Et similiter beneficiati/ siue sint in sacris siue non obligati dicuntur. In his tamen exceptio rationabili videtur/vt scilicet excipiantur nihil percipientes de fructibus beneficij, ita tamen ex parte sua non desit percipere fructus: quia cessat ratio obligationis: tenetur enim beneficiatus ad officium diuinum quia stipendium habet ecclesiasticum. Et secundum hoc beneficiatus non appellatur quis quous ad vinculum diuini officij si non potest habere possessionem ac fructus beneficij, nisi fructus ei postmodum dandi sint: quia [132v] tunc constat beneficium ei fructificare, quous actualis perceptio fructuum pro tunc sit impedita. Dicuntur & tertio obligati religiosi professi. Et certe nisi consuetudo illos obliget (de qua nihil scio) non tenentur ex professione: vt patet ex hoc quod monachorum ordo contra regulares clericos distinguitur/ ex eo quod isti diuinis ministerijs horarum canonicarum & missarum mancipati sunt, illi ad contemplationem abstrahendo ad hominibus diuinis ministerijs. Hinc. n. patet esse professos monachos in dei ecclesia absque horis canonicis. Vide si vis sanctum tho. in vlti. q. secunde secunde ar. vij. ad secundum. & hiero. xvi. q. i. ca. alia. & ca. sic viue. & ca. si clericatus. Vnde nec conuersi qui ad seruitia clericorum in religionibus recipiuntur/nec professi in habitu clericali donec in sacris sint constituti, tenentur ex iure aut ratione ad horas canonicas. Victus namque religiosus debet ex eo totaliter deo dicati in illa religionis obedientia sunt: non minus debetur a talibus dominis & hospitalibus victus illis quod eis totum vitum in ministerium ascripti sunt. Et de fessis clericis vt dixi/ stat consuetudini: de conuersis non dubites. Tertianos vero & similes longe ab hoc vinculo esse scito: quia modus tamen quid viuendi est eorum vocata religiositas. Nec propterea de conuersis & tertianis fluctues/ quia in eorum regula seu statutis decernuntur illis quedam orationes pro horis canonicis: quoniam hinc fit quidem vt teneantur ad illas orationes sicut ad alia mandata regule, nam autem vt teneantur ex ecclesie precepto ad horas canonicas. Hec de primo.*

Quo ad Secundum (scilicet quid dicere tenentur) ex iure quidem solum inueniuntur septem hore canonice p#cepte: ex c#suetudine a#t #libet debet iuxta sue ecc#ie seu religionis c#suetudin# id dicere pro horis quod ibi c#sueuit pro horis dici. Et id# reputat# iudici# de adi#ctis/ siue suffragijs siue psalmis siue horis bt# virginis &c. # Discern#do tñ consue tudin# hñtem vim p#cepti a c#suetudine simplici (ita # c#sueta #m vim p#cepti soluant# vt p#cepta/& c#sueta vt c#sueta) n# est **[133r]** ##ea reus mortalis peccati/ c#mutans qualitat# hora#: puta soluens de sanctis quas deberet soluere de feria: & similiter solu#s i#uxta rit# romane ecclesie qui deberet soluere iuxta monachal# rit#. & similiter c#mutans ordin# hora#: puta dic#s sext# prius & postea tertiam. Et horum & simili# r# est: quia substantia precepti consistit in hoc # canonice hore dicantur, & non in qualitate aut ordine. Grauitur tamen peccant qui abs# r#nabili causa huiusmodi mutationes ad libit# faciunt. Hec de sec#do.

Quo ad Terti# (scilicet qualiter hore dic#desunt) ##uis diuersi diuersa sentire videant#, planus tñ sensus textus in ca. dolentes. de cele. mis. manifestat sub precepto ca dere modum dicendi: qm# & verba hoc signific#t clare / d# dr#. districte precipientes in virtute obedientie/vt diuinum officium nocturnum pariter & diurnum, quantum eis deus dederit/ studiose celebrent pariter & deuote. Et ratio textus confirmat: quia iam tunc erat officium diuin# p#cept#, & in m# exoluendi illud errabatur. & c#stitutio illa ad corrigend# defectum qui in modo exoluendi c#mittebatur facta est: vt ipsa de seip#a testat#. Non ergo ad iterand# precept# de dicendo officio diuino, sed ad precipiendum modum dic#di/nouum precept# fact# est: vt scilicet studiose & deuote quant# deus dederit exoluatur. # Nec propterea quia ecclesia n# iudicat de actibus interioribus/studio sitas & deuotio referuntur ad exteriora tm#: qm# ver# quid# est/ ad ecclesie iudici# non spectare actus interiores #m se, hoc est nudos: sed n# est ve#/ecc#ie iudici# subterfugere actus internos vt sunt r#nes actu# exterior#. exc#icat nan# ecc#ia eos qui odio vel amore in#runt aut omitt#t in#rere hr#ticos: vt patet ca. multo#. de here. in cle. Sic a#t est in #posito/# licet intern# studiositat# & deuotion# nud# ecc#ia n# p#cipiat, precipit tñ vtr## intern# vt r#nem exterioris cultus. Nec ##ea laqueus iniectus est animabus: quoniam facillim# est huic precepto obedire. nam nihil aliud exigit/nisi # #s ai#o vacandi deo horas inchoet/et in **[[133]v]** contrarium animus iste n# mutetur dum exoluit diuinum offi cium. Mutari autem in contrarium est impossibile ex inaduertentia: quoniam non voluntarie ab officio vagatur qui inaduertenter vagat#. Et ideo siquis aduertit se cogitare hec vel illa que debent esse extranea tunc a meditatione sua/ sed non aduertit # ab officio diuino distrahitur, ##uis voluntarie illa meditetur/non tamen voluntarie animus ab officio diuino distrahitur. ac per hoc animus vacandi deo a principio officij habitus non est mutatus in contrarium: quia nun## iste habuit animum recedendi a vacando deo in illo officio. oportet enim recessum humanum a termino a quo/fieri per se, hoc est ex intentione. Tanto aut# facilius hoc monstratur/quanto non vna sed quattuor vijs p#t quis officio diuino attendere. Vel quantum ad verba: ne scilicet dicat vnum verbum pro alio, ne confundat aut collidat verba, vt distincte ac reuerenter dicat. Vel quantum ad sensum verbo rum, vt percipiat mente/& applicet affectum ad id quod verbis significat. Vel quantum ad gratiam petitam: puta castitat#/ humilitatem/fidem/spem/diuinam amicitiam/ celestem patri#/ & alia huiusmodi: que sola (vt patet intuenti) petuntur com muniter in diuino officio. Vel quantum ad ipsum deum / seu iesum christum crucifixum &c. # Et he omnes secunda excepta/communes sunt doctis & indoctis/maribus & mulieribus. Nisi #

in prima ignorantes possunt materialiter errare: sed non refert ad propositum: sat. n. est # quis attendit ne erret. Et quia vna istarum attention# sufficit, ideo inexcusabilis est quisquis officium diuinum dicit non cum animo quantum ex se est vacandi deo. Qui enim cum hoc animo inchoat/ & non mutatur in contrarium (hoc est in voluntatem non attendendi diuino officio) celebrat diuinum officium ex parte sua studiose & deuote: expectans quantum deus det in proseguendo tam attentionis/que spectat ad studiositatem applicatiuam intellectus & sensus ad attendendum, ## cuius# sancte affectionis/que spectat ad [134r] deuotionem oblatiuam prompte voluntatis ad ea que dei sunt. Sicut igitur contra ecclesie preceptum agit/ex occultissimo interiori odio omittens inquirere &c. ita contra ecclesie preceptum agit/ex occulto interiori proposito instudioso & indeuoto dicens officium diuinum.

Qui vero saluo animo vacandi deo inuoluntarie vagatur, non peccat. Qui vero negligenter se habet circa exequutionem attentionis & deuotionis/venialiter peccat. nun##. n. interuenit transgressio precepti/##diu immutatum manet primum propositum vacandi deo. Hec de tertio.

Quo ad Quartum de tempore/ distingu#dum est: quia priuatim dicendo officium / tempus est totus dies inchoans a vespera precedentis diei vs# ad mediam noct# sequentis diei. ita tamen vt solas matutinas liceat in vespere precedenti dicere. Graue tamen est peccat#/ sine rationabili causa retardare multum horas: vt dicere prim# hora nona vel vespersarum. Preuenire tamen vt quietius aut deuotius dicatur/consulitur a iure in ca. presbyter. vt scilicet mane dicantur hore vs# ad vespas inclusiue.

¶ Tempus autem publice celebrationis horarum/est iuxta laudabilem cuiuslibet ecclesie ac patrie consuetudinem. Et licet sanctum sit in iure / vt horis debitis in ecclesiis cathedralibus & collegialibus hore dicantur, nullum tamen ego cognosco peccatum mortale in huiusmodi/etiam si quando# negligentia magna interueniat/dummodo communiter seruetur consuetudo: quia in huiusmodi circumstantijs non puto incurri mortale peccatum sine contemptu: quoniam non spectant ad substantialia materie precepte. Hec de quarto.

Quo ad Quintum de loco/nullus est locus in quo n# liceat priuate diuinum exoluere officij#. Publice autem in ecclesia celebr#d# esse iura iub#t a deputatis ad illud. [[134]v] ita # deponendi a cleri consortio sunt qui castigati nolunt interesse: vt in decretis di. xcij. cap. vlti. decernitur. # Vbi tamen contemptus deest/& propter meam absentiam non notabiliter leditur diuini cultus officij/& prelati dissimul#t parum de his que dei sunt curantes, non incurro mortale peccatum ex hoc # desum horis canonicis in ecclesia mea: quia contra preceptum iuris positiui proprie non venio / nec notabile damnum in fero diuino cultui. Grauius tam# pecco si sine rationabili causa me debitis horis subtraho: quia grauis est ratio diuini debiti.

¶ De totalitate autem diuini officij nocturni pariter & diurni in ecclesiis cathedralibus & collegialibus tam secularibus ## regularibus/debita sc#m iura & minime soluta in tot huiusmodi ecclesiis, dicendum est # vbi tenuitas census in causa est & fuit semper quantum est in memoria hominum/excusanter col legiales seruantes consuetudinem: puta dicendo missam maior# & vespas in ecclesia/vel aliquam horam prout ibi moris est antiqui. quoniam derogatum ibi videtur iuri c#muni ex rationabili prelatorum tolerantia. Vbi autem sufficientes habent proventus/& extant templa ac deputati ad huiusmodi cult#

percipientes suas portiones / & parum aut nihil exoluunt diuini cul tus in ipsis ecclesiis ex introducto abusu, ipsi viderint si vinculo iuris derogatum est.

¶ De illo a#t qui in choro versus sui chorisubmisit sibi t#tum dicit/alterius autem chori versus audiendo tantum exoluit, ratio dictat # n# satisfacit: quia c#munis exolutio/ c#municanti# est: iste autem per se loquendo non c#municat alteri choro. Et ita alibi scripsimus. # Si tam# intelligerem # viri timorati consueuerunt sic facere, dicerem # consuetudo bonorum optima est legum interpret: & charitas que omnia c#munia reddit/ effi cit vt versus auditus sit c#munis omnibus audientibus, tanto magis quanto maiores in choro non debent cantare/ sed meditari que ab inferioribus cantantur. Hec de quinto.

[135r] **HYpocrisis**

(qua homo simulat personam iusti vel iustioris) peccatum est: quia mendacij vim habet.

¶ Incurritur autem dupliciter. Vel formaliter, hoc est ex intentione. vel materialiter. Sed hypocrisis formaliter non est vna, sed diuersificatur iuxta diuersa intentionis obiecta. Inueniuntur enim in hypocrisis peccato duo mala: scilicet defectus bonitatis/& simulatio illius. Et propterea hypocrisis altera est que intendit vtrun# malum: vt quum h# intendit esse malus/ & simulare se bon#. Et hec est perfecta hypocrisis exclud#s a regno celorum#. # Altera intendens vnum malum tantum: scilicet simulare se bon# vel melior# ## sit: vt quum homo scit quidem se non esse bon# aut esse malum, non tamen hoc intendit aut contemnit / sed solum modo intendit simulare se bonum seu meliorem ## sit. Et hec hypocrisis si nuda sit/licet non sit peccatum mortale, est tamen peccatum: quia mendacij vim habet. Si vero hec hypocrisis sit vestita aliquo alio malo fine/ex illo iudicanda est. Si enim finis ille sit contra charitatem/est peccatum mortale. Si autem finis ille sit vanagloria/non tamen ita # in ea ponatur vltimus finis, peccatum est veniale quidem/sed duplicatum. Si autem finis ille sit bonus (puta ad edificationem aliorum) nihilominus peccatum est: quia non sunt facienda mala vt eueniant bona. ¶ Hypocrisis vero materialiter est / quum homo facit opera naturaliter significantia interiorum bonitatem aut meliorem bonitatem, & tamen intus non est / nec homo intendit per illa opera simulare illam interiorum dispositionem bonam: vt qu# quis quasi elemosynaliter aut quasi liberaliter dat alicui r# qu# ex debito ei dare tenetur, non # intendat simulare se liberalem aut elemosynarium/sed vel occultare se debitorem vel aliquid [[135]v] aliud. Et sic de similibus. # Vnde scito / # ille qui opera ad dei seruitium naturaliter ordinata (vt sunt ieiunium / oratio/elemosyna) facit ex intentione non seruiendi deo sed ob gloriam humanam &c. hypocrisis pctm# incurrit formaliter, implicite tñ: #a facit opus signific#s intention# seruiendi deo que in ipso non est/& intendit reputari elemosynarius vel deuotus &c. Vnde c#uincit# # intendit simulare intention# rect# que n# est in eo, qu#t#c## explicite non intenderet simulare/sed glori# ex opere illo ac#rere h#an#: reddit. n. hypocrisis actus in natur# sue forme ex tot c#curr#tibus. Vñ math. vi. hypocritas hos appellat. quum facis elemosyn# noli tuba canere ante te/sicut faci#t hypocrite.

IActantia

(qua quis verbo plus de se ## sit aut apparet/eleuando dicit) sex habet capita ex quibus discerni qu#t# pctm# sit p#t. Prim# est mendaci#. est enim sp#s m#dacij. Et hic discerne si interuenit iactando mendaci# #niciosum aut officiosum aut iocosum. Sc#m

est inclusa laus: n#. n. iactator pure narrat, sed tan## laud#s narrat. Et similiter hic discernere oportet si laus est #nicios/officiosa aut iocosa. Terti# est arrogantia qñ est illius iactantie effici#s c#. Et hic oportet discernere si est #nicios. Quart# est inanis gloria ## qu# #s se iactat. Et hic oportet att#dere si ponit# in ea finis vltimus. Quint# est lucr# ## q# #s qñ# se iactat. Et hic op# inspicere si est in damn# proximi. Sext# est vanitas ex qua multi se iactant. Et hoc c#stat esse veniale. # Transeo a#t hec sub breuitate, ne repet#tur que de men dacio/arrogantia & inani gloria in locis proprijs dicunt#. Laus quo# pernicios sicut adulatio & inanis gloria discernitur, si. s. laudat# seu approbat# ali#d c#tra de# aut proxim#: vt quodc## peccat# mortale. Ex his. n. habes/ # nisi pernicios sit iactantia/ ex intentione aut materia contra deum aut proximum/ venialis est, & frequens humani generis labes.

[136r] IDolatria

(Qua scilicet alteri ## deo diui nus cultus exhibetur) peccat# est mortalissimum: quia quantum in se est equipa rat creaturam creatori.

IEiunii Ecc#iastici omissio

multiplici eget consideratione / vt sane iudicetur. Et ad quattuor capita cuncta reduci possunt. Primum est quid est de necessitate ieunij. Secundum qui sunt dies ieunij. Tertium qui tenentur ad ieunium. Quartum quali vinculo astringamur ad ieunium.

Quo ad Primum/de necessitate ieunij sunt tria: scilicet qualitas ciborum / hora competens / & vnica comestio. # Exigit quippe omne ecclesie ieunium abstinenciam ab esu carnum. Sed inter quadragesimam & alia ieunia hoc interest/# quadragesima requirit etiam abstinenciam ab ouis et lacticinijs, in alijs autem ieunijs potest quis# vti ouis & lactici nijs vbi consuetudo est: vbi autem non est consuetudo n# licet. Quod si alicubi in quadragesima consuetum sit vti butyro, ex cusantur/ex quo tanto tempore prelati sciunt & non reprehendunt. # Horam conuenientem ad comedendum/intant# exigit ieunium vt ab hora nomen acceperit: vt patet ex eo # dicimur ieunare vel vs# ad nonam vel vesperam/ quasi tota vis ieunij consistat in prorogatione inedie vs# ad horam tardiozem. Et vere sic esse testatur ecclesiastica obseruatio Propter quod qu#to plus tarda hora comedit#/melius ieunatur: non. n. precipit ecclesia manducari hora nona, sed negatiu#. s. n# manducari ante. Et hora quidem conueniens ante## non est comedend#/ est me ridies grossa estimatione. Sed vbi c#iter non seruat# a ieunanti bus/p#t quis comedere illa hora qua c#iter ieunantes ibi comedunt. Et hoc ideo dico: quia paulatim detract# mult# vr# hore: [[136]v] nam trecenti anni adhuc non sunt ex quo hora prandij in ieunio erat hora tertia post meridiem: vt patet in diui tho. scriptis. nunc autem religiosi etiam multum ante meridiem estiuo tem pore & in quadragesima videntur comedere. An autem ante## comedat dixerit clericus nonam aut vesperam, ad officij magis ## ieunij horam refert: ad neutrius tamen spectat necessitatem. ¶ Vnica demum comestio nisi ad ieunium necessaria sit, men titur grego. a quadragesimali ieunio dies dominicos subtrah#s: quoniam inter dies dominicos tunc & alios tantum vna vel multiplici comestione abstinenciam distinguere experimur. Et hoc testatur ecclesiastica obseruatio.

Accidit tamen circa hoc questio/tum de vespertino ientaculo vocato collatione vespertina/tum de diidentibus prandi#/tum de propinam seu credentiam facientibus dominis/tum de pluries bibentibus cum aliqua confectione / tum de comedentibus aliquid propter superuenturam tarditatem prandij / tum de sumentibus mane ientaculum seu collationemserotinam & prandium differentibus ad noctem: videntur. n. omnes hi pluries comedere/& tamen non frangere ieiunium. Sed quedam ho# facile patet non aduersari vnice comestioni intente ab ecclesia. Interpretamur siquidem comestionem per se, hoc est ex intentione comedendi: ita # solus ille vltra ordinariam comestionem manducat/qui ideo manducat vt manducet. In quorum numero non computari constat facientes credentiam / sumentes aliquid ne potus noceat / & hoc modo sumentes ientaculum serotinum/& pari ratione diidentes prandium: puta quia pre accipiunt aliquid seruitores aut lectores mense, vel quia surg#t e medio prandio ad aliquid occurrens/ & postea redeunt ad ter minandum prandium. In his non est ex intentione nisi vnica comestio: quia per accidens diuisio illa accidit. Presumentes a#t aliquid mane propter preuisam longam occupationem retarda/ turam a prandio, ex eodem capite videntur excusari. Sed quia [137r] hora n# videtur admittere # ad vnitatem prandij spectet quod mane sumit#, i# ex debilitate isti excusant# qñ excusant#: #a. s. si hoc non facerent / quasi deficerent & inepti essent ad id quod interim facere oportet. # Sumere vero ientaculum serotin# ad sustentationem nature/est proculdubio iterum comedere: quia directe/manducare ad nature sustentationem ordinatur. vnde apud religiosos manducatio vocatur refectio/ & locus mandu candi refectorium: quia religiosi non debent vti cibo nisi ad reficiendum. Sumere aut# dictum serotinum ientaculum ex consuetudine/quia sic consuetum est, pie interpretandum est: vt scilicet fiat ne potus noceat. Sumere autem ipsum vt c#cessum ex consuetudine etiam sine siti/tolerabile videtur: ##uis vere secundam inducat comestionem paruulam: sed quasi pro nihilo habetur consuetudine suffragante. # Verum serotinum ientaculum mane sumere & prandium in vespertin# tempus differre/nulla video ratione licere: quia nec c#suetudo excusat nec ius concedit. Posset tamen persona aliqua vel sic complexionata vel propter occupationes diurnas &c. dispensari in hoc (sicut & in alijs rationabilibus casibus vt dicitur) ab episcopo. Nec sumere in ientaculo serotino parum panis/frangit ieiuni#: quia ad hoc videtur serotinum ientaculum reductum vt non referat quid quis#umat/si mod# non excedit. & recte sibi quis# consulere videtur / qui illud sumit quod sue complexioni plus prodest/ex quo medicine causa conceditur. Hec de primo.

Dies ieiunii Noti sunt ex c#suetudine magis ## iure. Et propterea constat & quadragesimam & quattuor tempora, & vigilias/natiuitatis domini/penthecostes/ assumptionis beate virginis/& omnium sanctorum/ & apostolorum (nisi iohannis euangeliste ac philippi & iacobi) natiuitatis iohannis baptiste/& beati laurentij/& non plures c# muniter esse ieiunio celebrandas. Nisi alicubi antiqua consuetudo aliter obtinuerit in aliquo dictorum dierum: quoniam con [[137]v] suetudo derogare potest iuri / sicut fecit ius precepti in ieiunijs quattuor temporum pascalium & vigilia penthecostes, quor# nullum ex iure apud diuum thomam est in precepto: quia est ieiunium exultationis. Hec de secundo.

Quoad Tertium (qui. s. tenent# ad ieiuni#) qu# hoc sit p#cept# gñale c#e toti populo chr#iano, omnes tenent# quos r#nabilis c# n# excipit aut excusat. R#nabilis a#t c# in #posito vocatur tam vera ## estimata ## authorizata. ita # n# sol# que vere ac euid#ter

est c# r#nabilis / vt infirmitas, sed #t que a ieunare debente credit# abs# fraude # sit c# r#nabilis (puta dolor aut debilitas talis # putat se #s excusari a ieunio) & rursus c# dubia an sit sufficiens ad fruendū ieunium/si auctoritate ep#i fulciat#, pro r#nabili hñda est. Igitur sub vere r#nabili c# c#prehendunt# tria. s. impot#tia / necessitas & pietas melioris boni. ¶ Ex i#pot#tia si#d# excusant# pueri & adolesc#tes vs# ad finem tertij septennij/ in quo c#iter finit etas augmenti: quia egent nutrimento multiplicato ## augment#. # Excusant# senes: quia senectus morbus est incurabilis. Sed etas qua incipit senectus n# est determinata: #a natura#r aliqui trigesimo anno senesc#t/ali# quadragesimo/alij quinquagesimo, #ut hñt naturaliter l#giores etates. C#iter tñ qui sunt sexaginta anno# senes sunt: #a script# est. dies anno# nr#o# septuaginta anni Vnde in hac etate nisi euidenter constet ex robustiore complexione/posse abs# lesione ieunare, n# tenent# ad ieunia: quia ex quo de etate c#stat/& de robore est ambigu#, n# est expectandus casus amplior virtutis: que qu# manifeste deficere incipit/irreparabilis #. # Excusantur infirmi & debiles manifeste aut iussu medicor# hñtium timor# dei. mulieres pregnantēs & lactantes: quia egent alimento multiplici sicut illi qui crescunt: scilicet pro se & pro fetuseu prole. Et hos quidem excusat impotentia naturalis. illos autem qui hora prandij n# possunt habere sufficientem refectio nem excusat impotentia habendi panem &c.

[138r] # Ex necessitate excusatur #s qñcun# ali#d impediens ieuni# op# facere q# est necessari# ad salut# seu sanitat# corporis vel ai#e/vel ad stat# t#al# vel ad vitand# damn#/vel ad acquir#d# aliquid de raro c#tingentibus: vt si op# aliqu# ##t# p#t laborare/ c# quo n# stat ieuni# (quia aliter n# p#t se su## famili# alere/ vestire/dotare/tenere fili# in studio &c.) non tenetur minuere labor# vt ieunet. Et hinc excusantur n# sol# labor#tes in agricultura/sed in quac## arte, qui aut vix sic aut nec sic acquirere pñt oi#a necessaria sibi familie# sue etc. si c# hm#i exercitio non pñt simul ieunare. Excusant# quo# o#s ex necessitate cuiusc## debiti o#is/si c# exequuti#e debiti o#is n# p#t quis ieunare: #a lex ieunijsicut n# impedit necessaria o#a/ita n# impedit o#a de bita. Et hinc fit/vt qu# long# iter debit#/est impediens ieuni#, absoluat a ieunio. Similiter si vir n# p#t ieunando debit#vxori reddere/n# tenet# ieunare. Et similiter si vxor non p#t se grat# viro seruare (puta quia ## ieuni# macilenta aut pallida despicitur a viro) non tenetur ieunare. Et v#r non tenetur homo omittere opus aliquod ad quod tenetur / ob preceptum ieunij.

Ex pietate a#t maioris boni excusant# a ieunio/quic## alicui maiori bono inc#b#t q# n# possent ieunando efficere: quia ieuni# p#cipit# vt #motiu# ad bon# & n# vt impeditiu# maioris boni. Et hinc excusant#/qui pietatis seu misericordie cor#alis aut sp#alis o#ibus vac#t/si c# his n# pñt ieunare: qm# o#a vtrius# mie meliorasunt ## ieunij: iuxta illud ap#i. corporalis exercitatio ad modic# vtilis est, pietas a#t ad oi#a valet. # Ver# quia #egrinatio sub gñe # corporalis exercitati#is plus## ieuni# (#a ieuni# est actus virtutis. s. abstin#tie seu t#perantie: #egrinatio vero nul lius importat virtutis act#, sed a religione im #atiue assumit# in #egrinatione ad loca sancta) non audeo excusare a ieunio ## #egrination# n# necessari# ad loca sct#, nisi in duobus casibus. #rimus est si illius persone peregrinatio ad loc# ill# esset valde vtilis ad diuinum honorem: puta quia est persona auctoritatis/ **[[138]v]** ex cuius peregrinatione multum augetur communis deuotio, & ille non potest simul ieunare & peregrinari. Secundus est si feruor deuotionis sic accendit ad peregrinandum, vt vtilius anime peregrinantis sit peregrinari sine ieunio ## ieunare sine tali peregrinatione. Et vtrius# ratio est vna: quia ieunium non debet esse impeditiuum maioris boni. in primo autem casu im pediret maius bonum commune: in

secundo vero maius bon# #pri#. Hec de c# excusante a ieiunio vere r#nabili & suffici#te. ¶ De r#nabili a#t c# estimata sufficiente ab ip#o debente ieiuna re vel a suad#tibus illi/##uis in veritatesufficiens n# fuerit: dicen d# est # si abs# fraude aliqua credit #s se excusari ob aliquem laborem vel dolor# vel occurrentiam/& ##ea frangit ieiuni#/ ita # n# frangeret illud nisi crederet se in casu illo excusari a pct# violati ieiunij, n# est talis transgressor p#cepti: quia nec # se agit c#tra p#cept# (quia ex intentione n# preterit obedienti# nec abstinenti#) nec # accñs seu materialiter sic o#atur vt redeat pctm# in natur# sue forme: quia nihil hic ponit# interuenire faciens hanc reduction#: qu# nec scandal# nec nocumentum aut aliquid hm#i admisceri ponat#. # Et ex hoc capite innumerabiles #sone timorate excusantur sepissime a transgressionem p#cepti de ieiunio: d# vel ex multis reputatis secund# ipsas r#nabilibus c#is soluer#t ieiuni#/aut collation# excessiu# putar#t sibi licere abs# solutione ieiunij ## debilitat# aut ## somn# hñd# &c. omnium. n. hm#i vna est qu# diximus r# excusans. # Et caue ne sis imprudens & nimis sapi#s in oculis tuis, dicendo # oi#no isti solu#t ieiuni# &c. et sis causa # isti non ieiunent iuxta su# posse. n# ipsi sic vt dict# est agendo n# ag#t c#tra p#cept# ecc#ie, & forte qñ# nec venialiter peccant: & ex tua sapientia agent forte postmodum contra preceptum. Sicut ieiunantes ter in hebdomada in quadragesima / audientes a doctis stultis # qui vnum diem non seruat reus est totius quadragesime/ omittunt etiam illorum trium dierum ieiunium in damnation# vtro##: **[139r]** si enim cecus cecum duxerit/ambo in foueam cadunt. Satis facit. n. ecclesie precepto, qui impotentem se putans ad ieiunium totius quadragesime / alternis diebus ieiunat aut bis aut semel in hebdomada iuxta viressuas. Et similiter # ientaculo serotino eget pro sustentatione nature/& cum illo potest pertransire, n# est propterea licentiat# vt cenet: moralia. n. precepta moraliter sunt interpret#da in exequutione/ vt mos bonus intentus in exequutione quantum fieri potest seruetur.

¶ De rationabili demum causa autorizata / sciendum est # optimum refugium dubitantibus ac timentibus est superioris autoritas. Nam qui causam aliquam habet rationabilem qui/ dem/sed iudicio suo non sufficientem aut dubiam, exponat negocium suum fideliter superiori/& illius arbitri# potest sequi. Superior autem debet non puro consilio sed auctoritatem su# interponendo dispensare si videtur sufficiens causa, aut commutare in aliquam elemosynam vel orationem seu aliquod aliud opus pium/ si de sufficientia cause dubitat/aut c#m minus sufficientem absolute cognoscit/sed supplendam per commutationem iudicat in tali casu. Verbigratia. persona suis commoditatibus assueta iter aggressura est/ & difficillimum sibi fore cognoscit ieiunium cum conditionibus itineris, submittit se superiori / & videtur superiori expedire anime illius in hoc casu dispensationem / & propterea supplendo commutat in aliud opus pium & precipue elemosyne. Vocatur autem superior in huiusmodi casibus episcopus: & si causa facilis #/ aut epis copus non potest commode adiri, proprius curatus / & apud religiosos suos prelatus. #a pro ijs minimis nulla ratio suadet oportere passim papam adire. Nec solum hec potest episcopus, sed etiam p#t & debet tr#sferre ieiuni# occurr#s in magno festo/in añcedent# di#: vt ieiunia chr#iani populi consonent iuris disp#ni. Vt si vigilia io. bapt. occurrerit in die corporis chr#i, d#t populus mandante ep#o ieiunare in vigilia corporis christi/& in die corporis **[[139]v]** christi vesci carnibus sicut in die dominico. & in hoc eodem debent religiosi conformari quantum ad ieiunij translationem. Idem est autem iudicium si in festo solenni patroni ciuitatis vigilia aliqua occurrerit. # Notanter autem loquor de ieiunio vigilie: quia ecclesia fugit vigiliis fieri in festis: & propterea

ioannis euangeliste vigiliam non facit in festo sancti stephani. Non horret autem ieiunium quattuor temporum in festis: vt patet de festis sanctorum thome & mathei apostolorum, que sepe in ieiunijs quattuor temporum celebrat. Hec de tertio.

Quo ad Quartum (quale scilicet est vinculum quo tenemur ad ecclesie ieiunia) ex communi interpretatione videtur vinculum precepti obligantis ad mortale transgressores ex inobedientia vel contemptu: quia contra obedientiam directe ageretur: & hoc habetur pro certo. vel sine rationabili causa vera aut estimata vel autorizata / non habita generali aut speciali gratia summi pontificis: quia tunc scienter ageretur contra opus preceptum. Et hoc ego non audeo ex iure scripto asserere: quia nullibi scio scriptum esse preceptum obligans ad mortale non ieiunantem. Qu#uis inueniatur precept# hoc est statutum obligans: hoc est inuenitur precept# vt distinguitur contra consilium / & non preceptum anthonomasice. quod solum obligat ad mortale: vt in verbo preceptum habes in fra. Et propterea quantum est ex iure scripto, nullum cognosco interuenire mortale peccatum in fractione ieiunij ecclesie/si desit contemptus. Dixi autem generali gratia summi pont. propter consuetudinem refectorij seu tinelli in curia romana. ex eo enim # cum pontificum tam diuturna scientia sic seruatur, cu riales qui tinello sunt contenti / non frangunt ieiunia ##uis pan# cum acetario seu salatutio comedant vesperi/ prout ibi dari con suevit: sed ieiunant more curie.

Frangens autem ieiunium aliquo die / non totiens quotiens comedit de nouo peccat: quia post## illud fregit / non facit c#tra [140r] preceptum, quod impossibile est amplius obseruari. Et quia quolibet die potest quis seruare preceptum ieiunium illius diei, ideo de nouo quotidie peccat peccato omissionis / qui quotidie omittit ieiunium quadragesime &c. Hec de quarto/ & tota materia ieiunij. quam si amplius scrutari vis/videre potes commentaria nostra super. q. cxlvij. secundesecunde.

IGNORANTIA

Tunc tantum peccatum est, quum quis potest & debet scire aliquid siue iuris siue facti / & non facit quod in se est vt sciat illud.

¶ Tenetur quilibet scire communia & fidei & iuris, que communiter a fidelibus christianis / communiter instructis a parentibus & predicatoribus & conuersatione christiana sciuntur: vt articuli fidei/decem precepta, precepta de c#fessione/communione & ieiunijs ecclesie. Non # teneant# scire verba symboli aut numerare decem precepta / aut scire discernere precepta: sed # nouerint fide/esse vnum deum omnipotentem/& iesum christum filium / & # natus ex maria virgine &c. similiter sciant # solus deus adorandus est/ non esse periu randum/seruanda esse festa honorandos parentes &c. Hoc. n. est nosse & credere in actu exercito ea que quis tenetur scire. Et non consistit in scire verba hec vel illa quecun# sint. Preter hec autem quilibet tenetur scire illa que debet ex suo officio aut gradu aut voto &c. facere: quum aliter non nisi a casu recte se habere possit in occurrentibus.

¶ Est autem ignorantia tunc tantum causa peccati, quando siquis sciuisset peccatum illud non fecisset. Nec excusata peccato/nisi sit inculpabilis. Minuit tamen peccatum: quia minuit voluntarium. nisi sit affectata: quia tunc auget voluntarium.

[[140]v] IMaginibus

Pure astronomicis vti ad effectus subiectos celestibus corporibus/ nullum peccatum esse vr#: quia vt res pure naturales hñtur, nec debemus secreta nature presertim celestis influxus/nostri ingenij viribus metiri, vt priscis astrologis non deferamus. Dixi autem pure astronomicas, vt nulla superstitiosa obseruatio sit adiuncta/autsuffumigationum aut characterum: quoniam hec constat non pertinere ad celestes influxus, sed ad secretos intellectus/quorum societas nobis est interdicta.

IMmundicia

In sermone morali/ generale peccatum est quo immundus redditur operans illud. Vsurpatur tamen primo specialiter pro peccato inordinate seminationis humane cuiuscun# preter naturalis: ex hoc. n. h# maxime immundus fit. Et sic c#stat esse peccatum mortale. de quo pluries apostolus loquitur/ docens immundos excludi a regno dei. Vsurpatur secundo pro pct# in ordinate emissionis superfluum: vt cibi per vomitum/ & similium ex gula procedenti#. Et sic ponitur filia gule. Frequ#ter# est peccatum veniale: vtpote nec c#tra dei nec proximi dilectionem: turpe tamen, vtpote eti# corporalem imm#dici# inferens.

Immundicia Corporalis pro qu#to h#an# dedecet vsum/pctm# est: quia recte dissonat r#ni. Est a#t in profanis venialis. Sed in sacris si notabiliter offendit/pctm# est mortale, pro ##to ad diuin# irreuer#ti#spectat. & tanto magis qu#to a canonico #t iure sub precepto prohibet# hm#i immundicia/extra de custo. eucha. ca. relinqui. Vbi non solum sacra vasa/corporalia & vestimenta ministrorum, sed oratoria ipsa precipiuntur munda & nitida (hoc est abs# macula) seruari. Aduertant hec qui sordidis vtunt# in missa# sacrificio, ita vt abhominabile sit tangere & videre.

[141r] IMmunitatis Ecclesiasti

ce violatio mortale peccat# est formaliter loquen do: hoc est ex intentione facta/ vt. s. ill# #s violet. quia iniuriam infert ecclesie in priuilegio ecclesiastice libertatis /vel quo ad locum vel quo ad #sonas / vel quo ad bona mobilia vel immobilia. Propter imperfectionem tamen actus inuenitur hic veniale peccatum sicut in ceteris.

Et scito Hic sex. Primo # ecclesiasticam violare immu nitatem non est aliqua vna peccati species, sed est tan## generale peccatum ad omnes sacrilegij species. Violatur siquidem ecclesiastica libertas/iniuriam inferendo & personis & locis & rebus sacris. ita # violare ecclesiasticam immunitatem sonat quendam generalem actum vitij quod sacrilegium vocamus.

¶ Secundo # in hoc peccato est aliquid formale & aliquid materiale. Habet enim se vt forma/ex intentione agere contra libertatem ecclesiasticam: materia autem est illa res in qua ecclesia leditur aut dehonatur. Verbi gratia. cum clericus iudicatur a laico/quum extrahitur ab ecclesia qui saluus in illa esse debet/quum bona ecclesie vsurpantur ab alijs, formale in omnibus est # tenditur contra id in quo ecclesiastica persona seu ecclesiasticus locus aut ecclesiastica res debet esse libera: materiale autem est exemptio clerici a laico/ salus confugientis ad ec clesiam/# res seu bona ecclesie sint ecclesie. & sic de alijs.

¶ Tertio # crimen hoc potest referri vel ad penas iuris vel ad naturam ipsius peccati. Et si referatur ad penas iuris, n# est vio lator ecclesie libertatis qui agit contra priuilegium concessum alicui particulari ecclesie: puta si agit contra libertat# concessam ecclesie mediolanensi aut ordini predicatorum &c. sed oportet **[[141]v]** # agat contra libertatem communem ecclesie. Et hoc non sic intelligas/vt oporteat illum agere contra totam ecclesiam: sed # quicun# homo aut quec## res aut quicun# locus offendatur, oportet # offendatur in illa libertate non qu# habet ex proprio/ sed quam habet ex priuilegio communi toti ecclesie/ad hoc vt incurrat penas iuris latas contra violatores. Sed si ad naturam criminis spectetur, ita peccat mortaliter qui violat libertatem pe culiariter concessam alicui ecclesie / sicut qui violat libertatem communiter concessam toti ecclesie: nam vtrius# peccatum/ sacrilegium est, violans personam/rem aut locum cultui diui/ no deputatum.

¶ Quarto/# huiusmodi libertates seu immunitates ecclesiastice que particulariter sunt alicui concesse, non subiacent scien tie. nec confessor de his debet esse sollicitus: quia ex specialibus priuilegijs pendent/que debent promulgare illi quor# interest. Sed immunitates communes continentur in iure. # Et locales quidem immunitates valde multe sunt: precipue tamen sunt/# secularia placita (hoc est iudiciales processus) & sententie seculares/& maxime in causa sanguinis, conclamationes/ seditiones/impetus/ publica parlamenta / vniuersitatum c#uocationes/ negociationes nundinarum & fori, non possunt in loco sacro fieri. Nec possunt ibidem reponi supellectilia vel hospitari / nisi necessitate cogente. Nec potest illi violentia inferri / aut aliquis vel aliquid violenter aut furtiue inde abstrahi/aut in confinibus frangi. exceptis casibus a iure #missis: excipi#t# si#d# publici latrones (vt pirate in mari & similes in terra) & nocturni po pulatores agror# / & occidentes vel mutilantes in ecclesia sub spe vt ab ecclesia saluentur. Et idem videtur etiam si hoc vel quodcun# aliud enorme fiat in ecclesia etiam sine spe # ab ecclesia defendatur quia frustra legis implorat auxilium qui in legem committit. # Personales autem immunitates manifeste/ sunt: # ecclesiastice persone sunt ex#pte a iudiciis secularibus/ **[142r]** # sunt libere a manibus violentis suadente diabolo/& a pedagijs & angarijs. Reales autem immunitates sunt/ # ecclesiasti ce persone exempte sunt a gabellis pro rebus suis vel ecclesie quas non causa negociationis deferunt / # ecclesie possessiones non possunt pro alienis debitis obligari/&c.

¶ Quinto / # violare ecclesiasticam qu#cun# immunitatem contingit dupliciter. Vel formaliter: hoc est ex intentione ag#di contra ecclesiasticam libertatem / seu contra talem ecclesiastic# immunitatem. Et sic proculdubio est peccatum mortale violare qu#cun# immunitatem ecclesiasticam/ vt dict# est: quia committitur sacrilegium. Vel materialiter: hoc est non animo faciendi contra iura ecclesiastica/sed ex aliqua passione seu r#ne. Et tunc oportet aduertere si actus ille qui fit/ sit talis aut fiat tali ter # redeat in naturam sue forme: quia si sic esset/licet n# com mitteretur sacrilegium ex intentione, nihilominus incurreretur sacrilegium formaliter/& esset peccatum mortale: sicut contingit in ceteris vitijs materialiter commissis. Si autem actus ille non rediret in naturam sue forme, esset peccat# veniale propter imperfectionem actus. # Discernendum est autem hoc in proposito ex duobus. Primo ex natura/quantitate/ qualitate &c. in iurie seu damni illati. Secundo ex vinculo prohibitionis seu pre cepti. Nam si opus sit notabiliter iniuriosum aut nociuum/non euaditur sacrilegi#. Vnde qui in ecclesia fornicatur non animo iniuriandi immunitati ecclesie/sed casu quantum ad loc#, non excusatur a sacrilegio: quia dum non

curauit continere in illo loco ob reuerentiam loco debitam, redit actus tante irreuerentie in naturam sacrilegij. Et simile est in alijs notabiliter iniurijs aut nociuis. Similiter si opus est prohibitum sub tali vinculo/vt appareat vinculum esse ligans ad mortale peccatum (vt est excommunicatio) non euaditur sacrilegium: vt si quis exigat gabellas a clericis. dum. n. non curat exactor incurrere excommunicationem/vt sue vel aliene satisfaciatur voluntati in exigendo **[142v]** a clerico, sacrilegium incurrit etiam si illud non intendat. Et per oppositum quando opus non est notabiliter nocuum seu iniuriosum/ & arcto vinculo precepti non subest, licet sub immunitate ecclesie contineatur/ si desit contemptus non est mortale peccatum: quia nec formaliter (quia non ex intentione) nec materialiter sacrilegium inuenitur redire vt dictum est, sed velut imperfectum quid in hoc genere relinquitur peccatum veniale. Et de horum numero sunt comedere in ecclesia absque necessitate/confabulari/consilia facere/ hospitari / nautica ligna ibi seruare/& similia. Ex quibus parua videtur irreuerentia **h** in nullius iniuriam aut damnum.

¶ Vnde ad questionem de venditione candelarum in ecclesia aut cimiterio/dicitur aliud est ibi manere vendentes ad vendendum/& aliud est ibi fieri solam venditionem. Primum esset abusionis/nec scio a peccato excusare: quum dominus eiecerit vendentes ea que oportuna erant ad sacrificia. & non proprie de templo/quia templum proprie non introibant, sed de atrio templi: quod templum appellatur ab euangelista: existens enim populus in atrijs templi dicebatur esse in templo. Secundum autem si auaricia desit/& vt satisfaciatur deuotioni populi fit, non vitio pero/videns hoc a personis religiosis & doctis seruari. Nec propterea primum damno peccati mortalis sed venialis / si in cimiterio fiat (quod non est domus dei sed fidelium defunctorum) ex quo pontifices sciunt nec reprehendunt, & non pro notabili habetur irreuerentia. Si autem in templo fieret, nisi imperfectio actus excusaret/non auderem a peccato mortali excusare: quia licet math. xxi. dominus eiciens vendentes de templo / allegauerit iniuriam maximam, dicens. vos autem fecistis illam speluncam latronum. iohan. tamen. ij. allegauit irreuerentiam negotiationis/dicens. nolite facere domum patris mei/domum negotiationis. Et quia hoc dixit vendentibus minima/scilicet columbas (vt ibi patet) consequens est vt declarauerit negotiationem **[143r]** omnem in templo/iniuriosam esse domui dei, non ex positio sed diuino iure. Nota tamen hic imperfectio actus in proposito non attenditur penes imperfectionem venditionis, sed penes imperfectionem sacrilegij quo iniuria fit loco sacro. ita perfectus actus est qui complete irreuerens est templo dei. Et hic esset quando venditor vteretur templo dei tanquam officina negociatoria seu ad vendendum: puta si haberet in templo locum ad vendendum quasi in officina. Et hoc insinuant verba domini dicentis. nolite facere domum patris mei domum negotiationis: non enim dixit/nolite vendere aut negociari / sed nolite facere domum negotiationis. Significauit enim per hoc ita vendere vt fiat domus negotiationis/est sacrilegium perfectum: vende re autem citra hoc fiat domus negotiationis, quum de genere prohibitorum sit/imperfecti est sacrilegij. Vnde ex hac imperfectione excusantur a mortali tam pauperes qui deferunt venales candelas per ecclesiam / hi qui propter accidentem tunc pluuiam suas bancas cum candelis venalibus trahunt intra templum. neutri siquidem faciunt domum dei domum negotiationis: sed quasi per accidens ibi vendunt.

¶ Sexto / confundendo vocabula immunitatis & libertatis ecclesiastice/hec & similia intelligenda sunt. Sed quando ad discernendum censuras sacrorum canonum & casus reseruatos deuenitur/serua proprietatem nominum, & distingue inter ecclesiasticam

immunitatem & ecclesiasticam libertat#. Et per immunitatem ecclesiasticam intellige exemption# loci sacri: per libertatem vero ecclesiasticam intellige exemptionem persone ecclesiastice/non solum in sua persona / sed in omnibus quibus per liberum arbitrium vtitur & que possidet. Ita # si quis iniuriam loco sacro facit, non est reus violat# libertatis sed immunitatis ecclesiastice: nec incurrit censuras latas contra violatores ecclesiastice libertatis. qui autem iniuriatur persone/libertatem eius impedi#do vt non vtatur suis &c. violat ecclesiastic# libertat#. **[[143]v]** Vnde benedictus. xi. in extra. inter cunctas. ponit distinctos casus violationem libertatis & violationem immunitatis ecclesiastice.

IMpedimenta

Matrimonij vide in fra in verbo matrimonium.

IMpietas

(qua par#tibus & patrie/ consanguineis & conciu# bus debitus cultus subtrahit# aut iniuria irrogat#) pctm# ex suo g#ne mortale ac valde graue est/c#tra primum p#cept# secunde tabule. # P#t a#t sicut & similia pct# dup#r incurri: scilicet formaliter vel materialiter. Appellatur a#t & est impietas formaliter/qua ex intentione contra patr# vel patriam &c. omittitur vel c#mittit#: vt qu# quis inhonorat pr#em vt inhonoret/hoc est animo inhonorandi patr#, aut nocet c#sanguineo vt noceat c#sanguineo/hoc est animo noc#di c#sanguineo, offendit conciu# vt offendat c#ciu#, detrahit patrie beniuolo vt detrahat patrie beniuolo. Et hoc est proprie crimen impietatis/& est mortale ex suo g#ne: vtpote c#tra dilection# debit# par#tibus & pr#ie. C#tingit tñ pctm# hoc esse veniale ## im#fection# actus. vel ex #te primi motus ad omittend# vel c#mittend# contra patr# aut patri#. Vel ex #te materie: puta minime omissionis aut c#missionis, tan## pro nihilo c#putate. # Alio m# incurrit# impietas materialiter: qñ. s. offendit# pr# vel pr#ia/ aut c#sanguineus aut c#ciuis, sed n# c#temnendo bñfici# seu vinculu# sanguinis & pr#ie/ sed ## alias passiones vt accidit. Et sic impietas m#litter/inuenit# in multis gñibus pct## quibus proximi offendi pñt. Et est circumstantia illius pcti# quo c#sanguineus aut conciu# offendit#/mortalis vel venialis iuxta naturam c#missi vel omissi. ita # si commissum in c#sanguineum est mortale/ipsa quo# materialis impietas est mortalis. Spectat tñ hec circumstantia ad speciem illius **[144r]** peccati quo offenditur ille qui est c#sanguineus &c. quia habet idem motuum. Et idem fac de hac circumstantia iudici#/quod de ingratitudine: quia eadem est vtrobi# ratio.

IMpudicitia

Qua h# actibus / tactibus/ osculis seu amplexibus vacat libidinose (hoc est delectationis sensibilis que ibi sentitur c#) #t si null# intendat# aliud opus/pctm# est: quia bñfici# delectatio ad generationem ordinata est / sicut & ceteri actus venerei: & ##ea nisi ## gñonem fiant, pctm# incurritur/ob priuation# proprij finis. Sed si ho# aliquid sic fiat a n# c#iugibus/ pctm# est mortale: dicente apostolo ad gala. v. # impudicitiam agentes regni# dei non consequuntur. Et r# est: quia hñfici# actus impudici/eiusdem sunt moris cuius esset coitus consummatus inter illos. ita # si fiant inter sanguine iunctos / spectant ad incest#: si inter solutos/ad fornication#: & sic de alijs. Et ##ea inter c#iuges veniale est, quia

c#cubitus ip#e inter eos ##delectation#/ venialis esset. # R# a#t quare sunt eiusd# moris c# actu c#sum mato est: quia hec sic accepta (scilicet vt sunt delectabilia #m sensum tactus) sunt ordinata naturaliter ad act# c#summat#, multo vicinius ## delectatio morosa in sola m#te c#sistens/qu#to exterior tactus propinquior est c#summationiveneree. # Oscula a#t & amplexus que fiunt ex beneuolentie signo, licita sunt. que autem ex leuitate iocosa/venialia sunt.

¶ Et scito n# esse simile iudici# de tactu & visu. Delectari. n. in visu pulcre mulieris nullum pctm# est, nisi ociose aut ad concupiscendum videatur. Et ratio diuersitatis est: quia tactus suapte natura ordinatur ad c#cubitum, visus autem minime. Hinc. n. fit/ vt consentire in delectationem sensibilem que est secundum tactum/sit consentire in delectationem veneream. Voluntarie autem delectari de persona quacun# pulcra visa / licet non sit venereum secundum genus suum, potest tamen & facile fieri venereum ex affectu videntis illecto/tentato &c.

[[144]v] INcantatio

*Omnis peccatum est mor tale ex suo genere: quia in/ uocatio est demonis manifesta vel tacita ex aliqua superstitione adinuenta ad nonnullum demonis cultum. Et propterea non excusatur exer cens incantationem qu#cun# a mortali peccato/ nisi propter im perfectionem actus ex parte hominis non per se (hoc est ex in tentione) sed per accidens demonem inuocantis: puta quia nescit interuenire ibi demonum inuocationem, & bona fide credit se dare operam rei licite. # Sed bene nota hanc ignorantiam tacite inuocationis habere locum in personis idiotis/##diu non sunt moniti vt deserant. Nam post monitionem non excusantur amplius: quia cessat bona fides, & inde conuincuntur # non per ignorantiam peccant, qui post## sciunt aut dubitant de inuocatione demonum / nihilominus faciunt. Et similiter non excusantur de preteritis ignorantes/qui sisciuissent nihilominus fecissent: quia ignorantia non fuit causa peccati. **Deprehenditur** Autem tacita inuocatio demo num ex multis/et specialiter ex septem. # Primo ex adiuncta aliqua conditione vana vt necessaria: vt si ponatur virtus in verbis sacris, dum tamen scripta sint in pelle aut tali hora: & similia que nec ad dei cultum spectant nec ad rectam rationem. Hec enim vana diabolus apposuit vt sua sacra. # Secundo ex adiunctis rationalibus vt naturalibus: vt si ad effectus naturales adhibetur characteres significatiui. referuntur enim huiusmodi characteres ad demones intelligentes ipsos. # Tertio ex adiunctis nominibus ignotis, vel absolute/ vel ad quid pertineant: hoc enim demonum est opus quasi ma nifestum. # Quarto ex excellentia effectus sperati, quia scilicet excedit virtutem naturalium agentium: vt nosse secreta cordi#/ sanari statim hominem aut equum/& huiusmodi. Et hoc intel lige quo ad medicinalia seu naturalia. # Quinto ex vanitate **[145r]** effectus: puta quia quedam sacra verba dicta mouent anulum super fil#: & similia vana. Ex hoc. n. ipso # vanus est effectus, constat # non est virtus diuina sed diabolica / non assistens verbis sacris, sed assistens sacrificio quod sibi fit/ ho norando ipsum illis verbis: gaudet. n. honorari verbis & rebus sacris. # Et sciunt lectores / # volui non experiri sed con uincere huiusmodi diabolicam institutionem ad effectus vanos propter vtilitatem fidelium. Accepto nan# filo & anulo protestatus sum # versum illum sacrum deo/vero (cui a psal mista dirigitur) dicebam / & non tan## institutum ad mouendum anulum: & sic dixi versiculum illum, & anulus non est motus.*

Vt hinc cognoscant omnes / # tunc diabolus mouet anulum quando versus ille dicitur ei vt ipse instituit. Dicit autem ei tacita intentione quicun# dicit etiam iocando illum vt habentem vim ad mouendum anul#: quia vim illam non habet nisi ex pacto olim inito cum demone ab aliquo. Et de similibus idem fac iudicium. # Sexto ex falsis adiunctis: puta # christus habuit febrem aut spasmus neruorum / & huiusmodi. est enim diabolus pater mendacij: deus autem non eget mendacijs nostris. # Et huic modo propinquus est septimus / quando adiunguntur apocripha seu incerta. Mirum est enim # huiusmodi incerta habeant a deo virtutem & certa non. Et rursus # sanctis viris quibus deus credidit secreta sapientie sue & virtutem potentie sue in miraculis & sacramentis/& curam animarum quibus promisit notitiam omnis veri tatis, secretas has sacrorum virtutes negauerit / & vetulis ac personis qualibuscun# hec c#municauerit. Vnde huiusmodi incerta sunt saltem vt suspecta cauenda. Et si non vis falli/ nulli in materia incantationum credas: quia impossibile videtur vt non interueniat aliqua superstitio salt# in modo dicendi. puta dicere pater noster ad aures equi: hoc enim superstitio sum constat esse. & sic de alijs.

[[145]v] INcendiarius

(hoc est malo animo c#burens) manifeste damnum infert / & periculo reliqua exponit. Vnde a crimine maximo non excusatur si ex intentione facit. Si vero preter intentionem ex negligentia / iuxta modum negligentie reus est apud deum. Quod si abs# omni ipsius culpa contingat ab eo incendi# processisse/nullum peccatum est: sicut abs# culpa tempore statuto communiter incenduntur campi in fine augusti vel &c. iuxta patriarum consuetudines diuersas. # Sunt autem incendiarij ex c#municandi. Et si denunciati fuerint exc#icati/ non pñt nisi ab apostolica sede absolui: vt habetur extra de sen. exco.

INcestus

(quo inter consanguineos seu affines carnalis fit commixtio abs# dispensatione matrimoniali) peccat# est mortale inter grauiora/## naturalem reuerentiam naturale# fedus violat#. Et sicut ad incestus crimen spectat #t sine opere c#sensus in c#sanguineam seu affin#, ita ad incestus sp#mspectant impudicitie & carnales c#mixtiones impuber# #sonarum/ si c#sanguinitate aut affinitate sunt iuncte: quoniam & sunt hm#i actus vt via ad consumma tum incestum, & multo propinquius ## cogitationes ad incest# ordinantur quantum in se est consummandum: licet ex impotentia etatis non consummetur.

INconsideratio Agibili# humanorum

quant# ad eas condiciones quas p#t & debet homo talis c#siderare, pctm# est imprudentie. siue sit vol#taria ex intentione, quia. s. noluit considerare: siue ex neglig#tia, quia n# adhibuit su# diligenti# ad con siderand# illa que c#sideranda er#t. P#t a#t esse pctm# mortale, quando scilicet est respectu eorum que sunt de necessitate salutis facienda/dicenda/appet#da/cauenda &c. Veniale a#t qu#do [146r] respectu aliorum. Et hec intellige de inconsideratione consummata: hoc est procedente ad voluntarium actum male conside ratum, in quo est inconsideratio contrarie: vel non considerat#, in quo est inconsideratio priuatiue.

¶ Aduerte tñ / # si contingat aliquem ex sola inconsideratione actuali facere opus aliquod quod scit esse prohibit# / & si tunc actualiter aduerteret ad id quod scit n# faceret, excusatur a mor tali: vt siquis non considerans hodie esse fest#/ emit aut vendit, vel non considerans esse diem ieiunij/comedit &c. aut non aduertens contractum esse vsurarium / facit illum &c. Et ratio horum & similium est: quia non videtur esse in potestate nr#a occursus omnium que scimus in his que quasi sine discussione o#amur. Et multo magis excusat# ille / qui meditatus quantum bona fide credidit oportere/inuenit se post fact# opus aut dat# consilium considerationem omisisse. pctm#. n. mortale preter intentionem valde difficile / contra intentionem vero impossibile est accidere: in proposito autem & preter intention# manifeste est/& contra intentionem videtur esse.

INconstantia

(qua h# a bono ac debito #posito recedit n# exequ#do illud) pctm# est: quia a recte r#nis ordine declinat. Est a#t mortale vel veniale pctm# iuxta mām subiect#. n# si inconstans omittit ea que sunt de necessitate salutis/peccat mortaliter: si vero alias debita/peccat venialiter. Et si inconstans ex inordinata aliqua passione amoris vel rancoris omittit proposit# prius bonum aliquod supererogationis / peccat quo# venialiter: quia inordinate desistit a bono proposito.

INcontinentia

(qua homo rectam hab#s intentionem vincit# a c#cupiscentia delectabili# carnali# aut honoris aut ire) pctm# manifeste est #sonarum n# omnino mala#/ que habituate sunt in malo [[146]v] luxurie ambitionis ire & huiusmodi, nec omnino bonarum/ que habent huiusmodi passiones domitas, sed mediocrium/que habent rectam intentionem circa castitatem mansuetudinem &c. et tamen vigent in eis passiones: vtpote non domite habitibus virtutum: earundem enim personarum est continentia & incontinentia.

¶ Contingit autem dupliciter. Vel ita # passio huiusmodi preueniat rationem pugnantem rectesentiendo, ita # ante## pugnet cedit: vt sepe accidit colericis propter velocitatem colere/ & me lanconicis propter vehementiam impetuosi motus. Vel i#ta # ratione inde (hoc est ex parte superiore) & passione hinc (hoc est ex #te inferiore) pugnantibus/tandem multiplicata & augmentata passio vincit. # Vtro# a#t m# si ad consensum delibera t# alicuius quod est pctm# mortale (puta vindict#/ fornication# &c.) homo trahit#, pctm# est mortale hm#i incontinentia: aliter est pctm# veniale. # Et licet aristoteles in mulieribus nolit conti nenti# & incontinenti# recognoscere/quia quasi pueri sequ#tur facile abs# pugna passiones: in mulieribus tñ christianis propter lumen fidei quo spiritus concupiscit aduersus carnem ac # hoc pugnat contra carnem, recognosce continentiam quum spiritus vincit/& incontinentiam quum spiritus vincitur.

INdignatio

(qua ex ira homo afficit# proximo tan## indignosua affabilitate/conuersatione & hm#i) pctm# est ## inordinat# passion#: & c#iter veniale/proce dens ex eo # indign# reputat se a tali n#c &c. pati seu tractari. Potest tñ esse sine pct#, qñ scilicet ex iusto r#nis iudicio procedit: iuxta illud greg. indignantur iusti/sed n# dedign#tes, hoc est

non habentes affect# inordinatum. P#t & esse pctm# mortale / qñ vs# ad subtrahendum aliquid de necessitate salutis impendendum proximo procederet/ aut vs# ad delibera tum contemptum aut odium proximi cresceret.

[147r] INFidelitas christiane fidei opposita

/ priua tiue sumpta (hoc est illius qui natus est habere fidem quia est homo/ non tamen habet) tunc tantum est peccatum quum negligit auditui fidei credere: iuxta verbum domini. si non venissem & loquutus eis n# fuissem peccatum non haberent/ infidelitatis. Contrarie autem sumpta/peccatum semper est maximum. Et distinguitur in tres generales species: scilicet paganorum, hoc est eorum qui nullo pacto fidem susceperunt christianam: iudeorum/qui profitentur in veritate nostram fidem in figura & negant illam in seipsa iam claram: & hereticorum/qui sunt baptizati sed pertinaciter err#t in fide. # Et ##uis infinite sint he resum species/iuxta infinitas erroneas sent#tias que c#tra fidem possunt esse: de his tamen non oportet sollicitum esse c#fessorem quantum ad peccati notitiam, sed solum quantum requirit me dicina adhibenda: vt non remaneat in aliquo errore / vt sanus fiat totus/vt non facile redeat ad vomitum &c.

¶ Incurrit# autem infidelitatis peccatum tripliciter. # Primo ex intentione: vt quum quis in his que ad fidei necessitat# spectare nouit / ab ecclesia dissentit deliberate credendo oppositum. Et tunc est peccatum mortale maximum. Et si christianus est/ vocatur peccatum heresis. & est exc#icatus si in exteriorem aliquem actum etiam cor# seipso solo exierit: & reseruatur ab / solutio pape cum reliquis de cena domini.

Secundo per primos seu imperfectos motus: vt quum quis ob tentationes aut rationes auditas &c. quasi vacillat in his que sunt fidei / non tamen ad deliberatum consensum discredendi peruenit. Et hoc est peccatum infidelitatis quidem / sed veniale propter imperfectionem actus. Et licet modo sit grauius & [[147]v] m# minus graue iuxta mod# neglig#tie, semper tamen est graue propter genus arduum. & ideo statim abhorrendum est/ quum aduertitur quicquid contra fidem occurrit dicendum/ aut audiend#/aut cogitandum &c.

Tertio propter ignorantiam ex parte materie: vt quia vel scit materiam spectare ad fid#/ sed nescit se errare in illa, vel nescit materiam spectare ad fidem que tamen ad illam vere pertinet, & in vtro# casu putans se recte sentire / nimis tenet affirmat at# asserit errorem quem non videt esse errorem, infidelitatis peccatum materialiter incurrit: vt contigit sancto cipriano martyri: qui cum octoginta episcopis (vt habes. xxxij. di. ca. preter hoc) appellauit baptismum hereticorum lauacrum diaboli: quos beatus aug. redarguit. Et quia in huiusmodi materialiter tantum erratur in fide / & non formaliter (hoc est ex intentione: quia omnino intendunt tales stare in fide sancte matris ecclesie, immo pro illa pugnare/& intellectum in illius obsequium captiuare) non incurritur mortale peccatum. Sed tamen peccatur propter nimiam adhesionem: quod in cipriano excusabilius fuit ex sententia tot episcopor# / & martyrij tand# charitate omnino deletum.

Infidelium Conuersationem habere

in humanis occupationibus ##uis peccatum non sit absolute, cauendum tamen est vt occasio peccandi/ & scandali pusillorum vbi scandalum timetur. De iudeis autem in verbo iudei dicitur. # In his autem que ad infidelitatis cult# spectant/ nullo pacto

communicandum est. Vnde non licet commodare aut donare aut vendere illis aliquid pro vsu suorum sacrificiorum/& huiusmodi: quoni# particeps esset quis criminis, vtpote adiuuans illos ad exequendum infidelitatis sue cultum.

Infidelitas Vt est violatio promissionis

/ tractatur in fra in verbo perfidia.

[148r] INgratitudo

(qua h# pro accepto beneficio gratias non refert opere pro loco & tempore, aut non agit lingua/ laudando &c. aut non habet animo/ recordando / recognoscendo & affectum benivoluntatis habendo) peccatum proculdubio est: quia contra rect# est rationem, violatur. n. morale debitum. nam pro beneficio accepto debetur statim gratus animus/grata# lingua/ & gratum opus pro loco & tempore. Et multo magis ac maius ingratitude peccatum est, si aut animum malum rependat quis/aut vituperet aut offendat illum a quo beneficium accepit.

¶ Committitur autem ingratitude peccatum dupliciter. scilicet formaliter & per se, hoc est ex intentione: vt qu# quis ideo ingratus est vt vices non rependat/aut malas vices reddat beneficio seu benefactori vt sic. Et hoc est proprie peccatum ingratitude/quod est speciale peccatum ab alijs distinctum: & hoc est esse ingratum ex interiori contemptu beneficij. Et est peccatum mortale ex suo genere: quoniam contemptus beneficij est contemptus non tam effectus ## boni affectus benefactoris. & contrariatur directe dilectioni debite benefactori. Contingit tñ hoc esse veniale propter imperfection# actus / & propter prim# motum ad contemnendum/& propter beneficium minimum: quia minimum tan## nihilum. Ita # inde fiat vt contemptus non sit perfecte contemptus propter imperfectionem materie: sicut furtum rei minime non est perfecte furtum propter imperfectionem materie.

Materialiter autem incurritur ingratitude peccat# / qu#do vel omittitur aliquid necessarium ad gratitudinem, vel committitur aliquid offensiuum benefactoris non eo animo vt ingratus sit/ sed alia intentione. Et tunc ingratitude non est speciale peccatum/ sed circumstantia peccati in benefactorem commissi. Et si quidem omittitur aliquid de necessitate salutis exhibend# [[148]v] benefactori/aut committitur aliquid de necessitate salutis cauendum ne fiat in benefactorem, peccati mortalis rationem induit circumstantia illa. Si vero omittitur aliquid aliter debitum / aut committitur aliter vitandum, venialis est. Et quia in omni peccato includitur huiusmodi circumstantia materialis ingratitude ad deum omnium datorem, non oportet scrupulo quoniam moueri de huius confessione circumstantie/ sed de illius contritione assidua sollicitum esse. Verum quando offensa notabilis in benefactorem aliquem commissa est/explicanda est: sicut alie circumstantie aggrauantes infinite/non tamen mutantes speciem.

INhumanitas

(qua homo hominem se esse quasi oblitus/aliene miserie non se estimat participem) peccatum est durioris cordis: quia misericordie virtutem tollit/ qua humani nihil a nobis alienum putamus, & qua si vnum membrum iesu christi patitur/ reliquum compatitur:

sumus. n. omnes vnum corpus in chr#o, singuli a#t alter alterius m#bra / inquit apostolus. H#t a#t duas malas matres: qm# ipsa cordis duricia ex superbia nascitur, qua quis se tanti tenet / quasi sit adeo celsus vt ad ipsum mala vix pertingere possint: exterior vero omissio subuentionis/ex auaricia nascitur. Vnde inhumanus a tribus est vulneribus curandus/ vt discat quid est misericordiam volo.

INIUSTITIA

(qua quis iniust# facit in quac## m#) pctm# est mortale exsuo gñe: quia illatiua est nocum#ti quod charitati repugnat. Et hoc intellige qñ homo facit # se (hoc est ex intenti#e) ali#d in iust#, intend#s r# aut fam# aut honor# aut m#br# &c. tollere. Nam qñ per accñs aliquis iniust# facit (puta quia nec intendit offendere in aliquo #xim#/necscit se # act#su# ledere quen##) n# est pctm# mortale: nisi magnitudo nocumenti illati aut negligentia sciendi/ reducat act# in natur# iniustitie. Ex#pl# primi: [149r] siquis ex loquacitate mulierem c#iter habitam pro pudica ledat notabiliter in eius fama. Exemplum secundi quantum ad ignorantiam facti. siquis iaciendo sagittam interficiat hominem ibi manentem: quia non fecit diligentiam suam an ibi posset homo ledi sagitta. Quantum autem ad ignorantiam iuris: vt siquis violenter eijciat propria autoritate hominem iamolim possidentem agrum suum / quia putat licere sibi rem su# sibi vendi care. in hm#i. n. reddit actus in naturam iniustitie. Est autem in iustitia peccatum veniale propter imperfectionem actus ex #te actus/vt primi motus, aut ex parte materie / vt in re minima.

INOBEDIENTIA

(qua suo superiori homo subditus n# obedit in illis in quibus illi subijcit#) dup#r incurrit#. Vel per se, hoc est ex intentione. Et hoc est ex suo genere pctm# mortale: quia iniuriam facit superiori suo/cont#nens illius precept#. Idem nan# est contemptus p#cepti/ & nolle ex inten/ tione obedire precepto: quia qui ex intentione inobediendi trans gredit# p#cept#/vult n# subijci # obedi#ti# p#cepto. quod est nolle subdi precepto: qu# n# ad aliud subdat# h# precepto nisi ad obe diendum. Quia ergo paria sunt c#temptus precepti & nolle ex intentione obedire precepto, c#stat pctm# mortale esse n# obedire subditum precepto superioris vt non obediat. Intellige a#t precepti nomine/ omne superioris mandat# obligans subditum ad obediend#. ita # n# exigit# vt sit precept# anthonomasice (hoc est obligans ad pctm# mortale) sed sufficit # sit precept#, hoc est hñs vim obligatiu# subditi ad obediend#/vt precept# in moralibus distinguit# contra consili#. # Et intellige # inobedi#tia for malis (hoc est ea intentione vt non obediat) sufficit ad peccat# mortale inobedientie. Contingit tam# interuenire pctm# veniale propter imperfectionem actus/vel primi motus/vel materie mi nime: vt sepe dictum est in similibus. [[149]v] ¶ Incurritur autem inobedientia materialiter / quandocun# non ex intentione inobediendi sed alia intentione contra p#cepta dei vel superiorum homo facit. Et tunc inobedientia non est speciale peccatum: sed concurrit generaliter cum omni peccato/ inquantum in eo est inobedientia dei. & similiter inobedientia preceptorum iuris vel prelati/tan## generale peccatum omnium transgressionum iuris vel mandatorum a prelato inuenitur, qñ subditus non ideo transgreditur vt non obediat. Et propterea de huiusmodi inobedientia materialiter/iudicandum est secund# grauitatem peccati cum quo concurrit: nam si concurrit cum peccato alias mortali/est mortalis: & si cum peccato alias

venia li / est venialis. # Et hinc fit vt si superioris preceptum obligans ad mortale subditus transgreditur non eo animo vt non obediat/ sed ex alia voluntate, peccet mortaliter: quia materialis inobedientia concurrat cum peccato alias mortali, hoc est ex vi talis precepti constituto inter peccata mortalia.

INquietudo Mentis

peccatum sonat c#mune multis materijs. prout aliqui inquietam tenent mentem circa ne gocia secularia ex auaricie affectu: alij circa ea que sunt veneris/alij ea que sunt gule/alij circa ea que sunt vindicte &c. Vnde potest esse peccatum mortale/ quando ex mortaliter malo animo est deliberate. Et potest esse veniale peccatum: vtpote vel ex malo habitu precedente veni#s abs# deliberatione/vel circa venialiter malam materiam versa ta: vt c#tingit negociatoribus lucrosis auaris abs# cuius## d#no.

INsensibilitas

Rarissimum pecca tum est: quo quis sine rationabili causa fugit delectationes sensibiles naturales. Et si inuenitur hoc peccat# / mor tale est: vt si quis horreret intant# delectationes [150r] sensibiles vt necessaria ad cibandum seipsum subtraheret / aut negaret debitum vxori / & breuiter necessaria pretermitteret. Aut ex lapidea natura constaret homo talis: ita # forte non haberet tantum luminis & liberi dominij super suam mal# com plexionem vt mortaliter posset in hoc peccare.

INsipientia

Pro quanto peccatum so nat contrarium sapientie/ male affecte mentis ad affectiue iudicandum secundum primam causam, crimen est: siue tollat a se deum vt finem suorum operum/siue vt prouisorem/siue totaliter: iuxta illud. dixit insipiens in corde suo/non est deus. Sed tunc vs# adeo execat vt infidelitatem induat: qui enim primo operatur / tan## qui putat non esse de#, non multum distat vt putet & dicat in corde suo n# esse de#.

INterdicti Ecclesiastici violatio

/ pecca tum videtur solummodo cle ricorum: quoniam solis clericis pena indicitur. Nec etiam est clericorum qualitercun#, sed pro quanto exercent aliquid certo ordini deputatum: ita # nec ipsi clerici violant interdictum/nisi faciendo ali quem actum ordinis.

¶ Ex penis autem irregularitatis & suspensionis ab officio & beneficio/& ineligibilitate & impostulabilitate &c. quas clericus violans interdictum incurrit, apparet peccatum esse mortale: tanta enim multiplicatio tam grauium penarum/graue de lictum supponit. Nec quantum ad hec refert an ipse clericus sit interdictus/an hec faciat in loco interdicto. # Intelliguntur a## in proposito appellatione clericorum non solum qui vere sunt clerici, sed etiam moniales/que nullius ordinis sunt capaces: vt patet in ca. postulastis. de cle. exco. &c. ministrante. Ita # ipse tunc violare intelliguntur interdictum, qñ officiarent ecclesiam [[150]v] vt prius, & breuiter illa facerent que clericis intelliguntur prohibita tan## competentia ex ordine aliquo. Et quoniam imponit# eis multum grauis penitentia (scilicet

in arctiori debent retrudi monasterio ad agendum penitentiam) apparet similiter peccatum mortale.

Verum huiusmodi apparentia mortalis peccati/siue in clericis siue in monialibus, non cogit fateri peccatum mortale: quia sole pene sunt temporales/quas potest homo cum merito incurrere: vt patet in iudice qui incurrit irregularitatem iudicando iuste hominem ad mortem. omnes enim huiusmodi penas aut maximas inter illas incurrit homo abs# peccato. Et propterea sicut excommunicatio minor potest incurri abs# mortali peccato/& tam# priuat hominem a maximis misteriis sacris & necessarijs singulis hominibus (quia priuat a perceptione sex sacr#orum) ita interdictum sicut & irregularitas & suspensio incurritur abs# mortali peccato ##t# est ex parte penarum: aliunde siquid# potest esse mortale, scilicet ex parte contemptus aut precepti adiuncti/si contingat aliquid horum adiungi.

¶ Dixi autem violationem interdicti peccatum esse clericorum quatenus clerici: quia laici non proprie violant interdictum nisi faciendo a clericis illud violari. & tunc non minus ## clerici peccant. Et in multis casibus huiusmodi/ incurrunt laici excommunicationem: vt habes supra in verbo excommunicatio. # Sed si clericis violentibus aut non violentibus interdictum / laicus interdictus aut in loco interdicto audit diuina que ibi dicuntur, dicendum est # peccat quidem si ipse laicus est interdictus: quoniam debet humiliter sustinere interdictum/& obedire abstinendo a diuinis. Si tamen ipse non est in culpa/nec est nominatim sed vt vnus de populo interdictus / & sine scandalo ex deuotione hoc faceret tan## putans innoxijs pias interpretationes penarum subuenire, creditur excusari a tanto. Si autem ipse n# est interdictus/sed audit in loco interdicto, n# videtur peccare: [151r] quia ex quo ibi diuina dicuntur ipso non authore, melius est vt fructum ex illo malo bonus percipiat ## # abstineat. nisi hoc esset fomentum clericorum ad non seruandum interdictum. Et similiter si celebrans admittit ad diuina aliquem interdict#/ non teneor ego exire: quia non est assignatum delictum participij in diuinis cum interdicto sicut cum excommunicato. ##uis celebrans incurrat suspensionem ab ingressu ecclesie: vt p# in ca. episcoporum. de priuile. in. vi.

¶ Aduerte hic / # hodie nullus tenetur seruare interdictum a iure vel a iudice positum, si non est contra certum locum aut personam denunciatum: quia sic in concilio constantiensi sub martino quinto indultum est: vt patet in constitutione superius recitata in tractatu de excommunicatione minore.

Interrogationes Penitentium a confessoribus

/ propter finem huius operis occurrunt hic inserende / vt confessor sciat exercere officij# suum. ¶ Vbi scito primo/ # vt in verbo c#fessor tact# est, confessor tenetur ad interrogandum penitentem in casu quo putat aut rationabiliter dubitat omitti aliquid necessario confitendum si non interrogat: quia tenetur iudex discernere omnia necessario discernenda ante sententiam absolutionis: alioquin iudicis officio abutitur. Vnde si ad necessaria discernend# oportet interrogare/tenetur interrogare. Et quia abusus sacramentalis iudicij est sacrilegium / proculdubio peccatum est mortale nolle interrogare de necessarijs. Et confirmat# hoc ex iuris autoritate/extra de pe. & re. omnis vtrius# sexus. Vbi dicitur de confessore/diligenter inquirens peccatoris & peccati circ#stantias. Vbi autem confessor bona fide putat non esse opus interrogatione/ n# peccat: #a precepta affirmatiua quale est de interrog#do/ intelliguntur pro loco

& tempore/ & secundum o#s prudentie [[151]v] circ#stantias: imprudentis autem est interrogare quem aut qñ non putat bona fide interrogandum.

¶ Scito secundo/# interrogationum quedam sunt preambule ad confessionem/& quedam sunt ipsius confessionis. # Interrogationes preambule sunt tres. Prima. si audiendus p#t sibi subdi quo ad sacramentum penitentie/iuxta dicta in verbo absolutio: quia aliter non posset ipsum absolvere. & propterea ante omnia oportet nosse si est de sua parochia vel diocesi &c.

Secunda. si est impeditus ita vt n# possit ab ip#o absolui: puta si est exc#icatus aliqua reseruata exc#icatione/si est in c#cubinatu/ si vsurarius/si #seuer#s occupator alieni seu tyrannus / & quecun# hm#i. Et hoc vt n# possit postea penitens c#queri dic#do/ # voluisti audire & scire facta mea / & non vis me absolvere &c. Simil# quo# cautelam adhibe ecclesiasticis qui detestabil# abusum habendi tot beneficia curata incompatibilia abs# r#nabili causa sequentes confidunt in bullis scriptis. predicend# est eis/prouide primum vt sit tuta conscientia secundum deum/et deinde audiam. Premittendi sunt quo# ecclesiastici comati etc. ad tonsorem/& deinde audiendi. Et sic de alijs.

Tertia est/si preparatus est dilig#ti discussione p#missa ad c#fi tend#. n# impossibile h#ano more vr# / vt statim quis longi t#is delicto# neglecto# recordet#/ita vt possit credi illum diligenter discussisse conscientiam su#. Oportet a#t p#cogitasse sec#d# su# mod# iuxta fragilitatem humanam/ & postea supplementum a confessoris inquisitione sperare. Hec de preambulis.

Ante Interrogationes autem confessionis / faciat confessor penitentem dicere peccata sua modo quo scit: quia hoc recta ratio & iudicij & medicine requirit. Nam accusator debet prius accusare, & similiter eger debet dicere quid sibi dolet / caput an stomachus &c. penitens autem est accusator suimet/ & est eger, confessor autem iudex & medicus. # Nec hoc putes tempus perditum: quoni# ex tali spontanea c#fessione [152r] ##uis crasso modo/habes circa que interrogare debes. Memento autem non interrompere accusantem se: sed post## compleuit/ interrogato ordine qui tibi magis placuerit. Nos aliorum ordin# sequ#tes, secundum decem precepta interrogationes que vident# necessarie / summatim per capita pro memoriali subi#gemus. ¶ Circa primum preceptum capita nouem occurrunt. # Prim# est de infidelitate. Si recessit a fide nihil credendo: quod est apostasia a fide. Si n# credidit aliquid fidei: quod est heresis. Si vere dubitauit de his que sunt fidei: quia dubius in fide infidelis est. Intellige si deliberato consensu voluit dubitare & non credere. Si vacillauit in fide citra deliberatum consensum / est veniale. Si ex timore negauit fidem verbo vel signo / ##uis non corde: quia mortale est.

Secundum est de idolatria. Si adorauit demon#: & breuiter aliud ## verum deum.

Tertium est de blasphemia dei & sanctorum. Si blasphema uit deum aut sanctos. Si maledixit de# aut sanctos &c. aut iniuriose impudica membra sanctorum dixit &c.

Quartum est de falso cultu veri dei: vt si iudaic# eti# cult# seruauit/aut in cultu ecclesiastico falsum inseruit: quia pernicio sum esset mendacium cultus.

Quint# est de su#fluo cultu veri dei: vt si fiat excessus corporalis ap#atus aut cantus aut soni. q# c#iter veniale vr#. Sed si ex cessus c#sistat in hoc # adiungit# diuino cultui cantilena aliqua (siue in voce h#ana siue in voce organi) mortale pctm# est ex suo gñe: #a iniuria irrogat# ecc#iastico cultui ac deo / d# colitur huiusmodi cantilenis.

Sext# est de inuocationibus demon# explicita: #a mortale est. Et similiter si familiaritatem aut pactum aut sociale colloqui# cum demone habeat: quia non licet

c# eis nisi hostiliter aut dominatiue diuina virtute se habere. # Colloqui autem cum demone in arrepticijs & energuminis vane & curiose (vt a [[152]v] multis fit) peccatum proculdubio est: quia publicati sunt nobis hostes. Mortale autem non video/si nihil aliud peius curiositate aut vanitate occurrit: quia imperfectum quid in genere socialis conuersionis hoc est.

Septimum de incantationibus & diuinationibus per superstitione sa / in quibus demonis inuocatio implicite inuenitur: quoni# mortale est/nisi ignorantia excuset: vt habes in locis proprijs. Et his annectuntur diuinationes per astra/somnia/auguria/sortes, quando superstitione sunt. & de portantibus breuia superstitione ad collum &c.

Octauum de perfidia votorum. Si non impleuit votum tempore debito. Si vouit facere malum: puta percutere. Si vouit n# facere bonum aliquod: puta non mutare/ non fideiubere. quia non solum non valet/sed peccauit vouendo.

Nonum est de tentatione dei. Si tentauit deum/ volens deum succurrere sibi miraculo quum posset se pascere: aut &c.

¶ Circa secundum preceptum occurrunt tria / iuxta tres comites iuramenti: iurabitis in iudicio/ iustitia & veritate. hier. iiij.

Quantum ad veritatem. Si iurauit assertiue scienter falsum: vel dubitans assertiue tamen iurauit. Et similiter si promissorie iurauit non intendens implere. Et similiter si c#minatorie iurauit. Et si quod iurauit se facturum noluit implere.

Quantum ad iustitiam. Si iurauit se facturum malum/precipue peccati mortalis.

Quantum ad iudicium. Si iurauit indiscrete & sine rationabili causa. Et ad hec reducitur interrogare si fuit causa # aliquis iuraret falsum aut malum/ aut non implemet iuram#t#.

¶ Circa tertium preceptum occurrunt quin#: scilicet de tempore sacro / de actibus sacris / de loco sacro / de rebus sacris/de personis sacris.

Circa primum. Si festos dies violauit / opera seruilia aut alia ab ecclesia prohibita exercendo aut iubendo illa fieri. Si omisit [153r] missam dictis diebus abs# rationabili causa. Si diem festum audita missa consumpsit in ludis vanis &c. Si tempore sacrorum ieiuniorum (hoc est quadragesime/vigiliarum & quattuor temporum) omisit ieiunare abs# rationabili causa. Si vio lauit hec eadem cibis prohibitis.

Circa secundum. Si non communicauit in pascate. Si non est confessus semel in anno. Si confitendo mentitus est. Vel tacuit aduertenter aliquod mortale: quia in hoc casu confessio vtpote dimidiata esset iteranda. Si non peregit penitentiam iniunctam. Si contraxit matrimonium cum personis sanguine iunctis vs# ad quartum gradum. Si contraxit matrimonium clandestin#. Si neglexit sacramentum confirmationis pro se aut his quor# curam habet. Si neglexit ire ad predicationem: & scire que tenetur scire. Si fecit sacros actus (hoc est actus alicuius ordi nis: vt celebrare / facere diaconatum / & huiusmodi) & breuiter si dedit aut suscepit sacramentum aliquod in peccato mortali, hoc est abs# illius contritione: aut ad hoc faciendum induxit aliquem. Si excommunicatus ingressit se diuinis: puta misse/officio/processioni. Si cum excommunicatis participauit in diuinis extra casus concessos. Si excommunicatus minore ex communicatione suscepit aliquod sacramentum. Si suspensus aut irregularis aut interdictus ingressit se prohibitis sibi. # Si qui tenet# ad offici# diuin# n# dixit illud. Si ex proposito euagata mente illud dixit/ in parte precipue notabili. Si dixit illud ita col lidendo vt non exprimeret dictiones, sed principium & finem versus sonando: quoniam si vere ita est/non satisfit. Si mutauit officium ad libitum.

Circa tertium. Si violauit locum sacrum (hoc est ecclesiam aut cimiterium) semine aut sanguine humano. Si violauit loci ecclesiastici immunitatem, inde furando / rapiendo / vel extrahendo vi inde homines. aut ibidem prohibita exercuit vel exerceri fecit: vt iudicia secularia/parlamenta &c, Si interdictum **[[153]v]** non seruauit.

Circa quartum. Si abusus est sacram[#]tis/ & precipue eucha ristia. aut sacramentalibus: puta oleo sancto & huiusmodi. Si non seruauit formas sacramentorum. Si iniuriam fecit sancto rum reliquijs aut imaginibus. Si vsurpauit aut occupauit res mobiles vel immobiles deo dicatas: vt sunt res ecclesiarum.

Circa quintum. Si percussit aut quomodolibet violentauit clericum seu ecclesiasticam personam. Si carnale peccatum similiter commissum est post ordinem sacrum/aut religionem aut votum castitatis. Si libertatem a gabellis &c. ecclesiastica# personarum violauit/exigendo ab eis prohibita exige.

¶ Circa quartum preceptum occurrunt quin#: scilicet de impietate / inhumanitate / inobedientia / inobseruantia & ingratitude.

Quantum ad impietatem. Si parentes non honorauit. Si illis non subuenit Si sanguine iunctis debitum honorem & subsidium non impendit. Si patrie si conciuibus & patrie beniuolis debita non exhibuit auxilia & officia. Si filios aut nepotes sibi commissos non educauit / instruxit / curauit. si maledixit illis. si neglexit corrigere illos verbo & verbere vt expedit precipue in peccatis mortalibus: vt blasphemie &c. Si vxorem vel vir# male tractauit. Si famulos famulas# male gubernauit: & econtrario si hi debitum non fecerunt.

Quantum ad inhumanitatem. Si crudus ad pauperes. Si ad opera misericordie negligens. Si de superfluo non fecit elemosynam. Si existenti in necessitate extrema aut magna/n# subuenit vt potuit. Si contra pauperes aliquid fecit aut dixit, aut impediuit aliquam eis conferendam elemosynam.

Quantum ad inobedientiam. Si ex contemptu non obediuit: seu si non obediuit vt non obediret. Si non obediuit in his que **[154r]** sub precepto mortalis peccati mandata sunt. Si non obediuit in damnum alicuius. Si non obediuit in his que sunt notabilis im portantie. Si non obediuit in communibus mandatis. # Et hic insere de obseruatione legum & statutorum &c.

Quantum ad inobseruantiam. Si principibus & his qui in dignitate sunt constituti non detulit debitum honorem & reuerentiam & subiectionem verbo & opere. Si magnatibus &c. non assurrexit &c.

Quantum ad ingratitude. Si ex contemptu beneficij aut benefactoris fuit ingratus: seu si ideo fuit ingratus vt esset ingra tus. Si fuit ingratus verbis. Si affectum non habuit retribu#di. Si memoriam non replicauit recompensandi, sed obliuioni mandauit beneficium. Si benefactori detraxit aut malefecit/ aut fieri fecit.

¶ Non occides/quintum preceptum. Vbi de iniurijs personalibus mortis/mutilationis/ vulneris/vinculorum/ carceris/seruitu tis /cruciatus/& exilij/consistentium in facto.

Si occidit aut occidere attentauit. Si infantem tenuit in lecto cum periculo oppressionis. Si procurauit aborsum viuificato fetu. Si etiam procurauit aborsum ante viuificatum fetum/scilicet primo mense: quia etiam mortale est, minus malum tam#. Si venenum sterilitatis sumpsit aut dedit. Si aliquid hor# fieri fecit/aut dedit consilium auxilium vel fauorem: immo si non obstitit quum posset/in crimine est.

Si mutilauit aut mutilari fecit &c. vt de homicidio interroga tum est. Et sic de alijs sex / si vulnerauit si vinculauit/si carcerauit / si cruciauit quacun# corporali afflictione / si in

exilium misit / aut aliquid horum fieri fecit &c. vt supra. Dem# si voluntate deliberata aliquid hor# desiderauitvt alicui eueniret.

[[154]v] # *Ad hec reduc de odio/ira/inimicitia/& bello. Si odio habuit aliquem. Si desiderauit illi malum/anime vel corporis/ vel honoris/ fame/rer# &c. Si gausus est de malo alicuius: & quali malo. Si vindictam fecit propria potestate: aut similiter fieri fecit aut optauit fieri. Si noluit parcere inimico qu#tum ad offensam. si negauit aut subtraxit c#munia beneficia. Si inimicitias fouit. Et hic innumera occurrunt de actibus propterea gestis i#ntus & extra: & de peccatis quorum fuit causa aduocando socios criminis &c. # Si fecit bellum iniustum. Si iuit ad bellum iniustum scienter. Si iuit ad bellum dubium de iustitia/abs# mandato superioris: ita # obedientia non excuset.*

¶ *Sextum preceptum non mechaberis / de iniurijs venereis: scilicet de adulterio / incestu / sacrilegio / stupro / fornicatione / & crimine innaturali.*

Si cum persona coniugata / est adulterium. Si cum sanguine iuncta/est incestus. Si cum persona deo dicata per sacrum ordinem aut votum solenne religionis / aut etiam per votum simplex castitatis, semper est sacrilegium. Si cum muliere virgine / est stuprum. Si cum persona soluta / est simplex fornicatio. Si innaturaliter persona sola / est mollicies. si cum persona alia / est sodomia. # In his venereis mo dus innaturalis / hoc est vt mulier supergrediatur / culpabilis maxime est. Alij vero tolerabiles sunt: & videntur potius confitentibus relinquendi vt dicant ipsi.

De osculis/tactibus & alijs huiusmodi interroga summarie i#nter non coniuges. Inter coniuges nulla quasi cura habeatur nisi vel ad pollutionem extra actum coniugij agatur / aut cum periculo talis pollutionis agatur: omnis enim extra c#iugij act# voluntaria pollutio peccatum est contra naturam.

¶ *Septim# p#cept# n# furaberis/de iniurijs ### ad res: de furto/ rapina/fraude/vsura/& hm#i. Si furatus est. Si rem alienam [155r] inuent# que non habetur pro derelicta/ accepit animo retinendi pro se. Si ex nau fragio res alienas accepit. Si vendidit aut emit cum fraude, aut circa precium/aut circa rem/aut circa pondus/ aut circa mensuram / aut circa numerum. Si fecit contractus vsurarios. Si imposuit nouam gabellam. Si exegit gabellas a personis ecclesiasticis contra ipsarum exemptiones. Si violente abstulit rem alienam: aut etiam suam a quieto possessore / ##uis male possideret. Si contractum societatis iniuste fecit. Si com/ munia bona vsurpauit. Et de cambijs. Et breuiter hec melius i#psi qui fecerunt sciunt si volunt se accusare: quoni# consci#tia eorum accusat eos intus.*

¶ *Octauum preceptum/non dices falsum testimonium / habet duo capita magna. Primum de iniurijs iudicialibus. Et hic ex parte iudicis/ex parte accusatoris/ex parte rei/ ex parte testis / ex parte aduocati/ex parte procuratoris. # Secundum de iniurijs verborum. Et hic de mendacio / detractioe/contumelia/rixa/ contentione/litigio/susurratioe/irrisione/ maledictione.*

Et quoniam illa que pertinent ad prim# caput/non sunt c#ia/ sed aut rara aut ad status spectant iudicium/ aduocatorum &c. ideo vide in locis proprijs. Non pretermittendo circa testes in iudicio/an non solum verum dixerint / sed etiam an responderint iuxta interrogata abs# sophisticatione. Et similiter si reus in casu quo tenetur/noluit fateri verum aut mentitus est. & tanto peius si inde alter (puta actor) infamatus est quasi calumnia tor &c. # De mendacio. Si mentitus est perniciose, hoc est in damnum alterius. siue quo ad scientiam / docendo falsa: siue quo ad res / dicendo # res ista non est istius: siue quo ad quodcun# aliud bonum/anime vel corporis vel rerum exteriorum. Si mentitus est officiose

vel iocose. # Hic annecte de simulatione & hypocrisi, que sunt mendacia in facto. Si simulatio aut hypocrisis fuit perniciosa: hoc est in damnum &c. **[[155]v]** aut si fuit adeo affectata/vt pro illa seruanda non curauerit incurrere mortalia peccata. Si mendicauit quasi egens quum non egeret. Si finxit reliquias sanctorum aut miracula &c. ad questum. # Annecte et de iactantia/si perniciosa. Vide in locis suis. # De detractone. Si dixit aliquid ad infamiam alterius animo i#nfamandi. Similiter si audiuit aut fouit aut induxit tali animo. Si non animo detrahendi dixit verba detractoria cum lesione fame. Si facile retulit ex auditu mala aliorum. Si non defendit famam proximi iniuste infamati/in casu quo posset, & propterea lesa est proximi fama.

De contumelia. Si dixit alicui aliquid criminosum aut conuictum anime vel corporis animo iniuriandi. Si sine tali animo dixit/ita tamen # notabiliter proximus est iniuriatus. Si ad hec dedit consilium &c. Si alias leuiter iniurias aliquas dixit. Si rixatus est, quo animo / & quibus verbis iniuriosis aut minis. Si comminatus est / & quo animo & quid. Si contentioni vacauit: & quo animo/an impugnandi veritatem vt impugnet veritatem/an ex duricia aut apparentia quadam / & an in rebus fidei vel mor# &c. Si litigiosus fuit/ omnibus opponens/ semper quasi molestus in colloquijs &c.

De susurracione. Si seminauit discordias aut fouit eas animo discordiam causandi aut fouendi. Si non eo animo / sed tamen tam notabiliter vt discordia sequeretur. Si leuiter aliqua dixit que ingrossatiua sunt animorum.

De irrisione. Si derisit aliquem animo confundendi illum. Et si n# tali animo/tam# ita turpiter vt confusio sequeretur. Si ioco aut leuiter irrisit aliquem.

De maledictione. Si imprecatus est malum alicui: & quod malum/anime vel corporis, vel damnum rerum/ fame &c. si hoc dixit animo vt eueniret. si ex ira sine animo malo. Si maledixit creaturis irrationalibus. Si maledixit diem natiuitatis sue aut alterius detestando hominem natum/ex consensu deliberato **[156r]** vol#s male nat# aut n# nat#. Et sic de similibus. # His annecte de verbis turpibus/q# male morigerati habent in consuetudine. ¶ Nonum preceptum/non concupisces rem proximi tui/de peccatis auaricie in corde. Si desiderauit rem alterius iniuste habere. Si machinatus est ad damnum alterius.

Et hic de propositis & fludijs acquirendi per fas & nefas. Si fuit mediator aut consultor ad aliquid huiusmodi.

¶ Decimum preceptum/n# concupisces uxorem proximi tui. Hic de peccatis carnalibus in corde/& consequenter in loquutione. Si concupiuit mulierem alienam aut c#sanguineam &c. sc#m supradictas species luxurie. Si misit ad hoc nuncios/si literas. si fuit mediator ad hoc aut adiutor. si oculis aut nutibus prouocauit. Si in ecclesia aliquid hor# fecit: & peius si in missa &c. Et hic occurrunt innumerabiles actus amantium/ quos ipsi sciunt &c.

Interrogationes autem de septem vitijs capitalibus non arbitramur aliter apponendas ## remittendo ad ipsa vitia: vt scilicet confessor viderit in verbo superbia que sunt superbie / & in verbo gloria que sunt inanis glorie / & in verbo auaricia que sunt auaricie/& sic de alijs: ne contingat idem repetere.

Similiter circa status diuersos hominum. siue communes/vt coniugatorum. siue speciales: vt episcoporum / beneficiatorum clericorum/religiosorum/visitatorum/iudicum/aduocatorum/ procuratorum/medicorum/magistrorum/doctorum.

Artific# vero diuerso# pct# / in his q# fraudis sunt applicata ad ill# materi# maxi#e vident# c#sistere: & i# n# duxi replic#da.

INtimiditas (qua homo non timet pericula vite/integritatis membrorum/ & bonorum temporalium, qñ/vbi/cur/& sicut oportet)

peccatum est con trari# fortitudini: quia c#tra rectam est r#n#. **[[156]v]** ¶ Est autem peccatum mortale/quando ex consensu deliberato homo non timet, contra rectam rationem nocendo sibi ipsi vel proximo notabiliter: siue causetur animus hic impavidus ex minore ## debeat amore proprie vite &c. siue ex elatione animi: vt frequentius accidit hominibus putantibus vilis animi esse timere & separare se a contentionibus / rixis / armis / &c. # Veniale autem peccatum hoc est/quando ex stultitia excusabili procedit: scilicet quia quasi stolidus non perpendit pericula, & ideo non ponderans non timet. Tanta# posset esse stoliditas # nullum esset peccatum. Est etiam veniale & propter imperfectionem actus/vt si deest deliberatio (vt in primis motibus) & propter imperfectionem materie: vt in paruis periculis seu paruis rebus.

¶ Aduerte hic t# pro hoc n# tim#di pct# ## pro similibus peccatis in defectu passion# consistentibus, # quia passiones amoris/ timoris/tristitie/ire/audacie &c. indite sunt nobis ad #sequend# nr#a bona vel ad fugiendum mala, non sit tibi cure siquis quasi stoicus ex naturali complexione aut vndec## animum habeat aut videatur habere sine passione timoris vel tristitie &c. si tñ habet illam quantum ad effectum necessari#: puta # prosequit# bona prosequenda/ fugit fugienda / cauet cauenda qñ/vbi/cur/ ficut &c. oportet: in hm#i. n. voluntarijs omissionibus consistit peccatum/siue habeat passionem siue non.

INtrusio

Crimen est canonicum: quo. s. ali#s honor# ecclesiastic# seu bñfici# abs# canonica prouisione acquirit de facto. & intrusus est & dicitur ##diu sic tenet: & est in statu eterne damnationis.

INuidia

(qua homo tristatur de prosperitate alterius similis seu equalis. Vel sub alijs verbis/ qua h# tristat# de bono alterius quasi diminuat propriam excellenti#) peccatum est: quia tristat# quis de bono alieno/ **[157r]** de quo debet potius gaudere. Et est ex suo genere peccatum mortale: quia contra charitatem/qua bonum proximorum diligere tenemur. Et proprie inuidia est quum aliquis dolet # alius prosperetur/non propter aliud, sed propter hoc solum # ille pa# a se distans / bonum seu melius habet: apprehendit. n. inuidus quasi illius bonum sit sue diminutio excellentie. Qui autem tri statur de bono alterius propter aliquam conditionem adiunct# (puta propter damnum inde sequens aut quia caret ipse / aut quia indignus habet) non est inuidus. Et sunt tres: scilicet timi dus/emulus & nemesius. de quibus in suis vide locis.

¶ Et sicut contingit in alijs vitijs / ita hic intellige inuidiam ex voluntatis consensu esse peccatum mortale. sine deliberatione autem esse veniale: vt in motibus passionum imperfectis / & similiter in rebus minimis. # Nec inuenitur inuidiam human# habere plures species. Dico autem humanam propter inuidiam fraterne gratie/qua quis tristatur

de diuine gratie diffusioneseu participatione: quoniam hec inter peccata contra deum est / & ponitur peccatum in spiritum sanctum / & est grauissim#.

IRa

Passio est naturalis / qua appetimus vindictam. Et si ratione reguletur / non est peccatum: sed si a recta ratione exorbitet peccatum est. Potest enim vindicta iusta recte appeti / sicut etiam potest recte infligi: vt quum pater aut prelatus irascitur contra filij aut subditi delicta & punit.

¶ *Dup#r a#t discordare p#t a recta r#ne. Pri#o ##t# ad vindict# appetit#: quia. s. quispi# appetit vindict# iniust#. siue sit iniusta sec#d# se: puta #a appetit # #s occidat# qu# n# mereat# mort#. siue sit iniusta quant# ad actor#: puta quia licet mereatur mortem / non tamen ab homine priuato. siue sit iniusta quantum ad [[157]v] intentionem appet#tis: quia licet ille mereatur mortem a iudice, iste tamen appetit illam non vt iustam sed vt saciatuam sui animi. Et sic ira est peccatum mortale / quia contra charitatem. Ita tamen # propter imperfectionem actus, vel ex parte irati / quia non ex consensu rationis (vt contingit in passionibus añ## vere consentiamus) vel ex parte vindicte / quia minima est (vt contingit in punctionibus minimis, que si fierent quasi pro nihilo haberentur) peccatum solummodo veniale intelligas / sicut in ceteris vitijs humanis. # Secundo potest a recta ratione ira discordare quantum ad modum irascendi: puta quia nimis ardentem intus quis irascitur / aut secundum exteriores motus nimis excandescit. Et sic si excessiuus modus est nudus, peccatum est veniale. Si autem huic excessui adiaccat aliquid contra dilectionem dei vel proximi (vt blasphemia aut maledictio ex animo) esset ex adiacenti mortali mortalis.*

IRonia

Apud morales vitium iactantie contrarium significat / sicut auaricia contrariatur prodigalitati: ita # ironia fingit minus de se ## sit / sicut per opposi tum iactantia fingit de se maius ## sit.

¶ *Et quoniam ironia aut negat aliquid magnum in se quod quis in se recognoscit / aut affirmat de se aliquem defectum quem in se non recognoscit, ideo semper peccatum est: vtpote mendacij species. Et potest distingui ironia in officiosam / iocosam & perniciosam. vt perniciosa / que sola est peccatum mortale / intelligatur illa ironia que contra charitatem dei aut proximi tendit: vt quum quis ad decipiendum illa vtit#: iuxta illud. est qui nequiter se humiliat / & interiora eius plena sunt dolo. Quum autem aliquis predicat se defectuosum vt habeatur humilis / incurrit simul contraria vitia. & ironie / fingendo defectus quos n# habet: & iactantie / fingendo humilitat# qua caret. Et #a hic # eius finis, i# magis # reus iact#tie ## ironie.*

[158r] IRregularitas

N# culpa sed pena est. Nec spect#s ad confessores: quia pariter absoluuntur a peccatis irregulares & non irregulares. Vnde pertran / seundum censui, monendo confessorem # si alicubi peccatum clerici propter quod incurrisset irregularitatem reseruatum reperit / dicat clerico # ipse de seipso ration# reddat: ne oporteat confessorem reuoluere omnia

iura ad vidend# o#s casus quibus incurritur irregularitas. Et sic in similibus (puta in synodalibus & statutis municipalibus) seruare memento/ ne erres & te exoneres.

Scito Tamen irregularitatem non solum a laicis incurri quando# sine peccato (vt qu# iudex occidit maleficum) verum cum clericus etiam male operando incurrit irregularitatem non propterea peccat mortaliter. ita # actus aliquis habens annexam irregularitatem non inducit peccat# mortale, siue exercens illum actum propterea reddatur inhabilis ad exequutionem sui ordinis siue non: quia plus est facere illud propter quod homo redditur inhabilis ad susceptionem sacramentorum ## facere illud per quod inhabilitatur ad exequutionem ordinis: quum suscipere sacramentum sit maius exequutio ne ordinis/& sit magis de necessitate salutis. Sed primum non inducit peccatum mortale: vt patet de excommunicatione minore: ergo nec secundum. Incurritur quippe excommunicatio minor abs# mortali peccato/ & tamen priuatur per eam homo perceptione omnis sacramenti. Et simile est de suspensionis & interdicti censuris iudicium propter eandem rationem.

¶ Scito quo# # appellatione irregularitatis homicidij vol#tarij non venit irregularitas propter occisionem hominum in bello iusto aut iudicio iusto: quoniam vbi non interuenit homicidi#/ ibi non inuenitur irregularitas homicidij. constat autem # qñ homo iuste occiditur non committitur homicidium: quoniam **[[158]v]** homicidium species est criminis: non enim significat occision# hominis qualem#cun# sed iniustam. ergo non est ibi irregularitas homicidij siue voluntarij siue inuoluntarij. Cum quo tam# stat # interuenit in huiusmodi alia irregularitas: puta cause sanguinis vs# ad mortem. Et hec ideo sint adiecta vt sciant priuilegiati in dispensatione irregularium citra homicidium voluntarium/posse se dispensare in omnibus casibus occisionis humane in quibus non interuenit crimen homicidij. Nec sint decetero propter hec solliciti ad petendum dispensationem a papa: quia ipsi possunt dispensare.

Jrrisio

Vide supra in verbo derisio.

IVdai#are

(siue seruando sabbatum / siue alia iudeorum custodiendo) peccatum mortale est/ad superstitionem falsi cultus diuini spectans.

IVdeorum C#uersatio

illi cita est christiana / in generali quidem quantum ad assiduam seu familiarem conuersionem. # In speciali vero quantum ad decem. Primo ad simul habit#d#. Secundo ad simul conuiuandum. Tertio ad simul balneand#. Quarto ad vocandum illos in infirmitate. Quinto ad percipiendum medicinas ab eis. Sexto ad nutriend# infantes eorum in domibus eorum. Septimo ad seruiend# eis vt illorum famuli. Octauo ad esse seruum eorum. Nono ad perficiendum seu permittendum illos in aliquo officio publico inter christianos. Decimo ad comed#d# azima illo#: vt videre potes extra de iudeis. et. xxviij. q. i. in pluribus capitulis.

[159r] ¶ Et quoniam in multis apposita est pena excommunicationis (vt in pri#o/tertio/ quarto/quinto & vltimo/in ca. nullus. xxvij. q. i.) secundum autem dicitur sacrilegum / sextum vero & septimum committitur prelati vt compellant per ecclesiastic# censuram, nono quo# censura excommunicationis ferenda indicitur. xvij. q. iiij. ca. constituit. ideo cautum oportet confessorem in huiusmodi non ferre vnam de omnibus sententiam, sed quedam nullo pacto pertransire: qualia sunt omnia que quasi continuam conuersationem aut multam familiaritatem ingerunt (vt cohabitare / famulari domestice quouis ministerio &c.) & # tolerantur in officijs publicis. Primum. n. horum periculum habet annexum subuersionis: iuxta illud apostoli. modicum fermentum totam massam corrumpit: & propterea inhibetur. Secundum autem derogat dignitati fidei: & id circo est interdictum.

¶ Quedam autem si abs# contemptu non sunt seruata/ ex incuria aut aliqua causa rationabili/saltem secundum transgresso rum iudicium, tolerari possunt: vt cenasse cum eis/aut balneat# simul esse/vocasse ad curam egritudinis/& similia. Spectand# siquidem est ad tria. Primo ad obedientiam/cui non contrauenitur si desit contemptus. Secundo ad finem precepti/qui est ne fides fidelium periculo corruptionis exponatur: contra quem fieret si familiaritas/ aut illorum super christianos prefectura quelibet permetteretur. Tertio ad alium finem precepti / scilicet dignitatem fidelium seruandam. contra quem fieret & per illo rum officia publica / & per azimorum illorum comestionem/ & per conuiuia: ipsis enim tan## diuina profitentibus / nostra abhominantibus, christiani quasi prophanos se exhiberent/illis deferendo. Et omnibus c#sideratis secundum diuersitatem temporum / locorum & personarum est iudicandum, saluando semper tria predicta.

[[159]v] IVdicis Peccata

sunt in duplici differentia. qued# nan# sunt con tra diuinum vel naturale ius: quedam c#tra ius positium.

¶ Et peccata quidem iudicis prima principa lia sunt quin#. Primum est iudicium iniustum in toto vel in parte. # Secundum est iudicium temerari#, quando sine sufficientibus testibus/documentis & iuris ordine quo ad necessaria iudicat/etiam si eueniret inde sententia iusta: quia non debet iudicare nisi ex sufficientibus ad iudicium.

Tertium est iudicium vsurpatum, quando vel non sibi subditam personam/vel opus non sibi subditum (puta occultum) iudicat. # Quart# quasi extraiudiciale est iniusta remissio pene: quando scilicet iudex etiam si princeps fuerit / relaxat penam homicidij/ mutilationis/latrocinij/ & huius modi/ in damnum reipublice aut partis. Magnum siquidem reipublice nocumentum communiter infertur quum mali impunes euadunt: quia crescunt mali: & qui sunt mali aut ad malum proni, audent perturbare/ vulnerare/occidere/ &c. Nec excusat commutatio pene in pecuniariam / nec pax a parte habita: quoniam princeps est custos iusti. Ita # abs# rationabili causa vtens huiusmodi vocatis clementijs / peccatum mortalissimum incurrit: immo reus est homicidiorum &c. consequentium. # Quintum est negatio seu dilatio iustitie/presertim petite. Dico autem presertim petite: quia tenetur etiam non petitam iustitiam facere, vigilando & inquirendo/ac purgando rempublicam malis hominibus punctionibus. Sed tanto grauius peccat petitam negando aut procrastinando iustitiam: & tenetur de expensis & dam nis illorum quibus negatur vel differtur sine rationabili causa. Et quodlibet horum quin# est peccatum mortale: quia est iniustitia, que ex suo genere est mortale peccatum.

Annexa autem peccata sunt innumera / iuxta multitudinem [160r] causarum que possunt iudicem inducere ad aliquid dictorum. Potest nan# ex odio vel vindicta/ex auaricia/ex amicitia alicuius/ex ambitione/ex ignorantia culpabili/ex timore mundano &c. incurrere hec peccata.

¶ *Ex positio autem iure/sive canonico/sive civili/sive municipali, tot incurrunt peccata quot transgrediuntur prohibita. Que non tenentur confessor scire, sed ipsi iudices tenentur scire que spectant ad officium suum. Et propterea ipse seipsum probet si est iudex ordinarius / si violauit que sunt ordinarij. Et si est iudex delegatus/si violauit que sunt delegati: puta petere aut recipere preter esculenta paucorum dierum / & expensas in casu: quia ecclesiasticus tenetur restituere. de re scriptis in. vi. ca. statutum. & cum ab omni. de vi. & ho. cle. Secularis autem non potest preter esculenta plus## quattuor aureos recipere / si causa excedit centum aureos: vt ciuiles leges statuunt. Sed hec sint exempli causa dicta, ipsi de seipsis loquantur.*

IVdiciu Temerarium

(quo homo quicum# sine sufficienti certitudine iudicat proximum de animo seu intentione) peccat# est: quia nemo debet diffinitive asserere #t in suo corde quod nescit/ in p#iudici# presertim alterius. Et si sic iudicat proximum de peccato mortali / peccat mortaliter: quia sine sufficienti causa despicit proximum / & in corde suo dat illi iniuriosum locum abs# rationabili causa. Si autem iudicat de peccato veniali/ aut de mortali non assertive in corde suo determinat ##uis credat firmiter & temerarie, n# peccat mortaliter: quia non diffinitive iudicat, sed venialiter/magis & minus grauiter iuxta qualitatem signorum estimandi & affectus male dispositi.

[[160]v] ¶ *Vbi quo# pro timoratis c#scientijs / mem#to discernere inter iudicium operis & iudicium persone. Nam si quis non plus sciens audit aliquem maledicentem (puta in mala hora) aut videt aliquem exercentem aliquem turpem actum/ & credens actus huiusmodi esse sc#m se peccata mortalia iudicat illos peccati mortalis, non incurrit peccatum iudicij temerarij de quo est c#munis sermo: quoniam non iudicat personam sed opus. nec errat in iudicio personali sed in iudicio rerum. T#c autem iudicaret temerarie/ quando esset iudicium personale: ita # ex parte intentionis seu animi iudicaret illum peccare mortaliter/ audens diffinire in actibus dubijs aut venialibus intentionem mortalem.*

IVrare

si suos habet comites/ iudicium/ iustitiam & veritatem, actus virtutis religionis est: vtpote profitens deum infallibilem omnium notitiam ac veritatem# habere. Propter q#script# est. laudabuntur omnes qui iurant in eo.

¶ *Contrariantur autem iuramento duo crimina. periurium/& iurare per falsos deos aut creaturas. Et de periurio quidem in loco suo in ferius tractabitur.*

De hoc autem crimine quod grauius est / nec habet nomen proprium, aduerte # ad blasphemiam reducitur: quia dum aliquis intendit vere iurare/intendit testimonium infallibile afferre: & dum per creaturam quancun# aut falsum deum iurat/ profitetur creaturam illam seu illum estimatum deum esse infallibilem testem, quod est proprium dei veri: ac per hoc attribuit quod est proprium dei/alteri, quod est blasphemare. Est ergo iurare per creaturas aut falsum deum / plus## periurium: quia est peccatum blasphemie.

Veruntamen quum christiani iurare videntur per creaturas [161r] (vt per sancta euangelia aut per sanctos &c.) pie interpretandum est: hoc est secundum christianum mor# & sensum: hoc est vt intentio iurantis sit deum in creatura afferre in test#/ & non ipsam secund# se creatur#. Et iuxta hanc distinction# discerne diuersa scripta prohibentia & concedentia iurare per creaturas. Nam prohibentia intelliguntur de creaturis secund# se: concedentia intelliguntur de creaturis vt in eis est deus.

LAruarum

Vsus illicitus ex circunstan tia aliqua reddit#, & n# est secundum se illicitus: vt patet ex hoc # in repre sentationibus est licitus. Nec sol# redditur illicitus ex malo fine/ et incongruo t#e/loco & m#, sed ex conditione persone plurimum pensandus est. Nam quia tempore quo quasi insanire licet larue assumuntur, iuuentutis hec est licentia: & propterea a grauibz viris aliena censetur. ¶ Et licet magnates etiam ecclesiastici ad excusandas excusatio nes in peccatis / dicant se maxime decere vt laruati incedant vt possint libere discurrere incogniti/quod non deceret illos manifestos, nihilominus non excusantur. Tum quia tales non egent propter graues toto anno occupationes huiusmodi recreatione. Tum quia non ad recreandum animum / sed ad superfluam agunt delectationem. Tum quia non curant cognosci, immo plures eorum volunt cognosci. Tum quia scandalizantur pusilli ex prelati presertim ecclesiasticis laruatis. Et merito / quia personas subeunt leuium & iuuenum secundum mor#. Et hoc est valde pensandum: scriptum est enim. qui scandalizauerit vnum ex istis pusillis/ expedit ei vt suspendatur mola asinaria in collo eius &c.

LAtrocinium

(quo obsessor viarum siue publice siue occulte # vim aufert res a transeuntibus) sp#s est rapine/& manifeste peccatum mortale: a quo denominantur latrones.

[[161]v] LEnocinium

(quo persona mediat/ fouet/allicit ad venerea aliena) peccatum est mortale, tanto grauius quanto reatum in se habet omnium crimin# que inde sequuntur. Hinc. n. lenones & lene persone infames satis note denominantur.

LEx Iniusta

peccatum est maximi criminis: nec meretur vocari lex/statutum/aut &c. sed corruptio legis.

¶ Consurgit autem iniquitas legis ex quattuor. Primo ex materia: vt quum mandatur fieri aliquid quod est peccatum/& precipue mortale: vt sunt leges de sacrificando idolis/ de fallendo proximum. # Sec#do ex forma: vt sunt leges grauantes inequaliter subditos inequalitate propor tionis, que c#stituit iniustitiam distributiu#. Vt quum fit edict# de colligendis decem milibus ducatorum a populo, ita # tales soluant centum & tales viginti &c. quum tamen secundum proportional# iustitiam econuerso forte fieri deberet: sed quia attenditur ad fauores vel ad amicitia#/ideo sic inique distribuit# onus. Et sic de

similibus. # Tertio ex authore legis: quia scilicet non habet potestatem statuendi/vel non habet potestatem super illos vtpote exemptos/aut su# ill# rem seu illud opus. # Quarto ex fine: quia non ordinatur in veritate ad commune bonum, sed ad proprium commodum principis.

Et quocun# horum modorum lex seu mandatum iniustiti# habeat, non solum est iniqua / sed non obligat subditos ad sui obseruantiam. # Ad secundum modum spectant o#s gabelle inique ex forma: vt vident# omnes gabelle de his que deferunt# pro proprio vsu, que eti# ex ciuili iure sunt prohibite. Ad quartum autem omnes inique ex non durante amplius fine: vt si ga bella fuit posita ad faciendum muros ciuitatis, perfectis muris iniusta est si perseuerat exactio.

[162r] LJbellus Famosus

(quo quis proximum infamat exponendo in iuriosam alicui scedulam vt inueniatur/legatur &c.) ad detractionis crimen spectat/si actoris nomen occultatur. Si vero seipsum nominat/ ad c#tumelie nequici# #tinet. Et ##ea sem# est scelus magn#.

LJteras

Alienas sigillatas a#ire inui to dño/pctm# est iniustitie & curiositatis. Interuenit siquid# in hoc o#e in iustitia: qm# fit iniuria custodienti literas sub sigillo: ideo. n. apponit# sigill#/vt custodiatur scriptura interior per sigillum.

¶ Et quia custoditur duobus/scilicet mittenti & ad quem mittitur (mittens siquidem/ custodiam sigilli apposuit vt sic custo dita litera perueniat ad eum ad quem mittit) ideo appellatione domini in #posito venit vter#. Et ##ea nisi alter eo# c#sentiat/ aperitur sigillum inuito domino. Et vtri# fit iniuria: quia ius aperiendi quod vtri# soli conuenit / non solum vsurpatur sed tollitur: non. n. restat quod aperiatur post## apertum est. # Curiositas quo# inuenitur in hoc actu: quia ad hoc aperiuntur litere vt legantur/vt sciatur legens id quod scire non decet / aut saltem vnde scire non decet: quia ex alienis secretis non decet acquirere notitiam. Est igitur peccatum iniuste curiositatis aperire literas sigillatas inuito domino.

¶ Et #a iniustitia ex suo gñe est mortale pctm# formaliter loqu# do, ideo actus iste ex suo gñe est pctm# mortale si formaliter fiat. # Dup#r nan# c#tingit hoc facere. Primo formaliter & # se, hoc est ex int#tione iniuriam talem faciendi: sicut detrahens animo detrahendi/ & dic#s conuitium animo iniuriandi &c. Et sic est mortale: quia iniuria ista non est inter paruulas iniurias / que quasi pro nihilo ab hominibus habentur: sed est iniuria estimata ab hominibus: vt patet. Et si querat# in quo [[162]v] iniustitia hec nocet proximo, dicendum est # leditur proximus in proprio iure custodie scriptor# suorum: quod contra ius gentium violatur/quasi ius legatorum inanimatorum: c#muni. n. fidei sigilla lr#ar# credita intelliguntur. # Alio modo aperiuntur lr#e sigillate non animo iniuriam hanc irrogandi. Et tunc non proprie incurritur iniustitia: quia non fit iniustum formaliter/ sed materialiter. ac per hoc non est peccat# mortale/nisi actus redeat in naturam sue forme aliunde: puta ex nocumento subsequuto in fama/honore/rebus &c. vel forte ex excellentia persone offense/puta principis: vel ex alio accidente.

Exhis A#t hr#e potes tria sp#lia. Prim# est/# siquis sigil latas alias legat sub ratihabiti#is spe in mit tente vel ad qu# mittitur, excusatur: quia non aperit inuito dño. # Secund# est/#siquis hm#i literas aperiat ex curiosa leuitate putans pro certo # non sunt ibi scripte res importantie/paratus tamen ad secretum si casu ibi inueniretur aliquid secreto tenen dum, peccat quidem sed venialiter tantum: quia nec per se facit iniustum/ nec per accidens reddit iniustum materialiter in naturam formalis iniustitie: quia nullum est periculum nocum#ti. # Tertium est, # autoritate publica ex causa rationabili a#ire hm#i literas/non est iniustum ##uis fiat inuito dño: quia respublica ius habet prouidendi sibi oportune: ad prouidam autem cautelam publici boni spectat tempore belli vigilare super insidijs / proditionibus & tractatibus &c. que per literas possent significari. Et idcirco excusantur aperientes huiusmodi literas de mandato publico ex causa belli aut alia rationabili causa. Et sibijsi imputet extraneus vel dominus ecclesiasticus aut secularis qui mittit literas / si displicet factum: scire enim debet/ # nulli iniuriam facit qui vtitur iure suo. Et hac eadem r#ne (quia scilicet vtitur iure suo) maritus aperit literas vxoris seu ad vxorem/& pater filiorum/& prelatus religiosorum. & sic de similibus.

[163r] LJtignum

Duo significat pct#. Alte# quod vocatur c#tentio/qua quis contra veritatem ex proposito litigat. de qua superius dictum est. Alterum quod pro prium nomen non habet/quo homo in con/ uersatione humana omnibus opponit verbo vel motu aliquo: ac per hoc molestam habet conuersionem, vtpote tristitiam ingerens his cum quibus conuersatur. Est a#t peccatum hoc contrarium affabilitati: qua homo conuersatur cum omnibus delectabiliter vt decet.

¶ Et potest hoc peccatum incurri dupliciter. Vel formaliter: hoc est ex intentione contristandi hominem contradicendo. Vel materialiter: hoc est abs# hm#i intentione. Et vtro# m# est pctm#: quia c#tra rect# r#nem/exigent# homin# debere conuersari delectabiliter vt decet. Et c#iter est pctm# veniale / ## paruitatem nocumenti intenti seu subsequ#tis: nam hm#i tristitia minim# quid est. Si tñ intenderet aliquis confundere hominem aut con temptibilem reddere per hm#i contradictiones, esset peccatum mortale/ propter notabile proximi nocumentum.

LJtigare

In iudicio pro t#alibus rebus sibi iuste debitis/vt quotidie fit, pctm# est quadrup#r. # Primo ex irr#nabili c#: puta si ex cupiditate seu auaricia aut pertinacia quad# vel opprim#di aut molestandi c# litigat#. # Secundo ex modo personali: si contentiose & quasi inimice/ non colloquendo &c. litigatur. # Tertio ex m# iudiciali: si fraudulenter/ si peruerse producendo / probando/ prorogando &c. litigatur. # Quarto ex scandalo pusillor#: vt contingit qñ frater contra fratrem, aut religiosi contra laicos grauatos filijs & filia bus / seu alias indigentes &c. quibus deberent donare/litigant. Deberent enim prepositi proponere capitulo / & cum capituli consilio blanda charitate aut donare/ aut differre in pinguioem [[163]v] fortunam. Hec enim est vera fides boni dispensatoris rerum christi: & non scandalizare mundum litibus/quasi suffocando debitorem (redde

quod debes) pretextu ecclesie: quasi christus non habeat unde aliunde cultores suos pascat.

LVdere

Ex duplici capite inuenitur peccatum. vel ex genere ludi/vel ex circumstantijs.

¶ *Ludus autem ex proprio genere peccatum est/qui consistit in actioni bus turpibus vel iniustis. Et distingui tur in tria genera. # Primum genus est / quod ludus assumit turpia verba vel facta. Et si quid verba vel facta sint peccata mortalia / ludus est peccatum mortale: si autem verba vel facta sunt peccata venialia / ludus quoque erit peccatum veniale. # Secundum genus est / quum ludus assumit nociua proximo: siue noceant in persona/siue in fama / siue in honore &c. Et sic semper est peccatum mortale: quia nocere proximo est mortale peccatum: nisi propter imperfectionem actus excusetur. Esto tamen hic prudens interpres: quoniam moderata hastiludia & moderata gladiatoria & similes exercitationes armorum que parum nocementi periculo exponunt ob commune bonum militaris discipline/que exercitatione comparatur prouocatur & fouetur, non comprehenduntur sub his denatis ludis. # Tertium genus est/quum in ludum assumuntur sanctorum gesta, tanquam contemnantur & in derisionem deducantur: hoc. n. peccatum mortale est / iniuriam inferens non homini sed deo in sanctis aut sacris suis.*

Ludus Vero ex circumstantijs malus censetur ex septem. Primo ex fine: ut si quis ita esset affectus ludo ut multum tempus consumeret in ludis, & hoc esset veniale: [164r] vel etiam non curaret de preceptis dei vel ecclesie propter ludum, quia hoc esset mortale. # Secundo ex persona: ut si dedecet personam talem ludere tali ludo/ut prelatos &c. # Tertio ex loco: ut si in ecclesia luderetur. quod esset mortale quo ad ludos theatrales & similes. Veniale autem si sine rationabili causa quis ibi luderet ad scaccos. # Quarto ex tempore: ut si diebus festis nimis abstraheretur a diuinis propter ludum. # Quinto ex qualitate: ut si talis ludus (puta alearum) sit prohibitus. Hodie tamen solis clericis prohibiti quidam ludi videntur: vide in verbo clericus. laicis enim omnis ludus non secundum se malus licitus videtur: nisi ubi specialiter prohibitio seruari consuevit. # Sexto ex modo: ut si fraudulenter ludatur. # Septimo ex abusu, dum multi ludo qui causa recreationis licitus & sanctus est / abutuntur ut negotiatione ad lucrum. ita non ludunt propter delectationem principaliter / & pecuniam interponunt quasi stimulum ad vere ludendum, sed ludunt principaliter propter lucrum. Et hoc semper est peccatum: quoniam est dare operam turpi lucro: si tamen nulla alia deformitas immisceatur/non est peccatum mortale.

LVxuria

Apud morales peccatum generale est animi superfluitatibus vacantis. Appropriate tamen usurpatur pro superfluitate in venereis. Et sic ponitur vnum inter septem vitia capitalia.

¶ *Potest autem dupliciter superfluitas venereorum inueniri. Primo secundum solas circumstantias: ut contingit inter coniuges. Et sic communiter est venialis luxuria. # Secundo secundum ipsam speciem actus: ut contingit in fornicatione/stupro/adulterio/ &c. & his que ad hec ordinantur. Et sic semper est mortale peccatum: ut de qualibet specie in suo loco patet.*

[[164]v] MAgistrorum

Pct# circa tria sunt: doctrin#/mores/ & lucrum.

¶ *Quantum ad doctrinam peccatur primo docendo noxia anime, siue c#tra fid# catholice/ siue contra bonos mores. Et hoc siue di recte siue indirecte: hoc est ex m# dicendi magnificando c#tra ria/& quasi despiciendo ea que sunt fidei seu bonorum mor#: vt contingit doctoribus multis philosophie/ & poetis arrogantibus sibi philosophie autoritat# libertate ingenij & contemptu fidei & bonorum mo#: quasi non sint veri philosophi nec veri poete qui boni christiani sunt. # Sec#do docendo falsa vt vera. Et hoc si ex industria fit / incurritur mendacium perniciosum mentiundo in his que ad perfectionem spect#t intellectus: qualia sunt scibilia omnia: nocum#tum. n. inferre in bonis intellectus/ non est minus ## nocere in bonis corporalibus. Secus autem est mentiri de aliquo singulari: quoni# singularia non sunt scibilia/ & illorum notitia non per se spectat ad perfectionem intellectus. Si autem non ex proposito falsum dicitur in scibilibus/ non est peccatum mortale: quum non sit mendacium nisi materialiter. nisi forte nocumentum notabile inde proueniens ex incuria aut temeritate doctoris asserentis temere falsum/reducatur actum in naturam mendacij/tan## non curauerit mentiri in nocum#tum aliorum. # Tertio negligendo studere vt docere bene possit &c. # Quarto nolendo docere aliquid egregium ex inuidia. # Quinto deuiando scolasticos auditores ab alijs doctoribus in damnum ipsorum auditorum & iniuriam doctoris. Et hoc esset mortale si sic fieret.*

¶ *Quantum autem ad mores non solum peccat minus corrigendo vel excedendo in correctione, sed quod magis vrget fouendo aut inuitando ad turpia seu ludos &c. sunt. n. cause multorum per hoc malorum inde subsequendum in adolescentulis. [165r] ¶ Quo ad lucrum vero peccatur/si exigit plus## sibi debeatur/ aut a quibus non sibi debetur.*

MAledictio Qua quis imprecatur alicui malum

/peccatum est mortale ex suo genere: quia contra charitatem est cupere alicui malum.

Aduertenda *Tamen sunt hic quattuor. Primum est / # est sermo de malo sub r#ne mali/& non sub ratione boni honesti vel vtilis: hoc est/ad malediction# requirit# # desideret# h#i mal#: puta mors / infamia/ damn# rerum/infirmitas/& siquod aliud mal# occurrit. Ita # n# desideret# ista illi vt iustitia dei aut reipublice habeat suum loc#: sicut letabit# iustus qu# viderit vindict#. Et similiter # n# desideretur ista illi vt medicina corrigens ill# & reducens ad sanitat# anime, aut saltem reuocans ab oppressione bonor#. Sed desiderantur ista proximo non curando plus: hoc. n. est desiderare malum formaliter. ¶ Secund## sermo est de creatura r#nali, cui soli p#t aliquid mali obuenire. Vbi caute aduerte/ # si maledicuntur creature irrationales abs# alia adiunctione, peccatum est ociosi verbi. Si vero maledicerentur vt sunt creature dei. non esset simplex maledictio / sed blasphemia: sicut etiam blasphemia est maledicere sanctos aut deum. Si autem maledicerentur in ordine ad homines: vel vt sunt res alicuius (vt siquis imprecetur sterilitatem agro alicuius/aut mortem pecudibus alicuius/ &c.) perinde esset vt imprecari damn# homini qui est dñs. Vel vt sunt c#tentiu/& breuiter relatiue ad bona h#ana: vt siquis hac ratione maledicat diem natiuitatis sue vel alterius, idem est acsi maledixisset hominem illum nascentem. Si vero relatiue ad mala humana / null# peccat# est: sicut nec maledicere [[165]v] humanis malis. sic enim iob maledixit diem natiuitatis sue/pro*

quanto continet tot mala culpe & pene huius vite. Et dauid montes gelboe/pro quanto ibi occisus est populus domini. Et sic de similibus. Demonem demum maledicere absolute non est peccatum: quia ratione status sui mali intelligitur a christianis maledici.

¶ Tertium est/# maledictio dupliciter incurritur: scilicet vel per se, hoc est ex intentione maledicendi vt malum eueniat. Et sic est peccatum mortale si homo maledicatur directe vel in directe: vt declaratum est. Nisi propter imperfectionem actus. vel ex parte mali/ quia minimum pro nihilo reputatur: vel ex parte affectus / quia non ex consensu rationis cupiebat. Et materialiter incurritur maledictio, quum quis maledicit verbo/ sed non animo maledicendi, sed ex surreptione vel lapsu lingue aut malo vsu huiusmodi profert. Et est veniale peccatum.

¶ Quartum est/vt non fallaris confessor quo ad duo. Primo ad discernendum si persona irata maledixit ex animo vel non: nam non oportet inspicere ad tempus quietis/ sed ad tempus ire & furoris. Ex hoc enim # post iram persona quieta nollet malum illi cui imprecata est/non habetur signum sufficiens # n# maledixit ex animo, sed solummodo # non perseuerat in malo animo. Sed oportet scire si tunc quando imprecabatur / passio ire & furoris intantum preualuit # flexit voluntatem ad consensum, ita # tunc voluisset vt eueniret quod imprecabatur. Nam si sic est/non excusatur a mortali: sicut nec qui ex nimio libidinis ardore consentit vt vellet fornicari, ##uis transacta ten/ tatione nollet & gaudeat # non fecerit / & multum doleret si fecisset. simile est. n. hic & ibi.

Secundo ad discernendum animum eius qui maledixit irrationali creature respectiue ad bona humana: puta maledictus sit dies in qua natus es / aut in qua natus sum/& similia. qm# ipsimet qui dicunt non intelligunt verborum propri# sensum/ [166r] # scilicet redundet in maledicendum illum hominem nascentem. Et propterea oportet examinare animum dicentis / si tunc per illam maledictionem optabat aliquid mali notabilis illi homini, siue sit ipsemet siue alter. nam si optando illi malum nota bile dicit maledictus dies in qua natus es/ quasi optans ill# non fuisse natum aut fuisse male natum, peccatum est mortale sine dubio. Si vero ex ira maledicit diei illi/ & intendit # dies sit maledictus / sed non intendit per hoc velle vt ille habuerit vel habeat malum ex natiuitate sua, peccatum veniale est: quia intentio maledici non protenditur ad cupiendum malum proximi.

MAleficium

Peccatum est generale quo quis nocet proximo. Vsurpatur tamen appropriate pro peccato quo quis nocet proximo per aliquam demonis inuocationem. Vnde malefici dicuntur qui impediunt c# summationem matrimonij / pueros ledunt aut etiam occidunt/ & queuis alia mala incantationibus suis inferunt. # Constat autem crimen hoc esse mortale ex duplici capite: & quia inuocatio est demonum / & quia nociuum est humano generi. Confunditur tamen plerun# nomen maleficij ad inuocationes demonum etiam vtiles hominibus / quum disputatur an liceat maleficium soluere maleficio altero.

Vbi Scito/# soluere maleficium

alio maleficio/ peccatum quo# est mortale: quoniam maleficium est secund# se prauum/ & nulla potest intentione bene fieri. Et similiter in ducere maleficum paratum ad maleficia perpetranda/adsoluen dum maleficium alio maleficio, est peccat# mortale: quia nulla ratione licitum est inducere hominem quant#cun# paratum/ ad offendendum deum. #

Nec habet locum in proposito distinctio inter inducere ad peccandum & vti iniquitate alterius parati ad peccandum / vt distinguitur in vsura & in iuramento [[166]v] infidelium: quoniam illa distinctio non habet locum nisi in illis in quibus actio petita p#t ab illo parato fieri sine peccato si vult/ & ex iniquitate sua prouenit # apponit ipse peccatum. tunc. n. petens petit opus bonum, sed quia ille a quo petitur n# vult nisi cum peccato efficere/ideo petens vtitur iniquitate parati & non communicat peccato illius. Verbigratia. petens mutuum ab vsurario/petit opus bonum scilicet mutuum, quod vsurarius si vellet posset sine peccato concedere. & similiter petens iuramentum# ab infideli/petit opus religionis sanctum scilicet iurare, quod idolatra potest si vult sine peccato concedere / recognoscendo verum deum & per illum iurando. In proposito autem petitur a malefico vt soluat maleficium, quod ille non potest etiam si vult prestare sine peccato. Et propterea conuincitur quis # petit peccatum/ & inducit paratum ad peccandum: digni aut# sunt morte (inquit apostolus) non solum qui faciunt/ sed etiam qui consentiunt facientibus. # Si autem maleficus sciret maleficium factum consistere in laqueo ibi alligato / nullum peccatum esset rogare vt solueret illam alligaturam: quia hic nulla interuenit demoniaca opera/ sed humana tantum actio, quam quilibet alius posset efficere si sciret vbi esset illa alligatio.

MAlicia

Peccatum est generale / quo h# ex sola intentione mali eligit malum. Hinc. n. distinguendo peccantes ex malicia vel infirmitate vel ex malo vsu, excusamus illos qui ex passione aut vsu aut imprudentia peccant/aggrauantes eos qui n# nisi quia intendunt malum# eligunt peccare: sunt. n. pessimi in quocumque genere peccant: difficile enim videntur corrigi posse. C#tingit tñ ## imperfection# actus esse veniale pctm# ex malicia: vt si quis vana mendacia eligit dicere ex intentione huius mali quod est vane mentiri / & non propter aliud. Est siquidem imperfectio actus ex parte mali / #a non est malum perniciosum.

[167r] MAtrimonium

quantum ad peccata que in illius contractu interueniunt/tractantur dum est primo: deinde de peccatis que in illius vsu occurrunt.

¶ In contrahendo igitur matrimoni# per verba de presenti potest ex septem capitibus peccatum# incurri. Primo agendo contra impedimenta dirimentia. Secundo contra impedimenta non dirimentia. Tertio contra modum. Quarto contra intentionem sacramenti. Quinto ex intentione finis mali. Sexto ex preposita intentione finis. Septimo ex indignitate persone.

Quantum *Ad primum/impedimenta dirimentia c# continentur in his versibus. Error / conditio/ votum/cognatio/crimen: cultus disparitas/ vis/ordo / ligamen/ honestas: si sis affinis/si forte coire nequibis: hec socianda vetant connubia/ facta retractant.*

¶ Quorum summaria explanatio est. Primum impediment# est error circa substanti# persone: puta intendit #s contrahere c# primogenita/& supponitur alia, erratur ibi in persona. Sed si erretur in qualitate (puta #a n# est bona aut diues aut sana &c. vt ei dicebatur) non suffragatur.

Secundum est conditio/scilicet seruilis. nam si ignoranti seruitutem/libero datur serua/ quam si sciret seruam non acciperet, non tenet matrimonium.

Tertium est votum/scilicet solenne religionis approbate, siue fuerit professio expresse siue tacite facta: nam illius matrimonium nullum est.

¶ In quarto impedimento clauduntur tria impedimenta iuxta tres cognationes: scilicet naturalem/spiritualem & legalem. Cognatio naturalis tollit matrimonium vs# ad quartum gradum [[167]v] inclusiue: ita # inter consanguineos ac c#sanguineas in primo/ sec#do/ tertio & quarto gradu n# potest esse matrimoni#. # Cognatio spiritualis/que contrahitur in baptismo vel confirmationis sacramento, tollit matrimonium sc#m tres tantum lineas. Prima est inter spiritualem parentem & filium seu filiam: hoc est inter tenentem ad baptismum vel chrisma/ & baptizatum seu confirmatum. Secunda est inter compatrem & c#matr#. Tertia est inter fratres spirituales: hoc est personam bap tizat# seu confirmatam/ & filios seu filias naturales patris spiritualis. Et aduerte hic duo. Primum / # idem est iudicium de tenente ad baptismum & baptizante. Secundum # idem est iudicium de tenente ad baptismum & illius vxore/ si iam consummat# matrimoni# erat. # Cognatio legalis (que c#trahit# ex adoptione alicuius in filium seu filiam) tollit matrimonium sc#m tres lineas. Prima est inter adoptantem & adoptatum / ac illius filium/& iterum filium filij & deinceps. Secunda est inter filios naturales ac legitimos adopt#tis & adoptatum. Tertia est inter vxorem adoptantis & adoptatum/& inter vxorem adoptati & adoptantem. Inter quas ponitur differentia/# tam prima ## ter tia est perpetua: secunda autem temporalis/ scilicet ##diu manet in potestate patris adoptantis. & ideo mortuo patre/aut emanci pato filio naturali vel adoptiuo, potest i#ter eos esse matrimoni#. ¶ Quintum impedimentum est crimen. quod duplex est: adul terium & homicidium. Sed quattuor conficiuntur hinc casus i#mpedientes. Primus est ex puro homicidio, quando alter coniugum procurat alterum occidi per aliquam tertiam personam. nam inter coniugem remanentem & personam illam tertiam consortem in homicidij talis crimine/ non potest esse matrimonium in perpetuum: vt patet extra de conuersione infidelium. ca. laudabilem. # Secundus est ex homicidio mixto adulterio, quando alter coniugum adulteratur / & per se vel alium occidit alterum coniugem. nam inter remanentem coniugem & [168r] personam illam cum qua adulterium commissum fuerat / non potest esse coniugium: vt patet extra de eo qui duxit in matri. quam pol. per adul. ca. super hoc. &. xxxi. q. i. siquis viuente. Et scito # multi & forte omnes exponunt hos duos casus limi/ tando cum vna conditione: scilicet si dictum homicidium fiat ea intentione vt sit seu fiat matrimonium inter predictos. ita # si non propter hanc intentionem coniux occidens per se vel ali# occidat suum coniugem/non incurrit impedim#tum dirimens matrimonium. Sed quum hoc spectet ad ius positiu# / & iura non inueniantur apponere dictam conditionem (vt patet dicta capitula intuenti) nec aliquis alius canon allegetur hanc limitationem apponens, nescio qua securitate limitatio hec asseri possit. # Tertius casus est ex adulterio n# puro / sed mixto promissioni fide vallate # quum alter coniux morietur accipiet ill# vel illam in coniugem: siue precedat siue sequatur adulterium huiusmodi promissio. Nam inter istos adulteros cum tali promissione in eternum non potestesse coniugium: vt patet extra de

eo qui duxit in matri. qu# pol. per adul. ca. siquis vxore. et. xxxi. q. i. ca. relatum. # Quartus casus est ex adulterio quo# mixto contractui secundi matrimonij de presenti, ita # isti non solum adulterium commiserunt / sed de facto coniuges se fecerunt stante altero eorum ligato in priore matrimonio: nec refert an adulterium precedat aut sequatur huiusmodi contractum secundi matrimonij. nam inter istos sic adulteros non potest vn## esse coniugium: vt patet extra de eo qui duxit in matri. quam pol. per adul. ca. significauit. & ca. ex literarum. & ca. siquis. Et hunc casum intellige cum grano salis: hoc est si persona soluta / puta bertha / sciebat esse coniugatam personam illam cum qua contraxit matrimonium & c#misit adulterium/puta iohannem. Sciebat inqu# aut tunc qñ contraxit: aut si tunc nesciebat & postea sciuit / & nihilominus post## sciuit commisit adulterium illud / scilicet cum illa persona **[[168]v]** coniugata cum qua ignoranter contraxerat scilicet cum iohanne. Si vero personam illam scilicet iohannem esse coniugatam nesci uit ##diu vixit alter coniux scilicet iohannis / sed post illius mort# tantum sciuit, potest si vult matrimonialiter coniungi cum eadem persona/scilicet iohanne (vt patet in ca. propositum. & ca. veniens. de eo qui duxit in matri. quam pol. per adul.) quoni# ipsa bertha nun## commisit adulterium cum iohanne formaliter. i. ex intentione, sed materialiter tantum: quia putabatse cum proprio marito dormire. # Aduerte hic adiungi dictis quattuor casibus quintum: scilicet si mulier occiderit vxorem alterius vt i#illum habeat in maritum, aut econtrario si vir occidit maritum alterius vt illam habeat in vxorem: ita # inter talem homicid# sic & illum seu illam relictam non potest esse coniugium. Et allegatur ca. siquis viuente. xxxi. q. i. Sed quoniam canon ille loquitur de homicidio coniugis non puro sed mixto adulterio (vt patet intuenti) & hec ex positio iure robur trahunt, ideo in solis illis casibus qui in iure positio sunt/ standum videtur. ¶ Sextum est disparitas cultus: ita # inter baptizatum & non baptizatum non potest esse matrimonium. Si a#t sint baptizati ##uis heretici & apostate/tenet matrimonium.

¶ Septimum est vis / hoc est violentia. Et sub hoc clauditur non solum violentia absolute/ sed violentia per metum cadent# in constantem virum. qui metus in proposito diffinitur quadruplex: scilicet stupri/ siue status / verberis / at# necis. Ita # siue metu mortis/ siue verberum/siue status. i. libertatis/siue stupri/ consentiens in matrimonium, non consentit sufficienter ad perpetuum matrimonij vinculum: vult enim ecclesia matrimonia que perpetua sunt/habere consensum non qualemcun# sed libe rum. Potest autem impedimentum hoc tolli / si postea libere vult consentire in quod prius coactus aut non consensit aut non liber consensit / sed ex metu cadente in constantem virum: vt dictum est. **[169r]** ¶ Octauum est ordo / scilicet sacer. Nam ordinatus in sacris non potest contrahere matrimonium: & si contrahit/non valet.

¶ Nonum est ligamen / scilicet alterius coniugij. Alligata. n. persona alteri coniugi per verba de presenti / non potest contrahere cum persona alia: & si contrahat & consummet etiam matrimonium secundum / nihil valet, etiam si primum non sit consummatum/ sed oportet stare in primo.

¶ Decimum est honestas: hoc est publice honestatis iustitia/ vetans illos inter quos sunt vel fuerunt sponsalia/ posse contrahere cum consanguineis alterius partis vs# ad quartum gradum. Ita # iohannes mortua sua sponsa/non potest cum consan guineis sponse olim sue contrahere, & similiter ex partesponsi: statuit. n. ecclesia sponsum & sponsam quo ad hoc pares marito & vxori carnaliter commixtis.

¶ Vndecim# est affinitas: hoc est par#tela contracta ex carnali commixtione naturali consummata viri & mulieris: siue sint maritus & vxor/siue quecun# alie persone. & durat vs# ad quartum gradum. Ita # personis carnaliter sic commixtis/puta petro & anthonia, non potest petrus aliquam anthonie consanguineam vs# ad quartum gradum habere vxorem: quia sunt effecti sibi affines. & similiter anthonia non potest aliquem consanguineum petri vs# ad quartum gradum habere in mari tum: quia sunt sibi effecti affines.

¶ Duodecimum impedimentum est impotentia coeundi: siue hoc proueniat ex natura siue ex maleficio perpetuo. Et quia hoc impedimentum quum accidit subiacet speciali examini acciden tis facti quod a prelatis ecclesie fit, ideo sufficiat confessori hoc nosse. # Hec sunt impedimenta que & impediunt matrimonium cantrahendum/& dirimunt illud si de facto contractum fuerit, etiam si fuerit c#summatum & inde geniti filij & filie. Hoc est primum caput ex quo contingit peccare in contrahendo matrimonium.

[[169]v] Secundum Vero caput ex quo peccatur in contra hendo matrimonium, constat ex impedimentis non dirimentibus quidem matrimonium/ sed impredientibus & efficientibus vt de iure non possit contrahi matrimonium/ si tamen contrahatur valet.

¶ Sunt autem impedimenta hec. xi. Prim# est interdictum ec clesie: si episcopus vel curatus inhibeat aliquibus ne contrahant propter aliquam rationabilem occasionem/ donec constet clare si est aliquod impedimentum inter eos. Sc#m est votum simplex castitatis. Terti# est sponsaliciu cum altera persona. Ille enim qui habet castitatis votum/& iste qui iam promisit alteri, non debet violare fidem suam: sed ille debet seruare fi dem deo / iste homini. Quartum est siquis iunctus est alteri cathecismo, quia tenuit ip#m ad cathecism# qui fit ante baptismum. Quintum est incestus cum affinibus, hoc est cum consanguineis coniugis. ita # talis punitur vt decedente coniuge n# possit cotrahere matrimonium cum quacun# persona. Sextum est vxoricidium. Septimum est raptus aliene sponse. Octauum est proprij filij de fonte vel ad chrisma susceptio insidiosa ma trimonio, vt scilicet coniux priuetur debito matrimoniali. No num est presbytericidium. Decimum est solennis penitentia. Et vndecimum coniugium scienter cum moniali.

Hec enim impedimenta ex institutione ecclesie sunt: preter sc#m & terti#/que ex nature iure sunt, quia ad fidelitat# spectant. Et prim# quant# ad clandestin#: quia c#tra mor# h#ane societatis est. # Et scito pctm# esse mortale si cum tribus primis impedim#tis c#trahit# mr#imoni#: hoc est si contra interdictum ecclesie iudice prohibente/si contra vot# simplex/si c#tra sponsalici# alterius c#trahitur mr#imoni#. #a mr#imonia clandestina totaliter d#nata sunt/ & ecclesie debetur obedientia omnimoda in re tanta, & fid# t# deo ## homini violare in re tanta mortalis offensa est. Notanter a#tdixi contra votum simplex & contra **[170r]** sp#salici# alterius: #a si#s post vot# simplex contraheret animo tñ ingrediendi religion# ante## c#summet mr#imoni#, n# contra heret c#tra vot#: quia non c#traheret c# animo violandi vot#, ac # hoc n# peccaret mortaliter c#trahendo. Sed teneretur implere vot#: immo teneretur ad religionem profitendam/ ex quo posuit se in statu in quo non p#t aliter implere castitatis votum nisi per religionis professionem. Similiter non contraheret c#tra sponsaliciu/si sponsalicia essent soluta.

C# reli#s a#t octo impedim#tis c#trahere/si contemptus desit noli iudicare mortale, si n# est consuet# petere dispensationem. & reuera si non est in memoria homin# # ep#i dispensent circa hec/vident# tacite c#sensisse. Tutior tñ pars est eligenda, vt hñs aliquod ho# impedim#to# n# dirim#tium petat dispensationem salt# secrete # terti# #son# ab

ep#o/vt licite c#trahat. Potest. n. in omnibus episcopus dispensare, nisi circa votum & sponsalici#: quia aliunde ## ex positio iure hec robur habent peccati. Hec de secundo capite.

¶ Tertium caput vñ peccat# in c#tractu mr#imonij / est modus clandestinus. Et hic modus dup#r intelligit#. # Primo si contrahitur omissis bannis vtsciant# impedim#ta siqua sint &c. Et hoc h#t loc# vbi hec c#sueuer#t seruari. vbi #t non c#sueuer#t hec fieri/n# incurrit# pctm# omittendo hec que ex posinuo sunt iure. # Alio m# intelligr# si c#trahit# non in facie ecclesie: hoc est occulte sine sufficientibus testibus # ecclesi# representant. Et quia hoc est de iure nature / tum ratione publici actus qui exigitur ad hoc vt in sociali vita persone se habeant vt coniuges / tum ratione scandali/tum ratione periculi quotidiani quo transitur ad secunda coniugia omisso coniuge clandestino, ideo hoc non potest fieri abs# peccato mortali/nisi per accidens: vt si post con tractum de facto tantum matrimoni# in facie ecclesie & consummat#/ad cor rediens alter c#iugum qui impedim#ti secreti dirimentis est conscius obtenta dispensatione c#trahere iterum **[[170]v]** velit, tunc abs# testimonio sufficit contrahere ad euitandum scandalum. immo debet etiam coniugi occultare / & petere vt pro sua consolatione velit iterum acceptare se in coniugem/& sic contrahere. nam cessant in huiusmodi casu omnia inconuenientia. Possunt etiam per accidens contingere multi casus excusantes a mortali c#tractum clandestin# ad horam/ quasi statim publicandum. De quibus vide si vis in commentarijs nostris super tertia parte diui tho. circa finem.

¶ Quartum caput peccati in contrahendo matrimonium est intentio contra sacramentum. Et hoc peccatum commune est sacrilegium contra quodlibet ecclesie sacramentum / quando persona exteriori actu simulat sacramentum, quia secundum intentionem interiorem non intendit sacramentum suscipere seu efficere: vt si quis dicat accipio te in coniugem/ & non intendit quod dicit. Huiusmodi. n. mendacium perniciosum & sacrilegium non solum mortale est peccatum/ sed irrit# reddit sacramentum: & tenetur talis deceptor satisfacere lese parti/ &c. Simile sacrilegium irritans matrimonium committitur contrahendo matrimonium cum pacto contra aliquod trium bonorum matrimonij, scilicet fidei/prolis & sacramenti: vt si deducatur in pactum sterilitas/ aut separatio totalis/aut non reddendum debitum: hoc enim est contra fidem / primum c#tra prolem/secundum a#t contra sacramentum. Et ideo vltra peccatum non tenet matrimonium: vt patet extra de conditionibus appo. ca. vltimo.

¶ Quintum caput peccati in contrahendo matrimonium / est intentio mali finis. Et hoc quo# peccatum commune est reli#s sacramentis & bonis actibus exterioribus: semper. n. est pctm# exercere illa ad malum finem. Vnde contrahere matrimonium ad finem malum (puta ad libertatem adulterandi / ad furandum/ad occidendum/ ad lenocinandum &c.) peccatum est mortale manifestum.

[171r] ¶ Sextum caput peccati in contrahendo matrimonium/est intentio prepostera respectu finium seu bonorum ex coniugio expectatorum: expectantur siquidem ex coniugio primo proles/ secundo vitatio fornicationis, tertio amicitia affinium / vtilitas bonorum temporalium / delectatio carnalis cum coniuge &c. Quando ergo aliquis contrahit & non principaliter propter prolem (nisi senes sint) peccatum interuenit veniale. Qu#do vero nec propter prolem nec propter vitandam fornicationem mouentur ad contrahendum/ sed propter commoditatem temporalium bonorum aut obsequior#, preposterus est ordo fini#. Et similiter qñ ## nihil ho# principaliter/ sed ## pulcritudin#

coniugis & delectationem &c. valde preponitur delectatio ceteris bonis: & quia non seruatur debitus rationis ordo / peccat# incurritur. Nun## tamen propter hec & similia incurritur pctm# mortale/nec interuenit abusus sacramenti: quia non ordinatur propterea sacramentum coniugij ad finem extraneum, sed remanet ordinatum ad suum finem/qui est mutua potestas corpor# coniugum / & sanctificatio eorum vt sciat vnusquis# suum vas possidere in sanctificationem. quoniam intendunt se habere vt coniuges secundum ecclesi#: sed aduenticius finis delectati#is vel diuitiarum &c. ponitur vt est finis non coniugij, sed vel quare magis cum ista ## cum illa c#trahat: vt iac ob maluit cum rachele pulcra ## lia lippis oculis contrahere. vel mutationis voluntatis ad applicandum se ad contrahendum coniugium: sicut dauid quia egebat calefaciente se/ mutauit voluntatem vt acciperet vxorem abisac sunamitem. sicut etiam sacerdos non celebraturus hodie / mutat voluntatem vt complaceat alicui/ & celebrat. Non enim propter hec / sacramenta ordinantur ad hec, sed mutationes nostrarum voluntatum. In his igitur aut non inuenitur peccatum si voluntas est ordinata: aut veniale / quando inordinata est intentio preponens postponenda.

[[171]v] ¶ Septimum caput peccati in contrahendo matrimonium est indignitas persone. Et hec est duplex. Prima est excommunicationis: vt si persona esset excommunicata fiue maiore siue minore excommunicatione: quia excommunicatio minor excludit a passiuua participatione sacram#torum. Constat autem vtrun# coniugem suscipere sacramentum matrimonij quum contrahi tur per verba de presenti. # Secunda est peccati mortalis: vt si esset in peccati mortalis statu. Censetur autem quilibet in peccato mortali esse / si post## commisit mortale peccatum non est contritus: si autem est contritus/iam non est in peccato mortali. Igitur ante## contrahant matrimonium/debet vter# conteri de omnibus peccatis suis. Et si tunc non confitetur/ & scit aut dubitat se excommunicationi maiori aut minori subiacere, faciat se absolui/vt digne possit contrahere: nam c#trahens cum altera excommunicationum scienter aut cum peccato mortali sci#ter, peccat mortaliter peccato sacrilegij, notabilem exhibens sacramento irreuerentiam.

Matrimonii Peccata quantum ad vsum coniugij sunt ex capitibus. xiiij. Primo ex fine. Secundo ex modo. Tertio ex indispositione. Quarto ex #iculo. Quinto ex debito. Sexto ex loco. Septimo ex tempore. Octauo ex more. Nono ex voto. Decimo ex adulterio. Vndecimo ex abufu. Duodecimo ex impudicitijs. Tertiodecimo ex qualitate d#nata. Quartodecimo ex innaturalitate contra ipsum matrimonij vsum.

¶ Primum igitur caput peccati in coniugij vsu est finis. nam causa generandi exercendus est/aut in remedium concupiscen#tie. Si igitur solius delectationis causa fit, peccatum est / veniale tamen.

¶ Secundum caput peccati est modus innaturalis. Et quia infiniti sunt modi quos humana delectatio adinuenit, hoc scito # nisi ex rationabili causa mutetur naturalis modus seruato sem# **[172r]** vase naturali/semper est peccatum. Et nisi modus sit intantum exorbitans vt impediatur posse concipere (hoc est posse bene recipere semen ita vt posset concipere si aliud non obstaret) communiter est peccatum veniale. Videtur autem valde obstare fa cultati concipiendi si mulier super virum sit: & propterea hoc videtur mortale aut prope. Si tamen posset mulier sic c#cipere/ noli damnare.

¶ Tertium autem caput est ex indispositione menstruorum. Mulier. n. menstruata peccat petendo debitum: redd#do autem excusatur si viro consulit. Non tamen est peccatum mortale petere aut reddere menstruatam: quia nulli facit iniuriam qui vtitur iure suo.

¶ Quartum caput est periculum aut aborsus aut notabilis nocuenti: hoc enim est manifeste contra charitatem proximi: nam vita prolis & sanitas mariti/bona sunt non ledenda. Vnde non curare de hm#i est peccatum mortale.

¶ Quintum caput est debitum. Nam negare debitum coniugale petenti coniugi/peccatum est mortale ex suo genere: quia est iniustitia. # Excusatur tamen coniux a reddendo debito in duobus casibus. Primus est si non potest sine periculo vite vel egritudinis: quoniam debitum coniugij intelligitur salua consistentia & sanitate subiecti. De periculo autem infectionis lepre canonica lex non eripit/dicens auctoritate apostoli pauli teneri sanum coniugem reddere debit# leproso exigenti: vt patet extra de coniu. leproso. ca. quoniam. Quod tamen a quibusdam moderate exponitur: scilicet quando ex redditione debiti non imminet sano periculum infectionis. Et satis rationabiliter: quoniam redditio debiti coniugalitatis intelligitur salua non solum consisten tia sed sanitate subiecti. quia non tenetur egritudinem notabil# incurrere propter reddendum debitum hoc: generandi. n. opus ordinatum est a natura ad bonum speciei sine malo indiuidui. Et ideo sicut non tenetur incurrere ex hoc notabilem debilitat#, [[172]v] ita nec lepram/que maius malum est. Vnde in huiusmodi casu videtur standum consilio medicorum de periculo infectionis consideratis particularibus circumstantijs & qualitatibus. # Secundus est/ si petens fornicationem commisit: quia ex hoc alteri auctoritate domini licet coniugis thorum dimittere. Ad hunc casum reducuntur omnes casus / in quibus coniux perdit ius exigendi debitum. Nisi ergo rationabile impedimentum ad sit/peccat mortaliter negans debitum/ etiam si dies pasce fuerit in quo debeant communicare.

¶ Sextum caput est locus duplex: sacer/ vel publicus. Nam actus polluens locum sacrum/ non potest licite ibi exerceri: constat autem # omnis effusio voluntaria seminis humani polluit locum sacrum, sicut effusio sanguinis iusta a iudice facta: vnde committeretur sacrilegium etiam tempore obsidionis in ecclesia matrimonio vtendo. Nec inc#uenit coniuges teneri ad castitat# ex penuria loci: quum teneantur ex mutua absentia per multos annos viro existente occupato in militaribus &c. # In publico autem loco non patitur honestas humane societatis id fieri.

¶ Septimum caput est tempus sacr# duplex. scilicet c#mune: vt sunt dies festi & quadragesimales. in quibus nisi c#temptus festorum interueniat / concessus est vsus coniugij. Aliud est sacrum tempus speciale: quo scilicet prohibite sunt nuptie. de quo in verbo nuptie dicitur. Sed nunc dicitur quantum ad consummationem matrimonij/ # consummare matrimonium tali tempore / peccatum est: quia contra finem precepti fit. Non tamen est peccatum mortale / si sine solennitate nuptiarum/sine traductione vxoris in domum, fit consummatio matrimonij: quia hoc non inuenitur prohibitum. Nec cadit sub prohibitione ecclesie vt prohibitum / sed vt finis prohibiti: aliud autem constat esse quod precipitur / & aliud quod est finis precepti. sicut finis precepti ieiunij est eleuatio mentis, si [173r] tamen quis ieiunat & non eleuatur mente/non est transgressor precepti. Vti autem consummato matrimonio/ nullum peccat# est hoc tempore, sicut nec alio sacro tempore.

¶ Octauum caput peccati est mos benedicendi sponsas ante nuptias. & vere peccatum est vti coniugio ante benediction# solitam. Si tamen desit contemptus/non est peccatum mortale consummare matrimonium ante benediction#: quia nec statuti nec consuetudinis violatio ex infirmitate passionum infert pctm# mortale: vt latius declarauimus in commentarijs tertie partis circa finem. Vide ibi si vis.

¶ Nonum caput peccati est votum simplex castitatis. Contra quod coniux voto astrictus agit petendo debitum: non autem reddendo/siue expresse siue interpretatiue petatur. Et ratio peccati mortalis in petendo est / quia votum castitatis est votum de negatiuo obligans semper & ad semper: quia obligat se ad non exercendum actum venereum. Et propterea licet excusetur reddendo (quia tenetur maiore vinculo ad reddendum actum illum alteri) non habet tamen vnde excusetur petendo: quum teneatur ex voto ad non exercendum / & in libertate ipsius sit non petere.

Et bene nota/# secus est de habente simplex votum religionis. Ille nan# qui vouit ingredi & perseuerare in religione/ & postea abs# dispensatione vxorem duxit, potest post consummatum matrimonium petere debitum ab vxore: quia votum eius est de affirmatione / scilicet de assumendo statum religionis, & non est de castitate sicut nec de paupertate/ nisi per viam sequele ad statum religionis: votum autem casti/ tatis (vt dictum est) de negatiuo est. Et propterea iste tenet# ad negatiuam quandocun# est in sua libertate: & similiter ille tenetur ad affirmatiuam quandocun# est in sua potestate / se# mortua vxore. # Vnde sicut habens votum religionis & postea illicite vxoratus / non tenetur ad paupertatem nisi quando erit **[[173]v]** religiosus, ita nec ad castitatem ex suo voto. Et ne hoc tibi vi deatur mirabile, vide # si homo post emissum castitatis vot# fornicatur/ peccat contra votum: si vero post emissum simplex religionis votum fornicatur/non facit c#tra votum. Hinc. n. per pendere potes dictam differentiam esse in causa, quia scilicet ille vouit negatiuam/iste affirmatiuam: & ideo ille non potest petere debitum/iste sic.

¶ Decimum caput peccati est adulterium. Quod potest intel ligi vel de proprio vel alterius coniugis. Et si de proprio quid# agitur, ##uis alter possit ei ob hoc negare debitum autoritate do mini nostri iesu christi/non tamen peccat petendo aut reddendo: siue hoc peccatum eius sciatur a coniuge siue non, quia non est adhuc priuatus sed priuandus: vt latius in volumine primo responsionum disseruimus. # Si vero de coniugis adulterio manifesto agitur/grauius est causa presertim mariti. Veruntamen (vt in primo quolibeto nostro discussimus diffuse) vxor sci#s virum publicam concubinam tenentem / & ob hoc tristis & dolens n# sperans ex hoc # c#tineret se ab illius c#cubitu emendationem eius/ faciens quod in se est vt maritus corrigatur, potest illius coniugio vti: quia cessat in ea tam ratio scandali (quia nullus putat de ipsius consensu fieri hoc adulterium) ## ratio pr#ocinij & #ticipij, ex quo null# h#t vi# prouid#di. Vir a#t sci#s vxorem publice adulterari / quia tenetur ad correctionem eius non solum verbo sed opere vtpote caput, debet omnibus quibus potest modis cohibere ipsam a crimine adulterij/& prouidere scandalo ne patronus turpitudinis habeatur. Et quia difficile est hec duo facere/& simul vti coniugio illius, ideo nisi casus occurrat in quo vtr## horum saluum sit vtendo coniugio/ non licet ei vti tali coniugio: vtr## enim est de iure charitatis debite. In casu autem quo vtr## saluum esset, non video quare inuoluatur peccato saltem mortali talis vsus: qu# omnis legis ratio cesset/& contemptus desit.

[174r] ¶ Vndecimum peccati caput est abusus coniugij, quo quis abutitur actu coniugij ad delectationem in opere/ita vt perficiatur opus extra naturale vas: sicut maritus thamar faciebat. Et hoc est manifeste scelus magnum.

¶ Duodecimum est impudicitia / confistens in tactibus venereis. Ver#tamen tactus venerei tripliciter inueniuntur inter coniuges. # Primo ratione vsus coniugij. Et sic vt liciti & quando# vt necessarij transeunt. # Secundo non propter actum coniugalem, sed nihil aliud intenditur ## sistere in huiusmodi tactibus. Et tunc proprie est impudicitia. Et si sine

periculo pollutionis in vtro# coniuge hec fiant/tolerabile est, vtpote veniale: quia non nisi superfluitas est delectationis in fra coniugales terminos. Si vero cum periculo pollutionis in altero ipsorum fiant, dicend# est sicut de mult# bibentibus cum periculo ebrietatis. Et peius hic: quia non est in potestate persone continere pollution#/sicut continere decimam potationem ne inebrietur. Vnde si experta persona est se pollui ex similibus tactibus tot & talibus / & aduertit periculum & non obuiat, nescio excusare a mortali / eti# si non sequatur pollutio. # Tertio fiunt huiusmodi tactus ex intentione aut quasi vt polluantur. & est manifeste peccatum ne fandum. Dixi autem aut quasi / propter vacantes huiusmodi tactibus non cogitando si eueniat pollutio vel n# eueniat, essent autem contenti vt eueniret: dant siquidem operam actibus illicitis ex quibus nata est sequi pollutio: & ideo tan## intenta imputatur illis sic male affectis.

¶ Tertiumdecimum caput est d#nata qualitas / scilicet matrimonij clandestini. Nam & ipsum clandestinum coniugium et ipsius vsus per se loquendo est peccatum mortale: vtpote offen dens societatem humanam/scandalosus & d#natus ab ecclesia. Si tamen per accidens quando# liceat/ vide diffusius scripta in supradictis commentarijs.

¶ Quartumdecimum caput peccati est innaturalitas, qua natu-[[174]v]ralis vsus immutatur in eum vsum qui est contra natur#: hoc est cognoscendo vxorem extra vas naturale. est. n. hoc pctm# pessimum/& omnino execrabile.

Medici Peccata

peculiararia consistunt in temeritate. Nam ante cognit# egritudi nem peccat vel temere curando (quia morbi incogniti nulla est via cure) vel temere tentando, dum ad explorandam naturam morbi adhibet periculosa / & exponit hominem discrimini vite vel grauis lesionis: melius est. n. relinquere infirmum regimini nature/## diuinando exponere illum periculo alteri: sed ## lucr# / aut ne videatur ignorans medicus / aut propter ignorantiam/ aut propter negligentiam studendi, diuinando procedit/ contra charitatem. # Post cognitum autem morbum peccat temere curando, dum aut negligit studere / aut visitare/aut confulere/ aut perspicere fidelitatem medicinarum vbi hoc vertitur in dubium. Vel quod peius est/erubescit mutare sententiam/ & per tinacia sua reuocat in dubium rectam curam quam alius adhi beret. Nec est dubium hoc esse mortalissimum crimen. Nec est a temeritate cure distans / # medicus cognito morbo experiri vult medicinam non certam quantum ad efficaciam / in periculum vite aut grauis lesionis pauperis infirmi. est enim hoc (sicut quodlibet aliorum quod infirmi vitam aut valetudin#/ mortis aut lesionis grauis periculo exponit) mortale peccatum: vtpote contra charitatem/qua quilibet tenetur diligere proxim# sicut seipsum.

Sunt Preter hec duo alia medicorum peccata. Vn# contra diuinum ius, quum consulunt aliquid facere contra salutem anime / quodcun# mortale peccatum c#sul#: nam secundum apostolum non sunt facienda mala vt eueni#t bona/siue sanitatis siue vite. # Alterum contra ecclesie p#cept# [175r] (extra de pe. & re. quum infirmitas) quando omittunt infirmos monere & inducere vt medicos aduocent animarum. Intellige hec de infirmitate ex qua merito homo decumbit: qm# intentio textus clare patet / # vult preueniri infirmum ad confessionem, ne exinde concipiat desperationem vite corporis / & forte anime. Vnde nec in qualibet egritudine tenetur medicus ad hoc, ne in derisum monitio veniat. Nec expectanda est egri tudo periculosa: quia sic non preueniretur infirmus, ac

per hoc non satisfit intentioni & verbis litere. Sed media via incedendo, quum infirmitas est talis # non ex delicijs nec ex podagre impedim#to/sed ex se lect# egritudinis exigit: vt textus #tsonat. ¶ Siste tamen pedem/et ne cito iudices mortale peccatum me dici hoc non seruantis nisi post visum periculum quasi vicin# morti, & tunc etiam non ob contemptum precepti ecclesie/sed quia sic consueuerunt medici facere / non per seipsum sed per consanguineos vel alios monentis de confessione. Nam si constitutio hec sic est consensu vtentium acceptata/ & prelati quibus ibidem committitur exequutio contra medicos transgresso res dissimulant, excusantur medici a peccato mortali: quoniam iuris positiui decreta per non vsum abrogari constat, precipue nun## recepta adamussim / vt hoc videtur. Et rationabile videtur decretum hoc scriptum tantum fuisse / & nun## consensu vtentium comprobatur: quia medicorum officio c#trariatur: ac per hoc semper videntur obstitisse. Medici enim habent ex artis precepto / semper ingerere leta / & que sunt sanitatis & spei infirmo: & propterea aiunt non spectare ad se huiusmodi tristitia inferre si periculum est, & si periculum non est / non debere exponere se aut verba sua ridiculo. Intellige hec ad excusandam consuetudinem bonorum medicorum.

[[175]v] MEndacium

(hoc est false vocis significatio cum intentione fallendi / hoc est falsum dicendi) semper est peccatum: quia est per se prau#, vtpote recte rationi repugnans. # Est autem triplex. Aliud iocosum, quod nulli nocet/sed delectandi causa dicitur. Et hoc est veniale. Aliud officiosum, quod sine alicuius iniuria dr# vt alicui prosit. & hoc etiam est veniale. Aliud dem# #niciosum, quod iniuriosum seu nociu# est diuinis aut humanis. Et hoc est mortale ex suo genere: quia contra charitatem est/vt patet.

¶ Potest autem hm#i mendacium deficere vt non pertingat ad peccati mortalis perfectionem tripliciter. vel propter imperfectionem actus ex parte dicentis: vt in primis motibus contingit propter non deliberate consentire. Vel propter imperfection# actus ex parte nocuenti: vt in minimis contingit. Vel propter imperfectionem actus ex #te forme: vt contingit in detractone non animo detrah#di / & similibus. Ita # mentiens in materia perniciosa (puta in scientificis) non animo nocendi alicui/sed ex loquacitate non putans inde aliquem notare & concipere falsam doctrinam, quia non formaliter dicit perniciosum non peccat mortaliter: nisi nocumentum sit adeo notabile vt peccat# redeat in naturam sue forme.

Et scito perniciosum esse m#dacium/omne mendacium circa sacram scripturam/ omne mendaci# circa scientifica pro qu#to sunt bona intellectus / & omne mendacium predicatoris contra veritatem spectantem ad predicatoris officium / & similiter omne mendacium iudicis contra veritatem spectantem ad iudicis officium: quoniam hec tantum sunt predicatoris vt sic & iudicis vt sic mendacia, reliqua sunt per accidens / & ideo venialia: nisi ratione scandali aliud occurrat censendum.

[176r] MErcatura

Nuda (hoc est solius lucri gratia) vituperabilis est: vt pote infinita / ac per hoc insatiabilis. Ordinata autem ad finem politicum (hoc est ciuitatis bonum) vel ad finem economicum / hoc est domesticum bonum, laudabilis est/si iniustitia fraudum mendaciorum & hm#i desint.

MEretricis

Turpitude / siue venalis sit siue non, peccatum est mortale. Et quoniam multas implicat criminum maculas, dum omnium aut multorum libidini patet (quoniam & adulterij & incestus & sacrilegij reatus facile incurrit / preter fraudes extorsiones# quas exercent aut quibus consentiunt) earum penitentiae relinquamus. Que quando euenerit, sit confessor prudens / non curans discernere species a speciebus dictorum criminum: ne se & illam in tentationem precipitet inutiliter. sat est enim confuse tunc hec dici: vt declarauimus in commentarijs tertie partis.

MJlitum Peccata

peculiariora sunt tria. Concutere pauperes: hoc est extorquere vi vel metu ab eis/& ledere etiam in persona quando#. Calumniam inferre diuinitatibus, imponendo illis # sunt factiosi / # sunt rebelles / # sunt hostes &c. Et tertium quod est causa omni#/ non contentari stipendijs suis: hinc. n. c#ussiones/hinc cal#nie/ hinc prede/rapine &c.

¶ Preter hec autem tria / que a iohanne baptista didicimus luc. iij. ponit aristoteles luxuriam: tan## gens militaris nata sit ad carnis petulantiam. Implicantur quo# hodie multi eorum blasphemie vitio.

[[176]v] MJnari

Actus est vindicativus: & potest bene & male fieri.

¶ Contingit autem in minis inueniri quintupliciter peccatum. Primo ex malo c#minato: si scilicet n# est iustus#. Et tunc esset peccatum mortale: quia iniustum ex suo genere est mortale. nisi minimum quid sit. # Secundo ex ratione comminandi: si scilicet minatur non ratione iustitie vel correctionis &c. sed ad ultionem. Et hoc tunc est mortale, qu# voluntas ultionis vs#adeo procedit / vt non curet siue iusta sit siue non. # Tertio ex m#: si nimis accenditur ira comminando. Et hoc communiter est veniale. # Quarto ex desistendo ab executione iustarum minarum/ presertim iuramento firmatar#. Et hic oportet discernere an mutatio aliqua su#uenerit/ ob qu# mine possint aut debeant remitti. mine. n. iuste intelliguntur & sunt secundum presens demeritum: quia scilicet tunc qñ fiunt mine / ille contra quem fiunt meretur illam punitionem. Et propterea si ante punitionem mutatio aliqua superuenit (puta quia penitentiam agit/aut petit veniam / aut alij bene meriti rationabiliter intercedunt/aut melius est non punire ##uis ille demereatur) non peccatur remittendo minas. Repente inquit deus loquar aduersus gentem, si penitenti# egerit gens illa / ag# & ego penitentiam super verbo quod loquutus sum. Et dauid i#urauit extincturum se nabal cum eius domo, & tamen precibus abigail placatus remisit. Et hoc modo mater que iurauit verberare filium vel famulam, postea ne quietam domus pac# turbet non exequitur / tan## executio esset impeditiua melioris boni. Et sic de similibus. Si autem omnia immutata sunt / exequende sunt mine iuste: alioquin peccatum inconstantie est negligentis iustitiam. Et iuxta naturam cause / de gravitate eius [177r] iudicandum est si iurate non sunt: nam iuramentum in hoc casu obligaret sub periurio ad executionem: vt in fra in verbo periurium declarabitur. # Quinto peccatur ex fictione: vt si quis minatur solo verbo non animo exequendi quod dicit se facturum. Et tunc committitur peccatum mendacij officiosi/ ad terrendum vtiliter delinquentes.

MJsse Celebratio

tot potest habere omissionis peccata annexa quot sunt requisita ad celebrationem misse. Et illa quidem que manifesta sunt omnibus (puta # celebrans sit ieiunus/# adsint vestes sacre necessarie / # altare consecratum saltem portatile, # calix / patena/ & alia hm#i) transeunda puto # Tacendum autem non est multorum crim# valde intolerabile circa immundiciam corporalium & vesti# sacrarum/damnatam non sol# a canonico iure extra de custo. eucha. sed etiam a naturali iure: quum dedecat immundicia huiusmodi etiam prophanos: & illimet non vterentur sudariolis ita immundis/nec ad mensam.

Scire Quo# decet celebrantes/# tota communio reputa tur pro vno actu. Et propterea si particula aliqua hostie inter sumendum ablutionem post partem ablutionis assumptam sumitur / a ieiuno sumitur: quia mense reliquie cum mensa c#putantur: vt latius disseruimus in nostro primo quolibeto.

Si contingat quo# inaduertenter aliquid omitti ex necessarijs ad celebrationem / non est iudicandum mortale: quontam formaliter & per se non est omissio voluntaria. nisi forte inaduertentia sit adeo culpabilis vt redeat omissio in naturam sui criminis.

MOllicies

Triplex est / & semper mala. Pro quanto nan# est defectus oppositus perseuerantie (quo scilicet homo adeo est deditus [[177]v] delectationibus vt non solum a contristantibus sed a tollentibus delectationem abducatur vt viam virtutis deserat) manifeste peccatum est: quum sit contra rectam rationem. # Potest aut# esse & mortale & veniale iuxta materiam. Nam siquis ita est mollis animo/ vt cedat omittendo necessaria ad salutem aut in currendo c#traria saluti, peccat mortaliter. Si autem nihil committit aut omittit contra salutem / sed preter illam, peccat venialiter.

¶ *Pro quanto vero mollicies est vitium infimum contra naturam (scilicet solius pollutionis voluntarie) peccatum est mortale: vt patet. Et similiter pro quanto est crimen contra naturam quo mas patit# vt mulier (vt glo. interlinearis exponit. i. ad cor. vi. vbi molles excludunt# a regno dei) pctm# est nefand#.*

MOnachorum

Et monialium pct# propria, ipsi ex suis/ regula/statutis ac c#suetudinibus scientes discutiant. Circa dotem tñ earum que recipiunt# in moniales/vide in verbo exc#icatio. ca. lxxij.

¶ *Circa clausuram illis indictam a iure/ si nun## fuit acceptata/ & episcopi sic semper gubernarunt dando eis licenti# exeundi, excusantur: quoniam iura non recepta tanto tempore / infirma sunt. Nec sufficit esse scripta & inserta in corpore iuris / & esse rationabilia.*

MVlieris

Peculiariora peccata quatenus ad sexum spectant/non egent speciali tractatu: quia proportionaliter sunt communia eis & maribus non solum naturalia carnis peccata, sed etiam que contra naturam sunt vs# ad molliciem inclusiue. # Peccata autem concernentia ornat#/ in verbo ornatus tractabuntur.

Que a#t *Ex positiuo & diuino iure sunt eis peccata quia prohibita/multa dicuntur: puta # n# tondean [178r] tur/# non vtantur veste virili/# non predicent aut doceant publice/# non tngant sacra vasa & pallas/ # non deferant inc#sum circa altare / # non benedicant / # nullum ordinis actum exerceant.*

¶ *Sed aduerte/# horum quedam sunt omnino mulieri illicita: vt actus ordinum, quia mulier est ex natura irregularis. & similiter publice predicare aut docere ea que sunt fidei: quoniam hec ab apostolis interdicta rationabiliter sunt. Cum quo tamen stat # possunt suas subditas prelate in suis capitulis instruere exhortari &c. vt consueuerunt: quoniam hoc n# est docere ecclesiam. Sed ad quasdam particulares personas restringitur hu iusmodi doctrina: que magis materna instructio & exhortatio vocanda est, sicut mater naturalis instruere potest & debet filias suas.*

Quedam autem horum intelligenda sunt n# vt sonant. nam tonderi/nullum est peccatum, nisi pro superstitione aut aliqua alia mala ratione fieret. nec aliter intelligitur a iure prohibitum: vt patet diligenter intuenti di. xxx. & ca. vxoratus de conuer. coniuga. ibi enim & de superstitionibus hereticorum agitur & expresse dicitur quasi resoluens ius subiectionis: vbi notat actum fieri pro superba religionis libertate. Hic autem tonsurare importat mulierem quasi virum tondere in religiosum: vt pluries legitur olim factum. hoc est enim quod lex prohibet: prout eti# in statutis religiosorum prohibitum sub eisdem verbis inuenitur. # Veste autem virili vti mulierem/ contra bonos mores est & sc#dalosum. & ideo intolerabile est, nisi solatij causa quan do# fiat vel necessitas exposcat. Sacra autem scriptura & ius canonicum hoc prohibent vt non superstitiose fiat.

¶ *De sacris autem alijs actibus crediderim ego posse consuetudinem antiquam tolerari: nam alicubi moniales in vespers c# cappa serica altare thurific#t intra clausam ecclesi# su#/in qua sole moniales sunt. Et hoc si ab hoc vsu abduci n# possunt: qu# [[178]v] a tempore sother pape mandatum sit episcopis italie vt hanc pestem curent di xxij. ca. sacratas / & adhuc duret. male quidem, sed non perniciose/si contemptus desit. # Prelate tamen que benedicunt in professione vestes profitenti# in nullo errant. Et que lauant corporales pallas post## certe sunt # nulla est par tricula sacramenti in eis / & sunt aliquo modo ablute, merentur vitam eternam: nam causa videtur rationabilis / quia ratione maioris mundicie hoc fit.*

MVrmuratio

Vt ad vitiosos actus transfertur/ peccat# est coincidens cum detractioe: ##uis minus significetur murmurationis nomine: quia magis soni ## vocis peccat# significat. Vnde sonum querule impati#tie murmur vocare solemus: quasi multum pressus aut pulsus homo sonet. Et tam# secundum rem detrahitur illi contra quem murmuratur, tan## iniuste aut irrationabiliter &c. se habuerit vel habeat.

MVtilatio

Siue sui siue alterius (nisi ex necessitate sanitatis abscision# membri exposcentis fiat) peccatum est mortale: vtpote contra charitatem qua & nos & proximos sicut nos diligere tenemur. Iudici tamen secundum iustitie ordinem sicut licet occidere ita licet mutilare malefactorem.

NEcromantia

(qua diuinatur per mortuos / seu mortuorum personas ag#tes demones: vt petente saule rege / mulier suscitauit samuelem con sulendum de bello philistinorum) peccat# est magnum valde: vtpote ad inuocationem demonum recurrens. Inchoant siquidem tales hic societatem quam perpetuo habituri sunt cum demonibus.

[179r] NEgligentia

/ qua h# deficit a sollicitudine debiti operis intusvel extra, pctm# est: quia recte rationi dissonat.

¶ Est autem mortale pctm# dupliciter. Vel ex o#e debito de necessitate salutis/ vel ex c#t#ptu. nam siquis ex cont#ptu diuini amoris negligit/aut negligit illud ad quod de necessitate salutis tenet#, manifeste incurrit mortale peccatum. Extra hos autem casus venialis est negligentia.

NEmesis

(hoc est tristitia qu# h# habet de alieno bono temporali / quia ille habens tale bonum est indignus tali bono: vt quum quis tristatur quia homo malus habet diuitias/ est bñ fortunatus/ omnia illi succed#t ad votum &c.) pctm# est: pro qu#to diuine prouidentie action# arguit/tan## iniuste distribuent# bona t#alia. Et propterea si ad hm#i detestationem extenditur tristitia hec / proculdubio pctm# est mortale. Et similiter si tristitia hec ita afficit/ vt ducat hominem ad imitandum malos vt prosperetur, mortale peccatum est: vt patet.

Supposita aut# debita reuerentia ad diuine prouidentie distributionem tristari aliquantulum de temporalibus bonis indignor#, nullum apparet peccatum ex propria ratione: sed esse licitum, sicut tristari de monstris. De his vide commentaria in secund# secunde/si profunde vis perscrutari.

NOtariorum

Pct# pecularia sunt in primis periurium/si iura mentum quod fecer#t n# seru#t: deinde falsum c#ficere instr#m in toto vel in #ticula quacun#/ aut de actu reprobato, aut q#olibet alias illicit#: occultare quo# instrum#ta seu prothocolla aut lacerare. # Ho# enim quedam sunt manifeste crimina maxima. Null# tñ scio excusare a pct# mortali: nisi forte deceptus quis faceret instr#m [[179]v] illicitum/credens esse licitum. tunc. n. iuxta ignorantie excusantis regulas iudicandus esset in foro conscientie, & cum illo salis grano/# modicum pro nihilo reputatur.

NVptiarum

Peccata duo sunt. Prim# si fiant t#pore interdicto: hoc est a principio aduentus vs# ad epiphani#/ & a septuagesima vs# ad octauas pasce / & a tribus diebus rogationis qui sunt ante ascensionem vs# ad penthecosten: hoc est totam hebdomadam penthecostes. Hec tempora sunt certa. De octaua vero epiphanie & de die octauo penthecostes serua

ambrosij documentum: vt scilicet conformes te ecclesie in qua es c#suetudini, vt omnium disputationes effugias.

¶ *Et quoniam nuptie tria important (scilicet benedictionem sponsi & sponse / traductionem sponse in domum viri / & celebritatem conuiuij) scito tria hec intelligi his temporibus interdicta. Et quoniam pene non sunt extendende / nihil aliud est dictis temporibus interdictum: possunt enim contrahi matrimonia de presenti / & sponsalia. Vnde putantes euadere violationem legis / & facientes primum tantum (scilicet benedictionem) in sabbato ante aduentum vel septuagesimam/& in dominica reliqua duo, non effugiunt legis iram: plus enim sunt prohibita illa duo ## primum, quod non nisi quia simul cum nuptijs fit intelligitur prohibitum: quia illa sunt carnalia / benedictio est spiritualis. # Reputatur autem mortale peccatum / violare hoc ecclesie statutum. Et merito si scienter fit: quia quum deliberate & preparate ac publice hec fiant & cum scandalo, non videtur posse nisi c#temptu interueniente transgressio huiusmodi scienter esse.*

Sec#dum nuptiale peccatum est superflua vanitas: & vtin# non admixta turpibus verbis & actibus.

[180r] OBstinatio

(qua homo pertinaciter inheret peccato) dupliciter incurritur. Primo per se, hoc est ex intentione: vt quum quis intendit pertinaciter perseuerare in pct#. Et hic est proximus statui damnatorum. # Altero modo quasi per viamsequele: vt quum homo est adeo habituatus in peccando / & tam delectabile ac connaturale factum est ei versari in peccato, vt nullus aut leuissimus insit illi vn## motus ad resurg#dum in veritate a peccato. Et hic pa# distat a damnatorum statu.

¶ *Vter# tamen potest per dei gratiam preueniri & conuerti. Primus tamen non ita difficile/ si non ex habitu sed ex accidente aliquo (puta odio inimici) obstinationem elegit: quoniam transeunte accidente illo curabilis est. Habitus autem tan## connaturalis factus/difficillime abijcitur.*

OCium

Seu ociosum ad vitia translatum/ est quod caret necessitate aut vtilitate, extenso vtilitatis nomine. Et hoc constat esse peccatum: quia a recta dissonat ratione aliquam humanam operationem aut omissionem non regulari ratione recta. Si tamen ocium aut ociosum sit nudum (hoc est nihil aliud deformitatis habens nisi ocij) veniale est. Fugiendum tamen est valde ocium/tan## dans adit# malis multis, precipue malarum cogitationum / cupiditatum/ machinationum &c. # Scito tamen laudabile esse ocium inter/ num & externum / ad quietem & recreationem nature intentum: quoniam & hoc habet recta ratio vt lassis detur requies/ sicut & somnus.

ODium

Boni peccat# est: quia actus voluntatis habet materiam repugnantem: odij. n. materia est malum/sicut amoris materia est bonum. Summi autem boni quod est deus odium / grauissimum est [[180]v] scelus: quum nihil sit in deo quantum est ex se odibile, vtpote

pura bonitas. Proximi vero aut etiam suiipsius odium/peccat# est mortale ex suo genere: vtpote directe charitati contrarium. Nisi ob imperfectionem actus sit pctm# veniale, vel quia n# est odium deliberatum/vel quia circa minimum bonum.

Nec excusatur ab odij crimine qui inimicum odio habet, si ipsum proximum odit: hoc est si illi vult malum corporis aut damnum honoris/fame aut rerum. Nisi hec velit ei iustitia me diante: quia tunc non est odij sed iustitie vindicatiue affectus. Est autem odio habenda inimicitia proximi, & non proximus qui est inimicus.

O dii Effectus

seu signa prohibita, sunt subtrahere proximo debita beneficia eo modo quo sunt illi debita ab hoc / & similiter debita colloquia eo modo quo sunt illi debita ab isto. Sunt autem debita proximo a conciuue que debent# ciuitati in communi/a consanguineo que debentur consanguinitati in communi / a christiano que debentur sancte ecclesie & communioni fidelium in communi. Et propterea nisi casus accadat in quo debeam huic in particulari, sicut non teneor actu interiori cogitare de isto in particulari / ita nec teneor illi in particulari benefacere aut loqui: sufficit enim vt in communibus orationibus & communionibus ecclesie non excipiam christian# inimicum / in communibus ciuitatis non excipiam conciuem inimicum/in communibus consanguinitatis non excipiam consanguineum inimicum. Sic enim docuit saluator noster, doc#s in benefaciendo inimicis imitari deum / qui solem suum oriri facit super bonos & malos / & pluit super iustos & iniustos: hoc est communia beneficia humano generi (scilicet solem & pluuiam) non subtrahit inimicis.

Et hinc tu confessor tollere potes multos scrupulos personarum offensarum / que abs# odio cum illo qui offendit nolunt particulariter conuersari aut colloqui: quia non tenentur nisi [181r] in casu debiti: vt dictum est, & in commentarijs secunde secunde tractatum / vbi de dilectione inimicorum agitur.

Officiorum

Secularium venalitas licet speculatiue loquendo sit licita (quia venditio & emptio habet materiam vendibilem) vt tamen ad communem humani generis morem contrahitur, turpis ac perniciosa reipublice non parum est: quoniam viri digni reputant indignum/vt quod sue virtuti debetur pecunia emant. & indigni communiter habent officia vbi sunt venalia. Tollitur & ratio studiorum bonorum & virtutum / ex eo # non nisi pecunia habentur officia. Et oportet vt non virtuosi sed pecuniosi ibi inueniantur vbi pecuniosi honorantur: immo honorant se ipsos emendo officia honorabilia. Preterea qui prius emit officium / quum non emerit nisi vt lucretur, oportet vt vendat actus officij & plerun# iustitie / & inhumanus sit in gratijs, tan## ius habeat vendendi & que sunt iustitie & que sunt gratie / quia prius emit. Testatur magistra rerum experientia ruinam publicam vbi officia sunt venalia. # Et quia actiones humane iudicande sunt secundum quod in pluribus inuenitur, ideo huiusmodi venalitates vt abhominabiles exterminande sunt.

OPinio

Tripliciter est illicita. Primo ex eo # voluntaria. nam in omni genere scibilium voluntaria est illicita: quia non ex eo # magis placet, sed ex eo # rationa bilior est / non ex voluntate sed ratione amplectenda est opinio. Et hinc errant sectarum emulatores, opiniones sue secte sequentes non vt rationi magis consentaneas / sed quia nati sunt aut nutriti in secta illius doctrine. # Secundo ex non relatione ad suam regulam: omnis enim opinio examinanda est ad suam regulam, [[181]v] Et quia in his que sunt fidei & morum / regula est sacra scriptura exposita ab ecclesia catholica, non excusatur aliquis a quantuncun# rationabili opinione in huiusmodi/si suspecta est communi ecclesie seu apostolice sedi. Et hinc damnantur credentes hereticorum & antiquorum & nouorum / adherentes doctrinis reprobatis aut suspectis saltem apud sedem apostolicam. # Tertio ex modo, d# nimis firmiter inheretur opinioni/ & asseritur vt certum at# indubitatum quod tamen est in fra latitudinem opinabilium. Et hinc sepe erratur ex nimio affectu ad nostra / & minore ## opus fuerit examine / resolutione ac iudicio, dum probabilia accipiuntur vt demonstrata.

OPinione

Vti vt regula operum interiorum & exteriorum / est quando# licitum & quando# illicitum. In credendis quidem illicitum est, nisi submitten do opinionem regule superiori / scilicet sancte matris ecclesie & apostolice sedis: quoniam ambiguitatis aliquid habens regula / qualis est opinio omnis, resoluenda est in regulam certam/ne error possit in fide inueniri. In operandis vero nisi tutiorem partem eligendo/non licet opinionem cuiuscun# assumere vt regulam operis: quoniam eoipso quo operatio regulanda committitur opinioni/ committitur regule ambigue: quia opinio omnis ambigua est/vtpote cum formidine alterius partis. Et quia presupponitur # non eligatur tutior pars / consequens est vt operatio committatur regule ambigue ad casum peccati / ac per hoc exponatur periculo peccandi: quod constat esse illicitum. Et si de peccato mortali agitur, constat esse peccatum mortale/ facere scienter operationem dubiam an sit mortalis: quoniam talis operans mauult adimplere voluntatem suam in tali opere etiam si sit mortale/## abstinere ab illo. ac per hoc prefert diuine amicitie opus illud/non curando si contingat perdere diuinam amicitiam ex tali opere.

[182r] ¶ *Et hec intellige de opinione proprie dicta vt diximus/que est cum formidine alterius partis, & per se loquendo. Non enim propterea aliquid opinione tenetur quia diuersi doctores contra ria sentiunt: quoniam cum huius modi contrarietate stat # vna pars sit ratione sufficiente ad moralem certitudinem fulta: & iam non est opinio apud capientes rationem illam. Sed quia nesciunt multi discernere inter certitudinem moralem & mathematicam / omnia quodammodo locant sub opinionibus. # Dixi quo# per se loquendo: quia per accidens c#tingit nescientes discernere inter notum opinione & notum certa ratione morali / errare & excusari, credentes abs# formidine alterius partis / viris probis & doctis dicentibus/ facite sic quia potest licite fieri. Non. n. exigit deus ab homine plus## conditio hominis habet: quia diuina sapientia disponit omnia suauiter.*

ORatio

Ex intentione sine attentione / illicita est propter irreuerentiam inser tam. Oportet enim etiam supererogationis bon# bene agere / aut saltem non male: constat autem irreuerenter loqui deo / qui ex proposito loquitur sine attentione: irreuerentia autem peccatum est. # Et hoc intel lige loquendo de oratione per se/vt oratio est. nam si quis oratione vt exercitatione quad# aut quasi cantico delectabili vtatur ne se occupet vanis/non intendens attendere sed tempus sic per transire, bene facit. & non proprie & formaliter orat nisi extenso orationis nomine/quo dicitur. semper orat quisemper bene facit. Sed materialiter tantum orat, pro quanto orationis verba pro materia sue occupationis pie assumit.

ORdinantium

Et ordinandorum pct# tot c#tingit esse quot ne cessaria contingit omitti voluntarie aut negligenter.

¶ Sed quoniam hec in pontificalibus habentur, attendend# est confessori si ordinantes seruauerunt pontificalis. Et quoni# [[182]v] pontificalia non concordant adinuicem, nullius ecclesie antiqu# in vsu pontificale damnandum videtur: ac per hoc non videtur iterandum aut supplendum alicubi quod forte secundum aliud pontificale iterandum aut supplendum esset. Et de horum numero videtur esse contactus materie: vbi diuersa p#tificalia antiqua & in vsu/ diuersa ordinant. Propter quod in conci. flo. sub euge. iiij. quum traditur materia ordinis, nun## fit mentio de tactu ipsius/sed sol# de actu tenente se ex #te ministri. s. porrectio ne/datione/traditione & assignatione. Attendendum quo# est si ordinantes admiserunt indignos aut inhibitos/ si non contulerunt gratis. Et similiter si ordinandi sunt indigni ex parte intellectus / quia ignorantes. ex parte affectus/quia mali: puta in pec cato mortali. ex parte etatis statute a iure. ex parte licentie sui superioris. ex parte motiui ad suscipiendum ordinem, si ob lucrum &c.

ORganorum

Vsus in ecclesia licet sit nouus (in cuius sign# ecclesia romana adhuc non vtitur eis coram p# tifice) licitus tamen est pro carnalibus adhuc fi delibus & imperfectis.

¶ Nulla tamen ratione licitum est inter diuina i# organis canere seu pulsare seculares cantus aut plausus: aut quod peius est / tur pes & amatorias cantilenas. Et ratio est: quia sonus organorum appositus est diuinis officijs vt pars ecclesiastice solennitatis: inse rere autem diuinis vt partem solennitatis prophana & turpia, nihil aliud est ## coniungere christum cum belial / lucem cum tenebris. Vnde per se loquendo/crimen est su# stitionis sacrilege & peccatum mortale talis mixtio: contraria tam fini diuini cul tus (scilicet vt excitetur deuotio) ## veritati ecclesie, contra cuius ordinationem loco antiphonarum & diuine laudis offeruntur ex ipsius ecclesie persona / prophana hec a falsarijs ministris. # Nec excusantur ex eo # sonus abstrahit ab omni materia/& [183r] quelibet melodia soni potest ad sacra verba applicari. Tum #a secundum rei veritatem isti soni fiunt vt accommodati ad delectationem auditorum: qui non nouerunt illos nisi vt sonos illorum verborum prophanorum aut turpium. in cuius sign# audientes / ex illo sono excitantur ad illa prophana seu turpia: vt experientia testatur/ita # non est locus inficiationi. Tum #a

cantus etiam abstrahit ab omni materia, & tamen ecclesia interdixit prophanos cantus in ecclesia / vt cantus theatrales: vt patet di. xcij. ca. cantantes. Memento hic apostolice sententie. nolite errare/deus non irridetur aut fallitur. Inuoluuntur aut# eodem crimine non solum pulsantes/sed qui conducunt & con sentiunt pulsantibus hec: vt impleatur scriptura. gloriati sunt qui oderunt te in medio solennitatis tue. # Excusandos tamen illos crediderim, qui simplici corde credentes licere non turpia sed vana quasi pro recreatione pulsare pro eo # vbi# sic vident fieri/errauerunt, ita # si sciissent crimosum esse n# fecissent. tales enim ex ignorantia probabili errauerunt: quia ecclesiastici pastores non quefierunt que iesu christi sunt. Et excusantur a tanto / ##uis non a toto. # A turpium autem sono nulla ignoran tia excusare potest: quia continet statim dissonantiam & contra rietatem ad iesu christi solennitatem.

ORnatus Exterioris peccatum

exseptem capitibus p#det. Primo ex fine ornantis se. Secundo ex solitudine eiusdem. Tertio ex consuetudine seu lege. Quarto ex qua litate ornatus in se. Quinto ex fuco. Sexto ex precio sitate. Septimo ex scandalo.

¶ Caput primum commune est etiam quibuscun# bonis operibus: & propterea manifest# est. Si. n. quis ornat se ob super biam / inanem gloriam / aut ad prouocandum ad malum &c. ipse ornatus malus est iuxta maliciam illius finis. Ita # si finis est peccatum veniale (puta vt appareat pulcra/aut ditior / aut **[[183]v]** superior &c.) vanitas est: ac per hoc veniale peccat#. Si vero finis est pctm# mortale (vt si intendit prouocare ad sui malam concupiscentiam) ipse quo# ornatus est mortale peccat#.

¶ Caput secundum (scilicet affectuosa sollicitudo ad ornat#) quando# similiter facit ornatum venialem: vt si affectus & sollicitudo habeat superfluitatem. Quando# mortalem: vt si sit tantus affectus aut tanta sollicitudo vt propterea quis non curet de necessarijs ad salutem: vt si ob ornandum se non curet de missa in festis: & huiusmodi.

Caput tertium (consuetudo scilicet vel lex) duo considerata inducit. Primo qualitatem legis/si obligatiua est ad mor tale. Quod ex pena cognosci potest: vt si esset ibi pena exc#municationis / & ita seruaretur. Secundo si desit contemptus ex parte transgressoris: si. n. lex leuis est / & contemptus deest, non incurritur mortale. # Consuetudo autem nisi in legem transierit/communiter inducit peccatum veniale: quia non legale sed morale debitum habet. Si autem in legem transierit sine pena aliqua, venialem quo# inducit transgressionem si contemptus desit. Longe tamen grauius peccat qui primus est consuetudinis violator/nouitatem ornatus inferens patrie: citra mortale tamen (vt dictum est) si sola vanitas in causa est violande consuetudinis. # Et ad hoc caput spectat stulta presumptio vten tium habitu maior#: vt si vestiat# idiota vt doctor/ aut plebeius vt eques / & similes exorbitationes a more politice modestie.

¶ Caput quartum (qualitas scilicet ornatus) c#iter peccatum inducit veniale/si indecens est ac minus castus: vt ornatus mulierum monstrantium media vbera. Veruntñ vbi c#suetus iam est/sine pct# vr#: & in remedi# ne peiora fi#t forte introductus.

¶ Caput quint# ex fuco/c#iter constituit pctm# veniale: quia in simulatione & fictione vana consistit.

¶ Caput sextum ex preciositate ornatus. quia quod preciosum est vni non est preciosum alteri/quem decet sumptus magnos **[184r]** in vestibus & anulis & monilibus &c. facere, ideo si ornatus relatus ad personam est excessiuus in precio / sine peccato non est.

Communiter tñ videtur venialis hm#i excessus superbus/ stultus & vanus: non. n. propterea equantur maioribus quia ornantur preciose sicut maiores.

¶ *Caput septimum ex scandalo: hoc est ex occasione peccandi: quia ornata superflue mulier mouet ad sui concupiscentiam. Sed si ex parte mulieris non est intentio prouocandi / nec sibi placet # prouocetur aliquis ad sui libidinosum amorem / licet placeat ei # laudetur vt pulcra/ & vana superfluitate & fuco se ornet, non propterea peccat mortaliter quia alij peccant mortaliter ipsam adamando: est enim occasio accepta / non data. quum longe pulcriorem deus naturaliter proponat aliquam mulierem, que nulli dat occasionem peccandi si exhibet se conspectui publico / ac per hoc multorum adamantium illam. Si vis diffuse hec discernere / vide commentaria nostra in. q. clxix. secundesecunde.*

OSculum

Beneuolentie/ bonum ac laudabile est iuxta mor# patrie, inter quascun# personas sit. # Osculum vero libidinis nisi inter c#iuges sit/ est pctm# mortale: iuxta superius dicta de impudicitia.

PEccatum

Mortale est quod priuat in presenti animam vita spiritualis amicitie / que est seu esse debet inter hominem & deum: homo enim qui est in gratia dei / amat in veritate deum plus## qu#c## rem creat#, & ec#trario amatur a deo vt charus amicus. Quia ergo priuat homin# sp#ali hac vita/que c#sistit in charitate, ideo dr# & est pctm# mortale. Et etiam quia facit hominem dignum morte eterna: hoc est perpetua separatione a vita celestis patrie/ adiuncta simul perpetua miseria.

[[184]v] ¶ *Consistit autem omne peccatum mortale in offensa diuine amicitie: quia quilibet peccans mortaliter/ vel expresse vel interpretatiue refutat deum pro vltimo fine suo & pro amico suo, dum mauult implere voluntatem suam ## dei. & ideo dauid dicebat deo/tibi soli peccaui. # Et si hoc non penetras / vide ex contrario: # existens in charitate prefert in amore suo deum omnibus amabilibus/delectabilibus / honorabilibus / horribilibus &c. & sic videbis # peccans mortaliter/ ac per hoc amans aliquid aliud plus## diuinam facere voluntatem, remouet deum a loco suo quem in corde illius habere debet: quia non prefert amplius eum omni amabili &c. sed illud in quo peccat mortale liter pluris facit pro tunc ## diuinam voluntatem.*

Veniale *Autem peccatum non in fringit diuin# amicitiam: vtpote non contrasedit preter diuinam existens voluntatem/non contra sed preter charitatem/non contra sed preter diuina precepta: & ideo veniam a deo amico meret#. Quemadmod# in humanis amicitijs siquid displicens amico/ saluo tamen amicitie federe acciderit, facile remittitur.*

Pedagium Illicitum

vide in verbo vectigal.

PEnam

Subire statutam licet non teneatur alius in foro conscientie nisi post ad illam damnatus est a iudice: quia tamen hoc fallit in duobus casibus/scilicet in censuris & testamentarijs, ideo & excommunicatus & suspensus & interdictus & irregularis est quisquis contra latam a canone de huiusmodi sententiam facit/abs alia declaratione iudicis. Et rursus ideo vidua non caste viuens/cum mala conscientia perseuerat domina & usu fructuaria vt relicta fuit a marito cum conditione si caste vixerit. Vnde tenetur de consumptis post non vixit caste / etiam si nullus iudex humanus ad hoc compellat. [185r] Et hoc subtiliter consideratum non ideo est quia pena testamentaria infligitur sine exequutore: sed ideo est quia euenit casus in quo voluntas testatoris sic disposuit. Et propterea sicut reliqua a testatore disposita in diuersis casibus non egent declaratione iudicis quum casus illi eueniunt, ita disponente testatore vxor sua sit domina &c. diu caste vixerit/adueniente casu castitatis omisse/desinit succedere marito in illis bonis sic sibi dispositis. Simile est. n. hoc alteri casui/quo maritus relinquit illam usu fructuariam nisi transierit ad secundas nuptias: constat. n. siue clam siue publice nubat/desinit esse usu fructuaria, etiam si nullus iudex/nullus exequutor inhibeat. Horum. n. omnium vna est ratio: quia scilicet ventus est ad casum in quo testator noluit bona sua ad illam transire. ac per hoc nullum tunc habet ius mulier in illis bonis, que ex testatoris voluntate sola habebat quicquid iuris in illis habebat.

PErcussio

/ Qua proximus verberatur, peccatum est mortale ex suo genere: quia iniuriosa est & nocet proximo. Propter imperfectionem tam actus si minima est/venialis est. Quod si autoritative fiat / vel a iudice vel a prelato / patre / magistro &c. non est peccatum: sed opus iustitie & charitatis, modo non sit immoderata / nec malo animo fiat.

PErfidia

/ Qua homo facit quod misit, peccatum est: vtpote contra virtutem fidei/qua fiunt dicta: quia promissione facit se homo debitor implende promissionis.

¶ Inuenitur autem triplex: scilicet perniciosa/officiosa/ & iocosa. Et iocosa quidem ac officiosa/venialis est: quoniam ex simplici promissione non nascitur maius debitum sit naturale debitum non mentiendi: nam vtriusque debitum est debitum morale, sine quo moris honestas saluari nequit. & ad eandem virtutem [185v] reduci creditur, scilicet ad virtutem veracitatis: & vtriusque ad alterum est/propter cuius vtilitatem & conuersationem humana. Perniciosa autem (que scilicet nocet proximo/siue quo ad animam/ siue quo ad corpus aut res) peccatum est mortale/sicut mendacium. Et hec de perfidia simplici dicta sint. Non quod promissio transit in debitum legale (vt quod quis promittit ita peccatum quantum est ex vi promissionis cogi in iudicio humano) tunc supra debitum morale adiungitur debitum legale/ac per hoc debitum iustitie. Et si non seruantur promissa/incurruntur duo crimina: scilicet perfidie & iniustitie/quod constat ex suo genere esse peccatum mortale. ¶ Cuius quibus omnibus modis hic non est imperfectionem actus sepe actus excusat a mortali. siue imperfectio sit ex parte affectus: vt in primis motibus. siue ex parte materie: vt in nocumtis minimis. siue ex parte forme: hoc est quia non per se seu ex intentione peccatum illud fit:

puta non intendit quis violare fidem, sed ex obliuione aut ignorantia facti / aut ex fiducia qu# accipit de eo cui promisit/aut ex causa que sibi vr# r#nabilis, & breuiter qñ non # se est #fidus/n# incurrit mortale. nisi # accñs: hoc est ## notabile nocument# aut scandalum/ & siquod aliud eiusmodi esset accñs. Et hinc habes claritat# infinito# casu# c#tingenti# in n# seruata fide de tacendo/de fauendo/de eundo/ faciendo/&c.

PEriculo

Peccandi se exponere/dup#r euenit. # Primo faci#do sci#ter opus dubi# an sit licit# vel illicit#. Et hoc modo exponere se #iculo peccandi est pctm#: & si agitur de licito aut illicito mortaliter/ est pctm# mortale. Et r# est: quia voluntas ex hocipso exorbitat a recta r#ne & diuino amore/# mauult opus illud c# dubio incurrendi transgression# diuini precepti ## abstinere ab o#e illo c# certitudine n# err#di, ac per hoc voluntas magis amat opus illud ## deum in suo precepto. Et sic verisicatur sententia illa. exponens se periculo peccan mortalis peccat mortaliter.

[186r] # *Secundo eundo ad locum siue societatem vbi est periculum peccandi mortaliter/ propter aspectum/persuasiones/commoditates / aut aliquid huiusmodi. Et hoc quidem si sine vrgente necessitate fit/ad incautele peccatum spectat. Non est autem ex suo genere peccat# mortale: quia in sue libertatis arbitrio restat/ peccare mortaliter etiam presentibus talibus occasionibus peccandi. # Ex conditione vero persone fragilis/ mensurare se tenet# qui fragilitatis proprie conscius dubitat de casu. Et si experientia teste didicit se non subsistere in huiusmodi / sed statim aut quasi statim cadere, nulla necessitate vincaturvt illuc eat aut ibi moretur: scriptum est enim. si pes tuus scandalizat te/abscinde eum & proijce abste. Si vero constantem se putat futurum/ & necessitas eundi vrget, peccatum non video. Non vrgente autem necessitate / peccatum est incautele (vt dictum est) maius vel minus iuxta conditiones singulares periculi vndi# pensatas.*

PEriurium

Proprie (hoc est iuramen tum falsum) peccatum est mortale: quia deo inuocato in testem iniuria fit. Contingit autem incurrere periurium & in iuramento assertorio/& in iuramento #missorio/ & in iuramento comminatorio.

¶ *Ad quo# clariorem notiti# duas prenota dist#nes. alteram de formali vel m#li: alter# de perfecto vel im#fecto. Que dist#nes l# in oi#bus hm#i moralibus hñde sint añ oculos: in pcti#s tñ lingue (de quo# numero est #iuri#) sunt multum necessarie. # Discernendum est. n. periurium si est ex intentione, quod vocatur formale: vt quum quis aduertit se falsum iurare / & vult falsum iurare. Et hoc semper est peccatum mortale. Au si non intendit iurare falsum / & tamen iurat falsum: quod vocat# #iuri# materialiter. # Et rursus si #iuri# ipsum exit ab **[[186]v]** hoi#e vt actus #fectus (puta quia sci#s & prud#s #iurat) quia sine dubio semper est mortale peccatum. Aut vt actus imperfectus (puta ex lapsu lingue / aut alias inaduertenter seu ignoranter) nam periurium materialiter tantum / hoc est non ex animo iurandi falsum, n# est pctm# mortale: quia n# est #iuri#: quoniam nullus actus bonus vel malus est talis sine sua forma. # Memento tam# hic & semper in similibus illius exceptionis/ nisi actus redeat in naturam sue forme. quod in proposito contingeret, siquis non intenderet iurare falsum/ & tñ non curaret adhibere curam ne iuret falsum. Tunc. n. talis iurans falsum/ incurreret periurium mortale: quia propter talem negligentiam*

in tanta re/rediret actus in naturam sue forme. conuincitur. n. ille # maluit incurrere periuri# / ## discutere vt debuit an iuret falsum.

Inchoando Igitur a periurio assertorio (hoc est iuramento mendaciter affirmante vel negante) scito omne huiusmodi periurium esse mortale/in qua cun# materia sit/ & quibuscun# verbis dicatur, & quacun# coactione/metu/ioco/leuitate/consuetudine/vtilitate aut excusatione fiat: quia deo fit magna irreuerentia inducendo ipsum in testem quasi mendacem. Nulla. n. admittitur in hoc excusatio/ nisi (vt dictum est) ex imperfectione actus: puta quia inaduertenter/vel vt primus motus/ex lapsu lingue / & siquid est aliud reddens actum imperfectum.

Promissorium Autem periurium duobus incurritur temporibus. Vel presenti qñ fit: vel futuro quando non adimpletur.

¶ Et in pñti quidem (hoc est qñ iurament# promissori# fit) incurrit# dupliciter #iuri#. Primo ex mendaci animo: vt quum sub iuramento promittitur aliquid bonum vel malum sine animo seruandi / aut sine animo promittendi seu obligandi se / aut sine animo iurandi. Et hoc semper est mortale: quia deest [187r] veritas presens. idem est. n. iudicium de hoc periurio quantum ad presentem veritatem/& de periurio assertorio. # Secundo ex materia mala: vt qu# quis vero animo sub iuram#to promittit aliquid malum, puta interficere talem/vel adulteri# perficere/ &c. Et tunc si iuratur super patrandu pct# mortali, incurritur iurando #iuri# non sol# #a firmat# voluntas ad pctm# mortale/ sed #t #a applicatur iurament# ad materi# qu# oportet omnino falsificare: quia est c#tra charitat#. Si vero est mal# veniale, incurritur #iuri# n# simpliciter (quia n# deficit veritas pñs iuramento: nec de necessitate salutis oportet deficere veritat# futur#, quia non est c#tra sed preter charitat#) sed secund# quid: quia firmat# voluntas ad mal#/veniale tñ. & irreuerentia quedam fit iuram#to/applicando illud ad materi# n# obligabil#: apponit#. n. # hoc impediment# effectui iuramenti/# est obligare ad faciend#. Vñ graue vr# & est hoc pctm#/n# tñ mortale. # Id# est quo# iudicium si iurament# promissorium est de omittendo bonum supererogationis: vt quum quis iurat se non ingressurum reli/ gionem/ non mutuaturum/n# fideiussur#/& similia. Hm#i. n. iuramenta veraci animo facta/pct# sunt qu#do fiunt: quia irreuerentia fit iuramento/vtendo illo ad materi# non obligabil# ad verificand#. & ##ea #iuri# secund# #d incurrit#/sicut de iuram#to veniali# oper# dict# est. N# tñ est #iuri# absolute: #a nec deest pñs veritas, nec oportet deficere veritat# futur# / que esset n# c#tra charitatem. Et hec intellige quando hm#i iuramenta fiunt cum animo non faciendi hec communiter. nam si intendet #s non facere hec eti# in casu quo de necessitate salutis accideret ipsum teneri ad illud, iam non iuraret omittere bonum supererogationis/ sed bonum necessarium ad salutem. & peccaret mortaliter: vtpote iurans peccare mortaliter. Sunt autem c#muniter & n# sic extense ad casus de necessitate salutis interpret#da hm#i iuramenta: quia iur#tes/su# sua libertate se fundant, dicentes. ego non teneor mutare/fideiubere/&c. & i# nol#s incidere [[187v] in foueam iuravi. Vnde manifestum indicium est intentionis communis, & non ad casum de necessitate salutis/ qui in hm#i ## rarissimus videtur.

¶ In futuro vero tempore (hoc est si iuramentum promissorium non adimpletur) incurritur periurium semper quando iuramentum obligatiuum est: quia deesset veritas iuramento, ac per hoc peccaretur mortaliter. Ex quattuor autem capitibus contingit iuramentum promissorium non adimplere abs# pct#. primo ex parte materie. Secundo ex parte euentus. Tertio ex parte modi. Quarto ex parte relaxationis.

Primum caput ex parte materie/intellige quando materia n# est capax vinculi obligatorij. Talis autem est triplex. Primo omnis actus moraliter malus / siue sit peccatum mortale siue veniale. & ideo quicun# iurauit occidere aut dicere verbum ociosum/non obligatur ad exequendum iuramentum, sed peccat exequendo. Secundo omnis omissio boni supererogationis. nam licet homo non teneatur ad illud bonum, tenetur tamen non ponere obicem spiritui sancto. Et propterea qui iurauit non mutuare/aut non fideiubere/aut aliquid huiusmodi, non obligatur ad implendum iuramentum: sed liber remanet, & potest mutuare & non mutuare sicut prius ante## iuraret. Tertio actio indifferens salua sua indifferentia: vt si quis abs# vlla ratione boni vtilis/honesti vel delectabilis iurauit transire extra muros ciuitatis aut aliquid eiusmodi, non tenetur seruare si nulla sit ratio sic transeundi: quia iuramentum non est vinculum ad ociosum aliquid: constat autem # salua indifferentia actus ociosus est exercere illum. Secus autem est si actus in seip#o indifferens iuratus esset ad cautelam seu vtilitatem spiritualem vel temporalem sui vel alterius: quia tunc teneretur implere iuramentum. Vt si quis iurauit non intrare in talem domum/ aut non transire per talem viam ad cauendum sibi a tentatione talis mulieris &c.

[188r] # Caput vero secundum ex parte euentus / intellige primo si euentus sit malus: vt patet de iuramento herodis qu# iurasset dare puellae saltanti quicquid petijisset. tolerabile enim erat iuramentum sane intellectum: sed malus fuit euentus/qu#do puella petijt caput iohannis baptiste. Non enim astringebatur herodes ex iureiurando facere tantum scelus: quia euentus male petitionis excludebat vim iuramenti. Et hinc qui iurauit reddere depositum ense/non tenetur reddere furioso. Et sic de similibus. # Intellige secundo / si euentus sit impeditiuus maioris boni: vt si quis iurauit contrahere matrimonium / & postea inspirante deo vult in veritate celibem vitam ducere, non tenetur adimplere iuramentum: quia in euentu isto iuramentum esset vinculum ad impediendum meliorem statum scilicet continentium, quem constat esse meliorem statu coniugatorum. Et sic de similibus.

Caput tertium ex parte modi/intellige primo quantum ad c# suetum modum subintelligendi: vt quum aliqui honorare se volentes iurant non precedam per deum &c. In his enim & similibus sc#m communem & sanum sensum subintelligitur / quantum est ex me: sicut in petri apostoli verbo quum dixit/ non lauabis mihi pedes in eternum. & propterea abs# peccato periurij faciunt statim opposit# / mittendo se vinci. # Intellige secundo quantum ad modum iurandi violentum in materia tamen matrimonij: quia sicut matrimonium coactum timore cadente in constantem &c. non valet, ita iuramentum metu ex tortum de contrahendo/videtur relaxatum ipso iure. Tutius tamen est relaxationem a superiori habere, sicut in ceteris iuramentis vi vel metu extortis.

Caput quartum ex parte relaxationis clare patet. nam siue relaxatione fiat ab illo cui promissio facta est cum iuramento (qui p#t libere quod in sui fauor# factum est relaxare) siue fiat a superiore # possit relaxare, cessat obligatio iuramenti promissorij.

[[188]v] **C#minatorium** deni# iuramentum inducit per iurium in duobus quor# temporibus. Vel in presenti. Et hoc dupliciter. # Primo si fiat mendaci animo. Et tunc semper est periurium mortale: quia deficit iuramento presens veritas, siue comminatio sit iusta siue iniqua. In quacun# nan# materia bona vel mala iuramentum cadit super mendacio/inexcusabile est a peccato mortali. # Secundo si fiat veraci animo super materia mala: hoc est si quis comminetur facere opus aliquod quod est peccatum mortale vel veniale. Et idem est tunc iudicium de c#minatorio quod de promissorio. ideo non replico.

¶ Vel in futuro: hoc est t#pore exequutionis. Et si quidem com minatio facta est de aliquo malo culpe/siue mortali siue venia li, potest & debet iuramentum c#minatorium non adimpleri: vt si quis c#minatus est percutere aliqu# / aut diripere bona eius / aut impedire eum ab aliquo assequendo &c. tenetur n# exequi: vt patet. Si vero comminatio facta est de iusta inflictione aut procuratione mali pene/siue quantum ad corpus siue quantum ad bona temporalia, grano salis opus est: quoniam hinc est vincul# iuramenti ad opus iust# adimplend#, hinc vero est mal# proximo infligend#/ad cuius cessationem misericordia inuitat. # Tria igitur hic c#sidera. Prim# c#e. # sicut iurament# n# est vincul# iniquitatis / ita nec impediendi melioris boni. Et hinc fit/vt qñ melius est parcere/aut abstinere a c#minati mali iusti exequutione, n# teneat# quis ad iuramenti exequution# / ex#plo dauid: qui licet iurasset #cutere nabal c# domo eius / postea ad p#ces abigail abstinuit. # Secund# appropriat# comminationi. # c#minatio intelligit# secund# pñtem iustiti#: testante hoc verbo domini apud hiere. repente loquar aduersus regn# & gent# vt disperdam, si penitenti# egerit gens illa/penitentiam ag# & ego super verbo meo. Et hinc fit/vt qui iurauit iustam punitionem / postea petenti veniam parcat abs# periurio: quia cessauit illa t#c [189r] presens iustitia secundum quam iurauit / ex quasi cessatione demeriti: quia ad penitentiam conuersus est qui peccauerat. Et hoc est etiam perspicere in dicto exemplo dauid: qui non ad pe nitentiam nabal / sed ad merita & preces abigail innocentis pepercit ipsi nabal, tan## cessauerit ratio presentis iustitie ex aliquorum innocentia & supplicatione humili preueniente.

Tertium proprium materie comminate: scilicet # pene in hac vita non sunt appetibiles nisi vt medicine / vel persone puniende vel boni communis. Et propterea quando comminata pena cessaret habere rationem vtrius# medicine, non teneretur quis ex vinculo iuramenti ad implendum iuratam comminationem. Quando autem hoc accadat/ relinquatur iudicio prudentie, que est circa singularia occurrentia. Ex his autem habes / quare mater que iurauit verberare filium/aut dominus qui iurauit verberare seruum / & postea parcat (vel ne turbet pacem domus/vel quia amplius non opus est medicina talis pene / & breuiter quia iudicat melius esse vt parcat) non tenetur ad implendam comminationem iuratam. Et sic de similibus.

De periurio Autem large sumpto (hoc est quum abs# necessitate iuratur su# veritate) constat veniale tantum peccatum esse. Periculosum tam# pctm# est si sit frequens: scriptum est enim. iurationi non assuescat os tuum, multi. n. sunt casus in illa.

PErmissio

Ex suo genere pctm# non est: vt patet ex hoc # deo c#uenit permittere mala culpe / que sunt maxima mala. & propterea t#c tm# pctm# est / quando abs# r#nabili causa fit. Est autem r#nabilis c# permissionis / vel vitatio maioris mali (sicut meretricium permittitur / ne ciuitas adulterijs & incestibus repleatur) vel deductio maioris boni: sicut petrus presumptuosus permissus est labi in negationem christi & periurium / vt esset humilior. Vñ superior [[189]v] qui potest obuiare ne subditus peccet / & sine rationabili causa non obuiat, peccat. Et similiter qui potest punire / & sine rationabili causa permittit impunitos, peccat. Quando autem mortali vel venialiter, oportet ex singularibus occurrentijs considerare & iudicare/in eo qui vigilare studet super gregem suum. De illo autem cui cura non est an oues errent/ non oportet soli citum esse: quia iam iudicatus est.

PErmutatio

Illicita est tripliciter. Primo ex communibus / si iniusta est: puta quia non seruatur equalitas rei ad rem: & similiter si cum fraude aut dolo fiat. # Secundo ex materia repugnante: vt si permutentur spiritualia/ quasi estimata precio aliquo. # Tertio ex materia prohibita/seu limitata ex iure humano. Et hec ponitur triplex: scilicet mancipia ecclesie, que permutari si debeant/oportet seruari que de illis iura disponunt. serui fugitiui ##diu in fuga sunt, qui prohibent# permutari. Et tertio beneficia ecclesiastica: que non licite permutantur c#muniter/si aut pacta firmantur sine autoritate superioris/ aut si fiat sine autoritate superioris / aut si detur aliquid temporale pro spirituali, aut omnibus his seruatis/si #mutando nulla cura est cui christi oues committantur. Et hoc coram deo est crimen maximum.

PErtinacia

(qua homo in propria perseuerat sententia plus## oportet) peccatum est: vtpote a recta r#ne disson#. # Oportet autem secundum subiectam materiam iudicare an sit mortale vel veniale pctm#. Nam si pertinax quis est circa plantandam arborem aut ali#d eiusmodi, hoc non perniciosum est/sed veniale. Si autem circa aliquid perniciosum (vt sunt ea que sunt fidei / & que nocent homini) mortale est/ propter iniuriam que fit deo aut homini [190r] gratia materie. # Et hoc intellige de sententia consummata in opere voluntario interiore (puta credere) vel exteriori: puta colere/emere &c. sec#dum erroneam pertinaciam. Quod ideo dico: quia si in solo nudo puro# intellectu quecun# pertinacia consistat/credat autem/speret/diligat operetur# secund# c#em ecclesie traditionem, nullum video peccatum mortale.

PJgnus

Accipere/illicitum redditur tripliciter. Primo si ad lucrum non c# putandum in sortem accipitur: quia hoc est contra naturalem iustitiam. # Secundo ex materia prohibita: vt si homo liber accipiat in pignus pro debito: aut si vasa sacra & huiusmodi ecclesiastica contra iuris dispositionem impignorentur. # Tertio ex adiacentibus pactis prohibitis a iure. que tria ponuntur. Primum si debitor obligat se dare pignus insolutum. Et ad hoc reduci dicitur, si fiat pactum vt si die certo non soluerit/ pignus transeat in feudum. Secundum / si debitor obligatur ad non redimendum pignus absolute vel ante talem diem. Tertium / si creditor obligatur ad non vendendum pignus post legitimam interpellationem debitoris.

¶ Et hec omnia pro quanto cum damno partis siue debitoris (vt duo prima) siue creditoris / vt tertium/tendunt, peccata sunt iniustitie: ac per hoc mortalia: vltra iuris positiui transgressionem, que ex concurrentibus conditionibus singularibus personarum &c. pensatur.

PJgricia

(qua homo/tardus metu laboris / passionis aut difficultatis ap parentis redditur ad oportuna exequenda) peccatum est: quia recte discordat rationi. Iuxta materiam autem

subiectam iudicandum est de mortali: si scilicet contra aliquid necessarium ad salutem trahit & ducit/iuxta regulas de negligentia.

[[190]v] PJrata

(hoc est predo marinus) contra humani generis pacem manifeste agit: & est in statu damnato. Quomodo autem sint pirate exc#municati/ habes supra / excommunicatio.

PLacere Hominibus

/ peccat# tunc sol# est / quum propterea a recta ratione disceditur. # Mortale autem est tunc tm#/ quum propterea dilectionem dei aut proximi postponimus. Quod tunc tantum incurrimus/ qu# propterea diuina aut humana precepta transgredimur: vt quum ministri principis vt placeant illi non curant offendere proximos, vt placeant iuncto sanguine vel amicitia / negant iustitiam / aut opprimunt alios faciendo vel loquendo vel tacendo: & sic de alijs. Frequens# hoc videtur vitium / paruipendentium illud apostoli. si adhuc hominibus placerem/ christi seruus non essem.

POllutio

(qua semen humanum soli tarie funditur) si non est voluntaria / siue in somno siue in vigilia sit, peccatum non est. Si autem est voluntaria, peccatum mortale est: & est vnum de peccatis contra naturam/& vocatur mollicies.

¶ Est autem voluntaria non solum si sit procurata, sed etiam si ex se venienti consensus prebatur / & etiam si quum potest & debet persona prohibere non prohibet: primis enim duobus modis est voluntaria directe, tertio autem est voluntaria indirecte. Dixi autem si potest & debet: quia ad indirecte voluntarium culpabile / requiritur vtrum# simul, scilicet # possit & debeat. Nam si non potest prohibere / quia natura facit opus suum, constat non teneri. & si#r si possit impedire tollendo occasiones/ & tamen non tenetur illas tollere, non est in culpa.

[191r] *# Et hinc doctores & confessores vacantes cogitationibus vel auditionibus operum turpium intuitu pietatis, non peccant subsequentibus corporalibus pollutionibus contra eorum voluntatem: quia licet possint non tamen debent subtrahere se ab operibus sanctis/propter huiusmodi que sequuntur ex necessitate materie. Et de similibus idem est iudicium. De hoc diffuse scripsi in quolibeto primo.*

Persone vero que sine rationabili causa manent voluntarie in cogitationibus turpibus aut conuersationibus ingerentibus sibi huiusmodi commotiones, quia possunt & debent tollere tales occasiones/incurrunt voluntariam pollutionem nisi inaduertentia excuset: quia volendo illas illicitas / periculosas & sibi notas causas pollutionis proprie, conuincuntur velle culpabiliter ipsam pollutionem/earum naturalem effectum.

PRecepti

Transgressionem peccat# esse constat. Sed quia precepti nomen vt distinguitur contra consilium / confusum inuenitur (dum quando# proprie secundum su# significationem sumitur/vt imponit necessitatem obediendi, ita # peccatur si non impletur: iuxta illud.

xiiij. q. i. quod precipitur imperatur / & quod imperatur necesse est fieri &c. Quando# autem anthonomasice / vt imponit necessitatem talem scilicet mortaliter peccandi si non pareatur: iuxta clemen. exiui de paradiso. de verb. sig. Et vtro# modo in omni iure inuenitur) ideo obscura redditur discretio transgressionis preceptor# quando est mortalis & quando venialis.

¶ Commune est autem vtrius# generis precepto/ # tr#sgressio tam ex contemptu ## ex per se impeditio finis / est peccatum mortale. Et horum primum clarum est: quia contemptus siue precepti siue precipientis / iniuriam infert ex propria ratione. Secundum autem declaratur / ex eo # finis preceptorum communium est dispositio animi virtuosa necessaria ad salutem: ad [[191]v] hoc. n. ordinant# p#cepta naturalia/diuina & ecclesiastica. iuxta illud apostoli. i. ad thi. i. finis precepti est charitas de corde puro & c#scientia bona & fide n# ficta. Et declarat#. N# aut sunt de necessarijs ad salut#/qualia sunt que spectant ad pct# mortalia. aut de necessarijs ad mundici#: qualia sunt que sunt peccator# venialium: que dispon#t ad mortalia/& ad illa ordinantur vt imperfecta ad perfecta. ac per hoc precepta contra venialia sanitatem anime perturbantia / ad vitam anime que per mortalia tollitur ordinantur, sicut sanitas corporalis ad vitam corporis. # Existente a#t c#ium precepto# fine necessario ad salut#, conse qu#s est vt si hm#i p#cepta transgrediat# #s vt impediat fin#/vel (& in id# redit) ## aliquid cui annexa per se est impeditio finis/ peccet mortaliter: qui. n. hoc m# p#cept# tr#sgredit#/proportionaliter se habet ad fin# precepti/sicut qui transgredit# ex contemptu se habet ad precept# seu precipient#: n# iste respuit fin#/ sicut ille respuit precept#. Verbigr#a circa precept# de audiendo missam. non solum peccat mortaliter qui omittit audire missam quia non vult subijci precepto, sed etiam si ideo omittit quia n# vult mente vacare deo.

Preter Hos vero duos modos mortalis transgressionis preceptor#/ sunt alij quattuor modi discernendi hm#i tr#sgressiones seu p#cepta: scilicet ex materia pena verbis/ & intentione. Diuinor#. n. & naturali# preceptorum anthonomasice materia est necessaria ad vit# anime: vt sunt n# occides/ non mechaberis &c. & ##ea eo# transgressio est mortalis. Precepto# a#t alio# materia necessaria est ad sanitat# ai#e: vt sunt/ n# dices verb# ociosum/ iurationi n# assuescat os tuum &c. & propterea eor# transgressio n# occidit sed egr# reddit animam. In iure a#t humano exsola materia discernere precepta impossibile videt#: qu# inueniant# minima qued# precepta sub mortali pct#: vt patet de coincidentibus cadauera vt transferant ad alia loca, quod ex se null# est pctm#. &c.

[192r] ¶ Pena preceptorum anthonomasice/ est exc#municatio / vel aliquid simile quod non stat cum vita anime. & propterea vbi cun# apponitur exc#municatio / incurritur peccatum mortale transgrediendo. Pena autem aliorum preceptorum est aliquid stans cum vita anime: vt suspensio/interdictum / irregularitas/ vel aliqua pena pecuniaria / & huiusmodi. & propterea non oportet in transgressiosie horum incurrere peccatum mortale. # Siste tamen hic pedem/& aduerte # inter exc#munication# late sententie & c#minatam exc#municationis penam/ differen tia est etiam quantum ad peccatum transgressionis, in hoc # transgressor precepti cum lata exc#municationis sententia/peccat mortaliter: quia solum peccatum mortale dignum facit exc#municatione. transgressor autem precepti sub c#minata pena/ non peccat mortaliter quous# transgressio n# peruenerit ad hoc # ille dignus sit exc#municari. Quod ideo dico / quia si debet precedere monitio ante## ille exc#municetur, non peccat mortaliter ante## monitorio resistat: quia non est adhuc dignus exc#municari. Verbigratia: clericus si

nutrierit comam / exc#municetur. si nutriens comam non debet excommunicari nisi monitus gñaliter vel specialiter, n# peccat mortaliter quous# monitus perseueret: tunc. n. vtpote exc#icatione dignus/peccat mortaliter. ¶ Verba distinctiua preceptorum non sunt certa: quum ipsum precepti nomen incertum sit / vtpote c#mune vtris# preceptis. Et propterea de preceptis iuris c#is incerta est sententia. In quali bet a#t ecclesia seu religione, illa im# verba vim #cepti anthonomasice obtinent que c#sueuerunt intelligi apud illos pro p#cepto anthonomasice: & que non c#sueuerunt sic intelligi/n# habent vim huiusmodi precepti: quia nominibus vtimur iuxta vsum. ¶ Intentio demum potest referri vel ad homin# vel ad legem. Et intentio quidem hominis precipientis si sciri potest / sufficit: quoniam ex intentione precipientis pendet precepti vis. Intentio autem legis in c#muni certa est: qm# est facere hoi#es virtuosos. [[192]v] Et legis ecclesiastice intentio est non iniungere laqueos animabus, sed ad edificationem corporis christi mystici promouere. # Et hinc fit vt non tam lata multitudo preceptorum obligantium ad mortale in iure interpretanda sit, ne laqueus multiplicatus contra animas censeatur # Hinc etiam fit vniuersalis regula. # in his que sunt positiui iuris / si abs# contemptu ac refutatione finis ex ignorantia pura/aut ex apparente sibi excusatione transgressio fiat ab eo qui animum habet nullo pacto consentiendi contra preceptum obligans ad mortale, non incurritur mortale peccatum: quoniam non est intentio pie ac iuste matris ecclesie/ bonas hm#i animas illaqueare tam hostili vinculo. Et propterea talis apud deum non incurreret excommunicationem: absoluen dum tamen ad cautelam crediderim ignorantem.

PRecipitatio

(qua homo ad similitu dinem precipitationis localis secundum actus interiores animi preceps ruit) peccatum est consilio contrarium. Maturitas enim consilij gradatim procedit ex memoria preteritorum/intellig#tia presentium / auscultatione aliorum/ circumspectione obuiantium &c. preceps a#t omissis huiusmodi statim concludit/ deliberat/ facit: & propterea peccat contra prudentiam. # Quando autem mortaliter & quando venialiter/ex materia discernitur. Si. n. precipitatio hm#i #niciosa est/vtpote contra precepta, mortalis est. si autem preter/venialis est: vt in alijs peccatis prudentie oppositis contingit.

PRedicatorum

Pct# peculiaria sunt sex. # Primum est sine autoritate predicare. oportet enim vel ex pastoralis officio vel superioris autoritate predicare, iuxta apostoli sententi#/& iura in ca. exc#icamus extra de here. Et quia hoc sub pena exc#is interdicat#/ad mortale pctm# spectat. [193r] ¶ Secundum est indigne predicare: hoc est in peccato mortali sibi noto incontrito. iuxta illud. peccatori dixit deus / quare tu enarras iustitias meas & assumis testamentum meum per os tuum. Et hoc mortale videtur: quia iniuria fit predicationi a christo institute, euacuans quantum in se est auctoritatem predicatorum christi / quasi verbo & non facto predicatorum fue/ rint instituti velut declamatores quidam. Vnde & in predicto psalmo subditur. existimasti inique # ero tui similis: scilicet dicens bona & non faciens bona. Et hoc intellige & in eo qui sic indigne predicat vt predicatione tan## declamatione abutatur# (quoniam hic directe iniuriatur officio predicationis christi) & in contemnente. Qui autem predicat indignus non vt predi cet indignus / sed vellet

predicare mundus licet per accidens ex humana passione/incuria & huiusmodi indignus predicet, ##uis peccet (quia non se exhibet dei talem ministrum qualis esse debet) mortale tamen peccatum non video: quia predicare non est secundum se actus alicuius sacramenti. Et licet predicans non furandum predicet contra seipsum si furto maculatus est, nouam tamen inde damnationem non incurrit / plus## adulter iudex condemnans alterum adulterum: quem non dubito excusari a nouo peccato mortali.

¶ *Tertium est mendacia predicare. Et hoc constat esse peccat# mortale grauissimum: quoniam euacuat quantum in se est vni uersam ecclesie auctoritatem ac christi fidem per predication# propagatam. Siue mendacium dicatur contra doctrinam fidei aut morum/ siue circa gesta sanctorum aut miracula aut prophetias, siue quodc## aliud quod ad docendum/ instruendum/ persuadendum/mouendum# auditorem tan## verbum dei predicatur: quia quicquid a predicatoris ut sic dicitur / oportet esse verum. & si est incertum/debet dici ut incertum: & sic non receditur a vero/dum ita dicitur ut scitur. Sed si dubium predi catur ut certum/hoc est assertiue, peccatum est mortale eadem [[193]v] ratione qua mendacium. # Quod si is qui predicat/impertin#tia inserat, non peccat mortaliter mentiando, nisi forte ratione scandali: sicut nec iudex de impertinentibus ad iudicium mentiens peccat mortaliter/##uis sedens pro tribunali illa mendacia dicat. ¶ Quartum est predicare inutilia: ut speculatiuas questiones/ & leges ciuiles/ poetas vulgares vel latinos / philosophos/gesta romanorum/& similia. hoc. n. est abuti predicationis officio/ dicente christo predicare euangelium: sunt. n. huiusmodi predicationes solo nomine. Et propterea si aduertenter in his exceditur/grauissimum peccatum incurritur: immo tan## falsarij sunt apud deum, adulterantes predicationis officium / annunciantes in persona christi & ecclesie que nec christus nec ecclesia sibi commisit predicanda.*

¶ *Quintum est affectus mercenarius, siue pecunie/siue laudis humane/glorie/&c. Et ad hoc si oculus dexter predicatoris spe ctaret, peccatum esset manifeste. mortale quidem si finis vltimus in huiusmodi poneretur/aut si affectus pecunie in effectum pro cederet simonie vendendo predicationem. Veniale aut# si vane propter gloriam aut spem questuarie elemosyne predicaretur: receperunt. n. mercedem suam.*

Si autem oculo sinistro (hoc est non principaliter sed accessorie) hec expetuntur, mensuret seipsum apud se predicator quid plus sibi displicet/minui auditores aut animarum fructum / de quo est magis sollicitus si fructuose an si gratiose auditur. Et sic cognoscet quanta rectitudine vel peruersitate affectus tenetur, ac per hoc quantum peccat: quia quanto magis sinister oculus ipsum sollicitat ## dexter / tanto magis sibimet homo mentitur, tribuens sinistro oculo illud in quo dextri sollicitudo superatur. # Ad hoc autem caput spectant quecun# gesticulationes/cantilene & hm#i fiunt ut placeant hominibus.

¶ *Sextum est immiscere predicationi facetas fabellas delectandi gratia. Quod beatus ambro, reprehendit: quia non deb#s [194r] in tam graui actione de rebus tam arduis qualia sunt diuina verba/immisceri iocosa & ridicula. Communiter autem est hoc veniale, cauendum tamen ob reuerentiam diuini verbi.*

Prelatorum

Peculiariora pct# vide in verbo ep#us.

Prescriptio

Legitima (hoc est cum bona fide possessio tanto tempore vt iura canonica approbant &c.) ius parit in foro conscientie. ita vt sine peccato post retineatur etiam si postea sciatur fuisse alienum: quia autoritate leg^{is} rationabilium (vtpote pro c^{om}muni bono sancitarum) factus est dominus prescriptarum legitime rer^{um}.

Presumptio

(qua homo actu interio re vel exteriori aggredit^{ur} opus excedens suam facultatem/quasi non excedat sed sit sibi commensuratum) peccatum est: vtpote contra rectam rationem. Et quia facultas quando^{que} consistit in scientia (vt in medicina/ & in cura animarum/ & vniuersaliter in artibus) presumptio est ignorant^{is} medicinam velle medicare corpora/ & nescium sacrarum literar^{um} velle medicare animas: sicut in ceteris artibus accidit ignorantibus similis presumptio. Quando^{que} vero consistit in potestate ordinis vel iurisdictionis. & sic presumptio est diacon^{is} velle dicere missam/aut n^{on} iudicem velle iudicare/aut laicum iudic^{are} velle iudicare clericos. Quando^{que} autem consistit in habitibus virtutum seu dispositionibus earundem. Et sic presumptio est in peccato communicare, aut incipient^{is} velle facere ea quesunt perfectio^{nis}: vt quotidie celebrare/arguere alios/ conuersari secure cum mulieribus/velle vacare assidue contemplationi non domi^{ti} adhuc passionibus/& similia.

Est autem peccatum presumptionis quando^{que} veniale: quum scilicet nulli est perniciose seu iniuriosa. Et quando^{que} mortale: [[194]v] quum scilicet iniuriosa est alteri. qualis est presumptio medici in damnum corporis: & similiter presumptio confessoris ignorantis/ & iudicis & similia.

Presumptio *Rursus qua h^{omo} sperat aliquid posse c^{on}sequi a deo quod impossibile est secundum diuinam legem ab illo consequi, peccatum est contrarium secunde virtuti theologicę que vocatur spes/& contrarium desperationi: vt quum quis sperat consequi peccatorum veni^{am} sine penitentia/aut eternam gloriam sine meritis. Et hoc est peccat^{um} mortale: vtpote derogans diuine dispositioni/qua decretum est non dari veniam perseuerantibus in peccato / nec gloriam sine merito. Et est vnum de peccatis in spiritus sanctum: vtpote contemnens spiritus sancti auxilium ad penitend^{um} & merend^{um}.*

Preuaricatio

(qua homo a debito officio seu certamine variat ad oppositum fouendum: vt actor ad fouendum re^m aut econtrario: & sic in similibus) peccatum est: quia contra rectam rationem. Et si in iudicio iusto hoc fiat / aut alias in preiudicium diuini vel communis boni aut cuius^{dam} proximi, peccat^{um} est mortale: quia iniustitia ipsa peccatum est mortale ex suo genere. Seclusa a^{ut} omni iniuria / pensanda est ratio declinandi: & secundum ill^{ud} iudicanda est preuaricatio/an sit mortalis.

Procuratorum

Crimina videsuperius in verbo aduocatus.

PRodigalitas

(qua homo su# flue erogatur res suas) pctm# est: vtpote liberalitatis virtuti contraria. Non est autem mortale pctm# si pura est: quia minus pctm# est ## auaricia liberalitati contraria, qu# si pura est constat non esse mortalem. Et vtrius# r# est, quia neutra agit contra charitatem dei aut proximi/sed preter illam.

[195r] # Si vero mixta est iniurie diuinorum preceptorum/ & breuiter cuic## alteri vitio (puta impietati filiorum aut filiar# / aut intemperantie: vt filius prodigus dissipauit substantiam suam cum meretricibus) iudicanda est iuxta qualitatem vitij cui ad miscetur. Ita # si prodigus agitur ab appetitu mortali prodigalitas ipsa mortalis est: vt patet de filio prodigo/& de parente ob prodigalitatem# impio versus filios effundendo bona debita filiis. Si vero agitur ab appetitu veniali (vt quum superflue dat ob vanam gloriam) venialis est.

Promissionis

Violatio/vide supra in verbo per fidiam.

PRoxoneta

(.i. mediator inter negotiatores) hoc habet familiare peccatum vt fallat vtrum# inter quos mediat, neutri dicendo integram veritatem/& vtri# sepe mentiendo. Et quia dam nificare est ex suo genere mortale, ideo pro xoneta non contentus sua mercede / fallens vtrum# aut alter# / & peccat mortaliter & tenetur restituere siquid sibi appropriauit ex huiusmodi fraude: vt si dixit vni puta venditori # non inuenit precium nisi centum/ & sic accipit licentiam vendendi pro centum, & dicit emptori # non potest minus solui ## cent# & viginti/& sic appropriat sibi illos viginti, tenetur restituere illos viginti venditori: tenetur. n. ex officio mediatoris fideliter agere vtrius# negotium.

PVsillanimitas

(qua homo ex #uitate animi retrahit se a magnis o#ibus & honoribus suam facultatem# excedentibus/ tan## si excederent) peccatum est: vtpote contraria virtuti magnanimitatis. Et est maius peccatum presumptione/vtpote magis contraria virtuti: quia dissimilior est magnanimitati/ vt patet.

[[195]v] ¶ Est autem peccatum mortale / qñ retrahit a magnis que sunt de necessitate salutis. vel simpliciter: vt siquis ex timore peccandi post baptismum nollet baptizari aut communicare. vel in casu: vt siquis ex timore deficiendi / nollet preceptum sibi officium pastorale acceptare. Nec excusatur sed accusatur# ex huiusmodi timore & ignorantia proprie virtutis/qu# non discutit: quoniam# ex his causatur pusillanimitas. Vnde dominus in euangelio/ seruum pusillum animum qui talentum non exposuerat lucro d#nauit.

Quando vero retrahit ab alijs vtilibus proximo & precipue salutis animarum, licet veniale sit/graue tamen est: & tanto periculosius quanto sub humilitatis specie# detinens animum imbibit# & radicatur perseuerans.

RApina

(qua homo violentia iniusta accipit alienas res) pctm# est mortale: quia iniuriam infert proximo & quant# ad res & quant# ad mod#. Dr# a#t iniusta: quia si vio lencia iuste infertur/n# est rapina: vt quum in bello iusto preda tollitur: & similiter qu# autoritate publica/ iustitia exigente puniuntur in rebus ciues. Sed si iustitia desit, rapina committitur tam in bello ## in ciuitate res ciuium aufe/ rendo/publica autoritate abutendo ad rapiendum.

RAptus

Quo persone rapiuntur iniuste/ maius crim# est ## rapina, quanto #sona maior est rebus exterioribus. Et sp#liter appropriat# ad rapt# puella#: quec## tñ #sona rapiat#, h#t in se crim# raptus/& admixt# iniquitatem pro qua rapitur. que iuxta genus suum iudicanda est.

REligiosorum Peccata

specialia sunt in triplici differentia. Nam quedam sunt communia eis & clericis: que vide in verbo clericus. Quedam sunt communia omnibus religiosis / vel ex tribus votis [196r] communibus omni religioso (vt sunt vota castitatis/pauPERTATIS & obedientie) vel ex sacris canonibus concernentibus spe cialiter religiosos: vt que sunt in cle. religiosi. de priuile. videlicet. Quibus etiam (scilicet religiosis) in virtute sancte obedientie & sub interminatione maledictionis eterne districtius inhibemus, ne in sermonibus suis ecclesiarum prelati detrahant / aut etiam retrahant laicos ab ecclesiarum suarum frequentia vel accessu/seu indulgentias pronuncient indiscretas. neue quum confectionibus testamentorum intererunt, a restitutionibus debitis aut legatis matricibus ecclesiis faciendis retrah#t testatores. nec legata vel debita aut male ablata incerta, sibi aut alijs singularibus sui ordinis fratribus vel conuentibus/in aliorum preiudicium fieri seu erogari procurent. Nec etiam in casibus sedi apostolice aut locorum ordinarijs reseruatis quen## absoluere: aut personas ecclesiasticas presertim coram iudicibus delegatis a nobis suam contra eos iustitiam prosequentes vexare indebite/ aut ad loca plura & presertim multum remota conuenire presumant. # Multa quo# recitata sunt superius in tractatu de excommunicatione, que sunt sub excommunicationis late sententie pena religiosis specialiter inhibita. Quedam vero sunt propria istis religiosis ex propria sibi regula aut constitutionibus. & hec quilibet de seipso sciat.

REpresaliarum Iniquitas

frequens forte est. Vel quia iniuste decernuntur: vtpote non propter constitutam culpam presidentium negligentium facere iustitiam. Nam si non constet illos puta florentinos culpabiles esse negligendo facere iustitiam paulo romano creditori florentie, inique essent represalie a romanis contra florentinos: sicut esset iniustum bell# contra florentinos sine culpa communitatis propter culpam alicuius particularis ciuis: represalia. n. est species belli particularis. # Contingit quo# iniquitat# [[196v] in exequutione interuenire in quantitate plus exigendo, vel in qualitate/clericorum res accipiendo: clerici enim intelliguntur exempti a represalijs. vel in substantia: vt si

facient represalias non solum res sed personas accipiendo: quia in persona nec pater portat iniquitatem filij/nec filius patris.

REstitutio

Confessoribus sepe occurrit discutienda / & necessaria est (quia non remittitur peccatum nisi restituatur ablatum) nec facile potest quilibet discernere casus eius multos & ex multis capitibus contingentes, ideo diffusiore opus est doctrina. Sunt igitur octo capita in restitutione considerata: scilicet quis/quid/ quantum/cui/vbi/ quando/ q#o/& quo ordine.

Caput Primum est quis tenetur ad restitutionem. Et quantum ad hoc notande sunt due radices restitu tionis omnis: scilicet acceptio & res. ita # omnis rest# aut est de bita ratione acceptionis precedentis / aut ratione rei accepte. Et extenditur hic acceptionis & accepti nomen ad omnem actionem/qua alienum accipitur, siue vere accipiendo siue damnificando: ita # accipere dicitur non solum qui mutuo accipit aut emit aut furatur aut rapit, sed qui c#burit/qui detrahit/ qui con ui iatur/& sic de alijs ¶ Et qm# acceptio duplex est (scilicet vel iusta: vt per mutuum/aut emptionem/aut depositum/c#ductio nem &c. vel iniusta: vt rapina/vsura / detractio &c.) ommissa prima/vtpote clara c#fessoribus, de sec#da hñd# est pro regula generali rest#num/# quic## est c# iniuste acceptionis tenetus ad rest#n#: ita # ex prima radice oritur hec regula ad cognoscen dum quis tenet# restituere? rñde & dic/ quic## fuit causa in-[197r]iuste acceptionis. Ita # si vna acceptio iniusta eod# vel diuerso modo a multis causata est, quilibet illo# tenetur restituere.

¶ Et ne vageris querendo quot modis c#re quis potest iniustam acception# vt teneatur ad rest#nem, suscipe labor# patr# nr#or# in his versibus posit#. iussio consili#/ consensus/ palpo/recursus: #ticipans/mutus/n# obstans/non manifestans. In his. n. nouem modi ponunt# #bus aliquis coo#at# iniuste acceptioni qu# alius exequit#. Ita # computato exequutore qui ip#am action# iniust# exercet/inueni#tur dec# gña #sona# que tenentur ad rest#nem r#ne iniuste acceptionis: quo# sept# directe / tria vero vltima in directe ad causandam iniustam acceptionem concurrunt.

Inchoando igitur ab exequutore (qui n# c#putatur in dictis versibus/sed presupponitur: quia de cooperatoribus tm# loquunt# versus) scito # exequutor iniuste actionis/hoc est ille qui exercet per seipsum illam (vt est ille qui furatur / qui occidit / qui dat ad vsuram/ qui detrahit &c.) siue hoc faciat motu proprio siue ex precepto dñi/siue pro proprio siue pro alieno lucro, tenetur ad restitutionem: quia est vere causa proxima efficiens iniustam actionem: vt clare patet. # Et hinc patet/# sicut vulnera tor aut occisor proximi ad dñi sui mandatum & vtilitat# tant# modo/tenetur satisfacere vulnerato vel occisi

heredibus, ita minister vsurarij qui ad mandat# & vtilitatem domini sui tant# exercet vsurari# prauitatem/tenetur ad restitutionem. & sic de alijs. Nec obstat # si ille minister non faceret/# per ali# omnino fieret: sicut non obstat vulneranti # si ipse n# vulneraret/# omnino per alium vulneraretur. scriptum est. n. necesse est vt veniant scandala, verumtamen ve homini illi per qu# scandal# venit. # Et hoc intellige secundum veritatem iustitie ## r#nem dictam. nam secund# quandam humanam equitatem ministri vsura# ad alio# tm# vtilitat#/excusari vident# a debito rest#nis: veritas tamen iustitie preferenda est huic humanitati. magis tñ tenetur ad rest#nem dominus ## minister.

[[197]v] # Ingrediendo autem expositionem versuum ordine quo numerantur occurrit primo iussio: hoc est precipiens fieri actionem iniustam. Iubens enim habet rationem principalis cause mouen tis suo imperio ad patranda actionem iniustam: & ideo tenetur ad restitutionem.

Consilium/hoc est dans consilium efficax ad perpetranda actionem iniustam, causa est directe mouens suo consilio ad illam: & ideo tenetur ad restitutionem. Notanter autem dixi efficax: quia si consili# non peruenit ad hoc # sit causa rapine, non tenetur qui dedit consilium iniquitatis ad restitution#: ##uis peccauerit mortaliter.

Consensus: hoc est ille qui suo consensu causat aut concausat actionem iniustam. Vbi nota # de consensu oportet distingue re inter consensum qui est causa / & inter consensum qui solum modo est c#sensus & non causa. verbigratia. tractant aliqui de bello iniusto, requiruntur hi ad quos spectat/consentiunt. Hor# consensus non solum est consensus sed causa belli iniusti: quia ex horum consensu pendebat negocium. Audiunt pler# alij huiusmodi negocium/placet eis/consentiunt/dicunt fiat. Hor# consensus est solummodo consensus/& non causa belli iniusti: quum ex ipsis voluntas volentium bellum iniustum facere/ n# pendeat n# mutetur &c. # Attende ergo si consensus fuit causa seu concausa actionis iniuste. Et si fuerit causa seu concausa/ scito ex tali consensu teneri ad restitutionem ex hocipso # fuit vere causa iniuste acceptionis. Et hinc habere potes # si in com munitate aliqua/plura vota vincunt, & dum dantur vota aper ta aliquis ex vltimis videns vnita vota precedentium iam vicisse / & videns # suum votum in contrarium nihil prodesset/ consentit ob aliquem human# respectum iniusto facinori, peccat quidem mortaliter (quia consentit iniquitati) non tenetur tamen ad restitution#: quia consensus eius nec est causa nec con causa. Secus autem est de precedentibus: quia licet preuideant **[198r]** subsequentes consensum datuos / non propterea consensus eor# a causarum numero excluditur. tum quia consensus omnes an tecedentes sunt & tendunt vere ad integranda causam. tum quia in instanti homo mutatur/ & propterea possent subsequen tes dissentire: quorum nullum locum habet in primo casu. Et hinc fit vt si indigno sc#m deum/canonice tamen electo alij c# sentiant, peccent quidem mortaliter/ non tamen tenentur in con scientia de damnis spiritualibus & temporalibus subsequentibus: quia consensus eorum non est causa # eligatur, sed consen sus concurrens vt consensus tantum. nisi consensus eorum esset concausa vt confirmaretur: quod tunc n# habet locum quando scitur # electio omnino erat confirmanda. Et sic de similibus. # Palpo: hoc est laudator criminis sub specie boni: puta quia sic oportet domare stultos &c. Sed hic etiam opus est discretio ne an adulatio sit causa acceptionis iniuste an non: si. n. pura est adulatio/non tenetur ad restitutionem, ##uis peccet mortaliter. si vero est non solum adulatio letificatiua sed causatiua iniuste actionis, tenetur ad restitutionem adulator.

Recursum: hoc est receptator refugium iniuste agentis. Est. n. huiusmodi complexus causa iniuste actionis: & ante fiat/tan prebens seu adiuuans securitatem iniuste agendi/ac tan conser uans hominem in perseuerando ad iniustas actiones: & post facta est/ tan saluans illam quasi proprius locus eius / & breuiter sicut patronus iniquitatis patrocinium illi prestans. Et propterea ad restitutionem tenetur.

Participans: hoc est qui particeps est criminis/siue vt socius/ siue vt mediator/siue vt explorator/ & vniuersaliter quomodo libet particeps est criminis illius iniuste actionis. Particeps. n. quic si sic est #ticeps criminis vt sit eti# c# seu conc# iniuste actionis, tenetur ad rest#nem r#ne ipsius actionis. De particeps a#t rei accepte dicet# in fra in secunda radice rest#num: n#c. n. de debito restituendi r#ne actionis tractatur.

[[198]v] # *Mutus*: hoc est qui potest & tenetur loqui consulendo/reprehendendo/ precipiendo &c. & tamen tacet. Talis enim quia est causa/non directe seu positue sed indirecte et priuatiue iniuste acceptionis (sicut incuria seu somnus naucleri est causa submersionis nauis) ideo tenetur ad restitutionem. Notanter aut# dixi qui potest & tenetur: quia licet aliquis possit, si tamen non tenetur/computatur extra causas actionis sequ#tis. ad priuatiu# enim causam iniuste actionis exigitur # debeat seu teneatur impedire: alioquin non ei imputatur. vt patet ex hoc # deus p#t quidem obuiare cuilibet peccato hominis, quia tam# non tenet#/ non ei imputatur peccatum aliquod nostrum. Qui ergo potest & debet precipere aut consulere & tacet, quia non impedit iniquam actionem quam tenetur & potest impedire / causa est illius: ac per hoc tenetur ad rest#nem. Et ne vageris querendo quis est qui tenetur, scito illos solos esse quibus ex officio incumbit precipere/consulere &c. & idem intellige in duobus sequentibus.

Non obstands: hoc est non prebens auxilium impedituum actionis iniuste/si tamen potest & tenet#. quia sic esset indirecte priuatiua causa inique actionis. Et propterea domini temporales qui non obstant latrocinij crebre scentibus in terris suis/ tenent# ad rest#nem damnum passis: quia possunt & tenentur ad hoc ex officio: quia sunt custodes iusti.

Non manifestans: hoc est non manifestans inuasorem vel tunc vel post factum, ita # non manifestatio sit causa vel iniuste actionis vel iniuste detentionis. Et hoc tunc tantum est quando aliquis potest & debet manifestare: alioquin non esset causa iniuste actionis vel detentionis. Et propterea testis non manifestans quod potest, quia ex officio ei incumbit/ tenetur ad restitutionem eius damni quod patitur alter ex ipsius non mani festatione. Et sic de similibus.

[199r] # *Aduerte* # in his tribus immediate precedentibus capitibus (scilicet mutus/non obstands/non manifestans) ##uis verum sit regulariter/# soli illi quibus ex officio incumbit loqui / obstare aut manifestare/comprehendantur, ver# tñ quo# est comprehendi il los qui ex occurrenti articulo necessitatis vrgentis/mani feste tenentur & possunt abs# suo damno & periculo: vt si#s sciat inuasurum aliquem dom# alterius & rapturum seu fura turum/& nisi ipse presignificet sequetur furtum / & p#t abs# periculo & damno prouidere, reus est furti: sicut reus esset homicidij/si eodem modo sciret homicidium futur#/ & posset prouidere & non curaret. Et quia est causa iniuste actionis ##uis indirecte/ad restitutionem tenetur.

Hec ergo decem personarum genera teneri ad rest#nem intellige cum duplici adiectione. Prima est si effectus est subsequu tus, hoc est iniusta actio inferens damnum proximo. Nam si actio iniusta non est subsequuta/aut si esset subsequuta non tñ damnificasset proximum, nullus tenetur ad rest#nem: quia rest# non est necessaria nisi vt alterius

damnum recompensetur, ac per hoc vbi nullum fuit damn#/nulla est opus rest#ne. Sec#da est/# quilibet supradictorum tenetur ad rest#nem in solidum, hoc est ad restituendum totum damnum quod causauit seu concausauit: quia fuit c# actionis que intulit tot# illud damn#. ##uis. n. non fuerit solus in causando/ fuit tñ conc# totius actionis que damnum illud intulit. Et hec quo ad primam rest#num ra dicem (scilicet actionem iniustam) pro nunc sufficient ad discernend# ex hac radice quis teneatur ad restituendum.

¶ Secunda vero radix rest#num est res accepta. & iuxta hanc ponitur generalis regula / # quilibet habens rem alienam tenet# eam restituere. Et in promptu causa est: quia res illa non est ipsius sed alterius: ac per hoc n# detinenda sed danda illi cuius est. Si. n. non redderetur illi / minus haberet de suo & damn# pateretur: quod constat esse iniquum.

[[199]v] # Aduerte circa hanc regulam/# res aliena dupliciter hr#i p#: scilicet vel bona vel mala fide. & rursus vel in seipsa/ vel in ali qua re seu effectum loco illius rei: puta quia habetur illius preci#, vel habetur res propria conseruata que consumpta fuisset nisi affuisset vsus rei aliene. Et si quidem mala fide res aliena habetur quomodolibet habeatur/tenetur restituere. Si a#t bona fide habeatur in seipsa / tenetur eam restituere: quia aliena est. Et hinc fit vt qui bona fide emit rem alienam quam putabat esse vendentis/ teneatur restituere e# domino rei abs# precio aliquo: quia restitutio illa oritur ex re aliena/& n# ex culpa acceptionis. # Si autem bona fide hr# non in seipsa/sed in suo vel precio vel effectum vel quoc## alio simili aut quasi simili m#, tenetur restituere id in quo factus est ex re illa locupletior/ & non plus: & si in nullo factus est locupletior/ad null# tenet# rest#n#. Et hinc primo fit / vt si quis bona fide r# alien# sibi dono dat# vendidit, teneat# restituere dño rei preci#: quia factus est ex re aliena locupletior in illo precio. Fit secundo vt si ipse emisset & vendidisset abs# lucro eand# rem/ad null# rest#nem ipse teneret#, sed solus ille apud qu# res est: quia aliena est/& alter non est ex ea factus locupletior. Tertio vt si#s bona fide inuitatus ad cen# de alieno vitulo comedit, si omnino consuetus sumptus in domo sua cene proprie currit/non tenetur ad rest#nem: quia non est factus ex vsu rei aliene locupletior. Si vero propter conuiuium pepercit sumptui quem fecisset pro cena propria, tenetur ad restituend# non quantum valent comesta in conuiuium/ sed quantum factus est ex rei aliene vsu locupletior. # Et hec ideo sint specialiter dicta, vt ex his similia scias dijudicare de vsu aliene vestis / aut cuiuscun# alterius rei aliene quando bona fide actum est. aduertendo # nulla est quo ad restitutionem differentia inter rem alienam & fructus rei aliene: quia fructus ipse est res aliena/si fructus est rei aliene: secus autem si esset fructus industrie ex re aliena.

[200r] # Ex his regulis & exemplis reliqua omnia iudicari posse puto de restitutione ex parte rei consurgente: sicut ex antedictis potest iudicari de restitutione ex parte actionis iniuste consurgente/& sciri quis tenetur ad restituendum. # Quando vero aliquis tene tur ad restituendum ex parte vtrius#/scilicet actionis iniuste & rei accepte (vt quum is qui iniuste accepit habet rem apud se vel precium eius) non oportet occupare librum: quia ex simplicibus consurgunt composita: & applicando dicta de vtra# restitutionis radice & regulas earum / facillimum est nosse hoc compositum, scilicet obligatum ad restituendum ex vtra# vel altera radice.

Caput Secundum/quid restituendum est. Vbi distingue de rebus vel damnis restituendis. & scito # si res aliena extat/illa restituenda regulariter est: si vero non extat/aut ex aliquo singulari casu occurrente non potest reddi, restitu#d# est equiualens. Damna vero vite/membrorum/sanitatis/libertatis/honoris/fame/iurium/fructuum/seminum/damni

emergentis vel lucri cessantis/& similium, restituenda sunt vt possibile est in bonis aliquibus loco damnorum/ita vt boni viri arbitrio satisfact# reputetur quant# ad quid pro quo: de qu#tate. n. nunc nunc dicetur.

Caput Ergo tertium/quantum est restituendum. constat oportere restitui equale.

¶ Vt a#t discernat# & #ueniat# ad restituend# equale/oportet distinguere de certa vel incerta qu#tate rei seu damni. Si n## qu#tate rei seu damni est certa, opus est vt tantund# restituat# quant# ablatum/seu in quanto damnificatus quis est. Si vero incerta est quantitas (vt c#tingit in damnis iniuriar#/#cussionum/iurium pendenti#/semin#/lucris cessantis / & similium) restituendum est tantum quantum vir bonus arbitrabitur c#sideratis singularibus negocij / temporis / loci / #sona# &c. **[[200]v]** Debet autem vir bonus arbitrari tantum quantum ad equialens exigitur si fieri potest: quod si fieri nequit/conetur appropinquare ad equale quantum fieri potest.

Caput quart#/cui restitu#dum est. Distingue de c# rest# nis/an sit acceptio iniusta / an solum res accepta. Nam si ex sola re aliena consurgit restitutio / reddenda est regulariter domino rei. & appellatione domini intellige illum cui debetur: siue perseuerauerit dominium apud eum siue translatum sit, siue sit verus dominus siue dispensator / vt prelatus ecclesiasticus. Dixi autem regulariter: quia in aliquo casu (puta si prelatus est dilapidator rerum ecclesie/ & experientia teste dilapidabit etiam hec) non ei sed illi ecclesie que est vera domina restitutio in foro conscientie fieri potest & debet, conuertendo restituendas res in vtilitatem illius ecclesie/habito (si fieri commode potest) vt seruetur etiam omnis iustitie modus/consensu superioris. Simile autem est iudicium in casibus in quibus domino rei fieri restitutio non potest ## aliquod aliud accidens: puta quia est omnino ignotus. debet enim restitui t#c christo/ qui est heres vniuersorum.

¶ Si autem restitutio consurgit ex acceptione iniusta / discernendum est an acceptio illa iniusta fuerit ex datione prohibitæ (ita # non solum obligatus ad restituendum accepit iniuste, sed eti# ille qui donauit/donatione iniqua dedit) ita # ipsa datio fuerit mala: vt quum datur pecunia pro corrumendo iudice/ vel ingressu monasterij/vel quocun# spirituali/ & breuiter qñ i#psum dare est prohibitum. Quia in huiusmodi casibus restitutio facienda est, sed non illi # male dedit/sed ecclesie in cuius iniuriam dat# est/ & eadem ratione homini in cuius iniuriam corruptus est iudex/aut christo heredi vniuersorum. Si vero sola interuenit acceptio iniusta / restitui debet damnificato ex illa acceptione iniusta. Ita # due conditiones oportet # simul concurrant. Prima # ille damnum habeat: alioquin nulla esset **[201r]** restituendi eidem ratio. Secunda # damnum passus fuerit ex illa acceptione iniusta: alioquin etiam si damnum haberet / sed non illatum ex illa iniusta acceptione, non esset illi ab hac restitutio facienda. Vt patet qu# quis furatus esset a mercatore aliquod pignus: tunc enim licet damnum sit duorum/ scilicet domini pignoris & mercatoris qui tenebat pignus, fur tamen tene tur restituere non domino sed mercatori: quia actio furti mercatorem damnificauit/qui tenetur domino de pignore reddendo. Ita # in huiusmodi restitutione persona cui debet restitui / n# ex dominio rei sed ex damnificatione sibi illata discernitur & definitur. Et ratio est: quia ipsius interest saltem custodire seu reddere rem illam domino si non est sua. Et hoc intantum iura exigunt/vt etiam predo in possessione tuendus sit: quia preda etsi non est predonis simpliciter / est tamen ipsius ad custodiend# vt reddatur domino: tenetur enim ipse reddere. Veruntamen quando sine scandalo potest publice vel secrete res reddi domino sine alterius iniuria damno vel periculo reali/hoc est quo ad rem, potest in foro conscientie restitui domino/

tan## exequ#do ius naturale dormiente iure scripto: vt si restituenda sit ablata res aliena deposita apud suspectum depositarium / aut ablata a fure aut latrone aut vsurario qui n# creduntur vn## restitutori, potest restitui vero domino/ cum illo salis grano # prouideatur ne iterato contingat fieri restitutionem si quando# venerint illi occupatores ad penitentiam.

¶ *Quacun# autem ex causa contingat restituere alicui mortuo/ignoto vel absenti, seruandum hoc est # mortuo succedit heres: ignoto vero post exactam diligentiam ad cognoscend# succedit christus: de quo scriptum est # heres est vniuersor#. Absenti autem si fideliter & facile mitti potest/mitti debet, vel salt# significari vt disponat de tali re sibi debita in tali loco. nisi forte res tam parua sit / & absentia tam a remotis, vt arbitrio boni viri censeatur ratum habend# a domino si sciret/ # detur [[201]v] christo pro salute domini. Verum qu#do res mittenda esset non sine sumptibus, debet mitti sumptibus eius qui iniuste accepit: quoniam ipse semper fuit in mora & in causa iniqua # dominus rei non potuit vti re sua ante## perueniretur ad hunc articu lum necessitatis vt oporteat illi mitti.*

Caput Quintum/vbi restitutio est facienda. *Discerne si restitutio c#surgit ex sola re aliena, restitutio est exercenda vbi res illa aliena habetur: vt possessor bone fidei ex rest#nis opere iusto non reportet d#n#, qu# non fuerit in culpa. # Si vero rest# consurgit ex actione iniusta, restituend# est vbi acceptio iniusta patrata est/si locus congruit rest#ni: vt sic restituatur in pristin# statum in quo inuenta est tam res accepta ## possessio domini. Si vero locus ille rest#ni non congruit, restituendum est vbi est dominus/seu illic quo tunc dñs translatus rem suam erat: & breuiter debet dñs seruari indemnis/& grauari occupator qui semper fuit in mora.*

Caput Sextum/quando restitutio fieri debet. *Certum est oportere fieri statim: quia restituere licet pertineat ad preceptum affirmatiuum obligans pro loco & t#pore, h#t tñ annex# precept# negatiu#/ scilicet non detinebis alienum inuito dño: negatiu# a#t precept# obligat sem# & ad sem#: & ##ea statim oportet restituere. Quod intellige c# grano salis: hoc est # quant# ad p#parationem animi statim hñdus est animus non detin#di alien# inuito dño/sed paratus restituere cui# quod su# est, quant# vero ad exequution# rest#nis t#e c#gruo reddere. non. n. oportet surgere media nocte ad restituendum, sed cum prudentia actum restituendi exercere seruando congruas circ#stantias loci/temporis &c.*

¶ *Aduerte hoc in loco, vt quum de restitutione iudicas/habeas semper pre oculis precept# negatiu#/ scilicet n# detinebis alien# inuito dño: quoni# hinc videbis # sola aut voluntas domini aut ignorantia aut impotentia excusat a statim restituendo. Vol#tas [202r] quidem domini sicut excusaret totaliter a restitutione si donaret debitori libere/ita excusat a nunc restituendo si consentit dilatio ni: tunc enim constat alienum detineri non inuito sed consenti#te domino ad tantum tempus. Ignorantia quo# siue facti siue iuris (que tamen rationabiliter excusat talem hominem) ##diu manet sicut excusat a restituendo ita excusat a tempore restituendi. Impotentia autem si vere est impotentia nunc restituendi / excusat a statim restituendo: quia reddit detentionem alieni inuito domino inuoluntariam: tunc enim voluntas restituendi parata sufficit coram deo/ & sufficere debet bominibus velint nolint. Est autem vere impotens ad restituend# statim/ non solum constitutus in extrema necessitate, sed eti# c#stitutus in necessitatis articulo tali # magn# damn# bonor# prior# incurreret ex pñti rest#ne alienor#/quod magn# damn# vitaretur ex dilatione n# damnosa illi cui restitu#d# est: nam impotens non sol# dr# # n# p#t omnino/sed qui vix*

p#. In hm#i a#t humanis vix posse/est c# magno suo damno posse. Et hoc qñ restituere quis tenetur ex sola aliena re/& n# ex iniusta acceptio ne propria: impium quippe videtur, vt is qui sine culpa est/damnificetur in suis ex restitutione alieni. Quando vero aliquis ex propria iniquitate tenetur ad restituendum, quia seipsum posuit in tali casu sibi damnosus/sibi imputet: multum tñ equitati inniti videtur dilatio rest#nis etiam in hoc ad tant# damn# euitand#. Notanter vero dixi damnum magnum propriorum: quia si damnum magnum esset non in proprijs / sed quia magna sunt que restituenda sunt, non excusaretur a statim: quia damnum hoc non est in proprijs / sed in carere alienis. Et similiter si damnum magnum est lucri cessantis: puta quia si restituit non potest amplius lucrari: hoc enim non est damnum in proprijs, sed in non posse vti alieno. Notanter quo# dixi ex dilati#e non damnosa illi cui restituendum est: quia si dilatio esset damnosa illi cui debet fieri restitutio, oporteret aut statim restituere [[202]v] aut illum seruare indemnem. Est rursus vere impotens pro tunc/qui non potest tunc sine fame sue detrimento tunc restituere, quia non vult occultum peccatum detegere / sed expectas personam idoneam qua mediante secreta fiat restitutio: quoni# non tenetur incurrere damnum in rebus superioris ordinis (qualis est fama) ob vinculum ad statim restituendum.

Et ne preceptum hoc de statim restituendo/confitentes & confessores reos simul inuoluat, non sunt absoluendi penitentes ante## cum effectu restituant / si in alia confessione absoluti ne/ glexerunt restituere. dicentibus enim/hac vice pater restituam vere &c. responderi debet. credo tibi: & propterea modo in illa bona dispositione vade ad restituendum / & postea absolueris. Debet enim confessor credere penitenti pro se & contra se: sed tamen cum hoc debet etiam cauere ne mora pariat delictum/ sicut alias peperit.

Caput Septimum q#o est restituend#. Modus restitu#di h#t difficultat# vn# v#em, multas a#t in #busd# particularibus: scilicet incertis/occultis/priuilegiatis / fama / & bonis anime. # C#is. n. q# est an sufficiat restituere rogando sibi remitti a creditore/subsequ#te remissione. Dubit#. n. de hoc #d# pro eo # n# videt# oi#no libera remissio illius qui si r# haberet n# donaret. Oportet a#t in casibus istis n# respicere ad presumptiones/sed ad veritat# animi illius qui remittit. Si. n. in veritate & ex corde intendit remittere (quod si ipse affirmat / credendum est: quum solus ipse possit esse certus testis sui cordis) proculdubio tutus est in foro conscientie ille cui remissio facta est: siue interuenerit ipsius rei oblatio/siue solum verbalis oblatio (hoc est paratus sum reddere) siue sole preces / hoc est rogo vt remittas, siue interueniant intercessores, & breuiter quomodo## ad liberam ex corde remissionem veniatur: quia inde pendet totum negotium. Et hoc intellige si ille potest ad libitum dona re: vtpote verus dominus debiti sibi restituendi. # Et scito # qñ [203r] pauper obligatur ad restituendum diuiti / expedit non offerre diuiti rem restituendum/sed rogare & interponere intercessores ad remittendum, ne allectus ex presentia rei durior sit ad remittendum: facilius. n. remittimus non habita## possessa. Sed hoc non obstat libertati remissionis, sed prodest ad tollendam tentationem inhumanitatis. ¶ Ad particularia vero descendendo/de restitutione incertorum difficultas mouetur an per se vel alium &c. Veritas tamen est # tutius homo per seipsum restituit christo. Potest tamen per fide dignam personam restituere confidendo # melius dabit indigentibus &c. # Occulta quo#, occultando persone crimen # se vel alium fide dignum reddenda sunt. # Priuilegiata autem/ hoc est ea de quibus lex statuit / quomodo restituenda sunt (vt quum publici vsurarij restitutio agenda est) iuxta ca. ##### de vsu. in sexto seruanda est lex.

Famam falso ablatam tenetur restituere dicendo se falsum dixisse. Si autem non falso ablata est / debet restitui dicendo se iniuste infamasse. # Esto tamen hic prudens: quia si coram populo aut vulgaribus rest# hec secunda facienda est / debet sic fieri. Sed si coram sapientibus tantum/ista rest# esset c#firmatio infamie: quia intelligentes penetrant # licet male & iniuste/ verum tamen dixit detrahendo.

De bonis a#t anime / si pertinent ad partem intellectiuam, vt siquis damnificauit aliquem docendo falsa / tenetur restituere docendo vera/vel salt# signific#do illi # falsa sunt que docuit. Si a#t #tinent ad partem affectiu# (vt sunt illa que ad mores spectant, que non pñt ab inuito tolli / nec ab altero pñt restitui) tenetur dare operam ad reducend# eundem ad bonos mores si p#, vel salt# or#onibus/ieiunijs/elemosynis iuuare ill# vt resipiscat. Et hec #prie hñt locum quando d#nificatio in huiusmodi bonis anime fuit per se: qm# si fuit # accñs (puta quia doctor putauit se vera dicere: & lasciuus soci# prouocauit ad similes **[[203]v]** libidines/non vt illi noceret, sed delectationis / libidinis & hm#i causa) satisfaciendum est magis deo ## hominibus: vt experientia testatur penitentium: satisfacere. n. intelligitur vtri# ex hoc # vere penitens est. & plus edificat penitentia ## leserat petulantia: vt in maria magdalena & alijs similibus videmus.

Caput Octauum/quo ordine restituendum est. Nullus est ordo in restitutione necessarius/si potest omni/ bus restitui. Sed vbi facultates ad restituendum non suppetunt vt omnibus satisfiat, seruandus est ordo iste vt certa prius resti tuant# ## incerta: quia illa possunt abs# humano damno omitti/ certa a#t non. constat. n. omnia restituenda/ ad humana damna restauranda ordinari. # Et hinc habere potes ## grauis sit eorum error qui quum omnia restituere nequeant, componere querunt pro incertis c# prelati ecclesie/quasi propri# decetero possessuri quantum equiualeat incertis restituendis, & sic certos creditores eludere. His quippe dicendum est. nolite errare / deus non irridetur. Nisi incerta extarent in sua adhuc specie: puta quia inuentus aut furto sublatus calix adhuc extat/& non potest inueniri dominus. Nam in tali casu/reddendo prius christo rem ecclesie seu pauperum nulli fit iniuria creditori certo: quia debitor non tenetur creditoribus satisfacere de re aliena: constat autem rem illam in tali casu nun## fuisse suam/ sed adhuc perseuerare alienam: & propterea idem est de illius restitutione iudicium, vt nunc nunc de similibus certis subiungetur.

¶ Inter certa igitur prius restituenda sunt que adhuc in sua sp# extant & aliena sunt: qualia sunt deposite res / & similiter res furto aut rapina occupate. quia res huiusmodi non computant# inter bona restituentis, vtpote quarum dominium nun## fuit in eum translatum: & ideo res ipse ante omnia restituende sunt dominis. Similiter etiam si res empte & possesse sed non solute/ adhuc in sua specie extant, reddende sunt illi a quo empte sunt: quoniam licet translatum fuerit dominium in eum qui emit, **[204r]** subiecta tam# obligationi ipsamet res manet quous# soluta est: & ##ea tan## non fuerit inter bona restituentis comput#da est. # Post## autem res extantes aliene simpliciter vel propter pendentem solutionem ipsarum restitute sunt, seruanda videntur statuta municipalia si extant & iniqua non sunt/circa restitu#di ordinem in huiusmodi: vt in multis locis dicuntur esse circa numularios qui decoxerunt. Si vero nullum extat statutum/ius ciuile seruandum videtur. & vbi diuersitas opinionum occurrit/tutior pars eligatur si vera nescitur.

Esto ergo cautus in huius iudicio / interrogando si ibi extant statuta aliqua de hoc: & si nescis consule peritos an iustificata sint. Si nan# contra supradicta pugnarent/ tuta n# viderentur. nisi forte circa vltimum dictorum aliter disponerent: quia pro communi

bono creditorum certorum quos oportet aliquid perdere de suo, tolerabile videtur / vt res empte ac possesse extantes licet n# solute inter bona debitoris c#putarentur sicut alia: quia hoc etiam pro communi bono ciuitatis videtur, & non contra ius naturale / sed ciuile. Sed # res extantes aliene in veritate & indubie / computarentur promiscue sicut alia debitoris bona, contra naturale ius est/quo aliena bona tuenda non occupanda non minuenda sunt vt alteri benefiat.

¶ Circa questionem vero illam / an quum bona vsurarij non sufficiunt ad satisfaciend# debitis licite contractis (puta emptio nis/conductionis/mutui honesti/& similium) & vsuris, prius satisfaciendum sit debitis licite contractis & de residuo vsuris quantum potest / an econtrario. Naturalis ratio dictat # restituenda sunt integre debita licite contracta / si due adsint conditiones. Prima est # res vsurarie non extent in propria specie/vt si extent pignora per vsuram acquisita. Nam quia huiusmodi res sunt aliene (hoc est domini pignoris) debent hec prius restitui dominis reddentibus quod mutuo acceperant super illis pignoribus / & postea restitui debita licitorum contractuum: [[204]v] hoc enim patet sic oportere fieri ex superius habita regula / # res extantes aliene debent ante omnia restitui dominis earum. Secunda conditio est / si ex huiusmodi contractibus licitis non est factus pauperior ad reddenda priora vsurarum debita: vt contingeret in dote promissa/& in conductionibus in fructuosos / & similibus: quia huiusmodi contractus superuenientes vsurarijs debitis non debent tollere aut impedire ius illorum quibus debent vsure restitui: constat autem # ius illorum tolleretur ex huiusmodi superuenientibus contractibus/eoipso # ex illis contrahens redditur impotens aut magis impotens ad restituend# vsuras: quia in restituendo hec id quod debebatur pro vsuris/ oporteret dari pro istis contractibus. Non sic autem est in contractibus mutui/emptionis / & huiusmodi, ex quibus nihil fit quo minus vsure possint restitui vt prius. n# ex mutuo accreuit in bonis tantum quantum accepit mutuo, & si emit/res empta accreuit: & sic restituendo mutuum & soluendo rem empt# non fit pauperior ad restituendum.

Ratio autem quare regulariter prius restituenda sunt debita ex licitis contractibus ## vsure est: quia non sunt accipienda alie na inuito domino vt restituantur alias male accepta aliena: si autem debita ex licitis contractibus non redderentur, eoipso # inciperent detineri inuito domino / acciperentur aliena inuito domino/que vs# in illam horam accepta & possessa erant volente & expectante domino. # Et si instetur # si ista ratio efficax est/ concluderet etiam # quando esset factus ad restituendum pauperior ex licito contractu/adhuc prius restituenda sunt debita ex licito contractu ## vsure: quia tunc si debita ex licito contractu non redduntur / incipit detineri alienum inuito domino. Soluitur hec instantia / intelligendo # in tali casu quo ex contractu debiti liciti factus est ad restituendum priores vsuras pauperior, non incipit detineri alienum inuito domino: sed incipit detrahi ex debito talis contractus tantum quantum [205r] damnificauit talis contractus preexistentia debita ex reddendis vsuris. Non enim diximus # prius restitui debent omnes vsure ## aliquid debitum ex tali contractu licito: sed # debitum ex contractu licito superueniente debito vsurarum / pro quanto fecit pauperiorem ad restituendum vsuras pro tanto non debet preponi debito vsurarum, pro quanto autem non damnificauit / debet preponi debito vsurarum: alioquin acci peretur alienum inuito domino / eoipso # inciperet detineri inuito domino.

Quia vero Restitutionis casus infiniti sunt/& innu mere accidunt questiones an oporteat restituere an non, reducendum ad mentem duxi vt confessor qui iudicare debet/

habeat ante oculos mentis duas restitutionis radices ex quibus consurgit omnis necessitas restitutionis / vt ad illas semper examinet an sit restituendum. Sunt due he radices/ acceptio & res. Omnis nan# restitutio consurgit aut ex acceptione (puta quia accepit mutuo / deposito / conducto / pignore/furto/repina/ fraude/combustione / excidio / & similibus) aut ex re: puta quia res aliena est apud eum in seipsa vel in suo effectu / fructu seu equiuallente. Aut ex vtra# scilicet acceptione & re simul: vt quia & accepit & habet rem alienam.

¶ Et scito # seclusis licitis contractibus / acceptio obligans ad restitutionem est duplex. Quedam iniusta proprie (hoc est secundum propriam rationem iniustitie) quia scilicet damnificans proximum: vt acceptio furtiua/raptiua/ vsuraria/fraudis lenta/violenta tam absolute ## mixtum inuoluntarium induc#s (vt meretricum blande valde extorsiones supra debitam mercedem/& cupida attractio quasi compellens ad ludendum. est siquidem omnis similis actio ex suo genere damnificatiua proximi/causans inuoluntariam dationem rei sue: quia non minus necessitatur ex huiusmodi humanus animus ad dandum sua ## **[205v]** ad subeundas vsuras: passiones enim nostre ab extrinseco suasore illate quasi vim faciunt) detractiua / contumeliosa, vexatiua iurium/rerum/proximorum &c. & similes que proxim# ledunt. Quedam vero est iniusta/ hoc est mala quia acceptio ipsa prohibita est: vt acceptio simoniaca / vel ad faciendam iustitiam vel iniustitiam: vt si iudex vendat sententiam aut testis veritatem.

Vide ergo quando occurrit casus aliquis/si aliqua restitutionis radix inuenitur an n#. Verbigratia si queritur an meretrix seu adultera teneatur restituere, considerabis # licet personis istis c# accipiendi (.s. concubitus malus) cadat sub prohibiti#e & sit peccatum/ ipsa tamen acceptio non est peccatum: non enim peccat meretrix accipiendo mercedem, ac propterea non tenetur ad restituendum ratione acceptionis: nec ratione rei, quia vol#tarie ei data est. si fraudulenter accepisset/ teneretur ratione acceptionis. Similiter videre potes in lucratis ex ludo. nam dato # ludere sit peccatum, accipere tamen quod ex ludo euenit abs# fraude/non est peccatum. nisi hoc alicubi esset prohibitum/& esset in obseruantia: quia tunc acceptio ipsa esset peccatum.

Perspice quo# exempla de actionibus iniustis. Si queritur an impediens proximum a c#sequutione alicuius boni/ teneatur restituere, vide si impediuit ius illius aut gratuitum beneficium. Nam si impediuit ius proximi/tenetur restituere: quia actio impeditiua terminatur ad iniustum. & propterea tenetur restituere re ad equalitatem iusti reducendo. Et hinc consurgit # impediens clericum dignum a consequendo ecclesiasticum beneficium/ tenetur ad restituendum: quia impediuit iustum distributiuum/quo illi digno erat debitum &c. # Si vero impediuit gratuitum beneficium (puta donationem/legatum/testament#, procurando # donator reuocet legatum / testamentum aut donandi voluntatem) non tenetur restituere, ##uis mortaliter peccauerit si ex odio fecit: quia actio impeditiua n# terminatur ad **[206r]** iniustum: quia nullum ius adhuc habebat proximus/ voluntate existente ambulatoria. # Et vt sis capax rationis/considera # si testator ipse ex odio reuocet testamentum/##uis peccet mortaliter, nullius tamen ius violat/ad nullam restitutionem tenetur. Si igitur ipse testator ex odio reuocans non tenetur restituere/ quia nullius ius tollit, multo minus inducens testator# ex odio tenetur restituere: quum sit causa remotior. Radix ergo non restituendi est / quia actio non terminatur ad iniustum. # Ex istis ergo regulis prudens confessor consideret & iudicet, vt non oporteat scribendo singulos casus/implere libros.

Qu#uis

Autem non sint omnes scribendi casus sigilla tim, quidam tamen qui quasi dubij videntur tacendi non sunt.

¶ Primus est circa rest#nem fame indirecte lese. Verbigratia. petrus accusatur vel denunciatur de furto a iohanne. & licet vere petrus fecerit furtum illud, negat tamen affirmando in iudicio se non fecisse furtum illud: ac per hoc indirecte petrus facit iohannem mendacem mendacio pernicioso/vt patet. Dubitatur an petrus teneatur ad restitutionem fame iohannis. # Si respondendo distinguitur de obligatione accusati petri. vel est obligatus secundum iuris ordinem fateri veritatem vel non: & rursus vel iohannes potest probare vel non. & dicatur # in casu quo non potest iohannes probare / aut in quo petrus non tenetur confiteri, sibijsi imputet iohannes suam infamiam: quia non de buit temere accusare. Si sic inquam dicatur/ aduerte # erratur. tum quia non licet maleficium maleficio compensare. tum quia non agitur nunc de culpa, sed de fama. Vnde supposito # ioan nes temere/de vero tam# crimine accusasset, si propterea a petro accusato fuisset percussus / constat # deberet ei a petro satisfieri de iniuria & damno. & si pro quia sic est, consequens est # si est ab eodem percussus in fama/debet ei restitui fama: quanto damnum fame maius est damno rerum. Vnde non est atten-[[206]v]dendum in huiusmodi restitutione si io#nes potest probare vel non/aut si petrus tenetur confiteri vel non: quoniam hec omnia per accidens concurrunt ad percussionem iohannis in sua fama. # Dicendum est autem ad casum: # quia non directe petrus ac cusatus tollit fam# (quia non animo detrahendi iohanni petrus negat/sed excusandi sui gratia) ideo secundum regulas detractiois materialiter tantum respondendum est. # si ex hm#i negatione subsequuta est lesio fame ipsius iohannis (puta quia inde reputatur mendax perniciose) tenetur petrus restituere illi famam. Si vero ex hoc iohannes non minus bonus habetur/ sed creditur # ille omni quo potest modo se excusat siue vere siue falso, non tenetur ad restitutionem: quia n# est illi ablata fama ne# secundum rem ne# secundum affectum: quia vt dictum est/non animo detrahendi negavit.

¶ Secundus casus est circa restitutionem etiam fame: an falso confitens se homicidium aut aliud crimen patrasse/ob dolorem seu timorem torm#torum, teneatur ad restitutionem sue fame. # Si dicitur # si potius vult mori in illa sua infamia ## experiri iterum tormenta/que oporteret experiri iterum si post## ratificauit retractaret restituendo sibi famam, non tenetur ad restitutio nem fame. Aduerte # erratur: quoniam detinere alien# fam# non restituendo illam, multo grauius est ## detinere es alien#. non minus autem tenetur homo ad restituendum sibijsi iesu christi membro famam ## alteri: est igitur in peccato detentionis fame ##diu illam non restituit. Vnde sicut tormenta non excusant a negatione veritatis necessarie ad salutem, ita nec ab huiusmodi omissione restitutionis fame membri christi: quum sit necessarium ad salutem non detinere famam non minus su# ## proximi a se lesam. # Quia igitur iste infamando seipsum ob tormenta/ peccauit mortaliter/vt patet (quoniam commisit deliberate actum ex suo genere peccati mortalis / detractioem scilicet falsam) consequens est vt detinendo quo# fam# qu# [207r] detrahendo abstulit/peccet mortaliter: ac per hoc sicut tormento rum metus aut dolor

non excusauit detractorem/ita nec excuset detentionem fame. Tenetur igitur restituere sibi christi membro famam.

¶ Tertius casus est de restitutione rerum: an vxor/filia/serua hominis nihil aliud habentis bona aliena seu ad restitutionem obligata, peccet victum sumdo & teneatur restituere. Ad hoc dicitur immiscendo ea que sunt per accidens: si persone iste consumentes hec bona, induunt personas vtiliter gerentes negocium creditorum (puta quia dant operam vt maritus / pater/ dominus &c. restituat) vel si tantum operarum suarum impendunt ad bonificandum bona illa & huiusmodi: aut si sunt in extrema necessitate/in qua sunt omnia communia, non tenentur restituere. Mandatur autem in casu seclusis his accidentibus/dicendum est non est dubium personas istas que aliena consumunt in suo victu / teneri ad restitutionem: quia alienas res consumunt. Sed an peccent sic vtendo quasi coacte (quia oportet vxorem/filias/ & huiusmodi personas sub aliena potestate constitutas vesci his que in mensa sunt, vestiri vestes quas maritus/pater &c. dat) non facile patet. Crediderim ego has & similes personas posse abs peccato vti rebus hominis alienis, non tantum inuito domino: sed sub rationabili rationationis specie ego innocens vescar/induar, restitutus de meo si habeo aut si habuero/ tantundem: ita tamen si non habeo in presenti vnde restituere possim/solis necessarijs cō timore domini vtar. quia rationabile est vt quis velit alteri quod sibi vellet fieri: constat autem quilibet innocens sub patria potestate / vellet sibi hoc concedi: igitur rationabile est quis hoc velit alteri in tali articulo constituto. Quumprimum autem persona sui iuris est / tenetur potius mendicare de alieno viuere. Si autem habeo in presenti vnde & possum & volo restituere equialiter, possum etiam non subditus/vti re aliena abs mea culpa accepta: **[[207]v]** quia hoc non est vti re aliena inuito domino, sed hoc est emere rem alienam ad vtilitatem potius domini/ qui ex hoc pro quanto ego vtar nihil perdet. Verum oportet in huiusmodi casibus pro uideri/ vt non eueniat alicui scandalum ex hac mea libertate & voluntate bona latente.

¶ Quartus casus est de restitutione rerum ex fictione: an fingens se bonum aut pauperem aut oraturum/ teneatur restituere elemosynaliter sibi collata. Et breuiter distinguendum occurrit/ si fictio talis concurrit per se (hoc est ex intentione) ita propterea ille fingat vt habeat elemosynam: aut si concurrit per accidens, hoc est si non propter habendam elemosynam fictio ista fit/sed propter alium finem. Nam si primo modo concurrit fictio, consequens est vt lucrum hoc fraudulentum sit/ & iste simulator reus sit fraudulente actionis acquisitiue: & propterea tenetur ad restitutionem/ sicut quilibet alius ex fraude & dolo acquirens. Non est tamen restituendum illi qui elemosynaliter dedit, sed christi pauperibus / seu operibus talibus qualibus ille qui dedit putauit se dare: quia ex quo dator elemosyne principaliter dedit christi bonis seruis seu pauperibus / seu pro missis & orationibus expositis, iam ius quesitum aut quasi quesitum est christo / qui mercedem reddidit (iuxta illud: qui dederit calicem aque frigide alicui in nomine discipuli / non perdet mercedem suam) iam non est suum quod dedit christo in nomine discipuli, siue ille sit vere discipulus siue non.

Si vero fingit quis se bonum aut sanctum non ratione lucri, non tenetur restituere / sed satisfacere deuotioni elemosynam dantis: quia licet dans decipiatur in opinione bonitatis ab isto hypocrita, non tamen decipitur ab eodem quantum ad actionem dandi elemosynam / sed ad hanc ex propria deuotione ducitur.

[208r] **RJxa**

(hoc est contentio ad facta perueniens ex inordinato animo: vt qu# propria autoritate vnus alterum inuadit) peccatum est mortale ex proprio genere: quia nociua est proximo. Et si ex vtra# parte rixa se tenet (hoc est # mutuo contra se pugnant irati) vtrin# est peccatum mortale. Si autem altera pars soli defensionis operam dat, non est ex parte eius rixa.

Aduerte tamen si seruata est moderatio inculpate tutele / & quantum ad factum & quantum ad animum deliberatum. passionibus nan# nisi ad deliberatum consensum vindicte inducant / veniales sunt. & similiter modicus excessus moderate tutele venialis est.

SAcrilegium

/ Peccatum est mortale ex suo genere: quia violationem / hoc est irreuerentiam seu iniuriam rei sacre ponit.

¶ Est autem triplex sacrilegij species. Vna qua fit iniuria persone sacre vt sic: vt si clericus percutiatur / aut a seculari iudice puniatur: si contra votum personale (puta castitatis vel abstinence) peccetur: & sic de similibus. # Alia qua fit iniuria loco sacro: vt si de loco sacro extrahatur ibi salua tus / aut inde furto vel rapina res accipiantur / aut sanguine vel semine humano voluntario locus sacer violatur. # Tertia species est qua fit iniuria rebus sacris seu dicatis deo. ita # non solum iniuria que fit sacramentis & vasis sacris & reliquijs sanctorum ac imaginibus eorum / sed etiam que fit rebus ecclesie mobilibus vel immobilibus, quia deo dicatae sunt / dum ad vsum ministrorum dei mancipatae sunt / sacrilegium committitur.

[[208]v] ¶ Et si vis cognoscere quando proprie committitur sacrilegi# in omnibus eius speciebus, considera ad quid persona/ locus vel res sanctificata est: & vide si contra illud ad quod sanctificata dicitur actum est. Verbigratia. ager ecclesie est sanctificatus quo ad hoc # est exemptus a secularibus oneribus & iurisdictionibus. Committitur ergo sacrilegium si grauetur seculari auctoritate &c. non autem si quis ibi fornicetur: quia non est ab hoc exemptus per hoc # est ecclesie. & similiter sacrilegium est si quis in loco sacro fornicetur, non autem si quis ibi detrahat: quia loci sanctitas est ad exemptionem ab effusione seminis humani, non autem a detractone. Similiter sacrilegium est si sacerdos fornicetur / quia sanctificatus est ad castitatem. n# a#t si blasphemet: quia non est ad eius oppositum directe sanctificatus. & sic de similibus. # Ex his nan# habes vnde potes discernere que sint sacrilegia ab his que non sunt sacrilegia etiam si sint peiora sacrilegio.

SAgittarii Ars seu officii#

/##uis secundum se non minus liceat ## aliorum armorum vsus, quia tamen ab ecclesia prohibetur contra christianos (vt patet in ca. artem extra de sagit.) sub pena excommunicationis/inter prohibita computatur. Sed quia glosatur inhibicio hec/& restringitur ad bellum iniustum contra christianos, pro miscue pro nihilo haberi videtur canon iste/dum quilibet bell# suum vt iustum habet.

Satisfactio Sacramentalis

(que scilicet est tertia pars sacramenti penitentie quum distinguitur in tres partes, scilicet contritionem/ confessionem & satisfactio nem) que vulgariter vocatur penitentia iniuncta a confessore, consideranda est primo a confessore si imponenda est/ & que/ quanta/ qualis/ & quando.

[209r] ¶ Regulariter siquidem in omni confessione sacramentali imponenda est satisfactio aliqua/ vt sacramenti penitentie omnes materiales suas partes habeat. Dico autem regulariter: quoniam in tribus casibus omitti potest.

Primus est si constaret penitentem satisfecisse integre. nam tunc nulla esset satisfactio iniungenda: quia sacerdos debet dei iudicium imitari / vt pote christi minister: ac per hoc penitentem / coram deo non amplius obligatum ad satisfaciendum pro confessis peccatis/ debet non ligare ad satisfaciendum pro peccatis illis. # Secundus est quando impotentia penitentis excusat: vt pote quia in extremis constitutus tantam non potest satisfactio nem exoluere. Potest enim tunc absolui, & satisfactio indicari tali infirmo/ & diuino relinqui iudicio/ adiuuanda tamensuffragijs ecclesie: vt habetur. xxvi. q. vij. ab infirmis. # Tertius est in dispositio penitentis, quia nullam vult penitenti hic peragere/ sed offert se in purgatorio subiturum. Talis enim videtur absolendus & relinquendus purgatorio ad satisfaciendum/ si casus sit possibilis: quia saltem semel signare se signo crucis / nullus refutaret.

¶ Quid autem imponendum sit/ constat: scilicet vel ieiunium vel oratio vel elemosyna, extenso ieiunij nomine ad omnes corporales exercitationes propter deum &c.

¶ Quanta autem & qualis debet esse/ considerandum est vt sit mensurata tribus: scilicet peccatori/ per peccatum & fini, hoc est sanitati anime: sicut medicina debet esse proportionata primo infirmo/ secundo infirmitati/ & tertio sanitati. Opus. n. videre fortis vel debilem infirmum secundum animum/ & qualiter dispositus seu preceptus est ad satisfaciendum. n. sicut infirmo secundum corpus forti & bene disposito per dari fortis medicina/ debili autem minime, ita penitenti bene preparati & robusti animi satisfactio quod meretur imponenda est/ debiliter autem dispositis detur satisfactio paruula iuxta debilitatem sui animi: & paruulus ignis foueatur apposita palea/ [[209]v] & non suffocetur apposis magnis lignis desuper. Similiter considerandum est quali morbo laborat: n. luxuria ieiunio/ auaritia elemosyna/ blasphemia diuinis laudibus &c. curatur. Oportet & plurimum aduertere vt sanitas anime conseruetur / iniungendo penitenti vt excidantur cetera peccata: puta tollere talis conuersationem/ manere in tali domo/ & sic de alijs.

¶ Quoniam demum imponenda est, nihil refert imponere ipsam ante vel post absolutionem: sufficit siquidem preparatio penitentis ad illam. # Caueat autem confessor, ne illo vsum sectetur qui dant pro sacramentali penitentia semel per numerum/ aut aliquid per tunc tunc implendum / vt penitentia fiat in gratia, & nihilominus multa imponunt pro satisfactione. Nociva est hec cautela penitentibus: quia tota illa reliqua satisfactio imposita non est sacramentalis, ac hoc non tamen valet sicut si esset absolute imposita. Timetur quod plus oportet: quia non oportet iterare confessionem/ vt isti forte putant aut dubitant si penitentia quecumque facta est in peccato mortali: vt alibi declaratum est.

Est Secundo satisfactio exequenda a penitente necessario/ in charitate/ tota/ quoniam vbi / et sicut imposita ac acceptata. ¶ Vbi scito regulam exequutio penitentiae seu satisfactionis fructuose/ omnes dictas conditiones requirit. Et licet varia videatur opinio circa hec (vt diffuse scripsimus in fine commentarii super tertia parte) conclusio tamen est ad necessitatem /

omittere satisfaction# # pctm# / sed n# mortale/si desit c#temptus: quia n# omittit# ali#d necessari# ad salut#: quiasatisfactio est solutio pene t#alis amice debite, que si hic non soluatur/in purgatorio soluatur.

Quant# vero ad charitat#/# si n# fit in charitate licet valeat in foro ecclesie sicut valent hore canonice dicte in pct# mortali a sacerdote, n# tñ tunc valet ad expiationem pene debite coram deo pro peccatis: quia sine charitate nihil mihi prodest inquit apostolus. Valebit tamen quo ad hoc qñ redibit pct#r ad cor: quia sacramentalis pars est/sicut c#fessio informis & baptismus informis incipit valere postea. Vide ibi si vis.

[210r] # Quantum vero ad integritatem/tempus/locum &c. nulla est ambiguitas. Si tamen debito tempore penitens non impleuit orationem aut ieiunium/impleat post: quoniam principale in satisfactione est ipsum opus/non circumstantia temporis.

Potest Dem# satisfactiosacr#alis exolui per ali# ad hoc vol#tari#: siue ille alter a confessore sibi imponi acceptet/siue acceptat# a penitente suscipiat in se, de consensu tñ confessoris qui imposuit vel alterius / vt mutatio sententie qu#t# ad person# satisfactricem a iudice fiat. Posset tamen in articulo necessitatis sub ratihabitione hoc fieri.

¶ Exigunt# a#t ad fructuosam satisfactionem vnus pro alio/ duo. s. charitas/qua o#a vnus c#icant# alteri & c#putantur vt vnum in chr#o, & c# r#nabilis: qm# declinare a bono ad minus bon# non debet quis abs# c# rationabili. satisfactio a#t per alterum est minus bona penitenti: quia non est nisi pene solutio: si autem ipse per seipsum satisfaceret, esset & pene solutio/& sibi ipsi meritum/& remedium seu medicina.

Scandal#

(hoc est dict# vel factum minus rect# occasion# sp#alis ruine prebens) pctm# est: quia charitati (qua sp#ale bon# #ximi amare ita debemus vt n# in pericul# ruine ponamus) opponit#. ¶ C#mittitur a#t dup#r. Vel # se: hoc est ex intentione vt alter peccet. Et sic est sp#le pctm#. & est mortale, nisi int#dat vt alter im#fecte hoc est venialiter peccet: quia t#c esset veniale. Vel per accñs: hoc est non ex intentione vt alter peccet. # Et hoc duobus modis fit. Aut c#mittendo aliquid quod habet sp#m mali. Et sic eti# est sp#le pctm#: quia ad scandalum sp#m hoc pctm# reducitur/ sicut detractio preter detrahendi intentionem reducitur ad detractionis speciem. Aut c#mittendo aliquod vere mal#: puta adulteri# public#, vnde alijs prebetur malum exempl# non intent# ab adultera. Et hoc n# est sp#le pctm#, sed circumstantia peccati puta adulteri#: quia grauius est si est publicum.

[[210]v] ¶ Vtro# autem modo scandalum per accidens p#t esse peccat# mortale & veniale. Nam vltimo modo si pctm# publicum est mortale/constat scandalum esse mortale: si vero est veniale/ scandalum quo# est veniale. # Sed primo m# non est ad qualitatem actus in se spectandum (quia sola apparentia mali in illo ponitur) sed ad periculum ruine aliene, consideratis conditionibus personarum/locorum/temporum & causa#. Si. n. ex facto meo habente mali speciem audio a fidedignis ignorantes aut in firmos scandalizari (hoc est disponi ad ruinam peccati mortalis) abstinere debeo donec informetur & clarificentur de veritate & bonitate operis: ita # peccarem mortaliter non curando de pusillorum ruina. videte inquit christus de hac materia loquens/ne contemnatis vnum ex his pusillis. & apo. ad ro. xiiij. noli cibo tuo perdere pro quo christus mortuus est. Si vero venialis tantum peccati periculum est in proximo/ constat non esse mortalem incuriam talis

periculi. Et similiter non est mortale si ex ignorantia facti latet me/talem meum actum esse occasionem ruine alij.

Ethec De actiuo scandalo intellige. Nam de passiuo scandalo nihil dicendum est/nisi # est generale pctm#: est nan# quodlibet peccatum in quod homo ex alterius minus recte dicto vel facto ruit. Vnde nec circumstantiam aggrauantem peccatum sed monstrantem infirmitatem peccantis addit: de perfecte siquidem firmis in charitate scriptum est. non est illis scandalum.

SCisma

(hoc est separatio ab ecclesie vnitate ex intentione) peccatum est mortale: vt pote contra vnitatem catholice ecclesie.

¶ Incurritur autem scismatis crimen dupliciter. Primo si quis ex intentione non se habeat vt pars vnius vniuersalis ecclesie: ita # operationes suas (credere/ sperare/ministrare sacram#ta/ dare elemosynas/orare/ieiunare/&c.) nolit facere vt pars vnius [211r] sancte ecclesie, sed ipse se velit hr#e tan## sit quoddam tot# seorsum/ita # n# sit alterius. i. vniuersalis ecclesie pars: sumus. n. o#s membra vnius corporis christi mystici quod vocatur ecclesia ca tholica. Et similiter iuxta hunc quo# mod# incurritur scisma si quis non se habeat ex intentione ad christi vicarium in terris romanum pont. indubitat# vt caput vice christi istius corporis: quoniam hoc est subtrahere se ab vnitate corporis in ordine ad vnum caput.

Et aduerte #spicaciter: # ho# vtr## dup#r incurrere h# p#t. Primo stando in fra limites vol#tatis p#cise: hoc est quia n# vult recognoscere vnitat# ecclesie/seu capitis, ##uis credat ill#. & t#c est scismatis crimen pur#. Altero modo extendendo mal# hanc vol#tat# ad actus fidei. ita # n# sol# vult vnitat# ecclesie scindere aut vnum caput n# recognoscere, sed etiam credit n# esse vn# omni# fidei# christiano# ecclesi#/aut si credit vn# ecclesi# in seipsa n# tñ vnam #t secund# vn# caput christi in terris vicari#. Et sic est n# scisma pur#, sed admixt# heresi c#tra ill# articul#/et vn# sanct# ecclesi# catholic#. Et si #d# vnitat# ecc#ie n# credit, manifesta # heresis. si vero vnitat# capitis hoc est pape n# credit, ##uis in dubium forte reuocetur an sit hereticus ##ea quia non inueniri videtur a sacris concilijs d#nata hec heresis/ c#is tamen doctrina hereticum reputat.

Alio a#t m# incurrit# scisma / qu# aliquis mauult voluntat# su# implere seu opus aliquod efficere vel #ficere ## seruare vni tat# ecclesiastic#: vt c#tingit his qui v#es synodos cont#pto capite celebrant aut celebrare volunt quasi ipsi sint ecclesia catholica. Tunc. n. secund# effect# scisma incurr#t, sicut homicidi# #m effect# incurrit# ab illo qui etsi n# intendit occidere / intendit tñ potius suam implere voluntatem sagittando in loco non deserto ## homicidij pericul# vitare: dum. n. vsurpant isti ecclesie nom#, ab vnitate vere ecclesie catholice que sec#d# vnitat# capitis est/ seipsos separant. Vtro# autem modo scismatis crimen cum suis [[211]v] penis incurritur, sicut homicidij crimen vtro# simili modo incurritur.

Siautem Tempore dubior# pontificum incertitudo veri pontificis hominem dubium reddat de certo christi vicario, teneatur primo quod certum est: scilicet vt quilibet se reputet & habeat vt vnius ecclesie catholice / & ad vnum ipsius caput in celo christum, & dubios vicarios christi habeat vt dubios / nulli vt certo & indubitato pontifici inhereat: quoniam errandi periculo non se tenetur exponere. nec dubia tenetur habere pro certis:

immo temere ageret inherendo dubio pontifici tan## certo. Deinde consulat peritos viros simul ac bonos: a quibus si certum consilium tute se habendi habere poterit sequatur illud: si vero in ambiguo consilium manet/eligat tutiorem partem. Et hoc ideo summarie pertranseo/ quia longo opus est tractatu de modo se habendi quo ad obedienti# tempore scismatis propter multitudinem dubiorum ex vario facto causante scisma emergentium: quem si deus c#cesserit/ intendimus seorsum condere.

Aduerte tamen perspicaciter # scismatis peccatum tendit contra vnitatem siue ecclesie siue capitis formaliter, & non contra vnitatem cum ista vel illa persona determinate. Et propterea si r#nabiliter dubitatur has personas esse partes seu m#bra ecclesie/ & similiter fi r#nabiliter dubitat# h#c #son# esse caput ecclesie/ & ##ea n# hr# hic pro papa certo aut non hr# totaliter pro papa r#ne ad hoc duc#te, n# incurrit# crimen scismatis #t si error interueniret: quia n# interuenit scisma formaliter. Et r# probabilis excusat vt scisma materialiter non redeat in natur# sue forme/ hoc est in formale scisma in casu quo sic erraretur.

SCrupulosorum

Medicina diuina/est gratia dei non solum intus habitans sed exteriori affistentia custodiens: que proprijs & alienis orationibus/ieiunijs & elemosynis continue [212r] querenda est humiliter/deuote & cum fiducia diuine largitatis ex ipsius misericordia immensa. Humana autem medicina est consulere & acquiescere. rursus vitare principia scrupulorum/ hoc est vitare cogitationem de illis in quibus est scrupulosus: quoniam in hoc videtur consistere naturalis causa scrupulor#, scilicet # mota vna ph#tasia oportet multos motus consequi/ita # non est in potestate sua compescere sequentes commotiones: sicut in lateribus ordinate herentibus est videre / # moto vno ceteri sequuntur cadendo vnus post alium. Ipsa siquidem attentio ad scrupulum vitandum/scrupulum parit: quia mouet phan tasiam impediens libere incipere vel proseguere.

¶ Medicina autem particularis contra preteritorum peccator# reconfessionem/est habere credulitatem propriam # de illo peccato confessus sit pro certitudine ita # non amplius confiteatur. Et in hoc acquiescant consilio meo omnes scrupulosi timorem dei habentes / qui confessionem suam diligenter perfecerunt. # Nec hoc dico vol#tarie sed rationabiliter: quia que apud istos est credulitas/apud ipsosmet si non essent impediti haberet# pro certitudine. In cuius signum multi horum fatentur se pluries de eisdem oportere confiteri/ quia pluries post confession# occurrunt vt dubia. timor. n. facit eos dubios, sed consilium hoc ratio nabile reddat eos quietos vt certos.

Medicina rursus vniuersalis scrupulosos sanans aut quasi sanans est quotidiana examinatio cum diligentia & contritione proprie conscientie, notando commissas & suas inclinationes seu passiones cum frequenti confessione.

Est & magna ac vtilis medicina sollicitudo cum factis ad cauendum ea que sunt manifeste peccata#. qui. n. parum curat committere venialia (ita # quum scit aliquid non esse mortale/ par uifacit incurrere illud) sollicitus non est ad curam anime sue vt fruct# reddat in t#suo. Et ##ea mir# non est si angelica deest custodia ad preseruand# ill#/qui sibi ipsi deesse paruipendit.

[[212]v] SCurrilitas

(qua homo ad risum pro uocat inuerecunde non habita ratione dignitatis/locorum/tempor# &c.) peccat# est: vtpote honeste vrbانيتati opposita. Sunt autem huic negocio dediti quasi infames: & vocantur scurre/ex scurrilitate viuentes. Qui vero opus hoc raro exercent/licet peccent, ab infamie tñ nota excusantur.

¶ Et quia scurrilitas non est mortalis ex suo genere, considerabis si admixtum habet aliquid c#tra dilection# dei aut proximi/ ad hoc vt discernas si in aliquo casu est mortalis: nam ex sola tali admixtione potest effici mortalis.

SEditio

(qua vnitas multitudinis dissoluit#/ discord#tibus c#tra seinuic# partibus illius multitudinis) pctm# est mortale: vtpote c#tra pacem multitudinis vnite. Vñ seditiosi sunt non sol# authores discordie, sed #t sequaces scindentes ciuitat#/regn#/exercit#/aut eti# dom#. Et si vtra# pars hoc malo gaudet (#a neutra ad c#e bon# sed #pri# tendit) vtri# seditiosi sunt. Si vero vna ex #te conatus est ad c#e bon#/et ideo resist#t seditiosis, n# inuoluunt# seditionis vitio/sed tu#tur laudabiliter c#e bon# pugn#do c#tra seditiosos. Sicut. n. qu# #sona vna inuadit# / licite pugnat ad sui c#seruationem illesam, ita qu# c#e ciuitatis bonum precipuum (quod est vnitas/pax/libertas#) inuadit# aut inuasio p#parat# a seditiosis/licite ciuitatis pars bona tuetur c#e bon# & p#parando se & alios & pugnando vt illesum seruetur c#e bonum.

SJmonia

(hoc est emptio vel v#ditio sp#alis rei) pctm# est mortale: #a iniuriosa est religioni/vilipendendo res sp#ales d# sub p#cio ponunt#. # Vt a#t clara casu# notitia habeat#/tria sunt capita pertractanda.

s. res sp#alis/emptio vel venditio extrinseca/& rursus emptio vel venditio interior seu mentalis tm#.

[213r] Circa Caput primum (quid appellatione rei spiritualis intelligatur in proposito)
scito hic appellari rem spiritualem a spiritus sancto vt est spiritualis ratio vite qua in christo viuimus/ sentimus/intelligimus &

operamur. In cuius signum simonia vitium est ecclesiasticum non habens locum in prophanis.

¶ Sunt autem res spirituales multis modis. Vel quia sunt mere spirituales: vt dona dei gratuita que ad vitam ecclesie spectant/ virtutes/gratie gratis date/potestas spiritualis t# ordinis ## iurisdictionis/ sacramentales effectus, ius spirituale quodcun# etiam viuendi ex altari/habendi decimas/bñficia ecclesiastica & simi lia. Vel quia sunt c#posite ex sp#ali & corporali/ sed formaliter ac principaliter sunt sp#ales: vt sacr#a ecclesie omnia: & similiter sacr#alia, vt consecrationes virginum/ bñdictiones nubenti#/ misse / orationes vocales / ecclesiasticus cultus/predicare/oleum sanctum/chrisina/ecclesiastica bñficia/ & alia hm#i. Vel quia composite sunt ex sp#ali & corporali / sed principale in illis est corporale: vt calices/cruces: officia ecclesiastica, vt officium iudi cis/doctoris/sacriste/ economi/ & huiusmodi. # Multis igitur modis qu# inueniantur res spirituales, notande sunt regule sex/ vt non erretur in istis.

¶ Prima regula est. Nulla res sp#alis quatenus sp#alis/est licite venalis aut ratio maioris precij. Ita # ex hac regula habes tria. Primo # res pure spiritualis non potest emi aut vendi. Sec#do # res composita ex corporali & spirituali / non potest emi aut vendi ex ea parte qua spiritualis est, qu#t#cun# sp#alitas illius sit minima. Tertio # si aliqua res composita ex spirituali & corporali vendi aut emi licite potest (vt calix consecratus / aut officium docendi &c.) non tamen potest pluris estimari / nec pluris vendi aut locari &c. ratione spiritualitatis, sed solum/ modo tanti quantum valet ratione rei corporalis: alioquin simonia committitur.

[[213]v] ¶ Secunda regula est. Nulla res composita ex spirituali & cor porali sic vt principale illius sit spirituale / potest vendi vel emi absolute: quia ex quo principale in istis est spirituale, si simpliciter & absolute sub precio ponitur/intelligitur vendi spirituale. Vnumquod# nan# quum absolute tractatur & iudicatur/intel ligitur tractari & iudicari secundum suum principale: vt qu# tractatur de homine/tractatur de homine secundum # est ratio nalis: & quum tractatur de nauis/tractatur de illa secundum # quid artificiale: & quum tractatur de episcopo/tractatur de illo secundum # pastor ouium christi: & sic de alijs. # Et ex hac regula habes, # non licet predicatori pro predicatione/sacerdoti pro celebratione/pro officio mortuor#/ ordinatori pro collatione ordinum & ceteris similibus pro similibus pacisci / aut quouis modo hec sub precio ponere absolute.

¶ Tertia regula est. Res quecun# composita ex spirituali & corporali sic vt principale in illa sit corporale, potest abs# simonie vitio vendi vel emi absolute/nisi ex positiuo iure inhibeat#. Ratio regule est: quia ex eo # principale est corporale/non in/ telligitur vendi nisi corporale quum absolute venditur, & seruatur antedictum moderamen # non pluris estimatur ratione spiritualitatis / sed pure tanti venditur quantum corporalis res valet. Addidi autem nisi ex positiuo iure inhibeatur: quia quan tuncun# res secundum se venalis sit, si iura disponunt ibi inter uenire simoniam/ non quia secundum se sit sed quia prohibita oportet parere iuri: vt de multis officijs canonica iura sic disponunt: vt sunt economi/castaldi &c.

¶ Quarta regula est. Stipendium sustentationis exercentium spiritualia/licitum est velle & accipere/& in articulo necessitatis etiam pacisci. # In hac regula dicuntur duo. Primum # pro sustentatione ministrantium spiritualia licitum est accipere temporalia. Et hoc satis clare patet ex doctrina domini in euangelio/& pauli apostoli. Et ex ratione: quia hoc

non est vendere [214r] spiritualia nec locare operas pro mercede, sed est velle habere necessaria ad vitam corporalem / sine qua non possumus spiritualia exercere.

Secundum est/# in articulo necessitatis licitum est deducere in pactum stipendium sustentationis. Hoc nan# articulus necessitatis tunc supplet quod & iustitia deberet efficere apud populum recipientem spiritualia (quia tenetur sustentare ministros spiritualium) & ad quod superiorum autoritas deberet cogere populum. Et licet hoc licitum sit, quia tamen habet speciem mali/& prohibitum regulariter est ex iure positio pacisci in hm#/ideo non est faciendum.

Habes tamen ex hac regula/# licitum est cogere ad subventiones statutas autoritate superiorum vel c#suetudine exhibendas in consecratione ecclesiarum / virginum / in benedictione nubentium / in visitationibus & alijs huiusmodi: quia hec in subsidium ministrorum intelliguntur statuta vel consueta/sicut decime & prouentus alij ecclesiastici. Debent tamen prelati & eorum officiales prius exhibere gratis spiritualia hec / & post cogere ad seruandas laudabiles consuetudines: ne nomen clericorum blasphemetur tan## auarum / & quasi venalia spiritualia reputans.

¶ Quinta regula est. Locare operas suas ad exercitia spiritualia que principaliter sunt spiritualia/non est licitum nisi per accidens. # Vbi scito # tribus titulis res qualitercun# spirituales contingit afficere. Primus est venditionis & emptionis: secundus est sustentationis ministrorum: tertius est locationis & conductionis non spiritualium sed operarum suarum. Primus qui (vt in fra declarabitur) comprehendit sub se omnem contractum debiti legalis/est totaliter prohibitus: vt in primis tribus regulis declaratum est. Secundus est secundum se totaliter licitus: vt in quarta regula explanatum est. Tertius aut# qui secundum rem species est venditionis & emptionis (quia locare est [[214v] quoddam vendere & conducere est quoddam emere) & qui non refertur ad spirituale nec vt rem locatam nec vt rationem locandi/sed refertur ad operas humanas concurrentes ad exercitacionem spiritualium, venit in questionem/vtpote medius. & de ipso dicuntur duo in hac regula. # Primum est # locatio operarum non habet per se locum in exercitationibus spiritualibus que principaliter sunt spirituales: vt sunt misse / predicationes, consecrationes virginum/ecclesiarum, collationes sacramentorum/orationes & huiusmodi. Et ratio iam dicta est: quia qu# illa que sunt secundum suum principale spiritualia / tractantur absolute, intelliguntur tractari sec#dum suum principale quod est spirituale: ac per hoc intelligitur locari & c#duci spirituale/vel vt res conducta vel vt ratio conducendi. & consequenter appreciantur opera ex spirituali: quod constat esse simoniacum. # Secundum est/# per accidens (hoc est propter adiunctum vinculum) locum habet in istis locatio operarum consueta & approbata ab ecclesie consuetudine: multi. n. sacerdotes locant operas suas ad officium aliquam ecclesiam per annum vel menses/toties celebraturi in hebdomada &c. Qu#uis enim n# liceat sacerdoti locare operam suam ad celebrandum missam (quia hoc esset locare spirituale: quia missa secundum su# principale est spiritualis/vt dictum est) licet tamen eidem locare libertatem suam, contra quam toties debet occupatum se tenere/ & impeditum ab operibus alijs. & breuiter tot concurrunt temporalia in istiusmodi annuis / mensuris / hebdomadarijs &c. obligationibus/vt intelligatur non spiritualementem rem aliquam sed temporalia locari & conducere.

¶ Sexta regula est. Locatio operarum in illis exercitijs spiritualibus que principaliter sunt corporalia/ locum habet abs# scrupulo c#scientie: vt patet de officio vicarij/sacriste/

iudicis/doctoris etiam in theologia/& alijs huiusmodi quibus debentur certa stipendia. Et possunt in istis interuenire conuentiones ac pacta [215r] de quantitate stipendij: quia de corporali ac venali opere pactio fit, non de spiritali iustitia/veritate &c. # Et hec intellige ex parte operarij. Ita # ille qui in vicarium aut iudicem &c. petitur, potest locare operas suas ad huiusmodi officia. Et similiter is cuius est dare officium illud / potest illum conducere sub certo stipendio. Et non intelligas hoc ex parte prelati, quasi ipse possit locare huiusmodi officia sub certo precio: quoniam hoc est vendere officia spiritalia, & est expresse prohibitum ne prelati committant vices suas sub annuo censu &c.

Circa Secundum caput (scilicet extrinsecam emptionem vel venditionem / in qua consistit ipsa simonia) scito tam emptionem ## venditionem ex tribus constare: scilicet intentione/conuentione & exequutione. Ex eo. n. # humanus actus est/intentionem sui requirit ad hoc vt per se fiat: hoc est vt intendat quis vendere seu emere.

Ex eo vero # commutatio voluntaria est / oportet conuenire vtrin# de precio. Nec refert vtrum tunc disceptando c#ueni#t/ an primo verbo conueniant / an sciendo precium seu mutuum affectum detur & accipiat precium: semper enim interuenit conuentio vel prius statuta aut scita aut tunc facta / etiam si subito & imperceptibiliter fiat / & breuiter explicita vel implicita: alioquin resileretur ab altera parte, & non subseque/ retur emptio & venditio: vt patet in quotidianis venditionibus & emptionibus.

Ex eo a#t # actus talis exterior ad alter# est, exigit# ad sui con summationem datio & acceptio rei que vendit# & p#cij. non. n. c#summata est venditio nisi det# res que vendit#, & si#iter non est c#summata emptio nisi detur preci#: quia neutr# ab altero c#summate transfert# nisi tradat#, & similiter neutrum c#summate acquiritur nisi habeatur: constat a#t per emptionem & venditionem cousummatam debere transferri hinc rem / inde precium, & similiter acquiri hinc precium/inde rem.

[[215]v] ¶ Vnde iuxta hec habeto pro regula / ad simoniam que ab ecclesia punitur exigi duo. Vnum ex parte venditoris: scilicet venditionem consummat# rei spiritalis. Alterum ex parte emptoris: scilicet conuentionem implicate vel explicite de precio / aut traditionem precij.

Vbi nota quin#. Primo differentiam partium penes hoc # ex parte rei sp#alis exigitur actus consummatus ad hoc # ecclesie censuris subsit: ex parte vero precij non exigitur actus consummatus. ita # si simoniaca conuentio inter aliquos sit de ordine/ beneficio/ sepultura/missa &c. pro tali precio, si ordo/bñfici#/ & breuiter res spiritalis non datur etiam si pecunia pro precio fuerit data / non incurritur simonia subiecta censuris ecclesie: ##uis incuratur crimen simonie. Et ratio est: quia non est consummata venditio rei spiritalis, sed inchoata & in mente & in conuentione. Pene siquidem restringende sunt ad consummatos actus.

Secundo disiunctiuam seu alternatiu# equiualentem ex parte precij penes conuentionem vel traditionem precij: ita # ex parte emptoris equipollent pactio vel traditio precij. Ita # licet simonia punita ab ecclesia exigit conuentionem seu pactum, si tam# concurrat traditio precij/equipollet conuentioni. Immo (vt me lius loquar) inuenitur plus## pactio: quia ipsa traditio precij claudit in se conuentionem/vtpote consummatio illius: nam c#summata emptio conuentionem explicitam vel implicit# adimplet. Et propterea non fallaris inspiciendo solum ad pacta explicita: sed intueri si interuenit solutio seu traditio precij: & perspicere pessimam ibi simoniam.

Tertio formalem loquutionem de precio. quum. n. dicimus traditionem precij includere pactionem/ loquimur de precio inquantum precium: hoc est sub ratione precij. Potest siquidem multis modis tradi aliquod temporale: scilicet vel per modum liberalis doni/ vel per modum sustentationis / vel per modum [216r] reuerentie/vel per modum oblationis/ vel per modum debiti ex lege aut laudabili consuetudine/vel per modum precij. Et hoc solo vltimo modo vocatur precium & vocatur traditio precij. # Quarto nota qui timoratum habes conscientiam/# licet sacer dos minus bene faciat exigendo id quod secundum laudabilem consuetudinem solet dari/si ante collationem spirituali# exigat/ aut si negat aut differt sp#alium collation# vt illud habeat, non tñ propterea simoniacum iudices: quoniam si vt conseruet se in/ demnem/cognoscens precipue # postea oportebit illum litigare hoc facit, simoniacus n# est secund# r#: quia n# vendit sp#ale. Nec hm#i exactio inducit modum precij, qm# non mutat mod# debiti. ##uis speciem quasi simonie habeat hm#i preuentio & cautela: & propterea reprehenditur.

Quinto nota # triplex muneris genus (scilicet a manu: vt pecunia & alia bona mobilia vel immobilia. ab obsequio: vt seruitia. & a lingua: vt laus/adulatio/preces &c.) ad hoc vt simoniam ab ecclesia punitam constituat/exigatur # precij rationem habeat: alioquin ad venditionem spiritualium non spectabit vt emptio. Et propterea si laus/adulatio / preces non nisi per mod# laudis/per modum adulationis/per modum prec# concurrunt, quant#cun# sint nepharie & carnales/ ac pro indigno & efficaces ita # inducant prelatum ad dandum beneficium / ad con ferendum ordinem &c. simonia vere & proprie non incurrit#/ ##uis crimen aliud incuratur: quia nulla est hic venditio aut emptio nisi mentalis, si intentio adulantis aut prelati est adulationem vt precium ponere. & sic de alijs.

Circa Tertium caput (scilicet emption# seu vendition# mentalem) scito simoniam mentalem c#sistere in intentione precij: ita # ex hocipso # homo intendit sub precio ponere siue emendo siue vendendo rem sp#alem/aut vt venal# rem aut vt r#n# app#ciandi, simoni# mentalem incurrit. Et hoc est qñcun# intendit prosp#alibus temporalia hr#e aut ec#trario, [[216]v] ita # li pro/precium denotet: & similiter quandocun# principalis intentio ad temporale habendum ex collatione sp#alis aut econtrario tendit. Qui enim temporalia ex spiritualibus intendit non vt precium sed vt sustentationem necessariam ministro rum ecclesie liberaliter seu elemosynaliter/aut statutam seu laudabiliter consuetam, simoniam mentalem non incurrit. Et simi liter econtrario qui ex temporalibus spiritualia intendit non vt ex precio debita/sed vt ex his excitata ac prouocata aut expedita (vt contingit in elemosynis / oblationibus / legatis / & quasi stipendijs sacerdotum & orantium ac predicantium/& in seruitijs honestis que prelati exhibentur / & alijs hm#i) simonia nulla in animo est: quia gratis dandum spirituale expectatur/ & temporalia non vt precium intenduntur.

¶ Potest autem mentalis simonia tripliciter inueniri. Primo ex eo # in solo actu interiori consistit: vt sicut homicidi# men tale est deliberatus animus occidendi, ita simonia mentalis sit deliberata voluntas emendi vel vendendi rem spiritualementem.

Secundo ex eo # exterius imperata latet intus: vt qu# aliquis seruit aut munus offert pro spirituali consequendo/vel econtrario spirituale dat pro temporali consequendo, n# tamen declarat prauam suam intentionem / scilicet # intentione emendi seu vendendi hoc facit. Est siquidem tunc simonia n# solum intus/ sed in exteriori actu imperata et exercita, sed latente intus vene noso semine: & propterea inter mentales simonias locatur.

Tertio ex eo # non est consummata ex parte rei spiritualis: vt quum conueniunt simoniace aliqui, & postmodum aut penitentia ducti/aut propter impotentiam aut qu#uis aliam causam receditur a pacto / & breuiter non mandatur exequutioni promissum spirituale. Hec etiam simonia quo ad crimen/non mentalis sed exterior est, sed quo ad penas censurarum inter mentales collocatur: quia non est simonia consummata. Quod si pecunia in hoc casu vt precium recepta fuisset / restituenda [217r] proculdubio est. Et ##uis prima facie appareat # danda esset ecclesie & non emptori/quia datio fuit contra legem, r#ni tamen magis consonat vt reddatur illi qui dedit / vtpote adhuc ipsius: quia n# plene abdicata ab eo intelligit# pendente c#summatioe c#tractus simoniace emptionis & venditionis. Vt sic & pene simonie non ampliuntur sed restringantur ad c#summat# simoni#, & fides naturalis qua venditor recept# ab emptore preci# tenetur illi si n# sequit# exequutio venditionis restituere/seruet#: quasi perfidus nan# hr#etur si promissum sp#ale non dans/nec accept# preci# redderet sub ecclesie vel pauper# obtentu. Et hoc intellige ##tum est ex parte illius qui accepit: nam si autoritas iudicis interueniret, non crederem ei restituendam / sed in pen# ab illo tollendam & pro christi honore exponendam.

¶ Aduerte simoniacos n# teneri ad resignation# tam sp#alium ## t#alium que nullo pacto sed affectu animi precedente vtrin# acquiruntur: qm# pro hm#i simonia sufficit delinquentibus per sol# penitentiam suo satisfacere creatori. Textus est clarus & vniuersalis ac vniuersaliter intelligendus extra de simonia ca. vlti. # Et hinc habes vñ infinitas q#nes de seruatoribus/de precibus carnalibus &c. soluas: quia hinc clare patet n# teneri ad resignation# bñficio# sic adepto# abs# pacto aliquo, nulla facta dr#ia inter man#/ obsequi#/lingu#/ & #cquid aliud t#ale interuenire p#t, & similiter nulla facta dr#ia sp#alium.

SJmulatio

Qua h# mentit# facto, pctm# est sicut mendaci# quo mentimur verbo. Est a#t pctm# veniale si iocosa aut officiosa est, mortale a#t si perniciosa: sicut de m#dacio dict# est et ead# r#e.

SOcietas

Mercature seu artificij illicita reddit# duobus modis. Primus si capitale vnus substet lucro & non damno: hoc enim constat iniquum esse. Secundus est si lucr# aut damn# n# resp#deat proportionaliter [[217]v] socijs vnicui# pro rata sua: interueniret siquidem manifesta iniquitas, dum non redderetur vnicui# quod ei debetur secund# equalitatem iustitie.

¶ Et quoniam in huiusmodi societatibus frequenter contingit diuersarum rationum c#currere socios (dum vnus ponit pecuniam & alius operas seu industriam) nec par est vtrius# periculum, ideo aduerte & nota diligenter/ # societas huiusmodi/ ex sua natura. hoc habet # ponens pecuniam substet duplici pe riculo. s. perditionis pecunie & perditionis negociatorij vsus eiusdem pecunie: qui vero ponit industriam seu operas suas/ substet vni tantum periculo, scilicet perdendi vsum industrie seu operarum suarum. # Quod vt melius intelligas/considera triplicem euentum societatis: aut. n. in fine inuenit# lucrum/aut sine lucro capitale tantum/aut damnum capitalis in toto vel in

parte. Et si quid# inuenit# damn# capitalis in parte vel in toto, sentiet quicquid damni est dominus pecunie qui illam posuit. Si vero capitale tm# inuenit#, salu# erit dño eius # illud posuit: nam ex eo # posuit pecuni# in societate/n# desinit e# illius dñs. Si a# lucr# inuenitur, reddet# ante omnia capitale domino/& diuidetur deinde lucr# equis portionibus: supposito # pecunia posita in societate & industria equiualeant. Et omnium horum vna est r#: quia scilicet qui posuit pecuniam/substat duplici periculo, scilicet perdendi substantiam pecunie & perdendi negocia tionis vsum/tenendo scilicet vane tanto t#e su# pecuni# occupat# tali negocio: ex hoc. n. fit vt iustitia exig#te ei capitale salu# sit si saluat# in toto vel in parte/cui deperderet# si periret. Pon#s autem industriam vel operas / quia solum potest perdere vsum industrie vel opere sue (scilicet inuanum laborando) ideo nihil de capitali saluo ei debetur: substantia nan# operarum suarum n# ex negociatione sed ex necessitate materie perit, quia scilicet est res successiua in motu consistens: si. n. res permanentes essent/ei essent salue.

[218r] ¶ De societatibus autem in materia animalium / que soccide appellantur, tam varia est materia & c#suetudo vt forte scribi completc non possit. Et propterea in qualibet patria vide vt ibi fieri consuevit a viris probis: vel secundum morem approbat# viris probis.

SOdomia

/ Qua c#tra naturam venerea exercentur (vel d# com miscentur persone eiusdem sexus: puta mares inter se aut mulieres inter se. Vel dum commiscentur mas & mulier sed non in loco naturali/aut consummando innaturaliter) pctm# grauissimum est.

SOmniior# Obseruatio

quadruplici pct# explicite / & quinto periculo afficitur. Prima duo pct# sunt in opinione. d# somni# vel temere attribuitur alicui certe c#e/puta celo: quia qu# possit a multis causis prouenire, temerarij erro ris est vnam determinate inferre. Vel temere determinat# ad futur# vnum aliquid significandum: ex eo. n. # nescit# c# somnij, incert# oportet restare an somnium/ illud futurum significet: qm# ex c# pendet significatio, & null# videtur somni# procedens ex certa c# quod n# possit ab alia c# prouenire. & ##ea sem# temerari# inuenit# iudici# si vt cert# fiat. Vtr## a#t pctm# veniale est: vtpote iudicium temerari# de re singulari in nullius damn#. Terti# pctm# est in vsu, quum quis ## somnia c#mittit vel omittit c#tra necessaria ad salut#. & hoc est pctm# mortale: vt patet. Quartum pctm# in vsu quo# est, quum quis tant# fidem dat somnijs vt ##ea omittat vel c#/ mittat c#tra ali#d ad quod tenet# ##uis non sit de necessitate salutis illud. & hoc est pctm# veniale: quia n# c#tra sed p#ter charita tem & erratur in intellectu & peccatur in affectu.

[[218]v] ¶ Periculum autem quod imminet omnibus his / & precipue secundo/tertio & quarto, est cadere in crimen superstitionis diuinatorie per somnia: quoniam vanis ac incertis opinionibus seu coniecturis vtens quasi certis/ad cognoscendum vel operan dum aut omittendum circa futura contingentia, meretur vt diabolica illusio se immisceat/ac de vanis fiant perniciofa. Et sic in tacitam demonum societatem incidatur, dum paulatim tantum homo credit somnijs vt somnijs vtatur pro regulis suar# actionum: aut incidat in scelera que diximus de obseruatione astro. #

SOrs Triplex

quum sit (diuisoria/c#sul toria & diuinatoria) tertia damnata est; vtpote demonum societati innixa. & propterea peccatum est mortale ex suo genere. # Secunda autem qua consulimus quid agendum sit, tot exigit conditiones ad sui rectitudinem vt raro sit licita. Exigit siquidem primo articulum necessitatis: ne tentetur deus vbi opera humana potest prouideri. Secundo reuerentiam: ne irreuerenter consulatur deus. Tertio proportionatum modum: ne scilicet diuina oracula aut sanctorum reliquie ad secularia negocia conuertant#: quod aug. reprehendit. Quarto debita materia: ne pro electionibus spiritualibus hoc fiat. # Prima vero qua determinatur quid ab hoc vel illo hñd# sit boni aut patiend# mali in t#alibus bonis & malis/ illicita inuenit# dup#r. Primo si imprud#ter fit: oi#s. n. humanus actus prud#ti circ#spectione/cautela r#ne# form#dus #. Sec#do si c# #iculo c#is boni aut iustitie fit: vt si sorte regiminis officia fiant/admissis ad sortes tam idoneis ##ineptis. Ex hoc. n. periclitat# respublica/vt patet: & r#nalis homo dignitat# sibi r#nis adi mit sic prouidendo reipublice de rectoribus. Secus #t si admissis tm# idoneis/ sortibus officia c#mittant#, ne pax turbetur.

¶ Qñ a#t sortium illicitus vsus mortale pctm# est, ex admixtis c#trarijs ad religion# & iustiti# accipiend# est. Diuinatoria. n. [219r] ideo mortalis est/quia contra religionem est. Diuisoria vero si contra iustitiam in preiudicium scilicet proximi vel communis boni est, mortalis est. Consultoria quo# si altero dictorum criminum polluitur/mortalis est. # Verum aduerte non omnem irreuerentiam esse mortalem. Ex hoc enim # euangelia ad secularia negocia consuluntur/ non incurritur mortale: quia non contra diuinam est hoc reuerentiam. sed quia preter eam videtur ideo augustino displicet. # Posset tamen vt puto tali fide & reuerentia ac necessitate fieri/ vt nullum esset in hoc peccatum. Ex materia quo# electionum spiritualium ministrorum si inhibitio positiui iuris secludatur, non video peccatum aliquod si sortibus committeretur super aliquos preelectos eque idoneos: vt factum est in electione apostoli mathie. Et breuiter quia vti sortibus non est ex suo genere malum, ex admixta irreligiositate aut iniustitia aut imprudentia/vel econuerso ex admixta religione prudentia & pace iudicandum est.

SOrtilegium

(Quo explicite vel im plicite ad demonis auxilium seu consili# sorte recurrit#, pctm# mortale est/ad su#stition# spectans: vt qu# quis # sortes inquirat quis fecerit furt# aut aliquid hm#i ad diuinationem pertinens: & simile est si sorte querat# quid agendum. Sortilegij. n. crimen & diuinariam & consultori# sort# comprehendit, quum ad demon# recurritur non sol# explicite sed eti# implicite: vt c#tingit inquirentibus per sortes occulta, & vniuersaliter ea que a sola intellectuali natura sciri aut fieri pñt. Ex eo. n. # n# quer#t a deo/nec a natura nec a fortuna hoc expet#t, cogunt# velint nolint fateri # ad demon# recurr#t. implicite quidem/dum ad sortes vt institutas ad h#c effectum recurrunt. Explicite autem sicut in alijs diuinationibus & incantationibus contingit.

[[219]v] SPectacula Impudica

/ crudelia aut irreligiosa abs# pct# non fiunt. Et si notabiliter admixtum horum aliquid habeant/mortale peccatum sine dubio incurritur a facientibus & precipientibus illa. #

Spectantes autem si delectantur huiusmodi malis / proculdubio peccant mortaliter: delectatio. n. de peccato mortali / peccatum est mortale. Si autem preter opinionem occurrit hec spectare que non placent, quilibet de seipso rationem reddat quare non recessit. & communiter videtur veniale in huiusmodi casu / seclusa ratione scandali.

SPonsorum

Per verba de futuro/ peccata triplicia sunt. # Primo in ipso contractu sponsali#. Et tunc peccatur/aut quia fecte contrahuntur, scilicet intentione non contrahendi sponsalia seu n# seruandi fidem: & est peccatum mortale perniciosi mendacij. Aut quia clandestine fiunt. & videtur eti# peccatum mortale/sicut de contractu matrimonij dictum est: ##uis minus graue ## contractus clandestinus matrimonij. Aut quia pena apponitur quasi pena conuentionalis / contra prohibitionem iuris canonici in ca. gemma. de sponsa. & est peccatum veniale si desit c#temptus: preter hoc # pena apposita nulla est, quia coniugia debent fieri libere.

Secundo in dissolutione sponsalium. Et tunc peccatur peccato perfidie: quum scilicet abs# sufficiente causa promissa fides non seruatur. Et est perfidia huiusmodi/mortale peccatum etiam si periurium non interueniat: quia est iniuriosa proximo.

Tertio peccatur in vsu: vt si impudicis actibus vacent sponsus & sponsa. Sunt enim impudicitie mortalia peccata in ipsis in omnibus casibus in quibus apud coniugatos sunt mortalia: & tanto grauiora quanto adhuc neutrius corpus est alterius/ [220r] sed promissum tantum. Oscula tamen & amplexus inter spon sos beneuolentie causa/non sunt peccata: vt patet. Si vero delectationis causa fiunt affectu maritali inchoante/abs# impudicitia tamen, venialia sunt: quia sicut sponsa inchoatiue est sp#si, ita delectatio venerea coniunctionis carnalis inter eos / inchoa/ tiue permittitur inter eosdem: constat autem oscula delectationis causa facta / non nisi inchoationem veneree delectationis importare.

STuprum

/ Quo mulier virgo extra matrimoni# defloratur, peccatum mortale est propriam constituens sp#m. Notanter autem dixi mulier: quia licet virginitatis virtus communis sit vtri# sexui, stuprum tamen proprium est muliens. vir. n. virgo extra matrimonium primo concumbens n# peccat peccato stupri: quia non additur specialis deformitas sicut in muliere.

SVperbia

/ Qua quis seip#m exaltat seu supra seipsum it, peccatum est: quia contra rectam rationem est, vt aliquis supra id quod est seipsum habeat / tam in actu estimandi ## eligendi.

¶ Inuenitur autem superbia dupliciter: vel consummata vel imperfecta. Superbia c#summata est, quum quis adeo seipsum magnificat vt ad hoc perueniat # nolit seipsum subijci diuine regule. Et hoc est peccatum mortale maximum/vt patet: quoniam nolle subijci diuine regule / contemptus diuine dispositionis est. # Spargitur autem huiusmodi consummata superbia per quattuor ramos qui species eius vocantur. Quarum tres per

bona que quis habet tripliciter diuersificantur: scilicet aut qu# quis ita se extollit acsi non haberet bona a deo / aut acsi ex suis meritis [[220]v] a deo haberet/aut si singulariter despectis alijs hr#et/& demum si per bonum quod non habet ita extollitur acsi illud haberet. Consummata nan# superbia in primo contemnit deum benefactorem: in secundo diuinam gratiam: in tertio multiplicationem diuine largitatis in alijs: in quarto diuinam miserationem, dum ex fastidio subiectionis ad diuin# disposition# in hec ducit. # Superbia vero imperfecta, qua se homo magnificat in suo affectu/non tamen vs# adeo vt velit se non subditum deo & omnibus quibus oportet de necessitate salutis se subijci, in hec eadem imperfecte tamen ducit: quod melius ex effectibus discernitur ## ex proprijs actibus. Nam qui ita irreligiosum & ingratum se exhibet acsi non accepisset a deo omnia que h#t, su#b# habet iuxta prim# sp#m affect#: ex simili quippe effectu ap#us inquit. quid habes quod n# accepisti: quid gloriaris quasi n# acce peris? vbi ex effectu glorie superbia interior m#strat#/quasi non acceperit. Similiter quum quis affect# quasi securum de bonis que habet/aut querulum de bonis perditis/ aut admiratiuum # non exauditur a deo habet, in sec#da est superbie sp#: qm# quasi deberi sibi hec existimat talis. Qui vero alijs seip#m prefert & pronus est ad vidend# imaginatione vel m#te alio# defectus/ ad sua mala excusandum/ ad aliena ponderanda, in tertia est superbie specie: qua magnum se vult quasi solum magn#. Qui demum parum sollicitus de celesti patria/de membris christi/ de satis factione peccatorum/dies suos #transit quasi somnians aut parum vigilans, superbus est iuxta quartam sp#m: est. n. quasi existimans immo presuppon#s se ciu# celestem, dei amic#/fili#/ membr#: qu# negligentia & incuria hm#i non sint testimonia talium donorum in anima: operatur. n. magna dei amor si est. ¶ Et similiter in ordine ad proximos cruditas animi/ inc#passio ad alios/intoler#tia iniuria#/ impatientia / egre ferre se despici/ indignatio/ & huiusmodi monstrant hominem plus de seipso sentientem ## sit: pro quanto tantum se quis habet vt malorum [221r] pene particeps esse quasi n# possit aut debeat. # Sunt autem hec & multa alia que imperfecte sunt superbie/ communiter venia lia peccata propter imperfectionem actus: dum per modum passionum occurrunt abs# iniuria dei & proximorum. Impediunt tamen huiusmodi peccata valde vitam sp#alem: vtpote ex genere superbie existentia: quum scriptum sit / superbis deus resistit. # Et hec dicta sint non solum ad discernendum inter superbiam c#summatam & imperfectam, sed pro c#fessoribus personarum volentium proficere ad vitam sp#alem. Qñquid# redeuntibus ad deum quod vltimo relinquendumsu#est pctm#/ superbia est: difficillime enim eradicatur.

SVperstitio

Qua circa diuin# cult# errat#, pctm# est: vt patet. ¶ Sed quia quattuor specierum ipsius due sunt tractate (scilicet diuinatio & idolatria) nunc relique due / que sunt indebitus cultus veri dei, & obseruano quarundem rerum/actuum/temporum/locorum &c. tractande sunt.

¶ Su# stitio igit# exhibens vero deo indebit# cult#/ dup#r inuenit#. Aut. n. exhibet cult# indebit# #a #niciosum aut quia super flu#: script# est. n. veri adoratores adorab#t in sp# & veritate. Cultus #niciosus est c#tra veritat#: cultus superfluous recedit a sp#. Est a#t cultus #niciosus c#tra fidei veritat# / n# sol# siquis iudaicis cerimonijs m# coleret de# signific#tibus christ# incarnand#/aut maumetano ritu coleret de# (vtpote in #sona ecc#ie faciens c#tra ordination# ecclesie, ac per hoc falsarius in cultu) sed etiam

siquis falsas sanctorum reliquias colendas proponit. Offerentes quoque votiuas statuas seu imagines miraculo seu beneficio falso crucifixo seu beate virginis imagini lucri gratia (ut scilicet inde prouocati alij ad offerenda similia concurrant aut emant) suam stitionem falsi cultus diuini incurrunt: quia falsus est hic cultus, utpote significans quod non est. Et peccant mortaliter: **[[221]v]** quia irreuerentiam notabilem deo inferunt in actu colendi deum quantum est ex natura actus. Quis enim ex intentione offerentium non fiat machinatio contra diuinam reuerentiam / sed ad lucrum vel aliquid huiusmodi, ex natura tamen operis contra diuinam agitur reuerentiam. Sicut enim in periurio inducit ex natura actus deus quasi testis falsitatis / quis periurans non credat deum testari falsum/nec intendat deus attestetur (quia attestaretur contra ipsum periurum) ita hic superstitiosus utitur deo tantum colendo falsitate seu falso cultu quantum est ex natura cultus, quis sciatur deo non placet/nec intendat deus sed homines fallere. & propterea sicut ibi est peccatum mortale ex suo genere/ita & hic.

Superstitio autem diuinum cultum indebitum quia superfluum exhibens, si contemptus & scandalum desit/peccatum est communiter veniale: quia non contra sed preter diuinam reuerentiam hoc est. Et appellatur cultus superfluum in se quicquid in eo fit non ordinatum ad interiorem cultum qui est cultus spiritus. Unde actiones aut iucunditates que solum ad exteriora utiles essent/ad superfluum cultum spectant. Secundum vero statuta ecclesiastica quicquid in eo dicitur aut fit supra rubricas seu statuta: ut si dicatur bis alleluia ubi semel scriptum est. & si fit in missa crucis signum ubi non mandatur fieri. & si plures accoliti aut cantores consuetum sit parentur.

Superstitio

Autem observationum quadrifariam partita est. # Et prima est superstitio observationum artis notorie: qua certa ieiunia & orationes fiunt secundum instituta illius artis ad acquirendam scientiam per infusionem. Et hec superstitio est peccatum mortale propter initam societatem cum demone / de cuius institutione hec seruantur, & inutiliter: quia demonum non est infundere scientiam animabus nostris.

¶ Secunda est superstitio observationum vtendo lapidibus / **[[222r]** herbis/lignis/ animalibus / imaginibus / carminibus / ritibus ad faciendum aliquid: puta sanandum dolorem capitis/curandum caballum / sistendum sanguinem/medendum vulnus &c. Et de hac dictum est superius quum de incantatione dictum est. vide ibi.

¶ Tertia est superstitio observationum ex presagijs futurorum bonorum vel malorum conceptis propter incidentia: ut si sternutare contingit surgentem/redire ad lectum: si offendere ante hostium exeuntem/redire domum: & sic de infinitis huiusmodi vanitatibus. Et si hec quidem fiant aut vitentur ut communiter videtur fieri/quia scilicet timent homines significari aliquid mali ex nescio qua causa, peccatum veniale communiter videtur: quia licet appareat multa horum ad gentilitatis superstitiones olim spectasse, quia tamen nunc non ut instituta religionis hec sumuntur / sed tantum quasi experta aut solita ex maiorum traditione hec habentur/inter alias hominum vanitates computanda hec sunt. & tolerari possunt / quum nulla adest comes sinistra intentio.

Et scias # potest homo quandoque absque omni peccato ex aliquo presagio cauere prudenter ab imminentibus/dubitando ne presens occursum sit signum futuri, ex communi utriusque causa celesti vel etiam diuina prouidentia: sicut de somniorum observatione & diuinatione dictum est. Ut siquis cadens corporaliter/timeat aliquem casum sibi futurum

in statu vel honore &c. propterea tamen non desistat ab operibus prudenter agendis/ sed cautius vigilet &c. p#t. n. esse vt iste casus effectus sit cause futuri casus, & propterea significet illum.

¶ Quarta superstitio est obseruationum in verbis aut rebus sacris portandis/dicendis/ vtendis, adiunctis aliquibus conditionibus non malis quarum ratio nescitur: vt patientes spasmus neruorum/primo carlino oblato christi cruci in parasceue vtuntur pro remedio / conficto ex illo anulo: & sic de similibus. **[[222]v]** Quantum enim apparet in huiusmodi superstitio interuenit: quoniam vane conditiones apparent. # Si tamen ex mera deuotione fiunt / & non nisi a deo intendunt & expectent effectum / putantes deum inspirasse alicui sancto viro huiusmodi conditiones, non audeo damnare / sed tolerabile mihi videtur.

SVspensio

Vna ex censuris ecclesiasticis (qua homo a iure seu a iudice excluditur ab executione ordinis vel officij ecclesiastici) pena est / non culpa: incurritur tamen communiter propter culpam. Non oportet autem peccare mortaliter ad hoc vt incuratur suspensio, sed potest ex solo veniali peccato incurri suspensio. Quod ex eo patet / # excommunicatio minor potest incurri ex solo veniali peccato: constat autem excommunicationem minorem a maximis excludere/ scilicet susceptione sacramentorum omnium, que sunt & maxima bona spiritualia & maxime necessaria ad humanam salutem &c. Suspensio igitur ab executione ordinis vel beneficij / vel ab ingressu ecclesie / vel a solennitate diuinorum/ vel ab omnibus his & similibus excludens, non est tante malignitatis vt supponat vel ferat secum peccatum mortale sicut excommunicatio maior.

¶ Et potest suspensus absolui ab excommunicatione maiore & minore & a peccatis / & communionem sumere, & postea absolui a suspensione: quia suspensio non operatur nisi ad limites ipsius: hoc est quia si suspensio est ab ordine / non excludit nisi ab his que sunt ordinis, si est a iurisdictione / non excludit nisi ab his que sunt iurisdictionis, & sic de alijs: & propterea reliqua sunt licita.

¶ Casus autem in quibus incurritur suspensio / multi valde sunt. Et quia solos clericos proprie tangunt, ipsi de seipsis loquantur.

[223r] SVspitio

Qua ex leuibus indicijs malam de proximo opinionem habemus/ peccatum est: quia actus est voluntarius a recta ratione dissonans. non. n. ex leuibus moueri in animo nostro debemus contra nostros proximos: est autem nonnulla iniuria/mala opinio absque rationabili causa. ¶ Et quoniam suspicio ambiguitatem quandam in seipsa claudit, ideo diu in fra ambiguitatis latitudinem manet quoniam tunc crescat/nunc est iudicium, quod diffinitiuam determinationem sonat: ac per hoc quantuncumque suspicio sit temeraria & vehemens/ & estimatio firma, nunc est peccatum mortale: quia nunc est iudicium temerarium/ sed estimatio temeraria. quia non interuenit tunc complete contemptus proximi, dum non prout putatur in diffinitionem. Si. n. proximum complete despiceret/prosumperet in diffinitiuam sententiam, & diceret in seipso/ioannes est peruerse mentis, & non diceret in seipso / quantum mihi videtur ioannes est peruerse mentis: hoc. n. est suspicantis/illum

iudicantis. Vnde iudicium temerarium de scelere personali proximi/est peccatum mortale: suspicio aut# temeraria quantuncun# vehemens/est peccatum veniale.

SVsurratio

(Hoc est obloquutio ad amicitiam tollend# inter aliquos) peccatum est mortale ex suo genere: quia tendit ad nocendum proximo, vtpote tollere volens maximum bonum scilicet amic#. Et est grauius peccatum ## contumelia & detractio, qu#to amicitia melior est fama & honore.

¶ Contingit tamen susurrationem esse peccatum veniale #pter imperfectionem actus. vel ex parte intentionis, quia non intendit contra amicitiam/licet materialiter dicat aliquid prouocatiuum contra amic#. Et hoc nisi ex grauitate nocumenti actus redeat in naturam sue speciei: quia tunc esset peccatum mortale: vt de [[223]v] detractio materiali dictum fuit. Vel ex parte eius quod dicitur: puta quia minimum est ad prouocandum contra amic#. Vel ex parte modi / quia iocose dicitur & non serio. C#iter. n. hec sunt venialia.

TEmeritas

(Qua abs# ratione regu lante opera fiunt) manifeste pctm# contra consilij rationem est.

¶ Et dup#r inueniri consuevit. Vel ex impetu appetitus passione affecti: vt apparet in iratis. Vel ex contemptu regule directiue: vt patet in superbis / despicientibus aut quasi despicientibus subijci aliene regule/& teme re propterea agentibus ea que fecisse postea penitet.

¶ Est autem peccatum veniale vel mortale temeritas secund# subiectam materiam. Si. n. iocosa aut officiosa est materia/veniale peccatum est. Si a#t pernicioosa / peccatum mortale est: quia contra dilectionem dei aut proximi est.

TEntatio Dei

(qua homo explorat diuinam potentiam / scientiam vel voluntatem) peccatum est mortale ex suo genere: quia irreuerentiam exhibet diuine excellentie/dubitando de illa. Et hoc intellige forma/ liter: hoc est de tentatione dei ex intentione tentandi de#: quemadmodum de ceteris vitijs formaliter doctrina intelligenda est. ¶ Aduerte tamen hic duo. Primum est # circa voluntat# dei aliud est querere humiliter a deo instructionem quid circa aliquid particulare velit/ex aliqua rationabili causa, & aliud est querere a deo instructionem seu notitiam eiusdem abs# rationabili inquirendi c#. Primum. n. ad charitatem/humilitat# / ac prudent# religionem spectat: & propterea liceret petere signum ad hoc oportun#. Secund# a#t ad irreuerenti# diuinamspectat: si. n. diuine excellenti# vol#tatis homo reuereretur, non nisi ex rationabili causa presumeret querere secretum illius velle nosse. [224r] Vt experimur in hominibus: nullus. n. abs# irreuerentia principis querit abs# rationabili causa a principe quid ipse velit, sicut nec quid sciat aut quid possit.

Secundum est/# tentare deum materialiter (hoc est n# in tentione explorandi diuinum posse/nosse aut velle) non est peccatum mortale, nisi magnitudo seu qualitas tentationis reducat actum in naturam sue forme: sicut de alijs peccatis dictum est. Est tamen dei tentatio materialiter tantum / imperfectum quid in specie tentationis: & ideo venialis

est propter imperfectionem actus ex parte forme. Potest etiam esse venialis propter actus imperfectionem ex parte actus: vt in primis motibus.

Testimonium Falsum

in iudicio peccatum est ex suo genere mortale: quia iniustum. Negare quod testimoni si articulus necessitatis vergetur peccatum est mortale: vt pote in deum vel christi boni cedens. preceptum enim affirmatiuum de ferendo testimonio pro loco & tempore obligat: & ideo si tempore non vult habere parere prohibendo testimoni necessarium non excusatur a mortali. Extra iudicium autem falsum testimonium iudicatur sicut mendacium.

Timor

Nullum est secundum se peccatum. Potest tamen multipliciter fieri peccatum. & ex modo timendi: puta si plus aut minus timeatur oportet. Et ex collatione vnius timendi ad aliud timendi. Et hoc est quod mortale: vt si plus timeatur occisio corporis quam mors anime: plus timeatur ira principis quam ira dei: & sic de similibus.

¶ *Ponitur quoque speciale peccatum timor pro tristitia de bono alterius quia nocivum est mihi aut alijs / si temerarius est timor: nam si veritati aut rationabili estimationi innititur, nullum est peccatum moderata tristitia de alterius prosperitate ex qua bonum oppressio venit.*

[[224]v] Torneamentum

(Hoc est ludus quo ad ostentationem virium & audacie milites multi ex dicto conueniunt & congregantur temere ita vt sepe mortes hominum inde proveniant) peccatum esse mortale constat ex admixta perniciem vite humane / siue in effectu siue in periculo frequenti/absque rationabili causa. Vnde tales ibi vel propterea mortui carent ecclesiastica sepultura etiam si ad penitentiam conuersi fuerint: vt canonica iura disponunt.

Tyrannis

Qua respublica occupatur (vel quantum ad dominum: vt contingit his qui se vi dominos constituunt, siue immediate siue mediante coacto consensu subdito. Vel quantum ad affectum modum regiminis: vt contingit his qui contra verum sint domini / non querunt publicum bonum sed proprium) est peccatum mortale grauissimum: vtpote contra bonum publicum. Et tanto peius quanto remotius est a penitentia: regnandi siquidem amor tantus est, vt non permittat tyrannum quo ad dominium conuertere ad penitentiam: utilis quoque boni proprii amor radicans / difficillime euelli potest.

Sed nunquid *Gubernante tyranno (qui scilicet non habet legitime dominium sed tyrannice occupat illud) peccent illi qui recurrunt ad ipsum pro iustitia? quia inducunt illum ad actum quem non potest licite exercere.*

¶ *Respondetur excusantur a peccato inducendi tyrannum ad actum & opus sibi illicitum/petentes ab illo iustitiam: quia non petunt actum illicitum/sed iustitiam actus illi illiciti. Sicut enim luxurioso sancte consulitur vt non adulteretur sed fornicetur / hoc est minus*

malum committat: quia subintelligitur si [225r] luxuria vti vis, ita occupatori dominij sancte suadetur # minus male vtatur dominio illo. constat autem # minus male vti tur qui vsurpato dominio vtatur in actibus & operibus alias iustis/## si in actibus aut operibus aut eti# omissionibus iniustis & perniciosus reipublice aut particulari persone vteretur. Ead# autem ratio est de suadente & petente. Et propterea pie interpretande sunt petitiones tam iustitie ## honeste gratie que offeruntur tyrannis: scilicet si vis/seu ex quo vis detinere & exercere hoc domini#, vtere illo iuste/vtere honeste/vtere pie/vtere ad vtilitatem publicam & priuatorum prout deceret domin#. Attestatur quo# hoc esse licitum communis vsus omnium qui sub tyrannis & dubijs dominis degunt: dum abs# conscientie scrupulo passim omnes ad tyrannos & dubios dominos recurrunt acsi essent domini. Hoc. n. signum est licitum esse hunc ad tyrannos recursum: quia alienum a ratione est vt omnes (inter quos sunt viri probi) errent/peccent abs# remorsu consci#tie. Attestatur etiam supradicte pie interpretationi intentio recurrentium ad tyrannos. constat nan## non intendunt ipsi petere vt tyrannus vtatur tyrannide/vt vsurpet actum iudicij: quoni# mallent vt cederet tyrannidi & iudicio: sed ex quo vsurpat sibi dominium ac iudicium/intendunt vt iuste vt pie vtatur vsurpato dominio & vsurpato iudicio. Et quod intend#t hoc pet#t. ita # nec intend#t nec pet#t act# vsurpat#, sed qualitat# sanct# in actu vsurpato exercendo.

VEctigalia

Iniqua non solum sunt que imponuntur a non hab#tibus potestatem/vtpote tyr#nis, sed que ex forma vel ex fine aut ex abusu aut ex materia constat esse iniqua.

¶ Et ex forma iniusta vectigalia sunt/que equalitat# proportionalem non continent, sed plus grauant minus grauandos: sicut enim communes honores equalitate proportionali distribuendi [[225]v] sunt/vt digniores plus honorentur &c. ita onera communia sic distribu#da sunt/vt secundum ratam a quolibet tolerantur. & propterea iniusta ex forma sunt vectigalia que onerant impropotionaliter: hoc est plus grauant minus grauandos. Et hec manifeste videntur que pro his que vehuntur ad vsum proprium/ exiguntur: quoniam radix vsus est indigentia. ita # quanto h# magis indiget/magis vtitur: qui. n. plures habet filios/plus indiget ac per hoc plus vtitur, & sic consequenter plus soluit vectigalis: ac per hoc de primo ad vltimum qui plus indiget / plus grauatur vectigali, quod est iniquum. Gabelle igitur pro his que deferuntur pro vsu proprio/inique sunt: & secund# leges ciuiles (codi. de vectiga. l. vniuersi) pena capitis plectendisunt exigentes tam pro his que deferuntur pro vsu, ## his que deferuntur pro seminando / ## his que deferuntur ad fiscum. Vnde hm#i vectigalia non tenentur homines soluere.

¶ Sunt quo# iniqua ex fine vectigalia / que non pro publica vtilitate sed pro bono proprio principis imponuntur. Nec obligantur subditi ad soluend# huiusmodi vectigalia: qm# tyr#nica non politica sunt hm#i vectigalia ex proprio fine.

¶ Sunt etiam violenta ac iniqua ex abusu vectigalia imposita rite pro temporali necessitate/puta pro muris ciuitatis construendis, si post completa menia perseuerat illorum vectigalium exa/ctio quia pri#ceps sie vult. Violente nan# rapine sunt manifeste: & propterea non obligant in foro conscientie. Similiter non obligant si imposita sunt pro construendis muris / & tamen non applicantur ad muros construendos nisi pro forma, sed imbursantur a principe aut rectoribus. Et breuiter si n# fit id pro quo imposita sunt vectigalia, iniqua sunt ex abusu / & fraudes aut rapine sunt: nec tenentur subditi soluere in foro conscientie.

¶ Reputantur quoque ex civili iure iniqua vectigalia ex materia / quecumque imponuntur super alijs ## super his que causa ne-[226r]gociationis vehuntur. C. de vectigal. l. omnium. Et extenditur negociationis nomen in proposito ad venalitatem: ita # que deferuntur ad vendendum / sunt materia vectigalium, reliqua que pro vsu suo & familie sue deferuntur / exempta sunt a vectigalibus licitis. Vnde non ligant in foro conscientie huiusmodi illicita vectigalia ex materia.

¶ Iustorum autem vendi (scilicet ex agente/forma/fine/vsu/ ac materia) vectigalium fraus peccatum est mortale ex suo genere: vtpote nocumentum inferens reipublice / & ad furti vitium spectat. Ita # peccatum mortale interuenit in hac subtractione non ex inobedientia precepti obligantis ad mortale/ nec ex vinculo pene apposite contra transgressores, sed ex natura debiti reipublice non soluti/quomodocumque sonet statutum: quia eo ipso # vectigal iustum est / tollit homo fraudulententer reipublice quod suum est. Nec refert an respublica per suos ministros sibi exigat / an per eos quibus ipsa vendidit: quia vectigal reipublice soluitur / cuicumque soluat, & a republica tollitur/ quomodocumque non soluitur: & nihilominus iniuria fit illi qui emit tanquam subrogato. Nec excusat fraudem a peccato mortali/ quia institutores vectigalium & emptores precognoscunt # fient multe fraudes absque restitutione nisi comperiantur in facto fraudis: sicut non excusantur dispensatores rerum communis aut domini aut civis a crimine furti / ex hoc # communitas aut dominus aut civis prescit huiusmodi suos dispensatores fraudulentos esse: sicut nec iudas excusatur a furto ex oculis/ ex eo # dominus precognoscebat # fur erat. Institutio enim & venditio & emptio vectigalium intelligitur secundum id quod debitum est. Et licet necesse sit ut fraudes eueniant, ve autem homini illi per quem fraus venit.

Occurrunt Circa vectigalia adhuc quinque notanda. ¶ Primum circa authores. Nam secundum canonica iura extra. de verbo. significa. super quibusdam. declaratur illa esse pedagia/salinaria ac guidagia interdicta, que non apparent imperatorum vel regum vel lateranensium concilij largitione concessa / vel ex antiqua consuetudine a tempore cuius non extat memoria / introducta. Ita # quantum est ex parte authoris quattuor numerantur legitimi authores: scilicet imperatores/reges/uniuersale concilium / & antiqua consuetudo sine memoria initij. # Et scito # sub appellatione concilij clauditur papa etiam solus: quia ab ipso concilia auctoritatem habent. Et similiter sub appellatione regum comprehenduntur ciuitates habentes merum & mixtum imperium/non recognoscunt superiores aliquem in temporalibus sub quo sint: quia eadem ratio videtur de istis & de regibus. # Imponentes autem noua pedagia vel augentes antiqua sine legitima auctoritate, peccant mortaliter rapine crimine.

¶ Secundum circa exactores. # exactores iniustorum vectigalium, si sunt iniusta manifeste/ vel ex parte authoris vel forme vel finis vel materie/vel abusus, & breuiter quomodolibet sint iniusta manifeste/non excusantur ab iniquitate mortali. Si autem non sunt manifeste iniusta/sed in dubium ab aliquibus vertuntur/alijs affirmantibus iusta, excusari videntur subditi exactores: quia in dubijs obedientia excusat. Qui vero non sunt subditi aut non ex obedientia faciunt, non debent se periculo iniuste exactionis exponere. Et nihilominus memento excommunicationis contra exactores pedagiorum prohibitorum.

¶ Tertium circa exemptos a vectigalibus. Nam a clericis & personis ecclesiasticis pro se aut rebus suis quas non negociandi causa deferunt / exigi nequeunt vectigalia: ca. ##### de censibus. li. vi. Vbi habes censuras ecclesiasticas: scilicet excommunicatio nis contra singulares personas/& interdicti contra communitates/donec extorta restituerint.

[227r] ¶ Quartum circa presumptionem iuris de vectigalibus: quia in ca. #####. de censibus. in. vi. dicitur. ##### pedagiorum exactiones tam iure canonico ## ciuili regulariter merito sint damnate. Ex hoc nan# textu apparet/# communiter vectigalia que & pedagia vocantur/sunt damnata. Et intelligo hoc verificari propter materiam/ quia limites negotiationis excedunt: & propter formam quantum ad immoderatum valde grauamen: & propter nouitatem: & propter iniustam causam aut in principio aut in prosecutione. tot nan# conditiones exiguntur ad iusta vectiga/ lia / vt difficile forte sit inuenire vectigalia iusta: & propterea merito damnata regulariter dicuntur vtro# iure humano. Exigitur siquidem ad iustitiam vectigalium primo legitima autoritas imponentis: de quo dictum est. Secundo iusta causa finalis / que est solum bonum publicum. Tertio iusta forma, & vt non violetur iustitia distributua / & vt non sit immoderatum grauamen. Quarto iusta materia: que solum comprehendit res negotiatorias. Quinto iustus vsus: vt scilicet fiat illud publicum bonum pro quo imposita sunt. & demum # temporalia non prorogentur vltra suum tempus. # Vbi nota # quia defectu actoris censentur illicita si non apparet aliquis quattuor supradictorum authorum (ita # non presumitur pro iustitia vectigalium ex parte actoris sed contra illam si non apparet: vt in dicto ca. super quibusdam / clare patet) similiter presumendum videtur contra iustitiam vectigalium secundum alias con ditiones si non apparent, tanto magis quanto regulariter dicunt# damnata. Et hec dicta sint, vt prudens confessor in his que non apparent iusta/non cogat penitentes ad restituendum exactoribus vectigalium.

¶ Quintum est circa collectas. Prouerbiū est. facta lege/ inuenta est malicia. Quia vectigalia que pedagia dicuntur/ & vulgo appellantur gabelle vel doane &c. tot laqueis ac damnationibus subsunt / & de facto exiguntur gabelle [[227]v] non solum pro mercature rebus sed rebus ad vsum, miserti doctores multarum animarum / adinuenerunt # licet non possint per modum vectigalium imponi gabelle pro vsu, possunt tam# per modum collecte imponi a communitatibus hoc adiecto moderamine # imponant suis subditis tantum / ita # forenses non tene#tur.

Sed distinctione hic opus est. Nam hac in re aliquid est iuris & aliquid est facti. Spectat siquidem ad ius an collecte huiusmodi sint licite. Et si quidem verum est quod dictum est (sci licet # distributio onerum communium commensurata his que vehuntur ad vsum est iniqua ex forma: quia plus indigens plus vititur ac plus grauatur) collecte iste inique sunt. Apparet quo# alia iniquitas in istis: quia pro eisdem rebus non negotiatorijs eque grauatur pauper sicut diues. collecte nan# pro communi bono grauantes singulos / deberent commensurari personis iuxta earum facultates, & non # tantum soluat pauper quantum diues. Si tamen communitates sibijpsis imponentes collectas / non ad commensurandum solutiones rebus pro vsu vel non vsu / sed pro expediendi ad quietem & pacem ciuium modo colligendi pecunias opportunas/ approbarent tal# modum collectarum vt quilibet ipsorum soluat in porta secundum ea que defert per portam, n# video damnationem aliqu#: quoniam si pro communi bono quietis & pacis seipsos tali m# grauare eligunt / nulli iniuriam faciunt. Et ad hoc vt arbitrator tendunt doctores excusantes huiusmodi collectas etiam pro his que deseruntur ad vsum. # Essent quo# in collectarum impositione & duratione / cause supradicte considerande ex #te finis & vsus: quia sine illis non sunt iuste, nec obligant in foro conscientie ad soluendum illas.

Ad factum autem spectat, an secundum veritatem iste exactiones sint collectarum/an solo nomine ab excusantibus dicantur per modum collecte. Differentia siquidem inter collectas & [228r] vectigalia est / # vectigalia imponuntur omnibus per portam aut passum &c. vehentibus, siue sint subditi siue peregrini: collecte autem cantantur soli ciues aut subditi &c. Et propterea quum constet # omnes transeuntes oportet soluere / constat # non collectam sed gabellam per modum gabelle imposuerunt & exigunt. Et quid adhuc egemus testibus, si etiam ab omnibus gabelle vocentur? ita # & nomen & rem gabelle habent, ac per hoc iniquitatem. Non est igitur ingerendus conscientie scrupulus non soluentibus huiusmodi vectigalia tam male excusata ex colore collectarum.

VENATIO

Secundum se nullum est peccatum: quia est vsus naturalis dominij homini prestiti super animalia.

Per accidens autem est peccatum multipliciter. Primo ex incircumspectione in actu venandi: vt si fiat cum periculo aut damno proximi, non considerando si homo percuti possit/aut si damnum inferatur agris seu vineis &c. Et tunc iudicandum est peccatum secundum temeritatem/periculum & damnum si emersit.

Secundo ex conditione persone cui prohibitum est venari: vt si sit clericus. nam cuilibet clerico interdicitur venatio & siluatica fatigatio cum canibus/& accipitres aut falcones habere ca. omnibus. extra de cle. vena. Et constitutis in sacris pena suspensionis imponenda statuitur, si quis talium personarum in hac voluptate venationis sepius detentus fuerit. ibidem. cap. epistolum. # Tertio ex conditione temporis: quia scilicet venatio impedit a debito cultu deo tunc exhibendo: vt si quis propterea omittat missam/aut seruitores suos ad hoc occupando impediat audire missam. Et simile est iudicium de alijs diuinis quibus interesse debet: iuxta doctrinam ambrosii. que habetur. xvi. di. ca. an. putatis.

[[228]v] # Quarto ex immoderato affectu. ex quo capite facile omnia humana opera fiunt peccata. Exosa autem inuenitur venatio sanctis hieronymo. & ambrosio. quia ad peccatum implicat: & forte specialiter quia abducit dominos a necessarijs expeditionibus, dum propter venationes minorem gerunt curam subditorum/ subtrahunt se ipsos reipublice: aut quia animum quasi ferocem facit aut fouet in prosecutione & percussione animalium cum delectatione. Ex quocumque autem accidente fiat mala venatio/ certum est non esse malam ex suo genere: ac per hoc censetur esse licitam debitis adhibitis circumstantijs.

Efficitur quoque quinto illicita venatio si propterea dominus priuat populum libertate capiendi animalia siluestria que in nullo sunt bonis/in loco vbi consueuerunt esse capientium: ita # nec ex parte animalium possessor aliquis damnificetur / nec ex parte loci alicui fiat iniuria. Huiusmodi. n. priuatio tyrannica est: vtpote contra bonum communis libertatis & vtilitatis propter bonum proprie delectationis. & perniciosa est/ si penam notabilem adijciat. Secus autem est si ab antiquo cuius initij non extat memoria/ venationes reseruate sunt domino. Et tunc etiam debet pena moderata esse.

VENDITIO

Licet nullum sonet peccatum, multis tamen modis peccatum sit. Primo ex quantitate precij: vt si vendatur res pluris quam valeat, vel in se secundum communem estimationem seu

vsum/vel vendenti. n# licit# est vendenti / pluris vendere si plus valet sibi / non quia pluris emit, sed quia commoda sibi tantum est vt licet valeat decem/ sibi tamen valet viginti.

Secundo ex fraude in substantia rei: vt siquis vnam rem vendit pro alia. vt aquam pro vino: vt faciunt miscentes vinum in [229r] vegete. aut mel prozucharo / vel fumum terre pro reubarbaro &c. vt faciunt mali aromatarij in confectionibus & medicinis &c. Et hinc in multis artibus fraudulenta ac iniqua redditur venditio vendendo vnam rem in toto vel in parte pro alia. Et est ex suo genere fraus hec mortalis.

Tertio ex fraude in qualitate rei: vt si vitiosam rem vendit pro non vitiosa. Est. n. hic fraus & iniquitas manifesta. Secus autem si vendit rem (puta caballum) vt est, explicans se nolle pro defectu teneri. tunc. n. si non pluris vendit ## in veritate valeat omnibus defectibus consideratis, non peccat: ##uis emptor fallatur a seipso/sic # si sciret tot defectus / non emeret. Sed si vendit pluris ## valeat in veritate, peccatum est iniustitie in foro conscientie. Et est mortale ex suo genere: quia nocumentum in fert proximo iniuste.

Quarto ex fraude in qu#tate mesure/ponderis aut numeri: quod constat esse mortale.

Quinto ex monopolio augmentatiuo precij. nam & monopolium est prohibitum, & quantum de precio augetur ex monopolio tantum iniquitatis apponit# precio. Nec excusantur hm#i mercatores ex concessione dominorum: quia nec ipsi domini excusantur a rapina, dum emptores coguntur emere tanto pluris quia n# possunt aliunde emere. Est. n. monopolium huiusmodi non solum in priuatorum hoc damnum, sed communis libertatis offensiuum. & ideo non est tolerandum.

Sexto ex temporis expectatione: vt si pluris vendat ## valeat/ quia non nunc sed post annum precium expectat. Est tamen hic grano salis opus/primo ratione latitudinis precij. N#. n. c#sistit iust# preci# in p#cto, sed distinguit# trifari#: aliud siquidem est pi#/aliud moderat#/aliud rigorosum. Hinc. n. fit vt res ead# in eodem loco ac t#e vendat# decem / vndecim & duodecim, ita # in fra huiusmodi latitudinem reputatur precium iustum.

[[229]v] Et propterea si venditor soluenti nunc dat pro decem/ & soluturo ad annum non vult dare nisi pro duodecim, iniustus non est: quia non exit terminos iusti precij. Sed si vellet quattuordecim/iniuste venderet, & ad vsur# reducitur: vt in fra de vsura patebit. Ex dicta autem precij latitudine contingit vt in eodem die prudens negociator multum lucretur, emendo in precio miti & vendendo in rigoroso. # Secundo ratione dubij. Nam siquis merces suas non esset in veritate nunc venditurus / sed seruaturus in tempus aliud in quo cred#tur verisimiliter plus valiture ## nunc, non intelligitur vendere pluris iusto precio si pluris vendat ## n#c vale#.t. Quod potest dupliciter fieri. Primo vt vendat nunc pro illo precio quod t#c valebunt communiter siue plus siue minus. Et hoc caret omni scrupulo. Secundo vt ex nunc determinetur precium. Et sic oportet precium esse moderatum, ita # stet in fra limites dubij futuro illo tempore p#cij. Verbigratia seruandum frumentum ad mensem maij/verisimi liter creditur # valebit decem / & # poterit plus aut minus valere/nunc vero valet octo, licitum est mihi qui seruaturus ad illud tempus eram vendere nunc decem / ex quo verisimili/ ter dubitatur # plus aut minus tunc valebit: vt patet in ca, naui ganti extra de vsuris.

Septimo ex pacto de retrouendendo / si minoris vendit ## valeat: quia palliatur sub venditionis nomine mutui acceptio. Et tunc in venditore peccatum est, pro quanto participat in crimine cum vsurario / si inducit eum ad hoc. Verum si iusto precio venditur / & adiungitur pactum de retrouendendo & interim locando eidem qui vendit sub annuo censu honesto, cen setur venditio licita cum omnibus adiectis pactis. Et fit frequen ter

huiusmodi venditio a constitutis in aliqua necessitate/ nolen tibus tamen abdicare a se vsum illius agri seu domus quam vendunt. Et si rationem queris / vide commentaria nostra in secundamsecunde.

[230r] # Octauo ex loco vel tempore prohibitis: vt sunt tempus sacr#/ & locus sacer. Diebus nan# festis deo dicatis n# licet vendere nisi ad minutum que ad cibum & potum ac medicinam vel ad articulum aliquem occurrentis necessitatis necessaria sunt. Tolerantur quo# illa que ex con suetudine nundinarum aut ali ter currunt: vt diffuse in verbo festi dies habes. In locis quo# sacris (vt in verbo immunitas habes) prohibitum est vendere, eijciente domino vendentes de templo.

VIndicatio

Duplex inuenitur. Prima que exercetur per princip# seu iudicem contra malos. Et hec est opus iustitie sanctum. # Altera est que fit seu appetitur ab homine priuato. Et hec licet possit esse iusta, frequentissime tamen est mala/& qu#tum ad affectum & quan tum ad exercitium. Nam quantum ad opus / vindicare se vel alios / est illicitum cuilibet priuato, nisi quo ad actionem defen siuam/qua vim vi repellere licet c# moderamine inculpate tutele: quia punire est actio habentis potestatem super eum qui punitur: ac per hoc est illicitum immo vsurpatum si a non hñte super illum potestatem vindicta fiat.

Quant# vero ad appetit#/null# est pctm# appetere vindict#/ hoc est iust# punction#: quia hoc est appetere iustiti#: & script# est. letabit# iustus qu# viderit vindict#. Sed c# appetendi / pctm# ingerere p#: vt si ex odio/ex saciandi animi mei gratia vindict# affectem. Est igit# in appetitu vindicte pctm#/tum siquis vult # seipsum facere vindictam, tum si ex malo animo contra hominem vult per iudicem vindictam fieri. Oportet. n. hoc fieri & appeti cum dilectione hominum & odio vitiorum / pro bono iustitie/pro bono pacis / vt alij non audeant contra bonos insurgere/& ne impunitas delictorum pariat incentiua vitio#: sic. n. licet non solum appetere sed querere per officium iudicis vindictam illorum qui se vel alios offenderunt.

[[230]v] VJrginum

C#secratio illicita redditur si in veri tate virgo non est que consecratur. Nec excusatur ex hoc # occulta est virginitatis amissio / & scandal# esset si non consecraretur: quia insacramen talibus ecclesie actionibus non debet interuenire fictio / sicut nec in sacramentis. Et quia fictio ista qua vt virgo se ingerit consecrationi que virgo non est/ iniuriosa est sacramentalibus ecclesie, peccatum est mortale ex suo genere.

¶ De remedio autem a multis dato occulte violatis virginibus consecrandis ad euitandum scandalum/ scilicet vt nomen virgi nitatis in nomen castitatis aut continentie mutetur. Dicendum videtur # vanum est: quia si officium consecrationis virgin# perspiciatur, apparebit # aut oportet virginem consecrare per illud officium/aut illud omittere: sicut per officium quo consecratur episcopus/oportet episcopum consecrari. & similia. Nec puto doctorem aliquem qui officium huiusmodi viderit / hoc consuluisset: sed solummodo # alique cerimonie illius officij & alique illius orationes / mutato virginitatis nomine in nomen castitatis / fieri vel dici possunt: vt vel sic appareat illam benedici ad vitandum scandalum: quod a ratione alien# non est. # Sed aduerte # virginitas sumitur in proposito vt est nomen status. ita # sufficit ad consecrationem # sit virgo secundum carnis

integritatem. Tum quia ecclesia vtitur nominibus vt plures vtuntur: virginitas autem communi vsu est nomen status: vt patet ex vsu. Et in euangelio virgines distinguuntur in fatuas & prudentes. & paulus virgines distinguere in castas & non castas denotat, dum dicit despondi vos vni viro virginem castam exhibere. Et confirmatur: quia aliter ecclesia daret occasionem fallendi. nam & mulieres & puellae cum toto mundo vocant [231r] virgines quae carnis retinent integritatem. & propterea si aliud hoc ecclesia exigeret quum ponit a puellis consecrandis si virgines sunt, falli oportet ecclesiam. & tamen puellae non decipi ecclesiam dicentes se esse virgines diu carnis retinent integritatem: quia hoc intelligunt per esse virginem. Et confirmatur ad huc: quia in pontificali romano post dictum est pontifex diligenter inquireat ante consecrationem de etate. xxv. annorum & proposito seruandi virginitatis subiungitur. & insuper seorsum cum qualibet consecranda de vita & conscientia & carnis integritate. Vbi clare patet explicari quid per virginitatem intelligat pontifex inquirens scilicet carnis integritatem. Et hec sint dicta: ne putet quis puellas integras carne/mente autem & negligentia seu complacentia pollutionum delectabilium corruptas / a consecratione repellendas esse quia irreparabiliter perdiderunt virginitatis virtutem. possunt. n. consecrari: quia sunt vere virgines secundum statum licet non secundum virtutem.

VJsitatio

Qua episcopi seu prelati visitant gregem suum, illicita redditur si non conformetur sacris canonibus: & specialiter forme precepte in li. vi. de censibus. ca. romana.

VNctionem

Extremus non teneatur homo accipere vt necessariam ad salutem, contemptus tamen illius peccatum est mortale / non minus quilibet alius contemptus aliorum mandatorum ecclesie.

VOti Violatio

peccatum est mortale: quia est perfidia contraria fidei deo debite ex promissione ipsi deo facta: est namque votum promissio deo facta de bono: est autem promittere constituere se debitorem eius quod promittitur. Et propterea sicut ad virtutem fidei seu veracitatis pertinet vt seruetur promissio facta homini, [231v] ita ad virtutem fidei religiose spectat vt seruetur promissio facta

deo de re illi grata. Et consequenter irreligiose perfidie est violare promissionem factam deo de re deo grata: qu# promission# vocamus votum.

¶ Et scito # quando factum est votum de illo bono ad quod quis non tenebatur, perfidia voti est speciale peccatum mortale. Quando vero fact# est votum de illo bono ad quod omnino tenebatur, perfidia voti est circumstantia mutans speciem & necessaria ad confitend#: vt siquis vouit non fornicari, si postea fornicatur / crimen illud est & in specie fornicationis & in specie perfidie irreligiose.

Et quoniam Frequenter contingit confessores de votis iudicare, ideo diffusioem oportet sermonem facere. Primo ex parte materie: secundo ex parte vouentis: tertio ex parte impedimentorum occurr#tium: quarto ex parte dispensationis seu commutationis. # Quum enim materia voti sit solummodo bonum aut sub precepto aut sub consilio diuino contentum, alienum a voti materia scito omne illicitum/omne quod est contra consilium diuinum / & omne indifferens. Ita # siquis voueat aliquid illicitum (puta occidere hominem aut dicere verbum ociosum) vel aliquid contra diuina consilia (puta non ingredi religionem / non mutuare/n# fideiubere/non facere elemosynam) vel aliquid indifferens ad morale bonum vel malum/vt non ire ad talem domum/vestiri veste alba, non est validum votum: quia non est votum: quia promittitur deo quod deo non placet.

¶ Sed occurrunt hic multa declaranda. Et in primis # qui de facto vouet aliquid illicitum aut contra consilium aut indifferens/peccat vouendo: quia abutitur voto. & quando# quidem mortaliter/qu#do# autem venialiter. # In tribus siquidem casibus peccat mortaliter vouendo. Primus est si vouet committere aliquod opus quod est mortale: vt occidere/mutilare &c. Secun-[232r]dus est si vouendo non facere ea que sunt consilij/ habet anim# ita pertinacem vt intendat obligare se voto etiam in casu in quo consilium habet vim precepti: puta non mutuare patienti extremam necessitatem: & sic de alijs. Tertius est si vouendo hm#i vota stulta & displicentia deo/cognoscit quid facit, hoc est # attribuit deo id quod deo non c#uenit. s. acceptare hm#i vincula votorum/& tamen vult hec vouere. Nam esset peccatum blasphemie hm#i votum: vtpote quod sciens & prudens attribuit deo quod deo non conuenit. Secus autem esset si crederet deo di splicere hec vota sicut peccata venialia displicent deo, & nihilo minus credens votum valere aut saltem # valeat qu#t# valere potest/ faciat hm#i vota: n# tunc venialiter tm# peccat, excusante illum ignorantia communi / & existente intentione non mala sed promissione stulta. Venialiter autem semper peccat vouens quodcun# horum: quia displicet deo stulta promissio: qualis est tam indifferentium ## opposito# consilij ## veniali# promissio deo exhibita.

¶ Circa illicitorum deinde vota/nota c#tingere hec sex modis. Primo promitt#do opus in se illicit#: vt si#s voueat occidere ali qu#. Sc#o #mittendo opus bon# vestit# malo fine: vt siquis vo ueat dare elemosyn# ob inan# glori#. Et neutr# ho# est vot#, sed peccat# vou#do et impl#do. # Tertio #mitt#do licit# ob illiciti t# petition# obtin#d#: vt si#s vouerit offerre deo mille aureos ad occup#d# ciuitat# n#su#. Et hoc vot# blasphemia est/n# vot#: quia # facere de# actor# seu pr#on# criminis. # Quarto #mitten do deo licit# pro obtento illicito quasi rec#pensation# seu gr#a# actiones: vt siquis vouerit se sacrifici# deo oblatur# pro obtenta aliena vxore. Et hoc quo# blasphemia/n# votum est. # Quinto #mitt#do licit# pro

petitione licita/ex turpi tñ c#pendente: vt si quis hñs c#cubin# voueat deo cent# aureos si concesserit sibi ex illa fili#. Et hoc votum est vere votum / & obligat si conditio extat: quoniam votum non cadit super illicito coitu, sed super **[[232]v]** dono filij / prefupposito illicito concubitu. Non tenetur tamen retinere concubinam vt faciat quod in se est ad implendum votum: quia presuppositum est malum & illicitum.

Sexto promittendo licitum / non pro aliqua petitione obtinenda / sed pure conditionaliter apponendo euentum illicitum: vt si quis voueat se ingressurum religionem si committet adulterium, ad hoc vt caueat ab adulterio / vel vt penitentiam faciat de adulterio / vel absolute intendit in tali euentu obligare se ad tale votum. Et huiusmodi vota sunt vere vota conditionalia/ & obligant eueniente conditione, & non alias.

¶ Circa indifferentium vota aduerte/# promittere deo indifferentia (vt sunt ea que nec bona nec mala sunt) est stultum. prouenit. n. ex stulta de deo imaginatione/quasi deo place#t humana hoc est voluntaria opera que non sunt moraliter bona. vt non filare in sabbato/non pectere caput &c. # Verum hoc intelligendum est de operibus indifferentibus manentibus in sua indifferentia. Nam si opera indifferentia ex aliquo respectu fierent bona vel mala moraliter / tunc cadere possent sub voto. Verbigratia. tam ire ## non ire ad dom# ioannis est opus secundum se indifferens: sed si in ioannis domo sit vel fiat aliquid attractiuum mei ad malum (puta ludus vel mulier attrahens &c.) tunc ire ad domum ioannis non est indifferens sed declinat ad malum/& non ire declinat ad bonum. Et propterea si in hm#i casibus vouerit quis non ire ad ioannis domum vt caueat sibi, votum est validum. Si tamen ex ioannis domo cessaret ludus aut mulier & breuiter ratio mali, cessat obligatio voti: #a cessat voti materia. ex hoc ipso. n. # non ire ad domum ioannis non habet amplius rationem cautele seu preseruatiui a periculo / redit in naturam indifferentis: & sic non est amplius materia voti. Hec de materia voti.

Ex parte A#t vou#tis quattuor c#nditiones occurrunt: scilicet fallacia/ imperfectio actus/imperfectio **[233r]** etatis/& subiectio.

¶ Inuenitur igitur fallacia quando# in voto / vel quia non intendit vouere sed simulat se vouere. Et quoniam hoc est decipere ecclesiam cui fit votum solenne/ aut homines testes coram quibus aliquis emitteret publicum votum / & dolus ac fraus nulli debet patrocinari, licet votum in veritate nullum sit/compelli tamen debet ad implendum quod ore proprio deo promittere se dixit: sicut compelli debet quilibet ad seruandum contractum cum homine / licet non intenderit promittere. Et nihilominus peccauit mortaliter perniciosum incurrando mendacium / qui solenne aut publicum votum cum animo non vouendi fecit: & ratione irreuerentie diuine coram hominibus, & ratione scandali sequentis: cui dat operam efficacem, dum vouere se promulgans intendit monstrare se facto contempto/rem voti. # Vel est fallax votum, quia licet intendat homo vere vouere/non intendit tamen seruare promissum. Et huiusmodi vota vera quidem sunt (quia ibi interuenit intentio vouendi cum promissione facta deo de bono illi grato) peccat tamen mortaliter sic vouens. Nec minus tenetur coram deo adimplere votum/## si vouisset cum intentione seruandi promissum: quia ex suo iniquo #posito nihil reportat exemptionis a vinculo voti cui se subiecit.

¶ Imperfectio actus in voto dupliciter inuenitur. Vel per modum primi motus, quando scilicet votum (hoc est promissio deo facta) non est actus deliberatus/ sed est promissio imperfecta: sicut in tentationibus fidei vacillatio abs# consensu / non est deliberata in fidelitas: & affectus ad occidend# inimicum abs# c#sensu r#nis/ non est m#tale

homicidi# c#plete: & sic de si#ibus. Et hm#i #missi#es votie n# sunt vere vota/ sed inchoa tiones voto#: ac # hoc n# oblig#. # Alio m#inuenit# im#fectio actus votiui ex defectu plene ac discusse deliberati#is: vt c#tingit **[[233]v]** in votis que fiunt ex timore repentinorum malorum/aut ex ma gno dolore/aut ex leuitate animi/ aut pronitate ad vouendum/ & similibus. Et talia vota sunt quidem vera vota / sed minus plena. # Quod vt clare intelligas/ distingue deliberationem dupliciter intelligi. Primo vt sufficit ad constituendum actum deliberatum absolute: sicut quodlibet peccatum mortale est delibe ratum, ita # nisi esset deliberate voluntatis / non esset mortale peccatum. Alio modo vt c#stituit actum deliberatum ex modo deliberandi: sicut actus cum meditatione & discursu discussi concluduntur/acceptantur/eliguntur. Et sic non omne mortale peccatum fit ex deliberatione: sed multa homicidia / sacrilegia/ luxurie &c. committuntur ex passione abs# huiusmodi delibe randi modo. Vota ergo que ex deliberatione primo modo (hoc est absolute) fiunt/vera sunt: quia deliberatio que sufficit ad constituendum seipsum seruum diaboli, multo magis sufficere debet ad seipsum debitorem deo c#stituendum. Sed quia quan tum ad modum vouendi non interuenit deliberationis modus, dicuntur & sunt vota hec minus plena: vtpote quibus plenitudo modi vouendi (scilicet per exactam deliberationem) de fuit. & propterea abs# difficultate huiusmodi vota commutan tur vel dispensantur.

¶ Imperfectio autem etatis (hoc est etas ante pubertatem) tollit voto religionis solenni suam vim. ita # professus ante com plet# #n# quart#decim#/potest libere redire ad seculum: vt hr# extra de regul. ca. is qui. in sexto. Et ratio huius est authoritas ecclesie irritantis votum religionis solenne in fra talem etatem. Et hoc siue #sona sit doli capax siue n#: quia sic statuit ecclesia. De alijs autem votis secus est: quia non tam ad etatem ## ad rationis plenum vsum spectatur. Nam in quacun# etate habea tur rationis vsus liber/ ita # persona est doli capax (hoc est ad propositum vt discernat quid importat facere deo votum) p#t homo voto alio quocun# se obligare, ita # votum est valid# **[234r]** quantum est ex parte sui: quoniam tunc etas non tollit aliquid eorum que necessaria sunt ad votum: vt patet.

¶ Subiectio demum vouentis reddit vota conditionalia: hoc est si pater/maritus/dominus/ prelatus &c. permiserit. Ita # subditorum vota non sunt ipso facto inualida/ nec sunt absolute obli gatoria, sed medio modo se hab#: quoniam obligant stante con ditione subintellecta, scilicet si superiori placet aut n# displicet. Dico autem placet aut non displicet propter diuersam materi# voti: quoniam si votum fit de prohibitis subdito/ subintelligitur si superiori placet. Et t#c tenetur requirere bona fide superioris beneplacitum / explicando ei suum votum, ad hoc vt integra fide agat c# deo cui promisit: forte. n. concedet su#ior intellecto voto/quod negat nesciens subditi votum. Et si illi placet/tenetur exequi su# vot#: si n# placet/irritum est votum. Vt patet si ep#s voueret ingredi religion#: subintelligitur. n. si pape placet. Vnde tenetur requirere si pape placet vt impleat vot# an n#. & si placet/implere: si non/irritat# est vot#: quia ep#o prohibit# est ingredi religion#. Et sic de similibus. # Siquis tñ subditus/in c#ibus votis petat lic#ti# in opere quod promisit vt liceat sibi illud facere pro deo / & non indicet # hoc vouerit / putans sibi hoc sufficere, excusatur pro tunc ab exequutione voti superiore negante licentiam. Non tamen propterea vot# est irritatum: qm# ad irrationem uoti requiritur uoluntas superioris ad irritand#, que in proposito non interuenit. Vnde remanet obligatus ad

petendum iterum quando prudentia suadebit petere/licenti# o#is promissi, donec irritetur uotum.

Si uero uot# fit de n# prohibitis subdito/ subintelligit# c#ditio si su#iori n# displicet. Ita # tenet# exequi uot#/quous# su#iori notificat# sibi uot# displiceat: ut patet si religiosus uoueat dicere quotidie psalmos penitentiales. Tenet#. n. illos dicere quous# su perior sciat & reprobet obligation# uotiu#. qu# debet reprobare: utpote prelato preiudicalem. **[[234]v]** # Et scito # hec que de votis subditorum dicuntur/intelligenda sunt qu#tum ad illa in quibus sunt subditi. Ita # si aliqua sunt in quibus non sunt subditi, de illis possunt vota facere absolute valida: vt si episcopus uoueat dicere septem psalmos aut dare elemosynam: quoniam in his non habet manus ligatas. Et similiter si vxor uoueat non petere debitum coniugale: quoniam in hoc non est subdita sed par marito. Et sic de alijs similibus. # Habes igitur hinc vnde discernas peccata transgressionis votorum in his qui sub alterius sunt potestate constituti: vt sunt pueri/puelle/vxores/serui/ac religiosi / & vniuersaliter illi qui vouent de alieno, hoc est de eo quod sine alterius licentia licite dari aut fieri nequit. vt si filius familias uoueat dare elemosyn#, quum nihil habeat nisi patris. Et sic de similibus. De religiosorum votis speculatiue vide commentaria in secundam secunde.

Ex parte Deinde impedimentorum occurrentium/discernere oportet quando# votorum omission# quando est peccatum & quando non. Sunt autem occurrentia impedimenta votorum duplicia. Nam quedam se tenent ex parte materie votie: quedam ex parte intentionis persone vouentis. Et ex materie quidem parte/impedimentum exequutioni voti prestat quicquid impediret votum quando fit: scilicet si materia voti facta est impossibilis/ aut illicita / aut impeditiua melioris boni/aut indifferens. nam quodlibet hor# impedisset vot# ne fieret: nullus. n. potest vouere aliquid impossibile/ aut illicit#/ aut impeditiu# melioris boni/aut indifferens: vt patet ex antedictis. # Et vt rudiores intelligant/ponamus exempla. Vouit rex edificare/dotare ornare# monasterium, eijcitur postea a regno/ & fit ei impossibilis huiusmodi elemosyna. Vouit alter ieiunare singulis sextis ferijs, perdit sanitatem/ita # abstinere est ei illicitum. Siquis etiam post votum hierosolimitanum vult ingredi religionem/adimplere vot# esset impedim#t# melioris boni: & ##ea p#t ingredi religion# n# cur#do de priori voto. Si#s dem# **[235r]** vouisset non transire per aliquem vicum/quia ibi manet mulier attractiua &c. mortua muliere illa / transire per illum vicum/ factum est indifferens: & ideo non amplius ligat. # Aduerte tamen hic circa casum superuenientis impossibilitatis seu iniqui tatis/si impossibilitas superuenit toti materie promisse aut parti. quoniam si impossibilitas venit super totum/n# tenetur ad vot# durante impossibilitate: sed si venit super partem, tenetur etiam tunc ad reliquam partem tunc sibi possibilem seu licitam. Et propterea persona habens votum castitatis & postea coniugata consummato matrimonio non tenetur viuente coniuge ad casti tatem totam, quia tenetur reddere debitum coniugi: sed tenetur seruare partem sibi possibilem & licitam scilicet non petere debitum. Et tenetur habere voluntatem implendi totaliter vot# quando erit sibi possibile seu licitum, scilicet mortuo coniuge. ¶ Ex parte autem intentionis vouentis quando certa est / vota possunt quecun# impedim#ta recipere: quoniam intentio vouentis sufficit ad qu#cun# conditionem apponendam voto. Et propterea nullum votum obligat vltra seu extra limites intentionis persone vouentis: hoc est quia precise ad illud tantum obligat ad quod vouens intendit se obligare, & non ad aliud.

Sed quando vouentis intentio nihil apposit limitacionis / sed votum fecit simpliciter, oportet casus occurrentes secundum sacros canones & veritatis doctrinam pie interpretari. Vnde qui vouit triduo ieiunare aut aliquam elemosynam dare abs# prefixo tempore, tenetur adimplere illo tempore quo ipsum non remordeat conscientia # fuerit in mora: quoniam ##diu ei videtur # non sit in mora, interpretandum est # non sit elapsum tempus intentum ab ipso vouente. Hinc enim intentio vouentis discerni potest. # Caue autem ne fallaris / putans in varijs casibus & euentibus occurrentibus votum non ligare quia persona quando vouit si hec preuidisset non fecisset votum. Falsa est hec imaginatio & destructiua omnium humanor# c#tractu#. Multi n## c#iugati n# obligarent# ad c#iugi#: quia si p#uidissent [[235]v] que euenerunt non contraxissent tale matrimoni#. Et similiter multi professi non tenerentur ad religion#: quia si tunc que post occurrerunt cogitassent/non fecissent professionis votum. Et sic de alijs. Caue ergo ne fallaris: sed de efficacia intentionis vouentis senti vt ante dictum est.

Ex parte Dem# dispensationis/ c#mutationis/irritationis#, vota qñ# oportet confessorem iudicare. ¶ Vbi scito/# quia irritare vot#/#tinet n# ad ecclesiastic# autoritat# v#r, sed directe spectat ad pt#t# dñatiu# seu quasi dñatiu# rei votive, ideo ad irritand# vot# subditi/ sola pt#s dñatiua c#vol#tate irritandi sufficit. ita # persona subdita non est rea fracti voti, si is qui habet dñum super re voto promissa/n# vult vot# valere. Et r# est: quia quilibet dñs p#t vti sua libertate. # Et hinc fit vt vxo#/puella#/seruo# / puero# & religioso# vota, si irritent# a maritis/par#tibus/dñis/p#latis/n# obligent. Et q# plus est/si semel maritus aut dñs audito subditi voto consenserit & postea reuocauerit licentiam, non peccat subditus non adimplendo votum: sed peccat qui semel concessit & postea pro libito reuocat: vt habes ex. xxx. ca. numeri/adiuncta glosa augustini, & diffuse in commentarijs nostris predictis.

¶ Ad dispensandum vero votum exiguntur duo: autoritas ecclesie & causa rationabilis. Et de autoritate quidem ecclesie satis patet. De causa vero rationabili # requiratur supponimus hic: vtpote discussum in dictis commentarijs. Ita # si prelatus etiam papa pro libito dispensaret/non esset audiendus: quia non habet potestatem nisi in edificationem ecclesie, nec est dominus sed dispensator. quod non potest abs# ratione intelligi. # Rationabilis autem dispensandi causa est honor christi & vtilitas ecclesie, & vt vno verbo dicatur maius bonum ## sit votiua exequutio: quoniam si ob maius bonum fit dispensatio, saluatur & maior christi honor/& maior ecclesie vtilitas spiritualis. Consuevit autem oriri huiusmodi maioritas boni ex ali-[236r]quo horum trium: hoc est si exequutio voti reddita esset illicita/ vel inutilis / vel maioris boni impeditiua. Et propterea oportet magna vti ratione in dispensando vota: quia dispensatio tollit votum & quantum ad materiam & quantum ad vinculum. ¶ Ad c#mutand# vero vota licet regu#r exigat# autoritas ecclesie, qñ tñ euid#ter c#stat in melius & gratius deo c#mutari/ n# est reus fracti voti qui sic c#mutat propri# votum abs# alia autoritate: vt si hñs vot# terre sancte c#mutet in vot# religionis: & sic de similibus. Et r# est: quia deo cui promissio facta est/satisfit plenius dando maius & acceptius ei bonum.

Et quia commutatio non tollit vinculum voti sed mutat voti materiam / & commutatio de rigore iuris sufficiens uidetur si fiat in aliquid equale, ideo ad commutationem voti vltra autoritat# ecclesie exigitur ad minus equalitas materie: vt scilicet illud in quod c#mutatur/ equiualeat exequuti#i debite ex voto. & propterea si est votum peregrinationis, habenda est ratio n# solum laboris / sed expensarum quas fecisset

peregrinando: qm# hec omnia cadunt sub voto concomitanter. & sic de similibus. Ex parte autem cause c#mutandi vt rationabiliter fiat/ ##uis debeat aliqua impotentia aut difficultas aut maioritas materie aut vtilitas aut aliquid eiusmodi mouere, si tamen gratiose condescenditur in persona dei a c#mutante/omnis occasiosufficere vi detur/ ex quo a gerente vices christi c#mutatiuam habente potestatem acceptatur: quum sola materia c#mutetur, & semper concurrat petentis c#mutationem / promptior voluntas ad exequend# c#mutat# materi# ## promissam. Vt tñ c#mutans tutior sit, c#mutet sem# in aliquid melius quant#cun# par# melius. ¶ Memento quo# confessor # omissio votorum non purgatur sola penitentia, sed vltra penitentiam de voti fractione/ exigitur exequutio voto promissa: quia promissio deo facta remanet semper viua donec exoluatur, nisi reddita sit impossibilis aut illicita &c. vt ante dictum est. Et propterea qui vouit aliquid [[236]v] efficere aliquo tempore & non seruauit promissum in fra tempus, & tenetur ad penitentiam de fracto voto/& tenetur adimplere promissum ##primum p#. # Et hec intellige nisi vot# fuerit onus temporis: quia tunc sufficit sola penitentia. Appellatur autem onus temporis/quando votum est factum propter illud tempus precise: vt si quis vouisset ieiunare in vigilia sancte marie magdalene ## honor# magdalene, si n# ieiunat in vigilia illa/ sufficit sola penitentia: quia ieiuni# illud votiu# erat onus t#is scilicet vigilie illius: sicut ieiunia ecclesie in vigilijs / sunt onera illo# die# precise. Si vero vouisset ieiunare triduo in fra m#sem pñtem, si n# ieiunauit/tenet# & ad penitenti# / & ad ieiunand# triduo ##prim# p#: quia tale ieiuni# votiu# non est onus illius temporis, sed tempus est appositum vt mensura in fra qu# debet impleri. Et sic de similibus iudica.

VSura

(Hoc # lucr# ex mutuo) iniqua #: quia aut bis ven ditur idem/aut venditur quod n# est. Hoc est quia aut pecunia bis vendit#/ semel pro sorte & iterum pro lucro, aut vsus pecunie qui n# est p#ter pecuniam/venditur. Et propterea est pctm# mortale: vtpote c#tra iustitie charitat#. ¶ Et quia vsura distinguitur in vsur# mentalem tm# & in vsu ram extrinsec#/& vsure pctm# ex proprio gñe est pctm# in exteriori opere consistens/ quia est ad alterum iniustitia, ideo tractan dum est de vtra#/sed prius de vsura exteriori: que

*consistit in hoc quod est lucrari ex mutuo/
interueniente pacto explicite vel implicite.*

Vbi nota Primo, # ad lucrum vsurarium requiruntur & sufficiunt qu#tum est ex parte ipsius lucri / due conditiones. Prima est # sit aliquid pecunia eslima bile. Secunda est # non sit suum.

[237r] ¶ Vnde ex his conditionibus redditur ratio & declaratio multor# casuum. # Primus est. Siquis mutuatur ad hoc ut ille sit sibi amicus/non est usura: quia amicitia non est pecunia estimabilis. Nulla tamen p#t hic conuentio ciuilis interuenire: quia amicitia est res cui repugnat obligatio ciuilis. quia amicitia est interior amor spontaneus: obligatum autem ciuilitate est necessitati subiectum, ita # velit nolit tenetur exhibere illud. Vñ ridicula esset obligatio ciuilis ad amicitiam / que pecunia estimari non potest.

Secundus est. Siquis mutuatur ut redhibeat suum apud petent# mutuum q#olibet occupatum aut detent# / non est usura: quia nihil lucratur/sed suum recuperat.

Tertius est. Siquis mutuatur ut redimat vexationem su# / non est usura: quia nihil lucratur non su#, sed quod su# est seruat. ut siquis mutuatur alicui c#minanti sibi aut suis, & hinc exuit se a multis sumptibus quos oportet ad sui tutelam facere. & sic de qualibet alia redemptione vexationis sue.

Quartus casus est. Siquis ex hoc # mutuatur incurrens d#n# / deducit in pactum ut solvatur sibi ultra sortem suum interesse quod incurrit ex mutuo. Verbi gratia / quia accepit sub usuris ut mutuet illi: vel quia minoris vendit rem su# ut habeat pecuniam quam illi mutuet. & sic de similibus. Nulla siquidem hic interuenit usura: quia nullum ex mutuo lucrum est, sed sola vitatio proprii damni. decet. n. mutuantem seruare se indemn#. Et hoc quo ad damnum emergens.

Quintus casus est quo ad damnum lucri cessantis. Siquis pecuniam pro parata in promptu negotiatione expositurus in veri/ tate/ut occurrenti casui necessitatis proximi ex charitate subueniat mutuatur/ac damnum cessantis lucri sibi persolui ultra sortem deducit in pactum, usura non est si due adsint c#ditiones. prima est/# mutuans ex hoc mutuo impediatur vere a lucro. quod tunc non est quando mutuans habet aliam pecuni# qu# potest mutuare: quia si aliam habet non impeditur ex mutuo **[[237]v]** a lucro. Secunda est # non totum lucr# sperat# ex illa negotia tione/deducatur in pact#: quia lucr# in potentia non est adhuc/ & p#t multipliciter impedi: ac # hoc n# valet tant# quant# si esset in actu. Et propterea si exolueretur totum, solueretur plus## debet solui. Vñ p#t aliqua pars lucri cessantis ad arbitrium boni viri taxari/ut sit contractus licitus. De quo diffuse vide in commentarijs nostris su# secund#secunde. q. lxxviii. ar. ij. ad prim#. # Sextus est. Siquis mutuatur alicui eo pacto ut remutuet sibi qñ ipse indigebit/usura est: quia obligatio ista pro quanto est ciuilis est pecunia estimabilis. Qu#uis enim accipiens mutu# teneat# ex debito morali ad remutuand# qñ opus eri: & poterit, non tenet# tñ ex debito ciuili: quale debit# orit# ex pacto. Vñ qu# obligatio ista sit pecunia estimabilis, n# p#t ex mutuo in lucr# duci abs# usura.

Septimus est. Siquis mutuatur alicui eo pacto ut veniat ad molendum in mola sua/aut ad emend# ab officinasua/aut aliquid hm#i, usura est: quia obligatio ista ad molend# in hac mola/ ad emendum ab isto/& hm#i, vendibilis est. & ideo non licet ex mutuo hoc lucrum aliene obligationis reportare.

Octauus similis isti est. Si#s mutuatur alicui dñō tñali eo pacto vt c#cedat sibi offici# pñtoris/vel aliquod aliud offm#, vsura est: quia c#cessio ista vendibilis est. Et ##ea n# licet ex mutuo lucr# talis c#cessionis exigere. # Discerne tñ in his casibus duo lucra. Alter# vsurari#: & alter# licit#. Nam vsurarium lucr# est ob ligatio ad remutuand#/ obligatio ad molend# in hac mola/obligatio ad emend# ab hac officina / obligatio ad concedend# tale offici#/& sic de similibus. Licit# vero lucr# est merces debita pro mola/preci# re# venditar#/stipendia & prouentus officij/ & sic de similibus: quia ista lucra n# sunt ex mutuo, sed ex alijs contractibus/seruitijs/industrijs/operis/officijs &c. Et propterea in istiusmodi vsuris non tenet# qui sic mutuauit ad restituend# merced# mole/preci# vendita# re#/stip#dia prouentus# officij/ **[238r]** & similia. sed vltra penitenti# de pct# vsure/tenet# primo ad re laxand# vincul# obligationis de c#tinuanda mola aut officina/ de c#tinuanda manutentione in officio: quia hm#i obligatio est lucr# vsurari#. & tenet# secundo ad rec#pensand# illi pro ista obligatione: que vendibilis erat ##uis ille nolisset v#dere ip#am. Ad arbitri# a#t boni viri spectat determinare qu#t# pro hm#i obligatione restituend# sit vt satisfiat sec#d# equalitat# iustitie. # Nonus est. Siquis mutuatur dñō vel c#itati eo pacto vt donec re stituatur sibi mutuatur n# soluat gabellas, vsura #: quia ex mutuo lucr# reportat exemptionis a debita soluti#e gabella#. C#stat. n. # hec exemptio pecunia estimabilis est. & tenet# iste ad rest#n# c#munitati seu dñō gabelle de toto retento q# soluere debuisset: quia lucrum vsurarium est.

Decimus casus #. Siquis mutuatur alicui cent# ea r#ne vt emat a mutuantem q#d# sua iura desperata aut inutilia/aut agr# steril#/ aut aliquid hm#i, vsura est pessima. Tum quia mutu#/#damn# infert proximo annexe male emptionis. Tum quia #t si res que vendales proponunt# essent vtilis valde, c#tra naturam c#tractus mutui est # is cui mutuatur obligetur ciuilitur ad emend# seu quodlibet aliud: vt dictum est.

Vndecimus est. Siquis mutuatur su# pignora ea ratione vt h#at tres pro centenario/n# quasi lucr# ex mutuo/sed quasi subsidi# ac stipendium necessarium ad custodiam pigno# & excussion# & alia hm#i, vsura est: qm# in veritate iste non mutualet nisi lucra hec ex hoc # mutuatur expectaret. Ex hoc autem non sequit# errare illos qui pignora onerosa bona fide accipientes/volunt in demnes se seruare: sicut. n. n# debent ex pignore fieri locupletiores/ita nec pauperiores: & sicut fructus pignoris sunt computandi in sortem, ita expense qualitati pignoris annexe imput#de sunt domino pignoris.

Duodecimus est. Siquis mutuatur alicui nauiganti mille ea ra tione vt cum ipso eodem mutuantem fiat c#tractus assecurationis **[238v]** dictorum mille / soluendo eidem mutuantem tot pro centenario, vsura est. vera quidem: quia mutuans vltra sortem vult obli gationem ad subeundum c#tractum assecurationis. presumpta autem: quia mutuum ad hoc lucrum tendere videtur. Et ideo damnatur in ca. nauiganti. de vsuris.

Nota Secundo / # quia lucrum vsurari# est ex mutuo, ideo siquis non mutuatur sed acc#modatur seu locatur aut venditur pecuni# c# pacto recipi#di aliquid plus/ n# est vsura: sed liciti sunt hm#i c#tractus, d#m# pacta sint moderata iuxta qua litat# tempo# &c. Et si#r si aliunde ## ex mutuo lucr#su#uenit. ¶ Et hinc habes claritatem plurium casu#. Primus est. Siquis acc#modatur pecuni# alicui ad ostentation# faciend# (vt numu larij solitisunt m#strare publice quasi acervos numo# aureo#) & exinde vult sibi lucr# aliquod, non est vsura: quia non ex mutuo sed ex acc#modata & quasi locata pecunia lucr# b#t. # Secundus est similis. Siquis locatur pecunias aureas ad ponendum in balneo vel brodio & hm#i, si inde vult moderat# lucrum/nulla est vsura.

Tertius. Siquis numos aureos vendit pro argenteis / & inde moderat# lucrum exigit, nulla est vsura. Et r# horum & similium casuum est: quia pecunia in istis c#tractibus non mutatur, sed quasi res quedam acc#modatur/locatur/venditur: sicut licite in similibus casibus aur# non monetatum/gemme/iocalia & alia huiusmodi possent acc#modari / locari aut vendi cum honesto lucro.

Quartus casus est cum lucrum venit ex mora debitoris. Ita # post## debitor non soluit tempore debito/potest creditor duo lucrari: scilicet penam conuentionalem, & aliquid pro interesse tam damni emergentis ## lucri cessantis. Nullum siquid# excrementum huiusmodi est vsurarium: quia non ex mutuo prouenit/sed ex mora debitoris. # Et hec intellige si & ##diu contra voluntatem creditoris contracta est & durat mora. Nam si creditor prorogasset terminum aut esset contentus de mora c#tinuan-[239r]da, vsura esset: quia ex mutui continuatione seu c#seruatione lucrum proueniret/& non ex mora. non enim est in mora qui c# sentiente creditore moratur, sed solus qui inuito creditore differt solution#. # Et hec dicta sint de vsura ex mutuo explicite.

De vsura Autem consurgente ex mutuo implicite (hoc est ex incluso seu interpretato mutuo in alijs contractibus: puta emptionis & venditionis &c.) dicendum nunc est.

Primus ergo casus est. Siquis vendendo/pluris non pio & moderato sed riguroso precio vendit quia expectat tempus quo sibi soluendum est, vsuram committit: quia quasi mutuum est expectatio temporis. Qñ tñ venditor seruaturus erat res in aliud t#pus vendendas, p#t vt supra dictum est/vendere pluris ## n#c val#t iuxta ambig# verisimile p#ci# futuri t#is. # Et similiter siquis expectans t#pus future solutionis/vendit pluris iuxta veri simile medi# seu dubi# p#ci# t#e solutionis futur#, excusat#: vt si piper n#c valet sex/& in iulio credit# valitur# octo aut plus vel minus, si vendo nunc pro solutione ad iuli# pro octo/excuso a decretali. ca. in ciuitate. tan## emptio n# consummata intelligatur vs# ad iulium/quo emptio erit in opere que nunc est in solo contractu: quasi venditio cum correspondente sibi empti#e n#c inchoet# & in iulio consummetur.

Secundus casus est. Siquis emit minoris pijssimo precio pro eo # nunc soluit, vsura est: quia ex tempore pecunie solute plus habet ## pecunia valeat.

Tertius casus est. Siquis debitor alicuius ad annum / minus soluit nunc quia anticipat solutionem (vt si debet centum/det nunc octoginta pro tota summa) sine dubio vsura est: quia ex tempore solutionis anticipato lucrum reportat.

Quartus casus est. Siquis emendo frumentum assignandum sibi tempore collectionis frugum/quia prius dat pecunias minoris emit ## estimetur honestum premium tempore assignationis frugum, vsura est manifesta ex supradicta radice.

[[239]v] # Quintus casus est. Siquis emit minoris iusto precio c#pacto de retrouendendo/ interim quasi loc#s venditori & recipiens ad r#nem quin# pro cent# precij dati, vsura est: #a n# est ibi vera emptio, sed mutu# palliat# sub dictis contractibus. quod patet ex eo # emitur longe minoris ## sit iust# precij#. Secus a#t esset si super domo vel agro constitueretur perpetuus census ad r#n# tot pro centenario iuxta patrie morem/cum pacto # possit debitor census se liberare: quoniam contractus iste determinatus est licitus per sedem apostolicam pluries.

Sextus casus est. Siquis pecunias suas dat artifici seu numulario/volens capitale salu# / & tant# lucri absolute aut si lucratur/ etiam si verisimile aut quasi pro certo habeatur # numularius seu artifex multo plus inde lucrabitur, vsura est/non societas/ nec

innominatus contractus: quia & capitali saluo statur lucro & non damno, & quasi ex mutuo lucrum expectatur.

Septimus. Siquis emit rem n# extantem tan## extantem (puta agrum/domum aut armentum) & locat venditori vt det quasi precium locationis seu census singulis annis tot aureos, vsura est: quum sint contractus ficti ad palliationem mutui & vsure. # Octauus similis antedicto est. Siquis egens rome pecunijs accipit a numulario mille aureos ad ration# cambij pro lugduno/& tamen rome reddendi sunt, vsura est: quia cambium est fictum ad palliandum mutuum sub vsura.

Decimus similis est. Si#s cum egente pecunijs palliat multos contractus simultaneos (puta dicit se vendere tot pannos mille aureis reddendis octauo mense/ & se emere illos ab eodem pro octingentis aureis nunc soluendis, & sic dat nunc octingentos/ & fit c#tractus pro mille hinc ad octo menses) vsura est palliata sub multis c#tractibus. Nec excusat# ex eo # ipse n# est de terioris cond#nis ## alter qui emeret illos pannos pro octingentis. tum quia interuenit pactum de retrouendendo sibi perdendo ducentos, quod non interuenit cum alio. tum quia iste in veritate non venderet illi nisi propter hoc lucrum.

[240r] Dementali *a#t vsura duo dic#da occurrunt: scilicet pctm# & restitutio. Et peccat# quidem consistit in hoc # speratur ex mutuo lucrum abs# c#uentione aliqua implicite vel explicite. # Vbi dilig#tissime distingue inter speratum seu desiderat# lucrum vel ex mutuo vel ex vera gratitudine animi. Nam siquis mutuatur sub spe # ex mutuo aliquid lucrabitur/vsure crimen incurrit, & restituere tenetur quic#d lucri ex mutuo sibi #uenit. Si vero mutuatur quis sub spe # ille cui mutuatur erit gratus/ita # iure grati animi de suscepto mutui bñficio gratuito mittet munera aliqua, non est vsura. nec tenet# ad aliquam restitutionem huiusmodi munerum: quia non ex mutuo sed ex gratuiti beneficij collati rec#pensatione / ad quam beneficiatus ex morali debito tenetur/lucrum reportat.*

¶ Verum quia qñ# animi non c#cordant hinc & inde/oportet discernere distinguendo. # si vtrius# (scilicet mutuantis & mutu# accipientis ac aliquid plus dantis) intentio est pia / ita # nec mutu#s sperat ex mutuo nec dans dat ex mutuo sed sponte gratus de bñficio recepto, nulla est vsura/nulla est opus restitutione. # Si vero vtrius# intentio tendit ad mutu# (hoc est # mutu#s sperat ex mutuo lucrum, & dans aliquid plus dat male libenter quasi patiens vsuram seu redimens vexationem suam) mutuans vsurarius mentalis est. & tenetur restituere quicquid sic lucratus est: quia vsurarium lucrum est. # Si autem claudicat intentio tant# ex parte accipientis mutuum (quia scilicet qui accepit mutuum/dat quasi inuitus quasi soluens vsur# aut redimens suam vexationem, mutuans tamen optima intentione mutuauit/& accepit munera bona fide credens ex gratitudine sibi dari) nullum interuenit vsure peccatum. Ad restitutio/ nem tamen tenetur quando scit non libere sibi hec donata/si ex illis factus est locupletior: alioquin non tenetur ad restitution#: quia bona fide ad omnia se habuit, & sibi imputet qui mala opinione concepta dedit.

[[240]v] *# Si autem claudicat intentio tantum ex parte mutuantis (ita # mutuans corrupta intentione mutuatur & accipit aliquid plus, sed qui accepit mutuum/gratiose donat ex animi gratitudine & beneuolentia ignota ipsi mutuantis) mutuans inuoluitur pct# mentalis vsure. Et non potest retinere quod turpiter ex partesua accepit, sed quantum est ex parte sue conscientie teneretur restituere illi qui dedit. Verum si postea nouit gratiose sibi donat#/ potest acceptare vt donatum: nec tenetur restituere sed penitentiam agere de suo peccato. ¶ Aduerte quo# circa mentalem vsuram ex parte mutuantis/ # siquis n# vult mutuare alicui quem putat aut nouit ingratus/ & libenter mutuatur alicui qu# videt grat#, n# ##ea*

inuoluitur pct# vsure mentalis: sed sequitur natural# inclination# qua actio nes nr#as ad eos qui digni sunt dirigimus. # Et similiter ex parte accipientis mutuum/ siquis est gratus & multa impendit obsequia ac munera alicui vt ille ad ampliora beneficia mutui exhi bendi gratiose ac beneuole prouocetur, ad nullum peccatum prouocat mutuante.

Ad vsuram Accipere / nullum peccatum secund# se est: quia nihil aliud est ## ad mutu# accipiendum agere/& ad vsuram patiendam: quorum neutr# habet mali culpe rationem. P#t tñ pctm# esse: vt si abs# r#nabili c# #s subeat hoc damn# & alterius vtat# iniquitate. N# est tñ mortale pctm# sed veniale abs# r#nabili c# hoc facere.

Esto tñ hic cautus lector & penetrator dictorum: qm# aliud est loqui de accipiendo sub vsura / & aliud de inducendo homin# ad faciend# vsur#. Prim#. n. nullum sonat peccatum / vt dict# est. & i# ex causa r#nabili licet. Secundum autem semper est pctm# mortale. ita # nulla necessitate excusat# aliquis a pct# mor tali quum inducit per se (hoc est ex intentione) aliquem ad peccand# mortaliter: dicente apostolo. digni sunt morte n# sol# qui faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus. minus a#t est consentire ## inducere. Et ##ea dr# & bñ, # licit# est mutuum [241r] acci#e sub vsura a parato vsur# facere/ n# a#t ab imparato: #a n# licet inducere ad faciend# vsuram/ sed vti iniquitate parati. Hoc est/licet mihi petere ab homine mutuum/& pati # ille ex hac mea petitione accipiat occasionem apponendi su# malam voluntatem vsurariam. Sic. n. nec ego induco ill# ad vsuram nec c#sentio ipsius male vol#tati: sed induco ill# ad mutu#d# / & consentio mee passioni qua patior vsuras.

¶ De mediatoribus quo# idem est iudicium: scilicet # n# licet illis/inducere aliqu# ad faciend# vsuram, nec etiam esse quasi negocij vsurariorum gestores: puta inquirendo egentes pecunijs sub vsuris: aut prouocando vt accipiant a suo feneratori. qm# tunc quis esset velut minister vsurarij, & participaret in crimine & vinculo restitutionis.

¶ Circa participantes autem cum vsurarijs in vsu rerum vsurarij distinctione opus est. Primo an res illa in seipsa sit aliena: quia tunc idem esset iudici# sicut de participantibus in re rapta aut furto ablata. quam c#stat nullo titulo posse contrectari licite ab alio: quia res aliena est. # Si a#t res ipsa aliena n# est, subdistinguend# est an ex illo vsu efficiat# vsurarius impot#s ad resti tu#das vsuras. N# si n# efficit# inde impot#s ad restituend# / sed eque pot#s remanet ad restituend# vsuras quas lucratus est, p#t licite h# c# vsurario negociari/& dona ab eo accipere & dot# / & breuiter q#olibet c#trahere. Si vero efficeret# minor ad restituend# vsuras/n# liceret c#tractus hm#i cum vsurario inire. Et in promptu ratio est: quia cum periculo iacture proximi negociaretur, dum fieret # vsurarius ##uis nunc pertinax/si cras rediret ad cor / non posset satisfacere quibus teneretur. Vnde ab huiusmodi vsurario non liceret accipere dona nec dotem / aut aliquid simile: quia per hec efficeretur impotens ad restituend#. Qu#uis licitum esset illi vendere/& ab eodem emere: quia per hec non redderetur impotentior ad restituendum: quoni# tant# dem recipit ab alio quant# dat de suo.

[[241]v] # Et iuxta hanc distinctionem regulandi sunt casus qui occurrunt de victu vxoris & filiorum ac familie vsurarij. Si. n. hinc fit non soluendo (puta quia nihil habet nisi vsuras/nihil# lucratur# nisi vsurarie) consequens est vt non liceat illis inde vict# sumere. Et hoc regulariter loquendo intellige. Nam per accid#s posset esse licitum: puta si essent in necessitate extrema, aut si vtiliter agerent negocium creditorum. vel spiritualiter (puta suadendo restitution#) aut corporaliter, puta bonificando eor# bona pignolata. Vide de hac materia diffusius scripta superius in verbo restitutio.

¶ De dominis quoque temporalibus accipientibus ab usurarijs componentibus cum eisdem ut vsuras impune facere possint, non solum idem est iudicium quantum ad res quas ab eis accipiunt/sed peius si illicita concedunt.

Logor Hoc in loco respondere querentibus an sit usura emere pagas certas montis genuensis hinc ad triennium recipiendas. Ita casus est iste. Ioannes habet in monte genuensi loca decem/ex quibus iam computatum est debetur ei centum libre, sed quia non sunt ipsi exoluende ante triennium/ideo vocantur acerbe page/& tertio anno vocabuntur mature, & ideo non eget nec pecunia/vendit istas decem pagas acerbas septuaginta libris nec hñdis: nunquid si ego sic emam/committo usur? ¶ Rñdeo omissis disputationibus/hinc ulla interuenit usura: quia est contractus palliati aut impliciti mutui, sed emptionis & venditionis: quoniam ideo vendit ius suum quod habet illas decem pagas, & non vendit ipsas pagas / nec aliquod mutuum accipit. # Declaro singula. Quod non vendantur page sed ius paga/ex eo patet ideo non tenet mihi assignare pagas, sed ius suum quod habet suam pagam illas. Quod nullus accipiat ideo mutuum/ex eo patet: quia ad nihil restituendus obligatus est, sed solus ad assignandum mihi ius paga. Et rursus quia quicquid #iculi hic est/ a pud me ementur restat: quod est contra naturam mutui. Est igitur hic **[242r]** vera emptio & venditio iuris pagarum illarum. Et #ea si iusto precio emitur/iustus erit contractus. Iustus autem pretii constat esse quod ceterum inuenitur absque fraude &c. & #ea si page huius venduntur precio ceterum tunc corrente / nullum pretium committitur. Est autem rñabilis commutatio minoris pretij / ex eo res venalis inutilis per triennium/minor est seipsa utili ab hodierna die. Vñ quod ius paga acerba inutile sit versus ad tempus maturitatis, rñabiliter minus valet ac minoris venditur / # ius paga utile nec: sicut terra sterilis versus ad biennium / minus valet ## ipsamet si esset utilis hodie.

Nec hoc quod diximus de venditione & emptione iuris paga ex monte genuensi/est singulare in illo monte: quoniam hoc est contra omni alteri iuri quorundam creditorum. Possum. n. licite emere ius tuum quo tibi debentur ab altero mille aurei hinc ad annum, & licite emendo dabo tibi minus mille aureis/presupposito debito liquidissimo & absque difficultate ac labore exigibili: quoniam ius recipiendi ad annum mille aureos/minus est secundum rem & secundum humanum vsum ac humanam estimationem ## mille aurei: quia potentia # proxima minor est actu. & inter os & offam multa intercidere posse/proverbium vetus est. Non. n. qui hoc ius emit/facit mutuum palliatum, nec emit mille ducatos post annum/ ut ratio temporis expectati constituat usuram: sed emit ius alterius ad habendum post annum ducatos mille, & ipsius ementis periculo ius illud derelinquitur: quod est contra naturam mutui, ut dictum est de iure pagarum. # Quanto autem minoris mille ducatis emere debeo, relinquitur arbitrio boni viri/consideratis conditionibus temporum/copie pecuniarum vel penurie &c.

¶ De monte autem ipso genuensi & similibus, quia consistunt in facto / loqui nescio nisi factum certum mihi proponeretur. Sed in communi loquendo, certum est si sunt annui census constituti super prouentus ciuitatis/liciti sunt. Nec aliquid obstat quin communitas possit se redimere. Et quoniam quomodolibet **[[242]v]** inceperint montes isti/hodie ut annui census communitate haberi videntur, ideo si sic est scilicet in naturam transiere census/ disputationes superflue videntur.

*# Et sic sit omnipotenti deo laus & gloria pro perfecta vtcun# hac summula inter
hungarice legationis discrimina: posonij in die sancte cecilie. Anno salutis. MDXXIII.
etatis aut mee quinquagesimo#nto. Am#.*

¶ Romeper dominum marcellum silber/nobilis viri domini iacobi de giunta florentini
impensis accuratius impressa: & per Reuerendissimi dñi cardinalis. S. xisti authoris
operis familiarem. d. ioannem danielis sacre theologie baccalarium ## diligentissime
castigata. Anno ab incarnatione verbi. MDXXV. decimo Kalendas martij. Regnante
sapientissimo dño nr#o Cle mente septimo pont. max.

Laus vni et trino.

NOTAE

1 *Aduerte hunc passum fuisse d# transcriberet# corrupt#/et sic leg#d#. Et ## h#c r#n# (#a. s. pene graues grauiiores ac grauissime i# iure ap posite/ exceptis exc#ib# late sni#e/ ant sunt tales vt sine pct# mortali in curri possint, aut si sine pct# mortali i#curri non pñt/ exigere vñr m#itio nem &c.*